En nombre del Rey

법전과 법정의 스페인어

> *La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.*
> 사법은 국민에게서 나오며, 국왕의 이름으로 행사된다.
> — 스페인 헌법 117조 1항

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.1(2026. 11. 13.) · 20장 · 원문 대조 2026. 10. 28.

1부 소리와 뼈대 · 제1장

소리와 철자

Sonidos y letras

스페인어는 적힌 대로 읽는 편이다. 모음은 다섯뿐이고, 강세 자리는 두 규칙과 강세 부호(tilde)로 철자에서 알 수 있다. 처음 보는 조문도 이 장을 마치면 소리 내어 읽을 수 있다. 다만 글자 몇은 영어와 다르게 읽는다 — j, z, ll, ñ, h, 그리고 r의 두 소리다. 이 장의 발음 표기(IPA)는 스페인 중부·북부의 표준 발음을 따르고, 중남미에서 달라지는 낱말에는 중남미 값을 하나 더 붙였다. 표제어 열여섯은 모두 법률 낱말이고, 하나하나 음절 → 강세 → 자음 순서로 읽는다.

1. 모음 다섯과 강세 — 규칙 둘, 그리고 부호

- 모음 글자는 a·e·i·o·u 다섯이고 소리도 다섯이다. 강세가 없는 음절에서도 a는 a, o는 o로 읽는다. 영어나 러시아어처럼 「어」로 흐려지지 않는다. 이 책의 IPA도 강세 없는 모음을 같은 기호로 적는다.
- i·u가 강세 없이 다른 모음과 붙으면 한 음절이 된다(이중모음). sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이고, 끝의 cia가 한 음절이다. IPA에서는 이때의 i·u를 [j]·[w]로 적는다 — [sen'tenθja], ['xweθ].
- 강세 규칙 1. 모음이나 n·s로 끝나는 낱말은 끝에서 둘째 음절에 강세가 온다: re·cur·so, hi·po·te·ca. 다만 n·s 앞에 다른 자음이 있으면(bíceps 같은 드문 낱말) 이 규칙에 들지 않는다.
- 강세 규칙 2. 그 밖의 자음으로 끝나는 낱말은 마지막 음절에 강세가 온다: nu·li·dad, fis·cal. y로 끝나는 낱말도 이쪽이다(virrey).
- 강세 부호(´)는 주로 두 규칙에서 벗어나는 자리에 찍는다. ac·ción은 n으로 끝나니 규칙 1이면 ac에 강세가 와야 하는데 실제로는 ción에 오므로 ó를 찍는다. 끝에서 셋째 음절에 강세가 오는 낱말(ré·gi·men)은 늘 부호를 찍는다. 한 음절 낱말에는 원칙적으로 찍지 않는다(juez, ley). 규칙과 상관없이 찍는 부호도 둘 있다. 강세 있는 i·u가 다른 모음과 갈라져 따로 음절이 될 때(dí·a, ra·íz)와, 꼴이 같은 두 낱말을 가를 때(él 「그」와 el 「그(관사)」, sé 「안다」와 se)다.

낱말	음절	끝 글자	강세 자리	부호
sentencia	sen·ten·cia	모음	끝에서 둘째(규칙 1)	없음
recurso	re·cur·so	모음	끝에서 둘째(규칙 1)	없음
nulidad	nu·li·dad	자음 d	마지막(규칙 2)	없음
acción	ac·ción	n	마지막 — 규칙 1에서 벗어남	ó
régimen	ré·gi·men	n	끝에서 셋째	é(늘 찍는다)
juez	juez	자음 z	한 음절	없음

강세 부호의 규칙은 RAE·ASALE 『Diccionario panhispánico de dudas』(DPD) 「tilde」 1.1·1.2(n·s 앞 자음은 1.2.1·1.2.2), 갈라지는 모음은 2.3.2a, 가르는 부호는 3을 따랐다. 부호는 소리를 바꾸지 않고 강세 자리만 알린다. 음절 나누기는 es.wiktionary의 silabación 칸과 같다.

2. 자음 — 영어와 다르게 읽는 글자

- c는 a·o·u와 자음 앞, 낱말 끝에서 [k]다. e·i 앞에서는 혀끝을 윗니와 아랫니 사이에 두고 내는 [θ]다. z도 [θ]다. e·i 앞에서는 z 대신 c를 쓰는 것이 보통이어서 juez의 복수는 jueces가 된다. cc는 [kθ] 두 소리다(acción).
- g는 a·o·u와 자음 앞에서 [g], e·i 앞에서 [x]다. j는 어느 모음 앞에서나 [x]다. 목 안쪽을 긁는 소리로, 한국어 「ㅎ」보다 거칠다. 그래서 régimen의 gi와 juez의 ju는 같은 자음으로 시작한다. gue·gui의 u는 읽지 않는다.
- ll은 대부분의 화자가 y와 같은 [ʝ]로 읽는다. 혀 가운데를 입천장에 붙일 듯이 내는 소리다. ñ는 [ɲ]로, 한국어 「냐·뇨」의 첫소리에 가깝다. ch는 [tʃ](「ㅊ」에 가깝다).
- r는 소리가 둘이다. 낱말 첫머리와 l·n·s 뒤의 r, 그리고 모음 사이의 rr는 혀끝을 여러 번 떠는 [r]다. 그 밖의 r(모음 사이, 자음 앞, 낱말 끝)는 한 번 튕기는 [ɾ]다. recurso의 두 r가 서로 다르다: [reˈkuɾso].
- h는 소리가 없다. hipoteca는 [ipo'teka], hecho(사실)는 ['etʃo]다. x는 모음 사이에서 [ks](exhorto), 자음 앞에서는 스페인에서 흔히 [s]로 줄어든다(extradición). México의 x는 옛 철자라 [x]다. v는 b와 같은 소리다.

글자	어디서	소리(IPA)	보기
c	a·o·u, 자음 앞	k	recurso
c · z	c는 e·i 앞, z는 어디서나	θ	sentencia · juez
g · j	g는 e·i 앞, j는 어디서나	x	régimen · juez
ll · y	y는 모음 앞	ʝ	llamamiento
ñ	어디서나	ɲ	daño
r · rr	r는 낱말 첫머리, rr는 모음 사이	r(떤다)	recurso · arrendamiento
r	모음 사이·자음 앞·낱말 끝	ɾ(한 번)	querella · recurso
h	어디서나(ch 제외)	소리 없음	hipoteca

근거는 DPD 「c」 「z」 「g」 「j」 「ll」 「ñ」 「ch」 「r」 「h」 「x」 항목이다. b·d·g는 모음 사이 등에서 마찰이 약한 [β]·[ð]·[ɣ]로 부드러워진다(es.wiktionary 렌더: obligación [oβ̞liɣaˈθjõn]). 이 책의 IPA는 이 차이를 적지 않고 b·d·g로 쓴다 — 이음 이야기는 이 장에서만 한다.

3. 스페인과 중남미 — distinción, seseo, yeísmo

- 스페인 중부·북부에서는 c(e·i 앞)·z를 [θ]로, s를 [s]로 구별한다(distinción). 중남미 전역과 카나리아 제도, 안달루시아 일부에서는 둘 다 [s]로 읽는다. 이것이 seseo이고, 표준어(norma culta)로 온전히 인정된다(DPD 「seseo」 2). 이 책의 IPA는 구별하는 쪽 값을 싣고, [θ]가 든 낱말에만 「중남미」 값을 하나 더 붙였다. 합성음도 스페인 목소리다.
- ll과 y는 오래 구별해 왔지만, 지금은 대부분의 화자가 같은 [ʝ]로 읽는다(yeísmo). 구별이 남은 곳도 있으나 젊은 세대에서는 사실상 일반적이고, 역시 표준어로 인정된다(DPD 「yeísmo」 1). 이 책은 ll을 [ʝ] 하나로 적는다. 구별하는 화자는 ll을 혀 옆으로 내는 [ʎ]로 읽는다.

낱말	스페인 중부·북부	중남미(seseo)	바뀐 곳
sentencia	sen'tenθja	sen'tensja	ci → [s]
juez	'xweθ	'xwes	z → [s]
acción	ak'θjon	ak'sjon	ci → [s]
llamamiento	ʝamaˈmjento	ʝamaˈmjento	같다(둘 다 yeísmo)

j의 [x]도 지역에 따라 다르다. 스페인 남부·카나리아 제도와 중남미의 넓은 지역에서는 숨소리에 가까운 [h]로 낸다(DPD 「j」 2). 이 책은 [x]로 적는다.

4. 세종의 글자로 — 이 판에서 뺀 실험 표기

- 이 판에는 「세종의 글자로」 실험 표기를 싣지 않았다. 훈민정음의 옛 글자를 빌려 스페인어 소리를 적는 실험 표기는 판을 올리며 고쳐 나가는 것이라, 내려받는 파일에는 외래어 표기법 표기만 남겼다. 실험 표기는 화면본(https://bowonkwon.github.io/Legal-Language-Handbooks/en-nombre-del-rey/)과 세종 표기판에서 볼 수 있고, 글자마다의 근거는 〈세종의 글자로 보는 외래어 표기〉(https://bowonkwon.github.io/Legal-Language-Handbooks/sejong/eoneo/es.html)에 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. CE, art. 117.1
   사법(justicia)은 국민에게서 나오며, 국왕의 이름으로, 사법권을 이루는 판사와 법관(Jueces y Magistrados)이 행한다. 이들은 독립하고, 신분을 보장받으며(inamovibles — 법률이 정한 사유와 보장 없이 파면·정직·전보·퇴직되지 않는다, 117조 2항), 책임을 지고, 오직 법의 지배에만 따른다.

   구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La justicia emana del pueblo	주어 la justicia + emanar 현재 3인칭 단수, de: 어디에서	사법은 국민에게서 나오며
y se administra en nombre del Rey	수동 se + administrar 현재. del = de + el	국왕의 이름으로 행해진다
por Jueces y Magistrados	por: 행하는 사람	판사와 법관이
integrantes del poder judicial,	형용사 integrante — 앞 명사에 맞춘 복수	사법권을 이루는
independientes, inamovibles, responsables	-e로 끝나는 형용사 셋, 복수 -s	독립하고 신분을 보장받으며 책임을 지고
y sometidos únicamente al imperio de la ley.	과거분사 sometido 남성 복수 + a. al = a + el	오직 법의 지배에 따른다

▼ 처음 보는 문법 용어 14 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
이중모음	두 모음이 한 음절로 붙은 것. 스페인어에서는 강세 없는 i·u가 다른 모음과 붙을 때 생긴다: cia, ue, ie
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
IPA	국제음성기호. 이 책은 낱말의 뜻을 가르는 소리 단위(음소)만 적는 음소 표기를 쓴다
이음	같은 음소가 자리에 따라 조금 달리 나는 소리. 스페인어 b·d·g는 모음 사이에서 [β]·[ð]·[ɣ]로 부드러워진다
열린 모음	입을 크게 벌려 내는 모음 a·e·o. 둘이 만나면 두 음절로 갈린다(co·ac·ción)
닫힌 모음	입을 작게 벌려 내는 모음 i·u. 강세 없이 열린 모음과 만나면 한 음절로 붙는다(cláu·su·la)
어미	어간 뒤에 붙어 인칭·수·때·법을 알리는 끝부분: condeno의 -o, condenó의 -ó
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
seseo	ce·ci·z의 θ 소리를 s로 내는 발음. 중남미와 스페인 일부 지역(1장 3절)

표제어 16

이 장의 IPA는 es.wiktionary(MediaWiki API 원문, 2026. 10. 28.)를 바탕으로 한 카스티야 음소 표기다. Wiktionary 렌더 값(정밀 음성 표기)을 같은 규칙으로 음소 표기로 내렸고, 출처 칸은 내리기 전 값의 출처(자동 생성·편집자 힌트·엮은이)를 적는다. 소리 규칙은 RAE·ASALE 『Diccionario panhispánico de dudas』 항목과 대조했다. 원문 줄(CE 117조 1항)은 BOE 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. el **juez**, pl. los jueces ['xweθ] 중남미 ['xwes] 표기법 후에스 **판사** ★★★

남성

j와 z를 보는 낱말. j는 [x], 끝 z는 [θ]다. ue는 한 음절로 붙어서 juez 전체가 한 음절이고, 그래서 강세 부호가 없다. 여성 판사는 la juez라고도, la jueza라고도 한다(DPD 「juez」 1).

쉬운 예 El juez escucha.
판사가 듣는다.

실무 예 ¿Es usted juez? — usted
판사이십니까?

> 문형
>
> **juez → ['xweθ]**
>
> **읽는 순서**
>
> 1. 음절 — ue가 한 음절로 붙는다. juez는 한 음절이다.
> 2. 강세 — 한 음절 낱말이라 부호를 찍지 않는다.
> 3. 자음 — j는 목 안쪽을 긁는 [x], 끝 z는 혀끝을 이 사이에 둔 [θ]. 중남미에서는 ['xwes].
>
> los jueces y magistrados
> 판사와 법관
>
> el juez de guardia
> 당직 판사

문법 B1 · z는 e·i 앞에서 c로 바뀐다

~~jueces~~ (표기 오류)

jueces

복수 어미 -es가 붙으면 z가 e 앞에 온다. 스페인어 낱말은 이 자리에 z 대신 c를 쓴다(DPD 「z」 3). 철자만 바뀌고 소리는 그대로 [θ]다.

---

2. la **sentencia**, pl. las sentencias [sen'tenθja] 중남미 [sen'tensja] 표기법 센텐시아 **판결** ★★★

여성

c를 보는 낱말. i 앞의 c는 [θ]다. 끝 cia는 i가 a에 붙어 한 음절([θja])이라 sen·ten·cia 세 음절이 되고, 모음으로 끝나니 끝에서 둘째 음절 ten에 강세가 온다(규칙 1). Wiktionary 렌더 값 [sẽn̪ˈt̪ẽn̪θja]에서 비음화·치음 표시를 지웠다.

쉬운 예 La sentencia es firme.
그 판결은 확정되었다.

실무 예 ¿Cuándo se dicta la sentencia? — usted
판결은 언제 선고됩니까?

문형

sen·ten·cia → [sen'tenθja]

읽는 순서

1. 음절 — 끝 cia는 한 음절이다. i가 a에 붙는다.
2. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 ten(규칙 1). 부호가 필요 없다.
3. 자음 — c는 i 앞이라 [θ]. 중남미에서는 [s]로 [sen'tensja].

dictar sentencia
판결을 선고하다

la sentencia firme
확정 판결

---

3. la **acción**, pl. las acciones [ak'θjon] 중남미 [ak'sjon] 표기법 악시온 **소권(訴權)·청구; 작위(作爲)** ★★★

여성

cc와 강세 부호를 보는 낱말. 앞 c는 자음 앞이라 [k], 뒤 c는 i 앞이라 [θ]다. n으로 끝나는데 강세가 마지막 음절에 오므로 규칙 1에서 벗어나 ó를 찍는다. 민법 1902조의 acción u omisión(작위 또는 부작위)처럼 「행위」도 뜻한다. Wiktionary 렌더 값 [ak'θjõn]에서 비음화 표시를 지웠다.

쉬운 예 La acción ha prescrito.
그 청구권은 시효로 소멸했다.

실무 예 ¿Puede usted ejercitar la acción? — usted
그 청구권을 행사하실 수 있습니까?

문형

ac·ción → [ak'θjon]

읽는 순서

1. 음절 — ción은 한 음절이다. i가 o에 붙는다.
2. 강세 — n으로 끝나지만 강세가 마지막 음절이라 부호 ó를 찍었다.
3. 자음 — 앞 c는 자음 앞이라 [k], 뒤 c는 i 앞이라 [θ]. 두 소리를 다 낸다.

acción u omisión
작위 또는 부작위

la acción penal
형사 소추

문법 B1 · 복수가 되면 부호가 빠진다

~~acciónes~~ (표기 오류)

acciones

ac·cio·nes는 강세 음절 cio가 끝에서 둘째이고 낱말이 s로 끝난다. 규칙 1 그대로이므로 부호를 찍지 않는다(DPD 「tilde」 1.2.2).

---

4. el **recurso**, pl. los recursos [re'kurso] 표기법 레쿠르소 **불복 신청(상소·항고 등)** ★★★

남성

r의 두 소리를 보는 낱말. 낱말 첫머리 r는 혀끝을 여러 번 떠는 [r], s 앞의 r는 한 번 튕기는 [ɾ]다. 한 낱말에 둘 다 들어 있다. 재판에 불복하는 신청을 두루 recurso라 부른다. 종류는 15장에서 본다.

쉬운 예 El recurso fue desestimado.
그 불복 신청은 기각되었다.

실무 예 ¿Cabe recurso contra esta resolución? — usted
이 재판에 불복할 수 있습니까?

문형

re·cur·so → [re'kurso]

읽는 순서

1. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 cur(규칙 1).
2. 첫 r — 낱말 첫머리라 떠는 [r].
3. 둘째 r — 자음 s 앞이라 한 번 튕기는 [ɾ].

el recurso de apelación
항소

interponer un recurso
불복 신청을 하다

---

5. la **hipoteca**, pl. las hipotecas [ipo'teka] 표기법 이포테카 **저당권** ★★

여성

h를 보는 낱말. h는 소리가 없다(DPD 「h」 2). 그래서 첫소리는 i다. 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 te에 강세가 온다. h로 시작하는 법률 낱말은 많다 — hecho(사실), herencia(상속재산). Wiktionary 렌더 값 [ipoˈt̪eka]에서 치음 표시를 지웠다.

쉬운 예 La casa tiene una hipoteca.
그 집에는 저당권이 설정되어 있다.

실무 예 ¿Está inscrita la hipoteca? — usted
저당권은 등기되어 있습니까?

문형

hi·po·te·ca → [ipo'teka]

읽는 순서

1. h — 읽지 않는다. 첫소리는 i.
2. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 te(규칙 1).
3. 모음 — 강세 없는 i·o·a도 또렷하게 낸다.

los hechos probados
인정된 사실

la herencia
상속재산

6. el **llamamiento**, pl. los llamamientos [ʝamaˈmjento] 표기법 야마미엔토 **부름; 상속인 등의 지정** ★

남성

ll을 보는 낱말. 대부분의 화자가 ll을 y와 같은 [j]로 읽는다(yeísmo). 구별하는 화자는 [ʎ]로 읽는다. 법률어로는 상속·유증이나 후견인 같은 자리에 사람을 정하는 일을 가리킨다(DLE 「llamamiento」 4). Wiktionary 렌더 값 [ʝamaˈmjẽn̪̪to](yeísta)에서 비음화·치음 표시를 지웠다.

쉬운 예 El llamamiento es claro.
그 지정은 분명하다.

실무 예 ¿Hay llamamiento a la herencia? — usted
상속인 지정이 있습니까?

문형
lla·ma·mien·to → [jamaˈmjento]
읽는 순서
1. 음절 — 넷이다. mien의 ie는 한 음절로 붙는다.
2. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 mien(규칙 1).
3. 자음 — ll은 [j]. 구별하는 화자는 [ʎ]로 읽는다.

el llamamiento a la herencia
상속인으로 부름

la calle
거리(ll이 [j])

7. el **daño**, pl. los daños [ˈdaɲo] 표기법 다뇨 **손해** ★★★

남성

ñ를 보는 낱말. ñ는 [ɲ]로, 한국어 「냐·뇨」의 첫소리와 비슷하다(DPD 「ñ」 1). n과는 다른 글자다. da·ño 두 음절이고 모음으로 끝나니 첫 음절 da에 강세가 온다. 「손해배상」은 6장의 daños y perjuicios에서 본다.

쉬운 예 No hay daño.
손해가 없다.

실무 예 ¿Quién debe reparar el daño? — usted
누가 손해를 배상해야 합니까?

문형
da·ño → [ˈdaɲo]
읽는 순서
1. 음절 — 둘이다. ñ는 뒤 모음 o와 한 음절이 된다.
2. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 da(규칙 1).
3. 자음 — ñ는 [ɲ] 한 소리다. [n]과 [j] 두 소리로 끊어 읽지 않는다.

el daño moral
정신적 손해

reparar el daño
손해를 배상하다

8. el **régimen**, pl. los regímenes [ˈreximen] 표기법 레히멘 **제도, 체제** ★★

남성

끝에서 셋째 음절 강세를 보는 낱말. 이런 낱말은 늘 부호를 찍는다(DPD 「tilde」 1.2.3). 첫 r는 낱말 첫머리라 떠는 [r], g는 i 앞이라 j와 같은 [x]다. 복수에서는 강세가 한 음절 뒤로 옮겨 가 regímenes가 된다(DPD 「régimen」 1).

쉬운 예 Es un régimen especial.
특별한 제도다.

실무 예 ¿Cuál es el régimen económico de su matrimonio? — usted
부부재산제는 어느 쪽입니까?

문형
ré·gi·men → ['reximen]
읽는 순서
1. 강세 — 부호 é가 자리를 알려 준다. 끝에서 셋째 음절.
2. 첫 r — 낱말 첫머리라 떠는 [r].
3. g — i 앞이라 j와 같은 [x].

el régimen económico matrimonial
부부재산제

el régimen penitenciario
행형 제도

문법 B1 · 복수에서 강세가 옮겨 간다
~~régimenes~~ (표기 오류)

regímenes
régimen은 복수에서 강세가 ré에서 gí로 옮겨 간다. 부호도 함께 옮겨 찍는다(DPD 「régimen」 1). 강세가 옮겨 가는 드문 예다.

---

9. el **cónyuge**, pl. los cónyuges ['koɲ.ǰuxe] 표기법 코뉴헤 **배우자** ★★

남성

y를 보는 낱말. 모음 앞의 y는 자음 [j]다(DPD 「y」 2.1). Wiktionary는 ['koɲjuxe]로 적는다. n이 뒤의 [j]에 끌려 ñ와 같은 [ɲ]로 난다. 끝의 ge는 [xe]다. 남편에게도 아내에게도 같은 꼴을 쓰고 관사만 바꾼다: el cónyuge, la cónyuge(DPD 「cónyuge」 1). 민법 66조는 부부(los cónyuges)가 권리와 의무에서 평등하다고 정한다.

쉬운 예 Su cónyuge vive en Madrid.
그의 배우자는 마드리드에 산다.

실무 예 ¿Está de acuerdo su cónyuge? — usted
배우자분도 동의하십니까?

문형
cón·yu·ge → ['koɲjuxe]
읽는 순서
1. 음절 — 셋이다. y는 뒤 모음 u와 한 음절이 된다.
2. 강세 — 끝에서 셋째 음절 cón. 그래서 부호를 찍는다.
3. 자음 — y는 [j], 그 앞 n은 [ɲ]에 가깝게, ge는 [xe].

los cónyuges
부부(배우자 두 사람)

la cónyuge
(아내 쪽) 배우자

문법 B1 · cónyugue가 아니다
~~cónyugue~~ (표기 오류)

cónyuge
ge는 [xe], gue는 [ge]를 적는 철자다. DPD 「cónyuge」 1은 이 낱말을 [kónyuje]로 읽고 [kónyuge]로 읽지 않으므로 cónyugue는 틀린 철자라고 한다.

10. el **desahucio**, pl. los desahucios [des'awθjo] 중남미 [des'awsjo] 표기법 데사우시오

명도(임차인 등을 내보내는 일) ★★

남성

h가 끼어 있는 이중모음을 보는 낱말. h는 소리가 없어서 a와 u가 붙어 한 음절 [aw]가 된다. DPD 「tilde」 2.1.1은 desahucio를 이중모음의 보기로 든다. Wiktionary도 편집자 힌트(ayuda=des-ahucio)로 des·ahu·cio를 정해 두었다(그래서 wikt-hint). 민사소송법 22조 4항은 밀린 임대료를 내서 명도를 막는 지급을 pago enervador del desahucio라고 부른다.

쉬운 예 El inquilino teme el desahucio.
임차인은 명도를 두려워한다.

실무 예 ¿Ha presentado usted ya la demanda de desahucio? — usted
명도 소송은 이미 내셨습니까?

문형

des·ahu·cio → [des'awθjo]

읽는 순서

1. h — 읽지 않는다. 그래서 a와 u가 한 음절로 붙는다.
2. 음절 — des·ahu·cio 셋. 끝 cio도 i가 o에 붙어 한 음절이다.
3. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 ahu(규칙 1). 중남미에서는 [des'awsjo].

la demanda de desahucio
명도 소송의 소장

el desahucio por falta de pago
임대료를 내지 않아 하는 명도

문법 B1 · h는 첫 a 뒤에 — deshaucio가 아니다

~~deshaucio~~ (표기 오류)

desahucio

des 뒤에 ahucio가 온다. DPD 「desahuciar」 1은 동사에서 h를 첫 a 뒤에 쓰고 s 뒤에 쓰지 않는다고 한다(deshauciar는 틀린 꼴). 명사도 같다. h는 소리가 없어 귀로는 자리를 알 수 없다.

11. el **exhorto**, pl. los exhortos [eks'orto] 표기법 엑소르토 **촉탁서(다른 법원에 공조를 청하는 문서)** ★

남성

x와 h를 함께 보는 낱말. 모음 사이의 x는 [ks] 두 소리다(DPD 「x」 2a, 보기 exhibir [eksibír]). 뒤의 h는 소리가 없어 [eks]가 곧바로 o에 이어진다. 민사소송법 171조는 법원이 다른 법원에 공조(auxilio judicial)를 청할 때 exhorto로 한다고 정한다. 청하는 법원은 tribunal exhortante, 청을 받는 법원은 tribunal exhortado다.

쉬운 예 El exhorto llegó hoy.
촉탁서가 오늘 도착했다.

실무 예 ¿Ha recibido usted el exhorto? — usted
촉탁서를 받으셨습니까?

문형

ex·hor·to → [eks'orto]

읽는 순서

1. x — 모음 사이라 [ks] 두 소리.
2. h — 읽지 않는다. 이 책의 IPA도 Wiktionary처럼 강세 표시를 o 바로 앞에 둔다.
3. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 hor(규칙 1). r는 t 앞이라 한 번 튕기는 [ɾ].

el tribunal exhortante
촉탁하는 법원

el tribunal exhortado
촉탁을 받는 법원

12. la **prórroga**, pl. las prórrogas ['proroga] 표기법 프로로가 **(기간의) 연장; (계약의) 갱신** ★★

여성

r의 두 소리와 끝에서 셋째 음절 강세를 보는 낱말. pr의 r는 자음 뒤라 한 번 튕기는 [ɾ]이고, 모음 사이의 rr는 떠는 [r]다. 강세가 pró에 오므로 부호를 늘 찍는다(DPD 「tilde」 1.2.3). 동사 prorrogar(연장하다)는 강세가 끝 음절로 가서 부호가 없다. 민사소송법 134조 1항은 그 법률이 정한 기간을 improrrogables(연장할 수 없다)라고 한다.

쉬운 예 Pidió una prórroga.
그는 연장을 신청했다.

실무 예 ¿Podría concederme una prórroga de cinco días? — usted
닷새 연장해 주실 수 있겠습니까?

문형

pró·rro·ga → ['proroga]

읽는 순서

1. 강세 — 부호 ó가 자리를 알린다. 끝에서 셋째 음절.
2. pr의 r — 자음 p 뒤라 한 번 튕기는 [ɾ].
3. rr — 모음 사이라 떠는 [r]. 한 낱말에 두 r 소리가 다 있다.

la prórroga del plazo
기간 연장

prorrogar el contrato
계약을 갱신하다

문법 B1 · 부호를 빼면 동사가 된다

~~la prorroga del plazo~~ (표기 오류)

la prórroga del plazo

부호 없는 prorroga는 규칙 1대로 rro에 강세가 오는 낱말로 읽힌다. 실제로 그것은 동사 prorrogar의 3인칭 단수 현재(연장한다)다. 명사는 pró에 강세를 두고 부호를 찍는다.

13. la **cláusula**, pl. las cláusulas ['klawsula] 표기법 클라우술라 **조항(계약·약관의)** ★★★

여성

au 이중모음과 강세 부호의 자리를 보는 낱말. au는 한 음절 [aw]라 cláu·su·la 세 음절이고, 끝에서 셋째 음절 cláu에 강세가 와서 부호를 찍는다. 이중모음에 부호를 찍을 때는 열린 모음 a 위에 찍는다(DPD 「tilde」 2.1.3). 6장에서 읽는 민법 1255조의 pactos, cláusulas y condiciones(약정·조항·조건)에 나온다.

쉬운 예 La cláusula es nula.
그 조항은 무효다.

실무 예 ¿Qué dice exactamente la cláusula quinta? — usted
제5조항에는 정확히 뭐라고 되어 있습니까?

문형

cláu·su·la → ['klawsula]

읽는 순서

1. 음절 — au가 한 음절이다. 모두 셋.
2. 강세 — 끝에서 셋째 음절 cláu. 부호는 늘 찍고, 이중모음에서는 a 위에 찍는다.
3. 자음 — cl은 c와 l을 붙여 한 번에 낸다. s는 늘 [s].

una cláusula abusiva
불공정 조항

la cláusula penal
위약금 조항

14. el **auxilio**, pl. los auxilios [awk'siljo] 표기법 아욱실리오 **도움; 사법 공조(auxilio judicial)** ★★

남성

x를 보는 낱말. Wiktionary는 모음 사이의 x를 [ks]로 적어 [awk'siljo]다. 그런데 DPD 「x」 2a는 auxiliar·exacto와 그 낱말 가족에서는 정성 들인 말에서도 x를 [s]로 읽는 것이 보통이라고 한다. auxilio는 auxiliar의 가족이다. 이 책은 IPA에 [ks]를 적고 [aw'siljo]도 바른 발음으로 둔다. 민사소송법 169조 1항은 민사법원끼리 서로 공조할(prestarse auxilio) 의무를 정한다.

쉬운 예 Pidió auxilio.
그는 도움을 청했다.

실무 예 ¿Hay que solicitar auxilio judicial para esa prueba? — usted
그 증거조사에는 사법 공조를 요청해야 합니까?

문형

au·xi·lio → [awk'siljo]

읽는 순서

1. 음절 — au·xi·lio 셋. au와 lio가 각각 한 음절이다.
2. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 xi(규칙 1).
3. x — 이 책의 IPA는 [ks]. auxiliar 가족은 [s]로 읽는 것도 보통이다(DPD).

el auxilio judicial
사법 공조

prestarse auxilio
서로 돕다(공조하다)

15. la **jurisprudencia**, pl. las jurisprudencias [xurisɒru'denθja] 중남미 [xurisɒru'densja]

표기법 후리스프루덴시아 **판례(대법원이 되풀이해 세운 법리)** ★★★

여성

긴 낱말의 강세를 보는 낱말. 다섯 음절 ju·ris·pru·den·cia이고, 끝 cia가 한 음절이라 끝에서 둘째 음절 den에 강세가 온다(규칙 1). 다섯 음절이어도 강세는 하나다. 민법 1조 6항은 대법원(Tribunal Supremo)이 법을 해석·적용하면서 되풀이해 세운 법리(doctrina)로 법질서를 보충하는 것을 jurisprudencia라고 부른다. 판결 하나하나보다 좁은 말이다.

쉬운 예 La jurisprudencia es clara.
판례는 분명하다.

실무 예 ¿Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión? — usted
이 문제에 관한 대법원 판례가 있습니까?

문형

ju·ris·pru·den·cia → [xuɾispɾu'denθja]

읽는 순서

1. 음절 — 다섯. 끝 cia는 한 음절이다.
2. 강세 — 모음으로 끝나 끝에서 둘째 음절 den(규칙 1).
3. 자음 — j는 [x]. 두 r는 모두 한 번 튕기는 [ɾ](하나는 모음 사이, 하나는 p 뒤). ci는 [θ].

la jurisprudencia constitucional
헌법재판소 판례

según reiterada jurisprudencia
확립된 판례에 따르면

---

16. la **coacción**, pl. las coacciones [koak'θjon] 중남미 [koak'sjon] 표기법 코악시온 **강요(죄); 강박** ★★

여성

모음 둘이 나란히 와도 두 음절이 되는 경우를 보는 낱말. o와 a는 둘 다 열린 모음이라 붙지 않는다(DPD 「tilde」 2.3.1). 그래서 co·ac·ción 세 음절이다. cc는 acción처럼 [kθ]다. 형법 172조는 정당한 권한 없이 폭력으로 남이 법이 금하지 않는 일을 못 하게 하거나 원하지 않는 일을 하게 하는 것을 처벌하고, 그 행위를 coacción이라 부른다.

쉬운 예 Hubo coacción.
강요가 있었다.

실무 예 ¿Firmó usted el documento bajo coacción? — usted
강요를 받고 그 문서에 서명하셨습니까?

문형

co·ac·ción → [koak'θjon]

읽는 순서

1. 음절 — o와 a가 따로 소리 나 셋이다.
2. 강세 — n으로 끝나는데 마지막 음절에 강세가 와서 부호 ó를 찍는다.
3. cc — 앞 c는 [k], 뒤 c는 [θ]. 중남미에서는 [koak'sjon].

bajo coacción
강요를 받아

el delito de coacciones
강요죄

문법 B1 · c 하나로 줄이지 않는다

~~coación~~ (표기 오류)

coacción

c가 하나면 [koa'θjon]이 되어 [k]가 사라진다. -cción은 앞 c가 [k], 뒤 c가 [θ]다(acción·coacción). 동사 coaccionar(강요하다)도 cc로 쓴다.

문법 B1 — 처음 보는 법률 낱말을 읽는 순서

처음 보는 낱말은 음절을 나누고, 강세 자리를 정하고, 자음 소리를 고르는 순서로 읽는다. 셋 다 철자에서 알 수 있다.

- 음절부터 나눈다. 열린 모음(a·e·o)과 닫힌 모음(i·u)이 만나고 닫힌 모음에 강세가 없으면 한 음절이다(이중모음): cláu·su·la, au·xi·lio. 열린 모음 둘이 만나면 두 음절로 갈린다: co·ac·ción. DPD 「tilde」 2.1.1·2.3.1이 이 구분을 쓴다.
- h는 음절을 가르지 않는다. desahucio는 a와 u 사이에 h가 있어도 ahu가 한 음절이다. DPD 「tilde」 2.1.1은 desahucio를 이중모음의 보기로 든다.

- 강세는 1절의 두 규칙으로 정한다. 부호가 있으면 그 자리다. 끝에서 셋째 음절 강세는 늘 부호를 찍는다: cón·yu·ge, pró·rro·ga, cláu·su·la. 이중모음에 찍을 때는 열린 모음 위에 찍는다(cláu, DPD 「tilde」 2.1.3).
- 자음은 2절 표대로 고르되 바로 앞뒤 글자를 본다. 모음 앞 y는 자음 [j]이고(cónyuge), pr의 r는 한 번 튕기는 [ɾ]이며(prórroga), 모음 사이의 x는 [ks]다(exhorto — 가운데 h는 없는 셈 친다).
- x는 자리에 따라 다르다. DPD 「x」 2는 모음 사이와 낱말 끝에서 [ks]를 원칙으로 하면서, auxiliar·exacto와 그 낱말 가족은 정성 들인 말에서도 [s]가 보통이라고 한다. 자음 앞의 x(extradición)는 중남미에서 [ks]이고, 스페인에서는 교양 있는 말투로 힘주어 말하면 [ks]지만 가장 널리 쓰이는 발음은 [s]라고 한다. 이 책의 IPA는 Wiktionary를 따라 [ks]로 적는다.

표로 보기

낱말	음절	읽을 때 볼 곳
cónyuge	cón·yu·ge	모음 앞 y는 [j], 그 앞 n은 [ɲ]에 가깝게. ge는 [xe]
desahucio	des·ahu·cio	h는 소리 없음. ahu가 한 음절
exhorto	ex·hor·to	x는 [ks], h는 소리 없음
prórroga	pró·rro·ga	끝에서 셋째 강세(부호). pr의 r는 [ɾ], rr는 [r]
cláusula	cláu·su·la	au는 한 음절, 부호는 a 위
auxilio	au·xi·lio	x는 [ks]. auxiliar 가족은 [s]도 보통
jurisprudencia	ju·ris·pru·den·cia	다섯 음절, 강세는 den 하나
coacción	co·ac·ción	o와 a는 두 음절, cc는 [kθ]

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La	prórroga	del	plazo	consta	cláusula	quinta
관사 · 강세 없이 가볍게	끝에서 셋째 강세 · ó	de + el · 한 음절	규칙 1 · pla · z는 [θ]	규칙 1 · cons	cláu · 부호는 a 위	qu는 [k] · u는 읽지 않음

기간 연장은 제5조항에 적혀 있다.

El juez	pidió	auxilio	judicial	mediante	exhorto
juez는 한 음절 ['xweθ]	마지막 음절 강세 · ó	au·xi·lio · x는 [ks]	l로 끝나 규칙 2 · cial이 한 음절	me·dian·te · ia가 한 음절	x는 [ks] · h는 소리 없음

판사는 촉탁서로 사법 공조를 청했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~clausula~~	cláusula	끝에서 셋째 음절에 강세가 오는 낱말은 늘 부호를 찍는다(DPD 「tilde」 1.2.3).
~~desahúcio~~	desahucio	au는 한 음절이라 규칙 1대로 강세가 ahu에 온다. 부호가 필요 없다(DPD 「desahuciar」 1).
~~exorto~~	exhorto	h는 소리가 없어도 철자에 남는다. 동사도 exhortar다.
~~[ˈkoɲjuge]~~	['koɲjuxe]	cónyuge의 ge는 [xe]다. DPD 「cónyuge」 1은 [kónyuge]로 읽지 않는다고 적는다.

따라 말하기 — 낱말과 짧은 구 열

이 장의 낱말을 짧은 구로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 구를 천천히 읽는다. 강세 음절은 세게, 강세 없는 모음도 흐리지 말고 또렷하게 낸다.

el juez y la sentencia
판사와 판결

acción u omisión
작위 또는 부작위

el recurso de apelación
항소

el régimen económico matrimonial
부부재산제

los cónyuges
부부

la demanda de desahucio
명도 소송의 소장

la prórroga del plazo
기간 연장

una cláusula abusiva
불공정 조항

el auxilio judicial mediante exhorto
촉탁서에 의한 사법 공조

la jurisprudencia del Tribunal Supremo
대법원 판례

확인 문제 8

1. 강세 부호가 없는 recurso의 강세는 어느 음절인가?

- re
- **cur**
- so
- 정할 수 없다

모음으로 끝나는 낱말은 끝에서 둘째 음절에 강세가 온다(규칙 1). re·cur·so의 cur다.

2. acción에 강세 부호를 찍는 까닭은?

- c가 둘이라서
- **n으로 끝나는데 마지막 음절에 강세가 와서**
- 외래어라서
- 한 음절이라서

n으로 끝나는 낱말은 규칙 1이면 끝에서 둘째 음절에 강세가 온다. acción은 마지막 음절 ción에 강세가 와서 규칙에서 벗어나므로 부호를 찍는다.

3. hipoteca의 첫소리는?

- [h]
- [x]
- **[i]**
- [j]

h는 소리가 없다. 그래서 [ipoˈteka]로 i부터 소리 난다.

4. juez의 복수는?

juezes

jueces

juezs

juez

-es가 붙으면 z가 e 앞에 오게 되는데, 스페인어 낱말은 이 자리에 c를 쓴다. 소리는 그대로 [θ]다.

5. 중남미 발음(seseo)에서 sentencia의 c는 어떤 자음으로 소리 나는가?

[θ]

[s]

[k]

[tʃ]

seseo는 c(e·i 앞)·z를 [s]로 읽는다. cia는 한 음절이라 [sen'tensja]다. 스페인 중부·북부에서는 [θ]로 s와 구별한다(distinción).

6. 「배우자」의 바른 철자는?

cónyugue

cónyuge

conyuge

cóniuge

ge가 [xe] 소리를 적는다. gue는 [ge]가 되어 다른 소리다. 끝에서 셋째 음절 cón에 강세가 오므로 부호도 찍는다(DPD 「cónyuge」 1).

7. 명사 prórroga(연장)에 강세 부호를 찍는 까닭은?

rr가 있어서

끝에서 셋째 음절에 강세가 와서

외래어라서

동사와 소리가 같아서

끝에서 셋째 음절에 강세가 오는 낱말은 늘 부호를 찍는다. 부호 없는 prorroga는 rro에 강세가 오는 동사 꼴(연장한다)이다.

8. exhorto의 x는 어떻게 읽는가?

[x]

[ks]

소리 없음

[ʃ]

모음 사이의 x는 [ks]다(DPD 「x」 2a). 가운데 h는 소리가 없어 모음 사이로 본다. [x]로 읽는 것은 México 같은 옛 철자다.

명사·관사·형용사

Sustantivos, artículos y adjetivos

스페인어 명사는 모두 남성이거나 여성이다. 법률 낱말도 그래서 la ley(법률)는 여성, el derecho(법)는 남성이다. 관사와 형용사는 명사의 성과 수에 맞춰 꼴이 바뀐다. 낱말은 관사와 함께 외운다. 이 장은 성과 수, 정관사·부정관사와 줄임꼴 al·del, 강세 a로 시작하는 여성 명사 앞의 el(el acta), 형용사의 일치와 자리를 차례로 본다. 표제어는 조문에 자주 나오는 명사 열여섯이고, 그중 열둘은 실제 조문 한 문장과 함께 읽는다.

1. 성과 수 — 명사는 남성 아니면 여성

- 스페인어 명사에는 남성과 여성이 있다. 사람이 아닌 것도 둘 중 하나다. el contrato(계약)는 남성, la ley(법률)는 여성이다. 성은 낱말마다 정해져 있다. 그래서 낱말은 관사와 함께 외운다.
- 끝 글자가 단서가 된다. -o로 끝나면 대개 남성이고(el derecho, el plazo, el documento) -a로 끝나면 대개 여성이다(la norma, la persona, la causa). 이 책에 나오는 -ción·-dad 명사는 모두 여성이다(la acción, la resolución, la nulidad).
- 단서가 맞지 않는 낱말이 있다. el día(날)는 -a로 끝나지만 남성이다(DLE 「día」 1, m.). -e나 자음으로 끝나는 명사는 끝 글자로 알 수 없다. la ley·la parte·la sentencia는 여성, el régimen은 남성이다. juez·cónyuge는 사람을 가리키는 공통형이라 그 사람의 성에 따라 el juez·la juez(여성형 jueza도 쓴다), el cónyuge·la cónyuge로 관사를 바꾼다(DPD 「juez」 1, 「cónyuge」 1).
- 성에 따라 뜻이 갈리는 낱말도 있다. la parte는 「부분」이고 법률에서는 「(소송) 당사자」다(DLE 「parte」 12, f. Der.). el parte는 짧은 보고서·통지다(같은 항목 16, m.).
- 수는 단수와 복수 둘이다. 강세 없는 모음으로 끝나면 -s를 붙이고(el plazo → los plazos), -l·-r·-n·-d·-z·-j로 끝나면 -es를 붙인다(el juez → los jueces, la acción → las acciones). 모음 뒤의 -y도 -es를 받는다(la ley → las leyes). DPD 「plural」 1.1·1.4·1.7이 근거다. 강세 부호는 1장 규칙대로 붙었다 빠진다.

단수	복수	성	단서
el derecho	los derechos	남성	-o
la norma	las normas	여성	-a
el día	los días	남성	-a인데 남성
la ley	las leyes	여성	끝 글자로 알 수 없다. -y 뒤 -es
el juez	los jueces	남·녀 공통(la juez·la jueza)	-z → c + -es
la parte	las partes	여성	el parte(보고서)는 다른 낱말
la acción	las acciones	여성	-ción. 복수에서 부호가 빠진다

성은 DLE 각 항목의 m.(남성)·f.(여성) 표시를 따랐다. 처음 보는 명사는 사전에서 이 표시부터 본다.

2. 정관사·부정관사, 그리고 줄임꼴 al·del

- 정관사 el·la·los·las는 이미 정해진 것, 말하는 사람끼리 아는 것 앞에 붙는다(DPD 「el」 1). 성과 수에 맞춰 넷이다: el contrato, la ley, los contratos, las leyes. 강세가 없는 낱말이라 부호를 찍지 않는다. 부호를 찍은 él은 「그(사람)」라는 대명사다.
- 부정관사 un·una·unos·unas는 처음 꺼내는 것, 아직 정해지지 않은 것 앞에 붙는다. 민법 1445조는 매매를 정의하면서 una cosa determinada(특정한 어떤 물건)와 un precio cierto(확정된 어떤 대금)라고 쓴다. 어느 물건, 얼마인지는 계약마다 다르기 때문이다.
- 전치사 a·de 뒤에 el이 오면 한 낱말로 줄인다. a + el → al, de + el → del이다(DPD 「al」 1·「del」 1). 헌법 9조 1항 al resto del ordenamiento jurídico에 둘 다 들어 있다. la·los·las는 줄이지 않는다: de la ley, a los jueces.
- el이 고유명사의 일부여서 대문자로 쓰면 글로는 줄이지 않는다: de El Salvador. 말로는 줄여 읽는다(DPD 「del」 1).

- 관사를 쓰지 않는 자리도 있다. 성질이나 종류만 말할 때다. 6장 1091조의 tener fuerza de ley(법률의 효력을 가지다), 이 장 146조 2항의 levantar acta(조서를 작성하다)가 그렇다.

	남성	여성
정관사 단수	el	la (강세 a 앞에서는 el)
정관사 복수	los	las
부정관사 단수	un	una (강세 a 앞에서는 un도 쓴다)
부정관사 복수	unos	unas
a + 정관사 단수	al	a la
de + 정관사 단수	del	de la

3. el + 강세 a로 시작하는 여성 명사 — el acta, el área, el agua

- 강세가 있는 a(글자로는 a- 또는 ha-)로 시작하는 여성 명사 바로 앞에서는 여성 정관사 la가 el로 바뀐다: el acta(조서), el área(구역·분야), el agua(물). DPD 「el」 2.1은 이것이 남성 관사가 아니라 여성 관사의 다른 꼴이라고 설명한다. 라틴어 illa에서 온 ela가 모음 앞에서 끝의 a를 잃었고, 그 흔적이 강세 a 앞에만 남았다.
- 명사는 그대로 여성이다. 그래서 형용사는 여성 꼴을 쓴다. DPD 「el」 2.2는 el acta constitutiva를 바른 꼴로, el acta constitutivo를 틀린 꼴로 든다. 대명사로 받을 때도 여성이다. 민사소송법 146조 2항은 acta를 ella로 받는다.
- el로 바뀌는 것은 관사가 명사 바로 앞에 올 때뿐이다. 사이에 형용사가 끼면 la로 돌아온다: el agua fría, 그러나 la mejor agua(DPD 「el」 2.1). 복수는 그대로 las다: las actas, las áreas. 강세 없는 a로 시작하면 처음부터 la다: la audiencia, la acción, la acusación.
- 다른 한정사로 퍼뜨리지 않는다. todo·este·ese는 여성 꼴을 쓴다: toda el área, esta acta. todo el área, este acta는 틀린다. 다만 un·algún·ningún은 줄어든 꼴을 쓸 수 있다: un acta, un área(DPD 「el」 2.2).
- 예외가 몇 있다. 글자 이름(la a, la hache), 관사를 붙인 여자 이름, 그리고 남녀에 같은 꼴을 쓰는 사람 명사가 여성을 가리킬 때(la árabe)는 la를 쓴다. 근래 생긴 여성 꼴 la árbitra(여성 심판·중재인)도 la다(DPD 「el」 2.3).

낱말	단수	복수	까닭
acta	el acta	las actas	강세 a로 시작하는 여성 명사
área	el área	las áreas	같다
agua	el agua	las aguas	같다
audiencia	la audiencia	las audiencias	첫 a에 강세가 없다
acción	la acción	las acciones	강세는 ción에 있다
árbitra	la árbitra	las árbitras	여성을 가리키는 사람 명사(DPD 2.3b)
hache	la hache	las haches	글자 이름(DPD 「h」 1)

4. 형용사의 일치와 자리 — la sentencia firme, el auto recurrido

- 형용사는 꾸미는 명사의 성과 수에 맞춘다. -o로 끝나는 형용사는 꼴이 넷이다: el documento público, la persona jurídica, los documentos públicos, las personas jurídicas. -e로 끝나는 형용사와 -l·-r·-z 등으로 끝나는 형용사는 대부분 성이 바뀌지 않고 수만 바뀐다: la sentencia firme, el auto firme, los principios generales. 자음으로 끝나도 여성에서 -a를 붙이는 것이 있다. 다음 문단의 -dor, 그리고 나라·지역 형용사(español → española)다.
- -dor로 끝나는 형용사는 여성에서 -a를 붙인다. 헌법 9조 3항의 las disposiciones sancionadoras(제재 규정)가 그렇다. 과거분사도 형용사로 쓰면 성과 수를 맞춘다: el auto recurrido(불복 대상 결정), la sentencia recurrida. haber와 만드는 완료형(ha recurrido)에서는 바뀌지 않는다(3장).
- 법률 문장의 형용사는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 뒤에 온 형용사는 그 명사를 다른 것과 갈라 준다. la sentencia firme는 아직 확정되지 않은 판결과 구별되는 「확정 판결」이다.

- 명사 앞에 오는 형용사도 있다. 146조 2항의 la necesaria extensión(필요한 만큼의 분량)처럼 성질을 덧붙일 때다. 자리에 따라 뜻이 바뀌는 형용사도 있다. cierto는 뒤에 오면 「확실한·확정된」 (un precio cierto, 민법 1445조), 바로 앞에 오면 「어떤」 이다(cierto día)(DLE 「cierto」 1·2).
- 성이 다른 명사 여럿을 형용사 하나가 뒤에서 꾸미면 남성 복수가 가장 권장된다(6장 1089조 actos y omisiones ilícitos). 형용사가 모든 명사에 걸리는 것이 분명하면 가장 가까운 명사에 맞추기도 한다(DPD 「concordancia」 3.4a). 민사소송법 206조 1항 las providencias, autos y sentencias dictadas의 dictadas가 그 예다.

구	형용사의 꼴	뜻
el documento público	-o · 남성 단수	공문서
las personas jurídicas	-a + s · 여성 복수	법인들
la sentencia firme	-e · 성 변화 없음	확정 판결
los principios generales	자음 + es · 복수	일반 원칙
las disposiciones sancionadoras	-dor + a + s	제재 규정
el auto recurrido	과거분사 · 남성 단수	불복 대상 결정
un precio cierto	뒤에 와서 「확정된」	확정된 대금

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. CE, art. 9.1
   시민과 공권력은 헌법과 그 밖의 법질서에 따른다.

   구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los ciudadanos y los poderes públicos	주어 둘 — 남성 복수	시민과 공권력은
están sujetos a la Constitución	estar + 형용사 sujeto(남성 복수) + a	헌법에 따른다
y al resto del ordenamiento jurídico.	al = a + el, del = de + el	그리고 그 밖의 법질서에

2. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. CE, art. 9.3
   헌법은 적법성 원칙(principio de legalidad), 법규범의 위계, 법규범의 공포, 불리하거나 개인의 권리를 제한하는 제재 규정의 소급 금지, 법적 안정성, 책임, 공권력의 자의 금지를 보장한다.

   구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Constitución garantiza	주어 + garantizar 현재 3인칭 단수	헌법은 보장한다
el principio de legalidad,	목적어 1 — 남성 단수	적법성 원칙
la jerarquía normativa,	여성 명사 + 여성 형용사	법규범의 위계
la publicidad de las normas,	de: 무엇의	법규범의 공포
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras	-dor + a + s — 여성 복수	제재 규정의 소급 금지
no favorables o restrictivas de derechos individuales,	형용사 둘 — disposiciones에 맞춘 여성 복수	불리하거나 개인의 권리를 제한하는
la seguridad jurídica, la responsabilidad	여성 명사 둘	법적 안정성, 책임
y la interdicción de la arbitrariedad	마지막 항목 앞의 y	그리고 자의의 금지

de los poderes públicos.	de: 누구의	공권력의

▼ **처음 보는 문법 용어 23** 이 장의 설명에 나오는 말

음절 모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다

강세 낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다

강세 부호 모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

IPA 국제음성기호. 이 책은 낱말의 뜻을 가르는 소리 단위(음소)만 적는 음소 표기를 쓴다

남성 명사 관사 el·un과 남성 꼴 형용사를 받는 명사. 사물에도 성이 있다: el contrato, el día

여성 명사 관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)

정관사 이미 정해진 것 앞에 붙는 관사 el·la·los·las. 영어 the에 가깝다

부정관사 처음 꺼내는 것, 정해지지 않은 것 앞에 붙는 관사 un·una·unos·unas. 영어 a·an에 가깝다

줄임꼴 전치사와 관사가 한 낱말로 줄어든 꼴. a + el → al, de + el → del 둘뿐이다

한정사 명사 앞에서 그 범위를 정하는 말. 관사·지시사(este·ese)·todo·cada 등

지시사 「이·그·저」에 해당하는 말 este·ese·aquel. 명사의 성·수에 맞춘다: esta acta

일치 관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다

열린 모음 입을 크게 벌려 내는 모음 a·e·o. 둘이 만나면 두 음절로 갈린다(co·ac·ción)

원형 사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

인칭 말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다

전치사 명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)

ser 「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado

estar 「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido

수동 se 주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)

접속법 사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya

현재분사 -ando·-iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección

과거분사 -ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito

vos 17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다

표제어 16

법령 인용은 기준일 2026. 10. 28.에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 문법 설명은 RAE·ASALE 『Diccionario panhispánico de dudas』와 『Diccionario de la lengua española』 항목과 대조했다. IPA는 es.wiktionary(MediaWiki API 원문, 2026. 10. 28.)를 바탕으로 한 카스티야 음소 표기다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **ley**, pl. las leyes ['lej] 표기법 레이 **법률; 법** ★★★

여성

-y로 끝나는 여성 명사. 끝 글자로 성을 알 수 없는 낱말이라 la ley로 외운다. 좁게는 의회가 만든 「법률」이고 넓게는 법 규범 일반이다. 권리·법 체계로서의 「법」은 보통 el derecho(이 장)를 쓴다. 한 음절 ['lej]이고, 복수 leyes에서는 y가 모음 앞이라 자음 [j]가 된다.

쉬운 예

La ley es igual para todos.

법은 모두에게 같다.

실무 예

¿Qué ley se aplica a este contrato? — usted

이 계약에는 어느 법률이 적용됩니까?

원문

Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. — CC, art. 1.1 · 공식

스페인 법질서의 법원(法源)은 법률, 관습, 법의 일반 원칙이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las fuentes	주어 — fuente는 여성, 복수라 las	법원(法源)은
del ordenamiento jurídico español	de + el → del · 형용사 둘이 남성 단수	스페인 법질서의
son	ser 3인칭 복수 현재	~이다
la ley, la costumbre	여성 단수 명사 둘 — 관사를 하나씩	법률, 관습
y los principios generales del derecho.	남성 복수 · general은 자음으로 끝나 + es	그리고 법의 일반 원칙

문형

la ley + 형용사 / de + 명사

~한 법률, ~에 관한 법률

1. 형용사는 여성으로 맞춘다: la ley orgánica(조직법), la ley aplicable(적용 법률).
2. 분야는 de로 잇는다: la Ley de Enjuiciamiento Civil(민사소송법).
3. 복수는 las leyes. 형용사도 복수: las leyes españolas.

la ley aplicable

적용 법률

conforme a la ley

법률에 따라

문법 B2 · ley의 복수는 leyes

~~las leys~~ (표기 오류)

las leyes

모음 뒤의 -y로 끝나는 낱말은 전통적으로 -es를 붙여 복수를 만든다(DPD 「plural」 1.4, 보기 ley → leyes, rey → reyes). y는 뒤에 모음이 오면서 자음 [j]로 읽힌다.

---

2. el **auto**, pl. los autos ['awto] 표기법 아우토 **(법원의) 결정; (복수) 사건 기록** ★★★

남성

-o로 끝나는 남성 명사. au가 한 음절이라 ['awto]다. 재판에는 providencia(명령)·auto(결정)·sentencia(판결) 세 종류가 있다(민사소송법 206조 1항). 같은 조 1항 2호는 불복 신청·소장 수리·가처분 같은 문제를 auto로 정한다고 쓴다. 복수 los autos는 「사건 기록」도 뜻한다(206조 2항 dar a los autos el curso). 일상어 auto(자동차)와 철자가 같다.

쉬운 예

El auto es firme.

그 결정은 확정되었다.

실무 예

¿Contra el auto cabe recurso de apelación? — usted

그 결정에 대해 항소할 수 있습니까?

원문

Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y tribunales. — LEC, art. 206.1 · 공식

판사와 법원이 내리는 명령(providencia)·결정(auto)·판결(sentencia)이 재판이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son resoluciones judiciales	ser + 보어 — judicial은 자음으로 끝나 + es	재판이다
las providencias, autos y sentencias	주어 — 관사 las 하나가 세 명사 앞에	명령·결정·판결이
dictadas por los jueces y tribunales.	과거분사 여성 복수 — 가까운 sentencias에 맞춤	판사와 법원이 내린

성이 다른 명사 여럿을 뒤에서 꾸미는 형용사는 남성 복수가 가장 권장되지만, 모든 명사에 걸리는 것이 분명하면 가장 가까운 명사에 맞추기도 한다(DPD 「concordancia」 3.4a). dictadas는 바로 앞 sentencias에 맞춘 꼴이다.

문형

el auto + 과거분사

~된 결정

1. 과거분사는 auto에 맞춰 남성 단수: el auto recurrido(불복 대상 결정).
2. 「결정을 내리다」는 dictar un auto.
3. 복수 los autos가 사건 기록이면 en autos(기록에)처럼 관사 없이도 쓴다.

el auto recurrido

불복 대상 결정

dictar un auto

결정을 내리다

---

3. el **acta**, pl. las actas ['akta] 표기법 악타 **조서(調書); 의사록** ★★

여성

강세 있는 a로 시작하는 여성 명사라 단수 정관사가 el이다(DPD 「el」 2.1). 그래도 여성이어서 146조 2항은 acta를 ella(여성 대명사)로 받는다. 법정에서 있었던 일을 적은 문서로, 민사소송법 146조는 법원 사무관(LAJ, Letrado de la Administración de Justicia)이 적게 한다. 회사 총회의 의사록도 acta다(DLE 「acta」 1).

쉬운 예

El acta está firmada.

조서에 서명이 되어 있다.

실무 예

¿Consta esa declaración en el acta? — usted

그 진술이 조서에 적혀 있습니까?

원문

Cuando la ley disponga que se levante acta, se recogerá en ella, con la necesaria extensión y detalle, todo lo actuado. — LEC, art. 146.2 · 공식

법률이 조서를 작성하도록 정한 경우에는, 행해진 것 모두를 필요한 만큼 자세히 그 조서에 적는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cuando la ley disponga	cuando + 접속법(3장) — 아직 정해지지 않은 경우	법률이 정할 때에는
que se levante acta,	levantar acta: 조서를 작성하다 — 관사 없음	조서를 작성하라고
se recogerá en ella,	ella = acta(여성) · 수동 se 미래	그 조서에 적는다
con la necesaria extensión y detalle,	앞에 온 형용사 — 가까운 extensión(여성)에 맞춤	필요한 만큼 자세히

todo lo actuado.	recogerá의 주어 — lo + 과거분사: ~한 것	행해진 것 모두를

명사 여럿 앞에 오는 형용사는 가장 가까운 명사에 맞추는 것이 보통이다(DPD 「concordancia」 3.6). la necesaria는 extensión(여성)에 맞췄고 detalle(남성)에도 걸린다.

문형

levantar acta (de + 명사)

(~의) 조서를 작성하다

1. 관용구에서는 관사 없이 acta만 쓴다: levantar acta.
2. 무엇의 조서인지는 de로 잇는다: levantar acta de la vista(변론 조서를 작성하다).
3. 특정한 조서를 가리키면 el acta: firmar el acta.

levantar acta de la reunión
회의 의사록을 작성하다

firmar el acta
조서에 서명하다

문법 B2 · la acta가 아니라 el acta

~~la acta~~ (비문)

el acta
강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞에서는 여성 정관사가 el이 된다(DPD 「el」 2.1). 남성이 된 것이 아니므로 형용사는 여성이다: el acta firmada. 복수는 las actas.

4. el **área**, pl. las áreas ['area] 표기법 아레아 **구역; 분야** ★

여성

acta처럼 강세 a로 시작하는 여성 명사라 el área다. á에 부호가 있어 강세 자리가 바로 보인다. e와 a는 둘 다 열린 모음이라 á·re·a 세 음절로 갈리고, 끝에서 셋째 음절 강세라 부호를 찍는다(1장). 뜻은 「일정한 경계 안의 땅·구역」과 「활동·학문의 분야」다(DLE 「área」 1·5).

쉬운 예 El área es pequeña.
그 구역은 작다.

실무 예 ¿En qué área del derecho trabaja usted? — usted
어느 법 분야에서 일하십니까?

문형

el área + 여성 형용사

~한 구역·분야

1. 단수 정관사는 el: el área.
2. 형용사는 여성: el área metropolitana(대도시권).
3. 복수와 다른 한정사는 여성 꼴: las áreas, toda el área, esta área. un은 un área도 쓴다.

el área metropolitana
대도시권

un área determinada
어떤 특정 구역

문법 B2 · todo el área가 아니라 toda el área

~~todo el área~~ (비문)

toda el área
관사 el은 여성 관사의 다른 꼴일 뿐이다. todo·mucho·otro 같은 다른 한정사는 여성 꼴을 쓴다. DPD 「el」 2.2는 «Hemos peinado toda el área»를 들고 todo el área를 틀린 꼴로 적는다.

5. el **derecho**, pl. los derechos [de'retʃo] 표기법 데레초 **권리; 법** ★★★

남성

-o로 끝나는 남성 명사. 뜻이 둘이다. 「권리」(un derecho, los derechos fundamentales)와 「법」(el derecho civil 민법, el derecho español 스페인법)이다. 개별 권리를 세면 권리 쪽, 분야 형용사가 붙은 단수 el derecho는 대개 법 쪽이다. r는 모음 사이라 한 번 튕기는 [ɾ], ch는 [tʃ]다.

쉬운 예

Es un derecho de todos.

모든 사람의 권리다.

실무 예

¿Tiene usted derecho a recurrir? — usted

불복할 권리가 있으십니까?

원문

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. — CE, art. 33.1 · 공식

사유재산권과 상속권은 인정된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se reconoce	수동 se + reconocer 3인칭 단수	인정된다
el derecho	주어 — 남성 단수	권리가
a la propiedad privada	a + 여성 명사 + 여성 형용사	사유재산에 대한
y a la herencia.	a를 되풀이 — 두 번째 대상	그리고 상속에 대한

문형

el derecho a + 명사 / 동사원형

~에 대한 권리, ~할 권리

1. 무엇에 대한 권리인지는 a로 잇는다: el derecho a la defensa(방어권).
2. 동사원형도 온다: el derecho a recurrir(불복할 권리).
3. a + el은 al로: el derecho al honor(명예권).

el derecho a la defensa

방어권

tener derecho a una indemnización

배상을 받을 권리가 있다

---

6. la **norma**, pl. las normas ['norma] 표기법 노르마 **규범, 법규** ★★

여성

-a로 끝나는 여성 명사. 법률·명령·조례를 아울러 「법 규범」이라 할 때 쓴다. la ley(법률)보다 넓다. 민법 3조 1항(법의 해석)은 normas를 aplicadas·aquellas처럼 여성 복수 꼴로 거듭 받는다. r는 자음 m 앞이라 [ɾ]다.

쉬운 예

La norma es clara.

그 규범은 분명하다.

실무 예

¿Qué norma regula este plazo? — usted

이 기간은 어느 규정이 정합니까?

원문

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. — CC, art. 3.1 · 공식

법규범은 그 문언의 본래 뜻에 따라, 문맥, 역사적·입법적 연혁, 그 규범이 적용될 시대의 사회 현실과 관련지어 해석하되, 무엇보다 그 규범의 정신과 목적에 유의한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las normas se interpretarán	주어 여성 복수 + 수동 se 미래	법규범은 해석된다

según el sentido propio de sus palabras,	형용사 propio가 뒤 — 남성 단수	그 문언의 본래 뜻에 따라
en relación con el contexto,	en relación con: ~와 관련지어	문맥,
los antecedentes históricos y legislativos,	남성 복수 형용사 둘	역사적·입법적 연혁,
y la realidad social del tiempo	social은 -al이라 성 변화 없음 · de + el → del	그리고 시대의 사회 현실과
en que han de ser aplicadas,	aplicadas — normas에 맞춘 여성 복수	(규범이) 적용될
atendiendo fundamentalmente al espíritu	현재분사 · a + el → al	무엇보다 정신에 유의하여
y finalidad de aquellas.	aquellas = normas(여성 복수)	그리고 그 규범들의 목적에

문형

la norma + 형용사

~한 규범

1. 형용사는 여성으로: la norma aplicable(적용 규범), las normas imperativas(강행규정).
2. 「~에 관한 규범」은 sobre·de로: las normas sobre plazos.
3. 형용사 normativo(규범의)도 있다: la jerarquía normativa(헌법 9조 3항).

las normas imperativas
강행규정

la norma aplicable al caso
그 사안에 적용되는 규범

문법 B2 · 형용사는 normas에 맞춰 여성 복수

~~las normas jurídicos~~ (비문)

las normas jurídicas

-o 형용사는 여성 복수에서 -as가 된다. 규범을 가리키는 과거분사·대명사도 같다. 3조 1항은 normas를 aplicadas(적용되는)와 aquellas(그것들)로 받는다.

---

7. el **plazo**, pl. los plazos ['plaθo] 중남미 ['plaso] 표기법 플라소 **기간; 기한** ★★★

남성

-o로 끝나는 남성 명사. z는 [θ](중남미 [s])다. 법이 정한 날수·달수를 plazo라 한다. 날로 센 기간에서 휴일을 빼느냐가 법마다 다르다. 민사소송법 133조 2항은 휴일(los inhábiles)을 빼고 세고, 민법 5조 2항은 민사상 기간 계산에서 빼지 않는다.

쉬운 예

El plazo es de diez días.
기간은 열흘이다.

실무 예

¿Cuándo vence el plazo para contestar? — usted
답변 기간은 언제 끝납니까?

원문

En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. — CC, art. 5.2 · 공식
민사상 기간을 계산할 때에는 휴일을 빼지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En el cómputo civil	en + 남성 단수 명사 + -il 형용사	민사상 계산에서
de los plazos	de + 남성 복수	기간의

no se excluyen	부정 + 수동 se 3인칭 복수	빼지 않는다
los días inhábiles.	día는 -a인데 남성 → los · inhábil + es	휴일은

문형

el plazo de + 숫자 + días / para + 동사원형

~일의 기간, ~할 기간

1. 길이는 de로: un plazo de veinte días(20일의 기간).
2. 무엇을 할 기간인지는 para로: el plazo para recurrir(불복 기간).
3. 「기간이 끝나다」는 vencer: vence el plazo.

el plazo para recurrir
불복 기간

dentro del plazo
기간 안에

---

8. el **hecho**, pl. los hechos ['etʃo] 표기법 에초 **사실** ★★★

남성

-o로 끝나는 남성 명사. h는 소리가 없다(1장). 법률에서 los hechos는 증명의 대상인 「사실」이다(민사소송법 281조). 형사 판결의 인정 사실은 hechos probados라고 한다(11·15장). 동사 hacer(하다)의 과거분사와 같은 꼴이다.

쉬운 예 Los hechos son claros.
사실관계는 분명하다.

실무 예 ¿Qué hechos considera usted probados? — usted
어떤 사실이 증명되었다고 보십니까?

원문 No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. — LEC, art. 281.4 · 공식
절대적이고 일반적으로 널리 알려진 사실은 증명할 필요가 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
No será necesario	ser 미래 + 형용사 남성 단수(주어가 동사원형)	필요가 없다
probar los hechos	동사원형 + 남성 복수 목적어	사실을 증명할
que gocen de notoriedad	관계절 · gozar 접속법 — 그런 사실이면	~가 있는
absoluta y general.	notoriedad(여성)에 맞춘 형용사 · general은 성 변화 없음	절대적이고 일반적인 주지성

문형

los hechos + 과거분사

~된 사실

1. 과거분사는 남성 복수: los hechos probados(인정된 사실).
2. 단수: el hecho controvertido(다툼 있는 사실).
3. 「사실을 증명하다」는 probar los hechos.

los hechos probados
인정된 사실

los hechos controvertidos
다툼 있는 사실

문법 B2 · probados는 hechos에 맞춘다

~~los hechos probadas~~ (비문)

los hechos probados

과거분사도 형용사처럼 명사의 성·수를 따른다. hechos는 남성 복수라 probados다. 같은 문장의 notoriedad absoluta y general에서는 여성 명사 notoriedad에 맞춰 absoluta가 되었다.

---

9. la **persona**, pl. las personas [per'sona] 표기법 페르소나 **사람; 인(人)(자연인·법인)** ★★★

여성

-a로 끝나는 여성 명사다. 남자를 가리켜도, 회사를 가리켜도 여성이다. 사람의 성이 아니라 낱말의 성을 따르기 때문이다. 법률에서는 la persona física(자연인)와 la persona jurídica(법인)로 나눈다. 강세는 끝에서 둘째 음절 so다.

쉬운 예 Es una persona jurídica.

그것은 법인이다.

실무 예 ¿Es usted la persona responsable del contrato? — usted

계약 담당자이십니까?

원문 La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. — CE, art. 10.1 · 공식

인간의 존엄, 인간에게 본래 있는 불가침의 권리, 인격의 자유로운 발현, 법과 타인의 권리에 대한 존중은 정치 질서와 사회 평화의 기초다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La dignidad de la persona,	-dad 여성 명사 · de la persona	인간의 존엄,
los derechos inviolables	남성 복수 + 형용사 복수	불가침의 권리
que le son inherentes,	le = la persona(에게) · inherente + s	인간에게 본래 있는
el libre desarrollo de la personalidad,	형용사 libre가 앞 · -dad 여성	인격의 자유로운 발현,
el respeto a la ley	남성 단수 · a + 여성 명사	법에 대한 존중
y a los derechos de los demás	a를 되풀이 · los demás: 다른 사람들	그리고 타인의 권리에 대한 (존중은)
son fundamento del orden político	ser 복수 + 관사 없는 보어 · de + el → del	정치 질서의 기초다
y de la paz social.	paz는 -z로 끝나는 여성 명사	그리고 사회 평화의

문형

la persona + física / jurídica

자연인 / 법인

1. 형용사는 여성: la persona física, la persona jurídica.
2. 복수: las personas físicas y jurídicas.
3. 「~하는 사람」은 la persona que + 동사: la persona que firma.

las personas físicas y jurídicas

자연인과 법인

la persona que firma el contrato

계약에 서명하는 사람

문법 B2 · persona는 남자·회사를 가리켜도 여성

~~una persona jurídico~~ (비문)

una persona jurídica

형용사는 낱말 persona의 성(여성)에 맞춘다. 가리키는 대상이 남자이거나 회사여도 같다: Juan es una persona honrada.

---

10. la **parte**, pl. las partes ['parte] 표기법 파르테 **(소송·계약의) 당사자; 부분** ★★★

여성

-e로 끝나 끝 글자로 성을 알 수 없다. 여성 la parte는 「부분」이고 법률에서는 「소송 당사자」다(DLE 「parte」 12, f. Der.). 계약 당사자도 las partes contratantes(6장 1091조)다. 남성 el parte는 짧은 보고서·통지라 다른 낱말이다(같은 항목 16, m.).

쉬운 예 Las dos partes están de acuerdo.

양쪽 당사자가 합의했다.

실무 예 ¿Qué parte ha propuesto esta prueba? — usted

이 증거는 어느 쪽 당사자가 신청했습니까?

원문 Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular. — LEC, art. 10 · 공식

다툼이 된 법률관계나 대상의 주체로서 소송에 나와 행위하는 사람을 정당한 당사자로 본다. 법률이 주체 아닌 사람에게 당사자적격을 준 경우는 예외다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Serán considerados partes legítimas	considerados는 quienes(사람들)에 맞춘 남성 복수 · partes legítimas 여성	정당한 당사자로 본다
quienes comparezcan y actúen en juicio	quienes: ~하는 사람들 · 접속법 둘	소송에 나와 행위하는 사람을
como titulares de la relación jurídica	como: ~로서 · 여성 명사 + 여성 형용사	법률관계의 주체로서
u objeto litigioso.	o → u(o 앞, 6장) · 남성 단수	또는 다툼이 된 대상의
Se exceptúan los casos	수동 se 3인칭 복수	예외로 한다 — ~경우는
en que por ley se atribuya legitimación	en que: 그 경우에 · 접속법	법률이 당사자적격을 주는
a persona distinta del titular.	관사 없는 persona + 여성 형용사 · de + el → del	주체 아닌 사람에게

considerados(남성 복수)가 partes(여성)가 아니라 quienes에 맞춘 것은, 「~로 여겨지는」 대상이 사람들(quienes)이기 때문이다. 사람을 두루 가리키는 quienes는 남성 복수로 받는다.

문형

la parte + demandante / demandada

원고 측 / 피고 측

1. -nte 형용사는 성 변화가 없다: la parte demandante.
2. -o 형용사는 여성으로: la parte demandada.
3. 「당사자 양쪽」은 ambas partes(여성 복수).

la parte demandada

피고 측

ambas partes
당사자 양쪽

문법 B2 · 당사자는 la parte

~~el parte demandante~~ (비문)

la parte demandante

남성 el parte는 보고서·통지다(DLE 「parte」 16). 소송 당사자는 여성 la parte다: la parte demandante(원고 측), la parte demandada(피고 측).

---

11. el **juicio**, pl. los juicios ['xwiθjo] 중남미 ['xwisjo] 표기법 후이시오 **재판(절차), 소송; 판단** ★★★

남성

-o로 끝나는 남성 명사. ui와 io가 각각 한 음절이라 jui·cio 두 음절이다. 절차로서의 「재판·소송」이다: el juicio verbal·el juicio ordinario(민사, 15장), el juicio oral(형사 공판, 11장). 일상어로는 「판단·분별」이어서 a mi juicio는 「내 생각에는」이다.

쉬운 예 El juicio empieza mañana.
재판은 내일 시작한다.

실무 예 ¿Cuándo se celebrará el juicio? – usted
재판은 언제 열립니까?

문형

en juicio / el juicio + 형용사

소송에서 / ~한 소송

1. 「소송에서」는 관사 없이 en juicio: comparecer en juicio(소송에 나오다, 민사소송법 10조).
2. 절차 이름은 형용사로: el juicio verbal, el juicio oral.
3. 「재판을 열다」는 celebrar el juicio.

comparecer en juicio
소송에 나오다

a mi juicio
내 생각에는

---

12. el **documento**, pl. los documentos [doku'mento] 표기법 도쿠멘토 **문서** ★★

남성

-o로 끝나는 남성 명사. 법률에서는 el documento público(공문서)와 el documento privado(사문서)를 나눈다. 민법 1216조는 공증인이나 권한 있는 공무원이 법률이 요구하는 방식대로 작성한 것을 공문서라고 정한다. 그 조의 los autorizados는 앞의 documentos를 되풀이하지 않고 관사와 과거분사만 남긴 꼴이다.

쉬운 예 Es un documento privado.
사문서다.

실무 예 ¿Ha aportado usted el documento original? – usted
원본 문서를 제출하셨습니까?

원문 Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley. – CC, art. 1216 · 공식
공증인이나 권한 있는 공무원이 법률이 요구하는 방식을 갖추어 작성한 것은 공문서다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son documentos públicos	ser + 남성 복수 보어	공문서다

los autorizados	주어 — los [documentos] autorizados에서 명사가 빠짐	작성된 것은
por un Notario o empleado público competente,	부정관사 un · 형용사 둘이 남성 단수	공증인이나 권한 있는 공무원이
con las solemnidades requeridas por la ley.	여성 복수 명사 + 여성 복수 과거분사	법률이 요구하는 방식을 갖추어

문형

el documento + público / privado

공문서 / 사문서

1. 형용사는 남성: el documento público.
2. 복수: los documentos públicos.
3. 앞에 나온 명사는 관사 + 형용사만 남길 수 있다: los autorizados(작성된 것들).

los documentos públicos
공문서

aportar un documento
문서를 제출하다

---

13. la **causa**, pl. las causas ['kawsa] 표기법 카우사 **(계약의) 원인; (형사) 사건; 이유** ★★

여성

-a로 끝나는 여성 명사. au가 한 음절이다. 계약법에서 la causa는 계약의 「원인」으로, 계약 요건의 하나다(민법 1261조, 6장). 1274조가 계약 종류마다 그 원인을 정한다. 형사에서는 「사건」(la causa penal), 일상어로는 「이유」다(a causa de: ~ 때문에).

쉬운 예 No hay causa.
원인이 없다.

실무 예 ¿Cuál es la causa de este contrato? — usted
이 계약의 원인은 무엇입니까?

원문

En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor. — CC, art. 1274 · 공식
유상계약에서 원인이란 각 당사자에게 상대방이 하는 물건이나 용역의 급부 또는 그 약속이다. 보답하는 계약에서는 보답을 받는 용역이나 이익이, 순수한 은혜 계약에서는 베푸는 사람의 순수한 호의가 원인이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los contratos onerosos	남성 복수 + 형용사 복수	유상계약에서는
se entiende por causa,	entender por: ~를 …로 보다 · 관사 없는 causa	원인이란
para cada parte contratante,	cada + 단수 · contratante는 성 변화 없음	각 당사자에게
la prestación o promesa de una cosa o servicio	관사 la가 두 명사에 · 부정관사 una(cosa 여성)	물건이나 용역의 급부 또는 약속
por la otra parte;	otra: 여성 단수 — parte에 맞춤	상대방이 하는
en los remuneratorios,	los [contratos] remuneratorios — 명사가 빠짐	보답하는 계약에서는

el servicio o beneficio que se remunera,	남성 명사 둘 · 수동 se	보답을 받는 용역이나 이익
y en los de pura beneficencia,	los [contratos] de … · 형용사 pura 가 앞	그리고 순수한 은혜 계약에서는
la mera liberalidad del bienhechor.	형용사 mera가 앞 · de + el → del	베푸는 사람의 순수한 호의

문형

a causa de + 명사

~ 때문에

1. de 뒤에 원인을 둔다: a causa del retraso(지연 때문에).
2. de + el은 del로 줄인다.
3. 법률문에서는 por causa de도 쓴다: por causa justificada(정당한 이유로, 헌법 33조 3항).

a causa del incumplimiento
불이행 때문에

la causa penal
형사 사건

14. el **caso**, pl. los casos ['kaso] 표기법 카소 **경우; 사건** ★★

남성

-o로 끝나는 남성 명사. s는 늘 [s]다. 조문에서는 주로 「경우」 다: en caso de(~의 경우에), en todo caso(어떤 경우에도). 민법 1조 7항은 판사와 법원이 어떤 경우에도(en todo caso) 맡은 사건(los asuntos)을 재판할 의무를 진다고 정한다. 법원이 다루는 「사건」 은 조문에서 el asunto·la causa를 더 많이 쓴다.

쉬운 예 Es un caso difícil.
어려운 사건이다.

실무 예 ¿En qué caso se puede pedir la nulidad? — usted
어떤 경우에 무효를 구할 수 있습니까?

문형

en caso de + 명사 / en caso de que + 접속법

~의 경우에, ~하는 경우에는

1. 명사는 de 뒤에: en caso de incumplimiento(불이행의 경우에).
2. 문장이 오면 de que + 접속법: en caso de que no pague(지급하지 않는 경우에는, 6장).
3. 관사 없이 쓴다. en el caso de도 쓰지만 법률문의 관용구는 en caso de다.

en caso de incumplimiento
불이행의 경우에

en todo caso
어떤 경우에도

15. el **día**, pl. los días ['dia] 표기법 디아 **날, 일(日)** ★★

남성

-a로 끝나지만 남성 명사다(DLE 「día」 1, m.): el día, los días. í의 부호는 강세 있는 i와 a를 두 음절로 갈라 준다(DPD 「tilde」 2.3.2a). 기간은 날로 센다. 민법 5조 1항은 날로 정한 기간에서 첫날을 빼고 다음 날(el día siguiente)부터 센다고 정한다. 근무일은 día hábil, 휴일은 día inhábil 이다.

쉬운 예 El día siguiente es festivo.
다음 날은 공휴일이다.

실무 예 ¿Qué día es la vista? — usted
변론 기일은 무슨 날입니까?

문형
el día + 형용사 / 서수
~한 날
1. 형용사는 남성: el día hábil(근무일), el día siguiente(다음 날).
2. 기간은 숫자 + días: diez días hábiles(근무일 열흘).
3. 「~일에」는 관사를 붙인다: el día 5(5일에).

el día siguiente
다음 날

los días inhábiles
휴일

문법 B2 · día는 -a인데 남성
~~la día siguiente~~ (비문)
el día siguiente
-a로 끝나도 남성인 명사가 있다. día는 사전에 m.(남성)으로 실려 있다(DLE 「día」 1). 형용사도 남성: el día hábil, los días inhábiles.

16. la **cosa**, pl. las cosas ['kosa] 표기법 코사 **물건; 것** ★★

여성

-a로 끝나는 여성 명사. 법률에서는 권리의 대상이 되는 「물건」이고 일상어로는 「것」이다. 6장 1088조 alguna cosa(어떤 것)도 이 낱말이다. 민법 1445조는 매매에서 인도할 물건을 una cosa determinada라 쓰고, 뒤에서 ella(여성 대명사)로 받는다.

쉬운 예 La cosa vendida es nueva.
매도된 물건은 새것이다.

실무 예 ¿Dónde está ahora la cosa vendida? — usted
매도한 물건은 지금 어디 있습니까?

원문 Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. — CC, art. 1445 · 공식
매매계약으로 당사자 한쪽은 특정한 물건을 인도할 의무를 지고, 다른 쪽은 그 물건의 대가로 확정된 대금을 돈이나 그것을 나타내는 증표로 지급할 의무를 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Por el contrato de compra y venta	por: ~에 의하여 · 남성 단수	매매계약으로
uno de los contratantes se obliga	uno(한쪽) + obligarse: 의무를 지다	당사자 한쪽은 의무를 진다
a entregar una cosa determinada	부정관사 una + 여성 과거분사	특정한 물건을 인도할
y el otro a pagar por ella	ella = cosa(여성) · 동사 se obliga가 생략됨	그리고 다른 쪽은 그 대가로 지급할
un precio cierto,	cierto가 뒤 — 「확정된」	확정된 대금을
en dinero o signo que lo represente.	lo = precio(남성) · 접속법	돈이나 그것을 나타내는 증표로

문형

la cosa + 과거분사

~된 물건

1. 과거분사는 여성: la cosa vendida(매도된 물건).
2. 부정관사는 una: una cosa determinada(특정한 어떤 물건).
3. 대명사로 받을 때는 ella·la: pagar por ella(그 물건에 대해 지급하다).

la cosa vendida
매도된 물건

entregar la cosa
물건을 인도하다

문법 B2 · 부정관사도 여성으로

~~un cosa determinada~~ (비문)

una cosa determinada

부정관사도 명사의 성을 따른다. cosa는 여성이라 una다. 뒤의 과거분사 determinada도 여성이다. 남성 un을 쓰는 여성 명사는 강세 a로 시작하는 것뿐이다(un acta).

문법 B2 — 관사 고르기: 성 → 수 → 강세 a → 전치사

명사 앞의 관사는 그 명사의 성과 수로 정한다. 강세 a로 시작하는 여성 단수 명사 바로 앞에서는 el을 쓰고, a·de 뒤의 el은 al·del로 줄인다. 형용사는 끝까지 명사의 성·수를 따른다.

- 첫째, 명사의 성을 안다. 사전의 m.(남성)·f.(여성) 표시를 본다. 끝 글자는 단서일 뿐이다. el día는 -a인데 남성이고, la ley는 -y인데 여성이다.
- 둘째, 수를 본다. 복수면 los·las, 부정관사는 unos·unas다.
- 셋째, 여성 단수 명사가 강세 있는 a·ha로 시작하는지 본다. 그렇고 관사가 바로 앞에 오면 el이다(el acta). 복수거나 사이에 형용사가 끼면 la·las로 돌아온다(las actas, la primera acta).
- 넷째, 앞에 전치사 a·de가 있고 관사가 el이면 al·del로 줄인다. 강세 a 여성 명사 앞의 el도 줄인다: el contenido del acta. DPD 「al」 1의 보기 Me llegó al alma의 alma도 여성 명사다.
- 다섯째, 형용사를 명사의 성·수에 맞춘다. el acta 뒤에도 여성 형용사가 온다: el acta firmada.

표로 보기

구	만들기	뜻
del plazo	de + el + plazo(남성)	기간의
al juez	a + el + juez(남성 판사)	판사에게
de la ley	de + la + ley(여성) — 줄이지 않는다	법률의
el acta	el(여성 관사의 다른 꼴) + acta	조서
del acta	de + el + acta — el도 줄인다	조서의
las actas	복수는 las	조서들
la audiencia	첫 a에 강세가 없어 la	심리; 법원
una cosa determinada	una + 여성 명사 + 여성 과거분사	특정한 어떤 물건

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El acta (여성 명사 · 강세 a라 el) del juicio (de + el · 남성 단수) fue firmada (과거분사 여성 단수 — acta에 맞춤) por las partes (여성 복수)
재판 조서에는 당사자들이 서명했다.

Los hechos probados constan en la sentencia firme

남성 복수 과거분사 · 남성 복수 constar 3인칭 복수 여성 단수 -e · 성 변화 없음

인정된 사실은 확정 판결에 적혀 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~la acta~~	el acta	강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 el이다(DPD 「el」 2.1).
~~el acta firmado~~	el acta firmada	el을 써도 acta는 여성이다. DPD 「el」 2.2는 el acta constitutivo를 틀린 꼴로 든다.
~~de el plazo~~	del plazo	de + el은 del로 줄인다(DPD 「del」 1). 고유명사의 일부인 El만 줄이지 않는다.
~~este área~~	esta área	지시사는 여성 꼴을 쓴다(DPD 「el」 2.2: esta agua, no este agua).

따라 말하기 — 관사와 명사, 짧은 구 열

관사와 명사를 한 덩어리로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 구를 천천히 읽는다. el acta·el área처럼 관사 el과 강세 a가 이어지는 곳은 끊지 않고 붙여 읽는다.

la ley y el derecho
법률과 법

las partes del proceso
소송의 당사자들

el acta del juicio
재판 조서

el auto recurrido
불복 대상 결정

los hechos probados
인정된 사실

la persona jurídica
법인

un plazo de cinco días
닷새의 기간

el día siguiente
다음 날

el documento público
공문서

toda el área
그 구역 전체

확인 문제 8

1. acta(조서)의 단수 정관사는?

la

el

lo

los

강세 있는 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞에서는 여성 정관사가 el이 된다(DPD 「el」 2.1). 복수는 las actas다.

2. el acta 뒤에 오는 형용사로 바른 것은?

el acta firmado

el acta firmada

el acta firmados

la acta firmada

el을 써도 acta는 여성 명사라 형용사는 여성 단수다. la acta는 관사가 틀렸다.

3. de + el plazo를 바르게 쓴 것은?

de el plazo

del plazo

dél plazo

de lo plazo

전치사 de 뒤의 정관사 el은 한 낱말 del로 줄인다(DPD 「del」 1).

4. día의 성은?

여성 — -a로 끝나서

남성 — el día

남녀 둘 다

성이 없다

-a로 끝나지만 남성 명사다(DLE 「día」 1, m.). 그래서 el día siguiente, los días inhábiles.

5. la parte와 el parte는?

같은 말이다

la parte는 부분·당사자, el parte는 보고서

la parte는 보고서, el parte는 당사자

el parte는 틀린 말이다

DLE 「parte」는 여성 la parte에 「소송 당사자」(12, f. Der.)를, 남성 el parte에 「짧은 보고서·통지」(16, m.)를 싣는다.

6. ley의 복수는?

leys

leyes

leis

ley

모음 뒤의 -y로 끝나는 낱말은 -es를 붙인다(DPD 「plural」 1.4: ley → leyes).

7. 민법 1445조 un precio cierto의 cierto는 무슨 뜻인가?

어떤

확정된

약간의

옳은

명사 뒤의 cierto는 「확실한·확정된」이다(DLE 「cierto」 1). 명사 바로 앞에 오면 「어떤」이 된다(같은 항목 2: cierto lugar).

8. 민사소송법 206조 1항 «las providencias, autos y sentencias dictadas»에서 dictadas가 여성 복수인 까닭은?

autos가 여성이라서

가장 가까운 sentencias에 맞춰서

providencias에만 걸려서

오기라서

형용사가 모든 명사에 걸리는 것이 분명하면 가장 가까운 명사에 맞추기도 한다(DPD 「concordancia」 3.4a). 성이 다른 명사 여럿 뒤에서는 남성 복수가 가장 권장된다.

1부 소리와 뼈대 · 제3장

동사 체계 한눈에

El verbo de un vistazo

스페인어 동사는 주어와 때에 따라 끝이 바뀐다. condenar(유죄를 선고하다)는 condeno·condena·condenó·condenará로 갈린다. 동사 끝만 보고도 누가 언제 한 일인지 알 수 있어서, 스페인어 문장은 주어를 자주 뺀다. 이 장은 그 체계를 한 번 훑는다. 원형의 세 갈래와 현재, 「이다·있다」를 나누어 맡는 ser·estar·haber, 과거 둘과 미래·조건의 꼴, 접속법이 나오는 자리를 본다. 끝으로 조문에만 남은 옛 꼴, 미래 접속법을 읽는다. 쓰임의 세부는 2부 문법 코너에서 다시 다룬다.

1. 원형의 세 갈래와 현재

- 사전에 실린 꼴을 원형(infinitivo)이라 한다. 스페인어 동사의 원형은 모두 -ar··er··ir 셋 중 하나로 끝난다. condenar, deber, cumplir가 그렇다. 끝 두 글자를 뗀 앞부분(conden-, deb-, cumpl-)이 어간이고, 그 뒤에 인칭과 때를 알리는 어미가 붙는다.
- 인칭은 여섯이다. 나(yo), 너(tú), 그·그녀·당신(él·ella·usted), 우리(nosotros), 너희(vosotros), 그들·당신들(ellos·ellas·ustedes). 존댓말 usted는 뜻은 2인칭이지만 동사는 3인칭 꼴을 쓴다. 그래서 「당신은 판사입니까」는 ¿Es usted juez?이고 es는 él es와 같은 꼴이다.

- 현재의 어미는 아래 표와 같다. -er와 -ir는 우리(-emos/-imos)와 너희(-éis/-ís)에서만 다르다. 어미가 인칭을 알려 주므로 주어 대명사는 흔히 뺀다. Condeno는 「(나는) 유죄를 선고한다」 다.
- 자주 쓰는 동사에 불규칙한 것이 많다. 이 장의 표제어 열여섯 가운데 deber·cumplir·condenar를 뺀 열셋이 어딘가에서 규칙을 벗어난다. 표제어마다 1인칭 현재, 1인칭 단순과거, 과거분사를 적어 두었다. 이 셋을 알면 나머지 꼴은 대개 짐작할 수 있다.
- 중남미에서는 vosotros를 쓰지 않고 ustedes 하나로 「너희」와 「당신들」을 함께 가리킨다. 칠레·아르헨티나 등에서 tú 대신 쓰는 vos는 19장에서 본다.

인칭	condenar(-ar)	deber(-er)	cumplir(-ir)
yo(나)	condeno	debo	cumplo
tú(너)	condenas	debes	cumples
él·ella·usted	condena	debe	cumple
nosotros(우리)	condenamos	debemos	cumplimos
vosotros(너희)	condenáis	debéis	cumplís
ellos·ellas·ustedes	condenan	deben	cumplen

-ar 동사는 a가, -er·-ir 동사는 e가 어미의 중심 모음이다. 접속법(4절)에서는 이 모음이 서로 바뀐다.

2. ser · estar · haber — 「이다」와 「있다」를 셋이 나누어 맡는다

- ser는 「무엇이다」를 말한다. 신분·직업·성질처럼 그 사람이나 물건을 규정하는 말이 뒤에 온다. Soy juez(나는 판사다), La ley es clara(법률은 분명하다). 법률문에서는 수동의 조동사로도 쓴다. será castigado(처벌된다).
- estar는 「어디에 있다」와 「어떤 상태에 있다」를 말한다. El testigo está en la sala(증인은 법정에 있다). 과거분사와 함께 쓰면 그 결과로 놓인 상태가 된다. 민법 1902조의 está obligado는 「(손해를 끼친 결과) 의무를 지고 있다」 다.
- haber는 둘로 쓴다. 하나는 「(무엇이) 있다」로, 이때는 주어 없이 늘 3인칭 단수 꼴이고 현재는 hay다. Hay dos testigos(증인이 둘 있다)에서 testigos가 복수여도 hay는 그대로다. 다른 하나는 완료의 조동사다. haber + 과거분사로 「~했다」를 만든다. El tribunal ha dictado sentencia(법원이 판결을 선고했다).
- ser와 estar는 한국어로 둘 다 「이다·있다」가 되어 처음에는 헷갈린다. 2부 5장과 12장의 문법 코너(S1)가 이 둘을 조문으로 가른다. 여기서는 표의 꼴만 익혀 둔다.

인칭	ser	estar	haber
yo	soy	estoy	he
tú	eres	estás	has
él·ella·usted	es	está	ha (있다: hay)
nosotros	somos	estamos	hemos
vosotros	sois	estáis	habéis
ellos·ellas·ustedes	son	están	han

haber의 「있다」는 현재 hay, 불완료과거 había, 미래 habrá처럼 어느 때든 3인칭 단수 하나다.
조동사 haber만 인칭에 따라 바뀐다(he dictado, han dictado).

3. 과거 둘, 미래, 조건 — 꼴만 먼저

- 과거는 둘이다. 단순과거(pretérito perfecto simple)는 끝난 일 하나를 점으로 말한다. El tribunal condenó al acusado(법원은 피고인에게 유죄를 선고했다). 불완료과거(pretérito imperfecto)는 그때 이어지던 상태나 되풀이를 선으로 말한다. El acusado conducía muy deprisa(피고인은 매우 빠르게 운전하고 있었다). 판결의 사실 부분은 이 둘을 섞어 쓴다. 쓰임은 11장·15장의 문법 코너(S2)에서 판결문으로 다시 본다.

- haber 현재 + 과거분사는 현재완료다. ha condenado는 「유죄를 선고했다(그 결과가 지금에 이어진다)」 다. 스페인에서는 오늘 일어난 일을 대체로 현재완료로 말하고, 중남미의 많은 지역에서는 같은 자리에 단순과거를 쓴다.
- 미래는 원형 뒤에 -é··ás··á··emos··éis··án을 붙인다. condenará, cumplirá. 조문에서 미래는 앞날의 예측이 아니라 명령이다. 형법 138조의 será castigado는 「처벌될 것이다」 가 아니라 「처벌한다」 로 읽는다. 민법 2조 1항의 Las leyes entrarán en vigor도 「법률은 시행된다」 다.
- 조건법(condicional)은 원형 뒤에 -ía를 붙인다. condenaría, sería. 「(그런 조건이라면) ~할 것이다」 를 말하고, 공손하게 물을 때도 쓴다. ¿Podría repetir la pregunta?(질문을 다시 해 주시겠습니까?)

때(3인칭 단수)	condenar	cumplir	ser	무엇을 말하나
현재	condena	cumple	es	지금의 일, 늘 그런 일
단순과거	condenó	cumplió	fue	끝난 일 하나
불완료과거	condenaba	cumplía	era	그때 이어지던 상태·되풀이
현재완료	ha condenado	ha cumplido	ha sido	지금과 이어진 과거
미래	condenará	cumplirá	será	앞날 — 조문에서는 명령
조건	condenaría	cumpliría	sería	조건 아래의 결과, 공손한 부탁

ser의 단순과거 fue는 ir(가다)의 단순과거와 같은 꼴이다. 앞뒤 말로 가린다. 미래·조건에서 어간이 줄어드는 동사가 있다: tener → tendrá, hacer → hará, poder → podrá, decir → dirá, saber → sabrá, venir → vendrá, querer → querrá, haber → habrá.

4. 접속법이 나오는 자리

- 지금까지 본 꼴은 모두 직설법(indicativo)이다. 사실을 사실로 말하는 꼴이다. 스페인어에는 또 하나의 법, 접속법(subjuntivo)이 있다. 사실로 단정하지 않는 내용, 곧 바람·명령의 내용, 조건, 아직 정해지지 않은 대상을 말할 때 쓴다.
- 규칙 동사와 대부분의 동사는 이렇게 만든다. 1인칭 현재(condeno, debo, cumplo)에서 -o를 떼고, -ar 동사는 e 계열, -er··ir 동사는 a 계열 어미를 붙인다. condene, deba, cumpla. 1인칭 현재가 불규칙하면 접속법도 그 어간을 따른다. tengo → tenga, hago → haga, pido → pida. 1인칭 현재가 -o로 끝나지 않는 동사는 따로 외운다: ser → sea, estar → esté, haber → haya, ir → vaya, saber → sepa, dar → dé.
- 조문에서 접속법은 대개 다른 말 뒤에 숨어 있다. siempre que(~하는 한) 뒤, cuando가 앞날의 때를 가리킬 때, pedir que(~하라고 청구하다)처럼 바라는 내용을 담는 que 뒤, 그리고 정해지지 않은 사람·물건을 꾸미는 관계절이다. 표의 오른쪽 칸은 모두 이 책이 인용하는 조문에서 왔다.
- 접속법의 쓰임은 6장의 문법 코너(S3)가 민법 조문으로 처음부터 다시 설명한다. 이 장에서는 「que·cuando·siempre que 뒤에서 어미의 모음이 바뀐 동사를 보면 접속법을 의심한다」 는 것만 가져간다.

원형	직설법 현재	접속법 현재	조문에서
ser	es / son	sea / sean	siempre que no sean contrarios(CC 1255)
deber	debe	deba	cuando lo que deba entregarse(CC 1096)
cumplir	cumple	cumpla	podrá pedir que se cumpla la obligación(CC 1096)
tener	tiene	tenga	por quien no tenga la libre disposición(CC 1160)
poder	puede	pueda	sin que … pueda producirse indefensión(CE 24.1)

접속법 현재에는 직설법처럼 인칭마다 꼴이 따로 있다(cumpla, cumplas, cumpla, cumplamos, cumpláis, cumplan). 접속법에도 과거가 있다(cumpliera·cumpliese). 이 장에서는 이름만 알아 둔다.

5. 법전의 미래 접속법 — 읽기만 한다

- 형법 138조는 El que matare a otro로 시작한다. matare는 오늘 말에서 거의 쓰지 않는 미래 접속법(futuro de subjuntivo)이다. 단순과거 3인칭 복수(mataron)에서 -ron을 떼고 -re를 붙여 만든다. hicieron → hiciere, fueron →

fuere, cumplieron → cumpliere.

- El que matare a otro는 「앞으로 누가 사람을 죽이면」이라는 가정이다. 같은 내용을 오늘 말로 쓰면 El que mate a otro가 된다. 오늘 말에서는 문맥에 따라 접속법 현재(mate)·접속법 과거(manifestara)·직설법 현재(manifiesta)가 이 꼴을 대신한다. 미래 접속법은 법률·행정 문서에 주로 남았고, 일상 회화에서는 속담·관용 표현(Adonde fueres, haz lo que vieres; sea cual fuere)에서나 만난다. 그러니 쓰지 말고 알아보기만 하면 된다.
- 이 꼴은 법령에 남았다. 1889년 민법전만이 아니다. 1995년 형법전에서도 138조(살인)·142조(과실치사)처럼 범죄 조문이 El que + 미래 접속법으로 시작하고, 2026년 4월 10일부터 시행된 판의 형법 234조 1항(절도)에도 tomare가 그대로 있다.
- 읽을 때 요령은 하나다. -re·-ren으로 끝나는 동사가 si·el que·cuando 뒤에 오면 「~하면, ~하는 사람은」으로 옮긴다. 민법 1098조 Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere도 「하지 않으면」이다.

원형	단순과거 3인칭 복수	미래 접속법	조문
matar	mataron	matare	CP 138.1 El que matare a otro
tomar	tomaron	tomare	CP 234.1 El que … tomare las cosas muebles ajenas
hacer	hicieron	hiciere	CC 1098 si … no la hiciere
ser	fueron	fuere	CC 1096 Si la cosa fuere indeterminada
cumplir	cumplieron	cumpliere	CC 1124 no cumpliere lo que le incumbe

이름과 만드는 법, 대신하는 세 꼴과 남은 자리(법률·행정 문서, 의례 문구, 속담, 고정 표현)는 RAE·ASALE 『Glosario de términos gramaticales』 「futuro simple de subjuntivo」를 따랐다. 6장 1124조의 cumpliere도 같은 꼴이다.

> El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
>
> CP, art. 234.1 · 공식
>
> 이익을 얻으려는 뜻으로 소유자의 의사에 반하여 타인의 동산을 가져간 사람은, 가져간 것의 가액이 400유로를 넘으면 절도(hurto)의 범인으로서 6개월 이상 18개월 이하의 징역에 처한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que, con ánimo de lucro,	el que: ~하는 사람(주어). con: 어떤 뜻으로	이익을 얻으려는 뜻으로
tomare las cosas muebles ajenas	tomar 미래 접속법 — 가정	타인의 동산을 가져간 사람은
sin la voluntad de su dueño	sin: ~없이	소유자의 의사 없이
será castigado, como reo de hurto,	ser 미래 + 과거분사: 수동	절도범으로 처벌된다
con la pena de prisión de seis a dieciocho meses	de … a …: 범위	6개월 이상 18개월 이하의 징역으로
si la cuantía de lo sustraído	si: 조건. lo + 과거분사: 가져간 것	가져간 것의 가액이
excediese de 400 euros.	exceder 접속법 과거(-se 꼴)	400유로를 넘으면

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años. CP, art. 138.1
   다른 사람을 죽인 사람은 살인(homicidio)의 범인으로서 10년 이상 15년 이하의 징역(prisión)에 처한다.

   구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

El que matare a otro	el que(~하는 사람) + matar 미래 접속법 3인칭 단수	다른 사람을 죽인 사람은
será castigado,	ser 미래 + 과거분사 — 수동(처벌받는다). 법전의 미래는 명령이다	처벌된다
como reo de homicidio,	como: ~로서	살인의 범인으로서
con la pena de prisión	con: ~으로(수단)	징역으로
de diez a quince años.	de … a …: ~부터 ~까지	10년부터 15년까지

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

음절 모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다

강세 낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다

강세 부호 모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

IPA 국제음성기호. 이 책은 낱말의 뜻을 가르는 소리 단위(음소)만 적는 음소 표기를 쓴다

원형 사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

어간 동사에서 어미 앞의 앞부분. condenar의 conden-. 규칙 동사에서는 그대로지만 불규칙 동사에서는 바뀐다(tener → tengo, tuve). 그 뒤에 인칭·때를 알리는 어미가 붙는다

어미 어간 뒤에 붙어 인칭·수·때·법을 알리는 끝부분: condeno의 -o, condenó의 -ó

활용 동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다

인칭 말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다

조동사 다른 동사와 함께 쓰여 때·태를 만드는 동사. 완료의 haber, 수동의 ser

전치사 명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)

간접목적 받는 사람(objeto indirecto) — 「~에게」. 대명사로는 le·les: les serán atribuidos(그들에게 귀속된다)

접속법 현재완료 haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado

단순과거 과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron

ser 「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado

estar 「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido

수동 se 주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)

무인칭 se 주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다

불완료과거 과거에 이어지던 상태나 되풀이를 말하는 꼴(pretérito imperfecto): condenaba, cumplía, era

현재완료 haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)

조건법 「(그렇다면) ~할 것이다」를 말하는 꼴(condicional). -ría로 끝난다: correspondería, habría hecho

접속법 사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya

미래 접속법 -re·-ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren

직설법 사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce

과거분사 -ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto,

	prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 16

조문은 BOE 통합본 오픈데이터에서 기준일 2026. 10. 28.에 시행 중인 판과 글자 대조했다. IPA는 es.wiktionary(MediaWiki API, 2026. 10. 28.)를 바탕으로 한 카스티야 음소 표기다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **ser** ['ser] 표기법 세르 **~이다(신분·성질); (수동의 조동사)** ★★★

불규칙 꼴: soy(1인칭 현재) · fui(1인칭 단순과거) · sido(과거분사). 현재 전체는 soy, eres, es, somos, sois, son. 신분·직업·성질을 말하고, ser + 과거분사로 수동을 만든다(será castigado).

쉬운 예

El juez es imparcial.
판사는 공정하다.

실무 예

¿Es usted el abogado de la parte demandada? — usted
피고 측 변호사이십니까?

원문

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. — CC, art. 1281 · 공식
계약의 문언이 분명하여 당사자의 의사에 의심을 남기지 않으면, 계약 조항의 문자 그대로의 뜻에 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si los términos de un contrato	si(~이면) + 주어	계약의 문언이
son claros	ser 현재 3인칭 복수 + 형용사(남성 복수, términos에 맞춤)	분명하고
y no dejan duda	dejar 현재 3인칭 복수, 앞에 no	의심을 남기지 않으면
sobre la intención de los contratantes,	sobre: ~에 관하여	당사자의 의사에 관하여
se estará al sentido literal	estar a(~에 따르다) 미래 3인칭 단수 + 무인칭 se, al = a + el	문자 그대로의 뜻에 따른다
de sus cláusulas.	de: ~의 — sus는 복수 cláusulas에 맞춘 꼴	그 조항들의

문형

ser + 형용사 / 명사

~이다, ~하다

1. 형용사는 주어의 성·수에 맞춘다: los términos son claros, la cláusula es clara.
2. 부정은 동사 바로 앞에 no: no es firme.
3. 묻는 말은 동사를 앞으로 내고 ¿ ?로 감싼다: ¿Es firme la sentencia?

Los términos del contrato son claros.
계약 문언은 분명하다.

La prueba no es suficiente.
증거가 충분하지 않다.

문법 B3 · 직업·신분은 ser

~~Estoy juez en Corea.~~ (비문)

Soy juez en Corea.

「나는 판사다」 처럼 그 사람이 무엇인지 말할 때는 ser를 쓴다. 직업 이름 앞에는 관사를 붙이지 않는다(soy juez). 수식어가 붙으면 관사를 쓴다(soy un juez de familia).

2. **estar** [es'tar] 표기법 에스타르 **(어디에) 있다; (어떤 상태에) 있다** ★★★

불규칙 꼴: estoy(1인칭 현재) · estuve(1인칭 단순과거) · estado(과거분사). 현재는 estoy, estás, está, estamos, estáis, están — estás·está·estáis·están에 강세 부호가 붙고 estoy·estamos에는 붙지 않는다. 위치와 상태를 말한다. 과거분사와 함께 쓰면 결과 상태다(está obligado).

쉬운 예

El testigo está en la sala.
증인은 법정에 있다.

실무 예

¿Está usted de acuerdo con la propuesta? — usted
그 제안에 동의하십니까?

원문

El obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia. — CC, art. 1094 · 공식
어떤 물건을 줄 의무를 진 사람은 선량한 가장(buen padre de familia)의 주의로 그 물건을 보존할 의무도 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El obligado a dar alguna cosa	주어: el + 과거분사 obligado(의무를 진 사람) + a + 원형	어떤 물건을 줄 의무를 진 사람은
lo está también	estar 현재 3인칭 단수 — lo가 obligado를 대신한다	또한 의무를 진다
a conservarla	a + 원형, 끝의 la는 cosa(여성)를 받는다	그것을 보존할
con la diligencia propia	con: ~으로 — propia는 diligencia에 맞춘 여성 꼴	고유한 주의로
de un buen padre de familia.	de: ~의	선량한 가장의

문형

estar + 과거분사

~된 상태에 있다

1. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다: el deudor está obligado, la deudora está obligada.
2. ser + 과거분사(수동, 행위)와 다르다. estar + 과거분사는 그 행위가 끝나 남은 상태다.
3. 1094조의 lo está는 앞의 obligado를 lo로 받은 것이다(= está obligado).

La hipoteca está inscrita.
저당권은 등기되어 있다.

El acusado está detenido.
피고인은 구금되어 있다.

문법 B3 · 있는 곳은 estar

~~El testigo es en la sala.~~ (비문)

El testigo está en la sala.

사람·물건이 있는 곳은 estar로 말한다. 다만 재판·회의 같은 행사가 열리는 곳은 ser로 말한다: La vista es en la sala dos(변론은 2호 법정에서 열린다).

3. **haber** [a'ber] 표기법 아베르 **(무엇이) 있다; (완료의 조동사) ~했다** ★★★

불규칙 꼴: he(1인칭 현재) · hube(1인칭 단순과거) · habido(과거분사). 「있다」로 쓸 때는 주어 없이 3인칭 단수 하나다(현재 hay, 불완료과거 había). 조동사로는 he, has, ha, hemos, habéis, han + 과거분사.

쉬운 예 Hay dos testigos.
증인이 둘 있다.

실무 예 ¿Hay alguna pregunta más? — usted
질문이 더 있습니까?

원문 No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. — CC, art. 1157 · 공식
물건을 완전히 인도했거나 채무의 내용인 급부를 완전히 이행한 때가 아니면 채무를 변제한 것으로 보지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
No se entenderá pagada una deuda	entender 미래 + 수동 se, pagada는 deuda(여성)에 맞춘 과거분사	채무를 변제한 것으로 보지 않는다
sino cuando completamente	no … sino cuando: ~한 때가 아니면 (~한 때에만)	완전히 ~한 때가 아니면
se hubiese entregado la cosa	haber 접속법 과거(hubiese) + 과거분사 — 완료	물건이 인도되었거나
o hecho la prestación	hubiese를 함께 받는 hecho(hacer의 불규칙 과거분사)	급부가 이행된
en que la obligación consistía.	en que(그 안에) + consistir 불완료과거	채무의 내용이던

hubiese 하나가 entregado와 hecho 둘에 걸린다. 같은 조동사는 두 번 쓰지 않는다.

문형

haber + 과거분사

~했다(완료)

1. haber만 인칭에 따라 바뀌고 과거분사는 -ado·-ido로 고정된다: ha dictado, han dictado.
2. 불규칙 과거분사가 있다: hecho(hacer), dicho(decir), absuelto(absolver).
3. haber와 과거분사 사이에는 다른 말을 넣지 않는다: no ha cumplido(no는 haber 앞).

El tribunal ha dictado sentencia.
법원이 판결을 선고했다.

No hemos recibido la notificación.
우리는 송달을 받지 못했다.

문법 B3 · 있다의 haber는 복수가 되지 않는다

~~Habían dos testigos.~~ (비문)

Había dos testigos.

「있다」의 haber에는 주어가 없다. 뒤의 dos testigos는 주어가 아니라 목적어라 동사가 복수로 바뀌지 않는다. 회화에서 habían이 들리지만 법률문에는 쓰지 않는다.

---

4. **tener** [te'ner] 표기법 테네르 **가지다** ★★★

불규칙 꼴: tengo(1인칭 현재) · tuve(1인칭 단순과거) · tenido(과거분사). 현재는 tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen — 강세 음절의 e가 ie로 바뀐다. 미래는 tendrá. tener derecho a(~할 권리가 있다), tener que + 원형(~해야 한다)으로 많이 쓴다.

쉬운 예 Tengo una pregunta.
질문이 하나 있습니다.

실무 예 ¿Tiene usted algo que añadir? — usted
덧붙이실 말씀이 있습니까?

원문

El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada. — CC, art. 1095 · 공식

채권자는 물건을 인도할 채무가 생긴 때부터 그 물건의 과실에 대한 권리를 가진다. 그러나 물건을 인도받기 전에는 그 물건에 대한 물권을 취득하지 못한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El acreedor tiene derecho	tener 현재 3인칭 단수 + 관사 없는 명사	채권자는 권리를 가진다
a los frutos de la cosa	a: ~에 대한	물건의 과실에 대한
desde que nace la obligación	desde que(~한 때부터) + nacer 현재, 주어가 동사 뒤	채무가 생긴 때부터
de entregarla.	de + 원형, la는 cosa를 받는다	그것을 인도할
Sin embargo, no adquirirá derecho real	adquirir 미래 3인칭 단수 — 명령의 미래	그러나 물권은 취득하지 못한다
sobre ella	sobre: ~에 대한 — ella는 cosa	그 물건에 대한
hasta que le haya sido entregada.	hasta que + 접속법 현재완료 수동(haya sido + 과거분사), le는 채권자	그에게 인도될 때까지

문형

tener derecho a + 명사 / 원형

~에 대한 권리가 있다, ~할 권리가 있다

1. derecho 앞에 관사를 붙이지 않는다: tiene derecho a.
2. a 뒤에는 명사나 원형이 온다: derecho a los frutos, derecho a recurrir.
3. 의무는 tener que + 원형: tiene que pagar(지급해야 한다).

Todo acusado tiene derecho a un abogado.
모든 피고인은 변호인의 조력을 받을 권리가 있다.

El deudor tiene que pagar antes del lunes.
채무자는 월요일 전에 지급해야 한다.

---

5. **hacer** [aˈθeɾ] 중남미 [aˈseɾ] 표기법 아세르 **하다, 만들다** ★★★

불규칙 꼴: hago(1인칭 현재) · hice(1인칭 단순과거, 3인칭은 hizo) · hecho(과거분사). 미래는 hará. h는 읽지 않는다. 과거분사 hecho는 명사로 「사실」이다(los hechos probados, 인정된 사실).

쉬운 예

El perito hace un informe.
감정인이 감정서를 작성한다.

실무 예

¿Qué hizo usted después del accidente? — usted
사고 뒤에 무엇을 하셨습니까?

원문

Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa. — CC, art. 1098 · 공식

어떤 일을 할 의무를 진 사람이 그 일을 하지 않으면, 그 사람의 비용으로 집행하게 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si el obligado a hacer alguna cosa	si + 주어(el + 과거분사 obligado + a + 원형)	어떤 일을 할 의무를 진 사람이

no la hiciere,	hacer 미래 접속법 3인칭 단수, la는 cosa	그것을 하지 않으면
se mandará ejecutar	mandar 미래 + 수동 se + 원형	집행하게 한다
a su costa.	a costa de: ~의 비용으로	그의 비용으로

문형

hacer + 명사

~을 하다, ~을 만들다

1. 영어 do와 make를 함께 맡는다: hacer una pregunta(질문하다), hacer un contrato(계약서를 만들다).
2. 날씨·경과 시간에도 쓴다: hace dos años(2년 전에).
3. 명사 el hecho(사실)와 동사 hacer를 같이 기억한다.

Quiero hacer una pregunta al testigo.
증인에게 질문하고 싶습니다.

El contrato se firmó hace dos años.
그 계약서는 2년 전에 서명되었다.

문법 B3 · 1인칭 현재는 hago

~~Yo haco el informe.~~ (비문)

Yo hago el informe.

hacer의 1인칭 현재는 hago다. 같은 g가 접속법 전체로 이어진다(haga, hagamos). tener → tengo, decir → digo, venir → vengo도 1인칭에만 g가 들어간다.

---

6. **poder** [poˈder] 표기법 포데르 **~할 수 있다** ★★★

불규칙 꼴: puedo(1인칭 현재) · pude(1인칭 단순과거) · podido(과거분사). 현재는 puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden — 강세 음절의 o가 ue로 바뀐다. 미래는 podrá. 명사 el poder는 「권력」(el poder judicial, 사법권).

쉬운 예 El juez puede preguntar.
판사는 질문할 수 있다.

실무 예 ¿Puedo hacer una pregunta? — usted
질문을 하나 해도 되겠습니까?

원문 Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. — CC, art. 1271 · 공식
사람들 사이의 거래에서 벗어나 있지 않은 물건은 장래의 물건이라도 모두 계약의 목적이 될 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pueden ser objeto de contrato	poder 현재 3인칭 복수 + ser 원형 — 주어(todas las cosas)가 뒤에 온다	계약의 목적이 될 수 있다
todas las cosas	주어 — 여성 복수	모든 물건은
que no están fuera del comercio de los hombres,	관계절: estar 현재 3인칭 복수 + fuera de(~ 밖에)	사람들의 거래 밖에 있지 않은
aun las futuras.	aun: ~조차 — las futuras는 las cosas futuras	장래의 것이라도

문형

poder + 원형

~할 수 있다, ~해도 된다

1. 가능과 허락을 함께 말한다: puede recurrir(불복할 수 있다).

2. 조문의 미래 podrá는 「~할 수 있다(권한)」 다.
3. 공손하게 부탁할 때는 조건법 podría: ¿Podría repetir?

La sentencia puede ser recurrida.
그 판결에는 불복할 수 있다.

¿Podría hablar más despacio?
조금 천천히 말씀해 주시겠습니까?

문법 B3 · poder 뒤에는 바로 원형

~~El juez puede de preguntar.~~ (비문)

El juez puede preguntar.

poder·deber·querer·saber 뒤에는 전치사 없이 원형을 바로 둔다. tener que(해야 한다)·ir a(~할 것이다)는 que·a가 있어야 한다.

---

7. **deber** [de'beɾ] 표기법 데베르 **~해야 한다; 빚지다** ★★★

규칙 동사(-er): debo · debí · debido. 의무를 말하고(debe pagar), 목적어를 받으면 「빚지다」다(me debe dinero). 명사 el deber는 「의무」, 과거분사 debido는 「마땅한」(la diligencia debida, 해야 할 주의).

쉬운 예

El deudor debe pagar.
채무자는 지급해야 한다.

실무 예

¿Debo firmar aquí? — usted
여기에 서명해야 합니까?

원문

Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el artículo 1.101, puede compeler al deudor a que realice la entrega. — CC, art. 1096 · 공식
인도해야 할 것이 특정물이면, 채권자는 1101조가 주는 권리와 별도로 채무자에게 인도를 강제할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cuando lo que deba entregarse	cuando + lo que(~하는 것) + deber 접속법 현재 + 원형·se(수동)	인도되어야 할 것이
sea una cosa determinada,	ser 접속법 현재 3인칭 단수	특정물이면
el acreedor,	주어 — 뒤에 끼어든 말이 있어 쉼표로 끊었다	채권자는
independientemente del derecho	independientemente de: ~와 별도로, del = de + el	권리와 별도로
que le otorga el artículo 1.101,	관계절: le는 채권자, 주어(el artículo)가 동사 뒤	1101조가 그에게 주는
puede compeler al deudor	poder + 원형, al = a + el(사람 목적어 앞의 a)	채무자에게 강제할 수 있다
a que realice la entrega.	a que + realizar 접속법 현재	인도하도록

문형

deber + 원형

~해야 한다

1. 전치사 없이 원형을 바로 둔다: debe pagar.
2. 수동으로 「~되어야 한다」는 원형에 se를 붙인다: deba entregarse(인도되어야 하다).
3. 부드럽게 권할 때는 조건법 debería: debería consultar a un abogado.

Las partes deben comparecer el lunes.
당사자는 월요일에 출석해야 한다.

Usted debería consultar a un abogado.
변호사와 상의해 보시는 게 좋겠습니다.

---

8. **decir** [de'θiɾ] 중남미 [de'siɾ] 표기법 데시르 **말하다** ★★★

불규칙 꼴: digo(1인칭 현재) · dije(1인칭 단순과거, 3인칭은 dijo) · dicho(과거분사). 현재는 digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. 미래는 dirá. 과거분사 dicho는 법률문에서 「앞서 말한」(dicho contrato, 위 계약)으로도 쓴다.

쉬운 예 El testigo dice la verdad.
증인은 진실을 말한다.

실무 예 ¿Qué le dijo el acusado aquella noche? — usted
그날 밤 피고인이 당신에게 무엇이라고 말했습니까?

문형
decir que + 문장
~라고 말하다

1. 말한 내용은 que 뒤에 문장으로 둔다: dice que no estaba allí.
2. 누구에게 말했는지는 간접목적 대명사 le를 동사 앞에 둔다: le dijo.
3. 말한 것을 사실로 옮길 때는 직설법을 쓴다.

El acusado dice que no estaba allí.
피고인은 그곳에 없었다고 말한다.

La testigo dijo que vio el coche.
증인(여성)은 그 차를 보았다고 말했다.

문법 B3 · 단순과거는 dije
~~Yo decí la verdad.~~ (비문)
Yo dije la verdad.
decir의 단순과거는 어간이 dij-로 바뀌고 어미에 강세 부호가 없다: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. 3인칭 복수는 dijeron(dijieron이 아니다).

---

9. **querer** [ke'ɾer] 표기법 케레르 **원하다; 사랑하다** ★★

불규칙 꼴: quiero(1인칭 현재) · quise(1인칭 단순과거) · querido(과거분사). 현재는 quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. 미래는 querrá(r가 둘). 회의에서 부탁할 때는 quisiera(접속법 과거)가 공손하다: quisiera añadir algo.

쉬운 예 Quiero declarar.
진술하고 싶습니다.

실무 예 ¿Quiere usted añadir algo? — usted
덧붙이고 싶으신 것이 있습니까?

문형
querer + 원형 / querer que + 접속법
~하고 싶다 / (남이) ~하기를 바라다

1. 내가 하고 싶으면 원형: quiero declarar.
2. 남이 하기를 바라면 que + 접속법: quiero que declare el testigo.
3. 공손한 말은 quisiera: quisiera hacer una pregunta.

Quiero que conste en acta.
조서에 남겨 주시기 바랍니다.

Quisiera hacer una observación.
한 가지 말씀드리고 싶습니다.

10. **saber** [saˈber] 표기법 사베르 **알다(사실·방법)** ★★

불규칙 꼴: sé(1인칭 현재) · supe(1인칭 단순과거) · sabido(과거분사). 1인칭 현재만 sé이고 나머지는 규칙적이다(sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben). sé의 강세 부호는 대명사 se와 가르는 표시다. 미래는 sabrá.

쉬운 예 No sé la respuesta.
답을 모릅니다.

실무 예 ¿Sabe usted dónde estaba el vehículo? — usted
그 차량이 어디에 있었는지 아십니까?

문형

saber + 의문사 / que + 문장

~인지 알다, ~라는 것을 알다

1. 의문사는 강세 부호를 지킨다: sé dónde, sé cuándo, sé quién.
2. saber + 원형은 「~할 줄 알다」: sabe conducir.
3. 모를 때는 no sé만으로 답이 된다.

No sé quién firmó el documento.
누가 그 문서에 서명했는지 모릅니다.

El testigo sabe conducir.
증인은 운전할 줄 안다.

문법 B3 · 사람을 아는 것은 conocer

~~Sé al juez.~~ (비문)

Conozco al juez.

saber는 사실이나 방법을 안다(sé que..., sé conducir). 사람·장소처럼 겪어서 아는 대상은 conocer를 쓰고, 사람 앞에는 a를 둔다(conozco al juez).

11. **ir** [ˈir] 표기법 이르 **가다; (ir a + 원형) ~할 것이다** ★★

불규칙 꼴: voy(1인칭 현재) · fui(1인칭 단순과거) · ido(과거분사). 현재는 voy, vas, va, vamos, vais, van. 단순과거는 ser와 같은 꼴(fui, fue)이라 앞뒤 말로 가린다. ir a + 원형은 가까운 앞날을 말하는 회화의 미래다.

쉬운 예 Vamos al tribunal.
법원에 갑시다.

실무 예 ¿Va usted a recurrir la sentencia? — usted
그 판결에 불복하실 겁니까?

문형

ir a + 원형

~할 것이다, ~하려고 한다

1. ir만 인칭에 맞추고 뒤의 원형은 그대로 둔다: voy a, va a, vamos a.
2. a + el은 al로 줄인다: vamos al tribunal.
3. 회의 진행에서 자주 쓴다: vamos a empezar(시작하겠습니다).

Vamos a empezar la sesión.
회의를 시작하겠습니다.

El tribunal va a dictar sentencia mañana.
법원은 내일 판결을 선고할 것이다.

문법 B3 · ir a + 원형 — a를 빼지 않는다

~~Voy recurrir la sentencia.~~ (비문)

Voy a recurrir la sentencia.

「~할 것이다」 의 ir 뒤에는 a가 있어야 한다. 회화에서는 미래 꼴(recurriré)보다 이쪽을 더 많이 쓴다. 조문은 미래 꼴을 쓴다.

12. **venir** [beˈniɾ] 표기법 베니르 **오다** ★★

불규칙 꼴: vengo(1인칭 현재) · vine(1인칭 단순과거) · venido(과거분사). 현재는 vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. 미래는 vendrá. v는 b와 같은 소리라 [beˈniɾ]다. 법령에는 venir obligado a(~할 의무를 지다)라는 말도 나온다(LEC 399조).

쉬운 예 El testigo viene mañana.
증인은 내일 온다.

실무 예 ¿Viene usted como testigo o como perito? — usted
증인으로 오셨습니까, 감정인으로 오셨습니까?

문형

venir de + 장소 / venir a + 원형

~에서 오다 / ~하러 오다

1. 출발점은 de: vengo de Corea.
2. 목적은 a + 원형: viene a declarar(진술하러 온다).
3. ir(가다)와 venir(오다)는 말하는 사람이 있는 곳을 기준으로 가린다.

Vengo de Corea del Sur.
한국에서 왔습니다.

La perito viene a explicar su informe.
감정인(여성)이 감정서를 설명하러 온다.

13. **pedir** [peˈdiɾ] 표기법 페디르 **청구하다, 요청하다** ★★★

불규칙 꼴: pido(1인칭 현재) · pedí(1인칭 단순과거, 3인칭은 pidió) · pedido(과거분사). 강세 음절과 일부 어미 앞에서 e가 i로 바뀐다(pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden). 소장의 청구는 lo que se pide(청구하는 것)이다.

쉬운 예 El abogado pide la palabra.
변호사가 발언을 청한다.

실무 예 ¿Qué pide usted en la demanda? — usted
소장에서 무엇을 청구하십니까?

원문

Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. — CC, art. 1096 · 공식
물건이 불특정물이거나 종류물이면, (채권자는) 채무자의 비용으로 채무를 이행시켜 달라고 청구할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si la cosa fuere indeterminada o genérica,	ser 미래 접속법 3인칭 단수 + 형용사(여성)	물건이 불특정물이거나 종류물이면
podrá pedir	poder 미래 + pedir 원형 — 주어는 앞 문단의 el acreedor	(채권자는) 청구할 수 있다
que se cumpla la obligación	pedir que + cumplir 접속법 현재 + 수동 se	채무가 이행되도록

a expensas del deudor.	a expensas de: ~의 비용으로	채무자의 비용으로

문형

pedir que + 접속법

~하라고 청구하다

1. 명사를 청구하면 바로 목적어: pide una indemnización.
2. 행위를 청구하면 que + 접속법: pide que se condene al demandado.
3. 누구에게 청하는지는 a + 사람: pide al tribunal que...

La actora pide una indemnización.
원고(여성)는 손해배상을 청구한다.

Pido al tribunal que admita la prueba.
그 증거를 채택해 주시기를 법원에 청합니다.

문법 B3 · pedir que 뒤에는 접속법

~~Pide que se cumple la obligación.~~ (비문)

Pide que se cumpla la obligación.

pedir que의 que 뒤는 청구하는 내용이다. 아직 일어나지 않은 바람이라 접속법(cumpla)을 쓴다. 1096조도 que se cumpla다.

14. **cumplir** [kum'plir] 표기법 쿰플리르 **이행하다, 지키다** ★★★

규칙 동사(-ir): cumplo · cumplí · cumplido. 채무를 이행하고(cumplir la obligación) 법을 지킨다(cumplir la ley). 명사는 el cumplimiento(이행), 반대말은 incumplir·el incumplimiento(불이행).

쉬운 예 El deudor cumple su obligación.
채무자는 자기 채무를 이행한다.

실무 예 ¿Ha cumplido usted todas las condiciones del contrato? — usted
계약 조건을 모두 이행하셨습니까?

원문

En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro. — CC, art. 1100 · 공식
쌍무적 채무에서는 상대방이 자기 몫을 이행하지 않거나 제대로 이행에 응하지 않으면 어느 쪽도 지체에 빠지지 않는다. 한쪽이 자기 채무를 이행한 때부터 상대방의 지체가 시작된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En las obligaciones recíprocas	en: ~에서	쌍무적 채무에서는
ninguno de los obligados incurre en mora	ninguno(아무도 ~ 않다)가 동사 앞이면 no를 쓰지 않는다 + incurrir 현재	어느 채무자도 지체에 빠지지 않는다
si el otro no cumple	si + cumplir 현재 3인칭 단수	상대방이 이행하지 않거나
o no se allana a cumplir debidamente	allanarse a + 원형: ~에 응하다	제대로 이행하는 데 응하지 않으면
lo que le incumbe.	lo que(~하는 것) + incumbir, le는 el otro	자기가 해야 할 것을
Desde que uno de los obligados cumple su obligación,	desde que + 현재	한쪽이 자기 채무를 이행한 때부터

empieza la mora para el otro.	empezar 현재(e → ie), 주어 la mora가 동사 뒤	상대방의 지체가 시작된다

문형

cumplir + 명사

~을 이행하다, ~을 지키다

1. 목적어를 바로 둔다: cumplir el contrato, cumplir la ley.
2. 「~살이 되다」도 cumplir다: cumplir dieciocho años(만 18세가 되다).
3. 이행하지 않는 것은 incumplir: incumplió el contrato.

La empresa no cumplió el contrato.
그 회사는 계약을 이행하지 않았다.

El acusado cumplió dieciocho años en marzo.
피고인은 3월에 만 18세가 되었다.

---

15. **condenar** [konde'nar] 표기법 콘데나르 **유죄를 선고하다; (민사) 이행을 명하다** ★★★

규칙 동사(-ar): condeno · condené · condenado. 형사에서는 유죄를 선고하고, 민사에서도 피고에게 지급을 명하는 것을 condenar라 한다(condenar al pago de las costas, 소송비용 부담을 명하다). 명사는 la condena.

쉬운 예 El tribunal condena al acusado.
법원은 피고인에게 유죄를 선고한다.

실무 예 ¿A qué pena lo condenaron? — usted
그는 어떤 형을 선고받았습니까?

문형

condenar a + 사람 + a + 형벌 / 지급

~에게 ~을 선고하다, ~에게 ~을 명하다

1. 사람 앞에 a, 형벌·지급 앞에도 a.
2. 민사: condenar al demandado al pago de …(피고에게 …의 지급을 명하다).
3. 수동: fue condenado a …(…을 선고받았다).

Se condena al demandado al pago de las costas.
피고에게 소송비용의 부담을 명한다.

Fue condenado a tres años de prisión.
그는 징역 3년을 선고받았다.

문법 B3 · 사람 목적어 앞의 a

~~El tribunal condena el acusado.~~ (비문)

El tribunal condena al acusado.

목적어가 정해진 사람이면 앞에 a를 둔다. a + el은 al이 된다. 형벌은 다시 a로 잇는다: condenar al acusado a dos años de prisión. 4장에서 a를 다시 본다.

---

16. **absolver** [absol'ber] 표기법 아브솔베르 **무죄를 선고하다; (민사) 청구를 기각하다** ★★★

불규칙 꼴: absuelvo(1인칭 현재) · absolví(1인칭 단순과거) · absuelto(과거분사). 강세 음절의 o가 ue로 바뀌고(absuelve, absuelven), 과거분사가 -to로 끝난다. 민사에서는 피고를 청구에서 풀어 주는 것, 곧 청구 기각을 absolver al demandado라 한다. 명사는 la absolución.

쉬운 예 El tribunal absuelve a la acusada.
법원은 피고인(여성)에게 무죄를 선고한다.

실무 예 ¿Por qué la absolvieron? — usted
그녀는 왜 무죄를 선고받았습니까?

문형

absolver a + 사람 + de + 혐의 / 청구

~에게 ~에 대하여 무죄를 선고하다, ~에 대한 청구를 기각하다

1. 사람 앞에 a, 혐의나 청구 앞에 de.
2. 민사: absolver al demandado de todas las pretensiones(피고에 대한 청구를 모두 기각하다).
3. 반대말은 condenar.

Absolvemos al acusado del delito de estafa.
피고인에게 사기죄에 대하여 무죄를 선고한다.

Se absuelve a la demandada de todas las pretensiones.
피고(여성)에 대한 청구를 모두 기각한다.

문법 B3 · 과거분사는 absuelto

~~Ha sido absolvido.~~ (비문)

Ha sido absuelto.

absolver의 과거분사는 -ido가 아니라 absuelto다. resolver → resuelto, volver → vuelto도 같은 꼴이다. 형용사로도 쓴다: el acusado absuelto(무죄를 선고받은 피고인).

따라 말하기 — 짧은 구 열

동사가 든 짧은 구를 따라 말한다. 강세 음절(está, ha, pide)을 세게 읽는다. 「느리게」 단추는 같은 구를 천천히 읽는다.

Soy juez.
나는 판사입니다.

Está obligado.
그는 의무를 집니다.

Hay dos testigos.
증인이 둘 있습니다.

Tiene derecho a un abogado.
변호인의 조력을 받을 권리가 있습니다.

No puedo contestar.
대답할 수 없습니다.

Debe pagar.
지급해야 합니다.

Pido la palabra.
발언을 청합니다.

Ha cumplido el contrato.
계약을 이행했습니다.

El tribunal condena al acusado.
법원은 피고인에게 유죄를 선고합니다.

El tribunal absuelve a la acusada.
법원은 피고인(여성)에게 무죄를 선고합니다.

확인 문제 8

1. cumplir의 1인칭 복수 현재(우리는 이행한다)는?

cumplemos

cumplimos

cumplamos

cumplís

-ir 동사의 1인칭 복수 현재 어미는 -imos다. cumplamos는 접속법 현재, cumplís는 2인칭 복수다.

2. ¿Es usted juez?의 es는 어느 인칭 꼴인가?

1인칭 단수

2인칭 단수(tú)

3인칭 단수

3인칭 복수

존댓말 usted는 뜻은 「당신」 이지만 동사는 3인칭 단수 꼴을 쓴다. tú였다면 eres다.

3. 「증인은 법정에 있다」로 맞는 것은?

El testigo es en la sala.

El testigo está en la sala.

El testigo hay en la sala.

El testigo ha en la sala.

사람이 있는 곳은 estar로 말한다. hay는 주어 없이 「(무엇이) 있다」를 말할 때다(Hay un testigo en la sala).

4. 존재를 말하는 haber로 「증인이 둘 있었다」를 쓰면?

Habían dos testigos.

Había dos testigos.

Hubieron dos testigos.

Habían habido dos testigos.

「(무엇이) 있다」의 haber는 주어가 없어 때가 바뀌어도 3인칭 단수로 쓴다(había, hubo, había habido). dos testigos는 주어가 아니라서 haber를 복수로 맞추지 않는다. haber 대신 estar를 쓴 Estaban dos testigos(증인 둘이 거기 있었다)는 다른 구문이다.

5. 형법 138조 « El que matare a otro »의 matare는?

matar 직설법 현재

matar 미래 접속법

matar 단순과거

matar 조건법

단순과거 3인칭 복수 mataron에서 -ron을 떼고 -re를 붙인 미래 접속법이다. 오늘 말로는 El que mate a otro다.

6. 조문의 « será castigado »를 옮기기에 가장 알맞은 것은?

- 처벌될지도 모른다
- 처벌했다
- **처벌한다(처벌하여야 한다)**
- 처벌하고 있다

법전의 미래는 앞날의 예측이 아니라 명령이다. ser + 과거분사는 수동이다.

7. « podrá pedir que se cumpla la obligación »에서 cumpla가 접속법인 까닭은?

- 주어가 3인칭이라서
- **pedir que 뒤는 바라는 내용이라서**
- 과거의 일이라서
- 부정문이라서

pedir que의 que 뒤는 청구하는 내용, 곧 아직 일어나지 않은 바람이라 접속법을 쓴다.

8. absolver의 과거분사는?

- absolvido
- **absuelto**
- absolto
- absuelvido

absolver·resolver·volver는 과거분사가 -uelto로 끝난다: absuelto, resuelto, vuelto.

1부 소리와 뼈대 · 제4장

문장 뼈대

La estructura de la frase

한국어는 조사가 낱말 뒤에 붙어 「누가·누구에게·무엇을」을 알린다. 스페인어는 그 일을 어순과 전치사가 나누어 맡고, 전치사는 낱말 앞에 온다. 이 장은 문장을 세우는 작은 낱말들을 본다. 부정의 no와 의문의 ¿ ?, 전치사 일곱, 목적어 대명사와 se, 관계사 que·el que·lo que·quien이다. 마지막 절에서는 민법 1902조 한 문장을 조각마다 나누어 읽는다. 처음 보는 조문도 같은 순서로 풀 수 있다.

1. 어순, 부정, 의문

- 기본 어순은 주어 · 동사 · 목적어다. El tribunal condena al acusado(법원은 피고인에게 유죄를 선고한다). 한국어처럼 동사가 끝에 가지 않는다. 동사 어미가 주어를 알려 주므로 주어는 흔히 뺀다: Condena al acusado.
- 조문에서는 주어가 동사 뒤로 가는 일이 잦다. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas…(CC 1271)에서 주어 todas las cosas는 동사 뒤에 있다. 주어를 찾을 때는 자리가 아니라 동사와 수가 맞는 명사를 찾는다. pueden이 복수이므로 주어도 복수 명사다.
- 부정은 동사 바로 앞에 no 하나를 둔다. No hay pruebas(증거가 없다). 목적어 대명사가 있으면 no는 그 앞에 간다: No lo sé. nadie(아무도)·nada(아무것도)·ninguno(어느 것도)가 동사 뒤에 오면 no와 함께 쓰고(No vino nadie), 동사 앞에 오면 no를 쓰지 않는다(Nadie vino).
- 의문문은 앞뒤에 ¿ ?를 단다. 여는 부호 ¿는 거꾸로 쓴 물음표로, 질문이 시작되는 자리에 둔다. 예·아니요로 답하는 질문은 어순을 그대로 두고 억양만 올려도 되고, 동사를 앞으로 내도 된다: ¿Usted es juez? / ¿Es usted juez? 감탄문도 같은 방식으로 ¡ !를 쓴다.

- 의문사는 늘 강세 부호를 찍는다: qué(무엇), quién(누구), cuándo(언제), dónde(어디), cómo(어떻게), por qué(왜). 부호가 없으면 관계사나 접속사다. por qué(왜)와 porque(왜냐하면)가 그렇다.

꼴	스페인어	뜻
평서	El testigo dice la verdad.	증인은 진실을 말한다.
부정	El testigo no dice la verdad.	증인은 진실을 말하지 않는다.
부정 + 대명사	No la dice.	그는 그것을 말하지 않는다.
예·아니요 질문	¿Dice el testigo la verdad?	증인은 진실을 말하는가?
의문사 질문	¿Qué dice el testigo?	증인은 무엇을 말하는가?
왜 / 왜냐하면	¿Por qué miente? — Porque tiene miedo.	왜 거짓말을 하는가? — 두렵기 때문이다.

헌법 24조 1항의 sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión(어떠한 경우에도 방어의 기회를 잃는 일 없이)에서는 en ningún caso가 동사 pueda 앞에 있어 no 없이 부정이 된다. 위 규칙 그대로다.

> Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. CE, art. 24.1 · 공식
> 모든 사람은 자기의 권리와 정당한 이익을 행사할 때 판사와 법원의 실효적 보호를 받을 권리를 가지며, 어떠한 경우에도 방어의 기회를 잃어서는 안 된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Todas las personas tienen derecho	todas: 여성 복수. tener derecho a	모든 사람은 권리를 가진다
a obtener la tutela efectiva	a + 원형	실효적 보호를 받을
de los jueces y tribunales	de: 누구의	판사와 법원의
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,	y가 i 소리 앞에서 e	자기의 권리와 정당한 이익을 행사할 때
sin que, en ningún caso,	sin que + 접속법	어떤 경우에도 ~하는 일 없이
pueda producirse indefensión.	poder 접속법 현재 + 재귀 원형	방어할 기회를 잃는 일이 생기지 않게

2. 전치사 일곱 — a · de · en · por · para · con · sin

- 전치사는 명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 무슨 일을 하는지 알린다. 한국어 조사가 하는 일과 비슷하지만 앞에 온다. a la persona는 「그 사람에게」, por escrito는 「서면으로」다.
- a와 de는 뒤에 남성 단수 관사 el이 오면 한 낱말로 줄인다. a + el → al, de + el → del. 다른 관사(la·los·las)와는 줄지 않는다. 대문자로 시작하는 고유명사의 El은 줄이지 않는다(de El Salvador).
- a에는 쓰임이 하나 더 있다. 직접목적어가 정해진 사람이면 그 앞에 a를 둔다. Condena al acusado(피고인에게 유죄를 선고한다), Conozco al juez(그 판사를 안다). 물건 목적어에는 붙이지 않는다: Firma el contrato.
- por와 para는 둘 다 「~을 위하여」로 옮겨질 때가 있어 헷갈린다. por는 원인·수단·행위자·경유를, para는 목적·용도·받는 쪽·기한을 말한다. 법률문에서 수동문의 행위자는 por로 나온다: las leyes sólo se derogan por otras posteriores(CC 2조 2항, 법률은 그 뒤의 법률로만 폐지된다).
- 전치사 뒤의 동사는 원형이다. sin esperar(기다리지 않고), para recibirla(그것을 받기 위하여), al establecer(정할 때에). 한국어로는 어미가 바뀌는 자리지만 스페인어에서는 원형을 그대로 둔다.

전치사	주된 뜻	법률문에서	옮기면

a	~에게, ~로(방향), 사람 목적어 앞	a la persona en cuyo favor...	그를 위하여 ... 사람에게
de	~의, ~에서, ~할(명사 뒤)	la obligación de dar	줄 채무
en	~에서, ~에(장소·때·범위)	en las obligaciones de hacer	하는 채무에서
por	~으로(수단·원인), ~에 의하여(행위자)	por acción u omisión	작위 또는 부작위로
para	~을 위하여, ~하기 위하여(목적)	capacidad para enajenarla	그것을 양도할 능력
con	~와 함께, ~으로(수단)	con la diligencia propia de...	...의 주의로
sin	~ 없이, ~하지 않고	sin culpa del deudor	채무자의 과실 없이

표의 법률문은 모두 이 장과 3장이 인용하는 민법 조문에서 왔다 (1094·1097·1160·1161·1162·1182·1902조).

3. 대명사 — 주어, 목적어, 그리고 se

- 주어 대명사(yo, tú, él, ella, usted ...)는 동사 어미가 이미 인칭을 알리므로 강조하거나 대비할 때만 쓴다. 다만 usted는 공손함을 드러내려고 자주 쓴다: ¿Es usted juez?
- 목적어 대명사는 둘이다. 「~을」의 직접목적 대명사는 lo·la·los·las, 「~에게」의 간접목적 대명사는 le·les다. 1·2인칭은 둘이 같은 꼴이다(me, te, nos, os). 자리는 활용된 동사 바로 앞이다: Lo firma(그것에 서명한다), Le doy el documento(그에게 서류를 준다).
- 원형·현재분사·긍정 명령에는 대명사를 뒤에 붙여 쓴다. conservarla(그것을 보존하다, CC 1094), entregarla(그것을 인도하다, CC 1095), ignorándolo(그것을 모르면서, CC 1159). 원형 앞에 poder·deber 같은 동사가 있으면 앞에 둘 수도 있다: puede firmarlo = lo puede firmar.
- 대명사 둘이 한꺼번에 오면 「~에게」가 먼저, 「~을」이 뒤다: me lo da(나에게 그것을 준다). 이때 le·les는 lo·la 앞에서 se로 바뀐다. le lo는 쓰지 않고 se lo라고 한다: se lo dijo(그에게 그것을 말했다).
- se는 이 밖에도 일이 많다. 「자기 자신을」(se defiende, 스스로를 변호한다), 수동(se perfeccionan, 성립한다), 행위자를 밝히지 않는 무인칭(se estará al sentido literal, 문자대로의 뜻에 따른다)이다. 조문에서는 수동과 무인칭의 se가 가장 흔하다. 8장과 13장의 문법 코너(S4)에서 조문으로 다시 가른다.

인칭	주어	직접목적(~을)	간접목적(~에게)
나	yo	me	me
너	tú	te	te
그·당신(남)	él · usted	lo	le (lo·la 앞에서 se)
그녀·당신(여)	ella · usted	la	le (lo·la 앞에서 se)
우리	nosotros	nos	nos
너희	vosotros	os	os
그들·당신들(남)	ellos · ustedes	los	les (lo·la 앞에서 se)
그녀들·당신들(여)	ellas · ustedes	las	les (lo·la 앞에서 se)

스페인 중부에서는 남자 사람을 가리키는 직접목적어에 lo 대신 le를 쓰는 일이 흔하다(leísmo: le vi, 그를 보았다). 이 책의 예문은 lo로 적는다.

4. 관계사 — que, el que, lo que, quien

- 관계사는 앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끈다. 한국어는 꾸미는 말이 명사 앞에 오지만(「물건을 인도하는 채무」), 스페인어는 명사 뒤에 관계절이 붙는다: la obligación que consista en entregar una cosa(물건을 인도하는 것을 내용으로 하는 채무, CC 1182).
- que는 가장 넓게 쓴다. 선행사가 사람이든 물건이든, 단수든 복수든 꼴이 하나다. que는 또 「~라는 것」을 이끄는 접속사이기도 하다(Creo que miente, 그가 거짓말한다고 생각한다). 관계사인지 접속사인지는 앞에 꾸밀 명사가 있는지로 가린

다.

- el que·la que·los que·las que는 관사가 붙은 관계사다. 전치사 뒤에서 쓰고(la causa por la que…, 그 때문에 …한 원인), 선행사 없이 「~하는 사람」의 뜻으로도 쓴다. 형법 138조 El que matare a otro, 민법 1902조 El que por acción u omisión causa daño가 이 꼴이다. 법률문의 주어를 여는 대표적인 틀이다.
- lo que는 성이 없는 중성으로, 「~하는 것」이다. 정해진 명사 대신 내용 전체를 가리킨다: lo que hubiese pagado(그가 지급한 것, CC 1158), lo que le incumbe(그가 해야 할 것, CC 1100). 소장의 청구는 lo que se pide(청구하는 것)이다.
- quien(복수 quienes)은 사람만 가리킨다. 선행사 없이 「~하는 사람」으로 쓰면 el que와 뜻이 같다: por quien no tenga la libre disposición(자유로운 처분권이 없는 사람에 의하여, CC 1160). 의문사 quién(누구)은 강세 부호를 찍어 가른다.

관계사	가리키는 것	보기	뜻
que	사람·물건 모두	la obligación que consista en…	~을 내용으로 하는 채무
el que · la que	선행사 없는 사람, 전치사 뒤	El que matare a otro	다른 사람을 죽인 사람은
los que · las que	위의 복수	los que firman	서명하는 사람들
lo que	내용 전체(중성)	lo que hubiese pagado	그가 지급한 것
quien · quienes	사람만	por quien no tenga…	~이 없는 사람에 의하여

관계절 안의 동사는 선행사가 정해진 대상이면 직설법, 아직 정해지지 않은 대상이면 접속법이다 (que consista, quien no tenga). 3장 4절에서 본 접속법의 자리 가운데 하나다.

5. 조문 한 문장 분해 — 민법 1902조

- 처음 보는 조문은 본동사부터 찾는다. 1902조의 동사 후보는 causa와 está 둘이다. causa는 El que가 연 관계절 안에 있어 「~한 사람」을 꾸미는 쪽이고, 문장 전체의 동사는 está obligado(의무를 진다)다.
- 다음은 주어다. 본동사 앞의 El que … causa daño a otro 전체가 주어다. 「다른 사람에게 손해를 끼친 사람은」이다. por acción u omisión(작위 또는 부작위로)은 손해를 끼친 방법을 말하는 전치사구다. u는 o가 omisión의 o 앞에서 바뀐 꼴이다.
- 쉼표 사이의 interviniendo culpa o negligencia는 현재분사로 조건을 붙인다. 「과실이 개입되어」, 곧 「과실이 있으면」이다. 현재분사 뒤의 culpa o negligencia가 그 주어다. 여기서 culpa와 negligencia는 둘을 합쳐 「과실」 하나로 옮긴다.
- 끝으로 본동사 뒤를 읽는다. está obligado a reparar는 estar + 과거분사 + a + 원형으로 「배상할 의무를 진다」다. el daño causado의 causado는 과거분사가 형용사처럼 daño를 꾸민 것이다. 앞의 causa daño를 「끼친 손해」로 다시 받는다.
- 조각을 이어 붙이면 문장이 된다. 「작위 또는 부작위로 다른 사람에게 손해를 끼친 사람은, 과실이 있으면, 끼친 손해를 배상할 의무를 진다.」 이 조는 7장 불법행위에서 다시 읽는다.

순서	조각	하는 일
① 본동사	está obligado	문장 전체의 동사 — 의무를 진다
② 주어를 여는 말	El que	「~한 사람」 — 관계절이 주어가 된다
③ 주어 안의 동사	causa daño a otro	다른 사람에게 손해를 끼친
④ 방법	por acción u omisión	작위 또는 부작위로
⑤ 조건	interviniendo culpa o negligencia	과실이 개입되면
⑥ 의무의 내용	a reparar el daño causado	끼친 손해를 배상할

같은 순서는 2부의 긴 조문에도 쓴다. 본동사 → 주어 → 주어 안의 절 → 전치사구·분사구 → 본동사 뒤. 조각마다의 문법은 장 머리 「읽을 수 있게 되는 문장」의 구문 분해에 적었다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. CC, art. 1902
   작위 또는 부작위로 다른 사람에게 손해를 끼친 사람은, 과실(culpa o negligencia)이 개입되었으면, 끼친 손해를 배상할 의무를 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que	관계사 — 「~하는 사람」. 문장 전체의 주어를 연다	~한 사람은
por acción u omisión	por: 수단·원인. o가 o로 시작하는 낱말 앞에서 u가 된다	작위 또는 부작위로
causa daño	causar 현재 3인칭 단수 + 관사 없는 명사	손해를 끼친
a otro,	a: ~에게 — otro는 「다른 사람」	다른 사람에게
interviniendo culpa o negligencia,	intervenir 현재분사 — 조건을 붙인다, 주어 culpa o negligencia가 뒤	과실이 개입되어
está obligado	본동사 — estar + 과거분사(결과 상태)	의무를 진다
a reparar	a + 원형: obligado a(~할 의무를 진)	배상할
el daño causado.	과거분사 causado가 daño를 꾸민다	끼친 손해를

▼ 처음 보는 문법 용어 34 이 장의 설명에 나오는 말

음절 모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다

강세 낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다

강세 부호 모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

IPA 국제음성기호. 이 책은 낱말의 뜻을 가르는 소리 단위(음소)만 적는 음소 표기를 쓴다

남성 명사 관사 el·un과 남성 꼴 형용사를 받는 명사. 사물에도 성이 있다: el contrato, el día

여성 명사 관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)

원형 사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

어미 어간 뒤에 붙어 인칭·수·때·법을 알리는 끝부분: condeno의 -o, condenó의 -ó

활용 동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다

인칭 말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다

전치사 명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)

직접목적어 동사가 바로 미치는 대상(「~을」). 대명사로는 lo·la·los·las

관계사 앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끄는 낱말: que, el que, lo que, quien

선행사 관계절이 꾸미는 앞의 명사. la obligación que consista...에서 la obligación

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 꼴. 사물이나 앞 내용 전체를 가리킨다: lo, lo que, eso

직접목적 동사가 직접 받는 대상(objeto directo) — 「~을」. 대명사로는 lo·la·los·las: la reservó(그것을 남겨 두었다)

간접목적 받는 사람(objeto indirecto) — 「~에게」. 대명사로는 le·les: les serán atribuidos(그들에게 귀속된다)

접속법 현재완료 haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado

ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
중성 관사	성이 없는 관사 lo. 뒤의 과거분사·형용사를 「~한 것」 으로 만든다. 뒤 말은 늘 남성 단수 꼴: lo previsto
인칭 a	직접목적어가 정해진 사람이면 그 앞에 두는 a: condena al acusado
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra
중성 관사 lo	남성·여성이 아닌 관사. 형용사 앞에서 「~한 것, ~한 분야」를 만든다: lo penal, lo dispositivo
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese
소유사	「나의·당신의」를 뜻하는 말. 명사 앞 mi·su, 명사 없이 el mío·el suyo: en mi país, ¿y en el suyo?

표제어 16

조문은 BOE 통합본 오픈데이터에서 기준일 2026. 10. 28.에 시행 중인 판과 글자 대조했다. IPA는 es.wiktionary(MediaWiki API, 2026. 10. 28.)를 바탕으로 한 카스티야 음소 표기다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **a** [a] 표기법 아 **~에게, ~로; (사람 목적어 앞)** ★★★

IPA는 엮은이 값이다 — es.wiktionary 「a」(revid 6427947)의 발음 칸이 「falta agregar」(아직 없음)라 모음 하나 [a]로 적었다. 받는 사람·방향·때를 말한다. 직접목적어가 정해진 사람이면 그 앞에 둔다(인칭 a). 뒤에 el이 오면 al로 줄인다. 원형을 이어 「~하도록」도 만든다(obligado a reparar).

쉬운 예

Voy a Madrid.
마드리드에 간다.

실무 예

¿Ha notificado usted la sentencia a la demandada? — usted
그 판결을 피고(여성)에게 송달하셨습니까?

원문

> El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla en su nombre. — CC, art. 1162 · 공식
> 변제는 그를 위하여 채무가 성립해 있는 사람에게, 또는 그 사람의 이름으로 받을 권한이 있는 다른 사람에게 하여야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El pago deberá hacerse	deber 미래 + hacer + se(수동)	변제는 행해져야 한다
a la persona	a: 받는 사람	사람에게
en cuyo favor estuviese constituida la obligación,	en cuyo favor(그 사람을 위하여) + estar 접속법 과거 + 과거분사	그를 위하여 채무가 성립해 있는
o a otra autorizada	a를 되풀이 — otra는 otra persona, autorizada는 과거분사	또는 권한을 받은 다른 사람에게
para recibirla en su nombre.	para + 원형(목적), la는 앞의 여성 명사 la obligación	그 사람의 이름으로 받을

문형

동사 + a + 사람

~에게 ~하다 / (정해진 사람을) ~하다

1. 받는 사람: notificar la sentencia a la parte(당사자에게 판결을 송달하다).
2. 사람 목적어: condenar al acusado, citar a los testigos(증인을 소환하다).
3. 물건 목적어에는 붙이지 않는다: firmar el contrato.

El tribunal cita a los testigos.
법원이 증인들을 소환한다.

Entregó el dinero al acreedor.
그는 채권자에게 돈을 건넸다.

문법 B4 · a + el은 al

~~Notifica la sentencia a el demandado.~~ (표기 오류)

Notifica la sentencia al demandado.
a 뒤에 남성 단수 관사 el이 오면 반드시 al로 줄인다. la·los·las와는 줄이지 않는다(a la demandada, a los demandados).

2. **de** [de] 표기법 데 **~의, ~에서, ~할(명사를 꾸밀 때)** ★★★

가장 자주 나오는 전치사다. 소유·재료·출발점을 말하고, 명사 뒤에서 다른 명사나 원형을 이어 꾸민다(la obligación de dar, 줄 채무). 뒤에 el이 오면 del로 줄인다.

쉬운 예 Es el contrato de compraventa.
그것은 매매계약이다.

실무 예 ¿De quién es este documento? — usted
이 서류는 누구 것입니까?

원문 La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados. — CC, art. 1097 · 공식
특정물을 줄 채무에는 그 물건의 종물(accesorios)을 모두 인도할 채무가 들어 있다. 종물이 언급되지 않았더라도 같다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La obligación de dar cosa determinada	de + 원형: 명사를 꾸민다	특정물을 줄 채무는
comprende la de entregar	comprender 현재 + la de(= la obligación de)	~을 인도할 채무를 포함한다

todos sus accesorios,	todos + 소유사 sus + 명사(남성 복수)	그 종물 전부를
aunque no hayan sido mencionados.	aunque + 접속법 현재완료 수동	언급되지 않았더라도

문형

명사 + de + 원형 / 명사

~할 [명사], ~의 [명사]

1. 원형으로 꾸민다: la obligación de dar, el derecho de recurrir.
2. 명사로 꾸민다: el contrato de compraventa, el pago de la deuda.
3. 앞 명사를 되풀이하지 않을 때는 관사만 남긴다: la de entregar = la obligación de entregar.

Tiene la obligación de pagar.
그는 지급할 채무가 있다.

Es el abogado del demandado.
그는 피고의 변호사다.

문법 B4 · 명사 obligación 뒤는 de, 분사 obligado 뒤는 a

~~Tiene la obligación a pagar.~~ (비문)

Tiene la obligación de pagar.

명사 la obligación은 de + 원형으로 잇는다. 같은 뜻의 과거분사 obligado는 a + 원형이다(está obligado a pagar, CC 1902). 짝으로 외운다.

---

3. **en** [en] 표기법 엔 **~에서, ~에(장소·때·범위)** ★★★

IPA는 엮은이 값이다 — es.wiktionary 「en」(revid 6422876)의 발음 칸이 「falta agregar」라 [en]으로 적었다. 있는 곳·때·범위를 말한다. 방향(~로)은 a, 있는 곳(~에서)은 en이다. 조문 첫머리의 En las obligaciones de…(…채무에서는)는 그 조가 적용되는 범위를 연다.

쉬운 예

Vivo en Seúl.
서울에 산다.

실무 예

¿En qué fecha se firmó el contrato? — usted
그 계약서는 어느 날짜에 서명되었습니까?

원문

En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación. — CC, art. 1161 · 공식
하는 채무에서 채무를 정할 때 채무자 본인의 자질과 사정을 고려했으면, 채권자는 제3자의 급부나 용역을 받도록 강제당하지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En las obligaciones de hacer	en: 범위 — 조의 적용 범위를 연다	하는 채무에서는
el acreedor no podrá ser compelido	poder 미래 + ser + 과거분사(수동)	채권자는 강제당하지 않는다
a recibir la prestación o el servicio	a + 원형: compelido a(~하도록 강제된)	급부나 용역을 받도록
de un tercero,	de: ~의	제3자의
cuando la calidad y circunstancias	cuando: ~한 때 — 주어 둘	자질과 사정을
de la persona del deudor	de 둘 — del = de + el	채무자 본인의

se hubiesen tenido en cuenta	tener en cuenta(고려하다) + haber 접속법 과거 + 수동 se	고려했으면
al establecer la obligación.	al + 원형: ~할 때	채무를 정할 때

문형

en + 장소 / 때 / 범위

~에서, ~에, ~에 관하여

1. 장소: en la sala(법정에서).
2. 때: en marzo, en el momento de la firma(서명할 때에).
3. 범위: en materia penal(형사 사건에서), en este caso(이 사건에서).

El juicio se celebró en marzo.
재판은 3월에 열렸다.

En este caso no hay contrato escrito.
이 사건에는 서면 계약이 없다.

4. **por** [poɾ] 표기법 포르 **~으로(수단·원인), ~에 의하여(행위자), ~ 때문에** ★★★

원인·수단·경유·행위자를 말한다. 수동문의 행위자는 por로 나온다. 「왜」는 두 낱말 por qué, 「왜냐하면」은 한 낱말 porque다.

쉬운 예
Lo envió por correo.
그는 그것을 우편으로 보냈다.

실무 예
¿Por qué recurre usted la sentencia? — usted
왜 그 판결에 불복하십니까?

원문
Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. — CC, art. 2.2 · 공식
법률은 그 뒤의 다른 법률로만 폐지된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las leyes	주어 — 여성 복수	법률은
sólo se derogan	sólo(~만) + 수동 se + derogar 현재 3인칭 복수	~로만 폐지된다
por otras posteriores.	por: 행위자 — otras는 otras leyes	그 뒤의 다른 법률로

문형

por + 명사

~으로, ~에 의하여, ~ 때문에

1. 수단: por escrito(서면으로), por correo(우편으로).
2. 행위자: firmado por el juez(판사가 서명한).
3. 원인: por error(착오로), por culpa del deudor(채무자의 과실로).

La demanda se presentó por escrito.
소장은 서면으로 제출되었다.

La sentencia fue firmada por el juez.
판결은 판사가 서명했다.

문법 B4 · 왜는 por qué — 두 낱말, 강세 부호

~~¿Porque recurre usted la sentencia?~~ (표기 오류)

¿Por qué recurre usted la sentencia?

묻는 「왜」는 por qué로 띄우고 qué에 부호를 찍는다. 답하는 「왜냐하면」은 porque 한 낱말이다. 명사 「이유」는 el porqué다.

5. **para** ['para] 표기법 파라 **~을 위하여, ~하기 위하여, ~에게(받는 쪽), ~까지(기한)** ★★★

목적·용도·받는 쪽·기한을 말한다. para + 원형은 「~하기 위하여」, para que + 접속법은 「~하도록」이다. 「~할 능력」은 capacidad para + 원형(CC 1160).

쉬운 예 Este documento es para el juez.
이 서류는 판사에게 드리는 것이다.

실무 예 ¿Para cuándo está prevista la vista? — usted
변론은 언제로 잡혀 있습니까?

문형

para + 원형 / para que + 접속법

~하기 위하여 / ~하도록

1. 주어가 같으면 원형: para recurrir(불복하려고).
2. 주어가 다르면 que + 접속법: para que el testigo declare(증인이 진술하도록).
3. 기한: para el lunes(월요일까지).

Tiene diez días para recurrir.
불복할 수 있는 기간은 열흘이다.

El juez suspendió la vista para que declarara el perito.
판사는 감정인이 진술하도록 변론을 멈추었다.

문법 B4 · 목적은 para, 원인은 por

~~Estudio derecho por ser juez.~~ (뜻이 다름)

Estudio derecho para ser juez.
「판사가 되려고」는 앞으로의 목적이라 para다. por ser juez도 문법에 맞는 문장이지만 「판사이기 때문에」라는 원인을 말해서, 「판사가 되려고」를 옮긴 문장으로는 틀린다.

6. **con** [kon] 표기법 콘 **~와 함께, ~으로(수단·방법)** ★★

동반과 수단·방법을 말한다. con la diligencia propia de un buen padre de familia(선량한 가장의 주의로, CC 1094)처럼 「어떻게」를 붙인다. 나·너와 함께는 conmigo·contigo로 붙여 쓴다.

쉬운 예 Hablo con el abogado.
변호사와 이야기한다.

실무 예 ¿Está usted conforme con la sentencia? — usted
그 판결에 수긍하십니까?

문형

con + 명사

~와, ~으로

1. 동반: con el abogado(변호사와 함께).
2. 방법: con claridad(분명하게), con diligencia(주의하여).
3. 판결 주문: con imposición de costas(소송비용을 부담시키고).

Se desestima la demanda con imposición de costas a la actora.
원고(여성)의 청구를 기각하고 소송비용을 원고에게 부담시킨다.

El perito explicó el informe con claridad.
감정인은 감정서를 분명하게 설명했다.

문법 B4 · 나와 함께는 conmigo

~~¿Puede venir con mí?~~ (비문)

¿Puede venir conmigo?

con 뒤에서 mí·ti는 한 낱말 conmigo·contigo가 된다. 다른 인칭은 그대로다: con él, con usted, con nosotros.

---

7. **sin** [sin] 표기법 신 **~ 없이, ~하지 않고** ★★★

con의 반대다. sin + 원형은 「~하지 않고」, sin que + 접속법은 「~하는 일 없이」다. sin embargo(그러나)는 한 덩어리 접속어다. sin perjuicio de(~에 영향을 주지 않고)는 조문의 단서 표지라 놓치면 뜻이 바뀐다.

쉬운 예

Sin pruebas no hay condena.

증거가 없으면 유죄 판결도 없다.

실무 예

¿Quiere usted declarar sin abogado? — usted

변호인 없이 진술하시겠습니까?

원문

Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. — CC, art. 1169 · 공식

그러나(앞 문단의 일부 이행 거절과 달리) 채무에 금액이 정해진 부분과 정해지지 않은 부분이 있으면, 채권자는 앞의 부분의 변제를 청구할 수 있고 채무자는 그 변제를 할 수 있다. 뒤의 부분의 금액이 정해지기를 기다리지 않아도 된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sin embargo,	접속어 — 앞 문단(일부 이행 거절)과 대비	그러나
cuando la deuda tuviere	cuando + tener 미래 접속법	채무에 ~이 있으면
una parte líquida y otra ilíquida,	otra는 otra parte	금액이 정해진 부분과 정해지지 않은 부분이
podrá exigir el acreedor	poder 미래 + 원형, 주어가 뒤	채권자는 청구할 수 있고
y hacer el deudor	podrá를 함께 받는 hacer, 주어 el deudor	채무자는 할 수 있다
el pago de la primera	두 원형의 목적어 — la primera는 앞의 부분	앞 부분의 변제를
sin esperar	sin + 원형	기다리지 않고
a que se liquide la segunda.	esperar a que + 접속법, 수동 se	뒤 부분의 금액이 정해지기를

문형

sin + 원형 / sin que + 접속법

~하지 않고 / ~하는 일 없이

1. 주어가 같으면 원형: sin esperar(기다리지 않고).
2. 주어가 다르면 que + 접속법: sin que el deudor lo sepa(채무자가 모르게).
3. 명사도 받는다: sin culpa(과실 없이), sin abogado(변호인 없이).

Firmó sin leer el contrato.

그는 계약서를 읽지 않고 서명했다.

El pago se hizo sin que el deudor lo supiera.

변제는 채무자 모르게 이루어졌다.

문법 B4 · sin que 뒤에는 접속법

~~sin que, en ningún caso, puede producirse indefensión~~ (비문)

sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión

sin que(~하는 일 없이) 뒤는 일어나지 않는 일이라 접속법이다. 헌법 24조 1항도 pueda다(이 장 1절).

---

8. **que** [ke] 표기법 케 **(관계사) ~하는; (접속사) ~라는 것** ★★★

관계사로는 사람·물건·단수·복수를 가리지 않고 앞 명사를 꾸민다. 접속사로는 「~라고·~라는 것」을 이끈다(Creo que…). 강세 부호를 찍은 qué는 의문사 「무엇」이다.

쉬운 예

El abogado que habla es el mío.

말하고 있는 변호사가 내 변호사다.

실무 예

¿Cree usted que el testigo miente? — usted

증인이 거짓말을 한다고 생각하십니까?

원문

> Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora. — CC, art. 1182 · 공식
>
> 특정물을 인도하는 것을 내용으로 하는 채무는, 그 물건이 채무자의 과실 없이, 채무자가 지체에 빠지기 전에 멸실되거나 파괴되면 소멸한다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Quedará extinguida la obligación	quedar 미래 + 과거분사(여성) — 주어 la obligación이 뒤	채무는 소멸한다
que consista en entregar	관계사 que + consistir 접속법 현재	~을 인도하는 것을 내용으로 하는
una cosa determinada	entregar의 목적어	특정물을
cuando ésta se perdiere o destruyere	ésta = la cosa, 미래 접속법 둘 (perder·destruir)	그 물건이 멸실되거나 파괴되면
sin culpa del deudor	sin + 명사	채무자의 과실 없이
y antes de haberse éste constituido en mora.	antes de + 완료 원형, éste = el deudor	채무자가 지체에 빠지기 전에

문형

명사 + que + 동사

~하는 [명사]

1. 선행사 바로 뒤에 que를 둔다: la obligación que…
2. 관계절 안의 동사는 선행사에 수를 맞춘다: las cosas que no están…
3. 선행사가 정해지지 않은 대상이면 접속법: una obligación que consista en…

Es el contrato que firmamos ayer.

우리가 어제 서명한 계약서다.

Buscamos un perito que hable coreano.

한국어를 하는 감정인을 찾고 있다.

문법 B4 · creer que — de를 넣지 않는다

~~Creo de que el testigo miente.~~ (비문)

Creo que el testigo miente.

creer·decir·pensar 뒤의 que 앞에는 de를 넣지 않는다. 반대로 estar seguro de que(~을 확신하다)처럼 원래 de를 요구하는 말에서는 de를 빼지 않는다.

9. **el que** [el ke] 표기법 엘 케 **~하는 사람(는); (전치사 뒤) 그 ~** ★★★

관사가 붙은 관계사다. 선행사 없이 「~하는 사람」을 뜻해 형법·민법 조문의 주어를 연다(El que matare..., El que por acción u omisión...). 성·수에 따라 la que·los que·las que. IPA는 el과 que의 Wiktionary 값을 이어 적었다.

쉬운 예

El que firma es responsable.
서명하는 사람이 책임을 진다.

실무 예

¿Es usted el que presentó la denuncia? — usted
고발장을 내신 분이 당신입니까?

원문

El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor a subrogarle en sus derechos. — CC, art. 1159 · 공식
채무자가 모르는 채 채무자의 이름으로 변제한 사람은, 채권자에게 자기를 채권자의 권리에 대위시키라고 강제할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que pague en nombre del deudor,	el que + pagar 접속법 현재 — 주어를 연다	채무자의 이름으로 변제하는 사람은
ignorándolo éste,	현재분사 + lo(변제한 일), 주어 éste = el deudor	채무자가 그것을 모르는 채
no podrá compeler al acreedor	본동사 poder 미래 + 원형, al = 사람 앞 a	채권자에게 강제할 수 없다
a subrogarle en sus derechos.	a + 원형 + le(변제한 사람), sus는 채권자의 권리	자기를 그 권리에 대위시키도록

문형

El que + 동사 ..., 본동사 ...

~하는 사람은 ...한다

1. El que 뒤의 동사까지가 주어다. 본동사는 그 뒤에 따로 있다.
2. 조문에서는 El que 뒤에 미래 접속법이나 접속법 현재가 흔하다(matare, pague).
3. 여럿이면 Los que + 복수 동사.

El que alega un hecho debe probarlo.
사실을 주장하는 사람이 그것을 증명해야 한다.

Los que firmaron el acta son testigos.
조서에 서명한 사람들이 증인이다.

10. **lo que** [lo ke] 표기법 로 케 **~하는 것** ★★★

중성 관사 lo + que. 정해진 명사 대신 내용 전체를 가리킨다. 소장의 청구는 lo que se pide, 약정한 내용은 lo pactado(lo + 과거분사)다. IPA는 lo와 que의 Wiktionary 값을 이어 적었다.

쉬운 예

Lo que dice es verdad.
그가 말하는 것은 사실이다.

실무 예

¿Es eso lo que usted vio? — usted
그것이 당신이 본 것입니까?

원문

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. — CC, art. 1158 · 공식
다른 사람을 위하여 변제한 사람은 채무자에게 자기가 지급한 것을 청구할 수 있다. 다만 채무자의 명시적 의사에 반하여 변제했으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que pagare por cuenta de otro	el que + pagar 미래 접속법, por cuenta de: ~을 위하여	다른 사람을 위하여 변제한 사람은
podrá reclamar del deudor	reclamar de: ~에게 청구하다, del = de + el	채무자에게 청구할 수 있다
lo que hubiese pagado,	lo que + haber 접속법 과거 + 과거분사	자기가 지급한 것을
a no haberlo hecho	a no + 완료 원형: ~하지 않았다면(단서), lo는 변제	그렇게 한 것이 아니라면
contra su expresa voluntad.	contra: ~에 반하여, su는 채무자	채무자의 명시적 의사에 반하여

a no haberlo hecho …는 단서다. 「다만 …했으면 그렇지 않다」로 옮긴다.

문형

lo que + 동사

~하는 것

1. 주어·목적어 어느 자리에나 둔다: lo que dice es verdad / no sé lo que dice.
2. 뒤의 동사는 3인칭 단수가 기본이다.
3. lo + 과거분사·형용사도 같은 중성이다: lo pactado(약정한 것), lo dispuesto(정한 것).

No entiendo lo que pide la actora.
원고(여성)가 무엇을 청구하는지 모르겠다.

Se cumplirá lo pactado.
약정한 것은 이행된다.

문법 B4 · 내용 전체는 lo que

~~Eso es el que pasó.~~ (비문)

Eso es lo que pasó.
가리키는 것이 사람이나 정해진 명사가 아니라 일·내용이면 중성 lo que를 쓴다. el que는 「~하는 사람」이나 앞의 남성 명사를 받는다.

11. **quien** [kjen] 표기법 키엔 **~하는 사람; (전치사 뒤) 그 사람** ★★★

사람만 가리키는 관계사다. 복수는 quienes. 선행사 없이 쓰면 el que와 뜻이 같다(quien alega = el que alega). 강세 부호를 찍은 quién은 의문사 「누구」다. 예문의 1160조는 관계사를 읽으려고 첫 문장만 실었다. 같은 조 둘째 문장(Sin embargo …)은 금전이나 대체물로 한 변제를 채권자가 선의로 써 버렸으면 반환을 청구할 수 없다는 예외를 둔다.

쉬운 예
Quien alega un hecho debe probarlo.
사실을 주장하는 사람이 그것을 증명해야 한다.

실무 예
¿Con quién habló usted aquella noche? — usted
그날 밤 누구와 이야기하셨습니까?

원문
En las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. — CC, art. 1160 · 공식
주는 채무에서는, 줄 물건을 자유로이 처분할 지위와 그것을 양도할 능력이 없는 사람이 한 변제는 효력이 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En las obligaciones de dar	en: 범위	주는 채무에서는
no será válido el pago	ser 미래 + 형용사, 주어 el pago가 뒤	변제는 효력이 없다

hecho por quien	과거분사 hecho + por quien(~한 사람에 의하여)	~한 사람이 한
no tenga la libre disposición	tener 접속법 현재 — 정해지지 않은 사람	자유로운 처분권이 없는
de la cosa debida	debida: 과거분사, 「주어야 할」	줄 물건의
y capacidad para enajenarla.	para + 원형, la = la cosa	그리고 그것을 양도할 능력이

문형

전치사 + quien / quien + 동사

~하는 사람(에게·에 의하여)

1. 선행사 없이: quien firma(서명하는 사람).
2. 전치사 뒤: por quien, a quien, con quien.
3. 정해지지 않은 사람이면 접속법: por quien no tenga…

La persona con quien hablé era el perito.
내가 이야기한 사람은 감정인이었다.

Quienes firmaron el contrato son responsables.
그 계약서에 서명한 사람들이 책임을 진다.

12. **no** ['no] 표기법 노 **아니다, ~ 않다** ★★★

부정은 동사 바로 앞의 no 하나로 한다. 목적어 대명사가 있으면 no는 대명사 앞이다(No lo sé). 대답의 「아니요」 도 no다. nadie·nada·ninguno가 동사 뒤에 오면 no와 함께 쓴다.

쉬운 예

No hay pruebas.
증거가 없다.

실무 예

¿No recuerda usted la fecha? — usted
날짜가 기억나지 않으십니까?

원문

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. — CC, art. 2.3 · 공식
법률은, 달리 정하지 않으면, 소급효를 가지지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las leyes	주어	법률은
no tendrán efecto retroactivo,	no + tener 미래 3인칭 복수	소급효를 가지지 않는다
si no dispusieren lo contrario.	si no(~하지 않으면) + disponer 미래 접속법, lo contrario: 그 반대	달리 정하지 않으면

문형

no + (대명사) + 동사

~하지 않다

1. no는 동사 바로 앞: no firma.
2. 대명사가 있으면 그 앞: no lo firma.
3. 완료형은 haber 앞: no ha firmado.

No lo ha firmado todavía.
그는 아직 그것에 서명하지 않았다.

No hay nada más que añadir.
더 덧붙일 것이 없습니다.

문법 B4 · nadie가 동사 앞이면 no를 쓰지 않는다

~~Nadie no vino a la vista.~~ (비문)

Nadie vino a la vista.

nadie·nada·ninguno가 동사 앞에 오면 그것만으로 부정이다. 동사 뒤에 두면 no가 필요하다: No vino nadie a la vista. 둘 다 「아무도 변론에 오지 않았다」다.

13. **se** [se] 표기법 세 **(재귀) 자기를; (수동·무인칭); (le·les 대신) 그에게** ★★★

할 일이 가장 많은 대명사다. 「자기 자신을」(se defiende), 수동(se interpretarán, 해석된다), 행위자를 밝히지 않는 무인칭(se estará a…), 그리고 lo·la 앞에서 le·les를 대신한다(se lo dijo). 강세 부호를 찍은 sé는 saber의 1인칭 현재다.

쉬운 예

Se celebró el juicio.
재판이 열렸다.

실무 예

¿Cómo se llama usted? — usted
성함이 어떻게 되십니까?

원문

Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. — CC, art. 4.1 · 공식
법규범이 특정 사안을 직접 다루지 않으면서 그와 비슷한 다른 사안을 다루고, 둘 사이에 같은 이치가 있다고 인정되는 때에는 그 규범을 유추 적용한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Procederá la aplicación analógica de las normas	proceder 미래 3인칭 단수 — 「~이 이루어진다」, 주어가 뒤에 온다	법규범의 유추 적용이 이루어진다
cuando éstas no contemplen un supuesto específico,	cuando + 접속법(contemplar) — 정해지지 않은 경우, éstas = las normas	그 규범이 특정 사안을 다루지 않고
pero regulen otro semejante	접속법 regular — 앞 절과 같은 cuando 에 걸린다	그러나 비슷한 다른 사안을 다루며
entre los que se aprecie identidad de razón.	관계절 + 수동 se(apreciar 접속법) — 두 사안 사이에	둘 사이에 같은 이치가 인정될 때

원래 3조 1항(se interpretarán)을 썼는데 2장 norma 항목과 겹쳐 4조 1항으로 바꿨다. 수동 se는 「se aprecie」에 있다.

문형

se + 3인칭 동사

~된다(수동), (사람들이) ~한다(무인칭)

1. 수동: 뒤의 명사에 수를 맞춘다 — se celebró el juicio, se celebraron los juicios.
2. 무인칭: 사람에 관한 말은 단수로 — se cita a los testigos(증인을 소환한다).
3. 법률문에서는 「~한다·~된다」 어느 쪽으로 옮겨도 뜻이 같을 때가 많다.

Se presentaron tres recursos.
불복 신청이 셋 제기되었다.

Se cita a las partes para el lunes.
당사자들을 월요일로 소환한다.

문법 B4 · le lo가 아니라 se lo

~~Le lo dije ayer.~~ (비문)

Se lo dije ayer.

「그에게 그것을」처럼 대명사 둘이 이어지면 le·les가 se로 바뀐다. se lo의 se는 「그에게·그녀에게·당신에게·그들에게」 어느 것이든 될 수 있어 앞뒤 말로 가린다.

14. **le** [le] 표기법 레 **그에게, 그녀에게, 당신에게** ★★★

간접목적 대명사(「~에게」). 복수는 les. 활용된 동사 바로 앞에 두고, 원형·현재분사에는 뒤에 붙인다(subrogarle, CC 1159). 명사를 함께 쓸 때도 le를 겹쳐 쓰는 일이 흔하다: le dio el documento al juez.

쉬운 예

Le doy el documento.

그에게 서류를 드립니다.

실무 예

¿Le ha explicado el abogado sus derechos? — usted

변호사가 당신의 권리를 설명해 드렸습니까?

원문

Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. — CC, art. 1100 · 공식

무엇을 인도하거나 할 의무를 진 사람은 채권자가 재판상 또는 재판 밖에서 그들에게 채무의 이행을 청구한 때부터 지체에 빠진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Incurren en mora	incurrir 현재 3인칭 복수 — 주어가 뒤	지체에 빠진다
los obligados a entregar o a hacer alguna cosa	주어: 과거분사 obligados + a + 원형 둘	무엇을 인도하거나 할 의무를 진 사람들은
desde que el acreedor les exija	desde que + exigir 접속법, les = 그 의무를 진 사람들에게	채권자가 그들에게 청구한 때부터
judicial o extrajudicialmente	-mente 부사 둘을 이을 때 앞 것의 -mente를 뗀다	재판상 또는 재판 밖에서
el cumplimiento de su obligación.	exigir의 직접목적어	채무의 이행을

문형

le / les + 동사 + 직접목적어

그(들)에게 ~을 ~하다

1. 받는 사람이 하나면 le, 여럿이면 les.
2. 동사 앞에 둔다: les exija(그들에게 청구하다).
3. lo·la와 함께면 se로 바뀐다: se lo exige.

Les notificamos la sentencia ayer.

우리는 어제 그들에게 판결을 송달했다.

El juez le hizo una pregunta al perito.

판사가 감정인에게 질문을 했다.

---

15. **lo** [lo] 표기법 로 **그것을, 그를; (중성) 그 일** ★★★

직접목적 대명사(「~을」)의 남성 단수. 여성은 la, 복수는 los·las. 성이 없는 중성으로 앞뒤 내용 전체를 받기도 한다(lo permita, CC 3조 2항). lo + 형용사·과거분사는 「~한 것」이다(lo contrario, lo pactado).

쉬운 예

Lo sé.

압니다.

실무 예

¿Lo ha firmado usted? — usted

그것에 서명하셨습니까?

원문

A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación. — CC, art. 1169 · 공식

계약이 명시적으로 허용하지 않는 한, 채권자에게 채무의 내용인 급부를 일부만 받으라고 강제할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

A menos que el contrato	a menos que(~하지 않는 한) + 접속법 — 단서 표지	계약이 ~하지 않는 한
expresamente lo autorice,	lo는 중성 — 뒤의 「일부만 받게 하는 일」을 미리 받는다, autorizar 접속법	명시적으로 그것을 허용하지
no podrá compelerse al acreedor	poder 미래 + 원형 + se(무인칭), al = 사람 앞 a	채권자에게 강제할 수 없다
a recibir parcialmente las prestaciones	a + 원형	급부를 일부만 받도록
en que consista la obligación.	en que + consistir 접속법	채무의 내용인

문형

lo / la / los / las + 동사

그것을·그를 ~하다

1. 받는 명사의 성·수에 맞춘다: el contrato → lo, la demanda → la.
2. 활용된 동사 앞에 둔다: lo firma.
3. 원형 끝에 붙여도 된다: debe firmarlo = lo debe firmar.

La demanda está aquí; la presentó ayer.
소장은 여기 있다. 그는 어제 그것을 제출했다.

Debe firmarlo hoy.
오늘 그것에 서명해야 한다.

문법 B4 · no는 대명사 앞

~~Lo no sé.~~ (비문)

No lo sé.

no와 목적어 대명사가 함께 동사 앞에 오면 no가 먼저다. 순서는 늘 no · 대명사 · 동사다.

---

16. **cuando** ['kwando] 표기법 쿠안도 **~할 때, ~하면** ★★★

때와 조건을 함께 말한다. 이미 일어난 일이나 늘 그런 일이면 직설법, 앞날의 일이면 접속법이다. 의문사 「언제」는 cuándo로 부호를 찍는다. 조문에서는 cuando가 적용 요건을 연다.

쉬운 예

Cuando entra el juez, todos se levantan.
판사가 들어오면 모두 일어선다.

실무 예

¿Cuándo ocurrió el accidente? — usted
사고는 언제 났습니까?

원문

La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. — CC, art. 3.2 · 공식
형평은 법규범을 적용할 때 고려되어야 한다. 다만 법원의 재판은 법률이 명시적으로 허용하는 때에만 오로지 형평에 기댈 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La equidad habrá de ponderarse	haber de(~해야 한다) 미래 + 원형 + se(수동)	형평은 고려되어야 한다
en la aplicación de las normas,	en: 때·범위	법규범을 적용할 때
si bien	si bien: ~이기는 하지만(양보)	다만
las resoluciones de los Tribunales	주어	법원의 재판은

sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella	sólo … cuando: ~한 때에만, ella = la equidad	오로지 형평에만 기댈 수 있다
cuando la ley expresamente lo permita.	cuando + 접속법(정해지지 않은 때), lo는 중성	법률이 명시적으로 허용하는 때에

문형

cuando + 직설법 / 접속법

~할 때(는), ~하면

1. 늘 그런 일: cuando llega, …(오면 …한다).
2. 지난 일: cuando llegó, …(왔을 때 …했다).
3. 앞날의 일: cuando llegue, …(오면 …할 것이다) — 조문 요건의 cuando도 대개 접속법.

Cuando llegue el perito, empezaremos.
감정인이 오면 시작하겠습니다.

Cuando firmó el contrato, no lo leyó.
그는 계약서에 서명할 때 그것을 읽지 않았다.

문법 B4 · 앞날의 cuando 뒤에는 접속법

~~Cuando llegará el perito, empezamos.~~ (비문)

Cuando llegue el perito, empezamos.

cuando 뒤에는 미래 꼴을 쓰지 않는다. 앞날의 일이면 접속법 현재(llegue), 이미 일어났거나 늘 그런 일이면 직설법(llega, llegó)이다.

따라 말하기 — 짧은 구 열

판결과 서면에서 자주 듣는 짧은 구를 따라 말한다. 전치사·대명사는 약하게, 강세 음절(nombre, escrito, perjuicio)은 세게 읽는다.

en nombre del Rey
국왕의 이름으로

de buena fe
선의로, 신의에 따라

por escrito
서면으로

con imposición de costas
소송비용을 부담시키고

sin perjuicio de
~에 영향을 주지 않고

lo que se pide
청구하는 것

el que suscribe
아래 서명한 사람(서면에서 「본인」)

no ha lugar
받아들이지 않는다(이유 없다)

a quien corresponda
관계자 귀하

cuando proceda
해당하는 때에

확인 문제 8

1. 「법원에서」를 스페인어로 바르게 쓴 것은? (tribunal은 남성 명사)

- **en el tribunal**
- en al tribunal
- de el tribunal
- a el tribunal

있는 곳은 en이다. en은 el과 줄지 않는다. 줄어드는 것은 a + el → al, de + el → del 둘뿐이다.

2. « El tribunal condena al acusado. »에서 al의 a가 하는 일은?

- 방향(~로)
- **정해진 사람 직접목적어 앞의 a**
- 때(~에)
- 수단(~으로)

condenar의 직접목적어가 정해진 사람(el acusado)이라 그 앞에 a를 둔다. a + el이 al이 되었다.

3. 「왜 불복하십니까?」로 맞는 것은?

- ¿Porque recurre usted?
- **¿Por qué recurre usted?**
- ¿Porqué recurre usted?
- ¿Por que recurre usted?

의문의 「왜」는 por qué 두 낱말에 qué의 강세 부호다. porque는 「왜냐하면」, el porqué는 명사 「이유」다.

4. 「그에게 그것을 말했다」로 맞는 것은?

- Le lo dije.
- Lo le dije.
- **Se lo dije.**
- Se le dije.

대명사 둘이 이어지면 「~에게」가 먼저 오고, le·les는 lo·la 앞에서 se로 바뀐다.

5. 민법 1902조 « El que por acción u omisión causa daño a otro, … está obligado a reparar el daño causado. »의 본동사는?

- causa
- interviniendo
- **está (obligado)**
- reparar

causa는 El que가 연 관계절(주어) 안의 동사다. interviniendo는 현재분사, reparar는 원형이다. 문장 전체의 동사는 está obligado다.

6. « por acción u omisión »에서 o 대신 u를 쓴 까닭은?

라틴어 투라서

뒤 낱말이 o 소리로 시작해서

강조하려고

법률문의 옛 철자라서

접속사 o는 o 소리(o·ho)로 시작하는 낱말 앞에서 u가 된다. 같은 이유로 y는 i 소리로 시작하는 낱말(i·hi) 앞에서 e가 된다(libres e independientes). hie-·hia-처럼 첫소리가 반모음 [j]이면 y 그대로다(madera y hierro).

7. 「사실을 주장하는 사람이 증명해야 한다」의 빈칸: « ___ alega un hecho debe probarlo. »

Que

Quien

Lo que

Cuál

선행사 없이 「~하는 사람」을 말할 때는 quien(또는 el que)을 쓴다. que만으로는 주어를 열지 못하고, lo que는 사람이 아니라 내용을 가리킨다.

8. « Cuando ___ el perito, empezaremos. »의 빈칸으로 맞는 것은?

llegará

llegue

llegaría

llega

cuando가 앞날의 일을 말하면 접속법 현재다. cuando 뒤에는 미래 꼴(llegará)을 쓰지 않는다.

2부 법의 언어 · 제5장

법원과 사법 조직

Los tribunales y la organización judicial

먼저 알려 둘 것이 있다. 스페인의 1심 법원은 2025년에 이름과 짜임이 바뀌었다. 조직법 LO 1/2025가 옛 단독 법원(Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de Instrucción 등)을 partido judicial마다 하나인 1심법원(Tribunal de Instancia)의 부(Sección)로 바꾸었고, 전환은 2025년 7월 1일, 10월 1일, 12월 31일 세 단계로 끝났다. 그래서 2025년 전에 나온 판결과 교재, 그리고 아직 고치지 않은 현행 법률 조문에는 옛 이름이 그대로 남아 있다. 이 장 본문은 새 이름으로 쓰고, 옛 이름은 표제어의 「옛 이름」 칸에 적는다. 옛 이름은 틀린 이름이 아니라 그때의 이름이다. 법원의 층위(대법원·자치주 최고법원·도 법원·1심법원·치안판사), 법관과 검사, 법원 사무관, 소송대리인과 변호사를 가리키는 말 스무 개를 읽는다. 조직법 조문은 「무엇이다」(ser)와 「어떤 상태다」(estar)를 가려 쓴다. 이 장의 문법은 그것이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. El día 31 de diciembre de 2025, los restantes Juzgados, no comprendidos en los supuestos anteriores, se transformarán en las respectivas Secciones conforme a lo previsto en la presente ley.

   LO 1/2025, disposición transitoria primera

2025년 12월 31일에, 앞의 경우에 들지 않는 나머지 단독 법원(Juzgado)은 이 법이 정한 바에 따라 각 부(Sección)로 바뀐다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El día 31 de diciembre de 2025,	날짜 — el día + 숫자	2025년 12월 31일에
los restantes Juzgados,	주어 — 형용사 restante 복수	나머지 단독 법원은
no comprendidos en los supuestos anteriores,	과거분사 남성 복수 — Juzgados에 맞춤	앞의 경우에 들지 않는
se transformarán en las respectivas Secciones	se + transformar 미래 3인칭 복수: ~로 바뀐다	각 부로 바뀐다
conforme a lo previsto en la presente ley.	conforme a: ~에 따라. lo + 과거분사	이 법이 정한 바에 따라

2. Los Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los siguientes: Jueces y juezas de paz. Tribunales de Instancia. Audiencias Provinciales. Tribunales Superiores de Justicia. Tribunal Central de Instancia. Audiencia Nacional. Tribunal Supremo. LOPJ, art. 26
재판권 행사를 맡는 법원은 다음과 같다. 치안판사. 1심법원. 도 법원. 자치주 최고법원. 중앙1심법원. 전국법원. 대법원.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los Tribunales a los que se atribuye	주어 + 관계절 a los que(그 법원들에)	맡겨지는 법원은
el ejercicio de la potestad jurisdiccional	수동 se atribuye의 주어	재판권의 행사가
son los siguientes:	ser + los siguientes	다음과 같다
Jueces y juezas de paz. Tribunales de Instancia.	남녀 두 꼴을 나란히	치안판사. 1심법원.
Audiencias Provinciales.	형용사 복수 -es	도 법원.
Tribunales Superiores de Justicia.	superior → superiores	자치주 최고법원.
Tribunal Central de Instancia.	단수 — 하나뿐인 법원	중앙1심법원.
Audiencia Nacional. Tribunal Supremo.	단수	전국법원. 대법원.

▼ 처음 보는 문법 용어 19 이 장의 설명에 나오는 말

음절 모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다

강세 낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다

강세 부호 모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

여성 명사 관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)

원형 사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar··er··ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

인칭 말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다

축약 전치사 a·de가 관사 el과 만나 한 낱말이 되는 것: a + el → al, de + el → del. 다른 관사와는 줄지 않는다(a la, de los)

hallarse 형식을 갖춘 글에서 estar 대신 쓰는 동사(~한 상태에 있다): mientras se hallen en activo

과거분사 독립 구문 과거분사 + 명사로 「~하고 나서」를 나타낸다. 과거분사가 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: oído el Consejo, oídas las partes

ser 「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado

estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
지시대명사	앞의 명사를 「이것·그것」으로 가리키는 말: éste, ésta, aquella. 옛 조문은 강세 부호를 찍는다
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando·-iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. el **Tribunal Supremo**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [tribu'nal su'premo] 표기법 트리부날 수프레모

대법원 ★★★

남성

마드리드에 있는 최고법원이다. 줄여 TS라고 쓴다. 법원 『외국 법원 번역 안내』도 「대법원」으로 옮긴다. 대법관은 Magistrado del Tribunal Supremo, 대법원장은 Presidente del Tribunal Supremo.

쉬운 예 El Tribunal Supremo está en Madrid.
대법원은 마드리드에 있다.

실무 예 ¿Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo? — usted
이 판결에 대해 대법원에 불복할 수 있습니까?

원문

> El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. — CE, art. 123.1 · 공식
> 대법원은 스페인 전역에 관할을 가지며, 헌법 보장에 관하여 정한 것을 빼고는 모든 분야에서 최상위 재판기관이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Tribunal Supremo,	주어	대법원은
con jurisdicción en toda España,	삽입구 — con + 명사	스페인 전역에 관할을 가지며
es el órgano jurisdiccional superior	ser + 명사 보어	최상위 재판기관이다

en todos los órdenes,	en + 명사 — órdenes: 재판 분야(민사·형사·행정·노동)	모든 분야에서
salvo lo dispuesto	salvo(~을 빼고) + lo + 과거분사	정한 것을 빼고
en materia de garantías constitucionales.	en materia de: ~에 관하여	헌법 보장에 관하여

órdenes는 여기서 「명령」이 아니라 재판의 분야(orden jurisdiccional)다. 단수 el orden은 남성이다.

문형

con jurisdicción en + 지역

~에 관할을 가진

1. con + 명사는 「~을 가진」이다. 법원 이름 뒤에 쉼표로 끼워 넣는다.
2. en toda España는 「스페인 전역에」. toda는 여성 지명 España에 맞춘 꼴이다.
3. 같은 뜻을 동사로 쓰면 tener jurisdicción en: tiene jurisdicción en toda España.

Es un tribunal con jurisdicción en toda la provincia.
도 전체에 관할을 가진 법원이다.

Este tribunal tiene jurisdicción en toda España.
이 법원은 스페인 전역에 관할이 있다.

문법 S1 · es el órgano — 무엇인지 말할 때는 ser

~~El Tribunal Supremo está el órgano jurisdiccional superior~~ (비문)

El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior

주어가 무엇인지(정체·분류)를 명사로 말하면 ser를 쓴다. estar 뒤에는 관사 붙은 명사가 보어로 오지 않는다. 있는 곳을 말할 때만 estar: El Tribunal Supremo está en Madrid.

한국이라면? = 최고법원 · 헌법 제101조

CE 123조 1항과 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」(제101조 ②)는 같은 자리를 정한다. 두 나라 모두 헌법재판은 최고법원 밖에 둔다(CE의 salvo 단서, 한국 헌법 제111조).

---

2. el **Tribunal Constitucional**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [tɾibu'nal konstituθjo'nal]

중남미 [tɾibu'nal konstitusjo'nal] 표기법 트리부날 콘스티투시오날 **헌법재판소** ★★★

남성

줄여 TC. 사법권(Poder Judicial) 밖에 있는 헌법기관이다. 재판관도 magistrado라고 부르지만 법관 직군(Carrera Judicial)에 들지 않는다. 법원 『외국 법원 번역 안내』의 번역례 표에는 이 기관이 없다.

쉬운 예 El Tribunal Constitucional es independiente.
헌법재판소는 독립되어 있다.

실무 예 ¿Cuántos magistrados forman el Tribunal Constitucional? — usted
헌법재판소는 재판관 몇 명으로 구성됩니까?

원문 El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. — LOTC, art. 1.1 · 공식
헌법재판소는 헌법의 최고 해석자로서 다른 헌법기관으로부터 독립하며, 헌법과 이 조직법에만 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Tribunal Constitucional,	주어	헌법재판소는
como intérprete supremo de la Constitución,	como + 명사: ~로서	헌법의 최고 해석자로서

es independiente	ser + 형용사(성질)	독립한다
de los demás órganos constitucionales	independiente de: ~로부터 독립한	다른 헌법기관으로부터
y está sometido sólo a la Constitución	estar + 과거분사(상태)	그리고 헌법에만 따른다
y a la presente Ley Orgánica.	a + 명사 ② — presente: 이(법)	그리고 이 조직법에

la presente Ley는 「현재의 법」이 아니라 「이 법」이다. 법률이 자기 자신을 가리키는 말이다.

문형

estar sometido a + 명사

~에 따르다, ~의 구속을 받다

1. sometido는 someter(복종시키다)의 과거분사다. 주어의 성·수에 맞춘다: sometida, sometidos.
2. 무엇에 따르는지는 a로 붙인다. a + el은 al.
3. sólo를 넣으면 「~에만」: está sometido sólo a la ley.

Los jueces están sometidos únicamente a la ley.
판사는 오직 법률에만 따른다.

La decisión está sometida al control del tribunal.
그 결정은 법원의 통제를 받는다.

문법 S1 · es independiente · está sometido — 한 문장의 ser와 estar

~~es independiente de los demás órganos constitucionales y es sometido sólo a la Constitución~~ (부자연)

es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución

independiente는 기관의 성질이라 ser다. sometido(따르게 된)는 과거분사로, estar와 함께 쓰면 그렇게 놓인 상태다. ser sometido는 「(누가) 복종시키는 행위를 당한다」는 수동이 된다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소의 구성 · 헌법 제111조

CE 159조 1항은 재판관 12명을 국왕이 임명하되 하원·상원 추천 각 4명, 정부·CGPJ 추천 각 2명으로 정한다. 한국은 「헌법재판소는 법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성하며」(제111조 ②).

---

3. la **Audiencia Nacional**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [awˈdjenθja naθjoˈnal]

중남미 [awˈdjensja nasjoˈnal] 표기법 아우디엔시아 나시오날 **전국법원** ★★★

여성

스페인 전역을 관할하는 법원으로 마드리드에 있다. 테러·조직 마약범죄·국외 범죄 같은 특정 사건과 일부 행정 사건을 맡는다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「국가법원」으로 옮긴다. Nacional을 「국립」으로 옮기지 않는다.

쉬운 예 La Audiencia Nacional tiene su sede en Madrid.
전국법원은 마드리드에 있다.

실무 예 ¿Por qué conoce de este caso la Audiencia Nacional y no un tribunal de la provincia? – usted
왜 도의 법원이 아니라 전국법원이 이 사건을 맡습니까?

원문 La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España. – LOPJ, art. 62 · 공식
전국법원은 마드리드시에 소재하며 스페인 전역에 관할을 가진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Audiencia Nacional,	주어 — 여성 단수	전국법원은
con sede en la villa de Madrid,	삽입구 — con + 명사	마드리드시에 소재하며

tiene jurisdicción	tener + 관사 없는 명사	관할을 가진다
en toda España.	en + 지역	스페인 전역에

문형

tener su sede en + 장소

~에 소재하다, ~에 자리 잡고 있다

1. 기관이 있는 곳은 조문에서 tener su sede en 또는 con sede en으로 쓴다.
2. 말로는 estar en도 쓴다: La Audiencia Nacional está en Madrid.
3. la sede는 「소재지·본부」다. la villa de Madrid는 옛 칭호를 그대로 둔 말이다.

El tribunal tiene su sede en la capital.
그 법원은 수도에 있다.

Es un órgano con sede en Valencia.
발렌시아에 소재한 기관이다.

한국이라면? ≠ 전국 관할 법원 · 법원조직법 제28조의4

전국법원은 형사·행정·노동 사건 가운데 법률이 고른 것을 전국 단위로 맡는다. 한국의 전국 관할 전문법원은 특허법원이고, 그 사건은 「특허법원은 다음의 사건을 심판한다」(제28조의4)가 정한 지식재산 사건이다.

---

4. el **Tribunal Superior de Justicia**, pl. los Tribunales Superiores de Justicia

[tɾibu'nal supe'ɾjoɾ de xus'tiθja] 중남미 [tɾibu'nal supe'ɾjoɾ de xus'tisja] 표기법 트리부날 수페리오르 데 후스티시아

자치주 최고법원 ★★★

남성

자치주(Comunidad Autónoma)마다 하나 있다. 줄여 TSJ. 민사·형사부, 행정부, 노동부의 세 Sala로 이루어진다. 이 책은 법원 『외국 법원 번역 안내』를 따라 「자치주 최고법원」으로 옮긴다. 「최고」는 자치주 안에서 가장 높다는 뜻이고, 대법원(Tribunal Supremo) 아래에 있다. 이름만 보고 한국 고등법원과 같은 권역 항소법원으로 읽지 않는다.

쉬운 예 Cada comunidad autónoma tiene su Tribunal Superior de Justicia.
자치주마다 자치주 최고법원이 있다.

실무 예 ¿Qué asuntos llegan al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad? — usted
그쪽 자치주 최고법원에는 어떤 사건이 올라옵니까?

원문 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. — LOPJ, art. 70 · 공식
자치주 최고법원은 대법원에 속하는 관할을 해치지 않는 범위에서 그 자치주 지역 안의 사법 조직을 마무리하는 법원이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Tribunal Superior de Justicia	주어	자치주 최고법원은
de la Comunidad Autónoma	de + 명사	자치주의
culminará la organización judicial	culminar 미래 + 목적어 — 조문의 미래는 규정	사법 조직을 마무리한다
en el ámbito territorial de aquélla,	aquélla = la Comunidad Autónoma	그 자치주 지역 안에서
sin perjuicio de la jurisdicción	sin perjuicio de: ~을 해치지 않고	관할을 해치지 않는 범위에서
que corresponde al Tribunal Supremo.	관계절 — corresponder a: ~에 속하다	대법원에 속하는

aquélla의 강세 부호는 옛 정서법이다. 지금 규범은 지시대명사에 강세 부호를 붙이지 않지만 (aquella), 조문은 원문대로 둔다.

문형

en el ámbito de + 명사

~의 범위 안에서

1. el ámbito는 「범위, 영역」이다. en el ámbito territorial de는 「~의 지역 안에서」.
2. aquélla는 앞에 나온 여성 명사(la Comunidad Autónoma)를 다시 가리킨다.
3. 같은 자리에 dentro de도 쓴다: dentro de la comunidad.

Actúa en el ámbito de su comunidad autónoma.
자기 자치주의 범위 안에서 일한다.

Esta norma se aplica en el ámbito civil.
이 규정은 민사 분야에 적용된다.

문법 S8 · sin perjuicio de — ~을 해치지 않고

~~culminará la organización judicial … sin perjuicio a la jurisdicción~~ (비문)

culminará la organización judicial … sin perjuicio de la jurisdicción

sin perjuicio de는 늘 de를 쓰는 묶음 표현이다. 「대법원의 관할은 그대로 둔다」는 단서를 붙인다. 조문을 줄여 옮길 때 이 부분을 지우면 뜻이 바뀐다(15장).

한국이라면? ≠ 고등법원 · 법원조직법 제3조

TSJ는 자치주 안의 사법 조직을 마무리하는 법원이다. 한국 고등법원은 「법원은 다음의 7종류로 한다」(제3조 ①)에 든 권역 항소법원이고 자치와는 관계가 없다.

---

5. la **Audiencia Provincial**, pl. las Audiencias Provinciales [aw'djenθja probin'θjal]

중남미 [aw'djensja probin'sjal] 표기법 아우디엔시아 프로빈시알 **도(道) 법원** ★★★

여성

도(provincia)마다 도청 소재지에 있는 합의 법원이다. 민사·형사 항소심이면서 중한 형사사건의 1심이다(이 장 가짜 친구). 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「지방법원」으로 옮긴다. audiencia는 일상어로 청중·접견이지만 여기서는 법원 이름이다.

쉬운 예 La Audiencia Provincial está en la capital de la provincia.
도 법원은 도청 소재지에 있다.

실무 예 ¿La apelación la resuelve la Audiencia Provincial? — usted
항소는 도 법원이 판단합니까?

원문

Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82. — LOPJ, art. 80.1 · 공식
도 법원은 도청 소재지에 자리 잡고 그 도(provincia)의 이름을 따며, 82조 4항이 정한 것을 해치지 않는 범위에서 도 전체에 관할을 가진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las Audiencias Provinciales,	주어 — 여성 복수	도 법원은
que tendrán su sede en la capital de la provincia,	관계절 — tener su sede en	도청 소재지에 자리 잡고
de la que tomarán su nombre,	관계절 de la que — la provincia를 받음	그 도의 이름을 따며
extenderán su jurisdicción a toda ella,	extender 미래 — ella = la provincia	도 전체에 관할을 넓힌다

sin perjuicio de lo dispuesto	sin perjuicio de + lo + 과거분사	정한 것을 해치지 않는 범위에서
en el apartado 4 del artículo 82.	apartado: 항 — del = de + el	82조 4항에

문형

tomar su nombre de + 명사

~에서 이름을 따다

1. tomar는 「가지다, 취하다」. tomar su nombre de는 「~의 이름을 따다」.
2. 조문은 관계절 de la que tomarán su nombre(그 도에서 이름을 딴다)로 쓴다. de la que는 바로 앞 la capital이 아니라 la provincia를 받는다.
3. 그래서 법원 이름에는 도 이름이 붙는다: Audiencia Provincial de Sevilla, Audiencia Provincial de Illes Balears(소재지는 Palma).

El tribunal toma su nombre de la ciudad.
그 법원은 도시의 이름을 딴다.

Cada sección toma su nombre de la materia.
각 부는 맡는 분야에서 이름을 딴다.

문법 B2 · Audiencias Provinciales — 형용사도 복수로

~~Las Audiencias Provincial~~ (비문)

Las Audiencias Provinciales

법원 이름도 보통 명사구라 형용사가 수를 따라간다. 자음으로 끝나는 provincial은 -es를 붙인다. nacional → nacionales, superior → superiores도 같다.

한국이라면? ≠ 항소심 법원 · 법원조직법 제32조

도 법원은 1심법원 판결의 항소와 중한 형사사건 1심을 함께 맡는다. 한국은 「지방법원단독판사의 판결 · 결정 · 명령에 대한 항소 또는 항고사건」 가운데 고등법원 관할(제28조 2호)과 특허법원 관할을 뺀 것만 본원 합의부와 강릉지원 합의부가 2심으로 맡고(제32조 ②), 형사 1심 합의사건은 따로 둔다.

---

6. el **Tribunal de Instancia**, pl. los Tribunales de Instancia [tribu'nal de ins'tanθja]

중남미 [tribu'nal de ins'tansja] 표기법 트리부날 데 인스탄시아 **1심법원** ★★★

남성

옛 이름 **Juzgado de Primera Instancia · Juzgado de Instrucción · Juzgado de Primera Instancia e Instrucción · Juzgado de lo Penal · Juzgado de lo Mercantil** 등 (~2025-12-30)

partido judicial마다 하나 있는 1심 법원이다. 그 안에 민사부(Sección Civil), 수사부(Sección de Instrucción), 형사부(Sección de lo Penal), 상사부(Sección de lo Mercantil) 등을 둔다. 작은 partido에서는 민사·수사를 한 부(Sección Única)가 맡는다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 96쪽에서 「단독법원」으로 적고, 번역례 표(103쪽)는 옛 Juzgado 이름만 싣는다.

쉬운 예 Hay un Tribunal de Instancia en cada partido judicial.
partido judicial마다 1심법원이 하나 있다.

실무 예 ¿En qué Sección del Tribunal de Instancia se tramita la demanda? — usted
그 소는 1심법원의 어느 부에서 진행됩니까?

원문

Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre. — LOPJ, art. 84.1 · 공식
partido judicial마다 1심법원을 하나 두고, 그 중심 도시에 자리 잡아 그 이름을 딴다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Habrá un Tribunal de Instancia	haber 미래(있다) + 명사	1심법원을 하나 둔다
en cada partido judicial,	en cada + 단수 명사	partido judicial마다

con sede en su capital,	con sede en: ~에 소재한	그 중심 도시에 자리 잡고
de la que tomará su nombre.	관계절 — la que = su capital	그 도시의 이름을 딴다

2025년 전 판결의 「Juzgado de Primera Instancia n.º 3」은 그때의 기관 이름이다. 지금 같은 일을 하는 곳은 「Sección Civil del Tribunal de Instancia」다.

문형

en cada + 단수 명사

~마다

1. cada는 성·수가 변하지 않는다. 뒤에 단수 명사가 온다: cada partido, cada provincia.
2. 「~마다 하나」는 un(a) … en cada …: un tribunal en cada partido.
3. cada uno de + 복수는 「~ 각각」: cada uno de los jueces.

Hay una Sección Civil en cada Tribunal de Instancia.
1심법원마다 민사부가 하나 있다.

Cada provincia tiene su Audiencia Provincial.
도마다 도 법원이 있다.

문법 B3 · habrá — 「있다」의 haber는 늘 단수

~~Habrán Tribunales de Instancia en cada partido~~ (비문)

Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial

「~이 있다」의 haber(현재 hay, 미래 habrá)는 주어가 없는 동사라 뒤의 명사가 복수여도 단수로 쓴다. 조문의 미래 habrá는 「둔다」는 규정이다.

한국이라면? ≠ 1심 법원 · 법원조직법 제3조

스페인 1심의 기본 단위는 partido judicial마다 하나인 이 법원이다. 한국 1심은 지방법원과 그 관할구역에 둔 지원과 「시법원 또는 군법원」(제3조 ②)이다.

---

7. el **juez de paz**, pl. los jueces de paz ['xweθ de 'paθ] 중남미 ['xwes de 'pas] 표기법 후에스 데 파스

치안판사 ★★

남성 | 옛 이름 **Juzgados de Paz(LOPJ 26조 법원 목록)** (~2025-01-22)

1심법원이 없는 작은 municipio(기초 지자체)에 둔다. 시의회가 뽑고 자치주 최고법원 운영부(Sala de Gobierno)가 4년 임기로 임명하며(LOPJ 101조), 법관 직군(Carrera Judicial)이 아니다. 여성은 la jueza de paz. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 옛 기관명 Juzgado de Paz를 「간이법원」으로 옮긴다.

쉬운 예

En mi pueblo hay una jueza de paz.
우리 마을에는 치안판사가 한 분 있다.

실무 예

¿El juez de paz necesita ser licenciado en Derecho? — usted
치안판사는 법학 학위가 있어야 합니까?

원문

En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juez o una jueza de paz. — LOPJ, art. 99.1 · 공식
1심법원이 없는 기초 지자체마다 그 구역을 관할하는 치안판사를 둔다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En cada municipio	en cada + 단수 명사	기초 지자체마다
donde no exista Tribunal de Instancia,	관계절 + 접속법 exista	1심법원이 없는
y con jurisdicción en el término correspondiente,	con + 명사 — el término: (시의) 구역	그 구역에 관할을 가진
habrá un juez o una jueza de paz.	haber 미래(둔다) + 남녀 두 꼴	치안판사를 둔다

문형

donde no exista + 명사

~이 없는 곳에

1. donde 관계절이 아직 정해지지 않은 곳을 가리키면 접속법을 쓴다: exista(existir).
2. 있다는 사실을 단정하면 직설법: donde existe un tribunal.
3. existir 대신 haber도 쓴다: donde no haya tribunal.

Habrá un juez de paz donde no exista otro tribunal.
다른 법원이 없는 곳에 치안판사를 둔다.

Vive en un pueblo donde no hay tribunal.
그는 법원이 없는 마을에 산다.

문법 B2 · un juez o una jueza — 성을 둘 다 적는 조문

~~un juez o un jueza de paz~~ (비문)

un juez o una jueza de paz

관사는 명사의 성에 맞춘다 — jueza는 여성이라 una다. 2025년 개정 조문은 남성형과 여성형을 나란히 적는다(jueces y juezas, magistrados y magistradas). 여성형 jueza는 LOPJ 문언에 쓰인 꼴이다. una juez도 표준어로 인정되지만(DPD 「juez」 1) 이 조문의 꼴은 아니다. 복수 jueces는 z가 c로 바뀐다.

한국이라면? ≠ 시·군법원 판사 · 법원조직법 제42조

치안판사는 시의회가 뽑는 비직업 법관이다(LOPJ 101조). 한국 시 · 군법원 판사는 일반 판사로, 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」(제42조 ②).

---

8. la **sala**, pl. las salas ['sala] 표기법 살라 **(합의 법원의) 부, 재판부** ★★★

여성

일상어로는 「방·거실」이다. 대법원·전국법원·자치주 최고법원의 분야별 재판부를 Sala라고 하고, 기관 이름 안에서는 대문자로 쓴다(Sala de lo Civil). 판결문은 자기 재판부를 esta Sala(본 재판부)라고 부른다.

쉬운 예 La Sala de lo Civil se reúne hoy.
민사부가 오늘 모인다.

실무 예 ¿Qué Sala del Tribunal Supremo resolvió este recurso? — usted
대법원의 어느 부가 이 상고를 판단했습니까?

원문

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: Primera: De lo Civil. Segunda: De lo Penal. Tercera: De lo Contencioso-Administrativo. Cuarta: De lo Social. Quinta: De lo Militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo. — LOPJ, art. 55 · 공식
대법원은 다음 부로 구성된다. 제1부: 민사. 제2부: 형사. 제3부: 행정. 제4부: 노동. 제5부: 군사 — 군사부는 그 고유 법률에 따르고, 보충적으로 이 법과 대법원 다른 부에 공통되는 법규에 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Tribunal Supremo estará integrado	estar 미래 + 과거분사(구성 상태)	대법원은 구성된다
por las siguientes Salas:	por + 명사 — 무엇으로	다음 부로
Primera: De lo Civil.	서수(여성 — Sala에 맞춤) + de lo + 형용사	제1부: 민사
Segunda: De lo Penal.	서수	제2부: 형사
Tercera: De lo Contencioso-Administrativo.	서수 — contencioso-administrativo: 행정소송	제3부: 행정

Cuarta: De lo Social.	서수 — lo social: 노동 분야	제4부: 노동
Quinta: De lo Militar,	서수	제5부: 군사
que se regirá por su legislación específica	관계절 — regirse por: ~에 따르다	그 고유 법률에 따르고
y supletoriamente por la presente Ley	부사 supletoriamente: 보충적으로	보충적으로 이 법에
y por el ordenamiento común	por + 명사 ③	그리고 공통 법규에
a las demás Salas del Tribunal Supremo.	común a: ~에 공통된	대법원 다른 부에

lo social은 「사회」가 아니라 노동·사회보장 분야다. 노동 사건 재판부를 Sala de lo Social이라고 한다.

문형

la Sala de lo + 형용사

~ 분야를 맡는 부

1. lo + 형용사는 「~한 것, ~ 분야」 다: lo civil(민사), lo penal(형사).
2. de lo는 축약하지 않는다(de + lo). de + el만 del이 된다.
3. 줄여서 서수로 부른다: Sala Primera(제1부), Sala Segunda(제2부).

Trabaja en la Sala de lo Penal.
그는 형사부에서 일한다.

La Sala Tercera conoce de los asuntos contencioso-administrativos.
제3부는 행정 사건을 맡는다.

문법 S1 · estará integrado por — 구성은 estar + 과거분사

~~El Tribunal Supremo será integrado por las siguientes Salas~~ (부자연)

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas

기관이 무엇으로 「이루어져 있는가」는 결과 상태라 estar + 과거분사로 쓴다. ser integrado는 누가 편입하는 행위를 말하는 수동이 된다. 84조 2항 Los Tribunales de Instancia estarán integrados도 같다.

한국이라면? ≠ 대법원의 부 · 법원조직법 제7조

TS의 다섯 Sala는 법률이 정한 상설 분야별 재판부다. 한국은 「대법원장은 필요하다고 인정하는 경우에 특정한 부로 하여금 … 전담하여 심판하게 할 수 있다」(제7조 ②).

9. la **sección**, pl. las secciones [sek'θjon] 중남미 [sek'sjon] 표기법 섹시온 **(법원 안의) 부** ★★★

여성

Sala를 다시 나눈 단위, 그리고 2025년 개편 뒤 1심법원 안의 각 부다. 도 법원도 여러 Sección으로 나뉜다. 기관 이름 안에서는 대문자로 쓴다(Sección Civil). cc는 [kθ]로 두 번 소리 난다.

쉬운 예 Esta sección tiene tres magistrados.
이 부에는 법관이 세 명 있다.

실무 예 ¿Su caso está en la Sección Civil o en la de Familia? — usted
그 사건은 민사부에 있습니까, 가사부에 있습니까?

원문 Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. — LOPJ, art. 80.2 · 공식
도청 소재지 밖에 도 법원의 부를 둘 수 있고, 그 부에는 partido judicial 하나 또는 여럿이 속한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Podrán crearse Secciones	poder 미래 + 동사원형 + se(수동)	부를 둘 수 있다
de la Audiencia Provincial	de + 명사	도 법원의
fuera de la capital de la provincia,	fuera de: ~ 밖에	도청 소재지 밖에
a las que quedarán adscritos	관계절 a las que(그 부에) + quedar + 과거분사	그 부에 속하게 된다
uno o varios partidos judiciales.	quedarán의 주어 — 동사 뒤에 온다	partido judicial 하나 또는 여럿이

crearse의 주어는 Secciones(복수)인데 Podrán도 복수다. 「~될 수 있다」 수동 se 구문에서 동사는 뒤의 명사에 수를 맞춘다.

문형

quedar adscrito a + 명사

~에 속하게 되다, ~에 배속되다

1. adscrito는 adscribir(배속하다)의 불규칙 과거분사다. 주어에 맞춘다: adscrita, adscritos.
2. quedar + 과거분사는 그렇게 된 결과 상태다. estar보다 「그렇게 되었다」는 변화가 드러난다.
3. 어디에 속하는지는 a로: adscrito al Tribunal Supremo.

El juez quedó adscrito a la Sección Penal.
그 판사는 형사부에 배속되었다.

Dos partidos quedan adscritos a esta sección.
partido 두 곳이 이 부에 속한다.

---

10. el **magistrado**, pl. los magistrados [maxis'trado] 표기법 마히스트라도 **법관(Magistrado)** ★★★

남성

법원 『외국 법원 번역 안내』는 「부장판사」로 옮긴다. 이 책은 「법관(Magistrado)」으로 쓴다. Magistrado는 직위가 아니라 법관 직군의 경력 계급이어서(LOPJ 299조), 「부장판사」로 옮기면 도 법원의 판사 전원이 부장판사가 된다. 여성은 la magistrada. 헌법재판소 재판관도 magistrado라고 부른다.

쉬운 예 La magistrada lleva veinte años en la carrera.
그 법관은 법관 생활 20년째다.

실무 예 ¿Cuántos magistrados forman la Sala en este recurso? — usted
이 사건 재판부는 법관 몇 명으로 구성됩니까?

원문

La Carrera Judicial consta de tres categorías: – Magistrado del Tribunal Supremo. – Magistrado. – Juez. — LOPJ, art. 299.1 · 공식
법관 직군은 세 계급으로 이루어진다. 대법관. 법관(Magistrado). 판사(Juez).

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Carrera Judicial	주어 — carrera: 직군, 경력	법관 직군은
consta de tres categorías:	constar de + 명사	세 계급으로 이루어진다
– Magistrado del Tribunal Supremo.	계급 ① — 관사 없음	대법관
– Magistrado. – Juez.	계급 ②③	법관(Magistrado). 판사(Juez)

문형

constar de + 명사

~으로 이루어지다

1. constar de는 구성 요소를 늘어놓을 때 쓴다: consta de tres partes.

2. constar만 쓰면 「기록에 나와 있다」는 다른 뜻이다: consta en autos(기록에 있다).

3. 같은 뜻으로 componerse de, estar integrado por.
La sentencia consta de cuatro partes.
판결은 네 부분으로 이루어진다.

El tribunal consta de tres magistrados.
그 재판부는 법관 세 명으로 이루어진다.

문법 B2 · 계급 이름은 관사 없이

~~La Carrera Judicial consta de tres categorías: el Magistrado, el Juez~~ (부자연)

La Carrera Judicial consta de tres categorías: – Magistrado del Tribunal Supremo. – Magistrado. – Juez.

직책·계급을 이름처럼 늘어놓거나 ser 뒤에 둘 때는 관사를 붙이지 않는다: Es magistrado(그는 법관이다). 꾸미는 말이 붙으면 관사가 온다: Es un magistrado muy respetado.

한국이라면? ≠ 법관의 계급 · 법원조직법 제41조

스페인은 대법관·Magistrado·Juez 세 계급이다(LOPJ 299조 1항). 한국은 대법원장·대법관·판사를 임명 절차로 나누고(「판사는 인사위원회의 심의를 거치고 대법관회의의 동의를 받아 대법원장이 임명한다」, 제41조 ③) 판사 안에는 계급을 두지 않는다.

---

11. el **Consejo General del Poder Judicial**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[konˈsexo xeneˈral del poˈder xudiˈθjal] 중남미 [konˈsexo xeneˈral del poˈder xudiˈsjal]

표기법 콘세호 헤네랄 델 포데르 후디시알 **사법총평의회** ★★★

남성

줄여 CGPJ. 법관의 임명·승진·감독·징계를 맡는 사법부의 운영 기구다. 대법원장이 의장을 맡고 위원 20명이 5년 임기다. 헌법은 그 가운데 12명을 법관 가운데서, 8명을 경력 15년 넘는 법률가 가운데서 뽑게 한다(CE 122조 3항 — 법률가 몫은 하원·상원 제안 각 4명). 현행 LOPJ 567조 2항은 하원과 상원이 각각 10명(법관 몫 6명·법률가 몫 4명)을 5분의 3 다수로 뽑게 한다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「사법부총평의회」로 옮긴다.

쉬운 예 El Consejo General del Poder Judicial nombra a los jueces.
사법총평의회는 판사를 임명한다.

실무 예 ¿Quién decide los ascensos de los jueces en España? – usted
스페인에서 판사의 승진은 누가 정합니까?

원문 El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. – CE, art. 122.2 · 공식
사법총평의회는 사법권(el Poder Judicial)의 운영 기관이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Consejo General del Poder Judicial	주어 — del = de + el	사법총평의회는
es el órgano de gobierno	ser + 명사(정의)	운영 기관이다
del mismo.	del mismo = del poder judicial(앞 문단)	그것(사법권)의

CE 122조 2항 앞 문단(122조 1항)이 el poder judicial을 정한다. del mismo만 떼어 읽으면 무엇을 운영하는지 알 수 없다.

문형

el órgano de gobierno de + 명사

~의 운영 기관

1. el gobierno는 「정부」만이 아니라 조직을 운영하는 것 일반이다.
2. 대문자 Gobierno는 정부(내각)다. 소문자 gobierno는 운영·관리다.
3. Sala de Gobierno는 법원 안의 운영부(재판하지 않는 부)다.

La Sala de Gobierno es el órgano de gobierno del tribunal.
운영부는 그 법원의 운영 기관이다.

El Gobierno no es el órgano de gobierno de los jueces.
정부는 판사의 운영 기관이 아니다.

한국이라면? ≠ 사법행정 · 법원조직법 제9조
스페인은 사법행정을 별도 합의 기구 CGPJ가 맡는다(CE 122조 2항). 한국은 「대법원장은 사법행정사무를 총괄하며」(제9조 ①).

---

12. el **Ministerio Fiscal**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [minis'terjo fis'kal] 표기법 미니스테리오 피스칼 **검찰**

★★★

남성

헌법의 사법권 편(Título VI)에 규정된 헌법상 기관이다. 행정부의 한 부처가 아니다. ministerio는 일상어로 「부(部)·부처」(Ministerio de Justicia 법무부)지만 Ministerio Fiscal은 검찰 전체를 가리킨다. 검찰 조직법은 Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal(EOMF, Ley 50/1981).

쉬운 예 El Ministerio Fiscal defiende la legalidad.
검찰은 적법성을 지킨다.

실무 예 ¿El Ministerio Fiscal depende del Gobierno en España? — usted
스페인에서 검찰은 정부에 속합니까?

원문

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. — EOMF, art. 2.1 · 공식
검찰은 고유한 법인격을 가진 헌법상 기관으로, 기능상 자율성을 갖고 사법권 안에 편입되어 있으며, 고유 기관을 통해 임무를 수행한다. 이때 활동의 통일과 위계에 따른 복종의 원칙을 따르고, 어떤 경우에도 적법성과 공정성의 원칙에 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Ministerio Fiscal es un órgano	주어 + ser + 명사	검찰은 기관이다
de relevancia constitucional	de + 명사 — 헌법상의	헌법상의
con personalidad jurídica propia,	con + 명사 — propia: 고유한	고유한 법인격을 가진
integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial,	과거분사(órgano를 꾸밈)	기능상 자율성을 갖고 사법권 안에 편입된
y ejerce su misión por medio de órganos propios,	둘째 동사 ejercer — por medio de: ~을 통해	그리고 고유 기관을 통해 임무를 수행한다
conforme a los principios de unidad de actuación	conforme a + 명사	활동 통일의 원칙에 따라
y dependencia jerárquica	원칙 ②	그리고 위계에 따른 복종의
y con sujeción, en todo caso,	con sujeción a: ~에 따라 — 삽입구 en todo caso	그리고 어떤 경우에도 따르며
a los de legalidad e imparcialidad.	los = los principios, y가 i 앞에서 e	적법성과 공정성의 원칙에

BOE 원문은 이 조를 서수로 적고(artículo segundo) 항을 Uno·Dos로 단다. 여기서는 항 머리 「Uno.」를 빼고 문언만 옮겼다.

문형

conforme a los principios de + 명사

~의 원칙에 따라

1. conforme a는 「~에 따라」 다(6장). principios는 복수다.
2. 원칙이 여럿이면 y로 잇는다: de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
3. a los de …의 los는 앞의 principios를 받는다: a los (principios) de legalidad.

Actúa conforme a los principios de legalidad e imparcialidad.
적법성과 공정성의 원칙에 따라 행동한다.

El fiscal actúa conforme al principio de unidad.
검사는 통일의 원칙에 따라 일한다.

한국이라면? ≠ 검찰의 소속 · 공소청법 제2조
스페인 검찰은 사법권 안에 편입된 헌법상 기관이다(EOMF 2조 1항). 한국은 2026. 10. 2.부터 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」(공소청법 제2조).

---

13. el **fiscal**, pl. los fiscales [fis'kal] 표기법 피스칼 **검사** ★★★

남성

여성 검사는 la fiscal(꼴이 같다). 같은 꼴의 형용사 fiscal은 「재정·조세의」 다(año fiscal 회계연도, política fiscal 재정정책). 검찰총장은 el Fiscal General del Estado. 스페인에서 수사(instrucción)는 판사가 지휘한다(11장).

쉬운 예 La fiscal pidió dos años de prisión.
검사는 징역 2년을 구형했다.

실무 예 ¿El fiscal participa también en los procesos civiles? — usted
검사는 민사소송에도 참여합니까?

원문 El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. — CE, art. 124.4 · 공식
검찰총장은 정부의 제청으로, 사법총평의회의 의견을 들은 뒤 국왕이 임명한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Fiscal General del Estado	주어	검찰총장은
será nombrado por el Rey,	ser 미래 + 과거분사 + por(행위자)	국왕이 임명한다
a propuesta del Gobierno,	a propuesta de: ~의 제청으로	정부의 제청으로
oído el Consejo General del Poder Judicial.	과거분사 독립 구문 — 「~을 듣고」	사법총평의회의 의견을 들은 뒤

oído는 oír(듣다)의 과거분사다. 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: oída la parte, oídos los interesados.

문형

a propuesta de + 명사

~의 제청(제안)으로

1. la propuesta는 「제안·제청」 이다. a propuesta de는 누가 제청했는지를 붙인다.
2. a propuesta del Gobierno — del은 de + el.
3. oído + 명사는 「~의 의견을 듣고」 다(과거분사 독립 구문): oído el Consejo.

Fue nombrado a propuesta del Consejo.
그는 평의회의 제청으로 임명되었다.

El juez decidió, oídas las partes.
판사는 당사자들의 말을 듣고 결정했다.

문법 S1 · será nombrado — 행위의 수동은 ser + 과거분사

~~El Fiscal General del Estado estará nombrado por el Rey~~ (뜻이 다름)

El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey

이 조문은 임명하는 「행위」를 정하므로 ser + 과거분사(수동)를 쓰고, 행위자는 por로 붙인다. estar + 과거분사는 행위가 끝난 뒤의 상태를 말한다. estar 쪽에 por를 붙인 문장을 언제나 틀렸다고 할 수 있는지는 문맥에 따라 갈리므로, 여기서는 조문 꼴과 뜻이 달라진다는 것만 기억한다.

---

14. el **Letrado de la Administración de Justicia**, pl. los Letrados de la Administración de Justicia

[le'trado de la administra'θjon de xus'tiθja] 중남미 [le'trado de la administra'sjon de xus'tisja]

표기법 레트라도 데 라 아드미니스트라시온 데 후스티시아 **법원 사무관(LAJ)** ★★★

남성 | 옛 이름 **Secretario judicial** (~2015-09-30)

법원 사무국(Oficina judicial)을 이끄는 법률직 공무원이다. 줄여 LAJ. 민사소송에서 소장 접수 결정(decreto)을 내린다(15장). letrado만 따로 쓰면 「변호사·법률가」이므로, 뒤에 de la Administración de Justicia가 붙었는지 본다. 법원 『외국 법원 번역 안내』 스페인 편에는 이 직명의 번역이 없다.

쉬운 예 El Letrado de la Administración de Justicia firmó el decreto.
법원 사무관이 그 결정에 서명했다.

실무 예 ¿Quién admite la demanda, el juez o el Letrado de la Administración de Justicia? — usted
소장 접수는 판사가 합니까, 법원 사무관이 합니까?

원문

> Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial. — LOPJ, art. 440 · 공식
> 법원 사무관은 사법 업무에 봉사하고 법무부에 속하는 전국 단일의 고위 법률직을 이루는 공무원으로, 공권력 주체로서 직무를 수행하며 법원 사무국을 지휘한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los Letrados de la Administración de Justicia	주어 — 남성 복수(여성 포함)	법원 사무관은
son funcionarios públicos	ser + 명사(분류)	공무원이다
que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico,	관계절 ① — cuerpo: 직군	고위 법률직을 이루는
único, de carácter nacional,	Cuerpo를 꾸미는 말	단일하고 전국적인
al servicio de la Administración de Justicia,	al servicio de: ~에 봉사하는	사법 업무에 봉사하는
dependiente del Ministerio de Justicia,	dependiente de: ~에 속하는	법무부에 속하는
y que ejercen sus funciones	관계절 ②	그리고 직무를 수행하는
con el carácter de autoridad,	con el carácter de: ~의 자격으로	공권력 주체로서
ostentando la dirección de la Oficina judicial.	현재분사 — 동시에 하는 일	법원 사무국을 지휘하며

Administración de Justicia는 행정부가 아니라 「사법 업무」 전체다. 「법무 행정」으로 옮기면 법무부 일처럼 읽힌다.

문형

ostentar + 명사

(지위·권한을) 가지다, 맡다

1. ostentar는 법률문에서 「지위·직을 가지다」 다. 일상어로는 「과시하다」 라 섞지 않는다.
2. 현재분사 ostentando는 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: … ejercen sus funciones …, ostentando la dirección.
3. 같은 자리에 tener·desempeñar도 쓴다.

Ostenta la presidencia del tribunal.
그는 그 법원의 장을 맡고 있다.

El Letrado ostenta la dirección de la oficina.
사무관이 사무국을 지휘한다.

한국이라면? ≠ 사법보좌관 · 법원조직법 제54조

LAJ는 사무국을 지휘하고 자기 이름으로 decreto를 내린다. 한국 사법보좌관은 「법관의 감독을 받아 업무를 수행하며」(제54조 ③) 그 처분에는 법관에게 이의신청을 할 수 있다.

---

15. el **procurador**, pl. los procuradores [prokuraˈdor] 표기법 프로쿠라도르 **소송대리인(procurador)**

★★★

남성

법정에서 당사자를 대리해 서류를 내고 송달을 받는 별도의 법률 직업이다. 변론은 변호사(abogado)가 한다. 두 직업은 겸할 수 없다(LEC 23조 3항). 여성은 la procuradora. 영어 procurator(스코틀랜드 검사)나 프랑스어 procureur(검사)와 섞지 않는다.

쉬운 예 El procurador presentó el escrito ayer.
소송대리인이 어제 서면을 냈다.

실무 예 ¿En este procedimiento necesito procurador además de abogado? — usted
이 절차에서는 변호사 말고 소송대리인도 있어야 합니까?

원문 Corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa. — LOPJ, art. 543.1 · 공식
법률이 달리 허용하는 경우가 아니면, 모든 소송에서 당사자를 대리하는 일은 소송대리인만 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Corresponde exclusivamente a los procuradores	동사 + 부사 + a + 사람	오직 소송대리인의 몫이다
la representación de las partes	주어(뒤에 옴)	당사자를 대리하는 일은
en todo tipo de procesos,	en + 명사 — todo tipo de: 모든 종류의	모든 소송에서
salvo cuando la ley autorice otra cosa.	salvo cuando + 접속법(예외)	법률이 달리 허용하는 경우가 아니면

문형

corresponder exclusivamente a + 사람

오직 ~의 몫이다

1. corresponder a는 「~의 몫이다」(6장). exclusivamente를 넣으면 「오직 ~만」.
2. 몫(주어)이 동사 뒤에 온다: Corresponde … la representación.
3. 같은 뜻으로 en exclusiva: Corresponde en exclusiva …(542조).

Corresponde exclusivamente al juez dictar sentencia.
판결을 선고하는 것은 오직 판사의 몫이다.

La defensa corresponde al abogado.
변론은 변호사의 몫이다.

문법 S8 · salvo cuando + 접속법 — ~하는 경우가 아니면

~~salvo cuando la ley autoriza otra cosa~~ (조문과 다른 꼴)

salvo cuando la ley autorice otra cosa

이 조문은 아직 특정되지 않은 예외적 허용을 말하므로 접속법(autorice)을 썼다. 실제로 있는 경우나 되풀이되는 경우를 말하면 salvo cuando 뒤에 직설법도 쓴다(salvo cuando se trata de ...). 조문을 옮길 때 접속법 꼴을 지키라는 뜻이다. autorizar의 z는 e 앞에서 c가 된다. 조문을 옮길 때 이 단서를 빼면 예외 없는 규칙이 된다.

한국이라면? ≠ 소송대리 · 민사소송법 제87조

스페인은 대리(procurador)와 변론(abogado)을 두 직업으로 나눈다. 한국은 「법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다」(제87조)고 하여 변호사 대리를 원칙으로 하고, 소액 단독사건에서 법원 허가를 받은 친족·피용자 등의 예외를 둔다(제88조 ①). 대리와 변론을 나누지 않는다.

---

16. el **abogado**, pl. los abogados [abo'gado] 표기법 아보가도 **변호사** ★★★

남성

법학사로서 당사자를 변론하고 법률 자문을 하는 사람이다(LOPJ 542조 1항). 여성은 la abogada.
국가 소송을 맡는 공무원 법률가는 Abogado del Estado(국가소송 담당관)로, 검사가 아니다.
letrado도 변호사를 가리킬 때가 있다.

쉬운 예

Mi abogada habla bien inglés.
내 변호사는 영어를 잘한다.

실무 예

¿Su abogado ya ha presentado la contestación? — usted
변호사님이 답변서를 벌써 냈습니까?

원문

En su actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa. — LOPJ, art. 542.2 · 공식
법원에서 활동할 때 변호사는 자유롭고 독립적이며, 신의성실의 원칙을 따르고, 그 직무의 품위에 따르는 권리를 누리며, 표현과 변론의 자유에 관하여 법원(aquéllos)의 보호를 받는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En su actuación ante los juzgados y tribunales,	en + 명사 — ante: ~ 앞에서	법원에서 활동할 때
los abogados son libres e independientes,	주어 + ser + 형용사(성질)	변호사는 자유롭고 독립적이며
se sujetarán al principio de buena fe,	sujetarse a: ~을 따르다(미래 — 규정)	신의성실의 원칙을 따르고
gozarán de los derechos	gozar de: ~을 누리다	권리를 누리며
inherentes a la dignidad de su función	inherente a: ~에 따르는	그 직무의 품위에 따르는
y serán amparados por aquéllos	ser + 과거분사(수동) — aquéllos = juzgados y tribunales	그리고 법원의 보호를 받는다
en su libertad de expresión y defensa.	en + 명사	표현과 변론의 자유에 관하여

여기의 juzgados y tribunales는 기관 이름이 아니라 「법원」을 통틀어 이르는 말이다. 2025년 개편과 상관없는 일반 명사다.

문형

ser amparado por + 명사

~의 보호를 받다

1. amparar는 「보호하다」. 수동 ser amparado는 보호하는 행위를 받는 것이다.
2. 행위자는 por로: amparados por aquéllos(법원에 의해).
3. 명사 el amparo는 헌법재판의 「헌법소원」 이름이기도 하다(12장).

El abogado fue amparado por el tribunal.
변호사는 법원의 보호를 받았다.

Los derechos de defensa están amparados por la ley.
변론권은 법률의 보호를 받는다.

문법 S1 · son libres — 늘 그러한 성질은 ser

~~los abogados están libres e independientes~~ (부자연)

los abogados son libres e independientes
직업이 가진 성질을 규정하면 ser다. estar libre는 「(지금) 비어 있다, 풀려나 있다」는 일시 상태다: El abogado está libre a las cinco(변호사는 5시에 시간이 난다). y는 i 소리로 시작하는 낱말 앞에서 e가 된다(hierro처럼 hie-로 시작하면 y 그대로).

---

17. la **jurisdicción**, pl. las jurisdicciones [xuɾisdikˈθjon] 중남미 [xuɾisdikˈsjon] 표기법 후리스딕시온

재판권; 관할 ★★★

여성

재판하는 권한 자체(la potestad jurisdiccional)와, 그 권한이 미치는 지역·분야를 함께 가리킨다. 분야별 재판권은 orden jurisdiccional(민사·형사·행정·노동). 어느 법원이 맡는지 나누는 것은 competencia(이 장 다음 항목)다. 첫 d는 소리 나고 cc는 [kθ]다.

쉬운 예 Este tribunal no tiene jurisdicción aquí.
이 법원은 여기에 관할이 없다.

실무 예 ¿Tienen jurisdicción los tribunales españoles en este caso? — usted
이 사건에 스페인 법원의 재판권이 있습니까?

원문 La jurisdicción es improrrogable. — LOPJ, art. 9.6 · 공식
재판권은 당사자가 넓힐 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La jurisdicción	주어 — 여성 단수	재판권은
es	ser 3인칭 단수(성질)	~이다
improrrogable.	형용사 — in(부정) + prorrogable	넓힐 수 없는

같은 9조 6항은 이어서 법원이 재판권 없음을 직권으로 판단한다고 쓴다(이 장 órgano judicial 항목).

문형

tener jurisdicción en / sobre + 명사

~에 대해 재판권(관할)이 있다

1. 지역이면 en: tiene jurisdicción en toda España.
2. 사건·사람이면 sobre: tiene jurisdicción sobre este asunto.
3. 「재판권이 없다」를 판단하는 것은 la falta de jurisdicción.

El tribunal tiene jurisdicción sobre el asunto.
그 법원은 이 사건에 재판권이 있다.

La parte alegó falta de jurisdicción.
당사자는 재판권이 없다고 주장했다.

문법 S1 · es improrrogable — 규범의 성질은 ser

~~La jurisdicción está improrrogable.~~ (비문)

La jurisdicción es improrrogable.

이 조문의 improrrogable은 재판권이 규범상 가진 성질을 정하므로 ser와 쓴다. -ble 형용사라고 늘 ser인 것은 아니다(está disponible 「쓸 수 있는 상태다」). improrrogable은 prorrogar(늘리다)에서 온 말로, 합의로 다른 분야 법원에 재판권을 줄 수 없다는 뜻이다.

---

18. **la competencia**, pl. las competencias [kompe'tenθja] 중남미 [kompe'tensja] 표기법 콤페텐시아

관할(권한의 배분); 권한 ★★★

여성

같은 재판권 안에서 어느 법원이 사건을 맡는지를 정하는 것이다(competencia objetiva 사물관할, territorial 토지관할, funcional 직분관할). 일상어로는 「경쟁」과 「능력」이고, 경쟁법은 derecho de la competencia다. 형용사 competente는 「관할이 있는」.

쉬운 예

Este juzgado no es competente.

이 법원은 관할이 없다.

실무 예

¿Qué tribunal es competente para conocer de la demanda? — usted

어느 법원이 그 소를 맡을 관할이 있습니까?

원문

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. — CE, art. 117.3 · 공식

모든 소송에서 재판하고 재판한 것을 집행하게 하는 재판권의 행사는, 법률이 정하는 관할과 절차의 규칙에 따라, 법률이 정한 법원만 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El ejercicio de la potestad jurisdiccional	주어 — 행사	재판권의 행사는
en todo tipo de procesos,	en + 명사	모든 소송에서
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,	현재분사 둘 — lo juzgado: 재판한 것	재판하고 재판한 것을 집행하게 하는
corresponde exclusivamente	corresponder + 부사	오직 ~의 몫이다
a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes,	a + 명사 — 과거분사 determinados	법률이 정한 법원의
según las normas de competencia y procedimiento	según: ~에 따라	관할과 절차의 규칙에 따라
que las mismas establezcan.	관계절 + 접속법 — las mismas = las leyes	법률이 정하는

헌법(1978)의 Juzgados y Tribunales는 법원 전체를 이르는 말이다. 2025년에 사라진 단독 법원 이름과는 다르다.

문형

ser competente para + 동사원형

~할 관할(권한)이 있다

1. para 뒤에 하는 일을 동사원형으로 둔다: competente para conocer(맡을).
2. conocer de + 사건은 법원 문맥에서 「~을 맡아 재판하다」다.
3. 부정은 no es competente, 명사로는 la falta de competencia.

El tribunal no es competente para conocer de este asunto.
그 법원은 이 사건을 맡을 관할이 없다.

La Sección Civil es competente para resolver la demanda.
민사부가 그 소를 판단할 관할이 있다.

19. el **partido judicial**, pl. los partidos judiciales [par'tido xudi'θjal] 중남미 [par'tido xudi'sjal]

표기법 파르티도 후디시알 **사법 구역(partido judicial)** ★★

남성

도(provincia) 안에서 기초 지자체 몇 곳을 묶은 1심 관할 단위다. 1심법원이 partido마다 하나 있다. 일상어로 partido는 「정당」과 「경기」다(partido político, partido de fútbol). 번역 없이 원어로 두고 첫 등장에만 풀이하는 편이 낫다.

쉬운 예 Este pueblo pertenece a otro partido judicial.
이 마을은 다른 사법 구역에 속한다.

실무 예 ¿Cuántos municipios forman este partido judicial? — usted
이 사법 구역은 기초 지자체 몇 곳으로 이루어집니까?

원문 El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. — LOPJ, art. 32.1 · 공식
partido는 같은 도에 속하고 서로 맞닿은 하나 이상의 기초 지자체로 이루어진 지역 단위다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El partido es la unidad territorial	주어 + ser + 관사 + 명사(정의)	partido는 지역 단위다
integrada por uno o más municipios limítrofes,	과거분사 — integrar: 이루다, por: 무엇으로	서로 맞닿은 하나 이상의 기초 지자체로 이루어진
pertenecientes a una misma provincia.	형용사 perteneciente a — municipios에 맞춘 복수	같은 도에 속하는

문형

pertenecer a + 명사

~에 속하다

1. pertenecer는 현재 1인칭이 불규칙이다: pertenezco. 3인칭은 pertenece.
2. 현재분사형 형용사 perteneciente(s) a는 「~에 속하는」: pertenecientes a una misma provincia.
3. una misma는 「같은 하나의」다.

El municipio pertenece al partido judicial de Toledo.
그 지자체는 톨레도 사법 구역에 속한다.

Los dos pueblos pertenecen a una misma provincia.
두 마을은 같은 도에 속한다.

한국이라면? ≠ 1심 관할구역 · 법원조직법 제3조
스페인은 도(provincia) 안에 partido라는 지역 단위를 두고 1심법원을 partido마다 하나 둔다. 한국에는 그런 이름의 단위가 없고, 법원·지원·시 · 군법원마다 관할구역을 법률로 따로 정한다(제3조 ③).

20. el **órgano judicial**, pl. los órganos judiciales ['organo xudi'θjal] 중남미 ['organo xudi'sjal]

표기법 오르가노 후디시알 **법원(재판기관)** ★★

남성

법원·재판부를 통틀어 이르는 말이다. 2025년 개편 뒤 조문은 「Juzgados y Tribunales」 대신 이 말을 자주 쓴다. órgano는 일상어로 「기관(몸의)·오르간」이다.

쉬운 예

Cada órgano judicial tiene su oficina.

법원마다 사무국이 있다.

실무 예

¿Qué órgano judicial dictó la resolución recurrida? — usted

불복 대상 재판은 어느 법원이 했습니까?

원문

> Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. — LOPJ, art. 9.6 · 공식
>
> 법원은 재판권이 없음을 직권으로 판단하고, 당사자와 검찰의 의견을 들어 그에 관하여 재판한다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Los órganos judiciales	주어 — 남성 복수	법원은
apreciarán de oficio	apreciar 미래 + de oficio	직권으로 판단한다
la falta de jurisdicción	목적어 — falta de: ~의 없음	재판권이 없음을
y resolverán sobre la misma	resolver sobre: ~에 관하여 재판하다 — la misma = la falta	그리고 그에 관하여 재판한다
con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.	con audiencia de: ~의 의견을 듣고	당사자와 검찰의 의견을 들어

문형

apreciar de oficio + 명사

~을 직권으로 판단하다

1. de oficio는 「직권으로(당사자 신청 없이)」. 반대는 a instancia de parte(당사자 신청으로).
2. apreciar는 법원 문맥에서 「(사유가 있다고) 인정·판단하다」다.
3. 명사는 la apreciación de oficio.

El tribunal apreció de oficio la falta de competencia.

법원은 관할 없음을 직권으로 판단했다.

El juez actuó a instancia de parte.

판사는 당사자의 신청으로 움직였다.

한국이라면? — 같은 「대법원」, 다른 짜임

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 스페인 쪽은 BOE 통합본, 한국 쪽은 2026. 10. 28. 시행 중인 문언이다 (법원조직법의 2028년 시행 개정은 뺐다).

	스페인	한국	차이
≠	Tribunales de Instancia (LOPJ 26)	지방법원·지원·시 · 군법원 (법원조직법 제3조)	partido judicial마다 하나인 1심법원 / 「법원은 다음의 7종류로 한다」 가운데 지방법원과 그 관할구역의 지원·시 · 군법원.
≠	Audiencia Provincial (LOPJ 82)	지방법원 본원 합의부 (법원조직법 제32조 ②)	민사·형사 항소심이면서 중한 형사사건 1심 / 「지방법원단독판사의 판결 · 결정 · 명령에 대한 항소 또는 항고사건」 가운데 고등법원·특허법원 관할을 뺀 것의 2심(강릉지원 합의부도 같다).
≠	Audiencia Nacional (LOPJ 62)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	전국 관할 — 특정 형사·행정·노동 사건 / 전국 관할 전문법원은 「특허법원은 다음의 사건을 심판한다」가 정한 지식재산 사건만.
=	órgano jurisdiccional superior (CE 123.1)	최고법원인 대법원 (헌법 제101조 ②)	「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」. 두 나라 모두 헌법재판은 최고법원 밖에 둔다.

≠	cinco Salas (LOPJ 55)	전담부 (법원조직법 제7조 ②)	법률이 정한 상설 분야별 재판부 / 「대법원장은 필요하다고 인정하는 경우에 특정한 부로 하여금 … 전담하여 심판하게 할 수 있다」.
≠	en nombre del Rey (CE 117.1)	사법권의 귀속 (헌법 제101조 ①)	사법(justicia)은 국민에게서 나와 국왕의 이름으로 행해진다 / 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」 — 누구의 이름으로 재판하는지는 정하지 않는다.
≠	tres categorías (LOPJ 299.1)	법관의 임명 (법원조직법 제41조)	대법관·Magistrado·Juez 세 계급 / 대법원장·대법관·판사를 임명 절차로 나누고 판사 안에는 계급이 없다.
≠	oposición libre (LOPJ 301.3)	판사 임용 자격 (법원조직법 제42조 ②)	공개경쟁시험과 법관 양성 과정을 거쳐 Juez로 들어온다 / 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」.
≠	setenta años, hasta setenta y dos (LOPJ 386.1)	정년 (법원조직법 제45조 ④)	70세, 신청하면 72세까지 / 「판사의 정년은 65세로 한다」, 대법원장·대법관은 70세.
≠	trasladados (CE 117.2)	법관의 신분 보장 (헌법 제106조 ①)	법률이 정한 사유 없이 전보도 못 한다 / 「징계처분에 의하지 아니하고는 정직 · 감봉 기타 불리한 처분을 받지 아니한다」 — 전보를 따로 적지 않는다.
≠	partidos políticos o sindicatos (CE 127.1)	법관의 금지사항 (법원조직법 제49조)	정당과 노동조합 가입 금지, 검사도 같다 / 「정치운동에 관여하는 일」을 금지하고 노동조합은 따로 적지 않는다.
≠	Consejo General del Poder Judicial (CE 122.2)	사법행정사무 (법원조직법 제9조 ①)	별도 합의 기구가 사법을 운영 / 「대법원장은 사법행정사무를 총괄하며」.

가짜 친구 · Audiencia·magistrado·procurador·fiscal·Letrado — 이름이 일러 주지 않는 것

Audiencia는 「청문」이 아니라 합의 법원이다. 도 법원(Audiencia Provincial)은 이름만 보면 한국 지방법원 같지만 하는 일이 둘이다. LOPJ 82조 1항은 도 법원이 형사에서 중한 범죄의 1심(de las causas por delito)을 맡는다고 쓰고, 82조 2항은 민사에서 1심법원 판결의 항소를 맡는다고 쓴다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「스페인 지방법원」으로 옮긴다.

magistrado를 영어 magistrate(하급 형사 판사)처럼 읽으면 정반대가 된다. LOPJ 299조 1항이 정한 법관 직군의 세 계급 가운데 가운데다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「부장판사」로 옮기지만 직위가 아니라 계급이다. 프랑스어 magistrat는 검사를 포함하지만, 스페인 검사는 magistrado가 아니다.

procurador는 검사도 아니고 일반 대리인도 아니다. 소송에서 당사자를 대리해 서류를 내고 받는 별도 직업이다(LOPJ 543조 1항). 변론은 abogado가 맡는다. 영어 procurator와 프랑스어 procureur는 검사 쪽으로 읽힌다.

fiscal은 명사로 검사, 형용사로 「재정의」다. 헌법 127조 1항은 법관과 함께 검사(los Fiscales)도 재직 중 정당이나 노동조합에 가입하지 못한다고 쓴다. 한편 Letrado만 보면 변호사지만, Letrado de la Administración de Justicia는 법원 사무국을 이끄는 공무원이다.

> Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal: De las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales previstos en esta ley. 원문

> Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil: De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por

> las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia. 원문

> Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. 원문

> Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. 원문

요령 Audiencia는 법원, magistrado는 계급, procurador는 대리 직업, fiscal은 검사, LAJ는 법원 공무원. 이름의 겉모양보다 조문의 정의를 따른다.

문법 S1 — ser와 estar: 무엇인가, 어떤 상태인가

스페인어에는 「~이다」가 둘이다. ser는 무엇인지(정체·분류·성질)를 말하고, estar는 어떤 상태인지와 어디에 있는지를 말한다. 과거분사와 함께 쓰면 ser는 행위를 받는 수동, estar는 행위가 끝난 뒤의 상태다. 조직법 조문은 이 둘을 가려 쓴다.

- 꼴부터 본다. ser는 soy, eres, es, somos, sois, son. estar는 estoy, estás, está, estamos, estáis, están. 둘 다 불규칙이다. 조문에는 3인칭(es·son, está·están)과 미래(será·serán, estará·estarán)가 많이 나온다.
- 정의와 분류는 ser다. LOPJ 32조 1항 El partido es la unidad territorial …, CE 122조 2항 El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno …, LOPJ 9조 6항 La jurisdicción es improrrogable. 뒤에 명사가 오면 ser만 된다.
- 있는 곳과 상태는 estar다. 말로는 El Tribunal Supremo está en Madrid라고 한다. 조문은 같은 내용을 tener su sede en·con sede en으로 적는다(LOPJ 53·62조). 형식을 갖춘 글에서는 estar 대신 hallarse도 쓴다. CE 127조 1항 mientras se hallen en activo(재직하는 동안)가 그 예다.
- 과거분사와 함께 쓰면 차이가 커진다. LOTC 1조 1항 está sometido sólo a la Constitución(헌법에만 따르는 상태다), LOPJ 55조 estará integrado por las siguientes Salas(다음 부로 이루어져 있다)는 estar + 과거분사로 상태를 말한다. CE 124조 4항 será nombrado por el Rey(국왕이 임명한다)는 ser + 과거분사 + por로 임명하는 행위를 말한다.
- 형용사는 뜻에 따라 고른다. 직업이 늘 가지는 성질은 LOPJ 542조 2항 los abogados son libres e independientes처럼 ser다. 같은 libre도 estar libre라고 하면 「지금 시간이 난다·풀려나 있다」가 된다. 판사가 오늘 피곤하다면 La jueza está cansada, 판사가 엄격한 사람이라면 La jueza es estricta다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
es	ser 직설법 현재 3인칭 단수	~이다 — 정의(LOPJ 32조, CE 122조)
son	ser 직설법 현재 3인칭 복수	~이다 — 성질(LOPJ 542조, 440조)
está sometido	estar + someter의 과거분사	~에 따르는 상태다(LOTC 1조)
estará integrado	estar 미래 + integrar의 과거분사	~로 이루어져 있다(LOPJ 55조)
será nombrado	ser 미래 + nombrar의 과거분사	임명된다 — 행위의 수동(CE 124조)
serán amparados	ser 미래 3인칭 복수 + amparar의 과거분사	보호를 받는다(LOPJ 542조)
se hallen	hallarse 접속법 현재 3인칭 복수	(어떤 상태에) 있는 동안(CE 127조)
tiene su sede	tener + su + sede	~에 소재한다 — 조문의 「있다」(LOPJ 62조)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El Tribunal de Instancia	está	en la capital	del partido
주어 · 남성 단수	estar 현재 · 있는 곳	장소	del = de + el

1심법원은 사법 구역의 중심 도시에 있다.

Los jueces	son independientes	y están sometidos	a la ley
주어 · 남성 복수	ser · 성질	estar + 과거분사 · 상태	someter a · 무엇에

판사는 독립되어 있고 법률에 따른다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~El Tribunal Supremo es en Madrid.~~	El Tribunal Supremo está en Madrid.	기관이 있는 곳은 estar(조문은 tener su sede en). 행사가 열리는 곳(El juicio es en la sala 2)만 ser를 쓴다.
~~Los abogados están libres e independientes.~~	Los abogados son libres e independientes.	직업의 성질을 규정하는 말이라 ser(LOPJ 542조 2항).
~~El Fiscal General del Estado estará nombrado por el Rey.~~	El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey.	임명하는 행위를 정하는 조문이라 ser + 과거분사(CE 124조 4항). estar로 바꾸면 결과 상태를 말하는 문장이 되어 조문의 뜻과 달라진다.
~~El Tribunal Supremo será integrado por cinco Salas.~~	El Tribunal Supremo estará integrado por cinco Salas.	무엇으로 이루어져 있는지는 결과 상태라 estar + 과거분사(LOPJ 55조).

말해 보기 — 법관 교류에서 법원 조직을 물을 때

스페인 법원을 방문해 현지 법관에게 조직을 묻는 대화. 처음 만난 사이라 usted로 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다. usted

A ¿Este edificio es el Tribunal de Instancia o la Audiencia Provincial?
이 건물은 1심법원입니까, 도 법원입니까?

B Es el Tribunal de Instancia. La Audiencia está en la otra calle.
1심법원입니다. 도 법원은 다른 거리에 있습니다.

A ¿Y usted trabaja en la Sección Civil?
그러면 판사님은 민사부에서 일하십니까?

B Sí, soy magistrada en la Sección Civil desde hace tres años.
네, 3년 전부터 민사부 법관입니다.

A ¿Antes de la reforma era un juzgado independiente?
개편 전에는 독립된 단독 법원이었습니까?

B Así es. Ahora todos los juzgados de la ciudad están integrados en un solo tribunal.
그렇습니다. 지금은 이 도시의 단독 법원이 모두 한 법원 안에 들어가 있습니다.

설명해 보기 — 한국의 법원 조직을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.
usted

En Corea hay siete tipos de tribunales, y el Tribunal Supremo está en la cúspide.
한국에는 법원이 일곱 종류 있고, 대법원이 맨 위에 있습니다.
법원조직법 제3조 ①(2026. 10. 현재 시행 중인 문언)

Tenemos un tribunal especializado con jurisdicción en todo el país: el Tribunal de Patentes.
전국 관할을 가진 전문법원이 하나 있는데, 특허법원입니다.
법원조직법 제28조의4

La administración de los tribunales corresponde al presidente del Tribunal Supremo, no a un consejo.
법원 운영은 평의회가 아니라 대법원장이 맡습니다.
법원조직법 제9조 ①

Los jueces se nombran entre juristas con al menos cinco años de experiencia profesional.
판사는 법조 경력 5년 이상인 사람 가운데서 임용합니다.
법원조직법 제42조 ②

La edad de jubilación de los jueces es de sesenta y cinco años.
판사의 정년은 65세입니다.
법원조직법 제45조 ④

Y no tenemos procuradores: el abogado representa y defiende a la parte.
그리고 한국에는 procurador가 없습니다. 변호사가 대리도 하고 변론도 합니다.
민사소송법 제87조

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 강세 부호가 있는 음절(jurisdicción, órgano)을 세게 읽는다.

La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
전국법원은 마드리드시에 소재하며 스페인 전역에 관할을 가진다. (LOPJ 62조)

Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.
partido judicial마다 1심법원을 하나 두고, 그 중심 도시에 자리 잡아 그 이름을 딴다. (LOPJ 84조 1항)

El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia.
partido는 같은 도에 속하고 서로 맞닿은 기초 지자체로 이루어진 지역 단위다. (LOPJ 32조 1항)

La jurisdicción es improrrogable.
재판권은 당사자가 넓힐 수 없다. (LOPJ 9조 6항)

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo.
사법총평의회는 사법권의 운영 기관이다. (CE 122조 2항)

El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
검찰총장은 정부의 제청으로, 사법총평의회의 의견을 들은 뒤 국왕이 임명한다. (CE 124조 4항)

Corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa.
법률이 달리 허용하지 않으면, 당사자 대리는 소송대리인만 한다. (LOPJ 543조 1항)

La Carrera Judicial consta de tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez.
법관 직군은 세 계급으로 이루어진다. 대법관, 법관, 판사. (LOPJ 299조 1항을 한 문장으로)

En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juez o una jueza de paz.
1심법원이 없는 기초 지자체마다 그 구역을 관할하는 치안판사를 둔다. (LOPJ 99조 1항)

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están en Madrid.
전국법원과 대법원은 마드리드에 있다.

확인 문제 8

1. 2025년 개편 뒤 1심의 민사 사건을 맡는 곳의 이름은?

Juzgado de Primera Instancia

Sección Civil del Tribunal de Instancia

Audiencia Provincial

Sala de lo Civil

LO 1/2025가 옛 단독 법원을 1심법원(Tribunal de Instancia)의 부로 바꾸었다. 전환은 2025년 12월 31일에 끝났다(disposición transitoria primera). Juzgado de Primera Instancia는 그 전의 이름이다.

2. « El Tribunal Supremo ___ en Madrid. »의 빈칸은?

es

está

ser

son

기관이 있는 곳은 estar다. 무엇인지를 말할 때(es el órgano jurisdiccional superior)는 ser.

3. CE 124조 4항 « será nombrado por el Rey »는 무엇을 말하는가?

임명된 상태

임명하는 행위의 수동

임명할 수 있음

임명을 제청함

ser + 과거분사 + por는 행위를 받는 수동이다. estar + 과거분사는 행위가 끝난 뒤의 상태를 말한다.

4. LOPJ 299조 1항이 정한 법관 직군의 계급은?

Juez 하나

Juez·Magistrado 둘

Magistrado del Tribunal Supremo·Magistrado·Juez 셋

Presidente·Magistrado·Juez·Letrado 넷

« La Carrera Judicial consta de tres categorías: – Magistrado del Tribunal Supremo. – Magistrado. – Juez. » Magistrado는 직위가 아니라 계급이다.

5. 소송에서 당사자를 대리해 서류를 내고 받는 직업은?

fiscal

procurador

Letrado de la Administración de Justicia

juez de paz

LOPJ 543조 1항 « Corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes … ». 변론은 abogado가 한다.

6. Audiencia Provincial이 맡지 않는 일은?

- 중한 형사사건의 1심
- 1심법원 민사 판결의 항소
- **자치주 고유 민법에 관한 casación**
- 1심법원 형사 재판에 대한 불복

자치주 고유 민법 위반을 이유로 한 casación은 자치주 최고법원 민사·형사부가 맡는다(LOPJ 73조, 조사 ES-07). 나머지는 LOPJ 82조가 도 법원에 준다.

7. Secretario judicial의 지금 이름은?

- **Letrado de la Administración de Justicia**
- procurador
- Fiscal
- Abogado del Estado

LO 7/2015로 2015년 10월 1일부터 바뀌었다(LOPJ 440조). 현행 LECrim 본문에는 옛 이름이 아직 많이 남아 있다.

8. « La jurisdicción es improrrogable. »에서 ser를 쓰는 까닭은?

- 있는 곳이라서
- 일시적인 상태라서
- **규범이 정한 성질이라서**
- 과거의 일이라서

improrrogable은 재판권이 규범상 가진 성질을 정하고, 성질은 ser로 말한다. -ble 형용사라도 상태를 말하면 estar와 쓴다(está disponible).

2부 법의 언어 · 제6장

민법전과 계약

El Código Civil y el contrato

스페인 민법전(Código Civil)은 1889년에 나왔고, 이 장에서 읽는 계약 조문은 대부분 지금도 그때 문언 그대로다. 이 장에서 인용하는 민법 조문 가운데 1889년 문언이 아닌 것은 6조·7조(1974년), 1262조(2002년), 1964조(2015년), 1301조(2021년)뿐이다. 증명책임을 정하던 1214조는 2001년부터 「(Derogado)」로 비어 있고, 지금은 민사소송법(LEC) 217조가 그 자리를 맡는다. 채무가 무엇이고 어디서 생기는지, 계약이 언제 성립하는지, 하자 있는 동의와 취소, 불이행과 해제, 시효에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 조문의 조건과 단서에는 접속법이 붙는다. 이 장의 문법은 그것이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. CC, art. 1258
   계약은 합의만으로 성립하고, 그때부터 명시적으로 약정한 것의 이행뿐 아니라 그 성질상 신의성실·관습·법률에 맞는 모든 결과에도 당사자를 구속한다.

2. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. CC, art. 1124
채무를 해제할 권리는, 채무자 한쪽이 자기가 해야 할 것을 이행하지 않는 경우를 위하여, 쌍무적 채무에 당연히 들어 있는 것으로 본다.

▼ **처음 보는 문법 용어 28** 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
이중모음	두 모음이 한 음절로 붙은 것. 스페인어에서는 강세 없는 i·u가 다른 모음과 붙을 때 생긴다: cia, ue, ie
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
여성 명사	관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)
정관사	이미 정해진 것 앞에 붙는 관사 el·la·los·las. 영어 the에 가깝다
부정관사	처음 꺼내는 것, 정해지지 않은 것 앞에 붙는 관사 un·una·unos·unas. 영어 a·an에 가깝다
일치	관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
어미	어간 뒤에 붙어 인칭·수·때·법을 알리는 끝부분: condeno의 -o, condenó의 -ó
활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
전치사	명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)
조건법 완료	haber의 조건법 + 과거분사. 사실과 반대인 과거 결과를 말한다: habría sido, se habría efectuado
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
조건법	「(그렇다면) ~할 것이다」를 말하는 꼴(condicional). -ría로 끝난다: correspondería, habría hecho
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re·-ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando·-iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra

접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **obligación**, pl. las obligaciones [obliga'θjon] 중남미 [obliga'sjon] 표기법 오블리가시온 **채무, 의무**

★★★

여성

법률에서는 채권의 반대쪽, 곧 채무다. 일상어로도 「의무」다. 채무자는 el deudor, 채권자는 el acreedor.

쉬운 예 La obligación del vendedor es entregar la cosa.
매도인의 채무는 물건을 인도하는 것이다.

실무 예 ¿Podría precisar en qué consiste exactamente la obligación del demandado? — usted
피고의 채무가 정확히 무엇인지 말씀해 주시겠습니까?

원문 Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. — CC, art. 1088 · 공식
모든 채무는 어떤 것을 주거나, 하거나, 하지 않는 것으로 이루어진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Toda obligación	주어 — toda는 여성 단수 obligación에 맞춘 꼴	모든 채무는
consiste en	consistir en: ~로 이루어지다(3인칭 단수 현재)	~로 이루어진다
dar, hacer o no hacer	동사원형 셋 — en 뒤 명사 자리	주는 것, 하는 것, 하지 않는 것
alguna cosa.	세 동사원형의 목적어 — alguna는 여성 단수 cosa에 맞춘 꼴	어떤 것을

문형

consistir en + 명사 / 동사원형

~로 이루어지다, ~이다

1. consistir는 전치사 en과 함께 쓴다. en 뒤에는 명사나 동사원형이 온다.
2. 주어가 단수면 consiste, 복수면 consisten.
3. 묻는 말은 ¿En qué consiste …?(…은 무엇입니까?).

La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida.
과실은 해야 할 주의를 하지 않는 것이다.

¿En qué consiste su reclamación?
청구하시는 내용이 무엇입니까?

문법 B2 · toda + 여성 명사 — 꾸미는 말도 성을 맞춘다

~~Todo obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.~~ (비문)

Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

obligación은 여성 명사다. 앞에 붙는 todo는 여성 꼴 toda가 되고, cosa(여성)에 붙는 alguno도 alguna가 된다. 관사 없이 단수 명사 앞에 둔 toda는 「어떤 ~이든 모두」다.

한국이라면? + 채무의 정의 · 민법 제373조

1088조는 채무를 급부의 세 갈래로 정의한다. 한국 민법에는 채무를 정의하는 조가 없다. 제373조는 「금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도 채권의 목적으로 할 수 있다」고 목적의 범위만 정한다.

---

2. ## dar, hacer o no hacer [ˈdaɾ aˈθeɾ o ˈno aˈθeɾ] 중남미 [ˈdaɾ aˈseɾ o ˈno aˈseɾ]

표기법 다르 아세르 오 노 아세르 **주는 것·하는 것·하지 않는 것(급부의 세 갈래)** ★★

1088조가 채무의 내용을 이 셋으로 나눈다. dar는 「주다」, hacer는 「하다·만들다」. hacer의 h는 소리가 나지 않는다.

쉬운 예 No hacer también puede ser una obligación.
하지 않는 것도 채무가 될 수 있다.

실무 예 Aquí la obligación es de no hacer: no abrir otra tienda en la misma calle. — usted
이 사건의 채무는 하지 않는 채무입니다. 같은 거리에 다른 가게를 열지 않는 것이지요.

원문

> En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan. — CC, art. 1964.2 · 공식
> 하는 채무나 하지 않는 채무가 계속되는 경우에는, 채무를 어길 때마다 기간이 시작된다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | En las obligaciones continuadas | en + 명사 — continuadas는 여성 복수 과거분사 | 계속되는 채무에서 |
> | de hacer o no hacer, | de + 동사원형 — 무엇을 하는 채무인지 | 하거나 하지 않는 |
> | el plazo comenzará | 주어 + comenzar 미래 3인칭 단수 | 기간은 시작될 것이다 |
> | cada vez que se incumplan. | cada vez que(~할 때마다) + 접속법, se는 수동 | 어겨질 때마다 |

문형

obligación de + 동사원형

~할 채무

1. de 뒤에 동사원형을 둔다: obligación de pagar(지급할 채무).
2. 부정은 no를 동사원형 바로 앞에 둔다: obligación de no hacer.
3. 「~할 채무가 있다」는 tener la obligación de + 동사원형.

El vendedor tiene la obligación de entregar la cosa.
매도인은 물건을 인도할 채무가 있다.

El arrendatario tiene la obligación de no subarrendar la vivienda.
임차인은 그 주택을 전대하지 않을 채무가 있다.

한국이라면? + 급부를 셋으로 나눈 정의 · 민법 제166조

급부를 셋으로 나눈 정의는 CC에만 있다. 시효 기산에서는 일부가 겹친다. 한국은 「부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다」(제166조 ②)고 쓴다. 작위 채무를 어길 때마다 새로 진행한다는 규정은 CC에만 있다.

---

3. ## nacer de [naˈθeɾ de] 중남미 [naˈseɾ de] 표기법 나세르 데 **(채무가) ~에서 생기다** ★★

일상어로는 「태어나다」다. 법률문에서는 채무·권리·소권이 어디서 생기는지 말할 때 쓴다.

쉬운 예 Muchas obligaciones nacen de un contrato.
많은 채무가 계약에서 생긴다.

실무 예 ¿De dónde nace la obligación de pagar en este caso? — usted
이 사건에서 지급 채무는 어디서 생깁니까?

원문

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. — CC, art. 1089 · 공식

채무는 법률, 계약과 준계약, 그리고 위법한 작위·부작위나 어떤 종류든 과실이 개입된 작위·부작위에서 생긴다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las obligaciones nacen	주어 + nacer 현재 3인칭 복수	채무는 생긴다
de la ley, de los contratos y cuasi contratos,	de + 원인 ①②	법률, 계약과 준계약에서
y de los actos y omisiones ilícitos	de + 원인 ③ — ilícitos는 남성·여성이 섞여 남성 복수	그리고 위법한 작위와 부작위에서
o en que intervenga	en que(그 안에) + intervenir 접속법	또는 ~이 개입된
cualquier género de culpa o negligencia.	intervenga의 주어 — cualquier: 어떤 ~이든	어떤 종류든 과실이

ilícitos는 actos(남성)와 omisiones(여성)를 함께 꾸민다. 성이 섞이면 남성 복수로 맞춘다.

문형

nacer de + 명사

~에서 생기다

1. 원인은 de 뒤에 둔다. de + el은 del로 줄인다: nacer del contrato.
2. 현재 1인칭은 nazco로 불규칙하다. 3인칭은 nace, 복수 nacen.
3. 명사는 el nacimiento(발생, 출생).

La obligación nace del contrato.
채무는 계약에서 생긴다.

Esta deuda nació de un préstamo.
이 빚은 소비대차에서 생겼다.

한국이라면? + 채무의 발생 원인 · 민법 제750조

채무가 생기는 원인을 늘어놓은 조가 한국 민법에는 없다. 원인 하나인 불법행위만 제750조 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는」 이 대응한다.

4. la **fuerza de ley**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['fwerθa de 'lej] 중남미 ['fwersa de 'lej]

표기법 푸에르사 데 레이 **법률의 효력(계약의 구속력)** ★★

여성

1091조는 계약에서 생긴 채무가 당사자 사이에서 「법률의 힘」을 가진다고 쓴다. 이 구절에서 fuerza와 ley 앞에는 관사를 붙이지 않는다(tener fuerza de ley).

쉬운 예

Este acuerdo tiene fuerza de ley entre nosotros.
이 합의는 우리 사이에서 법률의 효력이 있다.

실무 예

¿Tiene este acuerdo fuerza de ley entre las partes? — usted
이 합의가 당사자 사이에서 법률의 효력을 가집니까?

원문

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos. — CC, art. 1091 · 공식

계약에서 생기는 채무는 계약 당사자 사이에서 법률의 효력을 가지며, 그 계약의 문언에 따라 이행되어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las obligaciones	주어 — 여성 복수	채무는

que nacen de los contratos	관계절 que + nacer de	계약에서 생기는
tienen fuerza de ley	tener + 관사 없는 명사	법률의 효력을 가진다
entre las partes contratantes,	entre: ~ 사이에서 — contratantes는 현재분사에서 온 형용사	계약 당사자 사이에서
y deben cumplirse a tenor de los mismos.	deber + 동사원형 + se(수동)	그리고 그 계약의 문언대로 이행되어야 한다

문형

a tenor de + 명사

~에 따라, ~의 문언대로

1. tenor는 「문언, 취지」다. a tenor de는 conforme a·según과 비슷하게 쓴다.
2. a tenor de lo dispuesto en …은 「… 규정에 따라」.
3. 1091조의 los mismos는 앞의 los contratos를 다시 가리킨다.

La cuestión se resolverá a tenor de lo pactado.
그 문제는 약정한 대로 해결한다.

El precio se pagará a tenor del contrato.
대금은 계약 문언에 따라 지급한다.

문법 S4 · deber + 동사원형 + se — 이행되어야 한다

~~y deben cumplir a tenor de los mismos~~ (부자연)

y deben cumplirse a tenor de los mismos

주어 obligaciones는 이행하는 쪽이 아니라 이행되는 쪽이다. 그래서 동사원형에 se를 붙여 수동으로 만든다(cumplirse: 이행되다). se는 동사원형 끝에 붙여 쓴다.

한국이라면? + 계약의 구속력 · 민법 제390조

계약에 법률의 효력을 준다는 문언이 한국 민법에는 없다(민법 전문 검색). 제390조 「채무의 내용에 좇은 이행」은 손해배상의 요건으로 쓰인 말이다.

---

5. el **contrato**, pl. los contratos [konˈtrato] 표기법 콘트라토 **계약** ★★★

남성

계약 당사자는 el contratante, 형용사는 contractual(계약상의). 계약서도 보통 el contrato라고 한다.

쉬운 예 Firmamos el contrato ayer.
우리는 어제 계약서에 서명했다.

실무 예 ¿Cuándo y dónde se celebró el contrato? — usted
계약은 언제 어디서 체결되었습니까?

원문 El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. — CC, art. 1254 · 공식
계약은 한 사람 또는 여러 사람이 다른 한 사람 또는 여러 사람에게 어떤 물건을 주거나 어떤 용역을 제공하기로 의무를 지는 데 동의한 때부터 존재한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El contrato existe	주어 + existir 현재	계약은 존재한다
desde que una o varias personas	desde que(~한 때부터) + 주어	한 사람 또는 여러 사람이 ~한 때부터
consienten en obligarse,	consentir en + 동사원형, obligarse: 스스로 의무를 지다	의무를 지는 데 동의한

respecto de otra u otras,	respecto de: ~에 대하여 — o가 u로	다른 한 사람 또는 여러 사람에게
a dar alguna cosa o prestar algún servicio.	obligarse a + 동사원형 둘	어떤 물건을 주거나 어떤 용역을 제공하기로

consienten(consentir)은 e가 ie로 바뀌는 동사다: consiento, consientes, consiente, consienten.

문형

celebrar un contrato

계약을 체결하다

1. 「계약을 맺다」는 celebrar를 쓴다. firmar는 「서명하다」다.
2. 누가 맺었는지 말하지 않으면 se를 붙인다: se celebró el contrato(계약이 체결되었다).
3. 과거분사로 명사를 꾸미기도 한다: los contratos celebrados(체결된 계약).

Las partes celebraron el contrato en Madrid.
당사자들은 마드리드에서 계약을 체결했다.

El contrato se celebró por escrito.
계약은 서면으로 체결되었다.

문법 B1 · o가 u로 — 뒤에 o 소리가 올 때

~~respecto de otra o otras~~ (표기 오류)

respecto de otra u otras

접속사 o(또는)는 o·ho로 시작하는 낱말 앞에서 u로 쓴다(otra u otras). 같은 이유로 y(그리고)는 /i/ 소리로 시작하는 낱말 앞에서 e가 된다(padre e hijo). 그 i가 이중모음의 일부면 y를 그대로 둔다(nieve y hielo).

한국이라면? + 계약의 정의 · 민법 제527조

계약을 정의하는 조가 한국 민법에는 없다. 계약 총칙은 제527조 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」로 시작한다.

---

6. el **consentimiento**, pl. los consentimientos [konsenti'mjento] 표기법 콘센티미엔토 **동의, 의사의 합치**

★★★

남성

동사는 consentir(동의하다). 1261조는 계약의 요건 첫째로 당사자의 consentimiento를 든다. 1262조는 그것이 청약과 승낙의 만남으로 나타난다고 쓴다.

쉬운 예 Sin consentimiento no hay contrato.
동의가 없으면 계약도 없다.

실무 예 ¿Hubo consentimiento de ambas partes sobre el precio? — usted
가격에 관해 양쪽 당사자의 합의가 있었습니까?

원문 El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. — CC, art. 1262.1 · 공식
의사의 합치는 계약을 이를 물건과 원인에 관하여 청약과 승낙이 만나는 것으로 나타난다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El consentimiento se manifiesta	주어 + se manifiesta(나타난다 — 수동 se)	의사의 합치는 나타난다
por el concurso	por + 명사 — concurso: 만남, 합치	만남으로
de la oferta y de la aceptación	de + 명사 둘	청약과 승낙의
sobre la cosa y la causa	sobre: ~에 관하여	물건과 원인에 관한

que han de constituir el contrato.	관계절 — haber de + 동사원형	계약을 이룰

el concurso는 일상어로 「경연·공모」이고 도산법에서는 「도산 절차」다. 여기서는 두 의사가 「만나는 것」이다.

문형

haber de + 동사원형

~해야 하다, ~하게 되어 있다

1. haber를 주어에 맞춰 활용하고 de 뒤에 동사원형을 둔다: han de constituir.
2. 해야 할 일이나 정해진 일을 말한다. 같은 뜻으로 tener que + 동사원형도 쓴다.
3. 1104조 la diligencia que ha de prestarse(해야 할 주의)도 같은 꼴이다.

Las partes han de firmar ante notario.
당사자는 공증인 앞에서 서명해야 한다.

¿Qué plazo ha de respetarse?
어떤 기간을 지켜야 합니까?

한국이라면? = 청약·승낙에 의한 계약 성립 · 민법 제533조

청약과 승낙이 만나 계약이 성립한다는 구조는 같다. 한국은 교차청약도 「양청약이 상대방에게 도달한 때에 계약이 성립한다」(제533조)고 적는다. 다만 의사의 합치를 일반 명제로 적은 조는 CC에만 있다.

---

7. el **pacto**, pl. los pactos ['pakto] 표기법 팍토 **약정** ★★

남성

1255조는 los pactos, cláusulas y condiciones(약정·조항·조건)를 나란히 든다. la cláusula는 계약서의 조항, la condición은 조건이다. 동사는 pactar(약정하다).

쉬운 예 Podemos añadir una cláusula nueva.
새 조항을 넣을 수 있다.

실무 예 ¿Pueden las partes pactar un plazo distinto? — usted
당사자들이 다른 기간을 약정할 수 있습니까?

원문

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. — CC, art. 1255 · 공식
계약 당사자는 법률·도덕·공서에 반하지 않는 한, 적당하다고 여기는 약정·조항·조건을 정할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los contratantes pueden establecer	주어 + poder + 동사원형	계약 당사자는 정할 수 있다
los pactos, cláusulas y condiciones	목적어 셋 — 관사는 맨 앞에 한 번	약정·조항·조건을
que tengan por conveniente,	관계절 + 접속법 — tener por: ~로 여기다	적당하다고 여기는
siempre que no sean contrarios	siempre que + 접속법(조건)	반하지 않는 한
a las leyes, a la moral ni al orden público.	contrario a + 명사 셋 — 부정문이라 ni로 잇는다	법률·도덕·공서에

앞에 no가 있어서 셋째 항목을 y가 아니라 ni로 이었다. al은 a + el.

문형

pactar + 명사 / lo pactado

~을 약정하다 / 약정한 것

1. pacto의 동사는 pactar다. 과거분사는 pactado(약정한).
2. lo + 과거분사는 「~한 것」이다: lo pactado(약정한 것). 1258조 lo expresamente pactado.
3. salvo pacto en contrario는 「반대 약정이 없으면」.

Las partes pactaron un precio fijo.
당사자들은 고정 가격을 약정했다.

Lo pactado debe cumplirse.
약정한 것은 이행되어야 한다.

문법 S3 · siempre que + 접속법 — ~하는 한

~~siempre que no son contrarios a las leyes~~ (비문)

siempre que no sean contrarios a las leyes

siempre que가 조건(~하는 한)을 뜻하면 뒤 동사는 접속법이다. sean은 ser의 접속법 3인칭 복수. 「~할 때마다」 뜻이면 직설법을 쓴다. contrarios가 남성 복수인 것은 남성·여성 명사가 섞인 주어를 받아서다.

한국이라면? ≠ 계약 자유의 한계 · 민법 제105조

당사자의 뜻이 앞선다는 점은 같고 한계를 적는 방식이 다르다. 1255조는 법률(las leyes)·도덕·공서를 늘어놓을 뿐 강행·임의규정을 가르지 않는다(그 구분은 6조 2·3항). 한국은 「선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다」(제105조).

---

8. el **orden público**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['orden 'publiko] 표기법 오르덴 푸블리코

공서(공공의 질서) ★★

남성

「질서」 뜻의 el orden은 남성이고, 「명령」 뜻의 la orden은 여성이다. 1255조는 계약 자유의 한계로 법률·도덕과 함께 든다.

쉬운 예 Esta cláusula es contraria al orden público.
이 조항은 공서에 반한다.

실무 예 ¿Considera usted que esta cláusula es contraria al orden público? — usted
이 조항이 공서에 반한다고 보십니까?

원문

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. — CC, art. 6.2 · 공식
적용될 법률을 스스로 배제하는 것과 그 법률이 인정하는 권리를 포기하는 것은, 공익이나 공서에 반하지 않고 제3자를 해치지 않을 때에만 유효하다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La exclusión voluntaria de la ley aplicable	주어 ① — 여성 단수	적용될 법률의 자발적 배제와
y la renuncia a los derechos en ella reconocidos	주어 ② — ella는 la ley, reconocidos는 derechos에 맞춤	그 법률이 인정하는 권리의 포기는
sólo serán válidas	ser 미래 + 형용사(여성 복수)	~때에만 유효하다
cuando no contraríen el interés o el orden público	cuando + 접속법 — contrariar: ~에 반하다	공익이나 공서에 반하지 않을
ni perjudiquen a terceros.	ni + 접속법 — perjudicar의 c가 qu로	제3자를 해치지도 않을

perjudiquen은 perjudicar의 접속법이다. -car 동사는 e 앞에서 c를 qu로 바꿔 [k] 소리를 지킨다.

문형

ser contrario a + 명사

~에 반하다

1. contrario는 주어의 성·수에 맞춘다: la cláusula es contraria, los pactos son contrarios.
2. a + el은 al로 줄인다: contrario al orden público.
3. en contrario는 「반대되는」: salvo pacto en contrario(반대 약정이 없으면).

El pacto es contrario a la ley.
그 약정은 법률에 반한다.

Estas cláusulas son contrarias a la buena fe.
이 조항들은 신의성실에 반한다.

한국이라면? = 공서와 사회질서 · 민법 제103조

1255조는 도덕과 공서를 짝으로 적고, 한국은 선량한 풍속과 사회질서를 짝으로 적는다. 위반의 효과를 한국은 「무효로 한다」(제103조)고 쓴다. 1255조에는 효과 문언이 없다.

9. el **arbitrio**, pl. los arbitrios [arˈbitɾjo] 표기법 아르비트리오 **(한쪽의) 임의, 마음대로 정하는 것** ★★

남성

al arbitrio de alguien은 「누구 마음대로」다. 중재는 el arbitraje, 중재인은 el árbitro로 모양이 비슷하니 섞지 않는다.

쉬운 예 El precio no puede quedar al arbitrio del vendedor.
대금을 매도인 마음대로 정하게 둘 수는 없다.

실무 예 ¿Puede quedar la fecha de entrega al arbitrio de una sola parte? — usted
인도 날짜를 한쪽 당사자 마음대로 정하게 해도 됩니까?

원문 La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. — CC, art. 1256 · 공식
계약의 효력과 이행은 계약 당사자 한쪽의 임의에 맡길 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La validez y el cumplimiento	주어 둘 — 여성 + 남성	효력과 이행은
de los contratos	de + 명사	계약의
no pueden dejarse	poder + 동사원형 + se(수동) — 주어가 둘이라 복수 pueden	맡겨질 수 없다
al arbitrio de uno de los contratantes.	al = a + el, uno de: ~ 가운데 하나	계약 당사자 한쪽의 임의에

문형

dejar algo al arbitrio de alguien

~을 누구 마음대로 하게 두다

1. dejar는 「두다, 맡기다」다. 맡기는 것이 목적어다.
2. 누구 마음대로인지는 al arbitrio de + 사람.
3. 주어가 맡겨지는 쪽이면 dejarse: no pueden dejarse al arbitrio de …(…의 임의에 맡겨질 수 없다).

El contrato no deja la fecha al arbitrio del comprador.
그 계약은 날짜를 매수인 마음대로 정하게 두지 않는다.

La decisión no puede dejarse al arbitrio de una parte.
그 결정을 한쪽 마음대로 하게 둘 수는 없다.

10. **perfeccionarse** [perfekθjoˈnarse] 중남미 [perfeksjoˈnarse] 표기법 페르펙시오나르세 **(계약이) 성립하다** ★★★

perfeccionar는 일상어로 「완벽하게 다듬다」 다. 계약에 se를 붙여 쓰면 「성립하다」 다. 명사는 la perfección del contrato(계약의 성립). cc는 [kθ]로 두 번 소리 난다.

쉬운 예

El contrato se perfeccionó ayer.
계약은 어제 성립했다.

실무 예

En su opinión, ¿cuándo se perfeccionó el contrato? — usted
계약이 언제 성립했다고 보십니까?

원문

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. — CC, art. 1258 · 공식
계약은 합의만으로 성립하고, 그때부터 명시적으로 약정한 것의 이행뿐 아니라 그 성질상 신의성실·관습·법률에 맞는 모든 결과에도 당사자를 구속한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los contratos se perfeccionan	주어 + se + 동사(성립한다)	계약은 성립한다
por el mero consentimiento,	por + 명사 — mero: 단지 ~만의	합의만으로
y desde entonces obligan,	desde entonces: 그때부터 + obligar	그리고 그때부터 구속한다
no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado,	no sólo + a(l) + 명사 — lo pactado: 약정한 것	명시적으로 약정한 것의 이행뿐 아니라
sino también a todas las consecuencias	sino también + a + 명사	모든 결과에도
que, según su naturaleza,	관계절 que + 삽입구	그 성질상
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.	접속법 sean — 관계절이 아직 정해지지 않은 결과를 가리킨다	신의성실·관습·법률에 맞는

obligan은 목적어 없이 쓰였다. 「당사자를 구속한다」는 뜻이고, 무엇에 구속하는지는 a로 붙인다(obligar a).

문형

no sólo A, sino también B

A뿐 아니라 B도

1. no sólo 뒤와 sino también 뒤를 같은 꼴로 맞춘다: al cumplimiento / a todas las consecuencias.
2. sino는 앞이 부정일 때 「~가 아니라」를 잇는 말이다. pero(그러나)와 바꿔 쓰지 않는다.
3. 뒤에 절이 오면 sino que: no sólo firmó, sino que también pagó.

El deudor responde no sólo del capital, sino también de los intereses.
채무자는 원금뿐 아니라 이자에도 책임을 진다.

No sólo firmó el contrato, sino que también pagó el precio.
그는 계약서에 서명했을 뿐 아니라 대금도 냈다.

문법 S4 · se perfeccionan — se가 없으면 뜻이 달라진다

~~Los contratos perfeccionan por el mero consentimiento~~ (비문)

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento

perfeccionar는 목적어를 받는 동사다(~을 완벽하게 하다). 주어 자신이 「성립한다」고 하려면 se를 붙인다. 활용한 동사에서는 se를 동사 앞에 따로 쓴다: se perfecciona, se perfeccionan.

한국이라면? + 합의만으로 성립 · 민법 제531조

성립을 말하는 동사는 대응한다(perfeccionarse와 성립한다). 합의만으로 성립한다는 명제는 한국 민법에 없다(전문 검색). 한국은 「격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다」(제531조)처럼 시점을 정한다.

11. la **buena fe**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['bwena 'fe] 표기법 부에나 페 **신의성실; 선의** ★★★

여성

계약 내용을 정하는 기준(1258조)으로도 쓰고, 「모르는 상태」라는 선의로도 쓴다(el deudor de buena fe, 1107조). 반대말은 la mala fe(악의).

쉬운 예 Actuó de buena fe.
그는 선의로 행동했다.

실무 예 ¿Podemos decir que el vendedor actuó de buena fe si ocultó ese dato? — usted
매도인이 그 사실을 숨겼다면 선의로 행동했다고 할 수 있습니까?

원문 Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. — CC, art. 7.1 · 공식
권리는 신의성실의 요구에 따라 행사되어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los derechos	주어 — 남성 복수	권리는
deberán ejercitarse	deber 미래 + 동사원형 + se(수동)	행사되어야 한다
conforme a las exigencias	conforme a + 명사	요구에 따라
de la buena fe.	de + 명사	신의성실의

deberán은 deber의 미래다. 조문에서 의무를 말할 때 현재 deben과 같은 뜻으로 읽는다.

문형

conforme a + 명사

~에 따라, ~에 맞게

1. conforme a는 「~에 맞게, ~에 따라」. a + el = al: conforme al contrato.
2. 같은 뜻으로 de conformidad con도 쓴다.
3. 형용사로는 ser conforme a(~에 맞다): 1258조 sean conformes a la buena fe.

Debe actuar conforme a la buena fe.
신의성실에 따라 행동해야 한다.

El pago se hizo conforme al contrato.
대금은 계약에 따라 지급되었다.

한국이라면? = 신의성실 · 민법 제2조

7조 1항과 제2조 ①의 권리 행사 부분이 같다. 「의무의 이행」은 한국 쪽에만 있다. 1258조의 buena fe는 계약 내용을 보충하는 기준이라 짝이 다르다(이 장 한국이라면? 표).

12. el **requisito**, pl. los requisitos [reki'sito] 표기법 레키시토 **요건** ★★★

남성

1261조의 세 요건은 동의(consentimiento), 확정된 목적(objeto cierto), 원인(causa)이다. 낱말 첫 r은 혀를 여러 번 떠는 소리 [r]다.

쉬운 예 Faltan algunos requisitos.
요건 몇 가지가 빠졌다.

실무 예 ¿Se cumplen aquí todos los requisitos del contrato? — usted
이 사건에서 계약의 요건이 모두 갖추어졌습니까?

원문 No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: Consentimiento de los contratantes. Objeto cierto que sea materia del contrato. Causa de la obligación que se establezca. — CC, art. 1261 · 공식

다음 요건이 갖추어진 때에만 계약이 있다. 계약 당사자의 동의. 계약의 대상이 되는 확정된 목적. 성립하는 채무의 원인.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
No hay contrato	hay(있다)의 부정 — 관사 없는 명사	계약은 없다
sino cuando concurren	no … sino cuando: ~일 때에만	~이 갖추어진 때에만 있다
los requisitos siguientes:	concurrir의 주어 — siguientes: 다음의	다음 요건이
Consentimiento de los contratantes.	요건 ① — 목록이라 관사 없음	계약 당사자의 동의
Objeto cierto que sea materia del contrato.	요건 ② — 관계절 + 접속법 sea	계약의 대상이 되는 확정된 목적
Causa de la obligación que se establezca.	요건 ③ — 관계절 + 접속법 se establezca	성립하는 채무의 원인

BOE 원문은 세 요건 앞에 1.º 2.º 3.º 번호를 단다(primero, segundo, tercero로 읽는다). 여기서는 번호를 빼고 문언만 옮겼다.

문형

cumplir (reunir) los requisitos

요건을 갖추다

1. 「요건을 갖추다」는 cumplir los requisitos 또는 reunir los requisitos.
2. 조문은 「요건이 갖추어지다」를 concurrir로 쓴다: concurren los requisitos.
3. 「요건이 빠졌다」는 faltar: falta un requisito, faltan requisitos.

La demanda no cumple los requisitos legales.
그 소장은 법정 요건을 갖추지 못했다.

Concurren todos los requisitos del contrato.
계약의 요건이 모두 갖추어졌다.

문법 S8 · no … sino cuando — ~일 때에만

~~No hay contrato pero cuando concurren los requisitos siguientes~~ (비문)

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes

no … sino는 앞의 부정을 받아 예외 하나만 남긴다. 「~일 때가 아니면 없다」, 곧 「~일 때에만」이다. pero(그러나)로 바꾸면 문장이 성립하지 않는다.

한국이라면? + 계약 성립 요건

계약 성립 요건을 늘어놓은 조가 한국 민법에는 없다. 계약 총칙(제527조 이하)은 청약의 구속력에서 바로 시작한다. causa(원인)에 대응하는 말도 없다.

---

13. la **oferta y la aceptación**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [oˈferta i aθeptaˈθjon]

중남미 [oˈferta i asepta'sjon] 표기법 오페르타 이 아셉타시온 **청약과 승낙** ★★★

여성

동사는 ofrecer(청약하다)와 aceptar(승낙하다). 청약자는 el oferente, 승낙자는 el aceptante(1262조). 접속사 y는 홀로 [i]로 소리 난다.

쉬운 예 Recibimos la oferta y enviamos la aceptación.
우리는 청약을 받고 승낙을 보냈다.

실무 예 ¿En qué momento conoció el oferente la aceptación? — usted
청약자는 언제 승낙을 알았습니까?

원문

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. – CC, art. 1262.2 · 공식

청약한 사람과 승낙한 사람이 서로 다른 곳에 있으면, 청약자가 승낙을 안 때, 또는 승낙자가 승낙을 보낸 뒤 청약자가 신의성실에 어긋나지 않고서는 그것을 모른다고 할 수 없게 된 때부터 의사의 합치가 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hallándose en lugares distintos	현재분사 + se — ~에 있을 때(조건)	서로 다른 곳에 있으면
el que hizo la oferta	el que: ~한 사람 — hizo는 hacer 단순과거	청약한 사람과
y el que la aceptó,	la = la oferta, aceptó는 단순과거	그것을 승낙한 사람이
hay consentimiento	주절 — hay + 명사	의사의 합치가 있다
desde que el oferente conoce la aceptación	desde que + 직설법	청약자가 승낙을 안 때부터
o desde que,	둘째 시점	또는 ~한 때부터
habiéndosela remitido el aceptante,	현재분사 완료 + se + la, 주어 el aceptante가 뒤에	승낙자가 그것을 보낸 뒤
no pueda ignorarla	poder 접속법 + 동사원형 + la	그것을 모를 수 없게 된
sin faltar a la buena fe.	sin + 동사원형 — faltar a: ~에 어긋나다	신의성실에 어긋나지 않고서는

주절(hay consentimiento)이 문장 한가운데 있다. 앞의 Hallándose 구는 조건, 뒤의 desde que 두 개는 시점이다.

문형

desde que + 절

~한 때부터

1. desde que는 「~한 때부터」. 뒤에 주어와 동사가 있는 절이 온다.
2. 1262조는 한 문장 안에서 직설법 conoce와 접속법 pueda를 함께 쓴다.
3. 명사 앞에서는 desde만 쓴다: desde la aceptación(승낙 때부터).

Hay contrato desde que el oferente conoce la aceptación.

청약자가 승낙을 안 때부터 계약이 있다.

El plazo corre desde la notificación.

기간은 통지 때부터 진행한다.

문법 B4 · 현재분사 끝에 붙는 대명사 — habiéndosela

~~se la habiendo remitido el aceptante~~ (비문)

habiéndosela remitido el aceptante

대명사는 현재분사 끝에 붙여 쓴다. se는 「청약자에게」(le가 la 앞에서 se로 바뀐 꼴), la는 「승낙을」. 붙이고 나면 강세가 뒤에서 넷째 음절에 놓여 부호를 찍는다(habiéndosela).

한국이라면? ≠ 격지자 계약의 성립 시기 · 민법 제531조

스페인은 청약자가 승낙을 안 때(또는 신의칙상 모를 수 없게 된 때) 의사가 합치한다. 한국은 「격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다」(제531조). 의사표시 일반의 도달주의(제111조 ①)에 대한 특칙이다.

14. el **dolo**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['dolo] 표기법 돌로 **(계약 체결) 사기; (채무 이행·형법) 고의** ★★★

남성

같은 낱말이 법 분야에 따라 뜻이 갈린다(이 장 가짜 친구 코너). 착오는 el error(1266조), 강박은 la violencia·la intimidación(1265조). 1270조는 계약을 무효로 하는 dolo가 grave(중대)해야 한다고 쓴다. 채무 이행을 다루는 1101·1102·1107조의 dolo는 일부러 이행하지 않는 것, 곧 고의다(1107조는 선의 채무자와 en caso de dolo를 맞세운다).

쉬운 예

Hubo dolo: el vendedor mintió sobre el estado de la casa.

사기가 있었다. 매도인이 집 상태에 관해 거짓말을 했다.

실무 예

¿Cómo prueba usted que hubo dolo por parte del vendedor? — usted

매도인 쪽에 사기가 있었다는 것을 어떻게 증명하시겠습니까?

원문

> Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. — CC, art. 1269 · 공식
>
> 계약 당사자 한쪽이 교활한 말이나 술책으로 상대방을 꾀어, 그것이 없었다면 맺지 않았을 계약을 맺게 한 때에 사기가 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hay dolo cuando,	hay + 명사 + cuando(~할 때)	~한 때에 사기가 있다
con palabras o maquinaciones insidiosas	con + 명사 둘 — insidiosas는 여성 복수	교활한 말이나 술책으로
de parte de uno de los contratantes,	de parte de: ~ 쪽에서	계약 당사자 한쪽이
es inducido el otro	ser + 과거분사(수동), 주어 el otro가 동사 뒤	상대방이 꾐을 받아
a celebrar un contrato	inducir a + 동사원형	계약을 맺게 되는
que, sin ellas, no hubiera hecho.	관계절 — 접속법 과거완료, ellas = palabras o maquinaciones	그것이 없었다면 맺지 않았을

문형

inducir a alguien a + 동사원형

누구를 꾀어 ~하게 하다

1. inducir는 「꾀다, 이끌다」. 사람이 목적어, 할 일은 a + 동사원형.
2. 현재 1인칭 induzco, 단순과거 indujo로 불규칙하다.
3. 수동은 ser inducido a: fue inducido a firmar(꾐을 받아 서명했다).

Lo indujeron a firmar el contrato.

그들은 그를 꾀어 계약서에 서명하게 했다.

Fue inducida a error por el vendedor.

그녀는 매도인 때문에 착오에 빠졌다.

문법 S3 · no hubiera hecho — 그것이 없었다면 하지 않았을

un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho

hubiera hecho는 hacer의 접속법 과거완료다. sin ellas(그것들이 없었다면)라는 가정에 맞춰 실제로는 일어나지 않은 일을 말한다. 같은 자리에 조건법 완료 habría hecho도 쓴다.

한국이라면? ≠ 사기에 의한 의사표시 · 민법 제110조

사기를 이유로 다툴 수 있다는 점은 같다(「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」, 제110조 ①). 사기의 정의, 중대성 요건, 부수적 사기의 손해배상(1270조)은 CC에만 있고, 제3자의 사기(제110조 ②)는 한국에만 있다.

---

15. la **anulación**, pl. las anulaciones [anula'θjon] 중남미 [anula'sjon] 표기법 아눌라시온

취소(하자 있는 계약을 무효로 하는 것) ★★★

여성

동사는 anular, 형용사는 anulable(취소할 수 있는). 1300조는 하자 있는 계약을 pueden ser anulados(취소될 수 있다)라고 쓰는데, 그 소권을 1301조는 acción de nulidad라고 부른다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예

El juez declaró la anulación del contrato.

판사는 계약의 취소를 선언했다.

실무 예

¿Pidió usted la anulación del contrato dentro del plazo? — usted

기간 안에 계약 취소를 구하셨습니까?

원문

> Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley. — CC, art. 1300 · 공식
>
> 1261조가 정하는 요건을 갖춘 계약이라도, 법률상 계약을 무효로 만드는 하자 가운데 어느 하나가 있으면, 당사자에게 손해가 없어도 취소될 수 있다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Los contratos | 주어 — 남성 복수 | 계약은 |
> | en que concurran los requisitos | en que + 접속법 concurran | 요건을 갖춘 |
> | que expresa el artículo 1.261 | 관계절 — 주어 el artículo가 동사 뒤, 천 단위 점 | 1261조가 정하는 |
> | pueden ser anulados, | poder + ser + 과거분사(수동) | 취소될 수 있다 |
> | aunque no haya lesión para los contratantes, | aunque + 접속법 haya | 당사자에게 손해가 없어도 |
> | siempre que adolezcan de alguno de los vicios | siempre que + 접속법 — adolecer de: (흠을) 지니다 | 하자 가운데 어느 하나가 있으면 |
> | que los invalidan con arreglo a la ley. | 관계절 + 직설법 — con arreglo a: ~에 따라 | 법률상 계약을 무효로 만드는 |
>
> BOE는 조 번호에 천 단위 점을 찍는다(artículo 1.261). 읽을 때는 mil doscientos sesenta y uno.

문형

pedir (solicitar) la anulación de + 명사

~의 취소를 구하다

1. 「취소를 구하다」는 pedir 또는 solicitar la anulación.
2. 동사로는 anular: anular el contrato(계약을 취소하다).
3. 수동 ser anulado의 과거분사는 주어에 맞춘다: los contratos pueden ser anulados.

La compradora pidió la anulación del contrato.

매수인은 계약 취소를 구했다.

El contrato puede ser anulado por error.

그 계약은 착오를 이유로 취소될 수 있다.

문법 S3 · aunque + 접속법 — 설령 ~라 하더라도

aunque no haya lesión para los contratantes

aunque 뒤에 접속법이 오면 「설령 ~라 하더라도」다. haya는 haber의 접속법이다(hay의 접속법 꼴). 이미 있는 사실을 인정하며 말할 때는 직설법 aunque no hay …를 쓴다.

한국이라면? ≠ 취소권의 행사 기간 · 민법 제146조

하자 있는 계약을 취소할 수 있다는 점은 같고(제109조·제110조), 기간이 다르다. CC는 4년이다(1301조, 강박은 그친 날부터, 착오·사기는 계약의 consumación부터). 한국은 「추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에」(제146조).

16. los **daños y perjuicios**, 늘 복수 ['daɲos i peɾ'xwiθjos] 중남미 ['daɲos i peɾ'xwisjos]

표기법 다뇨스 이 페르후이시오스 **손해(배상할 손해)** ★★★

남성

1101조처럼 두 낱말을 묶어 복수로 쓰는 굳은 말이다. 1106조는 그 배상이 입은 손실(la pérdida)과 얻지 못한 이익(la ganancia)을 함께 덮는다고 쓴다. ñ는 [ɲ], j는 목 안쪽 [x]다.

쉬운 예 La empresa pide una indemnización por daños y perjuicios.
회사는 손해배상을 청구한다.

실무 예 ¿A cuánto ascienden los daños y perjuicios que reclama usted? — usted
청구하시는 손해액은 얼마입니까?

원문

> Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. — CC, art. 1101 · 공식
> 채무를 이행하면서 고의·과실·지체에 빠진 사람과 어떤 방식으로든 채무의 내용에 어긋난 사람은 그로 인한 손해를 배상할 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quedan sujetos	quedar + 과거분사 — 주어 los que …는 뒤에 온다	~의 책임을 진다
a la indemnización de los daños y perjuicios causados	sujeto a + 명사	그로 인한 손해의 배상에
los que en el cumplimiento de sus obligaciones	주어 ① — los que: ~하는 사람들	채무를 이행하면서
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad,	미래 접속법 — incurrir en: ~에 빠지다	고의·과실·지체에 빠진 사람과
y los que de cualquier modo	주어 ② — de cualquier modo: 어떤 방식으로든	어떤 방식으로든
contravinieren al tenor de aquéllas.	미래 접속법 — aquéllas = obligaciones	채무의 내용에 어긋난 사람은

incurrieren·contravinieren은 미래 접속법이다(이 장 문법 코너). 지금 글이라면 접속법 현재 incurran·contravengan이 같은 자리에 온다.

문형

indemnizar (los) daños y perjuicios

손해를 배상하다

1. 명사는 la indemnización de daños y perjuicios(손해배상).
2. 동사는 indemnizar: indemnizar los daños y perjuicios.
3. 누구에게 배상하는지는 a + 사람: indemnizar al comprador.

El vendedor debe indemnizar los daños y perjuicios.
매도인은 손해를 배상해야 한다.

El dolo incidental sólo obliga a indemnizar daños y perjuicios.
부수적 사기는 손해배상 책임만 지운다.

문법 S8 · Fuera de los casos … — 예외를 먼저 세우는 1105조

Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

1101조가 책임을 지운 뒤 1105조가 책임 없는 경우를 정한다. 먼저 예외(법률이 정하거나 채무가 그렇게 정한 경우 말고는)를 세우고, 미리 알 수 없었거나 알았어도 피할 수 없던 일에는 아무도 책임지지 않는다고 쓴다. 조문에 fuerza mayor라는 말은 없다.

한국이라면? = 채무불이행 책임과 과책 · 민법 제390조

채무 위반에 손해배상을 지우고 과책을 함께 적는다는 점이 같다. 한국은 단서로 「채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다」고 쓴다. 배상 범위는 다르다(1107조와 제393조, 이 장 한국이라면? 표).

---

17. la **culpa o negligencia**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['kulpa o negli'xenθja]

중남미 ['kulpa o negli'xensja] 표기법 쿨파 오 네글리헨시아 **과실** ★★★

여성

1104조는 두 낱말을 o로 묶어 한 개념으로 쓴다. 주의의 기준은 el buen padre de familia(선량한 가장, 같은 조 2단)다. 일상어 culpa는 「잘못·탓」이다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예

No fue culpa mía.

내 잘못이 아니었다.

실무 예

¿Hubo culpa o negligencia por parte del transportista? — usted

운송인 쪽에 과실이 있었습니까?

원문

La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. — CC, art. 1104 · 공식

채무자의 과실은, 채무의 성질이 요구하고 사람·때·장소의 사정에 맞는 주의를 하지 않는 데 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La culpa o negligencia del deudor	주어 — 두 낱말을 한 개념으로(동사 단수)	채무자의 과실은
consiste en la omisión	consistir en + 명사	하지 않는 데 있다
de aquella diligencia	de + 명사 — aquella: 그(여성 단수)	그 주의를
que exija la naturaleza de la obligación	관계절 + 접속법 exija, 주어 la naturaleza 가 뒤에	채무의 성질이 요구하고
y corresponda a las circunstancias	접속법 corresponda — corresponder a: ~에 맞다	사정에 맞는
de las personas, del tiempo y del lugar.	de + 명사 셋 — del = de + el	사람·때·장소의

문형

un buen padre de familia

선량한 가장(주의의 기준)

1. 1104조 2단: se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.
2. bueno는 남성 단수 명사 앞에서 buen으로 줄어든다: un buen padre.
3. correspondería는 조건법이다. 「(그런 사람이라면) 해당할」 주의라는 뜻.

Se exige la diligencia de un buen padre de familia.

선량한 가장의 주의가 요구된다.

El deudor no actuó como un buen padre de familia.
채무자는 선량한 가장처럼 행동하지 않았다.

문법 S3 · 관계절의 접속법 — exija·corresponda

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias

관계절이 가리키는 주의는 사건마다 달라 미리 정해져 있지 않다. 그래서 접속법을 쓴다. exija는 exigir(요구하다)의 접속법으로, g를 j로 바꿔 [x] 소리를 지킨다. corresponda는 corresponder의 접속법이다.

한국이라면? + 과실의 정의 · 민법 제374조

과실을 정의하는 조가 한국 민법에는 없다(제390조·제750조는 요건으로만 쓴다). 선량한 관리자의 주의는 제374조 「선량한 관리자의 주의로 보존하여야 한다」처럼 개별 조에 있고, 채무 일반의 보충 기준으로 적혀 있지 않다.

---

18. la **resolución**, pl. las resoluciones [resolu'θjon] 중남미 [resolu'sjon] 표기법 레솔루시온

해제(계약의); 재판(법원의) ★★★

여성

동사는 resolver(해제하다; 결정하다). 이 장에서는 1124조의 해제다. 법원의 재판 일반도 resolución이라 부른다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예 La empresa pidió la resolución del contrato.
회사는 계약 해제를 청구했다.

실무 예 ¿Prefiere usted exigir el cumplimiento o la resolución del contrato? — usted
계약 이행을 청구하시겠습니까, 해제를 청구하시겠습니까?

원문 El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. — CC, art. 1124 · 공식
손해를 입은 쪽은 채무의 이행을 청구할지 해제를 청구할지 고를 수 있고, 어느 경우든 손해배상과 이자 지급을 함께 받는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El perjudicado podrá escoger	주어(과거분사 명사) + poder 미래	손해를 입은 쪽은 고를 수 있다
entre exigir el cumplimiento	entre + 동사원형 — exigir: 청구하다	이행을 청구할지
o la resolución de la obligación,	exigir의 둘째 목적어	채무의 해제를 청구할지
con el resarcimiento de daños	con + 명사 — resarcimiento: 배상	손해배상과
y abono de intereses	y + 명사 — abono: 지급	이자 지급을 함께
en ambos casos.	en + ambos(둘 다)	어느 경우든

문형

pedir la resolución de + 명사

~의 해제를 청구하다

1. 「해제를 청구하다」는 pedir 또는 solicitar la resolución.
2. 동사로는 resolver el contrato(계약을 해제하다). 현재형에서 o가 ue로 바뀐다: resuelve.
3. 과거분사는 불규칙하다: resuelto(해제된).

El comprador pidió la resolución del contrato.
매수인은 계약 해제를 청구했다.

El contrato quedó resuelto por incumplimiento.
계약은 불이행으로 해제되었다.

문법 S7 · el perjudicado — 과거분사를 명사로

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución

과거분사 perjudicado(손해를 입은) 앞에 관사를 붙이면 「손해를 입은 사람」이 된다. 여성이면 la perjudicada. 1124조 1단의 uno de los obligados(채무자 가운데 한쪽)도 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 해제의 방식 · 민법 제543조

1124조 3단은 법원이 해제를 선고한다(decretará)고 쓰고 법원이 기간을 정할 수 있게 한다. 한국은 「그 해지 또는 해제는 상대방에 대한 의사표시로 한다」(제543조 ①). 손해배상이 함께 간다는 점(제551조)과 제3자 보호(제548조 ① 단서)는 같다.

---

19. la **carga de la prueba**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['karga de la 'prweba] 표기법 카르가 데 라 프루에바

증명책임 ★★★

여성 | 옛 이름 CC, art. 1214 (~2001-01-07)

증명은 la prueba, 증명하다는 probar(o가 ue로 바뀌어 prueba). 옛 민법 1214조가 정하던 규칙을 지금은 LEC 217조가 정한다. 조문은 carga de probar(증명할 책임)로도 쓴다.

쉬운 예 La carga de la prueba corresponde al demandante.
증명책임은 원고에게 있다.

실무 예 ¿A quién corresponde aquí la carga de la prueba? — usted
이 사건에서 증명책임은 누구에게 있습니까?

원문 Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. — LEC, art. 217.2 · 공식
원고와 반소원고는, 그 사실들에 적용되는 법규범에 따라 보통 본소와 반소의 청구에 맞는 법률효과가 생기는 사실이 참이라는 것을 증명할 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Corresponde al actor	동사 + a + 사람 — 주어(la carga)는 뒤에	원고의 몫이다
y al demandado reconviniente	a + 사람 ② — 반소를 낸 피고	그리고 반소원고의
la carga de probar la certeza de los hechos	주어 — carga de + 동사원형	사실이 참이라는 것을 증명할 책임은
de los que ordinariamente se desprenda,	관계절 de los que + 접속법 — desprenderse de: ~에서 나오다	보통 ~이 생기는
según las normas jurídicas a ellos aplicables,	삽입구 — a ellos = los hechos(그 사실들)	그 사실들에 적용되는 법규범에 따라

el efecto jurídico correspondiente	desprenda의 주어	맞는 법률효과가
a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.	correspondiente a + 명사	본소와 반소의 청구에

actor는 「배우」가 아니라 원고(소를 낸 사람)다. demandado reconviniente는 반소를 낸 피고, 곧 반소원고다.

문형

corresponder a alguien + 명사

(명사가) 누구의 몫이다

1. corresponder a는 「~의 몫이다, ~에게 속하다」. 받는 사람을 a로 붙인다.
2. 몫(주어)이 동사 뒤에 오는 일이 많다: Corresponde al actor la carga …
3. a + el = al: al actor, al demandado.

Corresponde al demandante probar los hechos.
사실을 증명하는 것은 원고의 몫이다.

Esta decisión corresponde al juez.
이 결정은 판사가 한다.

한국이라면? + 증명책임 분배 규정

한국 민사소송법에는 증명책임을 나누는 일반 규정이 없다. 현행 민사소송법(2026. 10. 2. 시행본) 전문에 증명책임·입증책임이라는 말이 나오지 않는다.

---

20. la **prescripción**, pl. las prescripciones [preskrip'θjon] 중남미 [preskrip'sjon] 표기법 프레스크립시온

시효 ★★★

여성

동사는 prescribir(시효로 소멸하다). 일상어로는 의사의 「처방」이다. 1964조 1항은 저당권 실행 소권(la acción hipotecaria)을 20년으로 따로 둔다.

쉬운 예

La acción ya ha prescrito.
소권은 이미 시효로 소멸했다.

실무 예

¿Ha prescrito ya la acción del acreedor? — usted
채권자의 소권이 이미 시효로 소멸했습니까?

원문

Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. — CC, art. 1964.2 · 공식
특별한 기간이 정해지지 않은 인적 소권은, 채무의 이행을 청구할 수 있는 때부터 5년이 지나면 시효로 소멸한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las acciones personales	주어 — 여성 복수	인적 소권은
que no tengan plazo especial	관계절 + 접속법 tengan	특별한 기간이 없는
prescriben a los cinco años	prescribir + a los + 기간	5년이 지나면 시효로 소멸한다
desde que pueda exigirse	desde que + 접속법 pueda, se는 수동	청구할 수 있는 때부터
el cumplimiento de la obligación.	exigirse의 주어	채무의 이행을

1964조 2항은 2015. 10. 7.부터 시행 중인 판이다(Ley 42/2015). 그 전 판은 같은 소권을 15년으로 정했다.

문형

> **prescribir a los + 기간**
>
> **(기간이) 지나면 시효로 소멸하다**
>
> 1. 기간은 a los + 수 + años: a los cinco años(5년이 지나면).
> 2. 완료형 ha prescrito는 「시효가 완성되었다」. 과거분사 prescrito는 불규칙이다.
> 3. 명사로는 el plazo de prescripción(시효 기간).
>
> La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
> 저당권 실행 소권은 20년이 지나면 시효로 소멸한다.
>
> El plazo de prescripción es de cinco años.
> 시효 기간은 5년이다.

한국이라면? ≠ 소멸시효 기간 · 민법 제162조

기간이 5년 대 10년이다(「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」, 제162조 ①). 1889년 판은 15년(a los quince)이었다. 기산점은 같은 구조다(desde que pueda exigirse와 제166조 ①).

한국이라면? — 같은 신의칙, 다른 성립 시점

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 대응 조를 찾지 못한 el arbitrio(1256조)는 판정을 보류해 싣지 않았다.

	스페인	한국	차이
≠	conoce la aceptación (1262)	격지자 계약의 성립 (제531조)	청약자가 승낙을 안 때(신의칙상 모를 수 없게 된 때 포함) / 승낙 통지를 발송한 때.
=	buena fe (7.1)	신의성실 (제2조 ①)	권리 행사의 신의칙은 같은 문언. 의무 이행 부분은 한국에만 있다.
=	abuso del derecho (7.2)	권리남용 금지 (제2조 ②)	7.2는 배상과 남용을 멈추는 조치까지 적는다 / 금지만 적는다.
≠	buena fe (1258)	신의성실 (제2조)	계약이 무엇을 구속하는지 보충하는 기준 / 권리 행사·의무 이행의 방식.
≠	pactos, cláusulas y condiciones (1255)	임의규정 (제105조)	법률·도덕·공서를 한계로 늘어놓는다(강행·임의 구분은 6조) / 사회질서에 관계없는 규정은 당사자 의사로 배제한다고 그 조에 적는다.
=	moral · orden público (1255)	선량한 풍속 · 사회질서 (제103조)	같은 짝이다. 위반하면 무효라는 효과는 한국만 그 조에 적는다.
≠	error (1266)	착오 (제109조 ①)	물건의 실질·계약의 주된 동기인 조건 / 법률행위 내용의 중요부분, 중대한 과실이면 취소 못 함.
≠	cuatro años (1301)	취소권의 소멸 (제146조)	4년 / 추인할 수 있는 날부터 3년, 법률행위를 한 날부터 10년.
≠	previstos al tiempo de constituirse la obligación (1107)	손해배상의 범위 (제393조)	선의 채무자는 채무가 생길 때 예견했거나 예견할 수 있던 손해, dolo(고의)면 전부 / 통상손해, 특별손해는 알았거나 알 수 있었을 때.
≠	decretará la resolución (1124)	해제의 의사표시 (제543조 ①)	법원이 해제를 선고 / 상대방에 대한 의사표시로.
≠	cinco años (1964.2)	소멸시효 10년 (제162조 ①)	5년(1889년 판은 15년) / 10년. 기산점은 같은 구조(제166조 ①).
+	carga de la prueba (LEC 217)	—	증명책임을 나누는 일반 규정은 스페인에만 있다. 한국 민사소송법에는 없다.

가짜 친구 · dolo·resolución·culpa·nulo — 같은 낱말, 다른 자리

dolo는 계약을 맺는 자리에서 사기다. 1269조는 교활한 말이나 술책으로 상대방을 꾀어 계약을 맺게 한 것을 dolo라고 정의한다. 같은 민법전도 채무 이행을 다루는 1101·1107조에서는 dolo를 일부러 이행하지 않는 것, 곧 고의로 쓴다(1107조 En caso de dolo는 선의 채무자와 맞선다). 형법전은 같은 낱말을 고의로 쓴다. 형법 5조 « No hay pena sin dolo o imprudencia »(고의나 과실 없이는 형벌도 없다)는 dolo를 과실(imprudencia)과 짝짓고, 10조는 범죄를 acciones y omisiones dolosas o imprudentes로 정한다.

resolución은 1124조에서 계약의 해제다. 사법조직법(LOPJ) 245조 1항은 판사와 법원의 재판을 통틀어 resoluciones라고 부르고 providencias·autos·sentencias로 나눈다. 판결문의 la resolución recurrida는 「불복 대상 재판」이다.

culpa는 1104조에서 과실이다(la culpa o negligencia). 일상어로는 잘못·탓이다. 「내 탓이다」는 Es culpa mía, 「누구의 탓이다」는 tener la culpa. Wiktionary(es)도 culpa의 뜻으로 잘못·책임과 함께 죄책감·뉘우침을 따로 싣고, 법률 뜻(해야 할 행동을 하지 않음)에는 derecho 표시를 달아 구별한다.

nulo·nulidad는 「무효」로 옮기기 쉽다. 그런데 1265조가 nulo라고 부른 하자 있는 동의의 계약을 1300조는 pueden ser anulados(취소될 수 있다)로 이어받는다. 1301조는 그 소권을 acción de nulidad라고 부르고 4년이 지나면 소멸한다고 쓴다. 한국어로는 「취소」 쪽이다. 강행·금지 규정에 반하는 행위는 6조 3항이 nulos de pleno derecho(법률상 당연히 무효)라고 따로 쓴다.

> No hay pena sin dolo o imprudencia. 원문

> Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 원문

> Las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán: Providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso. Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma. Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma. 원문

> Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. 원문

> La acción de nulidad caducará a los cuatro años. 원문

> Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 원문

요령 dolo는 계약 체결이면 사기, 채무 이행·형법이면 고의. resolución은 계약이면 해제, 법원이면 재판. culpa는 조문이면 과실, 대화면 탓. 하자 있는 동의에 붙은 nulo·nulidad는 취소로 읽는다.

문법 S3 — 접속법: 조문의 조건과 단서

접속법(subjuntivo)은 사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴이다. 조문에서는 조건(siempre que), 정해지지 않은 대상을 가리키는 관계절(que exija), 양보(aunque) 뒤에 나온다. 법전에는 지금은 거의 쓰지 않는 미래 접속법(cumpliere)도 남아 있다.

- 꼴부터 본다. 1255조 siempre que no sean contrarios의 sean은 ser의 접속법 현재 3인칭 복수다. 직설법이었다면 son이다. ser는 불규칙이라 sea, seas, sea, seamos, seáis, sean으로 외운다.
- 규칙 동사는 직설법 현재 1인칭(yo)에서 -o를 떼고 어미를 바꿔 만든다. -ar 동사는 e 계열(pactar → pacte, pacten), -er··ir 동사는 a 계열(corresponder → corresponda, exigir → exija)이다. 1인칭이 불규칙하면 그 꼴을 따른다(tener → tengo → tenga).
- 1258조 todas las consecuencias que … sean conformes a la buena fe에서는 관계절이 가리키는 결과가 미리 정해져 있지 않아 접속법을 쓴다. 1104조 aquella diligencia que exija … y corresponda …도 같다. 무엇이 요구되는지는 사건마다 다르다.
- 양보도 접속법을 부른다. 1300조 aunque no haya lesión은 「설령 손해가 없더라도」다. haya는 haber의 접속법이다.
- 1124조 para el caso de que uno de los obligados no cumpliere의 cumpliere는 미래 접속법이다. 직설법 단순과거 3인칭 복수 cumplieron에서 -ron을 떼고 -re를 붙인 꼴이다. RAE·ASALE 『Glosario de términos gramaticales』는 이 시제가 « ha sido prácticamente reemplazado »(거의 다른 시제로 바뀌었다)이고 « se mantiene hoy, como rasgo arcaizante, en los textos jurídicos y en los administrativos »(오늘날 예스러운 특징으로 법률 문서와 행정 문서에 남아 있다)라고 쓴다. 읽을 줄만 알면 된다. 지금 글이라면 그 자리에 접속법 현재 cumpla가 온다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
sean	ser 접속법 현재 3인칭 복수(불규칙)	~이기만 하면, ~인(1255·1258조)
tengan	tener → tengo → tenga + n	(특별한 기간이) 없는(1964조)
exija	exigir → exijo → exija	요구하는(1104조)
corresponda	corresponder → correspondo → corresponda	맞는(1104조)
pueda	poder → puedo → pueda	~할 수 있게 된(1262·1964조)
haya	haber 접속법 현재(불규칙)	(손해가) 없더라도(1300조)
cumpliere	cumplieron → cumplie- + -re(미래 접속법)	이행하지 않는 경우(1124조, 읽기만)
incurrieren	incurrieron → incurrie- + -ren(미래 접속법)	~에 빠진 사람들(1101조, 읽기만)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El acuerdo (주어 · 남성 단수) es válido (ser 직설법 · 단정) siempre que (조건 · ~하는 한) no sea (ser 접속법 현재 3인칭 단수) contrario a la ley (형용사 · 주어에 일치)

그 합의는 법률에 반하지 않는 한 유효하다.

Buscamos (buscar 직설법 1인칭 복수) un abogado (부정관사 · 아직 정해지지 않은 사람) que conozca (관계절 · conocer 접속법(conozco → conozca)) el derecho español (목적어)

스페인법을 아는 변호사를 찾고 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~siempre que no son contrarios a la ley~~	siempre que no sean contrarios a la ley	조건(~하는 한)의 siempre que 뒤에는 접속법.
~~la diligencia que exiga la obligación~~	la diligencia que exija la obligación	exigir의 접속법은 g를 j로 바꾼다(exijo → exija). g 그대로면 [g] 소리가 된다.
~~en caso de que el deudor no cumple~~	en caso de que el deudor no cumpla	en caso de que(~하는 경우에는) 뒤에는 접속법. 1124조의 cumpliere 자리에 지금은 접속법 현재를 쓴다.
~~Si el deudor no cumpla, el acreedor puede resolver.~~	Si el deudor no cumple, el acreedor puede resolver.	조건의 si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다. 직설법 현재(cumple)나 접속법 과거(cumpliera)를 쓴다.

말해 보기 — 계약 분쟁을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 계약 쟁점을 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다. usted

A Si he entendido bien, el comprador no llegó a firmar el contrato, ¿verdad?
제가 제대로 이해했다면, 매수인은 결국 계약서에 서명하지 않았지요?

B Exacto, pero aceptó la oferta por correo electrónico.
맞습니다. 하지만 청약은 이메일로 승낙했습니다.

A Entonces la cuestión es saber cuándo conoció el vendedor esa aceptación.
그렇다면 쟁점은 매도인이 그 승낙을 언제 알았느냐군요.

B Así es. Además, el comprador alega que hubo dolo y pide la anulación.
그렇습니다. 게다가 매수인은 사기가 있었다며 취소를 구합니다.

A ¿Y la acción está todavía dentro del plazo de cuatro años?
그 소권은 아직 4년 기간 안입니까?

B Sí, el contrato se consumó hace menos de un año.
네, 계약 이행이 끝난 지 1년이 안 됐습니다.

설명해 보기 — 한국의 계약법을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.
usted

En Corea, el contrato entre ausentes se perfecciona cuando se envía la aceptación.
한국에서는 격지자 사이의 계약이 승낙을 발송한 때 성립합니다.
민법 제531조

Es una excepción a la regla general, según la cual la declaración produce efectos cuando llega al destinatario.
의사표시는 상대방에게 도달한 때 효력이 생긴다는 일반 원칙의 예외입니다.
민법 제111조 ①

El artículo 2 de nuestro Código Civil recoge la buena fe y prohíbe el abuso del derecho.
한국 민법 제2조는 신의성실을 정하고 권리남용을 금지합니다.

El derecho de anulación se extingue si no se ejerce en tres años desde que el acto puede confirmarse, o en diez años desde su celebración.
취소권은 추인할 수 있는 날부터 3년, 법률행위를 한 날부터 10년 안에 행사하지 않으면 소멸합니다.
민법 제146조

El plazo general de prescripción de los créditos es de diez años, el doble que en España.
채권의 일반 소멸시효 기간은 10년으로, 스페인의 두 배입니다.
민법 제162조 ① · CC 1964조 2항

Nuestra ley procesal civil no contiene una norma general sobre la carga de la prueba.
한국 민사소송법에는 증명책임에 관한 일반 규정이 없습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 강세 부호가 있는 음절(obligación, intimidación)을 세게 읽는다.

Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
모든 채무는 어떤 것을 주거나, 하거나, 하지 않는 것으로 이루어진다. (1088조)

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos.
계약에서 생기는 채무는 당사자 사이에서 법률의 효력을 가지며, 계약 문언대로 이행되어야 한다. (1091조)

El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.
계약은 한 사람 이상이 다른 사람에게 물건을 주거나 용역을 제공하기로 의무를 지는 데 동의한 때부터 존재한다. (1254조)

La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
계약의 효력과 이행은 당사자 한쪽의 임의에 맡길 수 없다. (1256조)

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
의사의 합치는 계약을 이룰 물건과 원인에 관하여 청약과 승낙이 만나는 것으로 나타난다. (1262조 1항)

Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
착오·폭력·강박·사기로 한 동의는 nulo다. (1265조)

El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios.
부수적 사기는 그것을 쓴 사람에게 손해배상 책임만 지운다. (1270조 2항)

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.
고의가 있으면 채무자는 채무 불이행에서 분명히 생기는 손해 모두에 책임을 진다. (1107조 2항)

La acción de nulidad caducará a los cuatro años.
취소 소권은 4년이 지나면 소멸한다. (1301조)

La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
저당권 실행 소권은 20년이 지나면 시효로 소멸한다. (1964조 1항)

확인 문제 8

1. 1262조(2002년 판)에 따르면 서로 다른 곳에 있는 당사자 사이에서 의사의 합치는 언제 있는가?

- 승낙을 발송한 때
- **청약자가 승낙을 안 때(또는 신의칙상 모를 수 없게 된 때)**
- 승낙이 청약자의 주소에 놓인 때
- 계약서에 서명한 때

« hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. » 발송 기준은 한국 민법 제531조다.

2. 1255조 « siempre que no sean contrarios »의 sean은?

- ser 직설법 현재
- **ser 접속법 현재**
- estar 접속법 현재
- ser 미래 접속법

조건의 siempre que 뒤에는 접속법이 온다. 직설법이면 son이다.

3. 1124조 « no cumpliere »의 cumpliere는?

단순과거

조건법

미래 접속법

명령법

cumplieron에서 -ron을 떼고 -re를 붙인 미래 접속법이다. RAE·ASALE는 이 시제가 지금은 법률·행정 문서에 예스러운 특징으로 남아 있다고 쓴다.

4. 1269조의 dolo와 형법 5조의 dolo는 각각 무엇인가?

사기 / 고의

고의 / 사기

과실 / 고의

사기 / 과실

1269조는 술책으로 계약을 맺게 하는 것을 dolo라 정의하고, 형법 5조는 dolo를 imprudencia(과실)와 짝지어 고의로 쓴다.

5. 하자 있는 동의를 이유로 한 acción de nulidad(1301조)는 몇 년이 지나면 소멸하는가?

4년

5년

10년

15년

« La acción de nulidad caducará a los cuatro años. » 이 소권은 1300조의 취소를 구하는 것이다.

6. 증명책임을 정하던 민법 1214조는 지금 어떻게 되어 있는가?

그대로 시행 중이다

「(Derogado)」 — 지금은 LEC 217조가 정한다

1964조로 옮겨졌다

헌법으로 옮겨졌다

Ley 1/2000(민사소송법)이 1214조를 폐지했다. BOE 통합본의 2001. 1. 8. 판 본문이 「(Derogado)」 다.

7. « respecto de otra ___ otras »의 빈칸에 들어갈 말은?

o

u

y

e

접속사 o는 o·ho로 시작하는 낱말 앞에서 u가 된다.

8. 1964조 2항(2015년 판)이 정한 인적 소권의 일반 시효는?

- **5년**
- 10년
- 15년
- 20년

« prescriben a los cinco años ». 1889년 판은 15년이었고, 20년은 저당권 실행 소권(1964조 1항)이다.

2부 법의 언어 · 제7장

불법행위

La responsabilidad extracontractual

스페인 민법전의 불법행위 일반 조항은 1902조 한 문장이다. 1889년 문언이 한 글자도 바뀌지 않았다. 그 뒤 1903조~1910조가 남의 행위·동물·건물·물건에 대한 책임을 차례로 정한다. 범죄에서 생긴 손해는 형법전(CP) 109조 이하가 따로 다루고, 자동차 사고는 특별법(LRCSCVM)이 위험 책임으로 정한다. 손해를 부르는 말(daño·perjuicio·lesión)이 법마다 다르게 쓰이는 것을 이 장에서 가려 읽는다. 문법은 1902조 「El que …」처럼 사람·일을 명사처럼 세우는 법률 문체다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. CC, art. 1902
   작위나 부작위로 남에게 손해를 입힌 사람은, 과실이 개입되었으면, 그 손해를 배상할 의무가 있다.
2. La obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. CC, art. 1903
   앞 조(1902조)가 지우는 의무는 자기 작위·부작위뿐 아니라 그가 책임져야 하는 사람들의 작위·부작위에 대해서도 물을 수 있다.

▼ **처음 보는 문법 용어 31** 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
여성 명사	관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)
정관사	이미 정해진 것 앞에 붙는 관사 el·la·los·las. 영어 the에 가깝다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
어간	동사에서 어미 앞의 앞부분. condenar의 conden-. 규칙 동사에서는 그대로지만 불규칙 동사에서는 바뀐다(tener → tengo, tuve). 그 뒤에 인칭·때를 알리는 어미가 붙는다
활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
전치사	명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)
관계사	앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끄는 낱말: que, el que, lo que, quien

hallarse	형식을 갖춘 글에서 estar 대신 쓰는 동사(~한 상태에 있다): mientras se hallen en activo
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
접속법 현재완료	haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
무인칭 se	주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다
명사화	형용사·과거분사·절을 명사처럼 쓰는 것. lo + 과거분사(lo dispuesto: 규정한 것), 관사 + 형용사(el titular: 권리자)
지시대명사	앞의 명사를 「이것·그것」으로 가리키는 말: éste, ésta, aquella. 옛 조문은 강세 부호를 찍는다
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese
소유사	「나의·당신의」를 뜻하는 말. 명사 앞 mi·su, 명사 없이 el mío·el suyo: en mi país, ¿y en el suyo?

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **responsabilidad extracontractual**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

   [responsabili'dad ekstrakontrak'twal] 표기법 레스폰사빌리다드 엑스트라콘트락투알 **계약 외 책임(불법행위 책임)** ★★★

   여성

   계약 관계 없이 남에게 입힌 손해에 지는 책임이다. 민법전은 이 책임을 1902조 이하(제4권 제16편 제2장)에 두고, 장 제목은 「De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia」(과실에서 생기는 채무)다. 반대말은 la responsabilidad contractual(계약 책임).

쉬운 예 No hay contrato entre ellos: es un caso de responsabilidad extracontractual.
그들 사이에는 계약이 없다. 계약 외 책임 사건이다.

실무 예 ¿La demanda se basa en la responsabilidad contractual o en la extracontractual? — usted
그 소는 계약 책임에 기댑니까, 계약 외 책임에 기댑니까?

원문

> La persona con discapacidad responderá por los daños causados a otros, de acuerdo con el Capítulo II del Título XVI del Libro Cuarto, sin perjuicio de lo establecido en materia de responsabilidad extracontractual respecto a otros posibles responsables.
> — CC, art. 299 · 공식
> 장애인은 제4권 제16편 제2장에 따라 남에게 입힌 손해에 책임을 진다. 다만 다른 책임자들에 관하여 계약 외 책임으로 정한 것은 그대로 적용된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La persona con discapacidad responderá	주어 + responder 미래 3인칭 단수	장애인은 책임을 진다
por los daños causados a otros,	responder por + 명사 — causados는 daños에 맞춘 과거분사	남에게 입힌 손해에 대하여
de acuerdo con el Capítulo II	de acuerdo con: ~에 따라	제2장에 따라
del Título XVI del Libro Cuarto,	del = de + el — 편·권 이름	제4권 제16편의
sin perjuicio de lo establecido	단서 — lo + 과거분사	정한 것은 그대로 두고
en materia de responsabilidad extracontractual	en materia de: ~에 관해서는	계약 외 책임에 관하여
respecto a otros posibles responsables.	respecto a: ~에 대해 — responsables는 명사(책임자)	다른 책임자들에 대해

2021년 개정(Ley 8/2021) 판이다. 그 전 299조는 후견 제도를 정하던 다른 조문이었다.

문형

sin perjuicio de lo establecido en ...

...에서 정한 것은 그대로 두고

1. sin perjuicio de는 「~을 해치지 않고」, 곧 다른 규정이 그대로 적용된다는 단서다.
2. lo establecido는 「정해진 것」. lo + 과거분사로 명사를 만든다(이 장 문법 코너).
3. en materia de + 명사는 「~에 관해서는」이다: en materia de responsabilidad.

Esta regla se aplica sin perjuicio de lo establecido en el contrato.
이 규칙은 계약에서 정한 것을 해치지 않는 범위에서 적용된다.

En materia de daños, el juez valora la prueba libremente.
손해에 관해서는 법관이 증거를 자유롭게 평가한다.

한국이라면? = 불법행위 책임 · 민법 제750조
CC는 이 책임을 형용사 extracontractual(계약 밖의)로 부른다. 한국은 원인 행위의 이름으로 부르고, 제750조 표제가 「불법행위의 내용」이다. 계약 관계와 무관한 손해배상 책임이라는 자리는 같다.

---

2. ## acción u omisión [ak'θjon u omi'sjon] 중남미 [ak'sjon u omi'sjon] 표기법 악시온 우 오미시온

작위나 부작위 ★★★

1902조가 손해의 원인이 되는 행위를 이 둘로 적는다. omisión은 해야 할 것을 하지 않는 것이다.
복수는 actos u omisiones(1093·1903조).

쉬운 예 El daño puede nacer de una acción u omisión.
손해는 작위나 부작위에서 생길 수 있다.

실무 예 ¿Se le imputa al demandado una acción o una omisión? — usted
피고에게 문제 삼는 것이 작위입니까, 부작위입니까?

원문 El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. — CC, art. 1902 · 공식
작위나 부작위로 남에게 손해를 입힌 사람은, 과실이 개입되었으면, 그 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que	주어 — 「~하는 사람」(이 장 문법 코너)	~한 사람은
por acción u omisión	por + 명사 — 원인	작위나 부작위로
causa daño a otro,	causar 현재 3인칭 단수 + 관사 없는 daño + a + 사람	남에게 손해를 입힌
interviniendo culpa o negligencia,	현재분사 — 조건(과실이 개입되면)	과실이 개입되었으면
está obligado a reparar el daño causado.	estar obligado a + 동사원형	입힌 손해를 배상할 의무가 있다

interviniendo는 intervenir의 현재분사다. 여기서는 「과실이 개입된 경우에」라는 조건으로 읽는다. e가 i로 바뀌는 동사다.

문형

estar obligado a + 동사원형

~할 의무가 있다

1. obligado는 과거분사다. 주어에 성·수를 맞춘다: está obligada, están obligados.
2. a 뒤에 할 일을 동사원형으로 둔다: obligado a reparar.
3. 명사로 바꾸면 la obligación de reparar(배상할 의무).

El conductor está obligado a reparar el daño.
운전자는 손해를 배상할 의무가 있다.

Los padres están obligados a vigilar a sus hijos.
부모는 자녀를 감독할 의무가 있다.

문법 B1 · acción u omisión — o가 u로

~~El que por acción o omisión causa daño a otro~~ (표기 오류)

El que por acción u omisión causa daño a otro

omisión은 o 소리로 시작한다. 그래서 접속사 o가 u로 바뀐다(6장 otra u otras와 같은 규칙). 복수도 actos u omisiones다.

한국이라면? = 불법행위의 일반 조항 · 민법 제750조

일반 조항 한 문장으로 요건과 효과를 다 적는 구조가 같다. 문언은 다르다. 1902조는 과실만 들고, 한국은 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로」라고 고의와 위법행위를 함께 적는다.

---

3. **causar** [kaw'sar] 표기법 카우사르 **(손해를) 입히다, 일으키다** ★★★

causar daño a otro는 「남에게 손해를 입히다」. 과거분사 causado는 형용사처럼 성·수를 맞춘다(los daños causados). 명사는 la causa(원인), 형용사는 causal.

쉬운 예 La tormenta causó muchos daños.
폭풍이 많은 피해를 냈다.

실무 예 ¿Quién causó el accidente, según los testigos? — usted
증인들 말로는 누가 사고를 냈습니까?

원문

El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma. — CC, art. 1910 · 공식

집이나 그 일부에 사는 세대주는 그 집에서 던져지거나 떨어진 물건이 입힌 손해에 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El cabeza de familia	주어 — cabeza(여성 명사)지만 사람을 가리켜 el	세대주는
que habita una casa o parte de ella,	관계절 — ella = la casa	집이나 그 일부에 사는
es responsable de los daños	ser responsable de + 명사	손해에 책임이 있다
causados por las cosas	과거분사 + por(행위자)	물건이 입힌
que se arrojaren o cayeren de la misma.	관계절 + 미래 접속법 — la misma = la casa	그 집에서 던져지거나 떨어진

la cabeza는 「머리」(여성)이고, el cabeza de familia는 「한 집안의 우두머리」(사람)다. 사람을 가리키면 관사가 바뀐다.

문형

causar + 명사 + a + 사람

누구에게 ~을 입히다

1. 입힌 것(손해)이 목적어, 입은 사람은 a로 붙인다: causar daño a otro.
2. 누가 입혔는지를 뒤로 돌리면 수동: los daños causados por las cosas(물건이 입힌 손해).
3. por은 수동의 행위자, 「~에 의해」다.

El perro causó lesiones al vecino.
그 개가 이웃에게 상처를 입혔다.

Los daños causados por el agua son graves.
물이 입힌 피해가 크다.

문법 S3 · se arrojaren o cayeren — 법전의 미래 접속법

las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma

arrojaren·cayeren은 미래 접속법이다(6장 문법 코너). 관계절이 아직 정해지지 않은 물건을 가리킨다. 지금 글이라면 se arrojen o caigan이다. caer는 단순과거 cayeron에서 -ron을 떼고 -ren을 붙였다.

한국이라면? + 던지거나 떨어진 물건의 책임 · 민법 제758조

집에서 던지거나 떨어진 물건에 사는 사람이 책임진다는 조는 한국 민법 제750조~제766조에 없다. 가까운 것은 공작물 책임이다. 제758조는 「공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여」 생긴 손해를 정한다.

4. **reparar** [repaˈrar] 표기법 레파라르 **(손해를) 배상하다, 회복하다** ★★★

일상어로는 「고치다, 수리하다」다. 법률에서는 손해를 없애 원래대로 돌리는 것이다. 명사는 la reparación. CP 110조는 범죄로 인한 민사책임을 반환(restitución)·손해의 회복(reparación del daño)·손해배상(indemnización de perjuicios) 셋으로 나눈다.

쉬운 예

Tienen que reparar el coche.
그들은 차를 고쳐야 한다.

실무 예

¿Cómo pretende el acusado reparar el daño causado? — usted
피고인은 입힌 손해를 어떻게 회복하겠다는 것입니까?

원문

La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. — CP, art. 109.1 · 공식

법률이 범죄로 정한 행위를 하면, 법률이 정한 바에 따라 그 행위가 입힌 손해를 배상할 의무를 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La ejecución de un hecho	주어 — ejecución: 실행	어떤 행위를 하는 것은
descrito por la ley como delito	과거분사 + por + como: ~로	법률이 범죄로 정한
obliga a reparar,	obligar a + 동사원형	배상할 의무를 지운다
en los términos previstos en las leyes,	삽입구 — previstos: 정해진	법률이 정한 바에 따라
los daños y perjuicios por él causados.	reparar의 목적어 — él = un hecho	그 행위가 입힌 손해를

같은 조 2항은 피해자(el perjudicado)가 민사 법원에서 따로 청구할 수 있다고 쓴다. 형사 절차에서 민사책임을 함께 다루는 것이 원칙이라는 전제다.

문형

obligar a + 동사원형

~할 의무를 지우다

1. 주어가 의무를 지우는 쪽이다: el hecho obliga a reparar(그 행위가 배상 의무를 지운다).
2. 누구에게 지우는지 쓰면 obligar a alguien a + 동사원형.
3. 수동으로는 estar obligado a(의무가 있다, 1902조).

La sentencia obliga al demandado a reparar el muro.
판결은 피고에게 담장을 원상회복하도록 명한다.

Esta norma obliga a indemnizar a la víctima.
이 규정은 피해자에게 배상할 의무를 지운다.

문법 S7 · por él causados — 전치사 뒤 대명사

~~los daños y perjuicios por lo causados~~ (비문)

los daños y perjuicios por él causados

전치사(por) 뒤에는 목적 대명사 lo가 아니라 주격과 같은 꼴 él을 쓴다. él은 앞의 un hecho(행위)를 가리킨다. 과거분사 causados를 대명사 뒤에 둔 것은 조문의 어순이다.

한국이라면? ≠ 범죄로 인한 손해배상 · 소송촉진 등에 관한 특례법 제25조

CP는 범죄를 저지르면 손해를 배상할 의무가 생긴다고 형법전에 적는다. 한국은 형법에 그런 조가 없고, 배상명령이 정해진 죄에 대해 「직접적인 물적(物的) 피해, 치료비 손해 및 위자료의 배상을 명할 수 있다」(제25조 ①).

5. la **indemnización**, pl. las indemnizaciones [indemniθa'θjon] 중남미 [indemnisa'sjon]

표기법 인뎀니사시온 **손해배상(금)** ★★★

여성

동사는 indemnizar(배상하다). 배상하는 행위와 배상금 둘 다 가리킨다. 1106조는 그 범위를 입은 손실(la pérdida)과 얻지 못한 이익(la ganancia)으로 나눈다. 6장 daños y perjuicios와 함께 쓴다.

쉬운 예 La víctima recibió una indemnización.
피해자는 배상금을 받았다.

실무 예 ¿Qué cuantía de indemnización solicita usted? — usted
배상금으로 얼마를 청구하십니까?

원문

> La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes. — CC, art. 1106 · 공식

손해배상은, 다음 조들에 든 규정을 제외하면, 채권자가 입은 손실의 값뿐 아니라 얻지 못한 이익의 값도 포함한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La indemnización de daños y perjuicios	주어	손해배상은
comprende,	comprender 현재 — 포함하다	포함한다
no sólo el valor de la pérdida	no sólo + 명사	손실의 값뿐 아니라
que haya sufrido,	관계절 + 접속법 현재완료 — 주어 el acreedor는 뒤에	입은
sino también el de la ganancia	el de = el valor de	이익의 값도
que haya dejado de obtener el acreedor,	dejar de + 동사원형 — 주어가 맨 뒤	채권자가 얻지 못한
salvas las disposiciones contenidas	salvo의 여성 복수 — 「~을 빼고」	규정을 제외하고
en los artículos siguientes.	en + 명사	다음 조들에 든

salvas는 예외 표지 salvo가 뒤의 las disposiciones에 성·수를 맞춘 꼴이다. 지금은 대개 salvo로 굳혀 쓴다.

문형

dejar de + 동사원형

~하지 못하게 되다, ~하기를 그치다

1. dejar de는 「하던 것을 그만두다」이고, 1106조처럼 「얻을 것을 얻지 못하다」로도 쓴다.
2. dejar를 활용하고 de 뒤에 동사원형: haya dejado de obtener.
3. 명사로는 el lucro cesante(놓친 이익, 이 장 표제어).

El taller dejó de abrir durante dos meses.
그 공장은 두 달 동안 문을 열지 못했다.

La empresa dejó de ganar mucho dinero.
회사는 큰돈을 벌지 못했다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

1106조는 범위를 손실과 놓친 이익 두 갈래로 적는다. 한국은 「통상의 손해를 그 한도로 한다」(제393조 ①)고 한도를 적는다. 제763조가 이 조를 불법행위에 준용한다.

---

6. el **perjuicio**, pl. los perjuicios [per'xwiθjo] 중남미 [per'xwisjo] 표기법 페르후이시오 **손해, 불이익**

★★★

남성

daño와 거의 같은 뜻으로 묶어 쓴다(daños y perjuicios). CP 110조·113조는 perjuicios materiales y morales(재산적·정신적 손해)로 나눈다. 동사는 perjudicar, 손해를 입은 사람은 el perjudicado. sin perjuicio de는 「~을 해치지 않고」라는 단서다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예 El retraso causó un perjuicio a la empresa.
지연이 회사에 손해를 끼쳤다.

실무 예 ¿Ha sufrido usted algún perjuicio económico? — usted
경제적 손해를 입으셨습니까?

원문 La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus

familiares o a terceros. — CP, art. 113 · 공식
재산적·정신적 손해의 배상은 피해자에게 입힌 손해뿐 아니라 그 가족이나 제3자에게 끼친 손해도 포함한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La indemnización de perjuicios materiales y morales	주어 — 형용사 둘이 perjuicios에 맞춤	재산적·정신적 손해의 배상은
comprenderá	comprender 미래 3인칭 단수	포함한다
no sólo los que se hubieren causado al agraviado,	los que = los perjuicios que + 미래 접속법 완료	피해자에게 입힌 것뿐 아니라
sino también los que se hubieren irrogado	irrogar: (손해를) 끼치다	끼친 것도
a sus familiares o a terceros.	a + 사람	그 가족이나 제3자에게

el agraviado는 agraviar(해를 끼치다)의 과거분사를 명사로 쓴 것이다. 형법에서 「피해자」로 쓴다.

문형

los que + 동사

~한 것들(앞 명사를 받아)

1. los que는 앞에 나온 남성 복수 명사를 받는다. 113조에서는 perjuicios다.
2. 사람을 가리키면 「~한 사람들」이 된다(6장 1101조 los que incurrieren).
3. 여성 명사를 받으면 las que, 단수면 el que·la que.

Se indemnizan los perjuicios probados, no los que se imaginan.
증명된 손해를 배상한다. 상상한 손해가 아니다.

De todas las pruebas, la que importa es el informe pericial.
모든 증거 가운데 중요한 것은 감정서다.

한국이라면? ≠ 가족의 위자료 · 민법 제752조
CP 113조는 가족과 제3자의 손해까지 배상 범위에 넣는다. 한국 민법이 가족의 손해를 따로 적은 것은 생명침해뿐이다. 「피해자의 직계존속, 직계비속 및 배우자에 대하여는 재산상의 손해없는 경우에도 손해배상의 책임이 있다」(제752조).

---

7. la **lesión**, pl. las lesiones [le'sjon] 표기법 레시온 **상해; (행정법) 손해; (계약) 급부 불균형** ★★

여성

법마다 뜻이 다르다. 형법(CP 147조)에서는 몸이나 건강을 해친 상처, 곧 상해다. 국가배상(LRJSP 32조)에서는 개인이 입은 손해 일반을 lesión이라 부른다. 민법 1291조는 값의 4분의 1을 넘는 손실을 lesión이라 하고 계약을 취소할 수 있게 한다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예 El jugador sufrió una lesión en la rodilla.
그 선수는 무릎을 다쳤다.

실무 예 ¿Qué lesiones sufrió la víctima en el accidente? — usted
피해자는 사고로 어떤 상해를 입었습니까?

원문

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. — LRJSP, art. 32.1 · 공식
사인은 재산과 권리 어느 것에든 입은 모든 손해에 대해 해당 행정청에서 배상받을 권리가 있다. 다만 그 손해가 공공 서비스가 정상적으로든 비정상적으로든 운영된 결과여야 하고, 불가항력의 경우와 사인이 법률상 감수할

의무가 있는 손해는 빠진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los particulares tendrán derecho	주어 + tener 미래	사인은 권리가 있다
a ser indemnizados	tener derecho a + 수동 동사원형	배상받을
por las Administraciones Públicas correspondientes,	por: 수동의 행위자	해당 행정청에 의해
de toda lesión que sufran	de + 명사 + 관계절 접속법	입은 모든 손해에 대해
en cualquiera de sus bienes y derechos,	cualquiera de: ~ 가운데 어느 것이든	재산과 권리 어느 것에든
siempre que la lesión sea consecuencia	siempre que + 접속법(조건)	그 손해가 결과인 한
del funcionamiento normal o anormal	del = de + el	정상적이든 비정상적이든 운영된
de los servicios públicos	de + 명사	공공 서비스의
salvo en los casos de fuerza mayor	예외 표지 salvo	불가항력의 경우를 빼고
o de daños que el particular tenga el deber jurídico	관계절 + 접속법 tenga	또는 사인이 법률상 의무가 있는 손해
de soportar de acuerdo con la Ley.	deber de + 동사원형	법률에 따라 감수할

행정법의 이 조는 13장(행정법)에서 다시 나온다. 여기서는 lesión이 「상처」가 아니라 손해 일반이라는 점만 본다.

문형

tener derecho a + 동사원형 / 명사

~할 권리가 있다

1. tener derecho a 뒤에 동사원형이나 명사를 둔다: tener derecho a una indemnización.
2. 수동 동사원형도 온다: tener derecho a ser indemnizado(배상받을 권리).
3. ser + 과거분사는 수동이다. 과거분사는 주어에 맞춘다: indemnizados.

La víctima tiene derecho a ser indemnizada.
피해자는 배상받을 권리가 있다.

Todos tienen derecho a la tutela judicial.
누구나 재판받을 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 국가배상의 요건 · 국가배상법 제2조

LRJSP 32조는 공공 서비스가 정상적으로든 비정상적으로든 운영된 결과면 배상하고, 과실을 요건에 넣지 않는다. 한국은 공무원이 「직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나」로 과실을 요건에 둔다.

---

8. **responsable** [respon'sable] 표기법 레스폰사블레 **책임이 있는; 책임자** ★★★

형용사와 명사 둘로 쓴다. ser responsable de + 명사는 「~에 책임이 있다」. 명사로는 el/la responsable(책임자). 형법에서는 responsable civil(민사 책임자)·responsable criminalmente(형사 책임이 있는)로 나눈다(CP 116조).

쉬운 예 Ella es la responsable del proyecto.
그녀가 그 사업의 책임자다.

실무 예 ¿Considera usted responsable al propietario del edificio? — usted
건물 소유자에게 책임이 있다고 보십니까?

원문

> El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias. — CC, art. 1907 · 공식
>
> 건물 소유자는, 필요한 수선을 하지 않아 건물 전부나 일부가 무너졌으면, 그 붕괴로 생긴 손해에 책임을 진다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
El propietario de un edificio	주어	건물 소유자는
es responsable de los daños	ser responsable de + 명사	손해에 책임이 있다
que resulten de la ruina de todo o parte de él,	관계절 + 접속법 resulten — él = el edificio	건물 전부나 일부의 붕괴로 생긴
si ésta sobreviniere	si + 미래 접속법 — ésta = la ruina	그 붕괴가 일어났다면
por falta de las reparaciones necesarias.	por falta de: ~이 없어서	필요한 수선을 하지 않아

> la ruina는 일상어로 「파산·폐허」 이고, 여기서는 건물이 무너지는 것이다. las reparaciones는 reparar(고치다)의 명사로 「수선」 이다.

문형

resultar de + 명사

~에서 생기다, ~의 결과이다

1. resultar de는 「~에서 결과로 나오다」 다. 원인을 de 뒤에 둔다.
2. 관계절에 들어가면 접속법이 되기도 한다: los daños que resulten de ...(생기는 손해).
3. resultar + 형용사는 「~하게 되다」 : resultó herido(다쳤다).

Los daños resultan de la falta de mantenimiento.
손해는 관리를 하지 않아 생긴다.

Dos personas resultaron heridas.
두 사람이 다쳤다.

문법 B2 · responsable — 남녀 같은 꼴, 관사로 가른다

~~Ella es la responsabla del proyecto.~~ (비문)

Ella es la responsable del proyecto.

-e로 끝나는 형용사는 남녀 꼴이 같다(responsable, grave, posible). 여성임은 관사 la로 나타낸다. 복수는 -s를 붙인다: los responsables.

한국이라면? ≠ 건물·공작물 책임 · 민법 제758조

1907조는 소유자에게 바로 책임을 지운다. 한국은 먼저 「공작물점유자가 손해를 배상할 책임이 있다」 고 하고, 점유자가 주의를 다했을 때에만 소유자가 진다(제758조 ①).

---

9. la **víctima**, pl. las víctimas ['biktima] 표기법 빅티마 **피해자** ★★★

여성

남자를 가리켜도 여성 명사 la víctima다. 민법전은 이 말을 잘 쓰지 않고 el perjudicado(손해를 입은 사람)·el agraviado를 쓴다. 자동차 사고 특별법(LRCSCVM)은 víctima를 쓰고, 피해자의 과실이 함께 있으면 배상을 줄인다.

쉬운 예

> La víctima era un niño de diez años.
> 피해자는 열 살 남자아이였다.

실무 예

> ¿Contribuyó la víctima a producir el daño? — usted
> 피해자도 손해가 생기는 데 한몫했습니까?

원문

> Sin perjuicio de que pueda existir culpa exclusiva de acuerdo con el apartado 1, cuando la víctima capaz de culpa civil sólo contribuya a la producción del daño se

reducirán todas las indemnizaciones, incluidas las relativas a los gastos en que se haya incurrido en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones temporales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo del setenta y cinco por ciento. –

LRCSCVM, art. 1.2 · 공식

1항에 따라 피해자 단독 과실이 될 수 있는 경우는 그대로 두고, 민사상 과실 능력이 있는 피해자가 손해 발생에 한몫했을 뿐이면, 사망·후유장해·일시 상해에서 든 비용에 관한 것까지 포함한 모든 배상액을 경합 과실을 고려해 최대 75퍼센트까지 줄인다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sin perjuicio de que pueda existir culpa exclusiva	단서 — sin perjuicio de que + 접속법	단독 과실이 있을 수 있는 경우는 그대로 두고
de acuerdo con el apartado 1,	de acuerdo con: ~에 따라	1항에 따라
cuando la víctima capaz de culpa civil	cuando + 주어 — capaz de: ~할 능력이 있는	민사상 과실 능력이 있는 피해자가
sólo contribuya a la producción del daño	접속법 contribuya — 앞으로 생길 경우	손해 발생에 한몫했을 뿐이면
se reducirán todas las indemnizaciones,	수동 se + 미래 3인칭 복수	모든 배상액을 줄인다
incluidas las relativas a los gastos	과거분사 삽입구 — las = indemnizaciones	비용에 관한 것을 포함해
en que se haya incurrido	incurrir en gastos: 비용을 들이다 — 무인칭 se	든
en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones temporales,	en los supuestos de: ~의 경우에	사망·후유장해·일시 상해의 경우에
en atención a la culpa concurrente	en atención a: ~을 고려해	경합 과실을 고려해
hasta un máximo del setenta y cinco por ciento.	hasta: ~까지	최대 75퍼센트까지

secuelas는 치료가 끝난 뒤 남은 장해(후유장해)다. lesiones temporales는 치료 중인 일시 상해다.

문형

contribuir a + 명사 / 동사원형

~에 한몫하다, 기여하다

1. contribuir a 뒤에 결과를 둔다: contribuir a la producción del daño.
2. -uir 동사는 모음 앞에서 y가 들어간다: contribuye, contribuyó.
3. 명사는 la contribución(기여).

La niebla contribuyó al accidente.
안개가 사고에 한몫했다.

El peatón contribuyó a causar el daño.
보행자도 손해를 일으키는 데 한몫했다.

문법 B2 · la víctima — 남자여도 여성 명사

~~El víctima era un niño.~~ (비문)

La víctima era un niño.

명사의 성은 가리키는 사람의 성과 따로 간다. víctima는 늘 여성이고 형용사도 여성으로 맞춘다: la víctima fue trasladada. 같은 무리로 la persona, el personaje가 있다.

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조

LRCSCVM은 피해자 과실로 줄일 수 있는 한도를 75퍼센트로 적는다. 한국은 「채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다」(제396조)고만 쓰고 한도가 없다. 제763조가 불법행위에 준용한다.

---

10. la **guarda**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['gwarda] 표기법 과르다 **보호, 돌봄(아이를 맡아 돌보는 것)** ★★

여성

bajo su guarda는 「자기 보호 아래」다. 가족법에서는 이혼 뒤 자녀를 맡는 것(la guarda y custodia)도 이 말로 부른다. 사람을 가리키면 el/la guarda(경비원)로, 뜻이 달라진다.

쉬운 예

Los niños están bajo la guarda de sus abuelos.

아이들은 조부모가 돌보고 있다.

실무 예

¿Quién tenía la guarda del menor en el momento del accidente? — usted

사고 당시 그 미성년자를 누가 돌보고 있었습니까?

원문

Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. — CC, art. 1903 · 공식

부모는 자기 보호 아래 있는 자녀가 입힌 손해에 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los padres son responsables	주어 + ser responsable(복수)	부모는 책임이 있다
de los daños causados	de + 명사 + 과거분사	입힌 손해에
por los hijos	por: 행위자	자녀가
que se encuentren bajo su guarda.	관계절 + 접속법 — encontrarse: ~에 있다	자기 보호 아래 있는

encontrarse는 「찾다」가 아니라 se를 붙여 「(어디에) 있다」다. hallarse도 같은 뜻으로 쓴다(1903조 6항).

문형

bajo + 명사

~ 아래, ~의 보호(감독) 아래

1. bajo는 위치(아래)와 관할(~의 감독 아래) 둘 다 쓴다.
2. 소유사를 넣는다: bajo su guarda, bajo su autoridad(1903조 3항).
3. estar bajo + 명사, encontrarse bajo + 명사(~ 아래 있다).

El menor estaba bajo la autoridad de su tutor.

그 미성년자는 후견인의 권한 아래 있었다.

Los alumnos se hallan bajo el control del profesorado.

학생들은 교사의 감독 아래 있다.

문법 S3 · que se encuentren — 관계절의 접속법

~~los hijos que se encuentran bajo su guarda~~ (부자연)

los hijos que se encuentren bajo su guarda

조문은 특정 아이가 아니라 「보호 아래 있는 아이라면 누구든」을 말한다. 그래서 관계절에 접속법을 쓴다. 직설법이면 지금 실제로 있는 특정한 아이들을 가리키는 말이 된다.

한국이라면? ≠ 감독자의 책임 · 민법 제755조

1903조 2항은 부모가 자녀의 손해에 책임진다고 바로 쓴다. 한국은 가해자가 책임능력이 없을 때에만 감독자가 진다. 「제753조 또는 제754조에 따라 책임이 없는 경우에는」(제755조 ①).

11. **dependiente** [depen'djente] 표기법 데펜디엔테 **피용자(남 밑에서 일하는 사람)** ★★

일상어로는 가게 「점원」이다. 1903조·1904조는 사업주가 부리는 사람을 sus dependientes라 부른다. 형용사로는 「~에 달린」(depender de). 사용자는 el empresario·los dueños o directores다.

쉬운 예

El dependiente de la tienda es muy amable.
그 가게 점원은 아주 친절하다.

실무 예

¿El conductor actuaba como dependiente de la empresa? — usted
운전자는 그 회사의 피용자로 일하고 있었습니까?

원문

El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho. — CC, art. 1904 · 공식
자기 피용자가 입힌 손해를 갚은 사람은 갚은 것을 그 피용자에게 구상할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que paga el daño	주어 — el que: ~하는 사람	손해를 갚은 사람은
causado por sus dependientes	과거분사 + por(행위자)	자기 피용자가 입힌
puede repetir de éstos	poder + repetir de — éstos = dependientes	그 피용자에게 구상할 수 있다
lo que hubiese satisfecho.	lo que + 접속법 과거완료	갚은 것을

éstos는 지시대명사다. 옛 정서법은 대명사에 강세 부호를 붙였다(지금 RAE는 붙이지 않아도 된다고 한다). 조문은 원문대로 둔다.

문형

repetir de / contra alguien

~에게 구상하다

1. 일상어 repetir는 「되풀이하다」다. 법률에서는 갚은 것을 돌려받는 것, 곧 구상이다.
2. 누구에게 구상하는지는 de나 contra로 붙인다(1909조 repetir contra el arquitecto).
3. 명사는 la acción de repetición(구상 소권).

La aseguradora repitió contra el conductor.
보험사는 운전자에게 구상했다.

Quien paga puede repetir de los demás deudores.
갚은 사람은 다른 채무자들에게 구상할 수 있다.

문법 S7 · lo que hubiese satisfecho — 「~한 것」

puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho

lo que는 「~한 것」이다. 앞에 받을 명사가 없을 때 쓴다. satisfacer는 「만족시키다」가 아니라 「(빚을) 갚다」다. 과거분사는 hacer처럼 satisfecho가 된다.

한국이라면? = 사용자의 구상권 · 민법 제756조

배상한 사용자가 피용자에게 돌려받을 수 있다는 점이 같다. 한국은 「사용자 또는 감독자는 피용자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다」(제756조 ③).

12. el **animal**, pl. los animales [ani'mal] 표기법 아니말 **동물** ★★

남성

1905조는 동물의 점유자(el poseedor)나 그 동물을 쓰는 사람(el que se sirve de él)에게 책임을 지운다. 동물이 달아나거나 길을 잃어도 책임이 남는다.

쉬운 예

El perro es un animal doméstico.

개는 가축이다.

실무 예

¿Quién era el poseedor del animal cuando mordió al niño? — usted

그 동물이 아이를 물었을 때 점유자가 누구였습니까?

원문

El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. — CC, art. 1905 · 공식

동물의 점유자나 그 동물을 쓰는 사람은, 동물이 달아나거나 길을 잃어도, 그 동물이 입힌 손해에 책임을 진다. 이 책임은 손해가 불가항력이나 손해를 입은 사람의 과실에서 나온 경우에만 없어진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El poseedor de un animal,	주어 ①	동물의 점유자나
o el que se sirve de él,	주어 ② — el que + servirse de	그 동물을 쓰는 사람은
es responsable de los perjuicios que causare,	관계절 + 미래 접속법 causare	그것이 입힌 손해에 책임이 있다
aunque se le escape o extravíe.	aunque + 접속법 — le는 점유자	달아나거나 길을 잃어도
Sólo cesará esta responsabilidad	cesar 미래 — 주어가 뒤에	이 책임은 ~경우에만 없어진다
en el caso de que el daño proviniera	en el caso de que + 접속법 과거	손해가 나온 경우
de fuerza mayor o de culpa	provenir de + 명사 둘	불가항력이나 과실에서
del que lo hubiese sufrido.	del que = de + el que — lo = el daño	그 손해를 입은 사람의

se le escape의 se는 「저절로」, le는 「점유자에게서」다. 「점유자 손에서 빠져나가다」로 읽는다.

문형

servirse de + 명사

~을 쓰다, 이용하다

1. servir는 「섬기다·쓸모 있다」, se를 붙인 servirse de는 「~을 이용하다」다.
2. e가 i로 바뀐다: se sirve, se sirven.
3. el que se sirve de él은 「그것을 쓰는 사람」.

El ganadero se sirve de dos perros.

목축업자는 개 두 마리를 부린다.

Me sirvo de este programa para traducir.

나는 번역할 때 이 프로그램을 쓴다.

문법 S3 · aunque + 접속법 — ~하더라도

~~aunque se le escapa o extravía~~ (부자연)

aunque se le escape o extravíe

aunque가 「설령 ~하더라도」라는 가정의 양보면 접속법이다. 직설법이면 「실제로 달아났지만」이라는 사실 진술이 된다. extravíe는 강세 부호가 i에 붙는다(extraviar).

한국이라면? ≠ 동물 점유자의 책임 · 민법 제759조

1905조는 불가항력이나 피해자 과실일 때만 책임을 벗긴다. 한국은 점유자가 「동물의 종류와 성질에 따라 그 보관에 상당한 주의를 해태하지 아니한 때에는」 책임이 없다(제759조 ①).

13. la **relación de causalidad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [rela'θjon de kawsali'dad]

중남미 [rela'sjon de kawsali'dad] 표기법 렐라시온 데 카우살리다드 **인과관계** ★★★

여성

행위와 손해 사이의 원인-결과 관계다. 판결과 학설에서는 el nexo causal도 같은 뜻으로 많이 쓴다. 민법 1902조에는 이 말이 없고, 행정법(LRJSP 32조·LPAC 67조)이 조문에 쓴다.

쉬운 예 No hay relación de causalidad entre los hechos.
두 사실 사이에 인과관계가 없다.

실무 예 ¿Está acreditada la relación de causalidad entre la caída y la lesión? — usted
넘어진 것과 상해 사이의 인과관계가 증명되었습니까?

원문 Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. — LRJSP, art. 32.5.c · 공식
유럽연합법이 그 행정청에 지운 의무를 어긴 것과 사인이 입은 손해 사이에 직접적인 인과관계가 있어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ha de existir	haber de + 동사원형 — 주어가 뒤에	있어야 한다
una relación de causalidad directa	existir의 주어	직접적인 인과관계가
entre el incumplimiento de la obligación	entre A y B의 A	의무를 어긴 것과
impuesta a la Administración responsable	과거분사 impuesta(imponer) — obligación에 맞춤	그 행정청에 지운
por el Derecho de la Unión Europea	por: 행위자	유럽연합법이
y el daño sufrido por los particulares.	entre A y B의 B	사인이 입은 손해 사이에

impuesta는 imponer(지우다)의 불규칙 과거분사다. poner → puesto와 같은 꼴이다.

문형

relación entre A y B

A와 B 사이의 관계

1. entre 뒤에 두 항을 y로 잇는다. entre A con B라고 쓰지 않는다.
2. 형용사는 뒤에 둔다: relación de causalidad directa.
3. 동사로는 existir·haber를 쓴다: existe relación, hay relación.

Existe relación entre el ruido y la enfermedad.
소음과 질병 사이에 관계가 있다.

El perito niega la relación entre ambos hechos.
감정인은 두 사실 사이의 관계를 부정한다.

14. el **daño moral**, pl. los daños morales ['daɲo mo'ral] 표기법 다뇨 모랄 **정신적 손해** ★★★

남성

재산으로 잴 수 없는 고통·명예의 손상이다. 반대는 el daño patrimonial·material(재산적 손해). LO 1/1982 9조는 명예·사생활 침해의 배상이 정신적 손해에 미친다고 쓴다. 한국어 「위자료」는 그 배상금이다.

쉬운 예

La familia pide una indemnización por daño moral.

가족은 정신적 손해의 배상을 청구한다.

실무 예

¿Cómo se cuantifica el daño moral en este tipo de casos? — usted

이런 사건에서 정신적 손해는 어떻게 금액으로 정합니까?

원문

La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. — LO 1/1982, art. 9.3 · 공식

배상은 정신적 손해에까지 미친다. 정신적 손해는 사건의 사정과 실제로 생긴 침해의 무게를 보아 평가하고, 그때 그 침해가 이루어진 매체의 전파 범위나 독자·시청자 수를 고려한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La indemnización se extenderá al daño moral,	extenderse a: ~에 미치다 — al = a + el	배상은 정신적 손해에 미친다
que se valorará	관계절 + 수동 se 미래	그것은 평가한다
atendiendo a las circunstancias del caso	atendiendo a: ~을 보아	사건의 사정을 보아
y a la gravedad de la lesión efectivamente producida,	a를 되풀이 — lesión: 침해	실제로 생긴 침해의 무게를
para lo que se tendrá en cuenta,	para lo que: 그것을 위해 — tener en cuenta	그때 고려한다
en su caso,	삽입구 — 해당하면	해당하면
la difusión o audiencia del medio	tener en cuenta의 목적어(수동 주어)	매체의 전파 범위나 시청자 수를
a través del que se haya producido.	a través de + el que(관계사) + 접속법	그 침해가 이루어진

9조 3항의 lesión도 상처가 아니라 명예 등 권리의 「침해」다(이 장 가짜 친구 코너).

문형

atendiendo a + 명사

~을 보아, ~을 고려해

1. atender a는 「~에 주의를 기울이다」. 현재분사 atendiendo a로 판단의 기준을 붙인다.
2. 같은 뜻으로 en atención a(LRCSCVM 1조), teniendo en cuenta도 쓴다.
3. 기준이 여럿이면 a를 되풀이한다: a las circunstancias y a la gravedad.

El juez fijó la cuantía atendiendo a la gravedad del daño.

법관은 손해의 무게를 보아 금액을 정했다.

La pena se impone atendiendo a las circunstancias del autor.

형은 행위자의 사정을 보아 정한다.

문법 S4 · se valorará·se tendrá en cuenta — 평가하는 사람을 말하지 않는 수동 se

que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso

누가 평가하는지(법관)는 말하지 않는다. 수동 se와 미래형으로 「평가한다」를 적는다. se tendrá en cuenta는 tener en cuenta(고려하다)에 se를 붙인 꼴이다.

한국이라면? = 재산 이외의 손해 · 민법 제751조

재산이 아닌 손해도 배상한다는 점이 같다. 한국은 「타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다」(제751조 ①).

15. el **daño emergente**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['daɲo emer'xente] 표기법 다뇨 에메르헨테

적극적 손해(실제로 줄어든 재산) ★★

남성

이미 있던 재산이 줄어든 손해다. 1106조의 「입은 손실」(la pérdida que haya sufrido)에 해당한다. 짝은 el lucro cesante(일실이익). 민법전에는 이 두 말이 없고, 자동차 사고 특별법(LRCSCVM)의 배상 기준표가 이 말로 나눈다.

쉬운 예 El daño emergente incluye la reparación del coche.
적극적 손해에는 차 수리비가 들어간다.

실무 예 ¿Qué gastos incluye usted en el daño emergente? — usted
적극적 손해에 어떤 비용을 넣으십니까?

원문

> La tabla 1.C establece las cuantías de los perjuicios patrimoniales, distinguiendo las categorías del daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. — LRCSCVM, art. 61.2.c · 공식
> 표 1.C는 이 체계의 기준과 규칙에 따라, 적극적 손해와 일실이익을 나누어 재산적 손해의 금액을 정한다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La tabla 1.C establece | 주어 + establecer 현재 | 표 1.C는 정한다 |
> | las cuantías de los perjuicios patrimoniales, | 목적어 — cuantía: 금액 | 재산적 손해의 금액을 |
> | distinguiendo las categorías | 현재분사 — 방법 | 갈래를 나누어 |
> | del daño emergente y del lucro cesante, | del = de + el | 적극적 손해와 일실이익의 |
> | de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. | de acuerdo con: ~에 따라 | 이 체계의 기준과 규칙에 따라 |
>
> emergente는 emerger(떠오르다)의 형용사다. 「드러난 손해」로 외우면 된다.

문형

distinguir entre A y B / distinguiendo A y B

A와 B를 나누다

1. distinguir는 「구별하다」. 둘을 나누면 distinguir entre A y B.
2. 현재분사 distinguiendo는 「~을 나누면서」, 앞 동사의 방법을 붙인다.
3. -guir 동사는 1인칭에서 u가 빠진다: distingo.

La ley distingue entre daño emergente y lucro cesante.
법률은 적극적 손해와 일실이익을 나눈다.

El informe distingue los gastos médicos y los de transporte.
보고서는 치료비와 교통비를 나눈다.

16. el **lucro cesante**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['lukɾo θe'sante] 중남미 ['lukɾo se'sante]

표기법 루크로 세산테 **일실이익(소극적 손해 — 얻지 못한 이익)** ★★★

남성

1106조의 「얻지 못한 이익」(la ganancia que haya dejado de obtener)이다. el lucro는 「이익」, cesante는 cesar(그치다)의 형용사다. 사람 몸을 다친 사건에서는 일하지 못해 잃은 소득이 중심이다.

쉬운 예 El lucro cesante es la ganancia perdida.
일실이익은 잃은 이익이다.

실무 예 ¿Ha probado el demandante su lucro cesante con las declaraciones de la renta? — usted
원고는 소득 신고서로 일실이익을 증명했습니까?

원문 En los supuestos de secuelas el lucro cesante consiste en la pérdida de capacidad de ganancia por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio que sufre el lesionado por la pérdida o disminución neta de ingresos provenientes de su trabajo. — LRCSCVM, art. 126 · 공식
후유장해의 경우 일실이익은 스스로 일해 벌 능력을 잃은 것이고, 특히 다친 사람이 일에서 오는 소득을 순액으로 잃거나 덜 받게 되어 입는 손해다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los supuestos de secuelas	en los supuestos de: ~의 경우에	후유장해의 경우
el lucro cesante consiste	주어 + consistir	일실이익은 ~이다
en la pérdida de capacidad de ganancia	en ① — capacidad de: ~하는 능력	벌 능력을 잃은 것
por trabajo personal y, en particular,	por: 수단 — en particular: 특히	스스로 일해서, 그리고 특히
en el perjuicio que sufre el lesionado	en ② — el lesionado: 다친 사람(과거분사 명사)	다친 사람이 입는 손해
por la pérdida o disminución neta de ingresos	por: 원인	소득을 순액으로 잃거나 덜 받아서
provenientes de su trabajo.	형용사 — provenir de: ~에서 오다	자기 일에서 오는

el lesionado는 lesionar(다치게 하다)의 과거분사를 명사로 쓴 것이다. 이 장 문법 코너의 el perjudicado와 같은 꼴이다.

문형

consistir en A y en B

A이고 B이다(내용을 늘어놓을 때)

1. consistir en(6장)은 내용을 en 뒤에 둔다.
2. 내용이 둘이면 en을 되풀이한다: en la pérdida … y en el perjuicio.
3. en particular(특히)를 사이에 끼워 둘째 것을 앞세운다.

El daño consiste en la pérdida del vehículo y en los gastos de grúa.
손해는 차를 잃은 것과 견인비다.

La prueba consiste en documentos y, en particular, en un contrato.
증거는 문서이고, 특히 계약서 한 통이다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조
1106조는 놓친 이익을 배상 범위에 바로 넣는다. 한국은 통상손해·특별손해로 나누고, 특별손해는 「채무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여」 배상한다(제393조 ②, 제763조로 불법행위에 준용).

17. el **riesgo**, pl. los riesgos ['rjesgo] 표기법 리에스고 **위험** ★★★

남성

자동차 사고 특별법은 운전자 책임의 근거를 「만들어 낸 위험」(el riesgo creado)에 둔다. 과실이 아니라 위험을 근거로 하는 책임이라 la responsabilidad por riesgo(위험 책임)라 부른다. CP 120조 5호도 「제3자에게 위험을 만들 수 있는 차량」을 적는다.

쉬운 예 Conducir de noche tiene sus riesgos.
밤에 운전하는 데는 위험이 따른다.

실무 예 ¿Asumió la víctima algún riesgo al subir al vehículo? — usted
피해자는 그 차에 탈 때 어떤 위험을 감수했습니까?

원문 El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por los hechos de la circulación de tales vehículos, de los daños causados a las personas o en los bienes como consecuencia de esos hechos. — LRCSCVM, art. 1.1 · 공식
자동차 운전자는, 그 차량의 운행이 만들어 낸 위험에 근거하여, 그 운행의 결과로 사람이나 재산에 생긴 손해에 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El conductor de vehículos a motor	주어 — vehículo a motor: 동력 차량	자동차 운전자는
es responsable,	ser responsable — de …는 뒤에	책임이 있다
en virtud del riesgo creado	en virtud de + 명사 + 과거분사	만들어진 위험에 근거하여
por los hechos de la circulación de tales vehículos,	por: 행위자 — circulación: 운행	그 차량의 운행으로
de los daños causados a las personas o en los bienes	responsable de + 명사	사람이나 재산에 생긴 손해에
como consecuencia de esos hechos.	como consecuencia de: ~의 결과로	그 운행의 결과로

a las personas(사람에게)와 en los bienes(재산에)는 전치사가 다르다. 사람은 a, 물건은 en으로 손해가 미친다.

문형

en virtud de + 명사

~에 근거하여, ~에 의하여

1. en virtud de는 근거·원인을 붙인다. 판결문에 많이 나온다.
2. de + el = del: en virtud del riesgo.
3. 같은 자리에 con arreglo a·conforme a도 쓴다.

Actúa en virtud de un poder notarial.
그는 공증된 위임장에 근거해 행동한다.

En virtud del contrato, el vendedor debe entregar la cosa.
계약에 따라 매도인은 물건을 인도해야 한다.

한국이라면? ≠ 자동차손해배상책임 · 자동차손해배상 보장법 제3조

LRCSCVM은 운전자(el conductor)에게 책임을 지운다. 한국은 운전자가 아니라 「자기를 위하여 자동차를 운행하는 자」에게 지우고, 사람이 죽거나 다친 경우만 정한다(제3조).

---

18. **solidario** [soli'darjo] 표기법 솔리다리오 **연대의(채무·책임)** ★★★

여러 사람이 각자 전부를 책임지는 것이다. 부사는 solidariamente, 명사는 la solidaridad. 민법 1137조는 연대를 추정하지 않고 채무가 명시할 때만 인정한다. 반대는 mancomunado(분할의). 일상어로는 「연대하는, 의리 있는」 이다.

쉬운 예 Es una persona muy solidaria.
그는 남을 잘 돕는 사람이다.

실무 예 ¿Responden los dos demandados de forma solidaria? — usted
피고 두 사람이 연대하여 책임집니까?

원문

Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables. — CP, art. 116.2 · 공식

정범과 방조범은 각자 그 갈래 안에서 자기 몫에 대해 서로 연대하여 책임지고, 다른 책임자들의 몫에 대해서는 보충적으로 책임진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los autores y los cómplices,	주어 둘 — autor: 정범, cómplice: 방조범	정범과 방조범은
cada uno dentro de su respectiva clase,	삽입구 — 각자 자기 갈래 안에서	각자 그 갈래 안에서
serán responsables solidariamente entre sí	ser 미래 + 형용사 + 부사 — entre sí: 서로	서로 연대하여 책임진다
por sus cuotas,	por + 명사 — cuota: 몫	자기 몫에 대해
y subsidiariamente por las correspondientes	las = las cuotas	그리고 해당하는 몫에 대해서는 보충적으로
a los demás responsables.	a + 명사 — los demás: 나머지	다른 책임자들에게

subsidiariamente는 「먼저 책임지는 사람이 갚지 못할 때 대신」이다. 같은 조 3항이 정범의 재산 다음에 방조범의 재산 순으로 보충책임을 실행한다고 쓴다.

문형

cada uno dentro de su …

각자 자기 ~ 안에서

1. cada uno는 「각자」다. 여성이면 cada una.
2. 그 뒤 소유사는 단수: cada uno dentro de su respectiva clase.
3. respectivo는 「각자의」, 명사에 성·수를 맞춘다.

Cada uno pagará su respectiva parte.
각자 자기 몫을 낸다.

Cada una de las partes presentó su escrito.
당사자마다 서면을 냈다.

문법 B2 · solidariamente — 부사는 여성형에 -mente

~~serán responsables solidarioamente~~ (비문)

serán responsables solidariamente

-mente 부사는 형용사의 여성 단수 꼴에 붙인다: solidaria → solidariamente, subsidiaria → subsidiariamente. -e로 끝나면 그대로 붙인다: grave → gravemente.

한국이라면? = 공동불법행위자의 연대책임 · 민법 제760조

여러 가해자가 연대하여 책임진다는 점이 같다. 한국은 민법에 「수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다」(제760조 ①)고 쓴다. 스페인은 범죄 가담자의 연대를 CP 116조에 적는다.

19. la **diligencia**, pl. las diligencias [dili'xenθja] 중남미 [dili'xensja] 표기법 딜리헨시아 **주의(의무)** ★★★

여성

해야 할 주의다. 1903조 끝 문단은 책임자가 「선량한 가장의 모든 주의」(toda la diligencia de un buen padre de familia)를 다했음을 증명하면 책임이 없어진다고 쓴다. 소송법에서 las diligencias는 「(법원의) 처분·조서」다(15장).

쉬운 예

Trabaja con mucha diligencia.
그는 아주 성실하게 일한다.

실무 예

¿Qué diligencia empleó la empresa para evitar el daño? — usted

회사는 손해를 막으려고 어떤 주의를 기울였습니까?

원문

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. — CC, art. 1903 · 공식

이 조가 정하는 책임은, 여기서 든 사람들이 손해를 막으려고 선량한 가장의 모든 주의를 다했음을 증명하면 없어진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La responsabilidad de que trata este artículo	주어 + 관계절 de que	이 조가 정하는 책임은
cesará	cesar 미래	없어진다
cuando las personas en él mencionadas	cuando + 주어 — él = este artículo	여기서 든 사람들이
prueben que emplearon	접속법 prueben(probar) + que + 단순과거	다했음을 증명하면
toda la diligencia de un buen padre de familia	emplear의 목적어	선량한 가장의 모든 주의를
para prevenir el daño.	para + 동사원형	손해를 막으려고

prueben은 probar(증명하다)의 접속법이다. o가 ue로 바뀌는 동사라 pruebe, prueben이 된다.

문형

emplear diligencia / la diligencia debida

주의를 기울이다 / 해야 할 주의

1. emplear는 「쓰다, 들이다」 다. 주의를 「기울이다」에 쓴다.
2. la diligencia debida는 「해야 할 주의」(과거분사 debida).
3. 주의의 기준은 de un buen padre de familia(6장 1104조).

El transportista no empleó la diligencia debida.

운송인은 해야 할 주의를 기울이지 않았다.

Probó que había empleado toda la diligencia necesaria.

그는 필요한 주의를 다했음을 증명했다.

문법 S7 · de que trata este artículo — 「이 조가 다루는」

La responsabilidad de que trata este artículo

원문은 tratar de(~을 다루다)다. 관계절에서는 de를 que 앞으로 옮긴다: de que trata. 1909조 el daño de que tratan los dos artículos anteriores도 같다. tratar는 타동사로도 「다루다」를 뜻해(tratar un tema) que trata를 곧바로 틀린 말로 볼 수는 없다.

한국이라면? = 사용자의 면책 · 민법 제756조

주의를 다했음을 증명하면 책임이 없어진다는 구조가 같다. 한국은 「사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」(제756조 ① 단서)라고 쓴다.

---

20. la **exoneración**, pl. las exoneraciones [eksonera'θjon] 중남미 [eksonera'sjon] 표기법 엑소네라시온

면책(책임을 벗음) ★★

여성

동사는 exonerar(면하게 하다), 「책임을 벗다」는 quedar exonerado de. 조문은 명사보다 동사를 많이 쓴다(LRCSCVM 1조 quedará exonerado). 면책 사유는 las causas de exoneración 이다.

쉬운 예

El juez rechazó la exoneración del conductor.

법관은 운전자의 면책 주장을 받아들이지 않았다.

실무 예

¿En qué causa de exoneración se apoya la aseguradora? — usted

보험사는 어떤 면책 사유를 내세웁니까?

원문

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad solo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. — LRCSCVM, art. 1.1 · 공식

사람에게 생긴 손해에서 운전자는 그 손해가 피해자 단독 과실이나 운전·차량 작동과 무관한 불가항력 때문이었음을 증명한 때에만 이 책임을 면한다. 차량의 결함이나 부품·장치의 파손·고장은 불가항력으로 보지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En el caso de daños a las personas,	en el caso de: ~의 경우	사람에게 생긴 손해에서
de esta responsabilidad solo quedará exonerado	de + 명사를 앞으로 — 주어(운전자)는 생략	이 책임은 ~때에만 면한다
cuando pruebe que los daños fueron debidos	cuando + 접속법 — ser debido a: ~ 때문이다	손해가 ~때문이었음을 증명할 때
a la culpa exclusiva del perjudicado	a ① — exclusiva: 단독의	피해자 단독 과실
o a fuerza mayor extraña a la conducción	a ② — extraño a: ~와 무관한	또는 운전과 무관한 불가항력
o al funcionamiento del vehículo;	extraña a의 둘째 항	또는 차량 작동과
no se considerarán casos de fuerza mayor	수동 se + 부정 — 주어는 뒤	불가항력으로 보지 않는다
los defectos del vehículo	considerarse의 주어 ①	차량의 결함
ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.	ni + 주어 ②	부품이나 장치의 파손·고장도

solo는 부사(「~만」)다. RAE는 지금 이 부사에 강세 부호를 붙이지 않아도 된다고 한다. 민법전의 sólo(1903조)와 표기가 다른 것은 법률마다 쓴 때가 달라서다.

문형

quedar exonerado de + 명사

~을 면하다

1. quedar + 과거분사는 「~한 상태가 되다」다: quedar exonerado(면하게 되다).
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: la empresa quedó exonerada.
3. 면하는 것은 de로 붙인다. 조문은 de esta responsabilidad를 앞으로 뺐다.

El conductor quedó exonerado de responsabilidad.

운전자는 책임을 면했다.

La empresa no puede quedar exonerada del pago.

회사는 지급을 면할 수 없다.

문법 S4 · no se considerarán — 수동 se의 부정

no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo

주어 los defectos(복수)가 뒤에 온다. 그래서 동사도 복수 se considerarán이다. 「~으로 보지 않는다」는 조문의 정의·배제 표현에 자주 쓴다.

한국이라면? ≠ 운행자의 면책 · 자동차손해배상 보장법 제3조

LRCSCVM은 피해자 단독 과실과 운행 밖 불가항력만 면책 사유로 둔다. 한국은 승객이 아닌 자에 대해 운행 주의, 피해자나 제3자의 고의·과실, 「자동차의 구조상의 결함이나 기능상의 장해가 없었다는 것을 증명한 경우」를 함께 요구한다(제3조 1호).

한국이라면? — 같은 과실 책임, 다른 면책

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다.

	스페인	한국	차이
=	culpa o negligencia (CC 1902)	고의 또는 과실 (민법 제750조)	일반 조항 한 문장. 1902조는 과실만 적고, 한국은 고의와 위법행위를 함께 적는다.
≠	padres · hijos bajo su guarda (CC 1903.2)	감독자의 책임 (민법 제755조)	부모가 바로 책임 / 가해자가 책임능력이 없을 때만 감독자가 책임.
=	dueños · dependientes (CC 1903.5)	사용자의 배상책임 (민법 제756조 ①)	사용자가 피용자의 손해에 책임지고, 주의를 다했으면 면한다(1903조 끝 문단 / 제756조 ① 단서).
=	repetir de éstos (CC 1904)	구상권 (민법 제756조 ③)	배상한 사용자가 피용자에게 돌려받는다.
≠	animal (CC 1905)	동물 점유자의 책임 (민법 제759조)	불가항력·피해자 과실일 때만 면책 / 보관에 상당한 주의를 했으면 면책.
≠	ruina de un edificio (CC 1907)	공작물 책임 (민법 제758조)	소유자가 책임 / 점유자가 먼저, 점유자가 주의를 다했으면 소유자.
+	cosas que se arrojaren o cayeren (CC 1910)	—	집에서 던지거나 떨어진 물건에 대한 세대주 책임은 스페인에만 조문이 있다(민법 제750조~제766조 대조).
≠	un año desde que lo supo (CC 1968.2)	안 날부터 3년 · 한 날부터 10년 (민법 제766조)	1년 / 3년과 10년 두 기간.
=	solidariamente (CP 116.2)	연대책임 (민법 제760조 ①)	공동 가해자의 연대. 스페인은 범죄 가담자에 대해 형법전에 적는다.
≠	delito obliga a reparar (CP 109)	배상명령 (소송촉진 등에 관한 특례법 제25조)	모든 범죄의 민사책임을 형법전이 정한다 / 정해진 죄의 형사 절차에서 법원이 배상을 명할 수 있다.
≠	riesgo creado (LRCSCVM 1.1)	자동차손해배상책임 (자동차손해배상 보장법 제3조)	운전자 책임, 사람·재산 손해 / 운행자 책임, 사람의 사망·부상.
=	daño moral (LO 1/1982, 9.3)	재산 이외의 손해 (민법 제751조 ①)	재산이 아닌 손해도 배상한다.

가짜 친구 · daño·perjuicio·lesión·responsable — 법마다 다른 손해

daño와 perjuicio는 둘 다 「손해」다. 민법은 둘을 묶어 daños y perjuicios로 쓰고(1106조), 1902조는 daño 하나만 쓴다. 형법 110조는 범죄로 생긴 책임을 반환, 손해의 회복(reparación del daño), 재산적·정신적 손해의 배상(indemnización de perjuicios materiales y morales)으로 나눈다. 같은 조 안에서 daño는 회복의 대상, perjuicio는 배상의 대상으로 갈려 쓰였다.

lesión은 한국어 「상처」로 옮기기 쉽다. Wiktionary(es)도 첫 뜻을 의학 용어(몸의 구조가 다쳐 바뀐 것)로 싣는다. 형법 147조에서는 그 뜻이다. 몸이나 건강을 해친 상해다. 그런데 공공부문 법제법(LRJSP) 32조는 사인이 재산이나 권리에 입은 손해를 모두 lesión이라 부른다. 민법 1291조

는 후견인이 맺은 계약에서 피후견인이 값의 4분의 1을 넘게 손해 보면 그 계약을 취소할 수 있다고 쓴다. 이때 lesión은 급부의 불균형이다.

responsable은 「책임감 있는」과 「책임이 있는」 둘 다다. Wiktionary(es)는 「자기 의무를 다하는 사람」·「분별 있는 사람」과 「남의 행위까지 책임지는 사람」을 따로 싣는다. 이 장 조문에서는 뒤쪽이다. 형법 116조는 같은 사람을 criminalmente responsable(형사 책임이 있는)·civilmente responsable(민사 책임이 있는)로 나누어 적는다. 명사로 쓴 el responsable은 「책임자」이고, 회사의 「담당자」도 같은 말이다.

sin perjuicio de는 「손해 없이」가 아니다. 「~은 그대로 두고」라는 단서다. 이 장 299조와 LRCSCVM 1조 2항이 이 꼴로 다른 규정을 살려 둔다.

> La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende: La restitución. La reparación del daño. La indemnización de perjuicios materiales y morales. 원문

> El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. 원문

> Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 원문

> Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. 원문

요령 daño는 회복, perjuicio는 배상과 짝지어 외운다. lesión은 형법이면 상해, 행정법이면 손해, 민법 1291조면 급부 불균형이다. sin perjuicio de는 「단서」로 읽는다.

문법 S7 — 명사화와 법률 문체: el que·lo dispuesto·quien

법률 문장은 사람과 일을 명사처럼 세워 주어로 쓴다. 「~하는 사람」은 el que·quien, 「~한 것」은 lo que·lo + 과거분사, 「~를 입은 사람」은 관사 + 과거분사(el perjudicado)다.

- 1902조는 «El que por acción u omisión causa daño a otro …»로 시작한다. el que는 「~하는 사람」이다. 관사 el이 뒤의 관계절 전체를 명사로 만든다. 1904조 «El que paga el daño …», 1905조 «el que se sirve de él»도 같다. 여성을 따로 가리키면 la que, 여럿이면 los que(6장 1101조)다.
- quien도 「~하는 사람」이다. 관사 없이 한 낱말로 쓰고, 복수는 quienes다. 형법 111조는 «dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda»(해당하는 사람에게 구상할 권리는 그대로 두고)라고 쓴다. 전치사 뒤에서는 el que보다 quien이 흔하다.
- lo는 성이 없는 관사다. 과거분사 앞에 두면 「~한 것」이 된다: lo establecido(정한 것, 299조), lo dispuesto(규정한 것), lo pactado(약정한 것, 6장). lo que + 동사도 「~한 것」이다: lo que hubiese satisfecho(갚은 것, 1904조).
- 과거분사에 관사를 붙이면 그 일을 겪은 사람이 된다. el perjudicado(손해를 입은 사람), el agraviado(피해자), el lesionado(다친 사람). 형용사 responsable도 관사를 붙여 el responsable(책임자)로 쓴다.
- 명사를 되풀이하지 않는 el de·la de도 같은 무리다. 1106조 «el valor de la pérdida …, sino también el de la ganancia»의 el은 el valor를 받는다. 1903조 1항 «los de aquellas personas»의 los는 los actos u omisiones를 받는다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
el que	관사 + que + 동사	~하는 사람(1902·1904조)
los que	복수 관사 + que	~하는 사람들·것들(CP 113조)

quien	관사 없이 한 낱말, 복수 quienes	~하는 사람(CP 111조)
lo establecido	lo + 과거분사	정한 것(CC 299조)
lo que	lo + que + 동사	~한 것(1904조)
el perjudicado	관사 + 과거분사	손해를 입은 사람(LRCSCVM 1조)
el de	관사 + de — 앞 명사 생략	~의 그것(1106조)
de que trata	전치사 + que + 동사	~가 다루는(1903조)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El que causa un daño debe repararlo

관사 + que · ~하는 사람 / 관계절 · causar 현재 / 주절 동사 · deber 현재 / 동사원형 + lo(= el daño)

손해를 입힌 사람은 그것을 배상해야 한다.

Lo dispuesto en este artículo se aplica también a quien conduzca sin permiso

lo + 과거분사 · 정한 것 / en + 명사 / 수동 se · 적용된다 / 전치사 + quien · ~하는 사람에게 / 접속법 · 정해지지 않은 사람

이 조에서 정한 것은 허가 없이 운전하는 사람에게도 적용된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Que paga el daño puede repetir.~~	El que paga el daño puede repetir.	관계절을 주어로 세우려면 관사 el을 붙인다(또는 Quien paga ...).
~~el quien paga el daño~~	quien paga el daño	quien은 관사를 붙이지 않는다.
~~el establecido en el contrato~~	lo establecido en el contrato	앞에 받는 명사가 없는 「정한 것」은 성이 없는 lo를 쓴다.
~~Quien pagan el daño pueden repetir.~~	Quienes pagan el daño pueden repetir.	여럿이면 quien도 복수 quienes를 쓰고, 동사도 복수로 맞춘다.

말해 보기 — 개가 아이를 문 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 불법행위 쟁점을 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다. usted

A En este caso, el perro se escapó del jardín y mordió a un niño, ¿no es así?
이 사건은 개가 마당에서 빠져나가 아이를 문 것이지요?

B Así es. El dueño dice que la puerta estaba bien cerrada.
그렇습니다. 주인은 문을 잘 닫아 두었다고 합니다.

A En España eso no basta: el poseedor responde aunque el animal se le escape.
스페인에서는 그것으로 부족합니다. 동물이 달아나도 점유자가 책임집니다.

B Entonces solo podría liberarse probando fuerza mayor o culpa de la víctima.
그러면 불가항력이나 피해자 과실을 증명해야만 벗어날 수 있겠군요.

A Exacto. ¿Y la familia reclama también el daño moral?
맞습니다. 가족은 정신적 손해도 청구합니까?

B Sí, además de los gastos médicos del niño.
네, 아이 치료비와 함께요.

설명해 보기 — 한국의 불법행위법을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

usted

En Corea, la cláusula general exige dolo o culpa y un acto ilícito.
한국의 일반 조항은 고의나 과실과 위법행위를 요구합니다.
민법 제750조

El poseedor de un animal no responde si prueba que lo vigiló con el cuidado adecuado.
동물의 점유자는 상당한 주의로 보관했음을 증명하면 책임지지 않습니다.
민법 제759조 ①

Los padres responden solo cuando el menor no tiene capacidad de responder por sí mismo.
부모는 미성년자 자신에게 책임능력이 없을 때만 책임을 집니다.
민법 제755조 ①

La acción prescribe a los tres años desde que la víctima conoce el daño y al autor.
청구권은 피해자가 손해와 가해자를 안 날부터 3년이 지나면 시효로 소멸합니다.
민법 제766조 ①

En el proceso penal, el tribunal puede ordenar al acusado que pague una indemnización a la víctima.
형사 절차에서 법원은 피고인에게 피해자에게 배상하라고 명할 수 있습니다.
소송촉진 등에 관한 특례법 제25조

Ese poder, sin embargo, se limita a ciertos delitos.
다만 그 권한은 정해진 죄에만 미칩니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 강세 부호가 있는 음절(acción, omisión, víctima)을 세게 읽는다.

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
작위나 부작위로 남에게 손해를 입힌 사람은, 과실이 개입되었으면, 그 손해를 배상할 의무가 있다. (1902조)

Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.
부모는 자기 보호 아래 있는 자녀가 입힌 손해에 책임을 진다. (1903조 2항)

El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho.
피용자가 입힌 손해를 갚은 사람은 갚은 것을 그들에게 구상할 수 있다. (1904조 1항)

El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias.
건물 소유자는 필요한 수선을 하지 않아 생긴 붕괴의 손해에 책임을 진다. (1907조)

El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma.
집에 사는 세대주는 그 집에서 던져지거나 떨어진 물건이 입힌 손해에 책임을 진다. (1910조)

La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
손해배상은 입은 손실뿐 아니라 얻지 못한 이익도 포함한다. (1106조)

La reparación del daño.
손해의 회복. (형법 110조 2호)

Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios.
범죄에 형사 책임이 있는 사람은 그 행위에서 손해가 생겼으면 민사 책임도 진다. (형법 116조 1항)

La indemnización se extenderá al daño moral.
배상은 정신적 손해에까지 미친다. (LO 1/1982 9조 3항 앞부분)

El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.
피해자는 어느 경우든 민사 법원에서 민사책임을 묻는 쪽을 고를 수 있다. (형법 109조 2항)

확인 문제 8

1. 1902조 « El que por acción u omisión causa daño a otro … »의 El que는?

정관사 + 접속사 — 「~라는 것」

「~하는 사람」 — 관계절을 명사처럼

「그것은」 — 지시대명사

「만약」 — 조건

관사 el이 뒤 관계절 전체를 명사로 만들어 「~하는 사람」 이 된다. 이 장 문법 코너 S7.

2. « acción u omisión »에서 o가 u로 바뀐 까닭은?

복수라서

omisión이 o 소리로 시작해서

법률 문체라서

옛 철자라서

접속사 o는 o·ho로 시작하는 낱말 앞에서 u로 쓴다.

3. 1905조에 따르면 동물의 점유자가 책임을 벗는 것은 어떤 경우인가?

동물이 달아난 경우

보관에 상당한 주의를 한 경우

불가항력이나 손해를 입은 사람의 과실에서 손해가 나온 경우

동물이 길을 잃은 경우

« Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. » 상당한 주의로 면하는 것은 한국 민법 제759조다.

4. CC 1968조 2호가 정한 불법행위 손해배상 소권의 시효는?

안 때부터 1년

안 날부터 3년

5년

10년

« Prescriben por el transcurso de un año: … las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado. » 3년·10년은 한국 민법 제766조다.

5. LRJSP 32조 1항의 « toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos »에서 lesión은?

- 몸의 상처
- **재산·권리에 입은 손해**
- 계약의 급부 불균형
- 형벌

행정법의 lesión은 재산과 권리에 입은 손해 일반이다. 몸의 상해는 형법 147조의 뜻이다.

6. 1904조 « puede repetir de éstos »의 repetir는?

- 되풀이하다
- **구상하다**
- 다시 소를 내다
- 철회하다

피용자가 입힌 손해를 갚은 사람이 그 피용자에게 돌려받는 것이다. 한국 민법 제756조 ③의 구상권.

7. « la ganancia que haya dejado de obtener » — 1106조의 이 손해를 부르는 이름은?

- daño emergente
- **lucro cesante**
- daño moral
- perjuicio estético

얻지 못한 이익이 lucro cesante, 입은 손실이 daño emergente다. 민법전에는 두 이름이 없고 LRCSCVM이 쓴다.

8. « ___ establecido en el contrato » — 「계약에서 정한 것」의 빈칸은?

- el
- la
- **lo**
- los

받는 명사가 없는 「~한 것」은 성이 없는 관사 lo + 과거분사다.

2부 법의 언어 · 제8장

물권·등기

Los derechos reales y el Registro de la Propiedad

민법전 제2권은 물건(bienes)과 소유권(propiedad)을, 제3권은 소유권을 얻는 방식을 정한다. 부동산 등기는 민법전 밖의 법률, 1946년 부동산등기법(Ley Hipotecaria)이 맡는다. 이 법의 이름은 「저당법」이지만 소유권과 모든 물권의 등기를 다룬다. 소유권은 계약과 인도(tradición)로 넘어가고, 등기는 제3자에게 맞설 힘을 준다. 등기해야 물권이 바뀌는 한국과 출발점이 다르다. 조문은 누가 하는지 말하지 않고 「~이 취득된다」 「~이 등기된다」로 쓴다. 이 장의 문법은 그 수동 se다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. CC, art. 609
   소유권과 물건에 대한 그 밖의 권리는 법률, 증여, 유언상속과 법정상속, 그리고 인도를 거친 일정한 계약의 결과로 취득되고 이전된다.
2. El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. LH, art. 34
   등기부상 이전할 권한이 있는 것으로 나타난 사람에게서 선의로 유상으로 권리를 취득한 제3자는, 자기 권리를 등기하면, 나중에 등기부에 나타나지 않은 원인으로 양도인의 권리가 취소되거나 해제되더라도 그 취득을 유지한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 16 이 장의 설명에 나오는 말

원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
어간	동사에서 어미 앞의 앞부분. condenar의 conden-. 규칙 동사에서는 그대로지만 불규칙 동사에서는 바뀐다(tener → tengo, tuve). 그 뒤에 인칭·때를 알리는 어미가 붙는다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
조동사	다른 동사와 함께 쓰여 때·태를 만드는 동사. 완료의 haber, 수동의 ser
과거분사 독립 구문	과거분사 + 명사로 「~하고 나서」를 나타낸다. 과거분사가 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: oído el Consejo, oídas las partes
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
무인칭 se	주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다
수동태	ser + 과거분사 + por(행위자). 누가 하는 행위를 받는 쪽에서 말한다: será declarado por el Congreso
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re·-ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
과거분사	-ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. el **derecho real**, pl. los derechos reales [deˈɾetʃo reˈal] 표기법 데레초 레알 **물권** ★★★

남성

물건(라틴어 res)에 대한 권리라서 real이다. 「왕의」라는 뜻의 real과 꼴이 같다. 반대는 el derecho personal·de crédito(채권). LH 2조는 등기할 물권으로 usufructo·servidumbres·hipoteca 등을 들고 「y otros cualesquiera reales」(그 밖의 어떤 물권이든)로 끝맺는다.

쉬운 예

La hipoteca es un derecho real.
저당권은 물권이다.

실무 예

¿El derecho del arrendatario es real o personal en su sistema? — usted
그쪽 제도에서 임차인의 권리는 물권입니까, 채권입니까?

원문

A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. — LH, art. 38 · 공식
법률상 모든 효과에 관하여, 등기부에 등기된 물권은 존재하고 해당 등기 기재가 정한 방식대로 그 명의인에게 속하는 것으로 추정한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
A todos los efectos legales	부사구 — 범위	법률상 모든 효과에 관하여
se presumirá que	수동 se + presumir 미래 + que절	~라고 추정한다
los derechos reales inscritos en el Registro	que절 주어 — inscritos는 inscribir의 불규칙 과거분사	등기부에 등기된 물권은
existen y pertenecen a su titular	동사 둘 — pertenecer a: ~에게 속하다	존재하고 그 명의인에게 속한다
en la forma determinada por el asiento respectivo.	en la forma: ~한 방식으로 — asiento: 등기 기재	해당 등기 기재가 정한 방식대로

el asiento는 일상어로 「좌석」이고 등기·장부에서는 「기재(엔트리)」다. el titular는 「제목」이 아니라 권리의 「명의인」이다.

문형

a todos los efectos (legales)

(법률상) 모든 점에서, 모든 효과에 관하여

1. a todos los efectos는 「어떤 효과에 관해서든」이다. 조문 머리에 둔다.
2. 범위를 좁히면 a los efectos de + 명사: a los efectos de esta Ley(이 법의 적용에서).
3. 같은 뜻으로 para todos los efectos legales(LH 274조)도 쓴다.

A todos los efectos, el contrato se considera válido.
모든 점에서 그 계약은 유효한 것으로 본다.

A los efectos de esta ley, se entiende por finca cada unidad inscrita.
이 법에서 부동산(finca)이란 등기된 단위 하나하나를 말한다.

문법 S4 · se presumirá que … — 추정하는 사람을 말하지 않는 수동 se

~~A todos los efectos legales presumirá que los derechos reales …~~ (비문)

A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales …

누가 추정하는지(법원·제3자)는 말하지 않는다. se가 없으면 presumirá의 주어를 찾게 된다. 「~로 추정한다」는 조문이 se presumirá que, se presume que로 쓴다(LH 34조 2항 se presume siempre).

한국이라면? ≠ 물권의 종류 · 민법 제185조

LH 2조는 등기할 물권을 늘어놓고 y otros cualesquiera reales(그 밖의 어떤 물권이든)로 끝맺는다(문언 비교, 학설은 넣지 않았다). 한국은 「물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다」(제185조).

2. la **propiedad**, pl. las propiedades [propje'dad] 표기법 프로피에다드 **소유권; 소유물** ★★★

여성

권리(소유권)도, 그 대상(소유물, 부동산 한 채)도 가리킨다. 소유자는 el propietario. 348조는 2021년 개정(Ley 17/2021)으로 「물건이나 동물」(una cosa o un animal)을 대상으로 적는다. 동물을 물건과 따로 부른 개정이다. 지식재산권은 la propiedad intelectual(14장).

쉬운 예 Esta casa es propiedad de mi abuela.
이 집은 할머니 소유다.

실무 예 ¿Quién tiene la propiedad del terreno según el Registro? — usted
등기부상 그 토지의 소유권은 누구에게 있습니까?

원문

> La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. — CC, art. 348 · 공식
> 소유권은 물건이나 동물을, 법률이 정한 것 말고는 제한 없이, 누리고 처분하는 권리다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La propiedad es el derecho | 정의문 — ser + 관사 + 명사 | 소유권은 권리다 |
> | de gozar y disponer | de + 동사원형 둘 | 누리고 처분하는 |
> | de una cosa o de un animal, | disponer de + 명사 — 2021년에 동물을 더했다 | 물건이나 동물을 |
> | sin más limitaciones | sin más + 명사 | 제한 없이 |
> | que las establecidas en las leyes. | que + las(= limitaciones) + 과거분사 | 법률이 정한 것 말고는 |
>
> gozar de는 「~을 누리다」, disponer de는 「~을 처분하다」다. 일상어 disponer de는 「~을 가지고 있다」로도 쓴다.

문형

sin más + 명사 + que …

… 말고는 ~ 없이

1. sin más A que B는 「B 말고는 A 없이」다.
2. que 뒤에는 비교되는 것을 둔다. 앞 명사를 받으면 관사로 줄인다: que las establecidas(정한 것들).
3. no … más que(~밖에 없다)와 같은 무리다: no tiene más que una casa.

Puede usar la casa sin más límite que el respeto a los vecinos.
이웃을 존중하는 것 말고는 제한 없이 그 집을 쓸 수 있다.

No tiene más bienes que este piso.
그에게는 이 아파트 말고 재산이 없다.

한국이라면? = 소유권의 내용 · 민법 제211조

법률이 정한 한계 안에서 쓰고 처분하는 권리라는 정의가 같다. 한국은 「소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다」(제211조)고 쓰고 동물을 따로 적지 않는다.

3. la **posesión**, pl. las posesiones [pose'sjon] 표기법 포세시온 **점유** ★★★

여성

430조는 둘로 나눈다. posesión natural은 물건을 실제로 가지고 있는 것(la tenencia)이고, posesión civil은 거기에 「자기 것으로 가지려는 의사」가 더해진 것이다. 일상어 posesiones는 「소유물, 재산」이다.

쉬운 예 El inquilino tiene la posesión del piso.
세입자가 그 아파트를 점유하고 있다.

실무 예 ¿Desde cuándo está la demandada en posesión de la finca? — usted

피고는 언제부터 그 부동산을 점유하고 있습니까?

원문

> Posesión natural es la tenencia de una cosa o animal, o el disfrute de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa, animal o derecho como suyos. — CC, art. 430 · 공식
>
> 자연 점유는 사람이 물건이나 동물을 가지고 있는 것, 또는 권리를 누리는 것이다. 민법상 점유는 그 가짐이나 누림에 그 물건·동물·권리를 자기 것으로 가지려는 의사가 더해진 것이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Posesión natural es la tenencia	정의문 — 정의할 말에 관사 없음	자연 점유는 가짐이다
de una cosa o animal,	de + 명사 둘 — animal은 2021년에 더했다	물건이나 동물의
o el disfrute de un derecho por una persona.	둘째 정의 + por(누가)	또는 사람이 권리를 누리는 것
Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute	둘째 정의문 — esa misma: 바로 그	민법상 점유는 바로 그 가짐이나 누림이
unidos a la intención	과거분사 — unir a: ~에 더하다	의사에 더해진 것
de haber la cosa, animal o derecho como suyos.	haber(옛 뜻: 가지다) + como suyos	그것을 자기 것으로 가지려는

여기 haber는 조동사가 아니라 옛 뜻 「가지다」 다. 1889년 법전 문체가 2021년 개정 뒤에도 남았다.

문형

estar en posesión de + 명사

~을 점유하고 있다

1. estar en posesión de는 「~을 가지고 있다」 다. 점유 상태를 말하므로 estar를 쓴다.
2. 「점유를 취득하다」 는 adquirir la posesión, 「잃다」 는 perder la posesión(460조).
3. 점유자는 el poseedor(이 장 표제어).

El comprador está en posesión de las llaves.

매수인이 열쇠를 가지고 있다.

El antiguo dueño perdió la posesión hace dos años.

옛 소유자는 2년 전에 점유를 잃었다.

문법 B2 · 정의문의 무관사 — Posesión natural es …

~~La posesión natural es la tenencia …~~ (부자연)

Posesión natural es la tenencia de una cosa o animal

틀린 문장은 아니다. 다만 조문은 정의할 낱말 앞의 관사를 빼고 「~이란 …이다」 로 쓴다. 정의하는 쪽(la tenencia)에는 관사를 붙인다. 806조 Legítima es la porción …도 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 점유권 · 민법 제192조

430조는 의사가 더해진 점유(civil)와 사실상 가짐(natural)을 나눈다. 한국은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」 (제192조 ①)고 사실상 지배 하나로 적는다.

---

4. el **poseedor**, pl. los poseedores [posee'dor] 표기법 포세에도르 **점유자** ★★

남성

여성은 la poseedora. 446조는 점유자가 점유를 존중받을 권리가 있고, 방해받으면 소송 절차로 보호받거나 되찾는다고 쓴다. 점유를 되찾는 소권은 1년이 지나면 시효로 소멸한다(1968조 1호). 저당 잡힌 부동산을 넘겨받은 사람은 el tercer poseedor(제3취득자)라 부른다(LH 38조).

쉬운 예 El poseedor no siempre es el dueño.
점유자가 늘 소유자인 것은 아니다.

실무 예 ¿Fue inquietado el poseedor en su posesión? — usted
점유자가 점유를 방해받았습니까?

원문

> Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. — CC, art. 446 · 공식
> 모든 점유자는 그 점유를 존중받을 권리가 있고, 점유를 방해받으면 소송법이 정한 수단으로 그 점유를 보호받거나 회복받아야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Todo poseedor tiene derecho	todo + 무관사 단수 = 어떤 ~든	모든 점유자는 권리가 있다
a ser respetado en su posesión;	tener derecho a + 수동 동사원형	그 점유를 존중받을
y, si fuere inquietado en ella,	si + 미래 접속법 — ella = la posesión	점유를 방해받으면
deberá ser amparado o restituido	deber 미래 + 수동 동사원형 둘	보호받거나 회복받아야 한다
en dicha posesión	dicho: 앞서 말한	그 점유를
por los medios que las leyes de procedimiento establecen.	관계절 — 주어 las leyes가 동사 앞	소송법이 정한 수단으로

inquietar는 「불안하게 하다」이고 점유에서는 「방해하다」다. amparar는 헌법의 recurso de amparo(12장)와 같은 동사, 「보호하다」다.

문형

ser + 과거분사 (수동태)

~되다, ~받다

1. ser 뒤에 과거분사를 두면 수동이다: ser respetado(존중받다).
2. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다: la poseedora es respetada.
3. 행위자를 말하면 por로: es amparado por el juez.

El poseedor fue restituido en su posesión.
점유자는 점유를 회복했다.

La finca fue ocupada por terceros.
그 부동산은 제3자들에게 점거되었다.

한국이라면? = 점유의 회수 · 민법 제204조

점유를 빼앗기면 되찾을 수 있고 1년 안에 해야 한다는 점이 같다(1968조 1호). 한국은 「점유자가 점유의 침탈을 당한 때에는 그 물건의 반환 및 손해의 배상을 청구할 수 있다」(제204조 ①).

---

5. el **usufructo**, pl. los usufructos [usu'frukto] 표기법 우수프룩토

용익권(남의 물건을 쓰고 열매를 거두는 물권) ★★★

남성

라틴어 usus(사용)와 fructus(열매)를 붙인 말이다. 용익권자는 el usufructuario, 용익권이 붙은 물건의 소유자는 el nudo propietario(허유권자)다. 상속에서 살아남은 배우자의 몫으로도 자주 나온다(9장).

쉬운 예 La viuda tiene el usufructo de la casa.
그 미망인은 집의 용익권을 가지고 있다.

실무 예 ¿El usufructo es vitalicio o tiene un plazo? — usted
그 용익권은 종신입니까, 기한이 있습니까?

원문 El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. — CC, art. 467 · 공식
용익권은, 설정 권원이나 법률이 달리 허용하지 않는 한, 남의 물건을 그 형태와 실질을 보존할 의무를 지고 누릴 권리를 준다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El usufructo da derecho	주어 + dar derecho	용익권은 권리를 준다
a disfrutar los bienes ajenos	a + 동사원형 — ajeno: 남의	남의 물건을 누릴
con la obligación de conservar su forma y sustancia,	con + 명사 — 붙는 의무	그 형태와 실질을 보존할 의무를 지고
a no ser que el título de su constitución	예외 표지 a no ser que + 접속법	설정 권원이 ~하지 않는 한
o la ley autoricen otra cosa.	주어 둘이라 복수 접속법 autoricen	또는 법률이 달리 허용하지

autoricen은 autorizar의 접속법이다. -zar 동사는 e 앞에서 z를 c로 쓴다(autorice, autoricen).

문형

dar derecho a + 동사원형 / 명사

~할 권리를 주다

1. 주어가 권리를 「준다」 고 쓴다: el usufructo da derecho a disfrutar.
2. 353조도 같은 꼴이다: la propiedad … da derecho por accesión a todo lo que …
3. 받는 사람을 쓰면 dar a alguien derecho a …

Este contrato da derecho a usar el local.
이 계약은 그 점포를 쓸 권리를 준다.

La sentencia le da derecho a una indemnización.
판결은 그에게 배상받을 권리를 준다.

한국이라면? + 용익권 · 민법 제303조
한국 민법의 물권은 점유권·소유권·지상권·지역권·전세권·유치권·질권·저당권이고 usufructo에 해당하는 것은 없다. 가까운 전세권은 「전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여」 쓰는 권리라 대가와 우선변제가 붙는다(제303조 ①).

---

6. la **servidumbre**, pl. las servidumbres [serbi'dumbre] 표기법 세르비둠브레

지역권(토지의 편익을 위한 부담) ★★

여성

일상어로는 「하인들, 예속」 이다. 법률에서는 한 부동산이 다른 부동산을 위해 지는 부담이다. 득을 보는 쪽은 el predio dominante(요역지), 부담을 지는 쪽은 el predio sirviente(승역지)다(530조 2항). 통행 지역권은 la servidumbre de paso.

쉬운 예 Hay una servidumbre de paso por este camino.
이 길에는 통행 지역권이 있다.

실무 예 ¿La servidumbre consta inscrita en el Registro? — usted
그 지역권은 등기부에 등기되어 있습니까?

원문 La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. — CC, art. 530 · 공식

지역권은 소유자가 다른 부동산의 편익을 위하여 어떤 부동산에 지운 부담이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La servidumbre es un gravamen	정의문 — gravamen: 부담	지역권은 부담이다
impuesto sobre un inmueble	과거분사 impuesto(imponer) + sobre	어떤 부동산에 지운
en beneficio de otro	en beneficio de — otro = otro inmueble	다른 부동산의 편익을 위하여
perteneciente a distinto dueño.	형용사 perteneciente a: ~에 속하는	소유자가 다른

el gravamen은 부동산에 얹힌 부담(저당·지역권 등)을 두루 부르는 말이다. 동사 gravar는 「부담을 지우다」, 세법에서는 「과세하다」다.

문형

en beneficio de + 명사

~을 위하여, ~의 이익으로

1. en beneficio de는 「~에게 이롭게」다. 반대는 en perjuicio de(~에게 해롭게).
2. a favor de(~을 위하여, ~ 명의로)와 자리가 겹친다: inscrito a favor de.
3. 530조 2항 a cuyo favor는 「그것을 위하여」, 관계절 꼴이다.

Se constituyó una servidumbre en beneficio de la finca vecina.
이웃 부동산을 위해 지역권이 설정되었다.

La finca está inscrita a favor de la sociedad.
그 부동산은 회사 명의로 등기되어 있다.

한국이라면? = 지역권 · 민법 제291조

다른 토지의 편익을 위한 권리라는 구조가 같다. 530조는 부담(gravamen) 쪽에서, 한국은 권리 쪽에서 쓴다. 「지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리가 있다」(제291조).

---

7. el **bien inmueble**, pl. los bienes inmuebles ['bjen im'mweble] 표기법 비엔 인무에블레 **부동산** ★★★

남성

대개 복수로 los bienes inmuebles, 줄여서 los inmuebles. 334조가 부동산을 열 갈래로 늘어놓는다. 땅·건물만이 아니라 부동산 위의 지역권 같은 물권(10호)도 부동산으로 친다. inmueble은 「움직이지 않는」(in- + mueble)이다.

쉬운 예 Una casa es un bien inmueble.
집은 부동산이다.

실무 예 ¿Qué bienes inmuebles figuran en el inventario? — usted
재산목록에 어떤 부동산이 있습니까?

원문

Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. También pueden ser objeto de apropiación los animales, con las limitaciones que se establezcan en las leyes. — CC, art. 333 · 공식
소유의 대상이거나 대상이 될 수 있는 모든 물건은 동산이나 부동산으로 본다. 동물도 법률이 정하는 제한 안에서 소유의 대상이 될 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Todas las cosas	주어 — 여성 복수	모든 물건은
que son o pueden ser objeto de apropiación	관계절 — ser objeto de	소유의 대상이거나 대상이 될 수 있는

se consideran como bienes muebles o inmuebles.	수동 se + 복수 — como: ~으로	동산이나 부동산으로 본다
También pueden ser objeto de apropiación los animales,	주어 los animales가 뒤에	동물도 소유의 대상이 될 수 있다
con las limitaciones que se establezcan en las leyes.	관계절 + 수동 se 접속법	법률이 정하는 제한 안에서

둘째 문장은 2021년 개정(Ley 17/2021)이 더했다. 동물을 「느끼는 존재」로 따로 다루는 개정이다.

문형

ser objeto de + 명사

~의 대상이다

1. objeto de 뒤의 명사는 관사 없이 쓴다: objeto de apropiación.
2. 「대상이 될 수 있다」는 poder ser objeto de.
3. LH 9조처럼 ser objeto de inscripción(등기의 대상)도 쓴다.

Los animales pueden ser objeto de apropiación.
동물도 소유의 대상이 될 수 있다.

La finca fue objeto de una venta.
그 부동산은 매매의 대상이 되었다.

문법 S4 · se consideran como — 「~으로 본다」

~~Todas las cosas … se considera como bienes muebles o inmuebles.~~ (비문)

Todas las cosas … se consideran como bienes muebles o inmuebles.

수동 se의 동사는 뒤나 앞의 주어에 수를 맞춘다. 주어 todas las cosas가 복수라 se consideran이다. 주어가 아주 길어도 동사를 단수로 줄이지 않는다.

한국이라면? ≠ 부동산 · 민법 제99조

334조는 부동산을 열 갈래로 늘어놓고 부동산 위의 물권까지 넣는다. 한국은 「토지 및 그 정착물은 부동산이다」(제99조 ①)라고 한 줄로 정의한다.

---

8. el **bien mueble**, pl. los bienes muebles ['bjen 'mweble] 표기법 비엔 무에블레 **동산** ★★★

남성

일상어 el mueble는 「가구」다. 법률에서는 옮길 수 있는 물건, 곧 동산이다. 335조는 부동산이 아닌 것을 동산으로 보는 꼴로 정의한다. 한국 민법 제99조 ②와 같은 방식이다.

쉬운 예 Un coche es un bien mueble.
자동차는 동산이다.

실무 예 ¿Se trata de un bien mueble o inmueble a efectos fiscales? — usted
세법상 그것은 동산입니까, 부동산입니까?

원문

Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos. — CC, art. 335 · 공식
소유할 수 있는 것으로서 앞 장에 들지 않는 것, 그리고 대체로 붙어 있는 부동산을 해치지 않고 한 곳에서 다른 곳으로 옮길 수 있는 것은 모두 동산으로 본다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se reputan bienes muebles	수동 se + reputar — 보어 bienes muebles	동산으로 본다
los susceptibles de apropiación	주어 ① — los = los bienes	소유할 수 있는 것

no comprendidos en el capítulo anterior,	과거분사 — 앞 장(334조)에 들지 않은	앞 장에 들지 않는
y en general todos los que se pueden transportar	주어 ② — se: 수동	그리고 대체로 옮길 수 있는 모든 것
de un punto a otro	de A a B	한 곳에서 다른 곳으로
sin menoscabo de la cosa inmueble	sin menoscabo de: ~을 해치지 않고	부동산을 해치지 않고
a que estuvieren unidos.	관계절 + 미래 접속법	붙어 있는

문형

susceptible de + 명사 / 동사원형

~될 수 있는

1. susceptible de는 「~을 받을 수 있는」이다. 일상어 「예민한」 뜻과 섞지 않는다.
2. 명사나 동사원형이 온다: susceptible de apropiación, susceptible de recurso.
3. 판결문 끝의 「contra esta resolución no cabe recurso」와 짝으로 외운다.

Esta sentencia es susceptible de recurso de apelación.
이 판결에는 항소할 수 있다.

Los animales sin dueño son susceptibles de ocupación.
주인 없는 동물은 선점의 대상이 될 수 있다.

문법 S4 · Se reputan … — 동사가 먼저, 주어가 뒤에

Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación …

reputarse는 「~으로 여겨지다」다. 수동 se 문장은 동사를 앞에 두고 긴 주어(los susceptibles …)를 뒤로 보낸다. 주어가 복수라 동사도 reputan이다.

한국이라면? = 동산 · 민법 제99조

부동산이 아닌 것을 동산으로 본다는 정의 방식이 같다. 한국은 「부동산 이외의 물건은 동산이다」(제99조 ②). 335조는 옮길 수 있다는 기준을 덧붙인다.

---

9. el **Registro de la Propiedad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [re'xistro de la propje'dad]

표기법 레히스트로 데 라 프로피에다드 **부동산 등기소; 부동산 등기부** ★★★

남성

등기를 맡는 관청과 그 장부를 함께 가리킨다. LH 1조는 그 목적을 부동산 위의 소유권(dominio)과 그 밖의 물권에 관한 행위·계약의 등기(inscripción)와 가등기(anotación)라고 쓴다. 상업 등기는 el Registro Mercantil(16장)이다.

쉬운 예 Fuimos al Registro de la Propiedad a pedir una nota simple.
우리는 등기소에 가서 등기사항 요약을 떼었다.

실무 예 ¿Ha consultado usted el Registro de la Propiedad antes de comprar? — usted
사기 전에 부동산 등기부를 확인해 보셨습니까?

원문

El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. — LH, art. 1 · 공식
부동산 등기부는 부동산 위의 소유권과 그 밖의 물권에 관한 행위와 계약의 등기나 가등기를 목적으로 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Registro de la Propiedad	주어 — 기관 이름은 대문자	부동산 등기부는

tiene por objeto	tener por objeto: ~을 목적으로 하다	목적으로 한다
la inscripción o anotación	목적어 둘 — anotación: 가등기·예고등기	등기나 가등기를
de los actos y contratos	de + 명사 둘	행위와 계약의
relativos al dominio y demás derechos reales	relativo a: ~에 관한 — al = a + el	소유권과 그 밖의 물권에 관한
sobre bienes inmuebles.	sobre + 무관사 복수	부동산 위의

una nota simple은 등기소가 내주는 등기사항 요약서다. 효력이 있는 증명서는 la certificación registral이다.

문형

tener por objeto + 명사

~을 목적으로 하다

1. tener por objeto는 법령·제도의 목적을 말하는 굳은 말이다.
2. objeto 뒤에 관사 붙은 명사를 둔다: tiene por objeto la inscripción.
3. LOPJ 245조 cuando tengan por objeto …(6장 코너)도 같은 꼴이다.

Esta ley tiene por objeto proteger a los consumidores.
이 법은 소비자 보호를 목적으로 한다.

El procedimiento tiene por objeto la ejecución de la hipoteca.
그 절차는 저당권 실행을 목적으로 한다.

한국이라면? ≠ 등기의 효력 · 민법 제186조

LH는 등기를 행위·계약을 싣는 장부로 정하고, 등기하지 않은 권원은 제3자에게 맞서지 못한다고 쓴다(LH 32조). 한국은 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다」(제186조).

---

10. la **inscripción**, pl. las inscripciones [inskɾip'θjon] 중남미 [inskɾip'sjon] 표기법 인스크립시온

등기; 등록 ★★★

여성

동사는 inscribir(등기하다), 과거분사는 불규칙한 inscrito. 일상어로는 학교·대회 「등록」이다. LH 32조에 따르면 등기하지 않은 권원은 제3자를 해치지 못한다(no perjudican a tercero). 등기는 제3자에 대한 효력의 문제로 쓰였다.

쉬운 예

La inscripción en el curso es gratuita.
그 강좌 등록은 무료다.

실무 예

¿Se ha solicitado ya la inscripción de la compraventa? — usted
그 매매의 등기는 이미 신청했습니까?

원문

Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero. — LH, art. 32 · 공식
부동산 위의 소유권이나 그 밖의 물권의 권원으로서 부동산 등기부에 제대로 등기나 가등기가 되지 않은 것은 제3자를 해치지 못한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los títulos de dominio	주어 — título: 권원	소유권의 권원이나
o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles,	de + 명사 ②	부동산 위의 그 밖의 물권의 권원으로서

que no estén debidamente inscritos o anotados	관계절 + 접속법 estén + 과거분사	제대로 등기나 가등기가 되지 않은 것은
en el Registro de la Propiedad,	en + 기관	부동산 등기부에
no perjudican a tercero.	perjudicar a + 무관사 단수	제3자를 해치지 못한다

el título는 「제목」이 아니라 권리를 얻은 원인(매매 계약서·판결 등), 곧 권원이다.

문형

perjudicar a + 사람

~을 해치다, ~에게 불리하게 작용하다

1. perjudicar는 perjuicio(손해, 7장)의 동사다.
2. 해침을 받는 사람은 a로 붙인다: no perjudican a tercero.
3. a tercero처럼 관사 없이 쓰면 「어떤 제3자에게든」이다.

Este pacto no perjudica a terceros.
이 약정은 제3자에게 불리하게 작용하지 않는다.

La venta no inscrita no le perjudica.
등기되지 않은 매매는 그에게 불리하게 작용하지 않는다.

한국이라면? ≠ 부동산 물권변동 · 민법 제186조

LH 32조는 등기하지 않은 권원이 제3자에게 효력이 없다고 쓴다. 당사자 사이의 이전은 계약과 인도로 일어난다(CC 609조). 한국은 「등기하여야 그 효력이 생긴다」(제186조)고 당사자 사이에도 등기를 요건으로 둔다.

---

11. el **registrador**, pl. los registradores [rexistra'dor] 표기법 레히스트라도르 **등기관** ★★

남성

등기소 하나를 맡는 공무원이다. 여성은 la registradora. LH 274조는 등기관을 모든 법적 효과에서 공무원(funcionarios públicos)이라고 쓴다. 등기관이 등기 신청을 심사하는 것은 la calificación registral이다.

쉬운 예 La registradora revisó los documentos.
등기관이 서류를 살폈다.

실무 예 ¿Por qué denegó el registrador la inscripción? — usted
등기관은 왜 등기를 거부했습니까?

원문 Cada Registro de la propiedad estará a cargo de un Registrador, salvo el caso de excepción a que se refiere el artículo doscientos setenta y cinco. — LH, art. 274 · 공식
부동산 등기소마다 등기관 한 사람이 맡는다. 다만 275조가 정하는 예외의 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cada Registro de la propiedad	cada + 단수 명사 — 원문은 propiedad 소문자	부동산 등기소마다
estará a cargo de un Registrador,	estar 미래 + a cargo de	등기관 한 사람이 맡는다
salvo el caso de excepción	예외 표지 salvo + 명사	예외의 경우를 빼고
a que se refiere	관계절 — referirse a	정하는
el artículo doscientos setenta y cinco.	조 번호를 글자로 쓴 1946년 문체	275조가

1946년 법률은 조 번호를 숫자 대신 낱말로 적었다(doscientos setenta y cinco). 개정으로 들어간 조항은 숫자로 쓴다.

문형

a que se refiere + 명사

~이 말하는(정하는)

1. referirse a는 「~을 가리키다, 다루다」 다. 관계절에서 a를 que 앞으로 옮긴다: a que se refiere.
2. 같은 뜻으로 al que se refiere, a los que se refiere(복수)도 쓴다.
3. 7장 de que trata(다루는)와 같은 꼴이다.

El plazo a que se refiere el artículo anterior es de un año.
앞 조가 말하는 기간은 1년이다.

Los documentos a que se refiere la demanda no constan en autos.
소장이 말하는 서류는 기록에 없다.

문법 S1 · estar a cargo de — 맡고 있는 상태는 estar

~~Cada Registro de la propiedad será a cargo de un Registrador~~ (비문)

Cada Registro de la propiedad estará a cargo de un Registrador

a cargo de(~이 맡은)는 상태를 말하는 구라 estar와 쓴다. 「~의 몫이다」는 correr a cargo de도 쓴다: los gastos corren a cargo del comprador(비용은 매수인 부담).

---

12. la **finca**, pl. las fincas ['finka] 표기법 핑카 **(등기 단위로서의) 부동산** ★★★

여성

등기부에서 번호 하나를 받는 부동산 단위다. LH 8조는 땅만이 아니라 구분소유 건물의 집 한 칸(pisos o locales)도 하나의 finca로 등기할 수 있게 한다. 농촌의 땅은 la finca rústica, 도시의 건물은 la finca urbana다.

쉬운 예 Compraron una finca cerca del río.
그들은 강 근처의 땅을 샀다.

실무 예 ¿Con qué número está inscrita la finca en el Registro? — usted
그 부동산은 등기부에 몇 번으로 등기되어 있습니까?

원문 Cada finca tendrá desde que se inscriba por primera vez un número diferente y correlativo. — LH, art. 8 · 공식
부동산마다 처음 등기된 때부터 다른 번호, 이어지는 번호를 하나 받는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cada finca tendrá	cada + 단수 + tener 미래	부동산마다 가진다
desde que se inscriba por primera vez	desde que + 수동 se 접속법	처음 등기된 때부터
un número diferente y correlativo.	목적어 — correlativo: 차례로 이어지는	다른 번호, 이어지는 번호를

la finca registral(등기상의 부동산)은 실제 땅 한 필지와 다를 수 있다. 등기 단위를 말할 때 이렇게 부른다.

문형

por primera vez

처음으로

1. primera는 vez(여성)에 맞춘 꼴이다. 관사 없이 쓴다.
2. 「두 번째로」는 por segunda vez, 「마지막으로」는 por última vez.
3. LH 7조 la primera inscripción de cada finca(부동산마다의 첫 등기).

La finca se inscribió por primera vez en 1950.
그 부동산은 1950년에 처음 등기되었다.

> Es la primera vez que vengo a este Registro.
> 이 등기소에 오는 것은 처음이다.

문법 S4 · desde que se inscriba — 수동 se + 접속법

~~desde que se inscribe por primera vez~~ (부자연)

desde que se inscriba por primera vez

조문은 앞으로 등기될 부동산 일반을 말한다. 그래서 desde que(~한 때부터) 뒤에 접속법을 쓴다. se는 수동이다: 「(부동산이) 등기되다」.

13. el **dominio**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [do'minjo] 표기법 도미니오 **소유권** ★★★

남성

민법전과 LH는 소유권을 propiedad와 dominio 두 낱말로 쓴다. el dominio y demás derechos reales(소유권과 그 밖의 물권)가 굳은 말이다. 행정법의 el dominio público는 「공물(公物)」이고, 인터넷의 dominio는 「도메인」이다(14장 dominio público는 저작권 보호가 끝난 상태).

쉬운 예 El vendedor transmite el dominio de la casa.
매도인은 집의 소유권을 넘긴다.

실무 예 ¿A favor de quién está inscrito el dominio? — usted
소유권은 누구 명의로 등기되어 있습니까?

원문

Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. — CC, art. 1930 · 공식
소유권과 그 밖의 물권은 법률이 정한 방식과 조건에 따라 시효로 취득된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Por la prescripción	por + 명사 — 수단	시효로
se adquieren,	수동 se + 복수 — 주어는 맨 뒤	취득된다
de la manera y con las condiciones	삽입구	방식과 조건에 따라
determinadas en la ley,	과거분사 — 여성 복수(condiciones에 맞춤)	법률이 정한
el dominio y demás derechos reales.	se adquieren의 주어	소유권과 그 밖의 물권은

같은 조 2항은 같은 낱말 prescripción으로 권리와 소권이 소멸한다고 쓴다. 스페인 민법은 취득시효와 소멸시효를 한 낱말로 부른다(6장).

문형

A y demás + 복수 명사

A와 그 밖의 ~

1. demás는 「나머지, 그 밖의」 다. 성·수로 바뀌지 않는다.
2. 관사를 붙이기도 하고(los demás responsables, 7장) 빼기도 한다(y demás derechos reales).
3. 목록 끝에 쓰는 y demás는 「등등」에 가깝다.

Se inscriben el dominio y demás derechos reales.
소유권과 그 밖의 물권이 등기된다.

Pagó el precio y demás gastos.
그는 대금과 그 밖의 비용을 냈다.

한국이라면? ≠ 점유 취득시효의 요건 · 민법 제245조
1930조는 시효로 소유권과 그 밖의 물권을 함께 얻는다고 쓴다. 한국 제245조는 부동산 소유권에 관해 「등기함으로써 그 소유권을 취득한다」 (①)고 등기를 더 요구한다.

14. la **accesión**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [akθe'sjon] 중남미 [akse'sjon] 표기법 악세시온

첨부(부합·혼화·가공), 부합 ★★

여성

내 물건에 붙거나 그 물건이 낳은 것이 내 것이 된다는 제도다. 353조가 열매(producen)와 붙는 것(se les une o incorpora)을 함께 accesión으로 묶는다. 동사 acceder(접근하다, 동의하다)와 뿌리가 같다.

쉬운 예 Lo que se construye en su terreno es suyo por accesión.
당신 땅에 지은 것은 부합으로 당신 것이 됩니다.

실무 예 ¿Adquirió el dueño del suelo la obra por accesión? — usted
땅 소유자가 그 건축물을 부합으로 취득했습니까?

원문 La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente. — CC, art. 353 · 공식
물건의 소유권은, 그 물건이 낳거나 자연적으로든 인위적으로든 그 물건에 붙거나 합쳐지는 모든 것에 대하여, 첨부로 권리를 준다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La propiedad de los bienes	주어	물건의 소유권은
da derecho por accesión	dar derecho + por(근거)	첨부로 권리를 준다
a todo lo que ellos producen,	a + todo lo que — ellos = los bienes	그 물건이 낳는 모든 것에
o se les une o incorpora,	unirse a·incorporarse a — les = los bienes	또는 거기 붙거나 합쳐지는
natural o artificialmente.	부사 둘 — 앞 부사의 -mente를 뺀다	자연적으로든 인위적으로든

부사 둘을 이을 때 앞 것은 -mente를 떼고 여성형만 남긴다: natural o artificialmente(= naturalmente o artificialmente).

문형

todo lo que + 동사

~하는 모든 것

1. todo lo que는 「~하는 것 전부」다. lo que 앞에 todo를 붙인다.
2. 동사는 직설법이 보통이다. 아직 정해지지 않은 것이면 접속법: todo lo que produzca.
3. 부정은 nada de lo que(~한 것 아무것도).

El dueño adquiere todo lo que se une a su finca.
소유자는 그 부동산에 붙는 모든 것을 취득한다.

Firmó todo lo que le presentaron.
그는 자기에게 내민 것을 모두 서명했다.

한국이라면? ≠ 부동산에의 부합 · 민법 제256조
353조는 열매와 붙는 것을 한 조에서 다룬다. 한국은 부합을 따로 정하고 단서로 「타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다」(제256조)를 둔다. 353조에는 단서가 없다.

---

15. la **ocupación**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [okupaˈθjon] 중남미 [okupaˈsjon] 표기법 오쿠파시온

선점(주인 없는 물건을 차지해 소유권을 얻는 것) ★★

여성

일상어로는 「직업」이나 「점거」다. 609조 1항 « La propiedad se adquiere por la ocupación »이 취득 방식의 첫머리다. 남의 집에 무단으로 들어가 사는 것도 la ocupación이라 불러 형법 245조의 죄가 된다(10장).

쉬운 예 Su ocupación es la enseñanza.
그의 직업은 가르치는 일이다.

실무 예 ¿Era realmente una cosa abandonada, susceptible de ocupación? — usted
그것이 정말 선점할 수 있는 버려진 물건이었습니까?

원문

> Se adquieren por ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. — CC, art. 610 · 공식
> 본디 소유할 수 있는 물건으로서 주인이 없는 것, 숨은 매장물, 버려진 동산은 선점으로 취득된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se adquieren por ocupación	수동 se + 복수 + por(방식)	선점으로 취득된다
los bienes apropiables por su naturaleza	주어 ① — apropiable: 소유할 수 있는	본디 소유할 수 있는 물건으로서
que carecen de dueño,	관계절 — carecer de	주인이 없는 것
el tesoro oculto	주어 ② — oculto: 숨은	숨은 매장물
y las cosas muebles abandonadas.	주어 ③ — 과거분사 abandonadas	그리고 버려진 동산은

다음 문단(2항)은 동물에 관한 예외를 둔다. 2021년 개정 판이다.

문형

carecer de + 명사

~이 없다

1. carecer de는 「~을 갖지 않다」 다. no tener보다 글말이다.
2. 현재 1인칭이 불규칙하다: carezco. 3인칭은 carece, carecen.
3. 형용사로는 carente de(~이 없는): animales carentes de dueño(610조 2항).

La demanda carece de fundamento.
그 소는 근거가 없다.

El documento carece de firma.
그 문서에는 서명이 없다.

문법 S4 · Se adquieren por ocupación — 주어가 셋이라 복수

~~Se adquiere por ocupación los bienes …~~ (비문)

Se adquieren por ocupación los bienes apropiables …

수동 se 동사는 뒤에 오는 주어(los bienes, el tesoro, las cosas)에 수를 맞춘다. 사람이 아니라 물건이 주어라서 무인칭 se와 다르다. 609조 1항은 주어가 단수라 se adquiere다.

한국이라면? = 무주물의 귀속 · 민법 제252조

610조 문언은 주인 없는 물건을 땅·동산 가리지 않고 선점 대상으로 적지만, 국가재산법(Ley 33/2003) 17조가 주인 없는 부동산을 법률상 당연히 국가에 귀속시킨다. 한국은 한 조에 둘 다 적는다. 「무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득한다」(①), 「무주의 부동산은 국유로 한다」(②).

---

16. la **usucapión**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [usuka'pjon] 표기법 우수카피온 **취득시효** ★★

여성

라틴어 usucapio에서 온 학술어다. 민법전 조문은 이 말 대신 la prescripción adquisitiva·la prescripción del dominio로 쓴다. 1957조는 선의·정당 권원이 있으면 부동산을 10년(entre presentes, 현재자 사이)·20년(entre ausentes, 부재자 사이), 1959조는 그런 것 없이 30년으로 정한다.

쉬운 예

La usucapión exige poseer durante años.
취득시효에는 여러 해의 점유가 필요하다.

실무 예

¿Alega el demandado la usucapión de la finca? — usted
피고는 그 부동산의 취득시효를 주장합니까?

원문

> El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y

justo título. — CC, art. 1957 · 공식

부동산 위의 소유권과 그 밖의 물권은, 선의와 정당한 권원을 갖추고, 현재자 사이에서는 10년, 부재자 사이에서는 20년 점유하여 시효로 취득된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El dominio y demás derechos reales	주어	소유권과 그 밖의 물권은
sobre bienes inmuebles	sobre + 명사	부동산 위의
se prescriben por la posesión	수동 se + 복수 + por(수단)	점유로 시효 취득된다
durante diez años entre presentes	durante + 기간	현재자 사이에서는 10년
y veinte entre ausentes,	años를 되풀이하지 않음	부재자 사이에서는 20년
con buena fe y justo título.	con + 명사 둘 — justo título: 정당한 권원	선의와 정당한 권원을 갖추고

문형

entre presentes / entre ausentes

현재자 사이 / 부재자 사이 — 1958조는 외국이나 해외에 사는 사람을 ausente로 본다

1. presente·ausente를 관사 없이 복수로 써서 명사처럼 쓴다.
2. 1958조 이하가 그 뜻을 정한다. 이 장에서는 대조하지 않았다.
3. 6장 1262조 「서로 떨어진 당사자」 문제와 같은 낱말이다.

El plazo es de diez años entre presentes.
현재자 사이에서는 기간이 10년이다.

Entre ausentes, el plazo es más largo.
부재자 사이에서는 기간이 더 길다.

문법 S4 · se prescriben — 「시효로 취득된다」

El dominio y demás derechos reales … se prescriben por la posesión

prescribir는 6장에서 소권이 「시효로 소멸하다」 였다. 여기서는 수동 se를 붙여 권리가 「시효로 취득되다」 다. 같은 동사가 취득과 소멸 둘 다에 쓰이니 주어로 가른다.

한국이라면? ≠ 점유취득시효 · 민법 제245조

1957조는 선의·정당 권원이 있으면 10년·20년이다. 한국은 「20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써」 취득하고(①), 등기한 사람의 선의·무과실 점유는 10년이다(②).

---

17. la **prenda**, pl. las prendas ['prenda] 표기법 프렌다 **질권(동산 담보)** ★★★

여성

동산을 채권자에게 넘겨 담보로 잡히는 것이다. 동사는 pignorar·empeñar, 질물은 la cosa pignorada. 일상어 prenda는 「옷 한 벌」 (prenda de vestir)이다(이 장 가짜 친구 코너). 부동산 담보는 la hipoteca(1장).

쉬운 예 Compré tres prendas de ropa.
나는 옷을 세 벌 샀다.

실무 예 ¿Se entregaron las joyas al acreedor en prenda? — usted
보석을 질권으로 채권자에게 넘겼습니까?

원문

Además de los requisitos exigidos en el artículo 1.857, se necesita, para constituir el contrato de prenda, que se ponga en posesión de ésta al acreedor, o a un tercero de común acuerdo. — CC, art. 1863 · 공식

질권 계약을 맺으려면 1857조가 요구하는 요건 말고도, 채권자나 양쪽이 합의한 제3자에게 질물의 점유를 넘겨야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Además de los requisitos exigidos	además de + 명사 — 과거분사 exigidos	요구하는 요건 말고도
en el artículo 1.857,	조 번호 — 천 단위 점	1857조가
se necesita,	수동 se — 주어는 뒤의 que절	필요하다
para constituir el contrato de prenda,	para + 동사원형	질권 계약을 맺으려면
que se ponga en posesión de ésta al acreedor,	que + 접속법 — ésta = la prenda	채권자에게 질물의 점유를 넘기는 것이
o a un tercero de común acuerdo.	a + 사람 ②	또는 합의한 제3자에게

문형

de común acuerdo

서로 합의하여

1. común은 「공동의」다. de común acuerdo는 굳은 부사구다.
2. 같은 뜻으로 de mutuo acuerdo도 쓴다(이혼 합의 등).
3. 「합의에 이르다」는 llegar a un acuerdo.

Las partes eligieron al perito de común acuerdo.
당사자들은 서로 합의해 감정인을 골랐다.

Se divorciaron de mutuo acuerdo.
그들은 합의 이혼했다.

문법 S4 · se necesita … que + 접속법 — 주어가 que절인 수동 se

se necesita, para constituir el contrato de prenda, que se ponga en posesión de ésta al acreedor

se necesita의 주어는 사람이 아니라 뒤의 que절이다. 「~이 필요하다」로 읽는다. 필요한 일은 아직 일어나지 않았으니 que 뒤에 접속법 se ponga를 쓴다.

한국이라면? = 질권의 요물성 · 민법 제330조

질물의 점유를 채권자 쪽에 넘겨야 한다는 점이 같다. 한국은 「질권의 설정은 질권자에게 목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다」(제330조). 1863조는 합의한 제3자에게 넘기는 것도 인정한다.

---

18. el **acreedor**, pl. los acreedores [akreeˈdor] 표기법 아크레에도르 **채권자** ★★★

남성

여성은 la acreedora. 형용사로 「~을 받을 만한」(acreedor de)도 쓴다. 1858조는 질권·저당권의 본질을, 주된 채무의 기한이 지나면 담보물을 팔아 채권자에게 갚을 수 있다는 데 둔다. 도산 절차는 el concurso de acreedores(16장).

쉬운 예 El banco es el acreedor.
은행이 채권자다.

실무 예 ¿Cuántos acreedores han reclamado sobre la finca? — usted
그 부동산에 대해 몇 명의 채권자가 청구했습니까?

원문

Es también de esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor. — CC, art. 1858 · 공식
주된 채무의 기한이 지나면 질물이나 저당물을 팔아 채권자에게 갚을 수 있다는 것도 이 계약들의 본질에 속한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Es también de esencia de estos contratos	ser + de esencia de — 주어는 que 절	이 계약들의 본질에도 속한다
que, vencida la obligación principal,	que절 + 과거분사 독립 구문	주된 채무의 기한이 지나면
puedan ser enajenadas las cosas	접속법 + 수동 — enajenar: 처분하다(팔다)	물건을 팔 수 있다는 것
en que consiste la prenda o hipoteca	관계절 — consistir en	질물이나 저당물을 이루는
para pagar al acreedor.	para + 동사원형 + a(l) + 사람	채권자에게 갚으려고

enajenar는 「남의 것(ajeno)으로 만들다」, 곧 처분·양도다. 일상어 「정신을 잃게 하다」 뜻도 있다.

문형

ser de esencia de + 명사

~의 본질에 속하다

1. de esencia는 「본질적인」이다. 관사 없이 쓴다.
2. 주어는 뒤의 que절이다: Es de esencia … que puedan ser enajenadas …
3. que절의 동사는 접속법이다(puedan) — 일어날 수 있는 일을 말한다.

Es de esencia del contrato que haya precio.
대금이 있다는 것이 그 계약의 본질이다.

Es esencial que el acreedor conserve la cosa.
채권자가 물건을 보관하는 것이 핵심이다.

문법 S7 · vencida la obligación — 과거분사 독립 구문

que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas
과거분사를 앞에 두고 명사를 뒤에 붙이면 「~이 끝나면, ~한 뒤에」가 된다. vencida는 la obligación(여성)에 맞춘다. 6장 1124조와 판결문의 visto el recurso(상고를 살펴본 뒤)도 같은 꼴이다.

한국이라면? = 질권·저당권의 우선변제 · 민법 제356조
담보물을 처분해 채권자에게 갚는다는 담보의 핵심이 같다. 한국은 저당권자가 「다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다」(제356조)고 권리 쪽에서 쓴다.

---

19. el **deudor**, pl. los deudores [dew'dor] 표기법 데우도르 **채무자** ★★★

남성

여성은 la deudora. 빚은 la deuda. 1911조는 채무자가 현재와 장래의 모든 재산으로 책임진다고 쓴다. 이른바 무한 재산책임이다. 담보물을 내준 제3자는 el hipotecante no deudor(채무자 아닌 저당권설정자)라 부른다.

쉬운 예 El deudor no pagó a tiempo.
채무자는 제때 갚지 않았다.

실무 예 ¿Tiene el deudor otros bienes además de la vivienda? — usted
채무자에게 그 집 말고 다른 재산이 있습니까?

원문 Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. — CC, art. 1911 · 공식
채무자는 채무의 이행에 대하여 현재와 장래의 모든 재산으로 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Del cumplimiento de las obligaciones	de + 명사를 앞으로 — del = de + el	채무의 이행에 대하여
responde el deudor	동사 + 주어(도치)	채무자는 책임을 진다
con todos sus bienes,	con + 명사 — 무엇으로	모든 재산으로
presentes y futuros.	형용사 둘 — bienes(남성 복수)에 맞춤	현재와 장래의

문형

responder de + 명사 + con + 명사

~에 대하여 …으로 책임지다

1. 무엇에 책임지는지는 de(또는 por), 무엇으로 책임지는지는 con.
2. 1911조는 de …를 문장 맨 앞으로 뺐다: Del cumplimiento … responde el deudor.
3. responder는 일상어로 「대답하다」 다. 법률에서는 「책임지다」.

El socio responde de las deudas con su patrimonio.
그 사원은 회사 빚에 대해 자기 재산으로 책임진다.

Responde del daño con todos sus bienes.
그는 손해에 대해 모든 재산으로 책임진다.

20. la **comunidad de bienes**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [komuni'dad de 'bjenes]

표기법 코무니다드 데 비에네스 **공유(여러 사람이 한 물건을 함께 가짐)** ★★

여성

392조는 한 물건이나 권리의 소유권이 여러 사람에게 「나뉘지 않은 채」(pro indiviso) 속하면 공유라고 쓴다. 공유자는 el comunero·el copropietario. 아파트 단지의 관리 단체는 la comunidad de propietarios(구분소유자 단체)라 부른다.

쉬운 예 Los tres hermanos tienen la casa en comunidad.
세 형제가 그 집을 공유한다.

실무 예 ¿Alguno de los comuneros ha pedido la división de la cosa común? — usted
공유자 가운데 누가 공유물 분할을 청구했습니까?

원문

Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. — CC, art. 392 · 공식
물건이나 권리의 소유권이 나뉘지 않은 채 여러 사람에게 속하면 공유가 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hay comunidad	무인칭 hay + 무관사 명사	공유가 있다
cuando la propiedad de una cosa o un derecho	cuando + 주어	물건이나 권리의 소유권이 ~할 때
pertenece pro indiviso	pertenecer + 라틴어 부사구 pro indiviso(나뉘지 않은 채)	나뉘지 않은 채 속하면
a varias personas.	a + 사람	여러 사람에게

pro indiviso는 라틴어다. LH 20조처럼 한 낱말 proindiviso로도 쓴다.

문형

pertenecer a + 사람

~에게 속하다

1. pertenecer a는 「~의 것이다」 다. 받는 사람을 a로 붙인다.

2. 현재 1인칭이 불규칙하다: pertenezco. 3인칭은 pertenece.

3. 형용사로는 perteneciente a(~에 속하는, 530조).

La finca pertenece a tres hermanos.

그 부동산은 세 형제의 것이다.

Este derecho pertenece al usufructuario.

이 권리는 용익권자에게 속한다.

문법 S1 · Hay comunidad — 「있다」의 무인칭 hay

~~Está comunidad cuando la propiedad …~~ (비문)

Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas.

무엇이 「있다」고 처음 말할 때는 haber의 무인칭 꼴 hay를 쓴다. 뒤 명사가 복수여도 hay다(hay varias personas). estar는 이미 아는 것이 어디에 있는지 말할 때 쓴다.

한국이라면? = 공유 · 민법 제262조

한 물건을 여러 사람이 지분으로 함께 가진다는 점이 같다. 한국은 「물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다」(제262조 ①). 392조는 권리(un derecho)의 공유도 같은 조에 넣는다.

한국이라면? — 등기가 효력 요건인가, 대항 요건인가

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다.

	스페인	한국	차이
≠	mediante la tradición (CC 609)	등기하여야 효력 (민법 제186조)	계약과 인도로 소유권이 넘어간다 / 법률행위로 인한 부동산 물권변동은 등기해야 효력이 생긴다.
≠	no perjudican a tercero (LH 32)	등기하여야 효력 (민법 제186조)	등기하지 않은 권원은 제3자에게 맞서지 못한다 / 당사자 사이에도 등기가 요건.
≠	otros cualesquiera reales (LH 2)	물권법정주의 (민법 제185조)	등기할 물권 목록을 열어 둔 문언 / 법률·관습법 밖의 물권 창설 금지. 문언 비교만.
=	gozar y disponer (CC 348)	사용·수익·처분 (민법 제211조)	법률이 정한 한계 안의 권리. 스페인은 2021년 개정(Ley 17/2021, 2022. 1. 5. 시행)부터 동물을 따로 적는다.
≠	posesión natural · civil (CC 430)	사실상 지배 (민법 제192조 ①)	의사가 붙은 점유와 사실상 가짐을 나눈다 / 사실상 지배 하나.
≠	presumirá … tiene la posesión (LH 38)	권리의 적법 추정 (민법 제200조)	등기부의 권리자가 점유한다고 추정 / 점유자가 행사하는 권리가 적법하다고 추정. 방향이 거꾸로다.
≠	diez · veinte años, buena fe y justo título (CC 1957)	20년 점유 + 등기, 등기 10년 (민법 제245조)	선의·정당 권원이면 10년·20년, 그것 없이 30년(1959조) / 20년 점유 뒤 등기, 등기부 취득시효 10년.
+	usufructo (CC 467)	—	남의 물건을 쓰고 열매를 거두는 물권은 스페인에만 있다. 한국의 전세권(제303조)은 대가와 우선변제가 붙는다.
=	servidumbre (CC 530)	지역권 (민법 제291조)	다른 토지의 편익을 위한 물권. 스페인은 부담 쪽에서, 한국은 권리 쪽에서 쓴다.
=	ocupación (CC 610)	무주물의 귀속 (민법 제252조)	주인 없는 동산은 선점, 주인 없는 부동산은 국가 소유(국가재산법 Ley 33/2003 17조) / 동산만 선점, 무주의 부동산은 국유. 스페인은 두 법률에 나눠 적는다.
=	posesión al acreedor (CC 1863)	질권의 요물성 (민법 제330조)	질물을 채권자 쪽에 넘겨야 한다. 스페인은 합의한 제3자에게 넘기는 것도 인정한다.

=	pro indiviso (CC 392)	공유 (민법 제262조 ①)	한 물건을 여러 사람이 함께 가진다. 스페인은 권리의 공유도 같은 조에 둔다.

가짜 친구 · prenda·finca·dominio·hipoteca — 담보와 부동산을 부르는 말

prenda는 법률에서 질권이다. 1863조는 질권 계약을 맺으려면 질물의 점유를 채권자에게 넘겨야 한다고 쓴다. 그런데 Wiktionary(es)는 첫 뜻(법률: 담보로 내놓는 동산) 말고도 「옷 한 벌」(pieza de ropa)과 「아주 아끼는 사람」을 싣는다. 가게의 prendas는 옷이다.

finca를 「농장」으로 옮기면 등기 조문을 잘못 읽는다. LH 8조는 부동산마다 번호를 매기고, 구분소유 건물의 집 한 칸(pisos o locales)도 하나의 finca로 등기할 수 있게 한다. 등기 조문의 finca는 「등기된 부동산 하나」다.

dominio는 「지배·영역」을 떠올리게 하지만, 민법전과 LH에서는 소유권이다. 432조는 점유를 「소유자로서」와 「남이 소유권(el dominio)을 가진 물건을 맡은 사람으로서」 둘로 나눈다. el dominio público는 국가의 공물이고, 저작권 보호가 끝났다는 뜻으로도 쓴다(14장).

hipoteca(1장)는 부동산 담보, 곧 저당권이다. LH 104조는 저당권이 그 물건을 누가 점유하든 채무의 이행에 직접 묶는다고 쓴다. 등기 법률의 이름 Ley Hipotecaria도 여기서 왔지만, 이 법은 저당권만이 아니라 부동산 등기 전체를 정한다.

> La posesión en los bienes, en los animales y en los derechos puede tenerse en uno de dos conceptos: o en el de dueño, o en el de tenedor de la cosa, animal o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. 원문

> La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. 원문

> La primera inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad será de dominio y se practicará con arreglo a los procedimientos regulados en el Título VI de esta Ley. 원문

요령 prenda는 조문이면 질권, 가게면 옷. finca는 등기된 부동산 하나. dominio는 소유권. Ley Hipotecaria는 「부동산등기법」으로 옮긴다.

문법 S4 — 수동 se·무인칭 se

누가 하는지 말하지 않고 「~이 …된다」를 말할 때 동사에 se를 붙인다. 주어가 물건이나 절이면 수동 se이고 동사는 그 주어에 수를 맞춘다(se adquieren los bienes; 절이 주어면 단수 se necesita que …). 주어가 아예 없으면 무인칭 se이고 동사는 늘 3인칭 단수다(se busca a los testigos).

- 6장에서 이미 본 꼴이다. 1258조 «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento»는 「계약은 합의만으로 성립한다」, 1124조 «La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas»는 「쌍무 채무에 들어 있는 것으로 본다」다. 둘 다 누가 성립시키는지, 누가 그렇게 보는지 말하지 않는다.
- 물권 조문은 이 꼴로 가득하다. 609조 «La propiedad se adquiere por la ocupación», 610조 «Se adquieren por ocupación los bienes …», 1957조 «… se prescriben por la posesión». 동사는 주어에 수를 맞춘다. 주어가 단수(la propiedad)면 se adquiere, 복수(los bienes)면 se adquieren이다.
- 주어는 동사 뒤에 오는 일이 많다. 335조 «Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación …»에서 주어는 맨 뒤의 los susceptibles …다. 수동 se 문장을 읽을 때는 동사 뒤에서 주어를 찾는다.

- 수동 se의 주어가 절이나 동사원형일 때도 있다. 1863조 «se necesita … que se ponga en posesión de ésta al acreedor»에서 se necesita의 주어는 사람도 물건도 아니고 뒤의 que절이다. 1940조 «se necesita poseer las cosas con buena fe»에서는 동사원형 poseer …가 주어다. 절이나 동사원형이 주어면 동사는 3인칭 단수다. 주어가 아예 없는 무인칭 se는 사람을 a로 받을 때 보인다: se busca a los testigos(증인들을 찾는다 — a가 붙은 los testigos는 주어가 아니어서 동사가 단수다).
- 법이 「~로 본다·~로 추정한다」를 말할 때도 se를 쓴다. LH 38조 «se presumirá que los derechos reales inscritos … existen», LH 34조 «La buena fe del tercero se presume siempre». 누가 추정하는지는 말하지 않는다. 한국어로는 「~로 추정한다」처럼 주어 없이 옮긴다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
se adquiere	수동 se + 단수(주어 la propiedad)	취득된다(609조)
se adquieren	수동 se + 복수(주어 los bienes …)	취득된다(610조)
se consideran	수동 se + 복수	~으로 본다(333조)
se reputan	수동 se + 복수, 주어는 뒤	~으로 본다(335조)
se prescriben	수동 se + 복수	시효로 취득된다(1957조)
se presumirá	수동 se + 미래 + que절	~로 추정한다(LH 38조)
se inscribirán	수동 se + 미래 복수	등기한다(LH 2조)
se necesita que	수동 se + 단수(주어는 que절) + 접속법	~이 필요하다(1863조)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

En el Registro	se inscriben	las compraventas	de fincas
장소	수동 se · 복수(주어에 맞춤)	주어 · 여성 복수, 동사 뒤	de + 무관사 복수

등기소에는 부동산 매매가 등기된다.

Para vender la casa	se necesita	el consentimiento	de los dos
목적 · para + 동사원형	수동 se · 단수(주어 el consentimiento)	주어 · 남성 단수	de + 사람

그 집을 팔려면 두 사람의 동의가 필요하다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Se adquiere por ocupación los bienes sin dueño.~~	Se adquieren por ocupación los bienes sin dueño.	수동 se의 동사는 뒤의 주어(los bienes)에 수를 맞춘다.
~~La finca inscribió el año pasado.~~	La finca se inscribió el año pasado.	부동산은 등기하는 쪽이 아니라 등기되는 쪽이다. se가 없으면 「부동산이 (무엇을) 등기했다」가 된다.
~~Se necesitan que el acreedor tenga la posesión.~~	Se necesita que el acreedor tenga la posesión.	se 동사의 주어가 que절이면 동사는 3인칭 단수다.
~~Se presume que el titular inscrito tenga la posesión.~~	Se presume que el titular inscrito tiene la posesión.	se presume que는 사실로 보는 내용을 잇는다. que 뒤에 직설법을 쓴다(LH 38조 tiene la posesión).

말해 보기 — 아파트 매매 분쟁을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 등기 쟁점을 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다. usted

A El vendedor vendió el mismo piso dos veces, ¿verdad?

매도인이 같은 아파트를 두 번 팔았지요?

B Sí. El primer comprador recibió las llaves, pero no inscribió su compra.
네. 첫 매수인은 열쇠를 받았지만 매수를 등기하지 않았습니다.

A ¿Y el segundo comprador sí la inscribió?
둘째 매수인은 등기를 했고요?

B Exacto, y dice que compró de buena fe, confiando en el Registro.
맞습니다. 등기부를 믿고 선의로 샀다고 합니다.

A En Corea la propiedad no pasa sin inscripción; en España la cuestión es otra.
한국에서는 등기 없이 소유권이 넘어가지 않습니다. 스페인에서는 쟁점이 다르지요.

B Sí, aquí habrá que ver si el segundo comprador es un tercero protegido.
네, 여기서는 둘째 매수인이 보호받는 제3자인지 봐야 합니다.

설명해 보기 — 한국의 물권법을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

usted

En Corea, la transmisión de inmuebles por contrato no produce efectos sin la inscripción.
한국에서는 계약으로 인한 부동산 물권변동이 등기 없이는 효력이 생기지 않습니다.
민법 제186조

Los derechos reales no pueden crearse libremente; solo existen los que prevén la ley o la costumbre.
물권은 마음대로 만들 수 없고, 법률이나 관습법이 정한 것만 있습니다.
민법 제185조

No tenemos usufructo, pero sí un derecho propio llamado jeonse.
한국에는 용익권이 없지만 전세권이라는 고유한 권리가 있습니다.
민법 제303조

El arrendatario entrega una gran suma al propietario y la recupera al final del contrato.
임차인이 소유자에게 큰돈을 맡기고 계약이 끝나면 돌려받습니다.
민법 제303조 ①(전세금), 제317조(전세권이 소멸한 때 전세권설정자는 목적물 인도 등과 동시에 「전세금을 반환하여야 한다」)

Quien posee un inmueble durante veinte años como dueño puede adquirirlo inscribiéndolo.
부동산을 소유자로서 20년 점유한 사람은 등기함으로써 그것을 취득할 수 있습니다.
민법 제245조 ①

Los inmuebles sin dueño pertenecen al Estado.
주인 없는 부동산은 국가에 속합니다.
민법 제252조 ②

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. se와 동사를 한 덩어리로(se adquieren) 읽는다.

La propiedad se adquiere por la ocupación.
소유권은 선점으로 취득된다. (609조 1항)

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
소유권은 법률이 정한 것 말고는 제한 없이 물건이나 동물을 누리고 처분하는 권리다. (348조 1항)

Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión.
모든 점유자는 그 점유를 존중받을 권리가 있다. (446조 앞부분)

La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.
지역권은 소유자가 다른 부동산의 편익을 위해 어떤 부동산에 지운 부담이다. (530조 1항)

Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas.
물건이나 권리의 소유권이 나뉘지 않은 채 여러 사람에게 속하면 공유가 있다. (392조 1항)

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.
채무자는 채무 이행에 대해 현재와 장래의 모든 재산으로 책임진다. (1911조)

Cada finca tendrá desde que se inscriba por primera vez un número diferente y correlativo.
부동산마다 처음 등기된 때부터 다른 번호, 이어지는 번호를 받는다. (LH 8조 1항)

Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero.
제대로 등기되지 않은 부동산 물권의 권원은 제3자를 해치지 못한다. (LH 32조)

La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro.
제3자의 선의는 등기부가 부정확하다는 것을 알았다고 증명되지 않는 한 늘 추정한다. (LH 34조 2항)

El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.
용익권은 권원이나 법률이 달리 허용하지 않는 한 남의 물건을 그 형태와 실질을 보존하며 누릴 권리를 준다. (467조)

확인 문제 8

1. LH 32조에 따르면 등기하지 않은 부동산 물권의 권원은?

- 당사자 사이에서도 효력이 없다
- **제3자를 해치지 못한다(no perjudican a tercero)**
- 무효다
- 1년 안에 등기하면 소급해 효력이 생긴다

« … que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero. » 등기를 해야 효력이 생긴다는 것은 한국 민법 제186조다.

2. « Se adquieren por ocupación los bienes … »에서 동사가 복수인 까닭은?

- 무인칭 se라서
- **뒤에 오는 주어 los bienes(와 다른 둘)가 복수라서**
- 주어가 사람이라서
- 미래형이라서

수동 se의 동사는 그 주어에 수를 맞춘다. 주어가 동사 뒤에 와도 같다.

3. « se necesita … que se ponga en posesión de ésta al acreedor »(1863조)의 se necesita는?

무인칭 se — 주어가 없다

수동 se — 주어는 뒤의 que절

재귀 — 채권자가 스스로 필요로 한다

상호 — 서로 필요로 한다

필요한 것은 que절의 내용이고, 그 절이 주어다. 절이 주어면 동사는 3인칭 단수다.

4. 1957조에 따르면 선의·정당 권원이 있는 부동산 취득시효 기간은?

현재자 사이 10년, 부재자 사이 20년

20년

30년

5년

« durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. » 그런 것 없이는 30년이다(1959조). 1958조는 외국이나 해외에 사는 사람을 ausente로 보고, 부재 기간 2년을 현재 1년으로 셈한다.

5. 가게에서 « Estas prendas están rebajadas »라고 하면 prendas는?

질권

옷

담보물

부동산

법률에서 prenda는 질권이지만, 일상어로는 옷 한 벌이다(Wiktionary(es) 「pieza de ropa」).

6. « Hay comunidad cuando … »의 Hay는?

haber의 무인칭 꼴 — 「~이 있다」

estar의 현재

ser의 현재

haber 조동사 — 완료

무엇이 있다고 처음 말할 때는 무인칭 hay를 쓴다. 뒤 명사가 복수여도 hay다.

7. 한국 민법과 달리 스페인 민법에만 있는 물권은?

servidumbre

usufructo

prenda

hipoteca

남의 물건을 쓰고 열매를 거두는 usufructo(467조)는 한국 민법 물권편에 없다. 지역권·질권·저당권은 한국에도 있다.

8. Ley Hipotecaria가 정하는 것은?

저당권만

부동산 위의 소유권과 그 밖의 물권의 등기 전체

동산 질권

상업 등기

LH 1조는 부동산 등기부의 목적을 「소유권과 그 밖의 물권에 관한 행위와 계약의 등기」라고 쓴다. 상업 등기는 Registro Mercantil이다.

2부 법의 언어 · 제9장

가족·상속

La familia y la sucesión

스페인 민법전의 가족편은 1889년 문언이 거의 남아 있지 않다. 1981년 두 법률(Ley 11/1981 친자·친권·부부재산, Ley 30/1981 혼인·이혼)이 뼈대를 새로 짰고, 2005년에는 같은 성끼리의 혼인을, 2021년에는 장애인의 법적 능력 지원을 고쳐 넣었다. 상속편은 사정이 반대다. 상속·유언·유류분(legítima)·분할 조문 대부분이 1889년 문언 그대로다. 몇몇 지역에는 자체 민법(derecho foral)이 있다. 혼인 등 제1권 제4편(부부재산제 규정은 빼고)과 총칙 일부는 스페인 전역에 바로 적용되고(13조 1항), 그 밖의 사항에서는 그 지역에서 민법전이 보충법으로만 쓰인다(13조 2항). 이 장은 국가 민법전만 읽는다. 조문에는 앞에 나온 명사를 받는 짧은 대명사(la·los·le·les)가 자주 붙는다. 이 장의 문법은 그것이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales. CC, art. 13.2
   (13조 1항이 전국에 바로 적용한다고 정한 총칙 일부와 혼인 규정을 빼고) 그 밖의 사항에서는, 특별법이나 지역 민법(foral)이 시행되는 도(道)나 지역에서 그 법을 온전히 존중하면서, 민법전이 보충법으로 적용된다. 각 지역에서 자기 특별 규범에 따라 보충법이 되는 법이 없을 때에 그렇다.
2. Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario de los progenitores. CC, art. 808
   부모 상속재산의 3분의 2가 자녀와 직계비속의 유류분(legítima)이 된다.

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
정관사	이미 정해진 것 앞에 붙는 관사 el·la·los·las. 영어 the에 가깝다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
어간	동사에서 어미 앞의 앞부분. condenar의 conden-. 규칙 동사에서는 그대로지만 불규칙 동사에서는 바뀐다(tener → tengo, tuve). 그 뒤에 인칭·때를 알리는 어미가 붙는다
활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
전치사	명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)

대명사 접어	앞에 나온 명사를 받는 짧은 대명사(pronombre átono). 혼자 강세를 받지 못하고 동사에 기대어 소리 난다: lo, la, le, les, se
직접목적	동사가 직접 받는 대상(objeto directo) — 「~을」. 대명사로는 lo·la·los·las: la reservó(그것을 남겨 두었다)
간접목적	받는 사람(objeto indirecto) — 「~에게」. 대명사로는 le·les: les serán atribuidos(그들에게 귀속된다)
소유대명사	「~의 것」을 뜻하며 명사를 대신하는 말. 관사와 함께 쓴다: los suyos(그의 것들)
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
접속법 현재완료	haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
지시대명사	앞의 명사를 「이것·그것」으로 가리키는 말: éste, ésta, aquella. 옛 조문은 강세 부호를 찍는다
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. el **matrimonio**, pl. los matrimonios [matɾiˈmonjo] 표기법 마트리모니오 **혼인** ★★★

   남성

   혼인을 맺는 사람은 los contrayentes, 혼인한 두 사람은 los cónyuges(배우자)다. 「혼인하다」는 contraer matrimonio 또는 casarse. 44조 2단은 같은 성끼리의 혼인도 요건과 효과가 같다고 쓴다(2005년 개정, 지금 문언은 2023년 판).

   쉬운 예 Su matrimonio duró muchos años.
   그들의 혼인은 여러 해 이어졌다.

실무 예 ¿El matrimonio se celebró en España o en Corea? — usted

혼인은 스페인에서 했습니까, 한국에서 했습니까?

원문 No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. — CC, art. 45 · 공식

혼인의 합의 없이는 혼인도 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
No hay matrimonio	no + hay(있다) + 관사 없는 명사	혼인은 없다
sin consentimiento	sin(~ 없이) + 관사 없는 명사	합의 없이는
matrimonial.	형용사 — consentimiento(남성)를 뒤에서 꾸민다. -al은 남녀 같은 꼴	혼인의

문형

contraer matrimonio (con alguien)

(누구와) 혼인하다

1. contraer는 「(의무·혼인을) 맺다, 지다」다. matrimonio 앞에 관사를 붙이지 않는다.
2. contraer는 traer처럼 활용한다: contraje, contrajo, contrajeron(단순과거).
3. 상대는 con으로 붙인다: contraer matrimonio con su pareja.

Contrajeron matrimonio en Sevilla.

그들은 세비야에서 혼인했다.

Toda persona puede contraer matrimonio con quien quiera.

누구든지 원하는 사람과 혼인할 수 있다.

문법 B2 · No hay + 관사 없는 명사 — 「~은 없다」

~~No hay el matrimonio sin consentimiento matrimonial.~~ (비문)

No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.

hay(있다)는 무엇이 있는지 없는지를 처음 말하는 동사라 뒤 명사에 정관사를 붙이지 않는다. sin 뒤의 명사도 관사 없이 쓴다. 6장 1261조 No hay contrato sino cuando …와 같은 꼴이다.

한국이라면? = 혼인의 합의 · 민법 제815조

합의가 없으면 혼인이 성립하지 않는다는 점이 같다. 한국은 「당사자간에 혼인의 합의가 없는 때」를 무효 사유 첫째로 적는다(제815조 1호). 45조 2단은 합의에 붙인 조건·기한을 붙이지 않은 것으로 본다.

---

2. la **separación**, pl. las separaciones [separa'θjon] 중남미 [separa'sjon] 표기법 세파라시온 **(법률상) 별거**

★★★

여성

일상어로는 「분리, 헤어짐」이다. 가족법에서는 혼인을 풀지 않고 부부의 공동생활만 멈추는 재판 또는 공정증서다. 혼인을 푸는 것은 divorcio다. 81조는 법원의 별거, 82조는 그런 자녀가 없을 때 법원 사무관(LAJ)이나 공증인 앞 합의 별거를 정한다. 여기서 「그런 자녀」는 친권에서 해방되지 않은 미성년 자녀와, 법원이 부모에게 지원 조치를 맡긴 성년 자녀다(81조). 독립 소득 없이 함께 사는 성년 자녀·해방된 미성년 자녀는 자기에게 미치는 조치에 동의해야 한다(82조 2항).

쉬운 예 Pidieron la separación, no el divorcio.

그들은 이혼이 아니라 별거를 청구했다.

실무 예 ¿Hay hijos menores? Entonces la separación tiene que decretarla el juez. — usted

미성년 자녀가 있습니까? 그렇다면 별거는 법원이 선고해야 합니다.

원문 La sentencia o decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que la determine producen la suspensión de la vida común de

los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. — CC, art. 83, párr. 1 · 공식

별거의 판결이나 결정, 또는 별거를 정한 협의서를 공정증서로 작성하면 혼인한 두 사람의 공동생활이 정지되고, 가사를 처리하는 권한을 행사하면서 다른 배우자의 재산을 구속할 수 있는 길도 끝난다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La sentencia o decreto de separación	주어 ① — sentencia(판결)·decreto(결정)	별거의 판결이나 결정
o el otorgamiento de la escritura pública	주어 ② — otorgamiento: 공정증서 작성	또는 공정증서의 작성
del convenio regulador que la determine	관계절 — la = separación, determine는 접속법	별거를 정하는 협의서의
producen la suspensión de la vida común de los casados	동사(주어가 여럿이라 복수) + 목적어	혼인한 두 사람의 공동생활을 정지시키고
y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge	cesar(끝나다) + 주어가 뒤에	다른 배우자의 재산을 구속할 가능성이 끝난다
en el ejercicio de la potestad doméstica.	en + 명사 — potestad doméstica: 가사 권한	가사 권한을 행사하면서

el convenio regulador는 별거·이혼 때 부부가 자녀·주거·부양·재산 정리를 정해 내는 협의서다 (90조).

문형

decretar la separación (el divorcio)

별거(이혼)를 선고하다

1. 법원이 별거·이혼을 정하는 동사는 decretar다. 81조: Se decretará judicialmente la separación.
2. 누가 선고하는지 말하지 않으면 se를 붙인다: se decretó la separación.
3. 목적어를 대명사로 받으면 la: el juez la decretó(판사가 그것을 선고했다).

El juez decretó la separación de los cónyuges.

판사는 부부의 별거를 선고했다.

La separación se decretó a petición de ambos.

별거는 두 사람의 청구로 선고되었다.

문법 S5 · que la determine — la가 앞의 separación을 받는다

~~del convenio regulador que determine la~~ (비문)

del convenio regulador que la determine

목적어 대명사 la는 활용한 동사(determine) 바로 앞에 둔다. 가리키는 것은 앞의 separación(여성 단수)이다. determine은 접속법이다. 어떤 협의서인지 미리 정해지지 않았기 때문이다.

한국이라면? + 법률상 별거 · 민법 제826조

CC는 판결·공정증서로 공동생활을 멈추는 별거를 따로 둔다. 한국 민법의 부부 의무 조는 「정당한 이유로 일시적으로 동거하지 아니하는 경우에는 서로 인용하여야 한다」(제826조 ①)고 동거의무의 예외만 적는다.

3. el **divorcio**, pl. los divorcios [di'borθjo] 중남미 [di'borsjo] 표기법 디보르시오 **이혼** ★★★

남성

동사는 divorciarse(이혼하다). 85조는 혼인이 끝나는 원인으로 사망·사망선고와 이혼을 든다. 86조는 법원의 이혼 선고를, 87조는 82조와 같은 요건(친권에서 해방되지 않은 미성년 자녀나 법원이 부모에게 지원 조치를 맡긴 성년 자녀가 없을 것)으로 법원 사무관이나 공증인 앞 합의 이혼을 정한다.

쉬운 예 Se divorciaron hace dos años.
그들은 2년 전에 이혼했다.

실무 예 ¿El divorcio fue de mutuo acuerdo o contencioso? — usted
이혼은 합의로 했습니까, 다툼 끝에 했습니까?

원문

> El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.
> — CC, art. 85 · 공식
> 혼인은, 어떤 방식으로 언제 했든, 배우자 한쪽의 사망이나 사망선고, 그리고 이혼으로 해소된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El matrimonio se disuelve,	주어 + se + disolver(해소되다, o가 ue로)	혼인은 해소된다
sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración,	양보 삽입구 — 접속법 sea + 미래 접속법 fuere	방식과 시기가 어떠하든
por la muerte o la declaración de fallecimiento	por + 원인 ①②	사망이나 사망선고로
de uno de los cónyuges	de + uno de(~ 가운데 하나)	배우자 한쪽의
y por el divorcio.	por + 원인 ③	그리고 이혼으로

문형

de mutuo acuerdo

서로 합의하여

1. mutuo는 「서로의」, acuerdo는 「합의」. 둘을 묶어 부사처럼 쓴다.
2. 반대는 contencioso(다툼이 있는): divorcio contencioso.
3. 82조: Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo.

Se divorciaron de mutuo acuerdo.
그들은 합의 이혼했다.

El divorcio contencioso suele durar más.
다툼이 있는 이혼은 보통 더 오래 걸린다.

문법 S3 · sea cual fuere — 「어떤 ~이든」

sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración

sea는 ser의 접속법 현재, fuere는 미래 접속법이다(6장 문법 코너). 「무엇이 되든 상관없이」라는 양보다. 지금 글은 sea cual sea 또는 cualquiera que sea를 쓴다. 81조에 cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio가 있다.

한국이라면? ≠ 이혼의 방식 · 민법 제834조

한국은 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다」(제834조)고 협의이혼을 바로 인정한다. CC는 법원이 이혼을 선고하거나(86조), 친권에서 해방되지 않은 미성년 자녀나 법원이 부모에게 지원 조치를 맡긴 성년 자녀가 없을 때 공정증서 등으로 합의 이혼을 하게 한다(87조·82조·81조).

---

4. la **filiación**, pl. las filiaciones [filja'θjon] 중남미 [filja'sjon] 표기법 필리아시온 **친자관계** ★★★

여성

부모와 자녀 사이의 법률관계다. 일상어나 경찰 서류에서는 「인적 사항」을 뜻하기도 한다. 부모는 los progenitores, 자녀는 los hijos(조문은 2021년부터 hijos e hijas도 쓴다).

쉬운 예 La filiación se determina por el nacimiento o por la adopción.
친자관계는 출생이나 입양으로 정해진다.

실무 예

¿Está determinada legalmente la filiación paterna? — usted

부(父)와의 친자관계가 법적으로 정해져 있습니까?

원문

> La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando los progenitores están casados entre sí. — CC, art. 108, párr. 1 · 공식
>
> 친자관계는 자연(출생)으로도, 입양으로도 생길 수 있다. 출생에 의한 친자관계는 혼인 중의 것과 혼인 외의 것이 있다. 부모가 서로 혼인한 사이면 혼인 중의 친자관계다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La filiación puede tener lugar	주어 + poder + tener lugar(생기다)	친자관계는 생길 수 있다
por naturaleza y por adopción.	por + 원인 둘 — 관사 없음	출생으로도 입양으로도
La filiación por naturaleza puede ser	주어 + poder ser(~일 수 있다)	출생에 의한 친자관계는 ~일 수 있다
matrimonial y no matrimonial.	형용사 둘 — no + 형용사	혼인 중의 것과 혼인 외의 것
Es matrimonial	ser + 형용사(성질)	혼인 중의 것이다
cuando los progenitores están casados entre sí.	cuando + estar + 과거분사(상태) — entre sí: 서로	부모가 서로 혼인한 사이일 때

문형

tener lugar

일어나다, 생기다

1. lugar는 「자리」 다. tener lugar는 「(일이) 일어나다, 열리다」 로 굳은 말이다.
2. 주어는 일·행사·관계: La audiencia tendrá lugar el lunes.
3. 조문에서는 「~이 성립하다, 생기다」 로 옮긴다.

La vista tendrá lugar mañana.

변론은 내일 열린다.

La sucesión legítima tiene lugar cuando no hay testamento.

법정상속은 유언이 없을 때 일어난다.

문법 S1 · Es matrimonial / están casados — ser와 estar

~~cuando los progenitores son casados entre sí~~ (부자연)

cuando los progenitores están casados entre sí

친자관계의 종류는 성질이라 ser(es matrimonial)를 쓴다. 혼인한 상태는 estar casado로 말한다. 중남미 일부에서는 ser casado도 쓴다.

한국이라면? + 친자관계의 분류 · 민법 제844조

108조는 친자관계를 출생·입양, 혼인 중·혼인 외로 나누고 효과가 같다고 쓴다. 한국 민법 친생자 절은 「아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정한다」 (제844조 ①)는 추정으로 시작한다.

---

5. la **patria potestad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['patrja potes'tad] 표기법 파트리아 포테스타드 **친권**

★★★

여성

patria는 라틴어 patria potestas(가부장의 권력)에서 온 말이라 「조국」 으로 읽지 않는다. 154조 2단은 이것을 responsabilidad parental(부모의 책임)이라 부르고 「언제나 자녀의 이익을 위해」 행사하라고 쓴다.

쉬운 예 Los dos padres tienen la patria potestad.
부모 둘 다 친권이 있다.

실무 예 ¿Quién ejerce la patria potestad después del divorcio? — usted
이혼 뒤에는 누가 친권을 행사합니까?

원문 Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. — CC, art. 154, párr. 1 · 공식
친권에서 벗어나지(emancipación) 않은 자녀는 부모의 친권 아래 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los hijos e hijas no emancipados	주어 — y가 i 소리 앞에서 e(hijas)	친권에서 벗어나지 않은 자녀는
están bajo la patria potestad	estar + bajo(~ 아래)	친권 아래 있다
de los progenitores.	de + 명사 — progenitor: 부모 한 쪽	부모의

no emancipados는 emancipar(독립시키다)의 과거분사에 no를 붙인 것이다. hijos e hijas의 e는 y가 i 소리(hi-) 앞에서 바뀐 꼴이다(6장 1254조 otra u otras와 같은 규칙).

문형

ejercer la patria potestad

친권을 행사하다

1. 권리·권한을 「행사하다」는 ejercer다. 1인칭 현재는 ejerzo(c가 z로).
2. 함께 행사하면 conjuntamente, 한쪽이 하면 por uno solo(156조).
3. 친권을 빼앗는 것은 la privación de la patria potestad.

Ambos progenitores ejercen la patria potestad.
부모 둘이 친권을 행사한다.

El juez puede privar de la patria potestad a un progenitor.
판사는 부모 한쪽의 친권을 박탈할 수 있다.

문법 S1 · están bajo — 놓인 자리는 estar

~~Los hijos no emancipados son bajo la patria potestad~~ (비문)

Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad
어디에 놓여 있는지(장소·상태)는 estar로 말한다. bajo는 「~ 아래」 전치사다. 156조 La patria potestad se ejercerá conjuntamente처럼 친권을 주어로 쓰면 ejercerse(행사되다)와 짝을 이룬다.

한국이라면? = 친권자 · 민법 제909조

부모가 친권을 가진다는 점이 같다(「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」, 제909조 ①). 대상이 다르다. CC는 미성년이라도 친권에서 벗어난(emancipado) 자녀를 뺀다.

---

6. el **régimen económico matrimonial**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

['reximen eko'nomiko matrimo'njal] 표기법 레히멘 에코노미코 마트리모니알 **부부재산제** ★★

남성

조문은 el régimen económico del matrimonio(1315조)와 régimen económico matrimonial(13조 1항)을 함께 쓴다. 부부가 따로 정하는 약정은 las capitulaciones matrimoniales(부부재산계약)이다. 1326조는 이 약정을 혼인 전에도 뒤에도 할 수 있다고 쓴다.

쉬운 예 Cada matrimonio puede elegir su régimen económico.
부부마다 자기 재산제를 고를 수 있다.

실무 예 ¿Qué régimen económico matrimonial tenían ustedes antes de la separación? — ustedes
별거 전에 두 분의 부부재산제는 무엇이었습니까?

원문

El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código. — CC, art. 1315 · 공식

부부의 재산제는 배우자들이 부부재산계약에서 약정하는 것으로 하며, 이 법전이 정한 제한 말고는 다른 제한이 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El régimen económico del matrimonio	주어 — del = de + el	부부의 재산제는
será el que los cónyuges estipulen	ser 미래 + el que(~하는 것) + 접속법	배우자들이 약정하는 것으로 한다
en capitulaciones matrimoniales,	en + 관사 없는 명사 — 부부재산계약	부부재산계약에서
sin otras limitaciones	sin + otras + 명사	다른 제한 없이
que las establecidas en este Código.	que + 예외 — las = limitaciones	이 법전이 정한 것 말고는

문형

sin otras limitaciones que …

… 말고는 다른 제한 없이

1. sin otro(s) A que B는 「B 말고는 다른 A 없이」다. que 뒤에 예외를 둔다.
2. otras·las는 limitaciones(여성 복수)에 맞춘다.
3. 같은 뜻의 다른 꼴: sin más límites que la ley.

Puede disponer de sus bienes sin otras limitaciones que las legales.
법률이 정한 제한 말고는 자기 재산을 자유로이 처분할 수 있다.

No tiene otra obligación que pagar el precio.
대금을 지급하는 것 말고는 다른 채무가 없다.

한국이라면? ≠ 부부재산의 약정 · 민법 제829조

약정이 앞선다는 점은 같다. 시기가 다르다. 한국은 혼인 성립 전에 약정하고 「혼인중 이를 변경하지 못한다」(제829조 ②)를 원칙으로 둔다. CC 1326조는 혼인 뒤에도 약정할 수 있게 한다.

---

7. los **gananciales**, 늘 복수 [ganan'θjales] 중남미 [ganan'sjales] 표기법 가난시알레스

공동재산(부부가 혼인 중 얻은 것) ★★★

남성

ganancia(얻은 것, 이득)의 형용사다. 보통 la sociedad de gananciales(공동재산제)나 los bienes gananciales(공동재산)로 쓴다. 부부 한쪽만의 재산은 los bienes privativos. 따로 약정이 없으면 공동재산제가 된다(1316조).

쉬운 예

La casa es ganancial; la compraron juntos.
그 집은 공동재산이다. 둘이 함께 샀다.

실무 예

¿Estaban casados en régimen de gananciales o de separación de bienes? — usted
공동재산제였습니까, 별산제였습니까?

원문

Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella. — CC, art. 1344 · 공식

공동재산제에서는 배우자 누가 얻었든 그 이득과 수익이 두 사람의 공동의 것이 되고, 공동재산제가 해소될 때 절반씩 두 사람에게 귀속된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mediante la sociedad de gananciales	mediante: ~을 통해	공동재산제를 통해
se hacen comunes para los cónyuges	hacerse + 형용사(~이 되다) — 주어는 뒤에	배우자들에게 공동의 것이 된다
las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente	주어 — obtenidos는 남녀가 섞여 남성 복수	구별 없이 얻은 이득과 수익이
por cualquiera de ellos,	por + 행위자 — cualquiera de: ~ 가운데 누구든	그들 가운데 누가 얻었든
que les serán atribuidos por mitad	관계절 — les = 두 배우자, 수동 미래	그것은 두 사람에게 절반씩 귀속된다
al disolverse aquella.	al + 동사원형(~할 때) — aquella = sociedad	공동재산제가 해소될 때

문형

por mitad

절반씩

1. mitad는 「절반」(여성)이다. por mitad, a partes iguales(같은 몫으로)도 쓴다.
2. 「절반을」은 la mitad de: la mitad de la casa.
3. 「3분의 1」은 la tercera parte, 「3분의 2」는 las dos terceras partes(808조).

Los bienes se dividen por mitad.
재산은 절반씩 나뉜다.

Le corresponde la mitad de la casa.
그 사람에게는 집의 절반이 돌아간다.

문법 S5 · que les serán atribuidos — les는 「두 사람에게」

~~que los serán atribuidos por mitad~~ (비문)

que les serán atribuidos por mitad

받는 사람(간접목적)은 le·les로 받는다. 여기 les는 los cónyuges다. 수동문(serán atribuidos)의 주어는 이득과 수익이고, 그것을 받는 쪽이 les다. lo·los는 직접목적일 때만 쓴다.

한국이라면? ≠ 혼인 중 취득 재산 · 민법 제830조

기본값이 반대다. 한국은 「혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다」(제830조 ①). CC는 약정이 없으면 공동재산제이고(1316조), 혼인 중 얻은 이득이 공동의 것이 된다.

8. la **pensión compensatoria**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pen'sjon kompensa'torja]

표기법 펜시온 콤펜사토리아 **(이혼·별거 뒤) 이혼 보상금(pensión compensatoria)** ★★

여성

97조는 이혼·별거로 경제적 불균형(desequilibrio económico)을 입은 배우자에게 compensación(보상)을 받을 권리를 주고, 그 방법으로 정기금(pensión)이나 일시금을 든다. 97조 문언에 pensión compensatoria라는 두 낱말이 붙어 나오지는 않는다. 자녀 부양료는 이것과 따로 alimentos다.

쉬운 예 Ella recibe una pensión compensatoria cada mes.
그녀는 매달 이혼 보상금을 받는다.

실무 예 ¿La pensión compensatoria es temporal o por tiempo indefinido? — usted
이혼 보상금은 기한이 있습니까, 기한 없이 지급합니까?

원문

> El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá

consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. — CC, art. 97, párr. 1 · 공식

별거나 이혼으로 상대 배우자의 처지와 비교해 경제적 불균형이 생기고, 그것이 혼인 중 자기 처지보다 나빠지는 것을 뜻하는 배우자는 보상을 받을 권리가 있다. 보상은 협의서나 판결에서 정하는 대로 기한이 있거나 없는 정기금, 또는 한 번의 급부로 할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El cónyuge al que la separación o el divorcio	주어 + al que(~에게) — 관계절 시작	별거나 이혼이 ~을 가져온 배우자는
produzca un desequilibrio económico	producir 접속법 — c가 zc로	경제적 불균형을 낳는
en relación con la posición del otro,	en relación con: ~와 비교하여	상대의 처지와 비교해
que implique un empeoramiento	관계절 + 접속법 — 불균형이 ~을 뜻하는	악화를 뜻하는
en su situación anterior en el matrimonio,	en + 명사 — anterior: 앞선	혼인 중 자기 처지보다
tendrá derecho a una compensación	본동사 tener 미래 + derecho a	보상을 받을 권리가 있다
que podrá consistir en una pensión temporal	관계절 — consistir en(~로 이루어지다)	기한 있는 정기금일 수도 있고
o por tiempo indefinido,	por tiempo indefinido: 기한 없이	기한 없는 정기금일 수도
o en una prestación única,	en + 명사 — única: 한 번뿐인	한 번의 급부일 수도 있다
según se determine	según + 접속법 — 어떻게 정할지 아직 모름	정하는 대로
en el convenio regulador o en la sentencia.	en + 명사 둘	협의서나 판결에서

문형

tener derecho a + 명사 / 동사원형

~할(~을 받을) 권리가 있다

1. derecho a 뒤에 받을 것이나 동사원형을 둔다: tener derecho a una pensión.
2. a + el은 al: derecho al Juez ordinario(헌법 24조 2항).
3. 부정은 no tener derecho a, 「권리를 잃다」는 perder el derecho a.

El cónyuge tiene derecho a una compensación.
그 배우자는 보상을 받을 권리가 있다.

Todos tienen derecho a defenderse.
누구나 방어할 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 재산분할청구권 · 민법 제839조의2

한국은 이혼 때 「당사자 쌍방의 협력으로 이룩한 재산의 액수 기타 사정」을 참작한 재산분할을 둔다(제839조의2 ②). 97조의 기준은 이혼으로 생긴 경제적 불균형이고, 공동재산의 청산은 따로 한다(90조 1항).

9. los **alimentos**, 늘 복수 [ali'mentos] 표기법 알리멘토스 **부양(료)** ★★★

남성

일상어로는 「음식, 식품」이다. 법률에서는 복수 los alimentos로 생계·주거·의복·의료, 미성년이면 교육까지 덮는 부양을 뜻한다(142조). 부양을 받는 사람은 el alimentista, 주는 사람은 el alimentante. 동사는 prestar alimentos(부양하다).

쉬운 예 El padre paga los alimentos de su hija.
아버지는 딸의 부양료를 낸다.

실무 예 ¿A cuánto asciende la pensión de alimentos de los hijos? — usted
자녀 부양료는 얼마입니까?

원문 Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. — CC, art. 142, párr. 1 · 공식
부양(alimentos)이란 생계·주거·의복·의료에 꼭 필요한 모든 것을 말한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se entiende por alimentos	se entiende por: ~란 … 을 말한다(정의)	부양이란
todo lo que es indispensable	주어 — todo lo que: ~한 모든 것	꼭 필요한 모든 것을 말한다
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.	para + 명사 넷 — 관사는 맨 앞에 한 번	생계·주거·의복·의료를 위해

문형

prestar alimentos a alguien

누구를 부양하다

1. prestar는 「빌려주다」 지만 법률에서는 「(급부·주의를) 하다」 다: prestar alimentos, prestar consentimiento.
2. 받는 사람은 a + 사람. 대명사로는 le·les: prestarles alimentos(110조).
3. 「부양 의무」는 la obligación de alimentos.

Los padres deben prestar alimentos a sus hijos.
부모는 자녀를 부양해야 한다.

Está obligado a prestarles alimentos.
그는 그들을 부양할 의무가 있다.

문법 S4 · Se entiende por … — 정의 조항의 수동 se

~~Se entienden por alimentos todo lo que es indispensable~~ (비문)

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable

entenderse por A B는 「A란 B를 말한다」는 정의 꼴이다. 동사는 뒤의 주어 todo lo que …(단수)에 맞춘다. alimentos가 복수라고 entienden으로 쓰지 않는다.

한국이라면? + 부양의 내용 · 민법 제974조

142조는 부양에 무엇이 드는지 정의한다. 한국 제974조는 「다음 각호의 친족은 서로 부양의 의무가 있다」고 누가 지는지만 적는다. 부양 의무자의 범위는 이 장 한국이라면? 표에서 본다.

---

10. la **adopción**, pl. las adopciones [adop'θjon] 중남미 [adop'sjon] 표기법 아돕시온 **입양** ★★★

여성

입양하는 사람은 el adoptante, 입양되는 사람은 el adoptado(입양 전에는 el adoptando — 「입양될 사람」). 175조 1항의 일반 요건은 입양하는 사람이 25세를 넘고 나이 차가 16세 이상 45세 이하인 것이다. 두 사람이 함께 입양하면 한 사람만 25세에 이르러도 되고, 45세 상한도 한 사람만 지키면 된다. 형제자매를 함께 입양하거나 특별한 필요가 있는 미성년자를 입양하면 상한을 넘을 수 있고, 176조 2항의 경우에도 상한의 예외가 있다.

쉬운 예 La adopción crea una nueva familia.
입양은 새 가족을 만든다.

실무 예 ¿Desde cuándo convive el menor con la familia adoptiva? — usted
그 아이는 언제부터 입양 가정과 함께 살았습니까?

원문 La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen. — CC, art. 178.1 · 공식
입양은 양자와 그 출신 가족 사이의 법률상 관계를 소멸시킨다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La adopción produce	주어 + producir 현재	입양은 일으킨다
la extinción de los vínculos jurídicos	목적어 — vínculo: 끈, 관계	법률상 관계의 소멸을
entre el adoptado y su familia de origen.	entre A y B: A와 B 사이	양자와 그 출신 가족 사이의

문형

producir la extinción de + 명사

~을 소멸시키다

1. producir는 「낳다, 생기게 하다」. 법률 효과를 말할 때 많이 쓴다: producir efectos.
2. 명사 extinción(소멸) 대신 동사 extinguir도 쓴다: extingue los vínculos.
3. producir 접속법·1인칭은 zc: produzco, produzca.

La sentencia produce efectos desde hoy.
그 판결은 오늘부터 효력이 생긴다.

El divorcio produce la disolución del matrimonio.
이혼은 혼인을 해소시킨다.

한국이라면? ≠ 입양 전 친족관계 · 민법 제882조의2
한국의 일반 입양은 「양자의 입양 전의 친족관계는 존속한다」(제882조의2 ②). 끊어지는 것은 친양자뿐이다(제908조의3 ②). CC의 입양은 원칙적으로 출신 가족과의 관계를 끊는다. 예외는 178조 2항에 있다.

---

11. la **tutela**, pl. las tutelas [tu'tela] 표기법 투텔라 **후견(미성년자의)** ★★★

여성

후견인은 el tutor, 피후견인은 el pupilo. 2021년 개정(Ley 8/2021) 뒤로 tutela는 미성년자에게만 쓰고, 성인을 돕는 제도는 la curatela 등 「지원 조치」(medidas de apoyo, 250조)가 맡는다. 헌법의 tutela judicial efectiva는 후견이 아니라 「실효적 사법 보호」다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예 Su tía tiene la tutela del niño.
그 아이의 후견은 이모가 맡고 있다.

실무 예 ¿Quién asumió la tutela de la menor tras la muerte de sus padres? — usted
부모가 사망한 뒤 그 미성년자의 후견은 누가 맡았습니까?

원문 Quedan sujetos a tutela: Los menores no emancipados en situación de desamparo. Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad. — CC, art. 199 · 공식
다음 사람은 후견을 받는다. 보호받지 못하는 상태에 있는, 친권에서 해방되지 않은 미성년자. 친권 아래 있지 않은, 친권에서 해방되지 않은 미성년자.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quedan sujetos a tutela:	quedar + sujeto a — 주어는 뒤의 목록	후견을 받는다
Los menores no emancipados en situación de desamparo.	목록 ① — desamparo: 보호받지 못함	보호받지 못하는 상태의, 해방되지 않은 미성년자

Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.	목록 ② — no sujetos a: ~ 아래 있지 않은	친권 아래 있지 않은, 해방되지 않은 미성년자

BOE 원문은 목록 앞에 1.º 2.º를 단다. 여기서는 번호를 빼고 문언만 옮겼다.

문형

quedar sujeto a + 명사

~의 대상이 되다, ~에 따르다

1. quedar + 과거분사·형용사는 「(어떤 상태가) 되다」 다. sujeto는 주어에 성·수를 맞춘다.
2. a 뒤에 받는 제도·의무를 둔다: sujeto a tutela, sujeto a patria potestad.
3. 6장 1101조 Quedan sujetos a la indemnización도 같은 꼴이다.

El menor queda sujeto a tutela.
그 미성년자는 후견을 받게 된다.

La venta queda sujeta a la aprobación del juez.
그 매매는 판사의 승인을 받아야 한다.

한국이라면? = 미성년후견 · 민법 제928조

친권이 없는 미성년자에게 후견을 둔다는 점이 같다(「미성년자에게 친권자가 없거나」, 제928조). CC는 보호받지 못하는 상태(desamparo)의 미성년자를 따로 들고, 그 후견은 공공기관이 법률상 당연히 맡는다(172조·222조).

---

12. la **sucesión**, pl. las sucesiones [suθe'sjon] 중남미 [suse'sjon] 표기법 수세시온 **상속; 승계** ★★★

여성

동사는 suceder(뒤를 잇다; 일어나다). 658조는 유언에 따른 상속(testamentaria)과 법률에 따른 상속(legítima)을 함께 sucesión이라 부른다. 여기 legítima는 「법정(法定)」 이고, 806조의 명사 legítima(유류분)와 다르다.

쉬운 예 La sucesión se abre con la muerte.
상속은 사망으로 개시된다.

실무 예 ¿Se trata de una sucesión testamentaria o sin testamento? — usted
유언에 따른 상속입니까, 유언이 없는 상속입니까?

원문

La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria, y la segunda, legítima. — CC, art. 658, párr. 1-2 · 공식
상속은 유언에 나타난 사람의 의사로, 유언이 없으면 법률의 규정으로 정해진다. 앞의 것을 유언상속, 뒤의 것을 법정상속이라 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La sucesión se defiere	주어 + deferirse(정해지다, 넘어가다 — e가 ie로)	상속은 정해진다
por la voluntad del hombre manifestada en testamento	por + 명사 — manifestada는 voluntad에 맞춤	유언에 나타난 사람의 의사로
y, a falta de éste, por disposición de la ley.	a falta de éste(유언이 없으면) + por + 명사	그리고 유언이 없으면 법률의 규정으로
La primera se llama testamentaria,	llamarse(~라고 불리다) — la primera = 앞의 상속	앞의 것은 유언상속이라 하고
y la segunda, legítima.	동사 생략 — 쉼표가 se llama 자리	뒤의 것은 법정상속이라 한다

del hombre는 「남자의」 가 아니라 「사람의」 다. 1889년 문언 그대로다.

문형

a falta de + 명사

~이 없으면, ~이 없을 때

1. falta는 「없음, 모자람」 이다. a falta de는 조건처럼 쓴다.
2. a falta de acuerdo(합의가 없으면)는 판결문에 자주 나온다(97조 2단).
3. 비슷한 말: en defecto de(13조 2항 en defecto del que lo sea).

A falta de acuerdo, decidirá el juez.
합의가 없으면 판사가 정한다.

A falta de testamento, heredan los hijos.
유언이 없으면 자녀가 상속한다.

문법 B2 · a falta de éste — 지시대명사가 앞의 명사를 받는다

a falta de éste, por disposición de la ley

éste는 앞의 testamento(남성 단수)를 받는다. a falta de는 「~이 없으면」. la primera·la segunda는 sucesión(여성)에 맞춘 꼴이다. 지금 맞춤법은 지시대명사에 강세 부호를 찍지 않아도 되지만(este) 1889년 조문은 éste로 적는다.

한국이라면? ≠ 상속의 범위 · 민법 제1000조

CC는 유언으로 상속인을 정하는 것도 sucesión이라 부른다. 한국 민법의 상속인은 제1000조가 정한 순위로 정해지고, 유언으로 재산을 주는 것은 유증(제1074조)이라 따로 부른다.

---

13. la **herencia**, pl. las herencias [e'renθja] 중남미 [e'rensja] 표기법 에렌시아 **상속재산; 상속** ★★★

여성

h는 소리 나지 않는다. 상속재산 전체를 el caudal hereditario·el haber hereditario라고도 한다.
「상속을 승인하다」는 aceptar la herencia, 「포기하다」는 repudiar la herencia(988조).

쉬운 예 Recibió una herencia de su abuela.
그는 할머니에게서 유산을 받았다.

실무 예 ¿Las deudas del causante forman parte de la herencia? — usted
피상속인의 채무도 상속재산에 들어갑니까?

원문 La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. — CC, art. 659 · 공식
상속재산은 사람의 재산·권리·의무 가운데 그 사람의 사망으로 소멸하지 않는 모든 것을 포함한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La herencia comprende	주어 + comprender(포함하다)	상속재산은 포함한다
todos los bienes, derechos y obligaciones	목적어 셋 — todos는 남성 복수에 맞춤	모든 재산·권리·의무를
de una persona	de + 명사	한 사람의
que no se extingan por su muerte.	관계절 + 접속법 extingan — 어떤 것이 사라질지 미리 정해지지 않음	그 사망으로 소멸하지 않는

문형

aceptar / repudiar la herencia

상속을 승인하다 / 포기하다

1. 승인은 aceptar, 포기는 repudiar(또는 renunciar a). 988조는 둘 다 자유로운 행위라고 쓴다.
2. 「한정승인」은 aceptar a beneficio de inventario.
3. 대명사로 받으면 la: el heredero la aceptó(상속인이 그것을 승인했다).

Los hijos aceptaron la herencia.
자녀들은 상속을 승인했다.

Decidió repudiar la herencia por las deudas.
그는 빚 때문에 상속을 포기하기로 했다.

한국이라면? = 포괄적 권리의무의 승계 · 민법 제1005조
권리와 의무를 함께 넘기고 사망으로 사라지는 것을 뺀다는 구조가 같다. 한국은 「피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다」고 쓰고, 「피상속인의 일신에 전속한 것은 그러하지 아니하다」로 뺀다(제1005조).

---

14. el **heredero**, pl. los herederos [ere'dero] 표기법 에레데로 **상속인** ★★★

남성

여성은 la heredera. 함께 상속하는 사람은 el coheredero. 유류분을 받는 상속인은 el heredero forzoso(806조). 661조는 상속인이 사망이라는 사실만으로 피상속인의 권리와 의무를 잇는다고 쓴다.

쉬운 예 Ella es la única heredera.
그녀가 유일한 상속인이다.

실무 예 ¿Quiénes son los herederos según el testamento? — usted
유언에 따르면 상속인은 누구입니까?

원문

Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios. — CC, art. 1003 · 공식
단순승인, 곧 한정승인 없이 승인하면, 상속인은 상속재산의 모든 부담에 대하여 상속재산뿐 아니라 자기 고유 재산으로도 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Por la aceptación pura y simple,	por + 명사 — pura y simple: 단순	단순승인으로
o sin beneficio de inventario,	o(곧) + sin + 명사 — 한정승인 없이	곧 한정승인 없이
quedará el heredero responsable	quedar 미래 + 주어 + 형용사	상속인은 책임을 지게 된다
de todas las cargas de la herencia,	de + 책임 대상	상속재산의 모든 부담에
no sólo con los bienes de ésta,	no sólo + con + 명사 — ésta = herencia	상속재산으로뿐 아니라
sino también con los suyos propios.	sino también + 소유대명사	자기 고유 재산으로도

문형

quedar responsable de + 명사

~에 책임을 지게 되다

1. responsable de 뒤에 책임질 대상을 둔다: responsable de las deudas.
2. 무엇으로 책임지는지는 con: con sus bienes(자기 재산으로).
3. 명사는 la responsabilidad, 「책임을 지다」는 responder de.

El heredero queda responsable de las deudas.
상속인은 채무에 책임을 지게 된다.

Responde con todos sus bienes.
그는 자기 모든 재산으로 책임진다.

문법 B2 · los suyos propios — 소유대명사로 명사를 줄인다

no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios

los suyos는 「그의 것들」로, 앞의 bienes를 되풀이하지 않고 받는다. 관사와 소유대명사의 성·수는 bienes(남성 복수)에 맞춘다. ésta는 앞의 herencia(여성)다. propios는 「고유의」를 덧붙여 강조한다.

한국이라면? = 단순승인의 효과 · 민법 제1025조

단순승인하면 상속인이 제한 없이 책임진다는 점이 같다(「제한없이 피상속인의 권리의무를 승계한다」, 제1025조). CC는 고유 재산까지 책임재산이 된다고 문언으로 적는다.

---

15. la **legítima**, pl. las legítimas [leˈxitima] 표기법 레히티마 **유류분(스페인식 — 유언으로 처분할 수 없는 몫)**

★★★

여성

형용사 legítimo(정당한)의 여성형과 꼴이 같다. 806조의 정의대로 법이 정해 둔 상속인(herederos forzosos)에게 남겨야 하는 몫이다. 자녀의 몫은 상속재산의 3분의 2다. 이 3분의 2는 두 부분으로 나뉜다. 상속재산의 3분의 1은 엄격 유류분(legítima estricta)이고, 다른 3분의 1은 부모가 자녀·직계비속 가운데 누구에게 더 줄 수 있는 mejora다. 나머지 3분의 1은 자유롭게 처분한다(808조). 같은 조는 장애가 있는 유류분권리자에게 다른 자녀의 엄격 유류분까지 줄 수 있는 특칙도 둔다. 한국 유류분과 구조가 다르다(한국이라면?).

쉬운 예

Los hijos tienen derecho a la legítima.

자녀는 유류분을 받을 권리가 있다.

실무 예

¿El testamento respeta la legítima de los hijos? — usted

그 유언은 자녀의 유류분을 지킵니까?

원문

Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos. — CC, art. 806 · 공식

유류분(legítima)이란, 법이 특정한 상속인에게 남겨 두었기 때문에 유언자가 처분할 수 없는 재산의 몫이다. 그래서 그 상속인을 유류분권리자(herederos forzosos)이라 부른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Legítima es la porción de bienes	보어 + ser + 주어(정의문 — 관사 없는 Legítima)	유류분은 재산의 몫이다
de que el testador no puede disponer	관계절 de que — disponer de	유언자가 처분할 수 없는
por haberla reservado la ley	por + 완료 동사원형 + la(porción) — 주어 la ley	법이 그것을 남겨 두었기 때문에
a determinados herederos,	a + 받는 사람 — determinados: 특정한	특정한 상속인에게
llamados por esto herederos forzosos.	과거분사 llamados + por esto(그래서)	그래서 유류분권리자라 불리는

문형

disponer de + 명사

~을 처분하다

1. disponer(정하다, 처분하다)는 무엇을 처분하는지를 de로 받는다: disponer de sus bienes.
2. 관계절에서는 de que·del que로 앞에 나온다: la porción de que no puede disponer.
3. 명사는 la disposición: de libre disposición(자유로이 처분할 수 있는, 808조).

El testador puede disponer de un tercio.

유언자는 3분의 1을 처분할 수 있다.

> Es la parte de que puede disponer libremente.
> 그것이 자유로이 처분할 수 있는 몫이다.

문법 S5 · por haberla reservado — 동사원형에는 대명사를 뒤에 붙인다

~~por la haber reservado la ley~~ (비문)

por haberla reservado la ley

동사원형(haber) 앞에 대명사를 따로 두지 않고 끝에 붙인다: haberla. la는 앞의 porción(몫, 여성)이다. 주어 la ley가 동사 뒤에 온다. 「법이 그것을 남겨 두었기 때문에」.

한국이라면? ≠ 유류분 · 민법 제1112조

한국 유류분은 「법정상속분의 2분의 1」(직계비속·배우자) 같은 비율로 정하고(제1112조), 부족하면 가액 지급을 청구한다(제1115조 ①). CC의 legítima는 처음부터 유언자가 처분할 수 없는 몫이다(806조·813조).

16. el **testamento**, pl. los testamentos [testa'mento] 표기법 테스타멘토 **유언(서)** ★★★

남성

유언하는 사람은 el testador(여성 la testadora). 「유언을 하다」는 otorgar testamento 또는 hacer testamento. 공증인 앞에서 하는 공개 유언은 el testamento abierto(694조), 손으로 쓴 유언은 el testamento ológrafo.

쉬운 예 Mi abuelo hizo testamento.
할아버지는 유언을 남겼다.

실무 예 ¿Otorgó el causante testamento ante notario? — usted
피상속인이 공증인 앞에서 유언을 했습니까?

원문 El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos se llama testamento. — CC, art. 667 · 공식
사람이 자기 사망 뒤를 위하여 재산의 전부나 일부를 처분하는 행위를 유언이라 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El acto por el cual una persona dispone	주어 + 관계절 por el cual(그것으로 써)	사람이 처분하는 행위는
para después de su muerte	para + 시간 — 사망 뒤를 위하여	자기 사망 뒤를 위하여
de todos sus bienes o de parte de ellos	disponer de + 명사 둘 — ellos = bienes	재산의 전부나 일부를
se llama testamento.	llamarse + 관사 없는 명사	유언이라 불린다

문형

otorgar testamento

유언을 하다

1. otorgar는 「(문서를) 작성하다, 주다」다. 공정증서·유언·권한에 쓴다.
2. testamento 앞에 관사를 빼고 쓰는 일이 많다: otorgó testamento.
3. 명사는 el otorgamiento(작성), 작성자는 el otorgante.

Otorgó testamento ante notario.
그는 공증인 앞에서 유언을 했다.

Murió sin otorgar testamento.
그는 유언 없이 사망했다.

한국이라면? + 유언의 방식 · 민법 제1060조
667조는 유언을 정의한다. 한국 민법은 정의 없이 「유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다」(제1060조)로 시작하고, 방식을 다섯 가지로 정한다(제1065조).

17. el **legado**, pl. los legados [le'gado] 표기법 레가도 **유증** ★★

남성

유증을 받는 사람은 el legatario. 668조는 유언자가 재산을 herencia(상속인으로서 포괄적으로) 나 legado(특정한 것을)로 줄 수 있다고 쓴다. 일상어로는 「유산, 남긴 것」(el legado cultural)이다.

쉬운 예 Le dejó un legado a su sobrino.
그는 조카에게 유증을 남겼다.

실무 예 ¿Se trata de un legado o de una institución de heredero? — usted
그것은 유증입니까, 상속인 지정입니까?

원문

El testador podrá gravar con mandas y legados no sólo a su heredero, sino también a los legatarios. — CC, art. 858, párr. 1 · 공식

유언자는 상속인뿐 아니라 수유자에게도 유증의 부담을 지울 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El testador podrá gravar	주어 + poder 미래 + 동사원형	유언자는 지울 수 있다
con mandas y legados	con + 부담 — manda: 유증의 옛말	유증의 부담을
no sólo a su heredero,	no sólo + a + 사람	상속인뿐 아니라
sino también a los legatarios.	sino también + a + 사람	수유자에게도

manda와 legado는 같은 것을 가리키는 짝말이다. 1889년 문언은 짝말을 나란히 쓰는 일이 많다.

문형

gravar a alguien con algo

누구에게 ~의 부담을 지우다

1. gravar는 「(부담·세금을) 지우다」 다. 사람 목적어 앞에 a를 붙인다.
2. 지우는 부담은 con으로: gravar con un legado.
3. 명사는 el gravamen(부담). 813조: imponer sobre ella gravamen.

El testador gravó al heredero con un legado.

유언자는 상속인에게 유증 부담을 지웠다.

La finca está gravada con una hipoteca.

그 부동산에는 저당권이 설정되어 있다.

한국이라면? = 부담있는 유증 · 민법 제1088조

부담을 받은 쪽이 받은 것의 가액까지만 책임진다는 점이 같다. 858조 2단은 수유자가 legado의 가치까지만 부담에 응한다고 쓰고, 한국은 「유증의 목적의 가액을 초과하지 아니한 한도에서」(제1088조 ①)라고 쓴다.

---

18. la **partición**, pl. las particiones [parti'θjon] 중남미 [parti'sjon] 표기법 파르티시온 **(상속재산) 분할** ★★

여성

동사는 partir(나누다). 분할을 맡은 사람은 el contador-partidor. 1051조는 누구도 공유 상태(indivisión)에 머물도록 강요받지 않는다고 쓴다. 1058조는 성년 상속인들이 마음대로 나눌 수 있게 한다.

쉬운 예

Los hermanos hicieron la partición de la herencia.

형제들은 상속재산을 분할했다.

실무 예

¿Han llegado ya a un acuerdo sobre la partición? — ustedes

분할에 관해 벌써 합의하셨습니까?

원문

La partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. — CC, art. 1068 · 공식

적법하게 한 분할은 각 상속인에게 그에게 배정된 재산의 단독 소유권을 준다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La partición legalmente hecha	주어 + 과거분사 hecha(hacer, 불규칙)	적법하게 한 분할은
confiere a cada heredero	conferir + a + 받는 사람	각 상속인에게 준다
la propiedad exclusiva de los bienes	목적어 — exclusiva: 단독의	재산의 단독 소유권을
que le hayan sido adjudicados.	관계절 — le = cada heredero, 접속법 완료 수동	그에게 배정된

문형

conferir algo a alguien

누구에게 ~을 주다(부여하다)

1. conferir는 권리·권한을 「부여하다」 다. e가 ie로: confiere, confieren.
2. 받는 사람은 a + 사람. 대명사로는 le: le confiere la propiedad.
3. 판결 주문에도 나온다: la autoridad que le confiere la Constitución.

La ley le confiere este derecho.
법률이 그에게 이 권리를 준다.

El poder confiere al abogado facultades amplias.
그 위임장은 변호사에게 넓은 권한을 준다.

문법 S5 · que le hayan sido adjudicados — 받는 사람 le

~~los bienes que lo hayan sido adjudicados~~ (비문)

los bienes que le hayan sido adjudicados

le는 cada heredero(받는 사람, 간접목적)다. 배정되는 것(bienes)은 수동문의 주어라 대명사로 받지 않는다. hayan sido adjudicados는 접속법 현재완료 수동이다.

한국이라면? + 분할의 효력 · 민법 제1015조

1068조는 분할로 각자가 단독 소유권을 얻는다고만 쓴다. 한국은 「상속재산의 분할은 상속개시된 때에 소급하여 그 효력이 있다」(제1015조)고 시점을 적고 제3자 보호 단서를 둔다.

---

19. el **notario**, pl. los notarios [no'tarjo] 표기법 노타리오 **공증인** ★★

남성

여성은 la notaria. 공증인이 작성한 공정증서는 la escritura pública. 스페인 공증인은 유언(694조) 말고도 친권에서 해방되지 않은 미성년 자녀나 법원이 부모에게 지원 조치를 맡긴 성년 자녀가 없는 부부의 합의 별거·이혼 공정증서를 작성한다(81조·82조·87조). 조문은 Notario를 대문자로 쓰기도 한다.

쉬운 예 Firmamos la escritura ante notario.
우리는 공증인 앞에서 증서에 서명했다.

실무 예 ¿El testamento se otorgó ante notario o es ológrafo? — usted
그 유언은 공증인 앞에서 했습니까, 자필 유언입니까?

원문

El testamento abierto deberá ser otorgado ante Notario hábil para actuar en el lugar del otorgamiento. — CC, art. 694, párr. 1 · 공식
공개 유언은 그 작성지에서 직무를 할 수 있는 공증인 앞에서 작성해야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El testamento abierto	주어 — abierto: 열린(공개)	공개 유언은
deberá ser otorgado	deber 미래 + ser + 과거분사(수동)	작성되어야 한다
ante Notario hábil	ante + 명사 — hábil: 자격이 있는	자격 있는 공증인 앞에서
para actuar en el lugar del otorgamiento.	para + 동사원형	작성지에서 직무를 할

문형

ante notario

공증인 앞에서

1. ante는 「~ 앞에서」 다. 사람·기관 앞에서 하는 법률행위에 쓴다: ante el juez.

2. notario 앞에 관사를 빼는 일이 많다: ante notario.

3. 「공증하다」는 otorgar ante notario 또는 elevar a escritura pública.

Compareció ante notario.
그는 공증인 앞에 출석했다.

El divorcio se formalizó ante notario.
이혼은 공증인 앞에서 마무리되었다.

한국이라면? = 공정증서 유언 · 민법 제1068조
공증인 앞에서 하는 유언이 있다는 점이 같다. 한국은 「증인 2인이 참여한 공증인의 면전에서」 유언의 취지를 말하게 한다(제1068조). 694조 1단은 공증인의 자격(작성지에서 직무를 할 수 있을 것)을 적는다.

---

20. el **causante**, pl. los causantes [kaw'sante] 표기법 카우산테 **피상속인** ★★

남성

남녀 같은 꼴이다(el causante, la causante). 동사 causar(일으키다)의 현재분사에서 온 말이라 일반적으로는 「원인을 만든 사람」이다(el causante del daño — 가해자). 상속에서는 el causante de la herencia, 줄여서 el causante가 피상속인이다.

쉬운 예 El causante murió en Madrid.
피상속인은 마드리드에서 사망했다.

실무 예 ¿Recibió alguno de los hijos donaciones del causante en vida? — usted
자녀 가운데 피상속인 생전에 증여를 받은 사람이 있습니까?

원문

El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. — CC, art. 1035 · 공식
다른 유류분권리자와 함께 상속에 참가하는 유류분권리자는, 피상속인 생전에 지참금·증여나 그 밖의 무상 원인으로 받은 재산이나 가액을 상속재산에 넣어, 유류분을 정할 때와 분할을 계산할 때 셈해야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El heredero forzoso que concurra,	주어 + 관계절 접속법 — concurrir: 함께 참가하다	참가하는 유류분권리자는
con otros que también lo sean,	삽입구 — lo = heredero forzoso라는 성질	역시 유류분권리자인 다른 사람과 함께
a una sucesión	concurrir a + 명사	상속에
deberá traer a la masa hereditaria	deber 미래 + traer a(~에 가져오다)	상속재산에 넣어야 한다
los bienes o valores que hubiese recibido	목적어 + 관계절 접속법 과거완료	받았던 재산이나 가액을
del causante de la herencia, en vida de éste,	de + 준 사람 — éste = causante	피상속인에게서, 그가 살아 있을 때
por dote, donación u otro título lucrativo,	por + 원인 셋 — o가 u로(otro 앞)	지참금·증여나 그 밖의 무상 원인으로
para computarlo en la regulación de las legítimas	para + 동사원형 + lo	유류분을 정할 때 셈하도록
y en la cuenta de partición.	y + en + 명사	그리고 분할 계산에서

título lucrativo는 「무상의 원인」이다. lucrativo를 「돈벌이가 되는」으로 읽으면 뜻이 반대가 된다. 대가 없이 받는 쪽이 이득을 본다는 뜻이다.

문형

en vida de alguien

누가 살아 있을 때

1. en vida는 「살아 있는 동안」. de로 누구인지 붙인다: en vida del causante.
2. 대명사로는 en vida de éste(1035조)처럼 지시대명사를 쓴다.
3. 반대는 después de su muerte, mortis causa(사망을 원인으로).

Le donó la casa en vida.
그는 살아 있을 때 그 집을 증여했다.

Recibió el dinero en vida de su padre.
그는 아버지 생전에 그 돈을 받았다.

문법 S5 · que también lo sean — lo가 명사 보어를 받는다

con otros que también lo sean

lo는 앞의 heredero forzoso라는 성질(보어)을 받는다. ser·estar의 보어는 성·수와 상관없이 lo로 받는다: ¿Es heredera? — Sí, lo es. 끝의 computarlo도 lo인데, 받은 재산 전체를 하나로 가리킨다.

한국이라면? = 특별수익 · 민법 제1008조

생전 증여를 상속분 계산에 넣는다는 점이 같다. 한국은 「피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증을 받은 자가 있는 경우」 그만큼 상속분을 줄인다(제1008조). 2026. 3. 17. 개정 단서는 특별 부양·기여에 대한 보상인 증여를 뺀다.

한국이라면? — 같은 혼인, 다른 상속 구조

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 3. 17. 상속편 개정이 반영된 현행 민법이다.

	스페인	한국	차이
=	consentimiento matrimonial (45)	혼인의 합의 (제815조 1호)	합의 없는 혼인은 없다 / 「당사자간에 혼인의 합의가 없는 때」 무효.
≠	divorcio (86·87)	협의상 이혼 (제834조)	법원의 선고 또는, 해방되지 않은 미성년 자녀·지원 조치가 붙은 성년 자녀가 없을 때 공정증서 등 / 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다」.
≠	sociedad de gananciales (1316·1344)	특유재산 (제830조 ①)	약정이 없으면 혼인 중 이득은 공동재산 / 「혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다」.
≠	capitulaciones (1326)	부부재산의 약정 (제829조 ②)	혼인 전후 언제든 / 혼인 성립 전, 「혼인중 이를 변경하지 못한다」(법원 허가 예외).
≠	compensación (97)	재산분할청구권 (제839조의2)	이혼으로 생긴 경제적 불균형을 보상 / 협력으로 이룩한 재산을 분할, 「이혼한 날부터 2년」.
=	patria potestad (154·156)	친권자 (제909조)	부모가 함께 행사 / 「부모가 공동으로 이를 행사한다」. CC는 emancipado 자녀를 뺀다.
≠	mayor de veinticinco años (175)	입양을 할 능력 (제866조)	일반 요건은 25세를 넘고 나이 차 16년 이상 45년 이하(공동입양·형제자매 입양 등 예외) / 「성년이 된 사람은 입양(入養)을 할 수 있다」.
≠	extinción de los vínculos (178)	입양 전 친족관계 (제882조의2 ②)	원칙적으로 끊어진다 / 일반 입양은 「존속한다」, 친양자만 종료(제908조의3 ②).
=	herencia (659)	포괄적 권리의무의 승계 (제1005조)	사망으로 소멸하지 않는 재산·권리·의무 / 일신전속 제외.

≠	legítima (806·808)	유류분 (제1112조·제1115조)	자녀 몫은 상속재산의 3분의 2(엄격 유류분 3분의 1 + mejora 3분의 1), 자녀·직계비속 밖으로는 줄 수 없다 / 법정상속분의 2분의 1, 부족하면 「가액의 지급을 청구」.
≠	desheredación (848)	상속권 상실 선고 (제1004조의2)	법률이 정한 사유로 유언에서 / 공정증서 유언 뒤 유언집행자가 가정법원에 청구하거나 공동상속인이 청구. 2026. 1. 1. 신설, 3. 17. 개정으로 직계존속 한정을 없앴다.
=	traer a la masa hereditaria (1035)	특별수익자의 상속분 (제1008조)	생전 증여를 상속분 계산에 넣는다. 한국 단서는 특별 부양·기여의 보상을 뺀다.

가짜 친구 · legítima·alimentos·tutela·causante — 아는 낱말, 다른 법률 뜻

legítima는 형용사 legítimo(정당한)의 여성형과 꼴이 같다. 헌법 24조 1항의 intereses legítimos는 「정당한 이익」이다. 명사 la legítima는 806조가 정의한 유류분, 곧 유언자가 처분할 수 없는 몫이다. 658조의 sucesión legítima는 다시 다르다. 유언이 없을 때 법률에 따르는 「법정상속」이다.

alimentos는 일상어로 음식이다. 142조는 alimentos를 생계·주거·의복·의료에 꼭 필요한 모든 것으로 정의한다. 판결문의 pensión de alimentos는 부양료이고, 「식비」로 옮기면 틀린다.

tutela는 199조에서 미성년자의 후견이다. 2021년 개정 뒤로 성인을 돕는 것은 tutela가 아니라 curatela 같은 지원 조치다(250조). 헌법 24조 1항의 tutela efectiva de los jueces y tribunales는 「법원의 실효적 보호」, 곧 재판받을 권리다.

causante는 「일으킨 사람」이다. 불법행위에서는 손해를 일으킨 사람이고, 상속에서는 피상속인이다(1035조 el causante de la herencia). 상속 문맥에서 「원인 제공자」로 읽으면 고인을 잘못 가리킨다.

> Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 원문

> La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. 원문

> Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. 원문

요령 legítima는 명사면 유류분, sucesión legítima면 법정상속. alimentos는 부양. tutela는 미성년자 후견 또는 사법 보호. 상속 문맥의 causante는 고인이다.

문법 S5 — 대명사 접어: 조문은 앞의 명사를 짧게 받는다

대명사 접어(pronombre átono)는 앞에 나온 명사를 받는 짧은 대명사다. 직접목적은 lo·la·los·las, 간접목적(받는 사람)은 le·les, 재귀·상호는 se. 활용한 동사 앞에 따로 쓰고, 동사원형·현재분사·긍정 명령에는 끝에 붙여 쓴다. le·les 뒤에 lo·la가 오면 le가 se로 바뀐다(se lo).

- 꼴부터 본다. 806조 por haberla reservado la ley의 la는 앞의 porción(몫)이다. 여성 단수 명사를 목적어로 받으니 la다. 동사원형 haber 끝에 붙여 haberla로 쓴다.
- 154조는 친권의 내용을 동사원형으로 늘어놓는다. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. los는 자녀를 직접목적으로 받고(그들을 곁에 두다·먹이다·가르치

다), les는 받는 사람으로 받는다(그들에게 교육을 마련해 주다). 무엇을 받는 쪽인지에 따라 lo·le가 갈린다.

- 활용한 동사 앞에서는 따로 쓴다. 83조 el convenio regulador que la determine(별거를 정하는 협의서), 1344조 que les serán atribuidos(두 배우자에게 귀속될), 1068조 que le hayan sido adjudicados(그에게 배정된)가 그렇다.
- se는 재귀·상호다. 67조 Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente는 「서로 존중하고 서로 도와야 한다」다. 동사원형 끝에 붙고, mutuamente가 「서로」임을 분명히 한다.
- 옛 법전 문체에는 활용한 동사 끝에 붙인 꼴도 남아 있다. 1000조 Entiéndese aceptada la herencia는 지금이라면 Se entiende aceptada la herencia(상속을 승인한 것으로 본다)다. 읽을 줄만 알면 된다.
- le·les와 lo·la가 나란히 오면 le가 se로 바뀐다. El notario explicó el testamento a los herederos를 대명사 둘로 줄이면 El notario se lo explicó다. le lo로 쓰지 않는다.

표로 보기

꼴	받는 것	조문
haberla	la = porción(직접목적, 동사원형 끝)	806조 por haberla reservado la ley
tenerlos	los = hijos(직접목적)	154조 tenerlos en su compañía
procurarles	les = hijos(간접목적, 받는 사람)	154조 procurarles una formación integral
prestarles	les = hijos(간접목적)	110조 a prestarles alimentos
que la determine	la = separación(활용 동사 앞)	83조
que le hayan sido	le = cada heredero(간접목적)	1068조
respetarse	se = 서로(상호)	67조 deben respetarse y ayudarse mutuamente
Entiéndese	se를 활용 동사 끝에(옛 문체, 읽기만)	1000조 Entiéndese aceptada la herencia

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El notario	se	lo	explicó	a los herederos
주어	간접목적 le·les가 lo 앞에서 바뀐 꼴	직접목적 · el testamento	explicar 단순과거 3인칭 단수	se가 누구인지 밝힌다(겹쳐 쓰기)

공증인은 상속인들에게 그것을 설명했다.

Los padres	deben velar	por ellos	alimentarlos
주어	deber + 동사원형	전치사 뒤 대명사 · 접어가 아니다	동사원형 + los(직접목적, 끝에 붙임)

부모는 그들을 보살피고 먹여야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~El notario le lo explicó.~~	El notario se lo explicó.	le·les 뒤에 lo·la가 오면 le가 se로 바뀐다.
~~El juez debe oír lo antes de decidir.~~	El juez debe oírlo antes de decidir.	동사원형에 붙는 대명사는 띄어 쓰지 않는다. 활용한 동사 앞이면 따로 쓴다: lo debe oír.
~~La herencia, el heredero lo aceptó.~~	La herencia, el heredero la aceptó.	herencia는 여성이라 la로 받는다.
~~Está obligado a prestarle alimentos a sus hijos.~~	Está obligado a prestarles alimentos a sus hijos.	받는 사람이 복수(sus hijos)면 les다. 110조도 prestarles다.

말해 보기 — 상속 사건을 함께 검토할 때

법관 교류에서 상속 사례를 함께 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다.

usted

A ¿El causante dejó testamento?

피상속인이 유언을 남겼습니까?

B Sí, lo otorgó ante notario hace unos años.
네, 몇 해 전에 공증인 앞에서 했습니다.

A ¿Y en él respeta la legítima de los hijos?
그 유언에서 자녀의 유류분은 지켰습니까?

B No del todo. Deja casi todos los bienes a su segunda esposa.
다 지키지는 않았습니다. 재산 거의 전부를 두 번째 아내에게 남깁니다.

A Entonces los hijos pueden pedir que se reduzca esa disposición.
그렇다면 자녀들은 그 처분을 줄여 달라고 청구할 수 있겠군요.

B Exacto. Ya me lo han planteado en la demanda.
맞습니다. 소장에서 이미 그 주장을 했습니다.

설명해 보기 — 한국의 가족·상속법을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

usted

En Corea, los cónyuges pueden divorciarse de mutuo acuerdo sin sentencia.
한국에서는 부부가 판결 없이 협의로 이혼할 수 있습니다.
민법 제834조

No existe un régimen de gananciales por defecto: lo que cada uno adquiere a su nombre es suyo.
기본값인 공동재산제가 없습니다. 각자 자기 명의로 취득한 것은 자기 것입니다.
민법 제830조 ①

Al divorciarse, se puede pedir la división de los bienes que se formaron con la cooperación de ambos.
이혼할 때는 두 사람이 협력해 이룬 재산의 분할을 청구할 수 있습니다.
민법 제839조의2

Nuestra legítima no impide disponer de los bienes; da derecho a reclamar su valor.
한국 유류분은 처분을 막지 않습니다. 그 가액을 청구할 권리를 줍니다.
민법 제1115조 ①

Desde este año, el testador puede pedir en testamento notarial que se prive de la herencia a cualquier heredero que haya incumplido gravemente su deber de alimentos.
올해부터는 유언자가 공정증서 유언으로, 부양의무를 중대하게 어긴 상속인이면 누구든 상속권을 잃게 해 달라고 구할 수 있습니다.
민법 제1004조의2 ① — 2026. 1. 1. 시행분은 직계존속(미성년자 부양의무 위반)만 대상이었고, 2026. 3. 17. 개정으로 상속인이 될 사람 전반으로 넓혔다

La adopción simple no rompe los vínculos con la familia de origen.
일반 입양은 출신 가족과의 관계를 끊지 않습니다.
민법 제882조의2 ②

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 대명사 접어
(la·los·les)가 동사에 붙으면 강세는 동사 쪽에 그대로 둔다(haberla, alimentarlos).

No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.
혼인의 합의 없이는 혼인도 없다. (45조)

Los cónyuges son iguales en derechos y deberes.
배우자는 권리와 의무에서 평등하다. (66조)

Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.
배우자는 서로 존중하고 도우며 가족의 이익을 위해 행동해야 한다. (67조)

Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores.

친권에서 벗어나지 않은 자녀는 부모의 친권 아래 있다. (154조)

Aunque no ostenten la patria potestad, ambos progenitores están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos.
친권을 갖지 않더라도 부모 둘 다 미성년 자녀를 보살피고 부양할 의무가 있다. (110조)

Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.
사람의 상속에 대한 권리는 그 사망한 때부터 넘어간다. (657조)

Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.
상속인은 피상속인의 사망이라는 사실만으로 그의 모든 권리와 의무를 잇는다. (661조)

La aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres.
상속의 승인과 포기는 온전히 자발적이고 자유로운 행위다. (988조)

La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley.
상속인 폐제는 법률이 명시한 사유가 있을 때에만 할 수 있다. (848조)

La partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados.
적법하게 한 분할은 각 상속인에게 배정된 재산의 단독 소유권을 준다. (1068조)

확인 문제 8

1. 806조 « por haberla reservado la ley »의 la가 가리키는 것은?

- la ley
- **la porción(몫)**
- la herencia
- la legítima라는 낱말

la는 앞의 la porción de bienes(재산의 몫)를 받는다. 주어 la ley는 동사 뒤에 있다.

2. « El notario explicó el testamento a los herederos »를 대명사 둘로 줄이면?

- El notario le lo explicó.
- **El notario se lo explicó.**
- El notario lo les explicó.
- El notario los lo explicó.

간접목적 les와 직접목적 lo가 나란히 오면 les가 se로 바뀐다.

3. CC의 legítima와 한국 유류분의 차이로 맞는 것은?

- 둘 다 법정상속분의 2분의 1이다
- **legítima는 유언자가 마음대로 처분할 수 없는 몫이고, 한국은 부족분의 가액 지급을 청구하는 권리다**
- legítima는 배우자에게만 있다
- 한국은 유류분을 3분의 2로 정한다

806조는 유언자가 « no puede disponer »한 몫이라 정의한다. 한국 제1115조 ①은 「부족한 한도에서 그 재산의 가액의 지급을 청구할 수 있다」.

4. 658조의 « sucesión legítima »는?

유류분

법정상속(유언이 없을 때)

정당한 상속인

유증

« a falta de éste, por disposición de la ley … la segunda, legítima ». 명사 la legítima(유류분, 806조)와 다르다.

5. 약정이 없을 때 스페인 국가 민법전의 부부재산제는?

별산제

공동재산제(sociedad de gananciales)

법원이 정한다

남편 관리제

1316조 « A falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales. » 한국은 혼인 중 자기 명의로 취득한 재산이 특유재산이다(제830조 ①).

6. 142조의 alimentos는?

식료품

부양(생계·주거·의복·의료에 꼭 필요한 것)

식비 영수증

급식

« Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. »

7. 2021년 개정 뒤 199조가 tutela를 두는 대상은?

모든 장애인

친권에서 해방되지 않은 미성년자(보호받지 못하는 상태이거나 친권 아래 있지 않은)

고령자

파산자

« Quedan sujetos a tutela: Los menores no emancipados en situación de desamparo. Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad. » 성인 지원은 curatela 등(250조)이다.

8. « Los hijos e hijas no emancipados ___ bajo la patria potestad »의 빈칸은?

son

están

hay

tienen

놓여 있는 자리·상태는 estar로 말한다(154조 están bajo).

형법 총론

Parte general del Código Penal

지금 스페인 형법전(Código Penal, CP)은 1995년 법률(Ley Orgánica 10/1995)이고 1996년 5월 24일부터 시행되었다. 2015년 개정(Ley Orgánica 1/2015)이 경범(falta)을 없애고 가장 가벼운 범죄를 delito leve로 다시 묶었다. 이 장은 범죄의 세 등급, 형벌의 종류, 고의·과실과 책임, 미수와 정범·종범, 면책·감경·가중 사유, 시효에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 조문은 조건을 많이 단다. 「~하는 경우에만」, 「~이 갖추어지지 않으면」, 「그것이 없었다면」. 이 장의 문법은 조건과 가정이다.

1. 비례성 — 베카리아의 1774년 스페인어 초역과 형법 4조

- 체사레 베카리아(Cesare Beccaria)의 『범죄와 형벌』(1764)은 1774년 마드리드에서 처음 스페인어로 나왔다. 역자는 후안 안토니오 데 라스 카사스(Juan Antonio de las Casas)이고 제목은 Tratado de los delitos y de las penas다.
- 책은 「일반 정리(teorema general)」 한 문장으로 끝난다. 형벌이 한 사람이나 여럿이 시민 한 사람에게 가하는 폭력이 되지 않으려면 공개적이고, 신속하고, 필요하고, 그 상황에서 가능한 가장 작고, 범죄에 비례하고, 법률이 정한 것이어야 한다는 것이다. 비례(proporcionada)와 법정(dictada por las Leyes)이 한 문장에 함께 있다.
- 옛 철자를 본다. quanto는 지금 cuanto다. 전치사 a에 강세 부호를 얹어 á로 썼고, 지금 más로 쓰는 말은 부호 없이 mas다. Ciudadano·Leyes는 대문자로 시작했다. 1820년 마드리드 재판은 같은 문장을 cuanto·ciudadano·leyes로 고쳐 찍었고 낱말은 그대로 두었다.
- 오늘의 형법전에서 비례성은 4조 3항에 나온다. 법을 엄격히 적용한 결과 형이 「현저히 지나치면」 판사는 판결은 집행하되 정부에 사면이나 법 개정을 건의한다. 형을 깎는 권한은 판사에게 주지 않았다.

1774년판이 첫 스페인어 번역이라는 점은 Tonin(볼로냐대)의 두 초기 스페인어 번역(1774 De las Casas, 1821 Rivera) 연구와 Res Publica(무르시아대) 게재 Hernández Marcos 논문이 함께 적는다. 베카리아 인용은 1774년 활자 그대로(es)와 현대 철자(modern)를 함께 싣는다. 소리는 현대 철자로 읽는다. 4조 3항 첫머리 Del mismo modo(같은 방식으로)는 4조 2항의 「정부에 의견을 낸다」를 받는다.

> De quanto hasta aquí se ha dicho puede sacarse un teorema general, muy util, pero poco conforme al uso, Legislador ordinario de las Naciones; esto es: Para que toda pena no sea violencia de uno, ó de muchos, contra un particular Ciudadano; debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la mas pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada á los delitos, dictada por las Leyes. Beccaria, Tratado de los delitos y de las penas, trad. J. A. de las Casas, Madrid, 1774, p. 255 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 B1774(IA bub_gb_9RG7QV6MhVcC, Joachin Ibarra 인쇄) 인쇄 255쪽(PDF 287면) 면 그림 / 둘째 판본 B1820(IA tratadodedelito00beccguat, Imprenta de Doña Rosa Sanz) 인쇄 139쪽(PDF 157면) 면 그림 — 낱말 같음, 철자만 다름(cuanto·ciudadano·leyes·útil). 인쇄본의 쉼표 앞 띄어쓰기는 현대식으로 붙였다
> *De cuanto hasta aquí se ha dicho puede sacarse un teorema general, muy útil, pero poco conforme al uso, legislador ordinario de las naciones; esto es: para que toda pena no sea violencia de uno, o de muchos, contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes.*
> 지금까지 말한 것에서 매우 쓸모 있으나 여러 나라의 가장 흔한 입법자인 관습에는 잘 맞지 않는 일반 정리 하나를 끌어낼 수 있다. 곧, 모든 형벌이 한 사람이나 여러 사람이 시민 한 사람에게 가하는 폭력이 되지 않으려면, 형벌은 본질적으로 공개적이고, 신속하고, 필요하며, 지금의 상황에서 가능한 가장 작고, 범죄에 비례하고, 법률이 정한 것이어야 한다.

> Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa

> aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo. CP, art. 4.3 · 공식
> (판사나 법원은) 법률 규정을 엄격히 적용한 결과 판사나 법원이 보기에 처벌되지 말아야 할 작위나 부작위가 처벌되거나, 범죄가 끼친 해악과 피고인의 개인 사정을 고려할 때 형이 현저히 지나친 경우에는, 판결은 바로 집행하되, 같은 방식으로 정부에 그 규정의 폐지나 개정 또는 사면에 관해 적절한 의견을 낸다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. CE, art. 25.1
   누구도 행위 당시의 법령에 따라 그때 범죄·경범·행정 위반이 되지 않던 작위나 부작위로 유죄 판결이나 제재를 받지 않는다.
2. A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. CP, art. 62
   범죄 미수의 정범에게는 기수 범죄에 법률이 정한 형보다 한 등급 또는 두 등급 낮은 형을, 시도에 따르는 위험과 실행이 진행된 정도를 고려하여 적당하다고 보는 범위에서 과한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 27 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
IPA	국제음성기호. 이 책은 낱말의 뜻을 가르는 소리 단위(음소)만 적는 음소 표기를 쓴다
일치	관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
전치사	명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)
선행사	관계절이 꾸미는 앞의 명사. la obligación que consista…에서 la obligación
hallarse	형식을 갖춘 글에서 estar 대신 쓰는 동사(~한 상태에 있다): mientras se hallen en activo
조건법 완료	haber의 조건법 + 과거분사. 사실과 반대인 과거 결과를 말한다: habría sido, se habría efectuado
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
접속법 현재완료	haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)

조건법	「(그렇다면) ~할 것이다」 를 말하는 꼴(condicional). -ría로 끝난다: correspondería, habría hecho
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. el **delito**, pl. los delitos [de'lito] 표기법 델리토 **범죄** ★★★

남성

살인부터 가벼운 절도까지 범죄 전체를 가리킨다. 무게는 형용사로 붙인다(grave·menos grave·leve). 동사는 delinquir(범죄를 저지르다), 범죄자는 el delincuente, 형용사는 delictivo(범죄의).

쉬운 예

Robar es un delito.
훔치는 것은 범죄다.

실무 예

¿Qué delito se le atribuye exactamente al acusado? — usted
피고인에게 정확히 어떤 범죄가 적용됩니까?

원문

Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. — CP, art. 10 · 공식
법률이 형벌을 정한 고의 또는 과실의 작위와 부작위가 범죄다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son delitos	ser 현재 3인칭 복수 + 서술어 — 주어는 뒤에	범죄다
las acciones y omisiones	주어 — 작위와 부작위	작위와 부작위가
dolosas o imprudentes	형용사 둘 — 여성 복수에 맞춤	고의 또는 과실의
penadas por la ley.	과거분사(penar) + por: ~에 의해	법률이 형벌을 정한

정의 조문은 「Son + 정의되는 말 + 정의」 순서로 쓰는 일이 많다. 13조·27조·28조·29조도 같다.

문형

cometer un delito

범죄를 저지르다

1. 「범죄를 저지르다」는 cometer를 쓴다. 과거분사로 꾸미면 el delito cometido(저지른 범죄).
2. 누가 저질렀는지 말하지 않으면 se를 붙인다: se cometió un delito.
3. 「~죄」는 delito de + 명사: delito de hurto(절도죄).

El acusado cometió el delito en Valencia.
피고인은 발렌시아에서 범죄를 저질렀다.

¿Dónde se cometió el delito?
범죄는 어디서 저질러졌습니까?

한국이라면? + 범죄의 정의 · 형법 제13조

범죄 일반을 정의한 조는 한국 형법에 없다. 고의 규정도 거꾸로 적는다. 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」(제13조).

---

2. el **delito grave**, pl. los delitos graves [de'lito 'ɡrabe] 표기법 델리토 그라베 **중범죄** ★★

남성

무거운 형(pena grave)이 정해진 범죄다. 33조 2항에 따르면 5년을 넘는 징역(prisión superior a cinco años)이 무거운 형이다.

쉬운 예 El homicidio es un delito grave.
살인은 중범죄다.

실무 예 ¿Estamos ante un delito grave o menos grave? — usted
이 사건은 중범죄입니까, 중간 등급 범죄입니까?

원문 Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. — CP, art. 13.1 · 공식
법률이 무거운 형으로 처벌하는 범죄가 중범죄다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son delitos graves	ser + 서술어(명사 + 형용사 복수)	중범죄다
las infracciones	주어 — infracción: 위반, 범죄	범죄가
que la Ley castiga	관계절 — que는 목적어, la Ley가 주어	법률이 처벌하는
con pena grave.	con + 관사 없는 명사	무거운 형으로

문형

castigar con + 형

~으로 처벌하다

1. castigar는 「벌하다」. 무슨 형인지는 con 뒤에 둔다.
2. 주어가 처벌받는 쪽이면 ser castigado con: será castigado con la pena de prisión.
3. 형이 기간이면 de … a …: castigado con prisión de uno a tres años.

La ley castiga este delito con pena de prisión.
법률은 이 범죄를 징역형으로 처벌한다.

Será castigado con una multa.
그는 벌금형으로 처벌될 것이다.

문법 B2 · delitos graves — 형용사도 복수로

~~Son delitos grave las infracciones~~ (비문)

Son delitos graves las infracciones
형용사는 명사의 수에 맞춘다. delitos(복수)에 붙으면 graves. grave는 남성·여성 꼴이 같아서 성은 바뀌지 않는다(pena grave, delito grave).

한국이라면? + 범죄의 등급 · 형법 제41조

범죄를 형의 무게로 나누는 조는 한국 형법에 없다. 한국은 형의 종류만 정한다(「형의 종류는 다음과 같다」, 제41조).

---

3. el **delito menos grave**, pl. los delitos menos graves [de'lito 'menos 'grabe]

표기법 델리토 메노스 그라베 **중간 등급 범죄** ★★

남성

menos는 「덜」이다. 글자대로는 「덜 무거운 범죄」다. 33조 3항이 정한 덜 무거운 형에는 3개월에서 5년까지의 징역(prisión de tres meses hasta cinco años)과 3개월을 넘는 벌금이 든다.

쉬운 예 Es un delito menos grave.
그것은 중간 등급 범죄다.

실무 예 Si la pena máxima es de cinco años, ¿es un delito menos grave? — usted
법정형 상한이 5년이면 중간 등급 범죄입니까?

원문

> Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
> — CP, art. 13.2 · 공식
> 법률이 덜 무거운 형으로 처벌하는 범죄가 중간 등급 범죄다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Son delitos menos graves | ser + 서술어 — menos가 형용사를 꾸민다 | 중간 등급 범죄다 |
> | las infracciones | 주어 | 범죄가 |
> | que la Ley castiga | 관계절 | 법률이 처벌하는 |
> | con pena menos grave. | con + 명사 + menos grave | 덜 무거운 형으로 |

문형

de + 기간 + hasta / a + 기간

~부터 ~까지

1. 형의 범위는 de로 시작하고 hasta 또는 a로 끝낸다: de tres meses hasta cinco años.
2. 「~을 넘는」은 superior a, 「~ 미만」은 inferior a: superior a cinco años.
3. 「상한」은 la pena máxima, 「하한」은 la pena mínima.

La pena va de seis meses a dos años.
형은 6개월부터 2년까지다.

Es una pena de prisión superior a cinco años.
그것은 5년을 넘는 징역형이다.

한국이라면? + 중간 등급

중간 등급이라는 범주는 한국 형법에 없다. 법정형으로 1심 관할을 나누는 문제는 11장에서 다시 본다.

---

4. el **delito leve**, pl. los delitos leves [de'lito 'lebe] 표기법 델리토 레베 **경미 범죄** ★★★

남성 옛 이름 **falta** (~2015-06-30)

2015년 7월 1일 전에는 이 자리에 경범(falta)이 있었다. 그 전 판결과 지금 형사소송법(LECrim) 본문에 falta·juicio de faltas가 남아 있다. 지금의 절차는 juicio por delito leve(경미 범죄 재판)다.

쉬운 예 Un pequeño hurto puede ser un delito leve.
작은 절도는 경미 범죄일 수 있다.

실무 예 Antes de 2015, ¿este hecho era una falta? — usted
2015년 전에는 이 행위가 경범이었습니까?

원문

Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. — CP, art. 13.3 · 공식

법률이 가벼운 형으로 처벌하는 범죄가 경미 범죄다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son delitos leves	ser + 서술어(명사 + 형용사 복수)	경미 범죄다
las infracciones	주어	범죄가
que la ley castiga	관계절 — 2015년 판은 소문자 ley	법률이 처벌하는
con pena leve.	con + 명사 + 형용사	가벼운 형으로

문형

considerarse como + 형용사

~으로 보다(간주되다)

1. considerar는 「여기다, 보다」. se를 붙이면 「~으로 보아진다」.
2. 13조 4항: el delito se considerará, en todo caso, como leve(그 범죄는 어느 경우든 경미 범죄로 본다).
3. como는 생략할 수 있다: se considera grave.

El hecho se considera como delito leve.

그 행위는 경미 범죄로 본다.

Este delito se considera grave.

이 범죄는 중범죄로 본다.

문법 B1 · la Ley와 la ley — 같은 조 안의 대문자

Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.

13조 1항·2항은 la Ley, 2015년에 바뀐 3항은 la ley로 쓴다. 1995년 문언과 2015년 문언의 표기 관행이 달라서다. 뜻은 같다. 인용할 때는 그 판의 글자를 그대로 옮긴다.

한국이라면? ≠ 가벼운 형 · 형법 제41조

한국 형법은 가벼운 범죄를 따로 이름 붙이지 않고 형의 종류로 「구류」와 「과료」를 둔다(제41조 제7호·제8호).

---

5. la **pena**, pl. las penas ['pena] 표기법 페나 **형벌, 형** ★★★

여성

동사는 penar(형벌을 정하다), 형용사는 penal(형사의, 형법의). Código Penal은 형법전이다. 일상어로는 「안타까움」이다(¡Qué pena!). 이 장 가짜 친구 코너.

쉬운 예

La pena fue de dos años.

형은 2년이었다.

실무 예

¿Qué pena solicita el Ministerio Fiscal? — usted

검찰은 어떤 형을 구합니까?

원문

En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. — CP, art. 33.1 · 공식

형은 그 성질과 기간에 따라 무거운 형, 덜 무거운 형, 가벼운 형으로 나뉜다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En función de su naturaleza y duración,	en función de: ~에 따라 — su는 penas를 가리킨다	그 성질과 기간에 따라
las penas se clasifican	주어 + se + 동사(분류된다)	형은 나뉜다
en graves, menos graves y leves.	en + 형용사 셋(명사 penas 생략)	무거운 형, 덜 무거운 형, 가벼운 형으로

문형

imponer una pena

형을 과하다

1. 형을 「과하다」는 imponer. 현재 1인칭은 impongo, 과거분사는 impuesto로 불규칙하다.
2. 받는 사람은 a로 붙인다: imponer una pena al acusado.
3. 조문은 수동으로 많이 쓴다: se le impondrá la pena(그에게 형을 과한다).

El tribunal impuso una pena de un año.
법원은 1년 형을 과했다.

Se le impuso la pena mínima.
그에게 최저 형이 과해졌다.

문법 S4 · se clasifican — 수동 se

~~las penas clasifican en graves, menos graves y leves~~ (비문)

las penas se clasifican en graves, menos graves y leves

clasificar는 「~을 분류하다」로 목적어가 필요하다. 형이 분류되는 쪽이므로 se를 붙인다. se가 빠지면 「형이 (무엇을) 분류한다」가 되어 목적어가 비어 버린다.

한국이라면? ≠ 형의 종류 · 형법 제41조

CP는 형을 무게로 셋으로 나누고, 한국은 「사형」부터 「몰수」까지 아홉 가지를 늘어놓는다(제41조). CP 33조 목록에는 사형이 없다.

---

6. la **prisión**, pl. las prisiones [pri'sjon] 표기법 프리시온 **징역(자유형); 교도소** ★★★

여성

형의 이름으로는 자유를 빼앗는 형, 곧 징역이다. 건물인 교도소도 prisión이라고 한다. 법원이 수사 중에 붙잡아 두는 것은 prisión provisional(11장)이다. 한국은 징역·금고를 나누지만 CP에는 prisión 하나다.

쉬운 예 Lo condenaron a dos años de prisión.
그는 징역 2년을 선고받았다.

실무 예 ¿La pena de prisión supera los dos años en este caso? — usted
이 사건에서 징역형이 2년을 넘습니까?

원문

Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. — CP, art. 35 · 공식
자유를 빼앗는 형은 재검토할 수 있는 종신 징역, 징역, 상시 소재 지정, 벌금을 내지 않은 데 따른 보충 인신 책임이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son penas privativas de libertad	ser + 서술어 — 주어는 뒤의 넷	자유를 빼앗는 형이다
la prisión permanente revisable,	주어 ① — revisable: 재검토할 수 있는	재검토할 수 있는 종신 징역
la prisión,	주어 ②	징역
la localización permanente	주어 ③ — 정해진 곳에 머물게 하는 형	상시 소재 지정
y la responsabilidad personal subsidiaria	주어 ④ — subsidiaria: 보충적인	그리고 보충 인신 책임
por impago de multa.	por: ~ 때문에 — impago: 미납	벌금 미납에 따른

문형

condenar a alguien a + 형

누구에게 ~형을 선고하다

1. condenar는 「유죄 판결을 하다」. 사람이 목적어이고 형은 a 뒤에 둔다.
2. 기간은 수 + años de prisión: condenar a tres años de prisión.
3. 선고받은 사람은 el condenado, 유죄 판결은 la condena.

El tribunal lo condenó a cinco años de prisión.
법원은 그에게 징역 5년을 선고했다.

Fue condenada a seis meses de prisión.
그 여자는 징역 6개월을 선고받았다.

문법 B2 · privativas de libertad — 형용사가 penas에 맞춘다

~~Son penas privativos de libertad~~ (비문)

Son penas privativas de libertad

privativo(빼앗는)는 꾸미는 명사 penas(여성 복수)에 맞춰 privativas가 된다. de libertad는 「무엇을」 빼앗는지 붙인 말이라 일치와 상관없다.

한국이라면? ≠ 징역과 금고 · 형법 제41조

한국은 자유를 빼앗는 형을 「징역」과 「금고」로 나눈다(제41조 제2호·제3호). CP의 prisión은 하나이고, 2015년에 생긴 재검토할 수 있는 종신 징역이 따로 있다.

---

7. la **multa**, pl. las multas ['multa] 표기법 물타 **벌금; (행정) 과태료·범칙금** ★★★

여성

형벌인 벌금도, 교통 위반에 붙는 행정 제재도 multa다. 형법의 벌금은 법률이 달리 정하지 않으면 일수(días-multa)로 정한다(50조 2항). 자연인이면 기간(10일~2년)과 하루 몫(cuota diaria, 2~400유로, 50조 3항·4항)을 따로 정해 곱한다. 법인은 최장 5년, 하루 30~5,000유로다. 52조는 손해·범죄 대상의 가치·얻은 이익에 비례하는 벌금을 따로 둔다.

쉬운 예 Pagó una multa de cien euros.
그는 100유로의 벌금을 냈다.

실무 예 ¿Cómo se ha fijado la cuota diaria de la multa? — usted
벌금의 하루 몫은 어떻게 정했습니까?

원문

La pena de multa se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa. — CP, art. 50.2 · 공식
벌금형은 법률이 달리 정하지 않으면 일수 벌금 방식으로 과한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La pena de multa se impondrá,	주어 + se + imponer 미래(과해진다)	벌금형은 과한다
salvo que la Ley disponga otra cosa,	salvo que + 접속법 — 삽입된 예외	법률이 달리 정하지 않으면
por el sistema de días-multa.	por + 방식	일수 벌금 방식으로

문형

imponer una multa de + 기간 / 금액

~의 벌금을 과하다

1. 형법의 벌금은 기간으로 말한다: una multa de seis meses.
2. 하루 몫을 붙이면 con una cuota diaria de + 금액.
3. 행정 제재의 multa는 금액으로 말한다: una multa de doscientos euros.

Le impusieron una multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros.
그에게 하루 10유로씩 6개월의 벌금이 과해졌다.

La multa de tráfico fue de doscientos euros.
교통 범칙금은 200유로였다.

문법 S8 · salvo que + 접속법 — ~하지 않으면

~~salvo que la Ley dispone otra cosa~~ (비문)

salvo que la Ley disponga otra cosa

salvo que(~하는 경우가 아니면)는 예외를 붙이는 말이고 뒤에 접속법이 온다. disponga는 disponer의 접속법(dispongo → disponga). 6장 S8 예외 표지와 같은 목록이다.

한국이라면? ≠ 벌금 · 형법 제45조

한국 벌금은 총액으로 정한다(「벌금은 5만원 이상으로 한다」, 제45조). CP는 일수와 하루 몫을 따로 정하고 하루 몫은 형을 받는 사람의 경제 사정으로 정한다(50조 5항).

---

8. la **imprudencia**, pl. las imprudencias [imɾu'denθja] 중남미 [imɾu'densja] 표기법 임프루덴시아

과실(형법) ★★★

여성

형법에서 고의(dolo)와 짝을 이루는 과실이다. 형용사는 imprudente. 6장에서 본 culpa o negligencia는 민법의 과실이다. 일상어로는 「경솔함」이다.

쉬운 예 Fue un accidente por imprudencia.
그것은 과실에 의한 사고였다.

실무 예 ¿Se castiga este hecho también por imprudencia? — usted
이 행위는 과실로도 처벌됩니까?

원문 Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley. — CP, art. 12 · 공식
과실의 작위나 부작위는 법률이 명시적으로 정한 때에만 처벌한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las acciones u omisiones imprudentes	주어 — o가 u로(omisiones 앞)	과실의 작위나 부작위는
sólo se castigarán	sólo(~만) + se + castigar 미래	~때에만 처벌한다
cuando expresamente lo disponga la Ley.	cuando + 접속법 — lo는 처벌을 가리킨다	법률이 명시적으로 그렇게 정한

문형

por imprudencia

과실로

1. 과실로 저지른 범죄는 delito + por imprudencia: homicidio por imprudencia.
2. 무거운 과실은 imprudencia grave, 가벼운 과실은 imprudencia menos grave.
3. 형용사로는 un delito imprudente(과실범).

Fue condenado por homicidio por imprudencia.
그는 과실치사로 유죄 판결을 받았다.

No hubo dolo, sino imprudencia.
고의는 없었고 과실이 있었다.

문법 S6 · cuando + 접속법 — 정해질 일을 조건으로

~~sólo se castigarán cuando expresamente lo dispone la Ley~~ (부자연)

sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley

cuando가 앞으로 정해질 일을 조건으로 붙이면 접속법이다. 직설법 dispone는 「법률이 (실제로) 정하고 있는 때」로 읽혀 조건 뜻이 약해진다. 주절이 미래(se castigarán)인 것도 같은 짝이다.

한국이라면? = 과실범 처벌 · 형법 제14조

과실 행위는 명문 규정이 있을 때만 처벌한다는 구조가 같다(「법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다」, 제14조). 과실을 정의하는 문언은 한국 쪽에만 있다.

---

9. la **culpabilidad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kulpabili'dad] 표기법 쿨파빌리다드 **책임(비난 가능성)** ★★

여성

형법 이론의 책임이다. 형법전에는 거의 나오지 않는다(65조 3항 등). 조문은 사람을 가리켜 el culpable(죄를 지은 사람)이라고 많이 쓴다(21·22조). es.wiktionary에 표제가 없어 IPA는 이 책이 적었다.

쉬운 예 No hay pena sin culpabilidad.
책임 없이는 형벌도 없다.

실무 예 ¿Afecta la enfermedad del acusado a su culpabilidad? — usted
피고인의 병이 책임에 영향을 줍니까?

원문

Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate. — CP, art. 65.3 · 공식

교사자나 필요적 협력자에게 정범의 책임을 뒷받침하는 조건·자격·인적 관계가 없을 때에는, 판사나 법원은 그 범죄에 법률이 정한 형보다 한 등급 낮은 형을 과할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cuando en el inductor o en el cooperador necesario	cuando + 장소(en) 둘	교사자나 필요적 협력자에게
no concurran las condiciones, cualidades	concurrir 접속법 + 주어	조건·자격
o relaciones personales	주어 셋째	또는 인적 관계가 없을 때
que fundamentan la culpabilidad del autor,	관계절 — fundamentar: 근거가 되다	정범의 책임을 뒷받침하는
los jueces o tribunales podrán imponer	주절 주어 + poder 미래 + 동사원형	판사나 법원은 과할 수 있다
la pena inferior en grado	목적어 — 한 등급 낮은	한 등급 낮은 형을
a la señalada por la ley	a + 비교 기준(la pena 생략)	법률이 정한 형보다
para la infracción de que se trate.	de que se trate: 문제되는 — 접속법	해당 범죄에

la señalada는 la pena señalada에서 pena를 뺀 꼴이다. 앞에 나온 명사를 되풀이하지 않고 관사만 남긴다.

문형

la pena inferior en grado

한 등급 낮은 형

1. CP는 형을 등급(grado)으로 낮추거나 올린다. inferior는 「아래의」, superior는 「위의」.

2. en uno o dos grados는 「한두 등급」: la pena inferior en uno o dos grados.

3. 기준은 a로 붙인다: inferior en grado a la señalada por la ley(법률이 정한 형보다).
Se le impuso la pena inferior en grado.
그에게 한 등급 낮은 형이 과해졌다.

La pena puede bajar uno o dos grados.
형은 한두 등급 내려갈 수 있다.

한국이라면? + 책임 · 형법 제10조
책임이라는 말을 정의한 조는 양쪽 다 없다. 한국 형법은 벌하지 않는 경우를 사유별로 적는다. 형사미성년자(제9조)와 「심신장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없거나」(제10조 ①)가 그렇다.

---

10. la **tentativa**, pl. las tentativas [tenta'tiba] 표기법 텐타티바 **미수** ★★★

여성

실행에 들어갔으나 결과가 생기지 않은 것이다. 동사 intentar(시도하다)에서 온 delito intentado(미수 범죄)도 쓴다. 다 이룬 범죄는 el delito consumado(기수)다.

쉬운 예 Fue una tentativa de robo.
그것은 강도 미수였다.

실무 예 ¿Hubo tentativa o solo actos preparatorios? — usted
미수였습니까, 아니면 예비 행위뿐이었습니까?

원문

Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. — CP, art. 16.1 · 공식
행위자가 바깥으로 드러난 행위로 범죄의 실행을 직접 시작하여 객관적으로 결과를 낳아야 할 행위의 전부나 일부를 하였으나, 행위자의 뜻과 상관없는 원인으로 결과가 생기지 않은 때에는 미수다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hay tentativa	hay(있다) + 관사 없는 명사	미수다
cuando el sujeto da principio	cuando + 직설법(정의 — 실제 일)	행위자가 시작한 때
a la ejecución del delito	dar principio a + 명사	범죄의 실행을
directamente por hechos exteriores,	부사 + por + 명사	바깥으로 드러난 행위로 직접
practicando todos o parte de los actos	현재분사 — ~하여	행위의 전부나 일부를 하여
que objetivamente deberían producir el resultado,	관계절 + 조건법	객관적으로 결과를 낳아야 할
y sin embargo éste no se produce	sin embargo: 그러나 — éste는 el resultado	그러나 결과가 생기지 않은
por causas independientes de la voluntad del autor.	por + 원인	행위자의 뜻과 상관없는 원인으로

문형

dar principio a + 명사

~을 시작하다

1. dar principio a는 comenzar와 같은 뜻이다. 조문 문체에서 많이 쓴다.
2. a + el은 al: dar principio al juicio.

3. 명사 principio는 「원칙」 이기도 하다. principio de legalidad(죄형법정주의).
El acusado dio principio a la ejecución del robo.
피고인은 강도의 실행을 시작했다.

La sesión dio principio a las diez.
기일은 10시에 시작했다.

문법 S6 · deberían — 조건법: 그대로 갔다면 ~했을

los actos que objetivamente deberían producir el resultado

deberían은 deber의 조건법이다. 「(일이 그대로 진행되었다면) 결과를 낳았어야 할」 행위라는 뜻이다. 실제로는 결과가 없었으므로 직설법 deben이 아니라 조건법을 쓴다.

한국이라면? = 미수의 정의 · 형법 제25조

실행에 들어갔으나 결과가 없다는 정의는 같다(「범죄의 실행에 착수하여」, 제25조 ①). 형은 다르다. CP 62조는 한두 등급 낮춘 형을 과하고, 한국은 「기수범보다 감경할 수 있다」(제25조 ②).

---

11. el **autor del delito**, pl. los autores del delito [aw'tor del de'lito] 표기법 아우토르 델 델리토 **정범** ★★★

남성

형법의 autor는 「저자」가 아니라 범죄를 직접 저지른 사람, 곧 정범이다. 14장에서 보는 autor(저작자)와 같은 낱말이다. 여성은 la autora. 28조는 교사자와 필요적 협력자도 정범으로 본다.

쉬운 예 Él es el autor del delito.
그가 정범이다.

실무 예 ¿Actuó como autor o solo como cómplice? — usted
그는 정범으로 행동했습니까, 종범에 그쳤습니까?

원문 Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. — CP, art. 28 · 공식
혼자서, 함께, 또는 도구로 쓰는 다른 사람을 통하여 범죄 행위를 실현하는 사람이 정범이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son autores	ser + 서술어	정범이다
quienes realizan el hecho	주어 — 선행사 없는 quienes	범죄 행위를 실현하는 사람이
por sí solos, conjuntamente	방식 ①② — por sí solos: 혼자서	혼자서, 함께
o por medio de otro	방식 ③	또는 다른 사람을 통하여
del que se sirven como instrumento.	관계절 — servirse de	도구로 쓰는

문형

por medio de + 명사

~을 통하여

1. 수단이나 사람을 거칠 때 por medio de를 쓴다: por medio de otro(다른 사람을 통하여).
2. de + el은 del: por medio del abogado.
3. servirse de + 명사는 「~을 쓰다, 이용하다」: del que se sirven(그들이 이용하는).

Cometió la estafa por medio de una empresa.
그는 회사를 통하여 사기를 저질렀다.

Se comunicaron por medio del abogado.
그들은 변호사를 통해 연락했다.

문법 S7 · quienes — 선행사 없는 「~하는 사람들」

~~Son autores que realizan el hecho~~ (비문)

Son autores quienes realizan el hecho

선행사가 없이 「~하는 사람」을 말할 때 quien(복수 quienes)을 쓴다. que만 쓰면 받는 명사가 없어 문장이 성립하지 않는다. los que로 바꿀 수는 있다(29조 los que cooperan).

한국이라면? ≠ 정범 · 형법 제30조

CP는 단독·공동·간접 정범을 한 문장에 넣고 교사자도 정범으로 본다. 한국은 공동정범을 「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때」(제30조)로, 교사범을 제31조로 따로 둔다.

---

12. el **cómplice**, pl. los cómplices ['kompliθe] 중남미 ['komplise] 표기법 콤플리세 **종범, 공범(방조자)** ★★

남성

남녀 꼴이 같고 관사로 가른다(el cómplice, la cómplice). 일상어로는 「한패, 공모자」다. 형법에서는 정범이 아닌 협력자, 곧 종범이다. 63조는 종범에게 한 등급 낮은 형을 과한다.

쉬운 예 Su hermano fue su cómplice.
그의 형제가 공범이었다.

실무 예 ¿Qué hizo exactamente la cómplice antes del delito? — usted
그 공범(여성)은 범행 전에 정확히 무엇을 했습니까?

원문

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. — CP, art. 29 · 공식
앞 조(정범)에 해당하지 않으면서 앞서거나 동시에 하는 행위로 범죄 행위의 실행에 협력하는 사람이 종범이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son cómplices	ser + 서술어	종범이다
los que,	주어 — los que: ~하는 사람들	~하는 사람이
no hallándose comprendidos en el artículo anterior,	삽입된 현재분사 — 조건	앞 조에 해당하지 않으면서
cooperan a la ejecución del hecho	cooperar a + 명사	범죄 행위의 실행에 협력하는
con actos anteriores o simultáneos.	con + 명사 + 형용사 둘	앞서거나 동시에 하는 행위로

문형

cooperar a / en + 명사

~에 협력하다

1. cooperar a la ejecución(실행에 협력하다)처럼 a를 쓴다. en도 쓴다.

2. 필요적 협력자는 el cooperador necesario(28조 2문 b).

3. 명사는 la cooperación.

Cooperó a la ejecución del robo.
그는 강도의 실행에 협력했다.

Su cooperación no era necesaria.
그의 협력은 필수가 아니었다.

문법 B3 · no hallándose — 현재분사로 조건을 붙이다

los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan

hallándose는 hallarse(~에 있다)의 현재분사에 se를 붙인 꼴이다. 쉼표 사이에 끼워 「~에 해당하지 않으면서」라는 조건을 단다. 대명사 se는 현재분사 끝에 붙이고, 강세 자리를 지키려고 á에 부호를 단다.

한국이라면? = 종범 · 형법 제32조

정범이 아닌 협력자를 따로 두고 형을 낮추는 구조가 같다. 한국은 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」(제32조 ②), CP 63조는 한 등급 낮은 형이다.

---

13. la **legítima defensa**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [le'xitima de'fensa] 표기법 레히티마 데펜사 **정당방위**

★★★

여성

판결과 교과서의 이름이다. 조문은 이 이름을 쓰지 않고 「자기나 남의 몸·권리를 지키려고 행동한 사람」으로 적는다(20조 4호 — CP 통합본 전문에 legítima defensa 0회, 2026-10-28 실측). legítima는 「정당한」, 9장의 la legítima(유류분)와 다른 말이다.

쉬운 예 Actuó en legítima defensa.
그는 정당방위로 행동했다.

실무 예 ¿Hubo una agresión ilegítima previa? — usted
그 전에 위법한 공격이 있었습니까?

원문

El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes: Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. — CP, art. 20.4 · 공식

(형사책임을 면한다:) 다음 요건이 갖추어진 한, 자기나 남의 몸이나 권리를 지키려고 행동한 사람. 첫째, 위법한 공격. 재산을 지키는 경우에는 그 재산에 대한 공격으로서 범죄가 되고 그 재산을 손상·상실의 급박하고 중대한 위험에 빠뜨리는 것을 위법한 공격으로 본다. 주거나 그 부속 공간을 지키는 경우에는 그곳에 부당하게 들어오는 것을 위법한 공격으로 본다. 둘째, 공격을 막거나 물리치는 데 쓴 수단이 합리적으로 필요했을 것. 셋째, 방위자 쪽의 충분한 도발이 없었을 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que obre en defensa de la persona	el que + 접속법(obrar) — 누구든 ~하는 사람	몸을 지키려고 행동한 사람
o derechos propios o ajenos,	propios: 자기의, ajenos: 남의	또는 자기나 남의 권리를
siempre que concurran los requisitos siguientes:	siempre que + 접속법	다음 요건이 갖추어진 한
Primero. Agresión ilegítima.	요건 ① — 관사 없는 명사	첫째, 위법한 공격
En caso de defensa de los bienes	en caso de: ~의 경우에	재산을 지키는 경우에는

se reputará agresión ilegítima	reputarse: ~으로 보다(수동)	위법한 공격으로 본다
el ataque a los mismos	주어 — los mismos는 los bienes	그 재산에 대한 공격을
que constituya delito	관계절 + 접속법	범죄가 되는
y los ponga en grave peligro	poner en peligro: 위험에 빠뜨리다	그리고 중대한 위험에 빠뜨리는
de deterioro o pérdida inminentes.	inminentes: 급박한(두 명사를 함께 꾸밈)	급박한 손상이나 상실의
En caso de defensa de la morada o sus dependencias,	morada: 주거	주거나 부속 공간을 지키는 경우에는
se reputará agresión ilegítima	같은 꼴	위법한 공격으로 본다
la entrada indebida en aquélla o éstas.	aquélla = la morada, éstas = las dependencias	그곳에 부당하게 들어오는 것을
Segundo. Necesidad racional del medio empleado	요건 ②	둘째, 쓴 수단의 합리적 필요
para impedirla o repelerla.	para + 동사원형 + la(= la agresión)	공격을 막거나 물리치는 데
Tercero. Falta de provocación suficiente	요건 ③ — falta: 없음(옛 경범 아님)	셋째, 충분한 도발이 없을 것
por parte del defensor.	por parte de: ~ 쪽의	방위자 쪽의

20조 본문 Están exentos de responsabilidad criminal:(다음 사람은 형사책임을 면한다)이 이 4호 앞에 있다. 4호는 그 주어 자리를 채운다. 셋째 요건의 falta는 「없음」 이고 폐지된 경범과 상관없다.

문형

en defensa de + 명사

~을 지키려고

1. en defensa de는 「~을 지키려고, ~을 위하여」.
2. 「정당방위로」 는 en legítima defensa: actuar (obrar) en legítima defensa.
3. 공격은 la agresión, 막다는 impedir, 물리치다는 repeler.

Actuó en defensa de su hija.
그는 딸을 지키려고 행동했다.

No actuó en legítima defensa, sino por venganza.
그는 정당방위가 아니라 복수로 행동했다.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조

한국은 「현재의 부당한 침해」와 「상당한 이유」 두 말로 정한다(제21조 ①). CP는 위법한 공격, 수단의 합리적 필요, 도발이 없을 것 셋을 따로 늘어놓는다.

14. el **estado de necesidad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [es'tado de neθesi'dad]

중남미 [es'tado de nesesi'dad] 표기법 에스타도 데 네세시다드 **긴급피난** ★★

남성

글자대로는 「필요의 상태」 다. 자기나 남의 해악(mal)을 피하려고 다른 사람의 법익을 해친 경우다. 조문은 해악끼리 크기를 비교하게 한다.

쉬운 예 Rompió la puerta en estado de necesidad.
그는 긴급피난으로 문을 부수었다.

실무 예 ¿Era el mal causado mayor que el que se quería evitar? — usted
끼친 해악이 피하려던 해악보다 컸습니까?

원문

El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. — CP, art. 20.5 · 공식

(형사책임을 면한다:) 다음 요건이 갖추어진 한, 긴급피난 상태에서 자기나 남의 해악을 피하려고 다른 사람의 법익을 해치거나 의무를 어긴 사람. 첫째, 끼친 해악이 피하려는 해악보다 크지 않을 것. 둘째, 그 위급한 상황을 행위자가 일부러 일으키지 않았을 것. 셋째, 위급한 처지에 놓인 사람이 직업이나 직무상 희생할 의무를 지지 않을 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que, en estado de necesidad,	el que + 삽입구	긴급피난 상태에서 ~한 사람
para evitar un mal propio o ajeno	para + 동사원형 — 목적	자기나 남의 해악을 피하려고
lesione un bien jurídico de otra persona	lesionar 접속법 — bien jurídico: 법익	다른 사람의 법익을 해치거나
o infrinja un deber,	infringir 접속법(g → j)	의무를 어긴
siempre que concurran los siguientes requisitos:	siempre que + 접속법	다음 요건이 갖추어진 한
Primero. Que el mal causado no sea mayor	Que + 접속법 — 요건 ①	첫째, 끼친 해악이 크지 않을 것
que el que se trate de evitar.	비교 que + el que(= el mal que)	피하려는 해악보다
Segundo. Que la situación de necesidad	요건 ② 주어	둘째, 그 위급한 상황을
no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.	접속법 현재완료 수동	행위자가 일부러 일으키지 않았을 것
Tercero. Que el necesitado no tenga,	요건 ③ — el necesitado: 위급한 사람	셋째, 위급한 사람이 지지 않을 것
por su oficio o cargo,	삽입구 — oficio: 직업, cargo: 직무	직업이나 직무상
obligación de sacrificarse.	obligación de + 동사원형	희생할 의무를

문형

evitar un mal

해악을 피하다

1. evitar는 「피하다, 막다」. 명사 mal은 「해악」이다(형용사 malo와 다르다).
2. para + 동사원형으로 목적을 단다: para evitar un mal.
3. tratar de + 동사원형은 「~하려고 하다」: el mal que se trata de evitar.

Lo hizo para evitar un mal mayor.
그는 더 큰 해악을 피하려고 그렇게 했다.

Trató de evitar el accidente.
그는 사고를 피하려고 했다.

문법 S3 · Que + 접속법 — 요건을 늘어놓을 때

~~Que el mal causado no es mayor que el que se trata de evitar~~ (비문)

Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar

요건 목록의 Que는 「~일 것」을 뜻하고 뒤에 접속법이 온다(sea, haya sido, tenga). 주절이 생략된 꼴이다. 그 안의 관계절 el que se trate de evitar도 아직 정해지지 않은 해악이라 접속법이다.

한국이라면? ≠ 긴급피난 · 형법 제22조

한국은 「상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」(제22조 ①) 한 기준이다. CP는 해악의 크기를 비교하게 한다. 「위난을 피하지 못할 책임이 있는 자」(제22조 ②)를 빼는 것은 CP 셋째 요건과 같은 자리다.

---

15. la **eximente**, pl. las eximentes [ˌeksi'mente] 표기법 엑시멘테 **책임 면제 사유(면책 사유)** ★★

여성

circunstancia eximente의 줄임이다. 20조가 정한 사유(심신 이상·만취·정당방위·긴급피난·강요된 공포·의무 이행 등)를 가리킨다. 요건이 다 갖추어지지 않으면 eximente incompleta(불완전 면책 사유)가 되어 형을 낮춘다(21조 1호). 동사는 eximir(면하게 하다), 형용사 exento(면한).

쉬운 예

El juez apreció una eximente.

판사는 면책 사유를 인정했다.

실무 예

¿Es una eximente completa o incompleta? — usted

완전한 면책 사유입니까, 불완전한 면책 사유입니까?

원문

En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo dispuesto en el artículo 99. — CP, art. 104.1 · 공식

20조 1호·2호·3호에 관한 불완전 면책 사유의 경우, 판사나 법원은 해당 형에 더하여 101조·102조·103조가 정한 처분을 과할 수 있다. 다만 시설 수용 처분은 선고된 형이 자유형인 때에만 적용할 수 있고, 그 기간은 법전이 그 범죄에 정한 형의 기간을 넘지 못한다. 적용에는 99조가 정한 것을 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los supuestos de eximente incompleta	en los supuestos de: ~의 경우에	불완전 면책 사유의 경우
en relación con los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20,	en relación con: ~에 관한 — 1.º는 primero	20조 1호·2호·3호에 관한
el Juez o Tribunal podrá imponer,	주어 + poder 미래 + 동사원형	판사나 법원은 과할 수 있다
además de la pena correspondiente,	además de: ~에 더하여	해당 형에 더하여
las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103.	목적어 — medidas: 처분	101·102·103조가 정한 처분을
No obstante, la medida de internamiento	no obstante: 그렇지만 — 예외 표지	다만 시설 수용 처분은
sólo será aplicable	sólo + ser 미래 + 형용사	~때에만 적용할 수 있다
cuando la pena impuesta sea privativa de libertad	cuando + 접속법	선고된 형이 자유형인
y su duración no podrá exceder	exceder de: ~을 넘다	그 기간은 넘지 못한다

de la de la pena prevista por el Código para el delito.	la de la pena = la duración de la pena	법전이 그 범죄에 정한 형의 기간을
Para su aplicación	para + 명사	그 적용에는
se observará lo dispuesto en el artículo 99.	수동 se + lo dispuesto: 정한 것	99조가 정한 것을 따른다

de la de la pena는 같은 말이 두 번 나오는 것 같지만 앞의 la가 la duración을 대신한다. 「(형)의 (기간)의」로 읽는다.

문형

estar exento de + 명사

~을 면하다

1. 20조는 Están exentos de responsabilidad criminal(형사책임을 면한다)로 시작한다.
2. exento는 eximir의 불규칙 과거분사에서 온 형용사다. 주어의 성·수에 맞춘다: exenta, exentos.
3. quedar exento de는 「~을 면하게 되다」(16조 2항).

Está exento de responsabilidad criminal.
그는 형사책임을 면한다.

La acusada quedó exenta de pena.
그 피고인(여성)은 형을 면했다.

한국이라면? ≠ 책임 조각과 감경 · 형법 제10조

면책 사유를 묶는 이름이 한국 형법에는 없다. 심신장애를 보면 한국은 「벌하지 아니한다」(제10조 ①)와 「형을 감경할 수 있다」(제10조 ②)로 나누어 적는다.

---

16. la **atenuante**, pl. las atenuantes [ate'nwante] 표기법 아테누안테 **감경 사유** ★★★

여성

circunstancia atenuante의 줄임이다. 21조가 일곱 가지를 든다(불완전 면책 사유, 중독, 격정, 자수, 피해 회복, 소송의 부당한 지연, 그와 비슷한 사유). 동사는 atenuar(누그러뜨리다).

쉬운 예 La confesión es una atenuante.
자수는 감경 사유다.

실무 예 ¿Solicita la defensa alguna atenuante? — usted
변호인은 감경 사유를 주장합니까?

원문

Son circunstancias atenuantes: Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. — CP, art. 21.1 · 공식
다음은 감경 사유다. 앞 장에 든 사유로서, 각 경우에 책임을 면하게 하는 데 필요한 요건이 다 갖추어지지 않은 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son circunstancias atenuantes:	ser + 서술어 — 목록 머리	다음은 감경 사유다
Las causas expresadas en el capítulo anterior,	목록 ① — expresadas: 든(과거분사)	앞 장에 든 사유로서
cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios	cuando + 미래 접속법	필요한 요건이 다 갖추어지지 않은
para eximir de responsabilidad	para + 동사원형 — eximir de: ~을 면하게 하다	책임을 면하게 하는 데
en sus respectivos casos.	respectivos: 각각의	각 경우에

문형

apreciar una atenuante

감경 사유를 인정하다

1. 법원이 사유를 「인정하다」는 apreciar다. 일상어로는 「높이 평가하다」.
2. 명사는 la apreciación: la apreciación de la atenuante.
3. 「매우 무게 있는」 감경 사유는 atenuante muy cualificada(66조 1항 2호).

El tribunal apreció la atenuante de reparación del daño.
법원은 피해 회복의 감경 사유를 인정했다.

No se aprecia ninguna atenuante.
감경 사유는 하나도 인정되지 않는다.

문법 S6 · cuando no concurrieren — 법전의 미래 접속법

cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios

concurrieren은 concurrir의 미래 접속법이다(concurrieron에서 -ron을 떼고 -ren). 6장 S3의 cumpliere와 같은 꼴이다. 지금 글이라면 접속법 현재 concurran을 쓴다. 읽을 줄만 알면 된다.

한국이라면? ≠ 감경 사유 · 형법 제53조

CP 21조는 감경 사유를 일곱으로 늘어놓고 마지막 호에서 비슷한 의미의 다른 사유를 연다. 한국은 일반 조항 하나다(「범죄의 정상(情狀)에 참작할 만한 사유가 있는 경우에는 그 형을 감경할 수 있다」, 제53조).

---

17. la **agravante**, pl. las agravantes [agra'bante] 표기법 아그라반테 **가중 사유** ★★★

여성

circunstancia agravante의 줄임이다. 22조가 여덟 가지를 든다(alevosía — 기습 등 피해자의 방어를 막아 실행을 확보하는 방식, 변장·우월 남용, 대가, 차별 동기, 잔혹함, 신뢰 남용, 공적 지위 이용, 재범). 동사는 agravar(무겁게 하다).

쉬운 예 La alevosía es una agravante.
alevosía(기습 등 방어를 막는 방식)는 가중 사유다.

실무 예 ¿Concurre alguna agravante en este caso? — usted
이 사건에 가중 사유가 있습니까?

원문

Son circunstancias agravantes: Ejecutar el hecho con alevosía. — CP, art. 22.1 · 공식
다음은 가중 사유다. 방어를 막는 방식(alevosía, 기습 등)으로 범죄 행위를 실행하는 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son circunstancias agravantes:	ser + 서술어 — 목록 머리	다음은 가중 사유다
Ejecutar el hecho	동사원형이 명사 자리 — 목록 ①	범죄 행위를 실행하는 것
con alevosía.	con + 명사 — alevosía: 피해자의 방어를 막아 실행을 확보하는 방식	방어를 막는 방식으로

22조 1호 둘째 문장이 정의를 둔다: 사람에 대한 범죄에서 피해자의 방어로 자기에게 올 위험 없이 실행을 확보하려는 수단·방법·형태를 쓰는 것. 기습은 그 대표적인 예일 뿐 전부가 아니다.

문형

concurrir + 사유

(사유가) 있다, 갖추어지다

1. 사유가 사건에 「있다」는 concurrir를 쓴다: concurre una agravante.
2. 복수면 concurren, 조건절에서는 접속법 concurra·concurran.
3. 부정은 no concurre agravante alguna(가중 사유가 하나도 없다).

Concurren dos agravantes.
가중 사유가 둘 있다.

No concurre agravante alguna.
가중 사유는 하나도 없다.

한국이라면? + 가중 사유의 목록 · 형법 제35조

가중 사유를 한데 늘어놓은 총칙 조는 한국 형법에 없다. 총칙의 가중은 누범(제35조)처럼 사유마다 따로 있다.

---

18. la **reincidencia**, pl. las reincidencias [reinθi'denθja] 중남미 [reinsi'densja] 표기법 레인시덴시아

재범(누범) ★★

여성

가중 사유의 하나다(22조 8호). 재범자는 el reincidente, 동사는 reincidir(다시 범하다). 같은 편(título)의 같은 성질 범죄로 확정 유죄를 받은 적이 있어야 한다. 말소되었거나 말소되어야 할 전과와 경미 범죄의 전과는 원칙적으로 세지 않는다. 다만 경미 범죄 다중재범(multirreincidencia)의 가중 유형은 예외다(22조 8호 둘째 문장).

쉬운 예 Es un caso de reincidencia.
재범 사건이다.

실무 예 ¿Están cancelados sus antecedentes penales? — usted
그의 전과 기록은 말소되었습니까?

원문 Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza. — CP, art. 22.8 · 공식
범죄를 저지를 때 그 사람이 이 법전의 같은 편에 든 범죄로, 같은 성질의 것인 한, 확정 유죄 판결을 받은 적이 있으면 재범이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hay reincidencia	hay + 관사 없는 명사	재범이다
cuando, al delinquir,	cuando + 삽입구 al + 동사원형(~할 때)	범죄를 저지를 때
el culpable haya sido condenado ejecutoriamente	접속법 현재완료 수동	그 사람이 확정 유죄를 받은 적이 있는
por un delito comprendido	por + 범죄 — comprendido: 들어 있는	~에 든 범죄로
en el mismo título de este código,	título: 편(법전의 큰 나눔)	이 법전의 같은 편에
siempre que sea de la misma naturaleza.	siempre que + 접속법	같은 성질인 한

문형

ser condenado por + 범죄

~죄로 유죄 판결을 받다

1. 죄명은 por 뒤에 둔다: condenado por robo.
2. 확정 유죄는 condenado ejecutoriamente 또는 por sentencia firme.
3. 전과는 los antecedentes penales, 말소는 cancelar.

Había sido condenado por hurto en 2020.
그는 2020년에 절도죄로 유죄 판결을 받은 적이 있었다.

Fue condenada por sentencia firme.
그 여자는 확정판결로 유죄를 받았다.

한국이라면? ≠ 누범 · 형법 제35조

한국은 「금고(禁錮) 이상의 형을 선고받아 그 집행이 종료되거나 면제된 후 3년 내에 금고 이상에 해당하는 죄를 지은 사람은 누범(累犯)으로 처벌한다」 고 하고 형의 장기를 2배까지 올린다(제35조). CP는 단일 기간 요건 없이 같은 편의 같은 성질 범죄인지를 보되, 말소되었거나 말소되어야 할 전과는 세지 않는다(22조 8호·136조).

---

19. la **prescripción del delito**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [preskrip'θjon del de'lito]

중남미 [preskrip'sjon del de'lito] 표기법 프레스크립시온 델 델리토 **범죄의 시효(공소시효)** ★★

여성

시간이 지나 범죄에 대한 형사책임이 소멸하는 것이다. CP는 이것을 형법에 두고 책임 소멸 사유로 센다(130조 1항 6호). 선고된 형의 시효는 la prescripción de la pena(형의 시효)로 따로 있다. 6장의 prescripción은 민사 시효다.

쉬운 예 El delito ya ha prescrito.
그 범죄는 이미 시효가 완성되었다.

실무 예 ¿Cuándo empieza a correr el plazo de prescripción del delito? — usted
범죄의 시효 기간은 언제부터 진행합니까?

원문

> Los delitos prescriben: A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años. — CP, art. 131.1 · 공식
> 범죄의 시효는 다음과 같다. 그 범죄에 정한 형의 상한이 15년 이상의 징역이면 20년.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Los delitos prescriben: | 주어 + prescribir 현재 — 목록 머리 | 범죄의 시효는 다음과 같다 |
> | A los veinte años, | a los + 기간 — 목록 ① | 20년이 지나면 |
> | cuando la pena máxima señalada al delito | cuando + 주어 | 그 범죄에 정한 형의 상한이 |
> | sea prisión de quince o más años. | ser 접속법 + 서술어 | 15년 이상의 징역인 때 |
>
> 131조 1항은 20년·15년·10년·5년으로 내려가고, 경미 범죄와 모욕·명예훼손(injurias y calumnias)은 1년이다. 같은 조 3항·4항은 반인도 범죄·집단살해와 사람을 죽인 테러 범죄에 시효가 없다고 정한다.

문형

la pena máxima señalada al delito

그 범죄에 정한 형의 상한(법정형 상한)

1. señalar는 「정하다, 가리키다」. 과거분사 señalada가 pena에 맞춘다.
2. 누구에게 정한 형인지는 a: señalada al delito(= a + el delito).
3. 「법률이 정한 형」은 la pena señalada por la ley.

La pena máxima señalada al delito es de cinco años.
그 범죄의 법정형 상한은 5년이다.

Se impuso la pena señalada por la ley.
법률이 정한 형이 과해졌다.

한국이라면? ≠ 공소시효 · 형사소송법 제249조

한국은 공소시효를 형사소송법에 둔다. 가장 긴 기간도 다르다. 한국은 「사형에 해당하는 범죄에는 25년」(제249조 ① 제1호), CP는 20년이다.

---

20. el **principio de legalidad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [prin'θipjo de legali'dad]

중남미 [prin'sipjo de legali'dad] 표기법 프린시피오 데 레갈리다드 **죄형법정주의(합법성 원칙)** ★★★

남성

법률이 미리 정한 범죄와 형으로만 벌한다는 원칙이다. 형법전 1조·2조가 정하고 헌법 25조 1항이 받친다. 형법전에는 이 이름 자체가 나오지 않는다(CP 통합본 전문 0회, 2026-10-28 실측).

쉬운 예

El principio de legalidad protege al ciudadano.

죄형법정주의는 시민을 보호한다.

실무 예

¿No vulneraría esa interpretación el principio de legalidad? — usted

그 해석은 죄형법정주의에 어긋나지 않겠습니까?

원문

No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. — CP, art. 1.1 · 공식

저지르기 전의 법률이 범죄로 정하지 않은 작위나 부작위는 어떤 것도 처벌하지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
No será castigada	no + ser 미래 + 과거분사(수동)	처벌하지 않는다
ninguna acción ni omisión	주어 — ninguna … ni: 어떤 ~도	어떤 작위나 부작위도
que no esté prevista como delito	관계절 + 접속법(estar)	범죄로 정해지지 않은
por ley anterior a su perpetración.	por + 명사 — anterior a: ~보다 앞선	저지르기 전의 법률로

문형

estar previsto como + 명사

~로 정해져 있다

1. prever(미리 정하다)의 과거분사는 previsto로 불규칙하다.
2. estar previsto는 「(법에) 정해져 있다」. 성·수를 맞춘다: prevista, previstos.
3. 「법률이 정한」 은 previsto en la ley 또는 previsto por la ley.

Ese hecho no está previsto como delito.

그 행위는 범죄로 정해져 있지 않다.

La pena está prevista en el artículo 138.

그 형은 138조에 정해져 있다.

문법 B4 · No … ninguna … ni — 부정은 겹쳐 쓴다

~~Ninguna acción ni omisión no será castigada~~ (비문)

No será castigada ninguna acción ni omisión

ninguna가 동사 뒤에 오면 동사 앞에 no를 둔다(No será castigada ninguna …). ninguna가 동사 앞에 오면 no를 쓰지 않는다(Ninguna acción será castigada). 둘째 항목은 ni로 잇는다.

한국이라면? = 행위시법 · 형법 제1조

같은 원칙이다. 한국은 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」(제1조 ①)고 쓴다. 유리한 새 법률의 소급 적용(CP 2조 2항, 형법 제1조 ②)도 양쪽에 있다.

한국이라면? — 같은 법정주의, 다른 등급과 다른 시효

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다.

	스페인	한국	차이
=	ley anterior a su perpetración (CP 1.1)	행위시법 (형법 제1조 ①)	행위 때 법률이 범죄로 정하지 않았으면 벌하지 않는다는 원칙이 같다.

≠	aunque … hubiera recaído sentencia firme (CP 2.2)	재판 확정 뒤 법률 변경 (형법 제1조 ③)	유리한 새 법률을 확정판결 뒤에도 소급 적용 / 범죄가 아니게 된 때에만 「형의 집행을 면제한다」.
+	delitos graves · menos graves · leves (CP 13)	—	범죄를 형의 무게로 셋으로 나누는 조는 스페인에만 있다.
≠	menores de dieciocho años (CP 19)	형사미성년자 (형법 제9조)	18세 미만은 이 법전으로 처벌하지 않고 소년 형사책임법으로 / 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」.
=	imprudentes … cuando expresamente lo disponga la Ley (CP 12)	과실 (형법 제14조)	명문 규정이 있을 때만 과실을 처벌한다.
≠	tentativa (CP 16.1 · 62)	미수범 (형법 제25조)	한두 등급 낮은 형을 과한다 / 「기수범보다 감경할 수 있다」.
≠	desistimiento (CP 16.2)	중지범 (형법 제26조)	미수죄의 책임을 면한다 / 「형을 감경하거나 면제한다」.
≠	obre en defensa (CP 20.4)	정당방위 (형법 제21조 ①)	요건 셋(위법한 공격·수단의 합리적 필요·도발 없음) / 「상당한 이유」 하나.
≠	estado de necesidad (CP 20.5)	긴급피난 (형법 제22조 ①)	끼친 해악이 피하려는 해악보다 크지 않을 것 / 「상당한 이유」.
≠	reincidencia (CP 22.8)	누범 (형법 제35조)	같은 편·같은 성질의 확정 유죄, 단일 기간 요건은 없고 말소 전과 제외(136조), 가중 사유 / 집행 종료·면제 뒤 3년 안에 금고 이상의 죄, 「장기(長期)의 2배까지 가중한다」.
≠	días-multa (CP 50)	벌금 (형법 제45조)	원칙은 일수 × 하루 몫(자연인 2~400유로, 법인 30~5,000유로), 비례 벌금은 예외(52조) / 「벌금은 5만원 이상으로 한다」 총액.
≠	prescripción del delito (CP 131)	공소시효 (형사소송법 제249조)	형법에, 가장 긴 것 20년 / 형사소송법에, 「사형에 해당하는 범죄에는 25년」.

가짜 친구 · delito·falta·pena·multa — 같은 낱말, 다른 자리

delito는 범죄 전체다. 프랑스어 délit(중간 등급 범죄)를 아는 독자는 「경죄」로 읽기 쉽다. 스페인 형법은 살인도 delito라고 부르고, 무게는 grave·menos grave·leve 형용사로 붙인다(10조·13조).

falta는 2015년 7월 1일에 형법에서 경범이라는 뜻을 잃었다(LO 1/2015). 그런데 낱말은 법전에 계속 나온다. 일상 뜻 「없음·부족」으로 쓰인 것이다. 20조 4호의 정당방위 셋째 요건 Falta de provocación suficiente는 「충분한 도발이 없을 것」이다. 헌법 25조 1항은 1978년 문언 그대로 delito, falta o infracción administrativa를 나란히 쓴다. 이 falta는 옛 경범이다.

pena는 형벌이다. es.wiktionary는 첫 뜻으로 「권위가 범죄나 경범을 저지른 사람에게 과하는 벌」을, 둘째 뜻으로 「마음속의 큰 근심·괴로움」을 싣는다. 대화의 ¡Qué pena!는 「안타깝다」이고, vale la pena는 「할 만하다」다. 형벌로 옮기면 안 된다.

multa는 형법에서 벌금형이다(50조 1항, 금전 제재). 그런데 교통 위반에 붙는 행정 제재도 multa다(도로교통법 80조 1항). 한국은 형벌인 벌금과 행정 제재인 과태료·범칙금을 다른 말로 부른다. 행정법 문맥의 multa를 벌금으로 옮기면 형벌로 읽힌다.

> Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 원문

> La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria. 원문

> Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el anexo IV. 원문

요령 delito는 범죄 전부. falta는 2015년 전 판결과 헌법이면 경범, 지금 조문이면 「없음」. pena는 조문이면 형벌, 대화면 안타까움. multa는 형법이면 벌금, 행정법이면 과태료·범칙금.

문법 S6 — 조건과 가정: si·cuando·조건법

조건은 si(만약 ~이면)나 cuando(~하는 때)로 붙인다. 현실에서 일어날 수 있는 조건은 직설법, 앞으로 정해질 일을 cuando로 붙이면 접속법, 사실과 반대인 가정은 접속법 과거와 조건법을 짝지어 쓴다. 법전에는 미래 접속법과 「de + 동사원형」 조건도 있다.

- 현실 조건부터 본다. si 뒤에 직설법 현재를 두고 주절은 현재나 미래다. Si el acusado repara el daño, el tribunal puede apreciar una atenuante(피고인이 피해를 회복하면 법원은 감경 사유를 인정할 수 있다). si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다.
- cuando가 앞으로 정해질 일을 조건으로 걸면 접속법이다. 12조 cuando expresamente lo disponga la Ley(법률이 명시적으로 정한 때에만), 131조 cuando la pena máxima … sea prisión de quince o más años가 그렇다. 정의 조문처럼 실제 일을 말하면 직설법이다(16조 1항 Hay tentativa cuando el sujeto da principio …).
- 조건법은 -ría로 끝나고 「(그렇다면) ~할 것이다」를 말한다. 16조 1항 los actos que objetivamente deberían producir el resultado는 「그대로 갔다면 결과를 낳았어야 할 행위」다. 사실과 반대인 과거 가정은 「si + 접속법 과거완료, 조건법 완료」로 쓴다: Si hubiera actuado en legítima defensa, no habría sido condenado. 28조 2문 un acto sin el cual no se habría efectuado(그것이 없었다면 이루어지지 않았을 행위)도 조건법 완료다.
- 14조 1항은 si 뒤에 접속법 과거를 쓴다. Si el error … fuera vencible, la infracción será castigada … como imprudente(착오를 피할 수 있었던 것이라면 과실범으로 처벌한다). 조문은 일어날 수도 있는 경우를 이렇게 적기도 한다. 주절은 미래다.
- 법전에만 남은 꼴이 둘 있다. 미래 접속법(21조 1호 cuando no concurrieren, 16조 2항 si éstos fueren ya constitutivos de otro delito)은 6장에서 본 cumpliere와 같은 꼴이다. 「de + 동사원형」은 조건절을 줄인 것이다. 4조 4항 de ser ejecutada la sentencia는 「판결이 집행된다면」이다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
disponga	disponer → dispongo → disponga(접속법 현재)	(법률이) 정한 때에만(12조)
sea	ser 접속법 현재(불규칙)	(상한이) ~인 때(131조)
fuera	ser 접속법 과거(fueron → fue- + -ra)	(착오를) 피할 수 있었던 것이라면(14조)
deberían	deber + -ían(조건법)	(결과를) 낳았어야 할(16조)
se habría efectuado	haber 조건법 + 과거분사	이루어졌을(28조, 조건법 완료)
concurrieren	concurrieron → concurrie- + -ren(미래 접속법)	갖추어지지 않은 경우(21조, 읽기만)
fueren	fueron → fue- + -ren(미래 접속법)	(이미) ~이라면(16조, 읽기만)
de ser ejecutada	de + 동사원형 + 과거분사	집행된다면(4조)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Si — 조건 · 만약 ~이면
el acusado repara — reparar 직설법 현재
el daño — 목적어
el tribunal puede — 주절 · poder 직설법 현재
apreciar una atenuante — 동사원형 + 목적어

피고인이 피해를 회복하면 법원은 감경 사유를 인정할 수 있다.

Si hubiera actuado — 접속법 과거완료 · 사실과 반대
en legítima defensa — en + 명사
no habría sido — 조건법 완료(haber 조건법)
condenado — 과거분사 · 수동

그가 정당방위로 행동했더라면 유죄 판결을 받지 않았을 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Si el acusado confiese, la pena será menor.~~	Si el acusado confiesa, la pena será menor.	현실 조건의 si 뒤에는 직설법 현재. 접속법 현재는 오지 않는다.
~~sólo se castigarán cuando lo dispone la ley~~	sólo se castigarán cuando lo disponga la ley	앞으로 정해질 일을 cuando로 걸면 접속법.
~~Si hubiera actuado en defensa propia, no será condenado.~~	Si hubiera actuado en defensa propia, no habría sido condenado.	사실과 반대인 과거 가정은 주절에 조건법 완료를 쓴다.
~~de es ejecutada la sentencia~~	de ser ejecutada la sentencia	조건을 줄인 de 뒤에는 동사원형이 온다.

말해 보기 — 형을 함께 따져 볼 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 면책·감경 사유를 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다. usted

A ¿Concurren aquí todos los requisitos de la legítima defensa?
이 사건에 정당방위의 요건이 다 갖추어졌습니까?

B La agresión fue ilegítima, pero el medio empleado no parece racional.
공격은 위법했지만 쓴 수단은 합리적으로 보이지 않습니다.

A Entonces cabría apreciar una eximente incompleta, ¿no cree?
그렇다면 불완전 면책 사유를 인정할 수 있겠군요. 그렇게 보지 않으십니까?

B Sí, y además el acusado reparó el daño antes del juicio.
네, 게다가 피고인은 재판 전에 피해를 회복했습니다.

A Con dos atenuantes, la pena bajaría uno o dos grados.
감경 사유가 둘이면 형이 한두 등급 내려가겠군요.

B Exacto, siempre que no concurra ninguna agravante.
맞습니다. 가중 사유가 하나도 없다면요.

설명해 보기 — 한국의 형법 총론을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다. usted

En Corea, el Código Penal no clasifica los delitos en graves, menos graves y leves.
한국 형법은 범죄를 중범죄·중간 등급·경미 범죄로 나누지 않습니다.
형법 제41조 · CP 13조

Nuestro Código enumera nueve clases de penas, desde la pena de muerte hasta el comiso.
한국 형법은 사형부터 몰수까지 아홉 가지 형을 늘어놓습니다.
형법 제41조

La multa no se calcula por días: la ley fija una cantidad total de al menos cincuenta mil wones.
벌금은 일수로 계산하지 않습니다. 법률은 5만 원 이상의 총액을 정합니다.
형법 제45조

En la tentativa, el juez puede reducir la pena, pero no está obligado a hacerlo.
미수에서 판사는 형을 감경할 수 있지만 반드시 그래야 하는 것은 아닙니다.
형법 제25조 ②

Los menores de catorce años no responden penalmente.
14세 미만은 형사책임을 지지 않습니다.
형법 제9조

La prescripción de la acción penal está regulada en la ley procesal, no en el Código Penal.
공소시효는 형법이 아니라 형사소송법이 정합니다.
형사소송법 제249조

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 강세 부호가 있는 음절(acción, omisión, cómplices)을 세게 읽는다.

No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.
저지르기 전의 법률이 범죄로 정하지 않은 작위나 부작위는 어떤 것도 처벌하지 않는다. (1조 1항)

No hay pena sin dolo o imprudencia.
고의나 과실 없이는 형벌도 없다. (5조)

Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
법률이 형벌을 정한 고의 또는 과실의 작위와 부작위가 범죄다. (10조)

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.
과실의 작위나 부작위는 법률이 명시적으로 정한 때에만 처벌한다. (12조)

Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.
법률이 무거운 형으로 처벌하는 범죄가 중범죄다. (13조 1항)

Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.
법률이 가벼운 형으로 처벌하는 범죄가 경미 범죄다. (13조 3항)

Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.
기수 범죄와 범죄 미수는 처벌할 수 있다. (15조)

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.
범죄에 형사책임을 지는 사람은 정범과 종범이다. (27조)

A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.
기수나 미수 범죄의 종범에게는 같은 범죄의 정범에게 법률이 정한 형보다 한 등급 낮은 형을 과한다. (63조)

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código.
18세 미만인 사람은 이 법전에 따른 형사책임을 지지 않는다. (19조)

확인 문제 8

1. CP 13조(2015년 판)에서 가벼운 형(pena leve)으로 처벌하는 범죄의 이름은?

- falta
- **delito leve**
- infracción administrativa
- delito menos grave

« Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. » falta는 2015년 7월 1일 전의 이름이다(LO 1/2015).

2. 20조 4호 « Falta de provocación suficiente »의 falta는?

경범

없음·부족

벌금

과실

정당방위 셋째 요건 「충분한 도발이 없을 것」이다. 2015년에 폐지된 경범과 상관없다.

3. 12조 « cuando expresamente lo disponga la Ley »의 disponga는?

disponer 직설법 현재

disponer 접속법 현재

disponer 조건법

disponer 미래 접속법

앞으로 정해질 일을 cuando로 걸어 접속법 현재다(dispongo → disponga). 직설법이면 dispone다.

4. 21조 1호 « cuando no concurrieren todos los requisitos »의 concurrieren은?

단순과거

조건법

미래 접속법

접속법 과거

concurrieron에서 -ron을 떼고 -ren을 붙인 미래 접속법이다. 지금 글이라면 concurran을 쓴다.

5. CP 62조에 따르면 미수범의 형은?

기수범과 같다

판사가 감경할 수 있다

한두 등급 낮은 형을 과한다

형을 면제한다

« se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados ». 한국 형법 제25조 ②는 「기수범보다 감경할 수 있다」로 임의적이다.

6. 스페인 형법의 벌금(multa)은 원칙적으로 어떻게 정하는가(50조 2항)?

총액만 정한다

일수와 하루 몫을 따로 정한다

범칙금 표로 정한다

피해액의 두 배로 정한다

50조 2항 « salvo que la Ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa ». 자연인의 하루 몫은 2~400유로이고 형을 받는 사람의 경제 사정으로 정한다(50조 4항·5항). 52조의 비례 벌금은 예외다.

7. « Son autores ___ realizan el hecho por sí solos »의 빈칸에 들어갈 말은?

que

quienes

cuales

cuyo

선행사 없이 「~하는 사람들」을 말할 때 quienes(또는 los que)를 쓴다. que만으로는 받는 명사가 없다.

8. 범죄의 시효(prescripción del delito)를 정한 법률은 스페인과 한국에서 각각?

형법 / 형법

형법 / 형사소송법

형사소송법 / 형법

형사소송법 / 형사소송법

스페인은 CP 131조, 한국은 형사소송법 제249조(공소시효)다.

2부 법의 언어 · 제11장

형사절차

El proceso penal

스페인 형사소송법(Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECrim)은 1882년 법률이고, 여러 번 고쳐 지금도 쓴다. 수사(instrucción)는 판사가 지휘한다. 2025년 개편 뒤로는 1심법원(Tribunal de Instancia)의 수사부(Sección de Instrucción)가 맡는다. 검사만 공소를 제기하는 한국과 달리, 피해자는 당사자로 참가하고 피해자가 아닌 시민도 형사소추를 할 수 있다. 이 장은 수사·피의자·체포와 구금·소추·재판·배심에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 판결은 지나간 절차를 과거 시제로 적는다. 이 장의 문법은 그 가운데 두 시제, 단순과거와 불완료과거다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. CE, art. 24.2
   또한 모든 사람은 법률이 미리 정한 통상의 법관에게 재판받을 권리, 방어와 변호인의 조력을 받을 권리, 자기에게 제기된 공소를 고지받을 권리, 부당한 지연 없이 모든 보장을 갖춘 공개 재판을 받을 권리, 방어에 필요한 증거 방법을 쓸 권리, 자기에게 불리한 진술을 하지 않을 권리, 자백하지 않을 권리, 무죄로 추정받을 권리가 있다.
2. Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 14 de octubre de 2026. TS, Sala de lo Penal, STS 4219/2026, Antecedentes de hecho, NOVENO (Roj: STS 4219/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4219)
   판결 기일을 정한 뒤, 2026년 10월 14일에 정해진 표결과 평의가 열렸다.

▼ 처음 보는 문법 용어 33 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

IPA	국제음성기호. 이 책은 낱말의 뜻을 가르는 소리 단위(음소)만 적는 음소 표기를 쓴다
일치	관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
어간	동사에서 어미 앞의 앞부분. condenar의 conden-. 규칙 동사에서는 그대로지만 불규칙 동사에서는 바뀐다(tener → tengo, tuve). 그 뒤에 인칭·때를 알리는 어미가 붙는다
활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
축약	전치사 a·de가 관사 el과 만나 한 낱말이 되는 것: a + el → al, de + el → del. 다른 관사와는 줄지 않는다(a la, de los)
관계사	앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끄는 낱말: que, el que, lo que, quien
hallarse	형식을 갖춘 글에서 estar 대신 쓰는 동사(~한 상태에 있다): mientras se hallen en activo
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
접속법 현재완료	haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
절대 구문	문장 머리의 과거분사 + 명사로 「~한 뒤」를 말하는 꼴: Hecho el señalamiento, Formado el rollo
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
재귀 동사	se를 붙여 주어 자신에게 돌아오는 동작을 말하는 동사: constituirse en(~로 구성되다), organizarse(조직되다)
간접 의문	문장 안에 든 의문. si(~인지)·qué·cuándo 로 이끈다: decidir si su obra ha de ser divulgada
불완료과거	과거에 이어지던 상태나 되풀이를 말하는 꼴(pretérito imperfecto): condenaba, cumplía, era
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
미래완료 접속법	hubiere + 과거분사. 법전에서 아직 정해지지 않은 지난 일을 가리킨다: se hubiere cometido
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re·-ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando·-iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **instrucción**, pl. las instrucciones [instɾuk'θjon] 중남미 [instɾuk'sjon] 표기법 인스트룩시온

(판사가 하는) 수사 ★★★

여성

형사절차의 첫 단계로, 판사가 증거를 모으고 재판에 넘길지 정한다. 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판)는 「수사」로 옮긴다(수사단독법원). 일상어로는 「교육」이고, 복수 instrucciones는 「지시·사용 설명서」다(가짜 친구 코너). 수사 판사는 el juez de instrucción(el juez instructor).

쉬운 예

La instrucción duró dos años.
수사는 2년 걸렸다.

실무 예

¿Ha terminado ya la instrucción de la causa? — usted
그 사건의 수사는 이미 끝났습니까?

원문

> Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes: Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia, salvo que corresponda a las secciones con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia de conformidad con los números 5 y 6 de este artículo. Para la instrucción de las causas, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que el delito se hubiere cometido, o las Secciones del Tribunal de Instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine. — LECrim, art. 14.1-2 · 공식
>
> 헌법과 법률이 특정 판사·법원에 명시적으로 한정하여 맡긴 경우 말고는 다음이 관할한다. 경미 범죄 재판의 심리와 판결은 1심법원의 수사부가 맡는다. 다만 이 조 5호·6호에 따라 여성 폭력 또는 아동·청소년 폭력 사건을 맡은 부의 관할이면 그렇지 않다. 사건의 수사는 범죄가 일어난 사법구(partido)의 1심법원 수사부, 또는 여성 폭력·아동·청소년 폭력 사건을 맡은 1심법원의 부, 또는 법률이 정한 범죄에 대해서는 중앙 수사 판사가 맡는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fuera de los casos	fuera de: ~ 밖에서 — 예외의 틀	~ 경우 말고는
que expresa y limitadamente atribuyen	관계절 — 부사 둘(-mente는 마지막에만)	명시적으로 한정하여 맡긴
la Constitución y las leyes	관계절의 주어(동사 뒤)	헌법과 법률이
a Jueces y Tribunales determinados,	a + 받는 쪽	특정 판사·법원에
serán competentes:	ser 미래 + 형용사 — 목록 머리	다음이 관할한다
Para el conocimiento y fallo	목록 ① — conocimiento: 심리	심리와 판결은

de los juicios por delito leve,	juicio por delito leve: 경미 범죄 재판	경미 범죄 재판의
la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia,	관할 기관	1심법원의 수사부
salvo que corresponda a las secciones	salvo que + 접속법 — 예외	다만 ~부의 관할이면 그렇지 않다
con competencia en materia de violencia sobre la mujer	en materia de: ~ 분야의	여성 폭력 사건을 맡은
o de violencia contra la infancia y la adolescencia	둘째 분야	또는 아동·청소년 폭력 사건
de conformidad con los números 5 y 6 de este artículo.	de conformidad con: ~에 따라	이 조 5호·6호에 따라
Para la instrucción de las causas,	목록 ②	사건의 수사는
la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia	관할 기관 ①	1심법원 수사부
del partido en que el delito se hubiere cometido,	en que + 미래완료 접속법	범죄가 일어난 사법구의
o las Secciones del Tribunal de Instancia	관할 기관 ②	또는 1심법원의 부
con competencia en materia de violencia sobre la mujer	같은 꼴	여성 폭력 사건을 맡은
o de violencia contra la infancia y la adolescencia,	같은 꼴	또는 아동·청소년 폭력 사건
o el Juez Central de Instrucción	관할 기관 ③ — 옛 이름이 남은 자리	또는 중앙 수사 판사
respecto de los delitos que la Ley determine.	관계절 + 접속법	법률이 정한 범죄에 대해서는

중앙 수사 판사(Juez Central de Instrucción)는 2025. 12. 31.부터 중앙 1심법원(Tribunal Central de Instancia)의 부로 바뀌었는데 이 조 문언에는 옛 이름이 남았다.

문형

ser competente para + 명사 / 동사원형

~할 관할이 있다

1. competente는 「관할이 있는」. 무엇에 관한 관할인지는 para로 붙인다.
2. 관할 법원은 el órgano competente, 관할은 la competencia.
3. 부정은 no ser competente(관할이 없다), 「관할 위반」은 la falta de competencia.

Este juzgado no es competente para conocer del asunto.
이 법원은 그 사건을 심리할 관할이 없다.

¿Qué sección es competente para la instrucción?
어느 부가 수사 관할을 가집니까?

문법 S6 · se hubiere cometido — 미래완료 접속법

del partido en que el delito se hubiere cometido

hubiere는 haber의 미래 접속법이다. 「범죄가 저질러졌을 (그) 사법구」, 곧 아직 정해지지 않은 사건마다의 장소를 가리킨다. 10장 S6에서 본 법전 꼴이다. 지금 글이라면 se haya cometido를 쓴다.

한국이라면? ≠ 수사의 주체 · 형사소송법 제195조

스페인은 판사(1심법원 수사부)가 수사를 맡는다. 한국은 「검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다」(제195조 ①, 2026. 10. 2. 시행).

2. el **investigado**, pl. los investigados [imbesti'gado] 표기법 인베스티가도 **피의자(수사 단계)** ★★★

남성 옛 이름 **imputado** (~2015-10-31)

수사를 받는 사람이다. 동사 investigar(수사하다)의 과거분사가 명사가 되었다. 2015년 전에는 imputado라고 불렀고, 지금 법전과 판결에도 그 말이 보인다. 칠레에서는 imputado가 지금 쓰는 말이다(19장). 여성은 la investigada.

쉬운 예

El investigado no quiso declarar.
피의자는 진술하려 하지 않았다.

실무 예

¿Ha sido informado el investigado de sus derechos? — usted
피의자는 자기 권리를 고지받았습니까?

원문

Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por procurador y defendidas por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo. — LECrim, art. 118.3 · 공식
절차에서 행동하려면 피의자는 소송대리인(procurador)이 대리하고 변호사가 변호해야 한다. 스스로 선임하지 않고 요청한 때, 그리고 어느 경우든 스스로 선임할 법적 능력이 없는 때에는 국선으로 정해 준다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Para actuar en el proceso,	para + 동사원형 — 목적	절차에서 행동하려면
las personas investigadas	주어 — investigadas는 personas에 맞춘 여성 복수	피의자는
deberán ser representadas por procurador	deber 미래 + 수동	소송대리인이 대리해야 하고
y defendidas por abogado,	수동 과거분사 둘째	변호사가 변호해야 한다
designándoseles de oficio	현재분사 + se + les — de oficio: 직권으로(국선)	국선으로 정해 준다
cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos	cuando + 접속법 과거완료	스스로 선임하지 않고
y lo solicitaren,	미래 접속법	요청한 때
y en todo caso,	en todo caso: 어느 경우든	그리고 어느 경우든
cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo.	cuando + 접속법 과거	선임할 법적 능력이 없는 때

procurador는 법원에 대해 당사자를 대리하는 직업, abogado는 변론하는 변호사다. 스페인 형사절차는 원칙적으로 둘을 구별한다(5장). 다만 약식 절차(procedimiento abreviado)에서는 공판 개시 단계 전까지 변호인이 대리도 맡아 procurador가 필요 없다(768조).

문형

ser informado de + 명사

~을 고지받다

1. informar a alguien de algo는 「누구에게 ~을 알리다」.
2. 알림을 받는 쪽이 주어면 ser informado de: el investigado fue informado de sus derechos.
3. 성·수를 맞춘다: la investigada fue informada.

La investigada fue informada de los hechos.
피의자(여성)는 사실을 고지받았다.

Fue informado de su derecho a guardar silencio.
그는 진술거부권을 고지받았다.

문법 B3 · designándoseles — 현재분사에 대명사 둘

designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado

designando(정하여)에 se와 les를 붙였다. 「그들에게 (변호인이) 정해지면서」라는 뜻이다. 대명사를 붙이면 강세 자리를 지키려고 á에 부호를 단다. 조문 문체에서만 흔하다.

한국이라면? + 피의자

피의자라는 말은 같은 자리다. 스페인은 2015년에 imputado를 investigado로 바꾸었고 기소 뒤의 이름(encausado)을 따로 둔다. 한국에는 그런 개명이 없다.

---

3. el **encausado**, pl. los encausados [enkaw'sado] 표기법 엥카우사도 **(기소된) 피고인** ★★

남성

수사가 끝난 뒤 판사가 정식으로 범죄를 귀속시킨 사람이다(LO 13/2015 전문). 조문은 investigado o encausado(피의자 또는 피고인)를 짝으로 많이 쓴다. 재판 단계에서는 el acusado, 정식 절차(sumario)에서는 el procesado라고도 한다.

쉬운 예

El encausado tiene derecho a un abogado.

피고인은 변호인의 조력을 받을 권리가 있다.

실무 예

¿Cuándo pasó a ser encausado? — usted

그는 언제 피고인이 되었습니까?

원문

El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado o encausado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. — LECrim, art. 502.3 · 공식

판사나 법원은 미결 구금을 결정할 때, 피의자나 피고인의 사정과 사건의 사정, 그리고 과해질 수 있는 형의 무게를 고려하여 이 처분이 그에게 미칠 영향을 감안한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El juez o tribunal tendrá en cuenta	주어 + tener 미래 + en cuenta	판사나 법원은 고려한다
para adoptar la prisión provisional	para + 동사원형	미결 구금을 결정할 때
la repercusión que esta medida pueda tener	목적어 + 관계절 접속법	이 처분이 미칠 영향을
en el investigado o encausado,	en + 사람 — 관사 하나에 명사 둘	피의자나 피고인에게
considerando sus circunstancias	현재분사 — ~을 고려하여	그의 사정과
y las del hecho objeto de las actuaciones,	las = las circunstancias	사건의 사정을
así como la entidad de la pena	así como: 그리고 또	그리고 형의 무게를
que pudiera ser impuesta.	접속법 과거 + 수동	과해질 수 있는

문형

tener en cuenta + 명사

~을 고려하다

1. tener en cuenta는 「염두에 두다, 고려하다」. 목적어가 길면 뒤로 보낸다.
2. 같은 뜻으로 tomar en consideración, atender a도 쓴다.
3. 「~을 고려하여」는 teniendo en cuenta + 명사.

El tribunal tuvo en cuenta su edad.

법원은 그의 나이를 고려했다.

Teniendo en cuenta los hechos, la pena es adecuada.
사실을 고려하면 그 형은 적당하다.

한국이라면? = 피고인 · 형사소송법 제246조
공소가 제기된 사람이라는 자리는 같다. 기소하는 쪽이 다르다. 한국은 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」(제246조), 스페인은 수사를 마친 판사의 귀속이 기준이다.

---

4. el **procesado**, pl. los procesados [proθe'sado] 중남미 [prose'sado] 표기법 프로세사도

(정식 절차에서 기소 결정을 받은) 피고인 ★★

남성

중죄의 정식 절차(sumario)에서 판사의 기소 결정(auto de procesamiento)을 받은 사람이다. 2015년 개명에서 바뀌지 않아 LECrim 본문에 많이 남아 있다. 동사 procesar는 「기소 결정을 하다」, 일상어로는 「(자료를) 처리하다」다.

쉬운 예 El procesado está en libertad.
그 피고인은 석방되어 있다.

실무 예 ¿Puede el procesado recurrir ese auto? – usted
피고인은 그 결정에 불복할 수 있습니까?

원문 El procesado podrá, desde el momento de serlo, aconsejarse de Letrado, mientras no estuviere incomunicado, y valerse de él, bien para instar la pronta terminación del sumario, bien para solicitar la práctica de diligencias que le interesen, y para formular pretensiones que afecten a su situación. – LECrim, art. 384.2 · 공식
피고인은 그렇게 된 때부터 접견이 금지되지 않는 한 변호사의 조언을 받고 그를 쓸 수 있다. 수사 기록 절차를 빨리 끝내 달라고 하거나, 자기에게 필요한 수사 행위를 해 달라고 하거나, 자기 처지에 관한 주장을 하는 데 쓸 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El procesado podrá,	주어 + poder 미래	피고인은 ~할 수 있다
desde el momento de serlo,	serlo: 그렇게(procesado가) 되는 것	그렇게 된 때부터
aconsejarse de Letrado,	aconsejarse de: ~의 조언을 받다	변호사의 조언을 받고
mientras no estuviere incomunicado,	mientras no + 미래 접속법	접견이 금지되지 않는 한
y valerse de él,	valerse de: ~을 쓰다	그를 쓸 수 있다
bien para instar la pronta terminación del sumario,	bien para ① — instar: 촉구하다	수사 기록 절차를 빨리 끝내 달라고 하거나
bien para solicitar la práctica de diligencias	bien para ②	수사 행위를 해 달라고 하거나
que le interesen,	관계절 + 접속법	자기에게 필요한
y para formular pretensiones	para ③	주장을 하는 데
que afecten a su situación.	관계절 + 접속법	자기 처지에 관한

문형

bien para A, bien para B

A를 위해서든 B를 위해서든

1. bien … bien …은 고를 수 있는 것을 늘어놓는 말이다(o … o …와 비슷하다).
2. 두 쪽을 같은 꼴로 맞춘다: bien para instar, bien para solicitar.

3. 16조 2항의 bien desistiendo ..., bien impidiendo ...도 같은 꼴이다(10장).

Puede presentar el escrito bien en papel, bien por vía electrónica.
서면은 종이로든 전자로든 낼 수 있다.

Acudió bien para declarar, bien para pedir información.
그는 진술하러, 또는 정보를 요청하러 왔다.

문법 S3 · mientras no estuviere — ~하지 않는 한

mientras no estuviere incomunicado

mientras no가 조건(~하지 않는 한)이면 뒤에 접속법이 온다. estuviere는 estar의 미래 접속법이다(estuvieron → estuvie- + -re). 지금 글이라면 mientras no esté incomunicado.

한국이라면? + 기소 결정

판사가 수사 중에 사람을 피고인으로 정하는 결정은 스페인에만 있다. 한국에서 피고인이 되는 것은 공소 제기에 따른다.

---

5. el **acusado**, pl. los acusados [aku'sado] 표기법 아쿠사도 **(공판의) 피고인** ★★★

남성

공소가 제기되어 재판을 받는 사람이다. 동사 acusar(공소를 제기하다, 비난하다). 2025년 개정 조문은 la persona acusada처럼 성을 드러내지 않는 꼴을 쓴다. 공소를 제기하는 쪽은 la acusación이다.

쉬운 예 El acusado negó los hechos.
피고인은 사실을 부인했다.

실무 예 ¿Estuvo presente el acusado durante todo el juicio? — usted
피고인은 재판 내내 출석해 있었습니까?

원문 La celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia de la persona acusada y del abogado o abogada defensor. No obstante, si hubiere varias personas acusadas y alguna de ellas deja de comparecer sin motivo legítimo, apreciado por el juez, la jueza o el tribunal, podrá este acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes. — LECrim, art. 787.1 · 공식
공판을 열려면 피고인과 변호인이 반드시 출석해야 한다. 다만 피고인이 여럿이고 그중 하나가 판사나 법원이 인정하는 정당한 이유 없이 출석하지 않으면, 법원은 당사자의 의견을 들은 뒤 나머지 피고인에 대해 재판을 계속하기로 정할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La celebración del juicio oral	주어 — celebración: (기일을) 여는 것	공판을 여는 것은
requiere preceptivamente	requerir 현재 + 부사(반드시)	반드시 필요로 한다
la asistencia de la persona acusada	목적어	피고인의 출석과
y del abogado o abogada defensor.	de + el = del	변호인의 출석을
No obstante, si hubiere varias personas acusadas	no obstante(예외) + si + 미래 접속법	다만 피고인이 여럿이고
y alguna de ellas deja de comparecer	si절의 둘째 동사(직설법)	그중 하나가 출석하지 않으면
sin motivo legítimo, apreciado por el juez,	과거분사 — 판사가 인정하는	판사가 인정하는 정당한 이유 없이
la jueza o el tribunal,	여성 판사도 적었다(2025년 문언)	또는 법원이
podrá este acordar, oídas las partes,	este = el tribunal — oídas: 들은 뒤(절대 구문)	당사자 의견을 들은 뒤 정할 수 있다

la continuación del juicio para los restantes.	acordar의 목적어	나머지 피고인에 대한 재판 계속을

문형

dejar de + 동사원형

~하지 않게 되다, ~을 그만두다

1. dejar de는 하던 일을 멈추거나 해야 할 일을 하지 않는 것이다.
2. dejar de comparecer는 「(소환을 받고도) 출석하지 않다」.
3. 부정하면 「반드시 ~하다」: no deja de asistir(빠짐없이 출석한다).

El testigo dejó de comparecer sin justificación.
증인은 정당한 이유 없이 출석하지 않았다.

Dejó de pagar la multa.
그는 벌금을 내지 않았다.

한국이라면? = 피고인의 출석 · 형사소송법 제276조

피고인 없이 공판을 열지 못한다는 원칙이 같다. 한국은 「피고인이 공판기일에 출석하지 아니한 때에는 특별한 규정이 없으면 개정하지 못한다」(제276조). 예외는 양쪽에 있다. 스페인은 구형이 가벼운 사건의 정당한 이유 없는 불출석(787조 1항 둘째 문단), 한국은 경미사건 등(제277조).

---

6. la **denuncia**, pl. las denuncias [de'nunθja] 중남미 [de'nunsja] 표기법 데눈시아 **신고, 고발** ★★★

여성

범죄를 수사기관·판사에게 알리는 것이다. 알린 사람(el denunciante)은 당사자가 되지 않는다. 피해자가 내도 denuncia다. 동사 denunciar는 일상어로 「비난하다, 폭로하다」이기도 하다.

쉬운 예 Presentó una denuncia en la comisaría.
그는 경찰서에 신고했다.

실무 예 ¿Quién presentó la denuncia y cuándo? — usted
누가 언제 신고했습니까?

원문

El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas. — LECrim, art. 259 · 공식
공소 범죄가 저질러지는 것을 목격한 사람은 자기가 있는 곳에서 가장 가까운 수사 판사, 치안 판사, 지역·시 판사 또는 검찰 공무원에게 곧바로 알릴 의무가 있다. 어기면 25~250페세타의 벌금에 처한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que presenciare	el que + 미래 접속법	목격한 사람은
la perpetración de cualquier delito público	목적어 — perpetración: 저지름	공소 범죄가 저질러지는 것을
está obligado a ponerlo inmediatamente	estar obligado a + 동사원형 + lo	곧바로 알릴 의무가 있다
en conocimiento del Juez de instrucción,	poner en conocimiento de	수사 판사에게
de paz, comarcal o municipal	판사의 종류(Juez 생략)	치안·지역·시 판사
o funcionario fiscal más próximo	más próximo: 가장 가까운	또는 가장 가까운 검찰 공무원에게
al sitio en que se hallare,	en que + 미래 접속법 (hallarse: 있다)	자기가 있는 곳에서

bajo la multa de 25 a 250 pesetas.	bajo: ~의 제재 아래	25~250페세타의 벌금 제재로

1882년 문언 그대로라 화폐가 페세타이고, Juez de instrucción(지금은 1심법원 수사부)·juez comarcal(폐지된 지역 판사)처럼 옛 이름이 남았다. 2002년부터 쓰는 화폐는 유로다.

문형

poner algo en conocimiento de alguien

~을 누구에게 알리다

1. poner en conocimiento de는 공식 문서에서 「알리다, 통지하다」 다.
2. 알리는 내용은 목적어 대명사 lo로 받을 수 있다: ponerlo en conocimiento del juez.
3. 같은 뜻의 일상 표현은 informar, comunicar, avisar.

Puso los hechos en conocimiento de la policía.
그는 그 사실을 경찰에 알렸다.

Lo pondremos en conocimiento del juez.
우리는 그것을 판사에게 알리겠다.

문법 S7 · El que presenciare — 미래 접속법의 「누구든 ~하는 사람」

El que presenciare la perpetración de cualquier delito público
el que + 미래 접속법은 「앞으로 ~하게 될 사람은 누구든」이다(10장 CP 138 El que matare와 같은 꼴). presenciare는 presenciar(목격하다)의 미래 접속법. 지금 글이라면 El que presencie.

한국이라면? ≠ 고발 · 형사소송법 제234조

스페인은 공소 범죄를 목격한 사람에게 알릴 의무를 지운다. 한국은 「누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다」(제234조 ①)이고, 의무는 공무원에게만 있다(같은 조 ②).

---

7. la **querella**, pl. las querellas [keˈreja] 표기법 케레야 **고소(당사자 참가형 — 낸 사람이 소추 당사자가 된다)**

★★★

여성

낸 사람(el querellante)이 소추 당사자가 되는 신청서다. 소송대리인과 변호사를 거쳐 낸다(277조). 동사 querellarse. 일상어로는 「불평, 다툼」이다. 이 책은 「고소(당사자 참가형)」로 옮긴다. 한국 고소와 달리 낸 사람이 소추 당사자가 되고, 피해자 아닌 사람도 낼 수 있다(270조).

쉬운 예 La empresa presentó una querella.
그 회사는 고소를 냈다.

실무 예 ¿Se ha admitido ya la querella? — usted
고소는 이미 수리되었습니까?

원문 Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley. — LECrim, art. 270 · 공식
모든 스페인 시민은 범죄의 피해를 입었든 아니든, 이 법 101조가 정한 시민 소추권을 행사하여 형사 소추를 신청할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Todos los ciudadanos españoles,	주어	모든 스페인 시민은
hayan sido o no ofendidos por el delito,	삽입된 양보 — 접속법 현재완료 수동	범죄의 피해를 입었든 아니든
pueden querellarse,	poder + querellarse	형사 소추를 신청할 수 있다
ejercitando la acción popular	현재분사 — ~을 행사하여	시민 소추권을 행사하여

establecida en el artículo 101 de esta Ley.	과거분사 — acción popular에 맞춤	이 법 101조가 정한

문형

presentar una querella contra alguien

누구를 상대로 형사 소추를 신청하다

1. 서면을 「내다」는 presentar. 상대는 contra로 붙인다.
2. 동사 하나로는 querellarse contra alguien.
3. 수리는 admitir la querella, 각하는 inadmitir la querella.

Presentó una querella contra su antiguo socio.
그는 옛 동업자를 상대로 형사 소추를 신청했다.

El juez inadmitió la querella.
판사는 그 신청을 각하했다.

문법 S3 · hayan sido o no — 접속법으로 양보를 끼우다

~~han sido o no ofendidos por el delito~~ (비문)

hayan sido o no ofendidos por el delito
「~이든 아니든」을 쉼표 사이에 끼울 때는 접속법을 쓴다. hayan sido는 ser의 접속법 현재완료. 같은 꼴: sea o no culpable(유죄이든 아니든).

한국이라면? ≠ 고소 · 형사소송법 제223조

한국 고소는 피해자가 하고(「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」, 제223조) 고소인이 공소를 제기하지 않는다. querella는 피해자가 아니어도 내고, 낸 사람이 소추 당사자가 된다.

---

8. las **diligencias**, 늘 복수 [dili'xenθjas] 중남미 [dili'xensjas] 표기법 딜리헨시아스

수사 행위(조사·처분); 절차 서류 ★★

여성

형사절차에서는 복수로 써서 판사·경찰이 하는 개개의 수사 행위나 그 기록을 가리킨다 (diligencias de investigación). 단수 diligencia는 일상어와 민법에서 「주의, 성실」이다(7장). 굴절형(복수) 표제라 IPA는 ipa_src author로 둔다(값은 es.wiktionary와 같다).

쉬운 예 La policía practicó varias diligencias.
경찰은 여러 수사 행위를 했다.

실무 예 ¿Qué diligencias solicita la defensa? — usted
변호인은 어떤 수사 행위를 신청합니까?

원문

El Juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio Fiscal de su incoación y de los hechos que la determinen. Se emplearán para ello los medios comunes y ordinarios que establece esta Ley, con las modificaciones establecidas en el presente Título. — LECrim, art. 777.1 · 공식
판사는 사건의 성질과 사정, 거기에 가담한 사람, 재판을 맡을 관할 기관을 밝히는 데 필요한 수사 행위를 사법경찰에 명하거나 스스로 하고, 절차를 시작한 사실과 그 근거 사실을 검찰에 알린다. 이를 위해 이 법이 정한 통상의 수단을 이 편이 정한 변경을 더하여 쓴다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Juez ordenará a la Policía Judicial	주어 + ordenar 미래 + a 받는 쪽	판사는 사법경찰에 명하거나
o practicará por sí	por sí: 스스로	스스로 한다

las diligencias necesarias encaminadas	목적어 — encaminadas a: ~을 목표로 하는	필요한 수사 행위를
a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho,	a + 동사원형 ① 목적어	사건의 성질과 사정
las personas que en él hayan participado	목적어 ② — 관계절 접속법	거기에 가담한 사람
y el órgano competente para el enjuiciamiento,	목적어 ③	재판할 관할 기관을 밝히는
dando cuenta al Ministerio Fiscal	dar cuenta a: ~에게 알리다	검찰에 알리면서
de su incoación y de los hechos que la determinen.	incoación: 절차 개시 — la = la incoación	절차 개시와 그 근거 사실을
Se emplearán para ello	수동 se + 미래	이를 위해 쓴다
los medios comunes y ordinarios que establece esta Ley,	주어(수동) + 관계절	이 법이 정한 통상의 수단을
con las modificaciones establecidas en el presente Título.	con + 명사	이 편이 정한 변경을 더하여

문형

practicar diligencias

수사 행위를 하다

1. 수사 행위·증거 조사를 「하다」는 practicar를 쓴다: practicar una prueba.
2. 명하는 쪽은 ordenar, 신청하는 쪽은 solicitar.
3. 「사전 조사」는 diligencias previas(축약 절차의 수사 단계).

El juez ordenó practicar nuevas diligencias.
판사는 새 수사 행위를 하라고 명했다.

La defensa solicitó la práctica de una prueba pericial.
변호인은 감정을 신청했다.

한국이라면? ≠ 수사의 지휘 · 형사소송법 제197조

스페인에서는 판사가 사법경찰에 수사 행위를 명한다(헌법 126조도 사법경찰이 판사·법원·검찰에 종속된다고 쓴다). 한국은 「사법경찰관으로서 범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는 범인, 범죄사실과 증거를 수사한다」(제197조 ①).

---

9. el **sobreseimiento**, pl. los sobreseimientos [sobresei'mjento] 표기법 소브레세이미엔토

(판사의) 절차 종결 결정 ★★★

남성

수사를 재판 없이 끝내는 판사의 결정(auto)이다. 다시 열 수 없는 libre(완전 종결)와 다시 열 수 있는 provisional(잠정 종결)로 나뉜다. 한국의 불기소(검사의 처분)와는 내리는 사람이 다르다.
es.wiktionary에 표제가 없어 IPA는 이 책이 적었다. 동사는 sobreseer.

쉬운 예 El juez acordó el sobreseimiento.
판사는 절차 종결을 결정했다.

실무 예 ¿Es un sobreseimiento libre o provisional? — usted
완전 종결입니까, 잠정 종결입니까?

원문 Procederá el sobreseimiento libre: Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa. — LECrim, art. 637.1 · 공식
다음 경우에는 완전 종결을 한다. 사건을 시작하게 한 행위가 저질러졌다는 합리적 단서가 없을 때.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Procederá el sobreseimiento libre:	proceder 미래 + 주어(뒤) — 목록 머리	다음 경우에는 완전 종결을 한다
Cuando no existan indicios racionales	cuando + 접속법(existir)	합리적 단서가 없을 때
de haberse perpetrado el hecho	de + 동사원형 완료(haberse + 과거분사)	행위가 저질러졌다는
que hubiere dado motivo	관계절 + 미래완료 접속법	~의 계기가 된
a la formación de la causa.	dar motivo a: ~의 계기가 되다	사건을 시작하게 한

문형

procederá + 명사

(다음 경우에는) ~을 한다

1. proceder는 「(그 처분이) 맞다, 해야 한다」. 미래로 써서 규정을 만든다.
2. 주어(무엇을 하는지)는 동사 뒤에 온다: Procederá el sobreseimiento.
3. 사유는 콜론 뒤에 cuando 목록으로 붙인다.

Procede la absolución del acusado.
피고인을 무죄로 해야 한다.

No procede el recurso.
그 불복은 허용되지 않는다.

문법 S6 · Cuando no existan — 사유를 늘어놓는 cuando + 접속법

~~Cuando no existen indicios racionales~~ (부자연)

Cuando no existan indicios racionales

사유 목록의 cuando는 앞으로 생길 경우를 조건으로 걸어 접속법을 쓴다(10장 S6). 그 안의 hubiere dado(미래완료 접속법)도 아직 정해지지 않은 사건을 가리킨다.

한국이라면? ≠ 불기소와 종결 · 형사소송법 제247조

한국에서 공소를 제기하지 않는 것은 검사의 처분이다(형법 제51조의 사항을 참작하여 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」, 제247조). sobreseimiento는 판사의 결정이다.

---

10. el **juicio oral**, pl. los juicios orales ['xwiθjo o'ral] 중남미 ['xwisjo o'ral] 표기법 후이시오 오랄

공판(구두 심리) ★★★

남성

수사가 끝나고 열리는 공개 재판 단계다. 판결은 이 공판에서 조사한 증거로 한다. 공판을 연다는 apertura del juicio oral, 그 결정은 auto de apertura del juicio oral.

쉬운 예 El juicio oral empieza mañana.
공판은 내일 시작한다.

실무 예 ¿Cuándo está señalado el juicio oral? — usted
공판 기일은 언제로 잡혀 있습니까?

원문 Si fuere el sobreseimiento parcial, se mandará abrir el juicio oral respecto de los procesados a quienes no favorezca. — LECrim, art. 634.2 · 공식
절차 종결이 일부에 그치면, 종결의 혜택을 받지 못하는 피고인에 대해서는 공판을 열라고 명한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si fuere el sobreseimiento parcial,	si + 미래 접속법 — 주어가 동사 뒤	절차 종결이 일부에 그치면
se mandará abrir el juicio oral	수동 se + mandar 미래 + 동사원형	공판을 열라고 명한다
respecto de los procesados	respecto de: ~에 대해	피고인에 대해서는

a quienes no favorezca.	a quienes + 접속법(favorecer)	혜택을 받지 못하는

문형

mandar + 동사원형

~하라고 명하다

1. mandar 뒤에 동사원형을 두면 「~하라고 명하다」. 조문은 수동 se를 붙인다: se mandará abrir.
2. 같은 뜻으로 ordenar + 동사원형.
3. mandar는 일상어로 「보내다」이기도 하다.

El juez mandó abrir el juicio oral.
판사는 공판을 열라고 명했다.

Se mandó archivar la causa.
사건 기록을 보관하라는(종결) 명이 내려졌다.

문법 S6 · Si fuere — si + 미래 접속법(법전 꼴)

Si fuere el sobreseimiento parcial, se mandará abrir el juicio oral

법전에서는 si 뒤에도 미래 접속법이 나온다. fuere는 ser의 미래 접속법이다. 지금 글이라면 si es(직설법 현재)로 쓴다. si 뒤에 접속법 현재(sea)는 쓰지 않는다(10장 S6).

---

11. la **prisión provisional**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pri'sjon probisjo'nal] 표기법 프리시온 프로비시오날

미결 구금(구속) ★★★

여성

판결 전에 피의자·피고인을 가두는 처분이다. 판사가 결정(auto de prisión)으로 한다. 형벌인 prisión(10장)과 다르다. 다른 덜 무거운 처분으로 같은 목적을 이룰 수 있으면 하지 않는다.

쉬운 예 Está en prisión provisional desde mayo.
그는 5월부터 구속되어 있다.

실무 예 ¿Existe riesgo de fuga que justifique la prisión provisional? — usted
구속을 정당화할 도주 위험이 있습니까?

원문

La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. — LECrim, art. 502.2 · 공식
미결 구금은 다음 조들이 정한 바에 따라 객관적으로 필요하고, 자유권을 덜 무겁게 제한하면서 미결 구금과 같은 목적을 이룰 수 있는 다른 처분이 없을 때에만 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La prisión provisional sólo se adoptará	주어 + sólo + 수동 se + 미래	미결 구금은 ~때에만 한다
cuando objetivamente sea necesaria,	cuando + 접속법	객관적으로 필요하고
de conformidad con lo establecido	de conformidad con: ~에 따라	정한 바에 따라
en los artículos siguientes,	en + 명사	다음 조들이
y cuando no existan otras medidas	cuando + 접속법 둘째	다른 처분이 없을 때
menos gravosas para el derecho a la libertad	menos + 형용사 — gravoso: 부담스러운	자유권을 덜 무겁게 제한하는
a través de las cuales	a través de + 관계사	그것을 통하여

puedan alcanzarse los mismos fines	접속법 + 수동 se	같은 목적을 이룰 수 있는
que con la prisión provisional.	los mismos … que: ~와 같은	미결 구금과

문형

a través de + 명사

~을 통하여

1. 수단·경로를 말할 때 a través de를 쓴다.
2. 관계사와 함께 쓰면 a través de las cuales(그것을 통해).
3. 같은 뜻으로 mediante, por medio de.

Lo supimos a través de la prensa.
우리는 언론을 통해 그것을 알았다.

Se comunicó con su abogado a través de videoconferencia.
그는 화상으로 변호사와 연락했다.

한국이라면? ≠ 구속영장 청구 시한 · 형사소송법 제200조의2

체포 뒤 판사 앞에 데려가는 시한이 다르다. 스페인은 헌법 17조 2항의 72시간, 한국은 「체포한 때부터 48시간이내에」 구속영장을 청구하지 않으면 석방한다(제200조의2 ⑤).

12. la **libertad provisional**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [liber'tad probisjo'nal]

표기법 리베르타드 프로비시오날 **(재판 중) 석방, 보석** ★★

여성

미결 구금을 하지 않고 풀어 두는 것이다. 보증금(fianza)을 붙이면 libertad provisional con fianza, 붙이지 않으면 sin fianza다.

쉬운 예 Quedó en libertad provisional.
그는 석방되었다.

실무 예 ¿Se le exigió fianza para la libertad provisional? — usted
석방에 보증금이 요구되었습니까?

원문 Cuando no se hubiere acordado la prisión provisional del investigado o encausado, el juez o tribunal decretará, con arreglo a lo previsto en el artículo 505, si el investigado o encausado ha de dar o no fianza para continuar en libertad provisional. — LECrim, art. 529.1 · 공식
피의자나 피고인에 대해 미결 구금을 결정하지 않은 때에는, 판사나 법원은 505조에 따라 그가 석방 상태를 이어 가려면 보증금을 내야 하는지를 정한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cuando no se hubiere acordado	cuando + 미래완료 접속법 + 수동 se	결정하지 않은 때에는
la prisión provisional del investigado o encausado,	주어(수동)	피의자나 피고인의 미결 구금을
el juez o tribunal decretará,	주어 + decretar 미래	판사나 법원은 정한다
con arreglo a lo previsto en el artículo 505,	con arreglo a: ~에 따라	505조에 따라
si el investigado o encausado ha de dar o no fianza	간접 의문 si + haber de	보증금을 내야 하는지를
para continuar en libertad provisional.	para + 동사원형	석방 상태를 이어 가려면

문형

con arreglo a + 명사

~에 따라

1. con arreglo a는 법률 문체의 「~에 따라」다. conforme a, de conformidad con과 같은 뜻.
2. lo previsto en …은 「…에 정한 것」: con arreglo a lo previsto en el artículo 505.
3. a + el은 al: con arreglo al artículo.

Se resolverá con arreglo a la ley.
법률에 따라 결정한다.

Actuó con arreglo al reglamento.
그는 규칙에 따라 행동했다.

한국이라면? ≠ 보증금 조건 석방 · 형사소송법 제214조의2

한국 기소 전 단계에서는 적부심사 법원이 「보증금의 납입을 조건으로 하여 결정으로 제4항의 석방을 명할 수 있다」(제214조의2 ⑤). 스페인은 구금하지 않을 때마다 보증금 여부를 판사가 정한다.

---

13. la **detención**, pl. las detenciones [deten'θjon] 중남미 [deten'sjon] 표기법 데텐시온 **체포** ★★★

여성

짧게 붙잡아 두는 것이다. 헌법 17조 2항은 경찰의 체포(detención preventiva)가 72시간을 넘지 못한다고 정한다. 붙잡힌 사람은 el detenido, 동사는 detener(불규칙 — detengo, detuvo). 누구나 현행범을 체포할 수 있다(LECrim 490).

쉬운 예 La policía detuvo al sospechoso.
경찰은 용의자를 체포했다.

실무 예 ¿A qué hora se practicó la detención? — usted
체포는 몇 시에 이루어졌습니까?

원문 Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. — LECrim, art. 489 · 공식
스페인인이든 외국인이든 누구도 법률이 정한 경우와 방식에 의하지 않고는 체포되지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ningún español ni extranjero	주어 — ningún … ni	스페인인이든 외국인이든 누구도
podrá ser detenido	poder 미래 + 수동	체포되지 않는다
sino en los casos y en la forma	sino: ~이 아니고는	~ 경우와 방식에 의하지 않고는
que las leyes prescriban.	관계절 + 접속법 — prescribir: 정하다	법률이 정한

prescribir는 6장에서 「시효로 소멸하다」였다. 여기서는 「(법률이) 정하다, 규정하다」다.

문형

ser puesto a disposición judicial

판사에게 넘겨지다

1. poner a disposición de는 「~의 처분에 맡기다」. 체포된 사람을 판사에게 「넘기다」에 쓴다.
2. 수동: el detenido fue puesto a disposición judicial. puesto는 poner의 불규칙 과거분사.
3. 「석방되다」는 ser puesto en libertad.

El detenido fue puesto a disposición judicial al día siguiente.
체포된 사람은 다음 날 판사에게 넘겨졌다.

Fue puesta en libertad sin cargos.
그 여자는 혐의 없이 석방되었다.

문법 B4 · Ningún … ni … sino — 「~이 아니고는 아무도」

~~Ningún español ni extranjero podrá ser detenido pero en los casos~~ (비문)

Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos
ningún이 동사 앞에 있으면 no를 쓰지 않는다(10장 B4). 부정 뒤의 예외 하나는 sino로 잇는다. pero는 이 자리에 오지 않는다(6장 1261조의 no … sino cuando와 같다).

한국이라면? ≠ 체포의 시한 · 형사소송법 제200조의2

스페인은 72시간 안에 석방하거나 판사 앞에 데려간다(헌법 17조 2항, LECrim 520조 1항). 한국은 체포 뒤 구속하려면 「48시간이내에」 구속영장을 청구한다(제200조의2 ⑤).

14. el **habeas corpus**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['abeas 'korpus] 표기법 아베아스 코르푸스 **인신보호 절차**

★★

남성

위법하게 붙잡힌 사람을 곧바로 판사 앞에 데려오게 하는 절차다. 헌법 17조 4항이 법률로 정하라고 했고, LO 6/1984가 정한다. 라틴어라 h는 소리 나지 않는다. 법령 이름은 «Habeas Corpus», 헌법은 «habeas corpus»로 적는다. habeas가 es.wiktionary에 없어 IPA는 이 책이 적었다.

쉬운 예 Su abogado pidió un habeas corpus.
그의 변호사가 인신보호를 청구했다.

실무 예 ¿Se ha presentado una solicitud de habeas corpus? — usted
인신보호 청구가 들어왔습니까?

원문

Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente. — LO 6/1984, art. 1 · 공식
이 법이 정한 인신보호 절차로, 위법하게 체포된 사람이면 누구든 곧바로 관할 사법 당국에 넘겨지게 할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus»,	mediante + 명사	인신보호 절차로
regulado en la presente ley,	과거분사 — procedimiento에 맞춤	이 법이 정한
se podrá obtener la inmediata puesta	수동 se + poder 미래 — puesta: 넘김	곧바로 넘겨지게 할 수 있다
a disposición de la Autoridad judicial competente,	a disposición de	관할 사법 당국에
de cualquier persona detenida ilegalmente.	de + 사람 — puesta의 대상	위법하게 체포된 사람이면 누구든

문형

mediante + 명사

~으로, ~을 수단으로

1. mediante는 「~을 써서, ~에 의하여」. 관사가 있는 명사를 뒤에 둔다.
2. 법률 문체에서 por medio de, a través de와 바꿔 쓴다.
3. mediante auto는 「결정으로」: resolver mediante auto.

El juez resolvió mediante auto.
판사는 결정으로 판단했다.

Se comunicó mediante carta certificada.
등기 우편으로 통지했다.

한국이라면? ≠ 체포·구속 적부심사 · 형사소송법 제214조의2

목적은 비슷하다. 한국은 청구를 받은 법원이 「청구서가 접수된 때부터 48시간 이내에」 피의자를 심문한다(제214조의2 ④). 스페인은 헌법이 절차 자체를 정하라고 한다(17조 4항).

---

15. la **acusación particular**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [akusaˈθjon partikuˈlar]

중남미 [akusaˈsjon partikuˈlar] 표기법 아쿠사시온 파르티쿨라르 **피해자 소추(피해자가 당사자로 참가해 하는 소추)**

★★★

여성

피해자가 형사절차의 당사자로 참가해 공소를 제기·유지하는 것, 또는 그 당사자다. 판결 머리에 검찰(Ministerio Fiscal)과 함께 이름이 오른다. 참가하는 것을 personarse, mostrarse parte라고 한다.

쉬운 예 La víctima se personó como acusación particular.
피해자는 피해자 소추로 참가했다.

실무 예 ¿Qué pena pide la acusación particular? — usted
피해자 소추 쪽은 어떤 형을 구합니까?

원문

Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. — LECrim, art. 110 · 공식
범죄로 손해를 입은 사람은 자기 권리를 포기하지 않았으면, 범죄에 대한 공소 사실 정리(calificación) 단계 전에 하는 한 사건의 당사자로 참가할 수 있고, 원하는 대로 해당 민사 청구를 할 수 있다. 그 때문에 이미 진행된 절차를 되돌리지는 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las personas perjudicadas por un delito	주어 — perjudicadas: 손해를 입은	범죄로 손해를 입은 사람은
que no hubieren renunciado a su derecho	관계절 + 미래완료 접속법	자기 권리를 포기하지 않았으면
podrán mostrarse parte en la causa	poder 미래 + mostrarse parte	사건의 당사자로 참가할 수 있다
si lo hicieran antes del trámite	si + 접속법 과거 — lo = 참가하는 것	~ 단계 전에 하는 한
de calificación del delito	calificación: 공소 사실과 죄명 정리	범죄 정리
y ejercitar las acciones civiles que procedan,	podrán의 둘째 동사원형 + 관계절 접속법	해당 민사 청구를 할 수 있다

según les conviniere,	según + 미래 접속법 (convenir)	원하는 대로
sin que por ello se retroceda	sin que + 접속법	그 때문에 이미 진행된 절차를 되돌리지는 않는다
en el curso de las actuaciones.	en + 명사	절차의 진행에서

문형

mostrarse parte / personarse en la causa

사건의 당사자로 참가하다

1. mostrarse parte는 「당사자로 나서다」. personarse en la causa도 같은 뜻이다.
2. 참가한 당사자는 la parte personada(복수 las partes personadas).
3. 판결은 acusaciones particulares(여러 피해자 소추 쪽)처럼 복수로도 쓴다.

La madre de la víctima se personó en la causa.
피해자의 어머니가 사건에 당사자로 참가했다.

Se notificó la sentencia a las partes personadas.
판결은 참가한 당사자들에게 송달되었다.

한국이라면? ≠ 피해자의 지위 · 형사소송법 제294조의2

스페인 피해자는 당사자로 참가해 소추와 민사 청구를 함께 한다. 한국 피해자는 신청하면 법원이 원칙적으로 「그 피해자등을 증인으로 신문하여야 한다」(제294조의2 ①). 이미 충분히 진술했거나 공판절차가 현저하게 지연될 우려가 있으면 같은 항 단서에 따라 신문하지 않을 수 있다. 어느 쪽이든 당사자가 되지 않는다.

16. la **acción popular**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ak'θjon popu'lar] 중남미 [ak'sjon popu'lar]

표기법 악시온 포풀라르 **시민 소추(권)** ★★★

여성

피해자가 아닌 시민도 형사소추를 할 수 있는 권리다. 헌법 125조가 직접 정한다. 피해자 소추(acusación particular)와 달리 범죄와 이해관계가 없는 사람이 하는 소추다.

쉬운 예 Una asociación ejerce la acción popular.
한 단체가 시민 소추를 한다.

실무 예 ¿Quién ejerce la acción popular en este procedimiento? — usted
이 절차에서 시민 소추는 누가 합니까?

원문

La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley. — LECrim, art. 101 · 공식
형사 소권은 공적인 것이다. 모든 스페인 시민은 법률이 정한 바에 따라 그것을 행사할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La acción penal es pública.	주어 + ser + 형용사	형사 소권은 공적인 것이다
Todos los ciudadanos españoles	주어	모든 스페인 시민은
podrán ejercitarla	poder 미래 + 동사원형 + la(= la acción penal)	그것을 행사할 수 있다
con arreglo a las prescripciones de la Ley.	con arreglo a: ~에 따라	법률이 정한 바에 따라

문형

ejercitar / ejercer una acción

소권을 행사하다

1. 권리·소권을 「행사하다」는 ejercer 또는 ejercitar(법률 문체).
2. 대명사를 동사원형 끝에 붙인다: ejercitarla(그것을 행사하다).
3. 형사 소권은 la acción penal, 민사 청구는 la acción civil.

La asociación ejercitó la acción popular.
그 단체는 시민 소추를 했다.

La víctima ejerce también la acción civil.
피해자는 민사 청구도 한다.

한국이라면? ≠ 국가소추주의 · 형사소송법 제246조
한국은 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」(제246조). 시민이 소추하는 제도는 없다.

---

17. la **conformidad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [komformi'dad] 표기법 콘포르미다드

(피고인의) 공소 내용 수용 ★★★

여성

피고인이 공소장의 사실·죄명·형을 받아들이는 것이다. 법원은 받아들인 죄명 평가가 맞고 형이 적법한지, 피고인이 자유롭게 동의했는지를 살핀 뒤 sentencia de conformidad(수용 판결)를 선고한다(655조 3항·5항). 요건이 갖추어지지 않으면 공판을 계속한다. 일상어 conformidad는 「동의, 일치」다.

쉬운 예 El acusado prestó su conformidad.
피고인은 공소 내용을 받아들였다.

실무 예 ¿Hay posibilidad de conformidad en este caso? — usted
이 사건에서 공소 내용 수용 가능성이 있습니까?

원문

Al evacuar la representación del procesado el traslado de calificación, podrá manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con la pena que se le pida; expresándose además por la asistencia letrada si esto, no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio. — LECrim, art. 655.1 · 공식
피고인의 대리인은 공소 사실 정리에 답할 때, 공소 정리가 둘 이상이면 가장 무겁게 정리한 것과 구형에 대해 전부 수용한다고 밝힐 수 있다. 이때 변호인은 그럼에도 재판을 계속할 필요가 있다고 보는지도 밝힌다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Al evacuar la representación del procesado	al + 동사원형(~할 때) + 주어	피고인의 대리인이 ~에 답할 때
el traslado de calificación,	evacuar el traslado: (송부된 서면에) 답하다	공소 사실 정리에
podrá manifestar su conformidad absoluta	poder 미래 + 동사원형	전부 수용한다고 밝힐 수 있다
con aquella que más gravemente hubiere calificado,	aquella = la calificación — 미래완료 접속법	가장 무겁게 정리한 것과
si hubiere más de una,	si + 미래 접속법	둘 이상이면
y con la pena que se le pida;	관계절 + 접속법	구형에 대해
expresándose además por la asistencia letrada	현재분사 + 수동 se — asistencia letrada: 변호인	이때 변호인은 밝힌다
si esto, no obstante,	간접 의문 si + 삽입 no obstante(그럼에도)	그럼에도 ~인지
conceptúa necesaria la continuación del juicio.	conceptuar: ~로 여기다	재판 계속이 필요하다고 보는지

no obstante가 여기서는 예외 표지가 아니라 「그럼에도」라는 삽입어다. 2025년 개정(LO 1/2025) 문언이다.

문형

prestar su conformidad

동의하다, 받아들인다고 밝히다

1. 동의·수용을 「하다」는 prestar 또는 manifestar su conformidad.
2. 무엇에 대한 것인지는 con: conformidad con la pena.
3. 반대는 disconformidad, 「동의하지 않다」는 mostrar su disconformidad.

Prestó su conformidad con la pena pedida.
그는 구형을 받아들였다.

La defensa mostró su disconformidad.
변호인은 동의하지 않는다고 밝혔다.

한국이라면? ≠ 간이공판절차 · 형사소송법 제286조의2

한국은 피고인이 자백하면 법원이 「간이공판절차에 의하여 심판할 것을 결정할 수 있다」(제286조의2). 증거조사를 간이하게 할 뿐이다. 스페인 conformidad는 공소장의 형까지 받아들이고, 법원이 죄명 평가와 형의 적법성, 자유로운 동의를 확인하면 그 형으로 판결한다(LECrim 655조 3항).

---

18. el **jurado**, pl. los jurados [xu'rado] 표기법 후라도 **배심; 배심원** ★★★

남성

제도와 사람을 모두 가리킨다. 배심 재판부는 el Tribunal del Jurado, 배심원 한 사람도 un jurado다. 여성 배심원은 la jurado 또는 la jurada로 쓴다. 근거는 헌법 125조이고 LO 5/1995(LOTJ)가 정한다. 피고인의 특권 관할(aforamiento) 때문에 대법원(TS)이나 자치주 최고법원(TSJ)에서 배심 재판을 하면 재판장은 도 법원이 아니라 그 법원의 법관이 맡는다(2조 1항 둘째 문단).

쉬운 예 El jurado declaró culpable al acusado.
배심은 피고인을 유죄로 평결했다.

실무 예 ¿Este delito es competencia del Tribunal del Jurado? — usted
이 범죄는 배심 재판부 관할입니까?

원문

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá. — LOTJ (LO 5/1995), art. 2.1 · 공식
배심 재판부는 배심원 9명과 도(道) 법원 소속 법관 1명으로 이루어지고, 그 법관이 재판장이 된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Tribunal del Jurado	주어	배심 재판부는
se compone de nueve jurados	componerse de	배심원 9명과
y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial,	integrante de: ~에 속한	도(道) 법원 소속 법관 1명으로 이루어지고
que lo presidirá.	관계절 — lo = el Tribunal del Jurado	그 법관이 재판장이 된다

Magistrado는 이 책에서 「법관」으로 옮긴다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「부장판사」로, Audiencia Provincial은 「지방법원」으로 옮긴다(5장).

문형

componerse de + 명사

~로 이루어지다

1. componer는 poner처럼 활용한다: compone, compuso, compuesto.
2. componerse de는 구성원을 늘어놓을 때 쓴다.

3. 같은 뜻으로 estar formado por, constar de.

La Sala se compone de tres magistrados.
그 재판부는 법관 세 명으로 이루어진다.

El expediente consta de cien folios.
그 기록은 100장으로 되어 있다.

문법 S4 · se compone de — 재귀 동사로 구성을 말하다

~~El Tribunal del Jurado compone de nueve jurados~~ (비문)

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados

componer는 「~을 구성하다」로 목적어를 받는다. 주어가 「~로 이루어진다」면 componerse de로 쓴다. 같은 뜻으로 estar compuesto por도 쓴다.

한국이라면? ≠ 배심원의 수 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제13조

스페인은 9명과 법관 1명이 고정이다. 한국은 법정형에 따라 9인 또는 7인이고, 공소사실의 주요내용을 인정하면 「5인의 배심원이 참여하게 할 수 있다」(제13조 ①).

---

19. el **veredicto**, pl. los veredictos [bere'dikto] 표기법 베레딕토 **(배심의) 평결** ★★

남성

배심이 사실의 증명 여부와 유무죄를 정하는 것이다. 판결(la sentencia)은 재판장 법관이 평결 내용을 담아 쓴다(LOTJ 70조). 일상어로는 「판정, 결론」이다.

쉬운 예 El veredicto fue de culpabilidad.
평결은 유죄였다.

실무 예 ¿Cuántos votos se necesitan para un veredicto de culpabilidad? — usted
유죄 평결에는 몇 표가 필요합니까?

원문

> Los jurados emitirán veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal, así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquél. — LOTJ (LO 5/1995), art. 3.1 · 공식
> 배심원은 재판장 법관이 심판 대상으로 정한 사실과, 배심원이 평결에 넣기로 정하되 그 사실을 실질적으로 바꾸지 않는 다른 사실에 대하여, 증명되었는지 아닌지를 밝히는 평결을 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los jurados emitirán veredicto	주어 + emitir 미래 + 관사 없는 명사	배심원은 평결을 한다
declarando probado o no probado	현재분사 + 형용사 보어	증명되었는지 아닌지를 밝히는
el hecho justiciable	목적어 — justiciable: 심판 대상인	심판 대상 사실과
que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal,	관계절 + 접속법 현재완료	재판장 법관이 그렇게 정한
así como aquellos otros hechos	así como: 그리고 또	그리고 다른 사실
que decidan incluir en su veredicto	관계절 + 접속법	평결에 넣기로 정한
y no impliquen variación sustancial de aquél.	접속법(implicar, c → qu) — aquél = el hecho justiciable	그 사실을 실질적으로 바꾸지 않는

문형

emitir un veredicto

평결을 하다

1. 평결·의견을 「내다」는 emitir: emitir un veredicto, emitir un informe.

2. 유죄 평결은 veredicto de culpabilidad, 무죄 평결은 veredicto de inculpabilidad.

3. 평결을 「읽다」는 dar lectura al veredicto.

El jurado emitió un veredicto de inculpabilidad.

배심은 무죄 평결을 했다.

El perito emitió su informe.

감정인은 감정서를 냈다.

문법 S7 · declarar probado — 동사 + 형용사 보어

declarando probado o no probado el hecho justiciable

declarar 뒤에 형용사(과거분사)를 두면 「~이라고 선언하다」다. probado는 목적어 el hecho에 맞춘다. 판결의 hechos probados(증명된 사실, 사실 인정)도 같은 말이다.

한국이라면? ≠ 평결의 효력 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

스페인 평결은 판결에 그대로 들어간다(LOTJ 70조 1항). 한국은 「제2항부터 제4항까지의 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」(제46조 ⑤).

---

20. el **auto de procesamiento**, pl. los autos de procesamiento ['awto de proθesa'mjento]

중남미 ['awto de prosesa'mjento] 표기법 아우토 데 프로세사미엔토 **기소 결정(정식 절차)** ★★

남성

정식 절차(sumario)에서 판사가 어떤 사람에 대해 범죄의 합리적 단서가 있다고 보고 피고인(procesado)으로 정하는 결정(auto)이다. procesamiento가 es.wiktionary에 없어 IPA는 이 책이 적었다. auto 자체는 2장 표제어다.

쉬운 예 El juez dictó auto de procesamiento.

판사는 기소 결정을 했다.

실무 예 ¿Qué indicios recoge el auto de procesamiento? — usted

기소 결정은 어떤 단서를 듭니까?

원문

Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta Ley. — LECrim, art. 384.1 · 공식

수사 기록에서 특정인에 대한 범죄의 합리적 단서가 나타나면 곧, 그 사람을 피고인으로 선언하고 이 편과 이 법의 다른 편이 정한 방식대로 수사 행위를 그 사람과 함께 하라고 명하는 결정을 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Desde que resultare del sumario	desde que(~하면 곧) + 미래 접속법	수사 기록에서 나타나면 곧
algún indicio racional de criminalidad	resultare의 주어	범죄의 합리적 단서가
contra determinada persona,	contra: ~에 대한	특정인에 대한
se dictará auto declarándola procesada	수동 se + 현재분사 + la	그 사람을 피고인으로 선언하는 결정을 한다
y mandando que se entiendan con ella las diligencias	mandar que + 접속법	수사 행위를 그 사람과 함께 하라고 명하는
en la forma y del modo dispuesto	dispuesto: 정한 (disponer 과거분사)	정한 방식대로
en este título y en los demás de esta Ley.	los demás = los demás títulos	이 편과 이 법의 다른 편이

문형

dictar auto

결정을 하다

1. 판사가 재판을 「내리다」는 dictar: dictar sentencia, dictar auto.
2. 관사 없이 dictar auto라고 많이 쓴다.
3. 결정의 내용은 declarando + 형용사 / mandando que + 접속법으로 붙인다.

El juez dictó auto de prisión provisional.
판사는 구속 결정을 했다.

La Audiencia dictó sentencia en julio.
도 법원은 7월에 판결을 선고했다.

문법 B4 · declarándola — 현재분사 끝에 목적 대명사

~~la declarando procesada~~ (비문)

se dictará auto declarándola procesada

현재분사·동사원형에는 목적 대명사를 끝에 붙인다(declarándola). 앞에 따로 둘 수 없다. 대명사를 붙여 음절이 늘면 강세 자리에 부호를 단다. procesada는 la(= determinada persona)에 맞춘 여성 꼴이다.

한국이라면? + 판사의 기소 결정

수사 중에 판사가 피고인을 정하는 결정은 스페인에만 있다. 한국에서 피고인 지위는 검사의 공소 제기로 생긴다.

한국이라면? — 판사의 수사, 시민의 소추, 기속하는 평결

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 공소청 체제(2026. 10. 2. 시행) 현행본이다.

	스페인	한국	차이
≠	instrucción (LECrim 14.2)	수사의 책임 (형사소송법 제195조 ①)	판사(1심법원 수사부)가 수사 / 「사법경찰관은 수사를 책임진다」, 검사는 공소제기·유지.
≠	acción penal pública (LECrim 101)	국가소추주의 (형사소송법 제246조)	모든 시민이 소추할 수 있다 / 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」.
≠	querella (LECrim 270)	고소 (형사소송법 제223조)	피해자가 아니어도 내고 소추 당사자가 된다 / 「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」.
≠	denuncia (LECrim 259)	고발 (형사소송법 제234조)	공소 범죄를 목격한 사람의 신고 의무 / 「누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다」, 의무는 공무원만.
≠	acusación particular (LECrim 110)	피해자 진술권 (형사소송법 제294조의2 ①)	피해자가 당사자로 참가 / 원칙적으로 「증인으로 신문하여야 한다」(단서의 예외 있음).
≠	conformidad (LECrim 655)	간이공판절차 (형사소송법 제286조의2)	공소장의 형까지 받아들이면 법원이 적법성을 심사해 그 형으로 판결 / 자백하면 증거조사를 간이하게.
≠	setenta y dos horas (CE 17.2)	체포 뒤 구속영장 청구 (형사소송법 제200조의2 ⑤)	72시간 안에 석방하거나 판사에게 / 「48시간이내에」 구속영장 청구.
≠	habeas corpus (CE 17.4 · LO 6/1984)	체포·구속 적부심사 (형사소송법 제214조의2)	헌법이 정한 절차, 위법 구금된 사람을 곧바로 판사에게 / 「48시간 이내에」 심문.
≠	institución del Jurado (CE 125)	국민참여재판 대상 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조)	헌법 근거, 대상이면 배심이 의무 / 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이면 하지 않는다.
≠	nueve jurados (LOTJ 2.1)	배심원의 수 (같은 법 제13조 ①)	9명 + 법관 1명 / 9인·7인, 「5인의 배심원이 참여하게 할 수 있다」.

≠	siete votos … cinco votos (LOTJ 59.1)	평결 방법 (같은 법 제46조 ②·③)	불리한 사실 7표·유리한 사실 5표 / 「전원의 의견이 일치하면」 평결, 아니면 판사 의견을 들은 뒤 다수결.
≠	contenido correspondiente del veredicto (LOTJ 70.1)	평결의 효력 (같은 법 제46조 ⑤)	판결에 평결 내용을 그대로 담는다 / 「법원을 기속하지 아니한다」.

> Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. CE, art. 125 · 공식

> El portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que se describen los hechos, tal y como fueron propuestos por el Magistrado-Presidente. Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos. Para ser declarados tales, se requiere siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables. LOTJ (LO 5/1995), art. 59.1 · 공식

> El Magistrado-Presidente procederá a dictar sentencia en la forma ordenada en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo, como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, el contenido correspondiente del veredicto. LOTJ (LO 5/1995), art. 70.1 · 공식

가짜 친구 · instrucción·querella·denuncia·sobreseimiento — 같은 말, 다른 절차

instrucción는 일상어로 「교육」이고 복수 instrucciones는 「지시·사용 설명서」다. 형사절차에서는 판사가 하는 수사다(LECrim 14조 2호). 한국 수사는 사법경찰관이 하므로, 「수사」로 옮기면서 「판사가 지휘한다」는 점을 함께 적어야 한다. 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판)는 Juzgados de Instrucción를 「수사단독법원」으로 옮겼다.

querella는 일상어로 「불평, 다툼」이다(es.wiktionary 1·2 뜻). 법률에서는 낸 사람이 소추 당사자가 되는 신청서다. 피해자가 아니어도 낼 수 있다(270조). 그냥 「고소」라고만 옮기면 그 두 점이 사라지므로, 이 책은 「고소(당사자 참가형)」로 옮긴다.

denuncia는 수사기관·판사에게 범죄를 알리는 신고·고발이다. 알린 사람은 당사자가 되지 않는다. 동사 denunciar를 「비난하다」로만 알면 법률문에서 뜻이 틀어진다.

sobreseimiento는 「불기소」와 다르다. 불기소는 한국 검사의 처분이고, sobreseimiento는 판사의 결정(auto)이다. 다시 열 수 없는 libre(637조)와 다시 열 수 있는 provisional(641조)로 나뉜다.

> Procederá el sobreseimiento provisional: Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa. 원문

> La querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado. 원문

요령 instrucción은 법정이면 판사의 수사, 설명서면 지시. querella는 소추 당사자가 되는 신청, denuncia는 알리기만 하는 신고. sobreseimiento는 판사가 하는 종결이다.

문법 S2 — 과거 둘: 판결의 사실 서술

이 코너는 지난 일을 서술하는 두 과거 시제를 비교한다(현재완료 ha decidido 같은 다른 과거 꼴은 따로 본다). 단순과거(pretérito perfecto simple)는 끝난 일을 하나씩 적고, 불완료과거(pretérito imperfecto)는 그때 이어지던 상태와 배경을 적는다. 판결의 사실 부분(Antecedentes de hecho)은 절차를 단순과거로 차례차례 쌓고, 그 사이의 상태를 불완료로 깐다.

- 꼴부터 본다. 단순과거는 -ar 동사가 -ó/-aron(dictar → dictó, dictaron), -er··ir 동사가 -ió/-ieron(interponer → interpuso처럼 불규칙도 많다)이다. 불완료는 -ar 동사가 -aba(estaba), -er··ir 동사가 -ía(tenía, había)다. 불완료의 불규칙은 ser(era)·ir(iba)·ver(veía) 셋뿐이다.
- TS 형사 판결의 사실 부분은 절차를 단순과거로 쌓는다. STS 4219/2026 Antecedentes 일곱째는 «la representación legal del recurrente formalizó el recurso»(상고인 대리인이 상고를 제기했다), 아홉째는 «se celebró la votación y deliberación»(표결과 평의가 열렸다)이다. 각각 한 번 일어나 끝난 일이다.
- 같은 판결 안에서 불완료가 단순과거 옆에 서는 자리가 있다. STS 4191/2026이 옮긴 원심 사실 인정은 «la causa se encontraba pendiente de la práctica de un informe pericial»(사건은 감정서를 기다리는 상태에 있었다)에 이어 «fue en fecha 3 de septiembre de 2019 cuando se dio por concluso el procedimiento»(절차가 끝났다고 선언된 것은 2019년 9월 3일이었다)라고 쓴다. 기다리던 상태는 불완료, 그 상태를 끝낸 사건은 단순과거다.
- 판결은 사건을 잇는 꼴도 즐겨 쓴다. 수동은 ser의 단순과거 + 과거분사(fue dictado: 내려졌다), 현재분사 + se(dictándose: 내려지면서), 문장 머리의 과거분사(Hecho el señalamiento: 기일을 정한 뒤, Formado el rollo: 기록이 만들어진 뒤)다. 모두 일이 끝난 순서를 보여 준다.
- 판결 문장을 따라 쓸 때는 물음 둘로 고른다. 「그 일이 언제 끝났는가를 말하는가」면 단순과거, 「그때 어떤 상태였는가를 말하는가」면 불완료다. 날짜가 붙은 절차 행위(dictó sentencia el 15 de noviembre)는 대개 단순과거다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
dictó	dictar 단순과거 3인칭 단수(-ó)	(판결·결정을) 내렸다
formalizó	formalizar 단순과거(z 그대로, -ó)	(상고를) 제기했다 — STS 4219
se celebró	celebrar 단순과거 + 수동 se	(기일이) 열렸다 — STS 4219
interpuso	interponer → interpus- + -o(불규칙)	(불복을) 제기했다
fue dictado	ser 단순과거 + 과거분사	내려졌다 — STS 4191
se encontraba	encontrarse 불완료(-aba)	(그 상태에) 있었다 — STS 4191
tenía	tener 불완료(-ía)	가지고 있었다(상태)
era	ser 불완료(불규칙)	~이었다(배경)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El juez dictó (단순과거 · 끝난 일) auto de procesamiento (목적어 · 관사 없음) cuando ya tenía (불완료 · 그때의 상태) el informe pericial (목적어)

판사는 감정서를 이미 받아 둔 상태에서 기소 결정을 했다.

El acusado estaba (불완료 · 배경 상태) en prisión provisional (en + 명사) cuando se celebró (단순과거 + 수동 se · 끝난 일) el juicio (주어(동사 뒤))

재판이 열렸을 때 피고인은 구속되어 있었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~El tribunal dictaba sentencia el 15 de noviembre.~~	El tribunal dictó sentencia el 15 de noviembre.	판결의 사실 부분은 날짜가 붙은 절차 행위를 단순과거로 쌓는다(이 코너의 STS 4219 인용). 불완료로 쓰면 반복(「선고하곤 했다」)이나 배경으로 읽히기 쉽다. 이야기체에서 한 번의 사건을 불완료로 적는 용법도 있지만, 판결 문장을 따라 쓸 때는 단순과거를 고른다.

~~Cuando se celebró el juicio, el acusado estuvo en prisión.~~	Cuando se celebró el juicio, el acusado estaba en prisión.	다른 일이 일어난 그때의 상태를 배경으로 깔려면 불완료다. estuvo로 쓰면 구금 기간을 끝난 한 덩어리로 보는 말이 되어, 재판 당시의 상태를 말하려는 이 문장의 뜻과 어긋난다.
~~La defensa interponió recurso de apelación.~~	La defensa interpuso recurso de apelación.	interponer는 poner처럼 불규칙이다(puso → interpuso).
~~Hecha el señalamiento, se celebró la votación.~~	Hecho el señalamiento, se celebró la votación.	문장 머리의 과거분사도 명사에 성을 맞춘다. señalamiento는 남성이다.

> Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación legal del recurrente formalizó el recurso alegando los siguientes motivos de casación: TS, Sala de lo Penal, STS 4219/2026, Antecedentes de hecho, SÉPTIMO (Roj: STS 4219/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4219) · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4219/2026 PDF 면 4 (엮은이가 CENDOJ에서 받은 PDF, PyMuPDF 본문 대조 — 당사자 이름 없는 절차 문장)

> En ese momento la causa se encontraba pendiente de la práctica de un informe pericial solicitado por las representaciones procesales de las acusaciones, y por lo tanto fue en fecha 3 de septiembre de 2019 cuando se dio por concluso el procedimiento. TS, Sala de lo Penal, STS 4191/2026, Antecedentes de hecho, PRIMERO — 원심 Audiencia Provincial 판결의 사실 인정 SEGUNDO를 옮긴 부분 (Roj: STS 4191/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4191) · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4191/2026 PDF 면 3 (엮은이가 CENDOJ에서 받은 PDF, PyMuPDF 본문 대조 — 당사자 이름 없는 절차 문장)

> En fecha 27 de junio de 2018 fue dictado Auto de Transformación en Procedimiento Abreviado, siendo en fecha 6 de septiembre de 2018 cuando se transformó la causa en Sumario Ordinario, dictándose el 10 de enero de 2019 el auto de procesamiento y concluyendo la instrucción de la totalidad del Sumario en febrero de 2019. TS, Sala de lo Penal, STS 4191/2026, Antecedentes de hecho, PRIMERO — 원심 사실 인정 SEGUNDO를 옮긴 부분 (Roj: STS 4191/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4191) · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4191/2026 PDF 면 3 (엮은이가 CENDOJ에서 받은 PDF, PyMuPDF 본문 대조 — 당사자 이름 없는 절차 문장)

말해 보기 — 형사 사건의 진행을 물을 때

법관 교류나 학회에서 스페인 형사 사건이 어디까지 왔는지 묻는 문장. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다. usted

A ¿En qué fase está la causa? ¿Sigue en instrucción?
그 사건은 어느 단계입니까? 아직 수사 중입니까?

B No, el juez dictó auto de procesamiento el mes pasado.
아니요, 판사가 지난달 기소 결정을 했습니다.

A ¿Y el procesado sigue en prisión provisional?
피고인은 아직 구속되어 있습니까?

B No, está en libertad provisional con fianza.
아니요, 보증금을 내고 석방되어 있습니다.

A ¿Se ha personado la víctima como acusación particular?
피해자가 피해자 소추로 참가했습니까?

B Sí, y además una asociación ejerce la acción popular.
네, 게다가 한 단체가 시민 소추를 하고 있습니다.

설명해 보기 — 한국의 형사절차를 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

usted

En Corea, la investigación corresponde a la policía, no a un juez.
한국에서 수사는 판사가 아니라 경찰이 맡습니다.
형사소송법 제195조 ①

Desde octubre de dos mil veintiséis, el fiscal decide si acusa y sostiene la acusación.
2026년 10월부터 검사는 공소를 제기할지 정하고 공소를 유지합니다.
형사소송법 제195조 ① · 공소청법 제4조

Solo el fiscal puede ejercer la acción penal; no existe la acción popular.
공소는 검사만 제기할 수 있고, 시민 소추는 없습니다.
형사소송법 제246조

La víctima no es parte, pero puede declarar como testigo si lo solicita.
피해자는 당사자가 아니지만, 신청하면 증인으로 진술할 수 있습니다.
형사소송법 제294조의2 ①

El juicio con participación ciudadana no se celebra si el acusado no lo desea.
피고인이 원하지 않으면 국민참여재판을 하지 않습니다.
국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조 ②

El veredicto del jurado no vincula al tribunal.
배심의 평결은 법원을 기속하지 않습니다.
국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 ⑤

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 강세 부호가 있는 음절(acción, detención, prisión)을 세게 읽는다.

La acción penal es pública.
형사 소권은 공적인 것이다. (LECrim 101조)

Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley.
모든 스페인 시민은 법률이 정한 바에 따라 그것을 행사할 수 있다. (LECrim 101조)

Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
누구도 법률이 정한 경우와 방식에 의하지 않고는 체포되지 않는다. (LECrim 489조)

La prisión provisional sólo durará lo que subsistan los motivos que la hayan ocasionado.
미결 구금은 그것을 낳은 사유가 남아 있는 동안만 계속된다. (LECrim 528조)

El detenido o preso será puesto en libertad en cualquier estado de la causa en que resulte su inocencia.
체포되거나 구금된 사람은 무죄가 드러나면 사건이 어느 단계에 있든 석방된다. (LECrim 528조)

El sobreseimiento puede ser libre o provisional, total o parcial.
절차 종결은 완전하거나 잠정적이고, 전부이거나 일부일 수 있다. (LECrim 634조)

La querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado.
고소는 언제나 충분한 위임을 받은 소송대리인을 통해 내고 변호사가 서명한다. (LECrim 277조)

Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos.
배심원은 그 사실이 증명되었다고 보는지 표결한다. (LOTJ 59조)

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá.
배심 재판부는 배심원 9명과 도 법원 법관 1명으로 이루어지고, 그 법관이 재판장이 된다. (LOTJ 2조)

La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
법률은 위법하게 체포된 모든 사람을 곧바로 판사에게 넘기기 위한 인신보호 절차를 정한다. (헌법 17조 4항)

확인 문제 8

1. 스페인에서 수사(instrucción)를 지휘하는 것은?

- 검사
- 경찰
- **판사(1심법원 수사부)**
- 배심

LECrim 14조 2호 « Para la instrucción de las causas, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia … ». 한국은 「사법경찰관은 수사를 책임진다」(형사소송법 제195조 ①).

2. 2015년 전에 피의자를 부르던 이름은?

- procesado
- **imputado**
- acusado
- detenido

LO 13/2015가 imputado를 investigado(수사 단계)·encausado(기소 뒤)로 바꾸었다. 현행 LECrim 본문에는 옛 이름이 남아 있다.

3. LECrim 270조에 따르면 querella를 낼 수 있는 사람은?

- 피해자만
- 검사만
- **피해를 입었든 아니든 모든 스페인 시민**
- 변호사만

« Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse ».

4. sobreseimiento libre와 provisional의 차이는?

검사 처분과 판사 결정

다시 열 수 없는 종결과 다시 열 수 있는 종결

전부 종결과 일부 종결

유죄와 무죄

둘 다 판사의 결정이다. libre는 다시 열 수 없고 provisional은 다시 열 수 있다. 전부·일부(total·parcial)는 따로 나눈다(634조).

5. 스페인 배심의 평결은 판결에 어떤 효력이 있는가?

참고만 한다

판결에 그대로 담는다

법관이 바꿀 수 있다

항소심만 구속한다

LOTJ 70조 1항 « incluyendo, como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, el contenido correspondiente del veredicto ». 한국 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」(국민참여재판법 제46조 ⑤).

6. « la causa se ___ pendiente de la práctica de un informe pericial »(그때 계속되던 상태)에 맞는 꼴은?

encontró

encontraba

encuentre

encontrará

그때 이어지던 상태는 불완료과거다. STS 4191/2026이 옮긴 원심 사실 인정의 문장이다.

7. « Hecho el señalamiento para el fallo, se ___ la votación y deliberación »(한 번 열려 끝난 일)에 맞는 꼴은?

celebraba

celebró

celebre

celebrara

한 번 일어나 끝난 절차 행위는 단순과거다(STS 4219/2026 Antecedentes 아홉째).

8. 스페인 헌법 17조 2항이 정한 경찰 체포의 최장 시간은?

24시간

48시간

72시간

96시간

« en el plazo máximo de setenta y dos horas ». 한국은 체포 뒤 48시간 안에 구속영장을 청구한다(형사소송법 제200조의2 ⑤).

헌법과 헌법재판

La Constitución y la justicia constitucional

스페인 헌법(Constitución Española)은 1978년 12월 29일에 시행되었다. 지금까지 고친 것은 네 번이고, 가장 최근 개정은 2026년 5월 20일부터 시행된 69조 3항이다(이비사와 포르멘테라가 상원 선거구로 갈렸다). 헌법을 지키는 일은 헌법재판소(Tribunal Constitucional)가 맡는다. 법원 재판까지 다투는 recurso de amparo가 1979년부터 있었다는 점이 한국과 가장 다르다. 한국은 2026년 3월 12일에야 법원 재판에 대한 헌법소원(재판소원)을 들였다. 헌법 조문은 「무엇이다」를 정의하는 문장이 많다. 그래서 이 장의 문법은 ser와 estar다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. CE, art. 1.1
   스페인은 사회적·민주적 법치국가로 구성되며, 그 법질서의 최고 가치로 자유·정의·평등·정치적 다원주의를 내세운다.
2. En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. CE, art. 69.3 (2026년 판)
   섬으로 된 도(道)에서는 섬 의회(Cabildo 또는 Consejo Insular)가 있는 섬마다 상원의원 선거구 하나를 이룬다. 큰 섬(그란카나리아·마요르카·테네리페)에는 셋씩, 이비사·포르멘테라·메노르카·푸에르테벤투라·라고메라·엘이에로·란사로테·라팔마에는 하나씩 배정한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 18 이 장의 설명에 나오는 말

여성 명사	관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)
일치	관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
관계사	앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끄는 낱말: que, el que, lo que, quien
선행사	관계절이 꾸미는 앞의 명사. la obligación que consista…에서 la obligación
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
수동태	ser + 과거분사 + por(행위자). 누가 하는 행위를 받는 쪽에서 말한다: será declarado por el Congreso
재귀 동사	se를 붙여 주어 자신에게 돌아오는 동작을 말하는 동사: constituirse en(~로 구성되다), organizarse(조직되다)
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya

미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **Constitución**, pl. las constituciones [konstitu'θjon] 중남미 [konstitu'sjon] 표기법 콘스티투시온

헌법 ★★★

여성

그 나라의 헌법을 가리킬 때는 대문자로 la Constitución이라고 쓴다. 형용사는 constitucional(헌법상의), 반대말은 inconstitucional(위헌인). 동사 constituir는 「구성하다, 이루다」다.

쉬운 예

La Constitución española es de 1978.
스페인 헌법은 1978년에 만들어졌다.

실무 예

¿Qué artículo de la Constitución protege ese derecho? — usted
그 권리는 헌법 몇 조가 보장합니까?

원문

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. — CE, art. 9.1 · 공식
시민과 공권력은 헌법과 그 밖의 법질서에 구속된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los ciudadanos y los poderes públicos	주어 둘 — 관사를 따로 붙였다	시민과 공권력은
están sujetos	estar + 과거분사(남성 복수) — 상태	구속된다
a la Constitución	sujeto a + 명사 ①	헌법에
y al resto del ordenamiento jurídico.	a + 명사 ② — al = a + el, del = de + el	그리고 그 밖의 법질서에

los poderes públicos는 「공권력」이다. 국가·자치주·지방자치단체의 기관을 모두 가리킨다.

문형

estar sujeto a + 명사

~에 구속되다, ~을 따라야 하다

1. sujeto는 주어의 성·수에 맞춘다: la ley está sujeta, los jueces están sujetos.
2. a + el은 al로 줄인다: sujeto al control judicial.
3. 「~을 조건으로」는 sujeto a condición(조건부).

Los jueces están sujetos a la ley.
법관은 법률에 구속된다.

La decisión está sujeta a recurso.
그 결정에는 불복할 수 있다.

문법 S1 · estar sujeto a — 구속된 상태

~~Los ciudadanos y los poderes públicos son sujetos a la Constitución~~ (부자연)

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución

sujeto a는 「~에 매인 상태」라 estar와 쓴다. ser sujeto라고 하면 「(권리의) 주체다」로 읽힌다(sujeto de derecho). sujetos는 남성 복수로 주어 둘에 맞췄다.

---

2. el **recurso de amparo**, pl. los recursos de amparo [re'kurso de am'paro] 표기법 레쿠르소 데 암파로

헌법소원(amparo — 헌법재판소에 내는 기본권 구제 청구) ★★★

남성

amparo는 일상어로 「보호, 비호」다. 헌법 14~29조의 권리와 30조 양심적 병역거부가 침해되었을 때 헌법재판소에 낸다(CE 53.2, LOTC 41.1). 행정 행위뿐 아니라 법원 재판도 대상이다(LOTC 44). 이 책은 「헌법소원(amparo)」으로 옮기고 원어를 함께 적는다. 다만 지키는 권리의 범위가 한국 헌법소원보다 좁다(CE 14~29조·30조 2항).

쉬운 예 Presentó un recurso de amparo.
그는 헌법소원(amparo)을 청구했다.

실무 예 ¿Se ha agotado ya la vía judicial antes del recurso de amparo? — usted
헌법소원(amparo) 전에 법원 절차는 다 거쳤습니까?

원문 El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. — LOTC, art. 44.2 · 공식
amparo를 청구하는 기간은 소송 절차에서 내려진 재판을 송달받은 때부터 30일이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El plazo para interponer el recurso de amparo	주어 — para + 동사원형(목적)	헌법소원(amparo)을 제기할 기간은
será de 30 días,	ser 미래 + de + 수량	30일이다
a partir de la notificación	a partir de: ~부터	송달부터
de la resolución recaída en el proceso judicial.	recaída: recaer(재판이 내려지다)의 과거분사, 여성 단수	소송 절차에서 내려진 재판의

será de 30 días의 de는 수량을 말하는 de다: el plazo es de diez días(기간은 열흘이다).

문형

interponer un recurso

불복을 제기하다, 청구하다

1. recurso에는 동사 interponer(제기하다)를 쓴다. presentar도 쓴다.
2. 무엇에 대한 불복인지는 contra + 명사: recurso de amparo contra la sentencia.
3. interponer의 활용은 poner와 같다: interpuso(제기했다), interpuesto(제기된).

La demandante interpuso recurso de amparo contra la sentencia.
청구인은 그 판결에 대해 amparo를 청구했다.

El recurso se interpuso fuera de plazo.
그 청구는 기간이 지난 뒤에 제기되었다.

한국이라면? ≠ 법원 재판에 대한 청구기간 · 헌법재판소법 제69조

기간은 30일로 같고 기산점이 다르다. LOTC는 재판 송달(notificación)부터, 한국은 「법원의 재판에 대한 헌법소원의 심판은 그 확정일부터 30일 이내에 청구하여야 한다」(제69조 ①).

3. la **cuestión de inconstitucionalidad**, pl. las cuestiones de inconstitucionalidad

[kwes'tjon de inkonstituθjonali'dad] 중남미 [kwes'tjon de inkonstitusjonali'dad]

표기법 쿠에스티온 데 잉콘스티투시오날리다드 **위헌법률심판 제청** ★★★

여성

재판 중인 법원이 적용할 법률의 위헌을 의심하면 헌법재판소에 낸다. cuestión은 일상어로 「문제, 쟁점」이다. plantear la cuestión(제청하다)이라는 동사를 함께 외운다.

쉬운 예

El juez planteó una cuestión de inconstitucionalidad.

법관은 위헌법률심판을 제청했다.

실무 예

¿Piensa usted plantear la cuestión de inconstitucionalidad en este caso? — usted

이 사건에서 위헌법률심판을 제청하실 생각입니까?

원문

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. — CE, art. 163 · 공식

법원이 어떤 소송에서, 사건에 적용되고 그 유효 여부에 재판 결과가 달린 법률급 규범이 헌법에 반할 수 있다고 보면, 법률이 정하는 경우·방식·효과에 따라 헌법재판소에 제청한다. 그 효과는 어떤 경우에도 정지적이지 않다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cuando un órgano judicial considere,	cuando + 접속법 considere(considerar)	법원이 ~라고 볼 때
en algún proceso,	삽입구	어떤 소송에서
que una norma con rango de ley,	que절 주어 — rango de ley: 법률의 등급	법률급 규범이
aplicable al caso,	삽입 형용사구	사건에 적용되는
de cuya validez dependa el fallo,	관계사 cuyo(그것의) + 접속법 dependa	그 유효 여부에 재판 결과가 달린
pueda ser contraria a la Constitución,	que절의 동사 — 접속법 pueda	헌법에 반할 수 있다고
planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional	주절 — plantear 미래 3인칭 단수	헌법재판소에 제청한다
en los supuestos, en la forma y con los efectos	en/con + 명사 셋	경우·방식·효과에 따라
que establezca la ley,	관계절 + 접속법 establezca	법률이 정하는
que en ningún caso serán suspensivos.	관계절 — 선행사 los efectos	그 효과는 어떤 경우에도 정지적이지 않다

cuya는 뒤 명사 validez(여성)에 성을 맞춘 소유 관계사다. 앞의 norma를 가리킨다.

문형

plantear una cuestión ante + 기관

~에 문제를 제기하다, 제청하다

1. plantear는 「(문제·쟁점을) 내놓다」다. ante 뒤에 받는 기관을 둔다.
2. 주어가 법원이면 「제청하다」로 옮긴다.
3. 명사는 el planteamiento de la cuestión(제청).

El tribunal planteó la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

법원은 헌법재판소에 제청했다.

La parte pidió que se planteara la cuestión.
당사자는 제청해 달라고 신청했다.

문법 S3 · cuando + 접속법 — 아직 일어나지 않은 경우

~~Cuando un órgano judicial considera, en algún proceso, que una norma … puede ser contraria~~ (부자연)

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma … pueda ser contraria

앞으로 생길 경우를 말하는 cuando 뒤에는 접속법이 온다(considere). 그 안의 que절도 의심을 말하므로 접속법 pueda다. 주절은 미래 planteará.

한국이라면? = 위헌법률심판 제청 · 헌법 제107조

구조가 같다. 한국은 「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」(제107조 ①). CE 163은 '정지적이지 않다'고 쓰지만 LOTC 35.3은 소송 절차를 멈춘다.

---

4. el **recurso de inconstitucionalidad**, pl. los recursos de inconstitucionalidad

[re'kurso de inkonstituθjonali'dad] 중남미 [re'kurso de inkonstitusjonali'dad]

표기법 레쿠르소 데 잉콘스티투시오날리다드 **위헌 소송(법률을 직접 다투는 추상적 규범통제)** ★★

남성

구체적인 재판 없이 법률 자체를 다툰다. 낼 수 있는 사람은 CE 162.1 a)가 정한다. cuestión(법원의 제청)과 recurso(정해진 기관의 청구)를 섞지 않는다.

쉬운 예 Cincuenta diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad.
하원의원 50명이 위헌 소송을 냈다.

실무 예 ¿Quién puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley? — usted
이 법률에 대해 누가 위헌 소송을 낼 수 있습니까?

원문

Están legitimados: Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. — CE, art. 162.1 a) · 공식

청구할 자격이 있는 자는 다음과 같다. 위헌 소송은 총리, 옴부즈맨(Defensor del Pueblo), 하원의원 50명, 상원의원 50명, 자치주의 합의제 집행기관, 경우에 따라 자치주 의회가 낼 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Están legitimados:	estar + 과거분사 — 자격이 있는 상태	청구할 자격이 있는 자는
Para interponer el recurso de inconstitucionalidad,	para + 동사원형	위헌 소송을 내는 데는
el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo,	주어 ①② — 각 사람에 관사	총리, 옴부즈맨
50 Diputados, 50 Senadores,	주어 ③④ — 수가 붙으면 관사 없음	하원의원 50명, 상원의원 50명
los órganos colegiados ejecutivos	주어 ⑤ — colegiado: 합의제의	합의제 집행기관
de las Comunidades Autónomas	de + 명사	자치주의
y, en su caso, las Asambleas de las mismas.	주어 ⑥ — las mismas = 자치주	그리고 경우에 따라 그 의회

el Presidente del Gobierno는 「정부 수반」, 곧 총리다. 국왕(el Rey)이 국가원수라 「대통령」이 없다.

문형

estar legitimado para + 동사원형

~할 자격(당사자 적격)이 있다

1. legitimado는 「적격이 있는」 이다. 상태라 estar와 쓴다.
2. 무엇을 할 자격인지는 para + 동사원형.
3. 명사는 la legitimación(당사자 적격): falta de legitimación(적격 흠결).

La asociación no está legitimada para recurrir.
그 협회는 불복할 자격이 없다.

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer el recurso.
옴부즈맨은 그 소송을 낼 자격이 있다.

한국이라면? + 법원 제청 없는 법률 위헌심판 · 헌법 제111조

한국 헌법재판소의 관장 사항에서 법률 위헌심판은 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」(제111조 ① 제1호)뿐이다. 국회의원이 법률을 직접 다투는 절차는 열거되어 있지 않다.

---

5. los **derechos fundamentales**, 늘 복수 [de'retʃos fundamen'tales] 표기법 데레초스 푼다멘탈레스

기본권 ★★★

남성

헌법 1편 2장 1절(15~29조)의 권리를 좁은 뜻으로 이렇게 부른다. 이 권리들을 정하는 법률은 ley orgánica(유기법 — 헌법 81조가 지정한 사항(기본권 구체화·자치법·선거제도 등)을 하원 절대다수로 정하는 법률 등급. 조직에 관한 법이 아니다)여야 한다(CE 81.1). 「기본권 일반」 으로 넓게 읽으면 amparo의 범위를 잘못 잡는다.

쉬운 예 La libertad de expresión es un derecho fundamental.
표현의 자유는 기본권이다.

실무 예 ¿Qué derecho fundamental considera usted vulnerado? — usted
어떤 기본권이 침해되었다고 보십니까?

원문

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. — CE, art. 81.1 · 공식
기본권과 공적 자유를 구체화하는 법률, 자치법(Estatuto de Autonomía)과 일반 선거제도를 승인하는 법률, 그 밖에 헌법이 정한 법률은 유기법(ley orgánica)이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son leyes orgánicas	ser 3인칭 복수 + 보어 — 주어는 뒤에	유기법이다
las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales	주어 ① — las (leyes) relativas: 관계된 (법률)	기본권의 구체화에 관한 것
y de las libertades públicas,	de + 명사 ②	그리고 공적 자유의
las que aprueben los Estatutos de Autonomía	주어 ② — las que + 접속법 aprueben	자치법을 승인하는 것
y el régimen electoral general	aprueben의 목적어 ②	그리고 일반 선거제도를
y las demás previstas en la Constitución.	주어 ③ — previstas: 정해진	그 밖에 헌법이 정한 것

fundamentales는 남성 복수 derechos에 맞춘 꼴이다. -al로 끝나는 형용사는 남성·여성이 같다 (una norma fundamental).

문형

vulnerar un derecho

권리를 침해하다

1. 권리 침해에는 vulnerar를 쓴다. 명사는 la vulneración.
2. 수동으로는 el derecho ha sido vulnerado(권리가 침해되었다).
3. violar·lesionar도 쓴다: la lesión de un derecho fundamental.

La sentencia vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
그 판결은 실효적 사법 보호를 받을 권리를 침해했다.

No se ha vulnerado ningún derecho fundamental.
어떤 기본권도 침해되지 않았다.

한국이라면? ≠ 헌법소원으로 다투는 기본권의 범위 · 헌법재판소법 제68조

amparo는 CE 14~29조와 30조 2항의 권리만 지킨다(LOTC 41.1). 한국은 「헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자」(제68조 ①)로 범위를 한정하지 않는다.

---

6. las **Cortes Generales**, 늘 복수 ['kortes xene'rales] 표기법 코르테스 헤네랄레스

의회(하원과 상원을 합한 국회) ★★★

여성

늘 복수형 여성 명사다(las Cortes). 하원(Congreso de los Diputados)과 상원(Senado) 둘로 이루어진다. 단수 la corte는 「궁정」이나 중남미의 「법원」(Corte Suprema)이라 뜻이 다르다.

쉬운 예 Las Cortes Generales aprueban las leyes.
의회가 법률을 의결한다.

실무 예 ¿Cuántas cámaras forman las Cortes Generales? — usted
스페인 의회는 몇 원으로 되어 있습니까?

원문 Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. — CE, art. 66.1 · 공식
의회는 스페인 국민을 대표하며 하원과 상원으로 이루어진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las Cortes Generales	주어 — 여성 복수	의회는
representan al pueblo español	representar a + 집단 — al = a + el	스페인 국민을 대표한다
y están formadas	estar + 과거분사 — 구성 상태	그리고 이루어져 있다
por el Congreso de los Diputados y el Senado.	por + 구성원 둘	하원과 상원으로

사람 목적어 앞의 a(a personal)는 우리말 「~을」에 해당하는 표지다. 번역에는 따로 나타나지 않는다.

문형

representar a + 사람·집단

~을 대표하다

1. 목적어가 사람이나 집단이면 a를 붙인다: representar al pueblo.
2. 물건·생각이면 a 없이: representar un problema.
3. 명사는 la representación, 대표자는 el / la representante.

Los diputados representan a los ciudadanos.
하원의원은 시민을 대표한다.

El abogado representa a la empresa.
그 변호사가 회사를 대리한다.

문법 S1 · estar formado por — 이루어져 있다

~~y son formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado~~ (부자연)

y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado

구성이 어떠한지(결과 상태)는 estar + 과거분사로 말한다. ser + 과거분사는 「~에 의해 만들어진다」는 행위의 수동이라 뜻이 달라진다. formadas는 여성 복수 Cortes에 맞췄다.

한국이라면? ≠ 단원제와 양원제 · 헌법 제41조

스페인은 하원과 상원 두 원이다. 한국은 「국회는 국민의 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거에 의하여 선출된 국회의원으로 구성한다」(제41조 ①)로 한 원이다.

---

7. el **Congreso de los Diputados**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kon'greso de los dipu'tados]

표기법 콩그레소 데 로스 디푸타도스 **하원** ★★

남성

줄여서 el Congreso라고 한다. 의원은 el diputado·la diputada. 총리를 뽑고(CE 99) 비상사태 승인을 맡는 쪽이 하원이다.

쉬운 예

El Congreso de los Diputados está en Madrid.

하원은 마드리드에 있다.

실무 예

¿Necesita el Gobierno la autorización del Congreso para prorrogar el estado de alarma?

— usted

정부가 경보 상태를 연장하려면 하원의 승인이 필요합니까?

원문

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. — CE, art. 116.4 · 공식

포위 상태는 정부의 단독 제안에 따라 하원 재적 과반수로 선포한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El estado de sitio	주어 — 남성 단수	포위 상태는
será declarado	ser 미래 + 과거분사 — 수동	선포된다
por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados,	por + 행위자 — mayoría absoluta: 재적 과반수	하원 재적 과반수로
a propuesta exclusiva del Gobierno.	a propuesta de: ~의 제안으로	정부의 단독 제안에 따라

estado de sitio(포위 상태)는 CE 116조의 세 비상사태 가운데 가장 무겁다. 가벼운 쪽부터 alarma·excepción·sitio다.

문형

a propuesta de + 사람·기관

~의 제안에 따라

1. 제안한 쪽은 de 뒤에 둔다: a propuesta del Gobierno.
2. exclusiva를 붙이면 「~만의 제안으로」.
3. 같은 꼴: a petición de(~의 신청으로), a instancia de parte(당사자 신청으로).

El juez fue nombrado a propuesta del Consejo.

그 법관은 평의회의 제안으로 임명되었다.

El plazo se prorrogó a petición del Gobierno.

기간은 정부의 요청으로 연장되었다.

문법 S4 · ser + 과거분사 + por — 행위의 수동

~~El estado de sitio estará declarado por la mayoría absoluta del Congreso~~ (부자연)

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso

누가 선포하는 행위를 말하므로 ser + 과거분사다. 행위자는 por 뒤에 둔다. estar declarado는 「선포된 상태에 있다」로 결과만 말한다.

8. el **Senado**, pl. los senados [se'nado] 표기법 세나도 **상원** ★★

남성

기관 이름이라 대문자 el Senado로 쓴다. 의원은 el senador·la senadora. 원칙적으로 도(provincia)마다 넷을 직접 뽑는다. 섬 지역은 섬마다 선거구가 되고(69.3), 세우타와 멜리야는 각각 둘을 뽑는다(69.4). 이와 별도로 자치주가 지명한다(CE 69.2~69.5).

쉬운 예

El Senado tiene más de doscientos miembros.

상원 의원은 200명이 넘는다.

실무 예

¿Cómo se eligen los senadores en las islas? — usted

섬에서는 상원의원을 어떻게 뽑습니까?

원문

El Senado es la Cámara de representación territorial. — CE, art. 69.1 · 공식

상원은 지역을 대표하는 원이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Senado	주어	상원은
es la Cámara	ser + 명사 보어(정의)	원이다
de representación territorial.	de + 명사 — 무엇의 원인지	지역 대표의

69조는 2026. 5. 20. 개정 판이 기준일 판이다. 1항 문언은 1978년 판과 같고 3항만 바뀌었다(이장 can_read).

문형

ser + 관사 + 명사 (정의)

~은 …이다

1. 정의·정체는 ser + 명사: es la Cámara.
2. 직업·국적은 관사 없이: es senador, es española.
3. 장소는 estar: está en la plaza de la Marina Española.

El Congreso es la Cámara baja.

하원은 아래 원(하원)이다.

Ella es senadora por Ibiza.

그녀는 이비사 선출 상원의원이다.

문법 S1 · 정의는 ser — El Senado es…

~~El Senado está la Cámara de representación territorial.~~ (비문)

El Senado es la Cámara de representación territorial.

주어가 무엇인지(정체·정의)를 말할 때는 ser다. estar 뒤에는 명사 보어가 올 수 없다. estar는 장소(el Senado está en Madrid)나 상태를 말한다.

9. el **Gobierno**, pl. los gobiernos [go'bjerno] 표기법 고비에르노 **정부(총리와 장관으로 된 내각)** ★★★

남성

스페인 헌법의 el Gobierno는 총리(Presidente del Gobierno)와 장관들, 곧 내각이다. 행정 조직 전체는 la Administración라고 따로 부른다(CE 97). 영어 government처럼 「국가 권력 전체」로 넓게 읽지 않는다.

쉬운 예 El Gobierno aprobó un nuevo decreto.
정부가 새 시행령을 의결했다.

실무 예 ¿Quién propone al Rey el candidato a Presidente del Gobierno? — usted
국왕에게 총리 후보를 추천하는 것은 누구입니까?

원문 El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. — CE, art. 97 · 공식
정부는 내정과 외교, 민간·군사 행정, 국가 방위를 지휘한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Gobierno dirige	주어 + dirigir 현재	정부는 지휘한다
la política interior y exterior,	목적어 ① — 형용사 둘이 한 명사를 꾸민다	내정과 외교를
la Administración civil y militar	목적어 ② — Administración: 행정 조직	민간·군사 행정을
y la defensa del Estado.	목적어 ③	그리고 국가 방위를

97조 둘째 문장은 Gobierno가 행정 기능과 시행령 제정권(la potestad reglamentaria)을 가진다고 쓴다.

문형
dirigir + 명사
~을 지휘하다, 이끌다

1. dirigir는 목적어를 바로 받는다: dirige la política.
2. -gir 동사는 1인칭에서 g가 j로: dirijo, dirija(접속법).
3. 「~에게 보내다」 뜻은 dirigir a: dirigió un escrito al tribunal.

El ministro dirige su departamento.
장관은 자기 부처를 지휘한다.

La parte dirigió un escrito al juzgado.
당사자는 법원에 서면을 냈다.

한국이라면? ≠ 정부와 행정권 · 헌법 제66조
스페인 Gobierno는 의회의 신임에 기대는 내각이다. 한국은 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」(제66조 ④). 국가원수가 행정 수반을 겸하는지가 다르다.

---

10. la **Corona**, pl. las coronas [ko'rona] 표기법 코로나 **왕위, 왕실(헌법 2편 「De la Corona」)** ★★

여성

일상어로는 「왕관」이고 체코·스웨덴 화폐 단위(코루나·크로나)도 같은 낱말이다. 헌법에서 la Corona는 국왕이라는 제도, 곧 왕위를 가리킨다. 국가원수는 el Rey다(CE 56.1).

쉬운 예 La Corona es una institución del Estado.
왕위는 국가의 제도다.

실무 예 ¿Qué funciones atribuye la Constitución a la Corona? — usted
헌법은 왕위에 어떤 기능을 부여합니까?

원문 Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. — CE, art. 56.2 · 공식
(국왕의) 칭호는 스페인 국왕이며, 왕위에 딸린 그 밖의 칭호도 쓸 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Su título es el de Rey de España	ser + el de(= el título de)	그 칭호는 스페인 국왕이다
y podrá utilizar	poder 미래 + 동사원형 — 주어는 국왕	그리고 쓸 수 있다

los demás	목적어 — los (títulos) demás	그 밖의 칭호를
que correspondan a la Corona.	관계절 + 접속법 correspondan	왕위에 딸린

Su(그의)는 56조 1항의 el Rey를 가리킨다. 그래서 번역에 「(국왕의)」를 붙였다.

문형

el de / la de / los de + 명사

~의 것(앞 명사를 되풀이하지 않는다)

1. 앞에 나온 명사를 관사만 남기고 생략한다.
2. 관사는 생략한 명사의 성·수에 맞춘다: la sentencia de instancia y la de apelación.
3. los demás(그 밖의 것들)도 같은 원리다.

La sentencia de primera instancia y la de apelación coinciden.
1심 판결과 항소심 판결이 같다.

Su derecho es el de defenderse.
그의 권리는 자신을 방어할 권리다.

문법 S1 · es el de — 「~의 것이다」

~~Su título está el de Rey de España~~ (비문)

Su título es el de Rey de España
칭호가 무엇인지 밝히는 문장이라 ser다. el de는 앞의 título를 받는 대명사다(el título de Rey de España → el de Rey de España).

한국이라면? ≠ 국가원수 · 헌법 제66조
스페인 국가원수는 국왕이다(CE 56.1). 한국은 「대통령은 국가의 원수이며, 외국에 대하여 국가를 대표한다」(제66조 ①).

---

11. la **Comunidad Autónoma**, pl. las Comunidades Autónomas [komuni'dad aw'tonoma]

표기법 코무니다드 아우토노마 **자치주** ★★★

여성

스페인은 열일곱 자치주와 두 자치시(Ceuta·Melilla)로 나뉜다. 자치주마다 의회와 정부가 있고, 헌법과 자치법(Estatuto de Autonomía)이 권한을 정한다. 줄여서 CA, 복수 CC. AA.라고 쓴다.

쉬운 예 Andalucía es una Comunidad Autónoma.
안달루시아는 자치주다.

실무 예 ¿Esa materia es competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma? — usted
그 사항은 국가 권한입니까, 자치주 권한입니까?

원문

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. — CE, art. 137 · 공식
국가는 영역상 시·도와 앞으로 구성될 자치주로 조직된다. 이 단체들은 모두 각자의 이익을 관리할 자치권을 가진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Estado se organiza territorialmente	주어 + se organiza(조직된다 — 재귀)	국가는 영역상 조직된다
en municipios, en provincias	en + 명사 ①② — 관사 없음	시와 도로
y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.	en + 명사 ③ + 관계절 접속법	그리고 구성될 자치주로
Todas estas entidades gozan de autonomía	주어 + gozar de	이 단체들은 모두 자치권을 가진다

para la gestión de sus respectivos intereses.	para + 명사 — respectivos: 각자의	각자의 이익을 관리하기 위한

provincia는 50개 도(道)다. 법원 이름 Audiencia Provincial(도 법원)의 provincial도 여기서 왔다.

문형

gozar de + 명사

~을 누리다, 가지다

1. gozar는 늘 de와 함께 쓴다: gozar de autonomía.
2. 법률문에서는 권리·지위를 「가진다」로 옮긴다.
3. -zar 동사는 e 앞에서 z가 c로: goce(접속법).

Los municipios gozan de autonomía.
시는 자치권을 가진다.

Los jueces gozan de independencia.
법관은 독립을 누린다.

문법 S3 · que se constituyan — 아직 없는 대상

~~en las Comunidades Autónomas que se constituyen~~ (부자연)

en las Comunidades Autónomas que se constituyan

1978년에는 자치주가 아직 없었다. 앞으로 생길, 정해지지 않은 대상을 가리키는 관계절이라 접속법 constituyan이다. 직설법이면 이미 구성된 자치주만 가리킨다.

한국이라면? ≠ 지방자치 · 헌법 제117조

스페인 헌법은 시(municipio)·도(provincia)·자치주 세 층을 직접 적는다. 한국은 「지방자치단체의 종류는 법률로 정한다」(제117조 ②).

12. el **Estatuto de Autonomía**, pl. los Estatutos de Autonomía [esta'tuto de awtono'mia]

표기법 에스타투토 데 아우토노미아 **자치법(자치주의 기본 규범)** ★★

남성

자치주마다 하나 있고, 의회가 ley orgánica로 승인한다(CE 81.1·147.3). estatuto는 회사 문맥에서는 「정관」(los estatutos sociales)이다.

쉬운 예 Cada Comunidad Autónoma tiene su Estatuto.
자치주마다 자치법이 있다.

실무 예 ¿Qué dice el Estatuto de Autonomía sobre la lengua oficial? — usted
자치법은 공용어에 대해 뭐라고 합니까?

원문

> Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. — CE, art. 147.1 · 공식
> 이 헌법의 범위 안에서 자치법은 각 자치주의 기본 제도 규범이며, 국가는 이를 자기 법질서의 일부로 인정하고 보호한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dentro de los términos de la presente Constitución,	삽입구 — presente: 이(현재의)	이 헌법의 범위 안에서
los Estatutos serán	주어 + ser 미래(조문의 규정)	자치법은 ~이다
la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma	보어 — 형용사 둘이 뒤에서 꾸민다	각 자치주의 기본 제도 규범

y el Estado los reconocerá y amparará	주어 + 목적 대명사 los + 동사 둘	그리고 국가는 그것을 인정하고 보호한다
como parte integrante de su ordenamiento jurídico.	como: ~로서	자기 법질서의 일부로

amparará는 amparar(보호하다)의 미래다. 이 동사에서 recurso de amparo의 amparo가 나왔다.

문형

dentro de los términos de + 명사

~이 정한 범위 안에서

1. términos는 여기서 「조건, 문언」이다(「용어」가 아니다).
2. en los términos que establezca la ley는 「법률이 정하는 바에 따라」.
3. dentro de는 「~ 안에서」: dentro del plazo(기간 안에).

La ley se aplicará en los términos que establezca el reglamento.
그 법률은 시행령이 정하는 바에 따라 적용한다.

Presentó el escrito dentro del plazo.
그는 기간 안에 서면을 냈다.

---

13. la **ley orgánica**, pl. las leyes orgánicas ['lej or'ganika] 표기법 레이 오르가니카 **유기법(가중 의결 법률)**

★★★

여성

「조직법」이 아니다. 기본권·자치법·선거제도 등을 정하고 하원 재적 과반수로 의결한다(CE 81). 형법전(LO 10/1995)도 ley orgánica다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「유기법」으로 옮기고, 법률 이름에서는 「법」으로 쓰되 필요하면 유기법임을 표시하라고 한다. 약어는 LO.

쉬운 예 El Código Penal es una ley orgánica.
형법전은 유기법이다.

실무 예 ¿Esta reforma necesita una ley orgánica o basta una ley ordinaria? — usted
이 개정에는 유기법이 필요합니까, 아니면 일반 법률로 됩니까?

원문

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. — CE, art. 81.2 · 공식
유기법을 의결·개정·폐지하려면 법안 전체에 대한 최종 표결에서 하원 재적 과반수의 찬성이 있어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La aprobación, modificación o derogación	주어 셋 — 관사는 맨 앞에 한 번	의결·개정·폐지는
de las leyes orgánicas	de + 명사 — 형용사 복수	유기법의
exigirá mayoría absoluta del Congreso,	exigir 미래 3인칭 단수	하원 재적 과반수를 요한다
en una votación final sobre el conjunto del proyecto.	en + 명사 — conjunto: 전체	법안 전체에 대한 최종 표결에서

주어가 셋인데 동사가 단수 exigirá인 것은 o(또는)로 이었기 때문이다. 셋 가운데 어느 하나든 같은 요건이라는 뜻이다.

문형

exigir + 명사

~을 요구하다, 필요로 하다

1. 조문에서 「~이 있어야 한다」를 exigir로 쓴다: exigirá mayoría absoluta.

2. -gir 동사라 접속법은 exija(6장 1104조와 같다).

3. requerir도 같은 뜻으로 쓴다: requerirá la aprobación.

La reforma exige una mayoría de tres quintos.
그 개정에는 5분의 3 찬성이 있어야 한다.

El contrato exige la forma escrita.
그 계약은 서면으로 해야 한다.

문법 B2 · leyes orgánicas — 형용사도 복수로

~~La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánica~~ (비문)

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas

형용사는 명사의 수에 맞춘다. ley의 복수는 -es를 붙인 leyes, orgánica의 복수는 -s를 붙인 orgánicas다. 형용사는 보통 명사 뒤에 둔다.

---

14. el **Defensor del Pueblo**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [defen'sor del 'pweblo]

표기법 데펜소르 델 푸에블로 **옴부즈맨(국민 권리 보호관)** ★★

남성

직역하면 「국민의 수호자」 다. 의회가 뽑고, 행정을 감시하며, 위헌 소송과 amparo를 낼 수 있다 (CE 162.1). 여성이 맡으면 la Defensora del Pueblo라고 쓴다.

쉬운 예 El Defensor del Pueblo recibe quejas de los ciudadanos.
옴부즈맨은 시민의 진정을 받는다.

실무 예 ¿Ha presentado usted una queja ante el Defensor del Pueblo? — usted
옴부즈맨에게 진정을 내셨습니까?

원문

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. — CE, art. 54 · 공식

유기법으로 옴부즈맨 제도를 정한다. 옴부즈맨은 의회의 고위 위임관으로서 이 편에 든 권리를 지키도록 의회가 지명하며, 그 목적으로 행정 활동을 감독하고 의회에 보고할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Una ley orgánica regulará	주어 + regular 미래	유기법이 정한다
la institución del Defensor del Pueblo,	목적어	옴부즈맨 제도를
como alto comisionado de las Cortes Generales,	como: ~로서	의회의 고위 위임관으로서
designado por éstas	과거분사 + por — éstas = las Cortes	의회가 지명한
para la defensa de los derechos comprendidos en este Título,	para + 명사 — comprendidos: 포함된	이 편에 든 권리를 지키기 위해
a cuyo efecto podrá supervisar	a cuyo efecto: 그 목적으로	그 목적으로 감독할 수 있다
la actividad de la Administración,	supervisar의 목적어	행정 활동을
dando cuenta a las Cortes Generales.	현재분사 — 동시 동작	의회에 보고하면서

a cuyo efecto의 cuyo는 앞 문장 전체(권리를 지키는 일)를 받는다. 「그 목적을 위해」로 옮긴다.

문형

dar cuenta a + 기관

~에 보고하다

1. dar cuenta는 「보고하다, 알리다」. 받는 쪽은 a 뒤에.
2. 보고 내용은 de로: dar cuenta de su actividad.
3. 현재분사 dando cuenta는 「보고하면서」 다.

El Gobierno dio cuenta al Congreso de la declaración.
정부는 그 선포를 하원에 보고했다.

Debe dar cuenta de sus gastos.
그는 지출을 보고해야 한다.

---

15. la **especial trascendencia constitucional**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[espe'θjal trasθen'denθja konstituθjo'nal] 중남미 [espe'sjal trasen'densja konstitusjo'nal]

표기법 에스페시알 트라스센덴시아 콘스티투시오날 **특별한 헌법적 중요성(amparo의 수리 요건)** ★★★

여성

2007년 LOTC 개정(LO 6/2007)이 들인 요건이다. 청구서에서 이것을 정당화해야 하고(LOTC 49.1), Sección은 만장일치일 때 스스로 받아들이고, 과반수에 그치면 Sala로 넘긴다(LOTC 50.1·50.2). 권리 침해만으로는 부족하다. 헌법재판소는 STC 155/2009 FJ 2에서 이 요건이 인정되는 경우들을 늘어놓으면서 그 목록이 닫힌 것이 아니라고 덧붙였다.

쉬운 예 La demanda debe justificar la especial trascendencia constitucional.
청구서는 특별한 헌법적 중요성을 정당화해야 한다.

실무 예 ¿Dónde justifica la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso? — usted
청구서는 그 청구의 특별한 헌법적 중요성을 어디서 정당화합니까?

원문

Constituye el elemento más novedoso o la “caracterización más distintiva” (ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3) de esta regulación del recurso de amparo el requisito sustantivo o de fondo de la “especial trascendencia constitucional” que impone el art. 50.1 b) LOTC para la admisión del recurso. — STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 (ECLI:ES:TC:2009:155) · 공식

이 amparo 규율에서 가장 새로운 요소, 곧 「가장 두드러진 특징」(ATC 188/2008, 7. 21., FJ 3)은 LOTC 50조 1항 b)가 수리 요건으로 정한 「특별한 헌법적 중요성」이라는 실질 요건이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Constituye el elemento más novedoso	동사 constituir(~이다)가 맨 앞 — 주어는 뒤에	가장 새로운 요소이다
o la “caracterización más distintiva”	보어 ② — 앞 결정의 표현을 따옴	또는 「가장 두드러진 특징」
(ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3)	괄호 인용 — 결정(auto) 번호·날짜·법리 번호	(2008년 결정 188호)
de esta regulación del recurso de amparo	de + 명사 — 무엇의 요소인지	이 헌법소원(amparo) 규율의
el requisito sustantivo o de fondo	주어 — sustantivo: 실질의	실질 요건이
de la “especial trascendencia constitucional”	de + 명사 — 요건의 내용	「특별한 헌법적 중요성」이라는
que impone el art. 50.1 b) LOTC	관계절 — 주어 el art.가 동사 뒤	LOTC 50조 1항 b)가 부과하는
para la admisión del recurso.	para + 명사	청구의 수리를 위해

판결문은 동사를 맨 앞에 두고 긴 주어를 뒤로 미루는 일이 많다. 동사(constituye)를 찾은 다음 그 주어(el requisito)를 찾는다. FJ는 fundamento jurídico(법리 이유)의 약어다.

문형

justificar + 명사

~을 정당화하다, 소명하다

1. justificar는 「근거를 대서 보이다」. 청구서·결정의 이유에 자주 나온다.
2. 명사는 la justificación, 형용사 justificado(정당한).
3. sin causa justificada는 「정당한 이유 없이」.

El recurrente no justificó la especial trascendencia del asunto.
청구인은 사건의 특별한 중요성을 소명하지 못했다.

No compareció sin causa justificada.
그는 정당한 이유 없이 출석하지 않았다.

한국이라면? ≠ 지정재판부의 사전심사 · 헌법재판소법 제72조

스페인은 요건을 갖춰야 만장일치로 받아들인다. 한국 지정재판부는 「재판관 전원의 일치된 의견에 의한 결정으로 헌법소원의 심판청구를 각하한다」(제72조 ③). 만장일치가 거는 방향이 반대다.

---

16. el **estado de alarma**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [es'tado de a'larma] 표기법 에스타도 데 알라르마

경보 상태(가장 가벼운 비상사태) ★★

남성

CE 116조의 비상사태 셋 가운데 첫째다. 정부가 선포하고 15일을 넘기려면 하원의 승인이 있어야 한다. 그다음이 estado de excepción(예외 상태), 가장 무거운 것이 estado de sitio(포위 상태)다.

쉬운 예 El Gobierno declaró el estado de alarma.
정부는 경보 상태를 선포했다.

실무 예 ¿Por cuánto tiempo puede declararse el estado de alarma sin autorización del Congreso? — usted
하원 승인 없이 경보 상태를 얼마 동안 선포할 수 있습니까?

원문

> El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. — CE, art. 116.2 · 공식
> 경보 상태는 정부가 국무회의에서 의결한 명령(decreto)으로 최장 15일 동안 선포하며, 곧바로 그 목적으로 소집된 하원에 보고한다. 하원의 승인 없이는 그 기간을 연장할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El estado de alarma será declarado por el Gobierno	ser 미래 + 과거분사 + por(행위자)	경보 상태는 정부가 선포한다
mediante decreto acordado en Consejo de Ministros	mediante: ~으로 — acordado: 의결된	국무회의에서 의결한 명령으로
por un plazo máximo de quince días,	por un plazo de + 기간	최장 15일 동안
dando cuenta al Congreso de los Diputados,	현재분사 dando — 보고하면서	하원에 보고하면서
reunido inmediatamente al efecto	과거분사 — Congreso를 꾸민다	곧바로 그 목적으로 소집된
y sin cuya autorización	sin + cuyo(그의) — 선행사 el Congreso	그리고 그 승인 없이는
no podrá ser prorrogado dicho plazo.	poder + ser + 과거분사(수동) — 주어 dicho plazo가 뒤에	그 기간을 연장할 수 없다

dicho는 「앞에서 말한」이다. dicho plazo는 「그 기간」, 곧 앞의 15일이다.

문형

por un plazo de + 기간

~의 기간 동안

1. 기간은 por un plazo de로 말한다: por un plazo de quince días.
2. 최장은 máximo를 붙인다: por un plazo máximo de.
3. 연장은 prorrogar, 명사는 la prórroga.

El estado de alarma se prorrogó por un plazo de quince días.
경보 상태는 15일 연장되었다.

Se concede un plazo máximo de diez días.
최장 열흘의 기간을 준다.

한국이라면? ≠ 비상사태의 선포와 통제 · 헌법 제77조

스페인은 정부가 선포하고 하원이 연장을 승인한다. 한국 계엄은 대통령이 선포하고 「국회가 재적의원 과반수의 찬성으로 계엄의 해제를 요구한 때에는 대통령은 이를 해제하여야 한다」(제77조 ⑤).

---

17. la **reforma constitucional**, pl. las reformas constitucionales [re'forma konstituθjo'nal]
중남미 [re'forma konstitusjo'nal] 표기법 레포르마 콘스티투시오날 **헌법 개정** ★★

여성

보통 개정은 167조(각 원 5분의 3이 원칙이고, 그것이 안 되면 상원 재적 과반수 찬성을 얻은 안을 하원이 3분의 2로 의결할 수 있다), 헌법 전부나 핵심 부분 개정은 168조(각 원 3분의 2, 의회 해산, 반드시 국민투표)다. 1978년 뒤 개정은 넷(1992·2011·2024·2026)이다.

쉬운 예 La última reforma constitucional es de 2026.
가장 최근 헌법 개정은 2026년이다.

실무 예 ¿Fue necesario un referéndum para la reforma de 2026? — usted
2026년 개정에 국민투표가 필요했습니까?

원문 Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. — CE, art. 167.1 · 공식
헌법 개정안은 각 원에서 5분의 3의 찬성으로 의결되어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los proyectos de reforma constitucional	주어 — 남성 복수	헌법 개정안은
deberán ser aprobados	deber 미래 + ser + 과거분사(남성 복수)	의결되어야 한다
por una mayoría de tres quintos	por + 정족수 — tres quintos: 5분의 3	5분의 3의 찬성으로
de cada una de las Cámaras.	cada una de: ~ 각각	각 원의

분수는 서수로 읽는다: un tercio(3분의 1), dos tercios(3분의 2), tres quintos(5분의 3), una décima parte(10분의 1).

문형

deber ser + 과거분사

~되어야 한다

1. deber(해야 한다) + ser + 과거분사로 수동의 의무를 말한다.
2. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다: los proyectos deberán ser aprobados.
3. 같은 뜻을 deberán aprobarse(수동 se)로도 쓴다.

La ley debe ser aprobada por el Congreso.
그 법률은 하원이 의결해야 한다.

Las sentencias deben ser motivadas.
판결에는 이유를 적어야 한다.

한국이라면? ≠ 헌법 개정 절차 · 헌법 제130조

스페인 보통 개정은 각 원 5분의 3이 원칙이고(CE 167.1, 대체 절차는 167.2), 국민투표는 의결 뒤 15일 안에 어느 한 원의 의원 10분의 1이 요구할 때만 한다(CE 167.3). 한국은 「재적의원 3분의 2 이상의 찬성」 뒤 반드시 국민투표에 붙인다(제130조 ①·②).

---

18. el **Pleno**, pl. los plenos ['pleno] 표기법 플레노 **전원재판부(헌법재판소·법원의 전원 회의)** ★★

남성

형용사 pleno는 「가득한, 완전한」이다(plenos efectos, 164.1). 명사로 쓰면 구성원 전원이 모인 회의체다. 헌법재판소는 Pleno(12명)·Sala(6명씩 둘)·Sección으로 일한다(LOTC 6·7). 의회의 본회의도 el Pleno다.

쉬운 예 El Pleno se reúne mañana.
전원재판부는 내일 모인다.

실무 예 ¿Este asunto lo resuelve el Pleno o una de las Salas? — usted
이 사건은 전원재판부가 판단합니까, 재판부 하나가 판단합니까?

원문 El Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. — LOTC, art. 6.2 · 공식
전원재판부는 헌법재판소의 재판관 전원으로 구성된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Pleno	주어 — 남성 단수	전원재판부는
está integrado	estar + 과거분사 — 구성 상태	구성된다
por todos los Magistrados del Tribunal.	por + 구성원 — todos los: 모든	재판소의 재판관 전원으로

헌법재판소 재판관도 Magistrado라고 부른다. 책은 일반 법원 Magistrado를 「법관」으로 옮기지만, 헌법재판소에서는 「재판관」이 한국어 관행에 맞는다.

문형

estar integrado por / compuesto por + 사람

~로 구성되다

1. 구성을 말하는 과거분사 셋: integrado, compuesto, formado.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: la Sala está compuesta por seis Magistrados.
3. 명사로는 la composición(구성).

La Sala está compuesta por seis Magistrados.
재판부는 재판관 여섯으로 구성된다.

La comisión está integrada por diputados y senadores.
그 위원회는 하원의원과 상원의원으로 구성된다.

문법 S1 · estar integrado por — 구성원

~~El Pleno es integrado por todos los Magistrados~~ (부자연)

El Pleno está integrado por todos los Magistrados

구성원이 누구인지는 결과 상태라 estar + 과거분사다(estar formado·compuesto·integrado por). ser integrado는 「(누가) 편입시킨다」는 행위로 읽힌다.

한국이라면? ≠ 결정 정족수 · 헌법 제113조

LOTC 90.1은 심의에 참여한 구성원 과반수로 정하고 가부동수면 소장이 정한다. 한국은 법률 위헌결정 등에 「재판관 6인 이상의 찬성이 있어야 한다」(제113조 ①).

---

19. el **voto particular**, pl. los votos particulares ['boto partiku'lar] 표기법 보토 파르티쿨라르

개별 의견(반대·별개 의견) ★★★

남성

다수 의견과 다른 재판관의 의견이다. 결론에 반대하면 반대 의견, 이유만 다르면 별개 의견(voto particular concurrente)이다. 판결과 함께 BOE에 실린다(CE 164.1). 2024~2025년 BOE에 실린 TC 판결 358건(그 기간 BOE 게재 판결 전수, 정정 공고 제외) 가운데 96건(26.8%)에 하나 이상 붙었다(이 책의 조사 집계). particular는 「개인의, 특정한」이다.

쉬운 예 Dos magistrados formularon un voto particular.
재판관 둘이 개별 의견을 냈다.

실무 예 ¿La sentencia lleva algún voto particular? — usted
그 판결에 개별 의견이 붙어 있습니까?

원문

El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en voto particular su opinión discrepante, siempre que haya sido defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a la fundamentación. — LOTC, art. 90.2 · 공식
소장과 재판관은 심의에서 주장한 것이라면 결론에 관해서든 이유에 관해서든 다른 의견을 개별 의견으로 나타낼 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Presidente y los Magistrados del Tribunal	주어 둘	소장과 재판관은
podrán reflejar en voto particular	poder 미래 + 동사원형 — en voto particular: 개별 의견으로	개별 의견으로 나타낼 수 있다
su opinión discrepante,	목적어 — discrepante: 다른	자기의 다른 의견을
siempre que haya sido defendida en la deliberación,	siempre que + 접속법 완료 수동	심의에서 주장한 것이라면
tanto por lo que se refiere a la decisión	tanto … como: ~든 …든	결론에 관해서든
como a la fundamentación.	como + a + 명사	이유에 관해서든

la fundamentación은 판결의 이유(근거를 대는 부분)다. la decisión(결론)과 짝을 이룬다.

문형

formular un voto particular

개별 의견을 내다

1. 개별 의견에는 동사 formular를 쓴다. TC 판결은 Voto particular que formula el magistrado …로 시작한다.
2. 반대 의견이면 discrepante, 별개 의견이면 concurrente를 붙인다.
3. 여러 사람이 함께 내면 al que se adhiere(~가 동참하는).

La magistrada formuló un voto particular discrepante.
그 재판관은 반대 의견을 냈다.

Al voto particular se adhieren dos magistrados.
그 개별 의견에는 재판관 둘이 동참한다.

문법 S3 · siempre que + 접속법 완료 — haya sido

~~siempre que ha sido defendida en la deliberación~~ (비문)

siempre que haya sido defendida en la deliberación

조건의 siempre que 뒤에는 접속법이다(6장 1255조). 완료형이면 haber의 접속법 haya + 과거분사. 여기서는 수동이라 haya sido defendida(주장되었을)가 된다.

한국이라면? ≠ 재판관 의견의 표시 · 헌법재판소법 제36조

LOTC는 '나타낼 수 있다'(podrán)로 재판관에게 맡긴다. 한국은 「심판에 관여한 재판관은 결정서에 의견을 표시하여야 한다」(제36조 ③)고 의무로 쓴다.

---

20. la **cosa juzgada**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['kosa xuθ'gada] 중남미 ['kosa xus'gada]

표기법 코사 후스가다 **기판력(재판이 확정된 상태)** ★★★

여성

직역하면 「재판된 것」, 라틴어 res iudicata다. 판결에 대해 더는 다툴 수 없게 된 상태와 그 효력을 함께 가리킨다. 헌법재판소 판결은 공간된 다음 날부터 이 효력이 생긴다(CE 164.1). 민사 판결의 기판력은 LEC 222조가 정한다.

쉬운 예 La sentencia ya tiene fuerza de cosa juzgada.
그 판결은 이미 기판력이 있다.

실무 예 ¿Hay cosa juzgada respecto de esta cuestión? — usted
이 쟁점에 관해 기판력이 생겼습니까?

원문

> Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. — CE, art. 164.1 · 공식
>
> 헌법재판소 판결은 개별 의견이 있으면 그것과 함께 관보(BOE)에 싣는다. 판결은 공간된 다음 날부터 기판력을 가지며, 이에 대해서는 어떤 불복도 할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las sentencias del Tribunal Constitucional	주어 — 여성 복수	헌법재판소 판결은
se publicarán en el boletín oficial del Estado	수동 se + 미래	관보에 실린다
con los votos particulares, si los hubiere.	si + 미래 접속법 hubiere(haber) — 읽기만	개별 의견이 있으면 그것과 함께
Tienen el valor de cosa juzgada	tener + 명사 — 주어는 앞 문장의 판결	기판력을 가진다
a partir del día siguiente de su publicación	a partir de: ~부터	공간된 다음 날부터
y no cabe recurso alguno contra ellas.	no cabe + 명사 + alguno	그리고 이에 대해 어떤 불복도 할 수 없다

hubiere는 6장 1124조 cumpliere와 같은 미래 접속법이다. 지금 글이라면 si los hay라고 쓴다.

문형

no cabe + 명사

~할 수 없다, ~이 허용되지 않는다

1. caber는 「들어가다」에서 「(불복이) 허용되다」로 쓴다: cabe recurso de apelación.
2. 부정이면 no cabe recurso alguno(어떤 불복도 할 수 없다).
3. 현재 1인칭은 quepo로 불규칙하다. 접속법은 quepa.

> Contra este auto cabe recurso de reposición.
> 이 결정에 대해서는 이의신청을 할 수 있다.
>
> Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
> 이 판결에 대해서는 어떤 불복도 할 수 없다.

문법 S8 · no … alguno — 명사 뒤의 alguno는 「어떤 ~도」

~~y no cabe algún recurso contra ellas~~ (부자연)

y no cabe recurso alguno contra ellas

부정문에서 alguno를 명사 뒤에 두면 「어떤 ~도 없다」는 강한 부정이 된다(ninguno와 같다). 명사 앞 algún은 부정문에서 이 뜻이 약하다.

한국이라면? ≠ 위헌결정의 효력 · 헌법재판소법 제47조

CE 164.1은 기판력과 대세효(plenos efectos frente a todos)를 쓴다. 한국은 「법률의 위헌결정은 법원과 그 밖의 국가기관 및 지방자치단체를 기속(羈束)한다」(제47조 ①)로 기속력을 쓴다.

한국이라면? — 재판소원은 같은 문제, 다른 문지기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 28. 시행 중인 헌법과 헌법재판소법(2026. 3. 12. 개정)이다.

	스페인	한국	차이
≠	12 miembros nombrados por el Rey (CE 159.1)	재판관 9인 (제111조 ②·③)	하원 4·상원 4·정부 2·CGPJ 2 추천 / 국회 선출 3·대법원장 지명 3·대통령 3.
≠	nueve años, por terceras partes cada tres (CE 159.3)	임기 6년 (제112조 ①)	9년, 3년마다 3분의 1씩 교체 / 「임기는 6년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다」.
≠	Pleno, Sala o Sección (LOTC 6.1·7.1)	지정재판부 (헌법재판소법 제72조 ①)	Pleno 12명·Sala 6명 둘·Sección / 전원재판부와 「재판관 3명으로 구성되는 지정재판부」.
≠	artículos catorce a veintinueve (LOTC 41.1)	헌법소원의 대상 기본권 (헌법재판소법 제68조 ①)	열거한 권리만 / 헌법상 보장된 기본권 일반.
≠	acto u omisión de un órgano judicial (LOTC 44.1)	재판소원 (헌법재판소법 제68조 ③)	불복 수단을 다 거치고 위반이 법원에 직접 귀속되면 / 「확정된 재판」에 대해 세 사유(헌재 결정 위반·절차 위반·명백한 위헌·위법)로만(2026. 3. 12.~).
≠	30 días, a partir de la notificación (LOTC 44.2)	청구기간 30일 (헌법재판소법 제69조 ①)	재판 송달부터 / 재판 확정일부터.
≠	especial trascendencia constitucional (LOTC 50.1)	지정재판부의 각하 (헌법재판소법 제72조 ③)	요건이 있어야 받아들이고, Sección 만장일치가 아니면 Sala로 / 부적법 사유가 있으면 만장일치로 각하한다.
=	cuestión de inconstitucionalidad (CE 163)	위헌법률심판 제청 (헌법 제107조 ①)	재판의 전제가 된 법률을 법원이 헌법재판소에 보낸다.

=	suspensión provisional de las actuaciones (LOTC 35.3)	재판의 정지 (헌법재판소법 제42조 ①)	제청하면 소송 절차가 멈춘다 / 「당해 소송사건의 재판은 헌법재판소의 위헌 여부의 결정이 있을 때까지 정지된다」. CE 163의 '정지적이지 않다'는 법률의 효력을 말한다.
+	recurso de inconstitucionalidad (CE 162.1 a)	—	총리·옴부즈맨·의원 50명 등이 법률을 직접 다툰다 / 한국 헌법재판소 관장 사항에 없다(제111조 ① 열거).
≠	votos particulares en el BOE (CE 164.1)	의견 표시와 공시 (헌법재판소법 제36조 ③·⑤)	개별 의견과 함께 관보 게재 / 의견 표시는 의무, 공시는 규칙이 정하는 관보 게재나 그 밖의 방법.
=	conflictos de competencia (CE 161.1 c)	권한쟁의 (헌법 제111조 ① 제4호)	국가와 자치주, 자치주끼리 / 「국가기관 상호간, 국가기관과 지방자치단체간 및 지방자치단체 상호간의 권한쟁의」.

가짜 친구 · ley orgánica·amparo·Gobierno — 아는 말 같은데 다르다

ley orgánica를 「조직법」으로 옮기면 틀린다. CE 81.1은 기본권을 구체화하는 법률, 자치법을 승인하는 법률, 일반 선거제도를 정하는 법률을 leyes orgánicas라 부르고, 81.2는 그 의결에 하원 재적 과반수를 요구한다. 형법전도 ley orgánica다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「유기법」으로 옮긴다. 이름이 사법조직법(LOPJ)과 겹치는 것은 우연이다.

amparo는 일상어로 「보호, 비호」다. 동사 amparar는 CE 147.1에서 국가가 자치법을 「인정하고 보호한다」(reconocerá y amparará)는 문장에도 나온다. recurso de amparo는 그 보호를 헌법재판소에 청구하는 절차지만, 지키는 권리는 CE 14~29조와 30조 2항뿐이다(LOTC 41.1). 이 책은 「헌법소원(amparo)」으로 옮기되 원어를 붙여 둔다. 원어 없이 「헌법소원」만 쓰면 한국 헌법재판소법 68조 1항처럼 기본권 전반을 덮는 것으로 읽힌다.

Gobierno는 영어 government보다 좁다. CE 97은 Gobierno가 「la Administración civil y militar」를 지휘한다고 써서 내각(Gobierno)과 행정 조직(Administración)을 나눈다. 정부 수반은 el Presidente del Gobierno, 곧 총리다. presidente를 「대통령」으로 옮기면 국왕이 국가원수인 나라에 대통령이 생긴다.

Corona도 「왕관」이 아니다. 헌법 2편의 제목 De la Corona는 국왕이라는 제도를 가리킨다. 국왕 개인은 el Rey, 왕실 가족은 la Familia Real로 따로 부른다.

> Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 원문

> Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. 원문

> El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 원문

요령 ley orgánica는 유기법(가중 의결 법률), amparo는 「헌법소원(amparo)」 — 원어를 붙여 범위 차이를 남긴다, Gobierno는 내각, Presidente del Gobierno는 총리, Corona는 왕위.

문법 S1 — ser와 estar: 「이다」와 「~한 상태다」

스페인어에는 영어 be에 해당하는 동사가 둘 있다. ser는 무엇인지(정체·정의·성질)를, estar는 어디 있는지나 어떤 상태인지를 말한다. 헌법 조문은 정의하는 문장이 많아 ser가 많고, 「구속되어 있다·구성되어 있다」 같은 결과 상태에 estar가 붙는다.

- 꼴부터 본다. 둘 다 불규칙이다. ser 현재는 soy, eres, es, somos, sois, son. estar 현재는 estoy, estás, está, estamos, estáis, están. 조문에는 3인칭 es·son·está·están이 대부분이다.
- 정의는 ser다. CE 69.1 El Senado es la Cámara de representación territorial(상원은 지역 대표의 원이다)처럼 뒤에 명사가 오면 ser만 쓸 수 있다. CE 81.1 Son leyes orgánicas …도 같다. 이 문장은 ser를 맨 앞에 두고 무엇이 유기법인지를 뒤에 늘어놓는다.
- 상태는 estar다. CE 9.1 Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución은 「구속되어 있다」는 상태를, CE 66.1 están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado는 구성을 말한다. estar 뒤의 과거분사는 형용사처럼 주어의 성·수에 맞춘다(sujetos는 남성 복수, formadas는 여성 복수).
- ser + 과거분사는 수동태다. CE 116.4 El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso는 누가 선포하는 「행위」를 말하고, 행위자를 por 뒤에 둔다. estar declarado는 「선포된 상태에 있다」로 행위가 끝난 결과만 말한다.
- CE 1.1 España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho에는 ser도 estar도 없다. constituirse en(~로 구성되다)이라는 재귀 동사가 정의를 맡았다. 직역하면 「스페인은 … 국가로 스스로를 구성한다」다. 1.3 La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria는 다시 ser로 정의한다.

표로 보기

문장	동사	왜
El Senado es la Cámara …	ser + 명사	정의(69.1)
Son leyes orgánicas …	ser + 명사(주어가 뒤)	정의(81.1)
están sujetos a la Constitución	estar + 과거분사	구속된 상태(9.1)
están formadas por …	estar + 과거분사	구성(66.1)
está integrado por …	estar + 과거분사	구성(LOTC 6.2)
Están legitimados	estar + 과거분사	자격이 있는 상태(162.1)
será declarado por …	ser + 과거분사 + por	행위의 수동(116.4)
son inviolables	ser + 형용사	성질(66.3)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El Tribunal Constitucional (주어 · 남성 단수) es (ser 3인칭 단수 · 정의) el intérprete supremo (명사 보어 · 관사 있음) de la Constitución (de + 명사)

헌법재판소는 헌법의 최고 해석자다.

La sentencia (주어 · 여성 단수) está publicada (estar + 과거분사(여성) · 결과 상태) en el BOE (장소 · 관보)

그 판결은 관보에 실려 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~El Senado está la Cámara de representación territorial.~~	El Senado es la Cámara de representación territorial.	명사 보어(무엇인지)는 ser. estar 뒤에는 명사가 오지 않는다.
~~El Tribunal Constitucional es en Madrid.~~	El Tribunal Constitucional está en Madrid.	있는 곳은 estar. 다만 「행사가 열린다」는 ser를 쓴다(la vista es en la Sala Primera).
~~Los jueces son sujetos a la ley.~~	Los jueces están sujetos a la ley.	「~에 매인 상태」는 estar sujeto a. ser sujeto는 「주체이다」로 읽힌다.

~~Las Cortes Generales están inviolables.~~	Las Cortes Generales son inviolables.	변하지 않는 성질(불가침)은 ser. 66.3의 문언도 son이다.

말해 보기 — 판결과 헌법재판의 관계를 물을 때

스페인 법관과 재판소원을 이야기하는 장면. 처음 만난 동료라 usted로 말한다. usted

A En España, ¿se puede recurrir en amparo contra una sentencia del Tribunal Supremo?
스페인에서는 대법원 판결에 대해 헌법소원(amparo)을 낼 수 있습니까?

B Sí, siempre que se haya agotado la vía judicial y se trate de un derecho fundamental.
네. 법원 절차를 다 거쳤고 기본권 문제이기만 하면요.

A ¿Y el Tribunal Constitucional admite muchos recursos?
헌법재판소가 청구를 많이 받아들입니까?

B Muy pocos. La demanda tiene que justificar la especial trascendencia constitucional.
아주 적습니다. 청구서가 특별한 헌법적 중요성을 정당화해야 하거든요.

A En Corea esa posibilidad es muy reciente; existe desde marzo de este año.
한국에서는 그 길이 아주 새롭습니다. 올해 3월부터 있습니다.

B Entonces me interesa mucho saber cómo se aplica en la práctica.
그렇다면 실제로 어떻게 운용되는지 꼭 알고 싶군요.

설명해 보기 — 한국의 헌법재판을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국 헌법재판소를 소개하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.
usted

El Tribunal Constitucional de Corea está compuesto por nueve magistrados nombrados por el Presidente.
한국 헌법재판소는 대통령이 임명하는 재판관 아홉으로 구성됩니다.
헌법 제111조 ②

Tres son elegidos por la Asamblea Nacional y tres son designados por el Presidente del Tribunal Supremo.
셋은 국회가 선출하고 셋은 대법원장이 지명합니다.
헌법 제111조 ③

Su mandato es de seis años y puede renovarse.
임기는 6년이고 연임할 수 있습니다.
헌법 제112조 ①

Desde el doce de marzo de este año cabe recurso constitucional contra sentencias firmes, pero sólo por tres motivos.
올해 3월 12일부터 확정된 재판에 대해 헌법소원을 낼 수 있지만 사유는 셋뿐입니다.
헌법재판소법 제68조 ③

El plazo es de treinta días desde que la sentencia es firme.
기간은 재판이 확정된 날부터 30일입니다.
헌법재판소법 제69조 ①

Para declarar inconstitucional una ley hacen falta seis votos.
법률을 위헌으로 결정하려면 여섯 표가 필요합니다.
헌법 제113조 ①

따라 말하기 — 헌법 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. ser와 estar가 어디 있는지 들으면서 읽는다.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
국민 주권은 스페인 국민에게 있고, 국가 권력은 국민에게서 나온다. (1조 2항)

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
스페인 국가의 정치 형태는 의회군주제다. (1조 3항)

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
시민과 공권력은 헌법과 그 밖의 법질서에 구속된다. (9조 1항)

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
의회는 스페인 국민을 대표하며 하원과 상원으로 이루어진다. (66조 1항)

Las Cortes Generales son inviolables.
의회는 불가침이다. (66조 3항)

El Senado es la Cámara de representación territorial.
상원은 지역을 대표하는 원이다. (69조 1항)

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
국왕의 신체는 불가침이며 책임을 지지 않는다. (56조 3항)

Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
헌법재판소 재판관은 임기 동안 독립하며 파면되지 않는다. (159조 5항)

El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en Sala o en Sección.
헌법재판소는 전원재판부·재판부·지정부로 일한다. (LOTC 6조 1항)

Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.
모든 공권력은 헌법재판소가 판단한 것을 이행할 의무가 있다. (LOTC 87조 1항)

확인 문제 8

1. CE 69.1 « El Senado ___ la Cámara de representación territorial. »의 빈칸은?

- está
- **es**
- hay
- tiene

명사 보어로 정체를 말하므로 ser(es)다. estar 뒤에는 명사 보어가 오지 않는다.

2. CE 9.1 « están sujetos a la Constitución »에서 estar를 쓴 이유는?

장소를 말해서

구속된 상태를 말해서

수동의 행위자를 밝혀서

미래를 말해서

sujeto a는 「~에 매인 상태」다. 과거분사 sujetos는 주어(남성 복수)에 맞췄다.

3. LOTC 44.2에 따르면 법원 재판에 대한 amparo의 청구 기간은?

재판 송달부터 30일

재판 확정일부터 30일

안 날부터 90일

1년

« será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. » 「확정일부터 30일」은 한국 헌법재판소법 제69조 ①이다.

4. 법원이 재판에 적용할 법률의 위헌을 의심해 헌법재판소에 보내는 절차는?

recurso de amparo

recurso de inconstitucionalidad

cuestión de inconstitucionalidad

conflicto de competencia

CE 163. 법률을 직접 다투는 recurso de inconstitucionalidad는 총리·옴부즈맨·의원 50명 등이 낸다(162.1 a).

5. ley orgánica의 뜻으로 맞는 것은?

법원 조직에 관한 법률

하원 재적 과반수로 의결하는 기본권·자치법·선거제도 등의 법률

정부가 만드는 시행령

자치주 법률

CE 81.1·81.2. 형법전도 ley orgánica다. 「조직법」으로 옮기면 틀린다.

6. 스페인 헌법의 el Presidente del Gobierno는?

대통령

국왕

총리

하원의장

Gobierno는 내각이고 그 수반이 Presidente del Gobierno, 곧 총리다. 국가원수는 국왕이다(CE 56.1).

7. 2026년 5월 20일부터 시행된 헌법 개정은 몇 조인가?

- 1조
- **69조 3항**
- 135조
- 164조

BOE 통합본 69조의 2026 판(BOE-A-2026-10881). 섬 선거구에서 이비사와 포르멘테라가 갈렸다.

8. « no cabe recurso alguno contra ellas »의 뜻은?

- **어떤 불복도 할 수 없다**
- 불복은 하나만 할 수 있다
- 불복 기간이 지났다
- 불복이 받아들여졌다

부정문에서 명사 뒤 alguno는 「어떤 ~도」다(CE 164.1).

2부 법의 언어 · 제13장

행정법·행정소송

El Derecho administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa

스페인 행정법의 뼈대는 2015년에 나온 두 법률이다. 행정절차법(LPAC, Ley 39/2015)이 행정 행위와 절차, 행정 내부 불복을 정하고, 공공부문법(LRJSP, Ley 40/2015)이 조직과 국가배상을 정한다. 법원에서 행정을 다투는 절차는 1998년 행정소송법(LJCA, Ley 29/1998)이 맡는다. 맨 위에는 대법원 제3부(Sala Tercera)가 있다. recurso de alzada와 recurso de reposición은 법원에 내는 「상소」가 아니라 행정청에 내는 불복이다. 이 장에서 가장 먼저 바로잡을 말이다. 행정 조문은 누가 하는지 말하지 않는 문장이 많다. se notificará, se entenderá estimado처럼 se가 그 일을 한다. 이 장의 문법은 그것이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. LPAC, art. 123.2
   이의신청(reposición)를 제기했으면, 그것이 명시적으로 결정되거나 기각된 것으로 간주될 때까지는 행정소송을 낼 수 없다.
2. Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido: STS, Sala Tercera, 2 de abril de 2024 — fallo publicado en el BOE (BOE-A-2024-10500)
   이상 살펴본 모든 이유로, 국왕의 이름으로, 헌법이 부여한 권한에 따라 이 재판부는 다음과 같이 판결한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 18 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다
일치	관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
무인칭 se	주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. el **acto administrativo**, pl. los actos administrativos ['akto administra'tibo]

   표기법 악토 아드미니스트라티보 **행정 행위(처분)** ★★★

   남성

   행정청이 내리는 개별 결정이다. 한국 「처분」에 가장 가깝지만 LPAC에는 정의 조항이 없다. 일반 규범인 reglamento(시행령·규칙)와 짝을 이룬다. 행정 행위는 dictar(내리다)와 함께 쓴다.

   쉬운 예 El acto administrativo fue notificado ayer.
   그 행정 행위는 어제 송달되었다.

   실무 예 ¿Contra qué acto administrativo dirige usted el recurso? — usted
   어느 처분에 대해 불복하시는 겁니까?

   원문

   > Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. — LPAC, art. 39.1 · 공식
   > 행정법이 적용되는 행정청의 행위는 유효한 것으로 추정되며, 그 행위에 달리 정한 것이 없으면 내려진 날부터 효력이 생긴다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los actos de las Administraciones Públicas	주어 — 남성 복수	행정청의 행위는
sujetos al Derecho Administrativo	과거분사 — actos를 꾸민다	행정법이 적용되는
se presumirán válidos	수동 se + 미래 — válidos는 주어에 일치	유효한 것으로 추정된다
y producirán efectos	producir 미래 — 주어는 같다	그리고 효력이 생긴다
desde la fecha en que se dicten,	desde + 날짜 + 관계절(접속법 수동 se)	내려진 날부터
salvo que en ellos se disponga otra cosa.	salvo que + 접속법 — 예외 절	그 행위에 달리 정한 것이 없으면

salvo que(~하지 않는 한)는 예외 표지다. 이 단서를 빼고 옮기면 「언제나 내린 날부터 효력」이 되어 틀린다.

문형

dictar un acto / una resolución

(행정 행위·결정을) 내리다

1. 행정 행위와 재판에는 dictar를 쓴다: dictar una sentencia, dictar un acto.
2. 수동으로는 se dicta, 과거분사는 dictado: el acto dictado.
3. 「~부터 효력이 생긴다」는 producir efectos desde.

El Ayuntamiento dictó la resolución en marzo.
시청은 3월에 그 결정을 내렸다.

El acto produce efectos desde su notificación.
그 행위는 송달부터 효력이 생긴다.

문법 S4 · se presumirán — 수동 se와 수의 일치

~~Los actos … se presumirá válidos~~ (비문)

Los actos … se presumirán válidos

수동 se에서 동사는 주어(los actos)의 수에 맞춘다. 복수 주어라 presumirán이다. válidos도 남성 복수로 맞췄다.

한국이라면? = 처분의 효력 · 행정기본법 제15조

유효 추정이라는 구조가 같다. 한국은 「처분은 권한이 있는 기관이 취소 또는 철회하거나 기간의 경과 등으로 소멸되기 전까지는 유효한 것으로 통용된다」(제15조).

---

2. la **Administración Pública**, pl. las Administraciones Públicas [administraˈθjon ˈpublika]

중남미 [administraˈsjon ˈpublika] 표기법 아드미니스트라시온 푸블리카 **행정(청), 행정 주체** ★★★

여성

대문자 Administración은 행정 조직 또는 행정 주체다. 국가·자치주·지방자치단체 행정이 각각 하나의 Administración이라 법률은 복수 las Administraciones Públicas를 많이 쓴다(LRJSP 2.3). 소문자 administración은 「관리」다(administración de bienes). 내각 Gobierno와 섞지 않는다(12장).

쉬운 예 La Administración debe responder en tres meses.
행정청은 석 달 안에 답해야 한다.

실무 예 ¿Qué Administración es competente: la estatal o la autonómica? — usted
어느 행정청 관할입니까? 국가입니까, 자치주입니까?

원문

> La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. — CE, art. 103.1 · 공식

행정은 공익에 객관적으로 봉사하며, 효율·위계·분권·분산·조정의 원칙에 따라 법률과 법에 온전히 복종하여 활동한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Administración Pública	주어 — 여성 단수	행정은
sirve con objetividad los intereses generales	servir + 목적어 — con + 명사(방법)	공익에 객관적으로 봉사한다
y actúa de acuerdo con los principios	de acuerdo con: ~에 따라	그리고 원칙에 따라 활동한다
de eficacia, jerarquía, descentralización,	원칙 ①~③	효율·위계·분권
desconcentración y coordinación,	원칙 ④⑤	분산·조정의
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.	con + 명사 — al = a + el	법률과 법에 온전히 복종하여

la ley(법률)와 el Derecho(법)를 나란히 둔다. 의회가 만든 법률만이 아니라 법 전체에 매인다는 뜻이다.

문형

con sometimiento pleno a + 명사

~에 온전히 복종하여

1. sometimiento는 동사 someter(복종시키다)의 명사다.
2. someterse a는 「~에 따르다」: someterse a la ley.
3. estar sometido a도 같은 뜻의 상태다(12장 estar sujeto a).

La Administración actúa con sometimiento pleno a la ley.
행정은 법률에 온전히 따라 활동한다.

Las partes se someten a la jurisdicción española.
당사자들은 스페인 재판권에 따른다.

한국이라면? ≠ 행정청 · 행정기본법 제2조

한국 법률은 결정을 표시하는 기관을 「행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관」(제2조 제2호)으로 정의한다. 스페인 Administración은 기관이 아니라 행정 주체(국가·자치주 등) 단위다.

---

3. el **procedimiento administrativo**, pl. los procedimientos administrativos

[proθedi'mjento administra'tibo] 중남미 [prosedi'mjento administra'tibo]

표기법 프로세디미엔토 아드미니스트라티보 **행정 절차** ★★★

남성

행정청이 결정에 이르는 절차다. 직권으로 시작하면 de oficio, 신청으로 시작하면 a solicitud del interesado다. LPAC가 모든 행정에 공통인 절차(procedimiento administrativo común)를 정한다.

쉬운 예 El procedimiento empezó de oficio.
그 절차는 직권으로 시작되었다.

실무 예 ¿En qué fase está el procedimiento administrativo? — usted
행정 절차는 어느 단계에 있습니까?

원문

La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de

responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. – LPAC, art. 1.1 · 공식

이 법률은 행정 행위의 유효 요건과 효력 요건, 모든 행정에 공통인 행정 절차(제재 절차와 행정의 배상 청구 절차를 포함한다), 그리고 법률안 제출과 시행령 제정권 행사가 따라야 할 원칙을 정하는 것을 목적으로 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La presente Ley tiene por objeto regular	주어 + tener por objeto + 동사원형	이 법률은 정하는 것을 목적으로 한다
los requisitos de validez y eficacia	목적어 ① — validez: 유효, eficacia: 효력	유효·효력 요건
de los actos administrativos,	de + 명사	행정 행위의
el procedimiento administrativo común	목적어 ② — común: 공통의	공통 행정 절차
a todas las Administraciones Públicas,	común a: ~에 공통인	모든 행정에
incluyendo el sancionador	현재분사 incluyendo — el (procedimiento) sancionador	제재 절차를 포함하여
y el de reclamación de responsabilidad	el de: 앞 명사 생략(12장 el de)	그리고 배상 청구 절차
de las Administraciones Públicas,	de + 명사	행정의
así como los principios	así como: 그리고 또 — 목적어 ③	아울러 원칙
a los que se ha de ajustar	관계절 + haber de + 무인칭·수동 se	따라야 할
el ejercicio de la iniciativa legislativa	ajustar의 주어	법률안 제출의 행사가
y la potestad reglamentaria.	de의 둘째 대상	그리고 시행령 제정권의

el sancionador·el de reclamación은 둘 다 앞의 procedimiento를 되풀이하지 않고 관사만 남긴 꼴이다.

문형

tener por objeto + 동사원형 / 명사

~을 목적으로 하다

1. 법률 첫 조는 La presente Ley tiene por objeto …로 시작하는 일이 많다.
2. 뒤에는 동사원형(regular)이나 명사(la regulación de)를 둔다.
3. 같은 뜻: tiene como finalidad, su objeto es.

Este reglamento tiene por objeto regular las ayudas.
이 시행령은 보조금을 정하는 것을 목적으로 한다.

El recurso tiene por objeto la anulación del acto.
그 불복은 행위의 취소를 구한다.

4. el **recurso de alzada**, pl. los recursos de alzada [re'kurso de al'θada]

중남미 [re'kurso de al'sada] 표기법 레쿠르소 데 알사다 **상급청 불복(alzada — 행정 내부 불복)** ★★★

남성

행정 절차를 끝내지 않은 행위에 대해 그 행위를 한 기관의 위계상 상급 기관에 낸다(LPAC 121.1). 법원에 내는 상소가 아니다. 기간은 명시적 행위면 한 달이다(LPAC 122.1). alzada는 일상어로

「(말의) 키」다.

쉬운 예 Presentó un recurso de alzada ante el Ministerio.
그는 부처에 상급청 불복을 냈다.

실무 예 ¿Ha interpuesto usted ya el recurso de alzada? — usted
상급청 불복은 이미 내셨습니까?

원문 Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. — LPAC, art. 121.1 · 공식
112조 1항이 말하는 결정과 행위는, 행정 절차를 끝내지 않는 것이면 그것을 내린 기관의 위계상 상급 기관에 alzada로 불복할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las resoluciones y actos	주어 둘 — 여성 + 남성	결정과 행위는
a que se refiere el artículo 112.1,	관계절 a que + referirse a	112조 1항이 말하는
cuando no pongan fin a la vía administrativa,	cuando + 접속법 pongan(poner)	행정 절차를 끝내지 않는 것이면
podrán ser recurridos en alzada	poder + ser + 과거분사(남성 복수)	alzada로 불복될 수 있다
ante el órgano superior jerárquico	ante + 기관	위계상 상급 기관에
del que los dictó.	del (órgano) que + 목적 대명사 los	그것을 내린 기관의

poner fin a la vía administrativa(행정 절차를 끝내다)는 행정소송으로 갈 수 있는지를 가르는 말이다. 어떤 행위가 절차를 끝내는지는 LPAC 114조가 늘어놓는다.

문형

recurrir en alzada / en reposición

alzada로 / reposición으로 불복하다

1. recurrir는 「불복하다」. 어떤 불복인지는 en + 종류.
2. 불복 대상은 목적어로: recurrir la resolución.
3. 수동: el acto puede ser recurrido en alzada.

La sanción puede recurrirse en alzada.
그 제재에는 상급청 불복을 할 수 있다.

El interesado recurrió la resolución en reposición.
이해관계인은 그 결정에 이의신청을 했다.

문법 S4 · podrán ser recurridos — ser 수동과 과거분사 일치

~~podrán ser recurrido en alzada~~ (비문)

podrán ser recurridos en alzada

ser + 과거분사 수동에서 과거분사는 주어에 맞춘다. 주어가 여성 resoluciones와 남성 actos를 함께 받으므로 남성 복수 recurridos다.

한국이라면? ≠ 행정심판기관 · 행정심판법 제6조

alzada는 처분청의 위계상 상급 기관이 직접 판단한다. 한국은 별도 위원회가 심리·재결하고, 직근 상급기관에 위원회를 두는 경우도 「직근 상급행정기관에 두는 행정심판위원회에서 심리 · 재결한다」(제6조 ④).

---

5. el **recurso de reposición**, pl. los recursos de reposición [re'kurso de reposi'θjon]

중남미 [re'kurso de reposi'sjon] 표기법 레쿠르소 데 레포시시온 **이의신청(처분청에 다시 묻는 불복)** ★★★

남성

행정 절차를 끝낸 행위에 대해 그 행위를 한 같은 기관에 낸다. 낼지 말지는 당사자가 고른다(potestativo). 내지 않고 바로 행정소송으로 갈 수도 있다(LPAC 123.1). 민사소송에서도 같은 법원에 내는 reposición이 있다(LEC 451). 한 번 결정되면 다시 낼 수 없다(LPAC 124.3).

쉬운 예

Interpuso recurso de reposición en el plazo de un mes.

그는 한 달 안에 이의신청을 냈다.

실무 예

¿Prefiere usted el recurso de reposición o ir directamente a los tribunales? — usted

이의신청을 내시겠습니까, 아니면 바로 법원으로 가시겠습니까?

원문

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. — LPAC, art. 123.1 · 공식

행정 절차를 끝내는 행정 행위에 대해서는, 원하면 그것을 내린 같은 기관에 이의신청을 하거나, 곧바로 행정소송 법원에 다툴 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los actos administrativos	주어 — 남성 복수	행정 행위는
que pongan fin a la vía administrativa	관계절 + 접속법 pongan	행정 절차를 끝내는
podrán ser recurridos potestativamente en reposición	poder + ser + 과거분사 — potestativamente: 선택적으로	원하면 이의신청으로 불복될 수 있다
ante el mismo órgano que los hubiera dictado	ante + 기관 + 관계절(접속법 과거완료)	그것을 내린 같은 기관에
o ser impugnados directamente	poder가 받는 둘째 동사원형	또는 곧바로 다투어질 수 있다
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.	ante + 재판 부문	행정소송 법원에

hubiera dictado는 접속법 과거완료다. 「내렸을」 이라는 앞선 일을 말하며, 지금 글이라면 que los dictó로도 쓴다.

문형

impugnar + 명사

~을 다투다, 불복하다

1. impugnar는 recurrir보다 넓게 「효력을 다투다」 다.
2. 명사는 la impugnación, 다투어진 것은 lo impugnado·el acto impugnado.
3. 다투는 곳은 ante + 기관: impugnar ante los tribunales.

La empresa impugnó la sanción ante los tribunales.

그 회사는 법원에서 제재를 다투었다.

El acto impugnado no fue motivado.

다투어진 행위에는 이유가 적혀 있지 않았다.

문법 S4 · o ser impugnados — 동사원형 둘을 poder가 함께 받는다

~~o son impugnados directamente~~ (부자연)

o ser impugnados directamente

podrán이 ser recurridos와 ser impugnados를 둘 다 받는다. 둘째에서 ser를 활용하면 「(실제로) 다투어진다」 는 단정이 되어 선택지라는 뜻이 사라진다.

한국이라면? = 처분에 대한 이의신청 · 행정기본법 제36조

같은 행정청에 다시 묻고 내지 않아도 소송으로 갈 수 있다는 점이 같다. 한국은 「처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있다」 (제36조 ①). 스페인 기간은 한 달이다(LPAC 124.1).

6. el **silencio administrativo**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [si'lenθjo administra'tibo]

중남미 [si'lensjo administra'tibo] 표기법 실렌시오 아드미니스트라티보 **행정의 침묵(기간 안에 답이 없을 때의 간주)**

★★★

남성

행정청이 정해진 기간 안에 결정을 송달하지 않으면 신청을 받아들인 것(estimado)이나 거부한 것(desestimado)으로 본다. 신청 절차에서는 받아들인 것으로 보는 것이 원칙이고(LPAC 24.1), 배상 청구·불복 등은 거부로 본다(24.1 둘째·셋째 단락). 결정할 의무는 그대로 남는다(LPAC 21.1).

쉬운 예

La Administración no contestó: hay silencio administrativo.

행정청이 답하지 않았다. 행정의 침묵이다.

실무 예

¿El silencio en este procedimiento es estimatorio o desestimatorio? — usted

이 절차에서 침묵은 인용입니까, 기각입니까?

원문

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. — LPAC, art. 24.1 · 공식

이해관계인의 신청으로 시작된 절차에서는, 이 조 3항이 정하는 방식으로 행정청이 내려야 할 결정과는 별도로, 명시적 결정이 송달되지 않은 채 최장 기간이 지나면 이해관계인은 그 신청이 침묵으로 받아들여진 것으로 볼 수 있다. 다만 법률급 규범이나 EU법·스페인에 적용되는 국제법 규범이 달리 정하면 그렇지 않다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado,	en + 명사 — iniciados: 시작된	이해관계인의 신청으로 시작된 절차에서
sin perjuicio de la resolución	sin perjuicio de: ~와는 별도로	결정과는 별도로
que la Administración debe dictar	관계절 — deber + 동사원형	행정청이 내려야 할
en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo,	en la forma prevista: 정해진 방식으로	이 조 3항이 정한 방식으로
el vencimiento del plazo máximo	주어 — vencimiento: 만료	최장 기간의 만료는
sin haberse notificado resolución expresa,	sin + 동사원형 완료 + 수동 se	명시적 결정이 송달되지 않은 채
legitima al interesado o interesados	legitimar a + 사람 — 주어 뒤 쉼표는 원문대로	이해관계인에게 자격을 준다
para entenderla estimada por silencio administrativo,	entender + la(신청) + 과거분사	침묵으로 인용된 것으로 볼
excepto en los supuestos en los que	excepto: ~을 빼고 — 예외 절	다만 ~한 경우는 빼고
una norma con rango de ley	주어 ①	법률급 규범이
o una norma de Derecho de la Unión Europea	주어 ②	또는 EU법 규범이
o de Derecho internacional aplicable en España	주어 ③	또는 스페인에 적용되는 국제법 규범이

establezcan lo contrario.	접속법 establezcan — lo contrario: 반대의 것	달리 정하는

주어(el vencimiento) 뒤에 쉼표가 있고 동사 legitima가 온다. 스페인어 규범으로는 주어와 동사 사이에 쉼표를 찍지 않지만 조문은 원문대로 둔다.

문형

entender + 목적어 + estimado / desestimado

~을 인용된 / 기각된 것으로 보다

1. entender는 「이해하다」에서 「~로 보다(간주하다)」로 쓴다.
2. 과거분사는 목적어의 성·수에 맞춘다: entenderla estimada(그 신청을 인용된 것으로).
3. 무인칭으로: se entenderá desestimado el recurso(불복은 기각된 것으로 본다).

Puede entenderse estimada la solicitud.
신청은 받아들여진 것으로 볼 수 있다.

Transcurrido el plazo, el recurso se entiende desestimado.
기간이 지나면 그 불복은 기각된 것으로 본다.

문법 S4 · sin haberse notificado — 동사원형 완료에 붙는 se

~~sin se haber notificado resolución expresa~~ (비문)

sin haberse notificado resolución expresa

동사원형에는 se를 끝에 붙인다(haberse). 활용한 동사라면 앞에 따로 쓴다(no se ha notificado). 여기서 se는 수동이다: 결정이 송달되지 않은 채.

---

7. el **interesado**, pl. los interesados [intere'sado] 표기법 인테레사도 **이해관계인(행정 절차의 당사자)** ★★★

남성

형용사로는 「관심 있는」이다. 행정 절차에서는 절차를 낸 사람과 결정으로 권리·정당한 이익이 영향받을 사람을 함께 가리킨다(LPAC 4.1). 여성은 la interesada. 「관심 있는 사람」으로 옮기면 틀린다.

쉬운 예 El interesado presentó la solicitud.
이해관계인이 신청서를 냈다.

실무 예 ¿Es usted interesado en este procedimiento? — usted
선생님은 이 절차의 이해관계인입니까?

원문 Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. — LPAC, art. 4.1 a) · 공식
행정 절차의 이해관계인은 다음과 같다. 개인적이거나 집단적인 권리 또는 정당한 이익의 주체로서 절차를 낸 사람.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se consideran interesados	수동 se + 3인칭 복수	이해관계인으로 본다
en el procedimiento administrativo:	en + 명사	행정 절차에서
Quienes lo promuevan	quienes(~하는 사람들) + 접속법 promuevan — lo는 절차	절차를 낸 사람
como titulares de derechos o intereses legítimos	como: ~로서 — titular: 주체	권리나 정당한 이익의 주체로서
individuales o colectivos.	형용사 둘 — 남성 복수	개인적이거나 집단적인

BOE 원문은 이해관계인을 a) b) c) 셋으로 나눈다. b)는 절차를 내지 않았어도 권리가 영향받을 사람, c)는 이익이 영향받을 사람으로 절차에 참가한(se personen) 사람이다.

문형

a solicitud del interesado / de oficio

이해관계인의 신청으로 / 직권으로

1. 절차를 누가 시작하는지 말하는 짝이다.
2. a instancia de parte도 「당사자 신청으로」다.
3. de oficio는 행정청·법원이 스스로 시작하는 것이다.

El procedimiento se inició a solicitud del interesado.
절차는 이해관계인의 신청으로 시작되었다.

El tribunal lo apreció de oficio.
법원은 그것을 직권으로 판단했다.

문법 S4 · Se consideran interesados — 수동 se, 주어는 뒤에(4.1의 나열)

~~Se considera interesados en el procedimiento administrativo~~ (비문)

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo

수동 se에서는 동사를 주어에 맞춘다. 주어는 뒤에 늘어놓은 quienes·los que·aquellos(그런 사람들, 복수)이고, interesados는 그들을 「이해관계인으로」 보는 보어다. 사람을 a로 받는 무인칭 se(se considera interesados a quienes …)와 꼴이 다르다.

한국이라면? ≠ 당사자등 · 행정절차법 제2조

스페인은 영향받을 사람도 스스로 참가하면(personarse) 이해관계인이 된다(4.1 c). 한국 「당사자등」은 처분의 상대방과 「행정청이 직권으로 또는 신청에 따라 행정절차에 참여하게 한 이해관계인」이다.

---

8. la **notificación**, pl. las notificaciones [notifika'θjon] 중남미 [notifika'sjon] 표기법 노티피카시온

송달, 통지 ★★★

여성

행정 결정은 이해관계인에게 notificar(송달)해야 효력을 다툴 기간이 흐른다. LPAC는 전자 송달을 우선한다(41.1). 법원 재판의 송달도 notificación이다. 「알림」으로 가볍게 옮기면 기간 계산의 기점이라는 뜻이 사라진다.

쉬운 예 Recibí la notificación ayer.
어제 송달을 받았다.

실무 예 ¿En qué fecha recibió usted la notificación? — usted
언제 송달을 받으셨습니까?

원문 El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes. — LPAC, art. 40.1 · 공식
결정과 행정 행위를 내린 기관은 그것으로 권리와 이익이 영향받는 이해관계인에게, 다음 조문들이 정하는 바에 따라 그것을 송달한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El órgano	주어	기관은
que dicte las resoluciones y actos administrativos	관계절 + 접속법 dicte	결정과 행정 행위를 내린
los notificará a los interesados	목적 대명사 los + notificar 미래 + a + 사람	그것을 이해관계인에게 송달한다
cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos,	cuyos(그들의) + 수동 접속법 — aquéllos: 그 행위들	그것으로 권리와 이익이 영향받는

en los términos previstos en los artículos siguientes.	en los términos: ~가 정하는 바에 따라	다음 조문들이 정하는 바에 따라

derechos e intereses에서 y가 e로 바뀐 것은 뒤 낱말이 i 소리(intereses)로 시작해서다(6장 contrato 문법 상자).

문형

notificar algo a alguien

~을 …에게 송달하다

1. 송달하는 것이 목적어, 받는 사람은 a 뒤에.
2. 수동: la resolución se notificará a los interesados.
3. 기간 계산: desde el día siguiente al de la notificación(송달 다음 날부터).

Se notificó la sanción al interesado.
제재가 이해관계인에게 송달되었다.

El plazo cuenta desde el día siguiente al de la notificación.
기간은 송달 다음 날부터 센다.

문법 S4 · los notificará — 목적 대명사는 앞 명사의 성·수

~~las notificará a los interesados~~ (비문)

los notificará a los interesados

los는 앞의 resoluciones(여성)와 actos(남성)를 함께 받는다. 성이 섞이면 남성 복수 los다. 활용한 동사 앞에 둔다.

9. la **nulidad de pleno derecho**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [nuli'dad de 'pleno de'retʃo]

표기법 눌리다드 데 플레노 데레초 **당연 무효** ★★★

여성

「법률상 당연한 무효」 다. LPAC 47.1이 사유를 늘어놓는다(amparo 대상 권리 침해, 명백한 무권한, 내용 불능, 범죄 구성 등). 그 밖의 위법은 anulabilidad(취소할 수 있음)다. 6장에서 본 민법의 nulo(하자 있는 동의 — 취소 쪽)와 혼동하지 않는다.

쉬운 예 El acto es nulo de pleno derecho.
그 행위는 당연 무효다.

실무 예 ¿Alega usted la nulidad de pleno derecho o sólo la anulabilidad? — usted
당연 무효를 주장하십니까, 취소 사유만 주장하십니까?

원문 Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. — LPAC, art. 47.1 a) · 공식
행정청의 행위는 다음 경우에 당연 무효다. amparo 대상인 권리와 자유를 침해하는 행위.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los actos de las Administraciones Públicas	주어	행정청의 행위는
son nulos de pleno derecho	ser + 형용사(남성 복수) — 성질	당연 무효다
en los casos siguientes:	en + 명사 — siguientes: 다음의	다음 경우에
Los que lesionen los derechos y libertades	los (actos) que + 접속법 lesionen	권리와 자유를 침해하는 행위
susceptibles de amparo constitucional.	susceptible de: ~의 대상이 되는	amparo의 대상인

a) 사유가 12장 amparo와 이어진다. CE 14~29조의 권리를 침해한 행정 행위는 취소 대상이 아니라 당연 무효다.

문형

ser nulo de pleno derecho

당연 무효다

1. nulo는 주어의 성·수에 맞춘다: la resolución es nula, los actos son nulos.
2. 명사는 la nulidad de pleno derecho.
3. de pleno derecho만 떼어 쓰면 「법률상 당연히」 다: se extingue de pleno derecho.

La resolución es nula de pleno derecho.
그 결정은 당연 무효다.

El contrato se extinguió de pleno derecho.
그 계약은 법률상 당연히 소멸했다.

한국이라면? = 무효인 처분 · 행정기본법 제15조

효과가 같다. 한국은 「무효인 처분은 처음부터 그 효력이 발생하지 아니한다」(제15조 단서). 무효 사유를 법률로 늘어놓는 조는 스페인 LPAC 47.1에만 있다.

---

10. la **anulabilidad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [anulabili'dad] 표기법 아눌라빌리다드

취소할 수 있음(취소 사유) ★★

여성

형용사 anulable(취소할 수 있는)의 명사다(es.wiktionary에 표제가 없어 발음 표기는 철자 규칙으로 엮은이가 적었다 — -dad로 끝나 끝 음절 강세). 당연 무효가 아닌 위법은 모두 여기 든다(LPAC 48.1). 형식의 흠은 목적 달성에 꼭 필요한 요건이 빠졌거나 방어권을 잃게 했을 때만 취소 사유다(48.2).

쉬운 예 El defecto sólo causa anulabilidad.
그 흠은 취소 사유일 뿐이다.

실무 예 ¿Ese defecto de forma produjo indefensión? — usted
그 형식의 흠으로 방어권을 잃었습니까?

원문

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. — LPAC, art. 48.1 · 공식
법질서를 어떤 식으로든 위반한 행정청의 행위는 취소할 수 있다. 권한 남용(desviación de poder)도 마찬가지다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son anulables	ser + 형용사 — 주어는 뒤에	취소할 수 있다
los actos de la Administración	주어	행정청의 행위는
que incurran en cualquier infracción	관계절 + 접속법 incurran	어떤 위반에라도 빠진
del ordenamiento jurídico,	de + 명사 — del = de + el	법질서의
incluso la desviación de poder.	incluso: ~도 포함하여	권한 남용도 포함하여

desviación de poder는 권한을 법이 정한 목적과 다른 목적으로 쓰는 것이다. 프랑스 행정법의 détournement de pouvoir와 같은 말이다.

문형

incurrir en + 명사

~에 빠지다, ~을 저지르다

1. 잘못·위반에 「빠지다」는 incurrir en: incurrir en infracción.
2. 형법·민법에도 쓴다: incurrir en mora(지체에 빠지다).

3. 접속법은 incurra(6장 1101조의 미래 접속법 incurrieren과 같은 동사).

El acto incurre en desviación de poder.

그 행위는 권한 남용이다.

El deudor incurrió en mora.

채무자는 지체에 빠졌다.

한국이라면? = 취소할 수 있는 처분 · 행정기본법 제15조

취소되기 전까지 효력이 있다는 구조가 같다(「권한이 있는 기관이 취소 또는 철회하거나 기간의 경과 등으로 소멸되기 전까지는 유효한 것으로 통용된다」). 취소 사유를 일반 조항으로 정한 것은 LPAC 48.1이다.

---

11. la **jurisdicción contencioso-administrativa**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[xurisdik'θjon konten'θjoso administra'tiba] 중남미 [xurisdik'sjon konten'sjoso administra'tiba]

표기법 후리스딕시온 콘텐시오소 아드미니스트라티바 **행정소송 재판권(행정 재판 부문)** ★★★

여성

민사·형사·노동과 나란한 재판 부문(orden jurisdiccional)이다. 별도의 행정법원이 아니라 일반 법원 안의 부서가 맡는다. 맨 위는 대법원 제3부(Sala Tercera)다. LJCA 1.1 현행 문언의 「Juzgados」는 2025년 개편(LO 1/2025) 뒤 1심법원(Tribunal de Instancia)의 행정부(Sección de lo Contencioso-Administrativo)로 읽는다(5장).

쉬운 예 Este asunto es de la jurisdicción contencioso-administrativa.

이 사건은 행정소송 재판권에 속한다.

실무 예 ¿Corresponde este asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa o a la civil? — usted

이 사건은 행정소송 관할입니까, 민사 관할입니까?

원문

Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. — LJCA, art. 1.1 · 공식

행정소송 부문의 법원은 행정법이 적용되는 행정 활동, 법률보다 낮은 일반 규범, 그리고 위임의 한계를 넘은 위임입법(Decreto legislativo)에 관하여 제기되는 청구를 심판한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los Juzgados y Tribunales	주어 — 옛 이름 Juzgados가 남은 현행 문언	법원은
del orden contencioso-administrativo	de + 재판 부문	행정소송 부문의
conocerán de las pretensiones	conocer de + 명사 — 미래	청구를 심판한다
que se deduzcan en relación con	관계절 + 수동 se 접속법 — deducir: (청구를) 제기하다	~에 관하여 제기되는
la actuación de las Administraciones públicas	en relación con의 대상 ①	행정의 활동
sujeta al Derecho Administrativo,	과거분사 — 여성 단수 actuación에 일치	행정법이 적용되는
con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley	대상 ② — rango inferior a: ~보다 낮은 등급	법률보다 낮은 일반 규범
y con los Decretos legislativos	대상 ③	그리고 위임입법
cuando excedan los límites de la delegación.	cuando + 접속법 excedan	위임의 한계를 넘은 때의

deducir는 일상어로 「추론하다」 지만 소송에서는 「(청구를) 제기하다」 다: deducir una pretensión.

문형

conocer de + 명사

(법원이) ~을 심판하다, 관할하다

1. 법원이 주어면 conocer de는 「~을 맡아 심판한다」 다.
2. 일상 뜻 conocer(알다)와 달리 반드시 de를 붙인다.
3. 현재 1인칭은 conozco로 불규칙하다.

La Sala Tercera conoce de los recursos de casación.
제3부는 상고를 심판한다.

Este tribunal no puede conocer del asunto.
이 법원은 그 사건을 심판할 수 없다.

---

12. el **recurso contencioso-administrativo**, pl. los recursos contencioso-administrativos

[re'kurso konten'θjoso administra'tibo] 중남미 [re'kurso konten'sjoso administra'tibo]

표기법 레쿠르소 콘텐시오소 아드미니스트라티보 **행정소송(법원에 내는 소)** ★★★

남성

이름은 recurso지만 1심 소 제기다. 행정 절차를 끝낸 행위가 대상이다(LJCA 25.1). 복합 형용사에서는 뒤 요소만 성·수를 바꾼다(contencioso-administrativos·contencioso-administrativa).

쉬운 예 Interpusimos recurso contencioso-administrativo.
우리는 행정소송을 냈다.

실무 예 ¿Cuándo vence el plazo para el recurso contencioso-administrativo? — usted
행정소송 제기 기간은 언제 끝납니까?

원문

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. — LJCA, art. 46.1 · 공식
행정소송 제기 기간은 다투는 규범의 공포, 또는 행정 절차를 끝내는 행위가 명시적이면 그 행위의 송달·공고 다음 날부터 두 달이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El plazo para interponer	주어 — para + 동사원형	제기 기간은
el recurso contencioso-administrativo	interponer의 목적어	행정소송의
será de dos meses	ser 미래 + de + 수량	두 달이다
contados desde el día siguiente	과거분사(남성 복수) + desde	다음 날부터 센
al de la publicación de la disposición impugnada	al (día) de ① — 규범의 공포	다투는 규범이 공포된 날의
o al de la notificación o publicación del acto	al (día) de ② — 행위의 송달·공고	또는 행위가 송달·공고된 날의
que ponga fin a la vía administrativa,	관계절 + 접속법 ponga	행정 절차를 끝내는
si fuera expreso.	si + 접속법 과거 fuera(ser) — 조문에 남은 꼴	그 행위가 명시적이면

명시적 결정이 없으면(침묵) 같은 46.1 둘째 문장이 기간을 여섯 달로 정한다.

문형

desde el día siguiente al de + 명사

~한 날의 다음 날부터

1. al de는 al (día) de의 줄임: el día siguiente al de la notificación.
2. 기간 첫날을 넣지 않는 계산이다.
3. a contar desde도 같은 뜻: a contar desde el día siguiente.

El plazo empieza desde el día siguiente al de la notificación.
기간은 송달 다음 날부터 시작한다.

Hay diez días a contar desde el día siguiente.
다음 날부터 세어 열흘이 있다.

문법 S4 · dos meses contados desde — 과거분사도 수를 맞춘다

~~será de dos meses contado desde el día siguiente~~ (비문)

será de dos meses contados desde el día siguiente

contados는 dos meses(남성 복수)를 꾸미는 과거분사라 복수다. 「~부터 센」 기간이라는 뜻이다. 조문에서 기간 뒤에 자주 붙는다.

한국이라면? ≠ 취소소송의 제소기간 · 행정소송법 제20조

스페인은 송달 다음 날부터 두 달이다. 한국은 「취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다」(제20조 ①).

---

13. el **escrito de interposición**, pl. los escritos de interposición [es'krito de interposi'θjon]

중남미 [es'krito de interposi'sjon] 표기법 에스크리토 데 인테르포시시온 **소 제기서(행정소송을 시작하는 짧은 서면)**

★★

남성

행정소송은 보통 다투는 행위를 적고 소를 받아 달라고만 하는 짧은 서면으로 시작한다(LJCA 45.1). 주장과 증거는 그 뒤 기록을 받아 낸 demanda(소장)에 쓴다. escrito는 「서면」, interposición은 interponer의 명사다.

쉬운 예 El escrito de interposición es breve.
소 제기서는 짧다.

실무 예 ¿Ha adjuntado usted la copia del acto al escrito de interposición? — usted
소 제기서에 처분서 사본을 붙이셨습니까?

원문

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa. — LJCA, art. 45.1 · 공식
행정소송은, 이 법률이 달리 정하는 경우가 아니면, 다투는 규범·행위·부작위나 사실행위를 적고 소가 제기된 것으로 처리해 달라고 신청하는 데 그치는 서면으로 시작한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El recurso contencioso-administrativo se iniciará	주어 + se + 미래	행정소송은 시작된다
por un escrito reducido a citar	por + 명사 — reducido a: ~에 그치는	적는 데 그치는 서면으로
la disposición, acto, inactividad	citar의 목적어 ①~③	규범·행위·부작위
o actuación constitutiva de vía de hecho	목적어 ④ — vía de hecho: 사실행위(법적 근거 없는 행정 행동)	또는 사실행위를

que se impugne	관계절 + 수동 se 접속법	다투는
y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso,	reducido a의 둘째 동사원형 + que 절 접속법	그리고 소가 제기된 것으로 처리해 달라고 신청하는 데
salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.	salvo cuando + 접속법 — 예외 절	이 법률이 달리 정하는 경우가 아니면

45조의 기준일 판은 LO 1/2025(BOE-A-2025-76)가 고친 2025. 4. 3. 판이다. 1항 문언은 이 판으로 대조했다.

문형

tener por + 과거분사

~한 것으로 처리하다, 보다

1. tener por interpuesto el recurso는 「소가 제기된 것으로 처리하다」.
2. 과거분사는 목적어에 맞춘다: tener por desistida a la parte.
3. 법원 결정에서 자주 본다: se tiene por presentado el escrito.

Se tiene por interpuesto el recurso.
소가 제기된 것으로 처리한다.

Se tiene por presentado el escrito.
서면이 제출된 것으로 처리한다.

문법 S4 · se iniciará — 무엇이 시작되는지가 주어

~~El recurso contencioso-administrativo iniciará por un escrito~~ (비문)

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito

iniciar는 목적어를 받는 동사다(~을 시작하다). 소가 「시작된다」고 하려면 se를 붙인다. 6장 se perfeccionan과 같은 원리다.

---

14. la **medida cautelar**, pl. las medidas cautelares [me'dida kawte'lar] 표기법 메디다 카우텔라르

가구제(假救濟 — 잠정 조치), 집행정지 등 ★★★

여성

판결이 나올 때까지 소의 목적을 지키는 잠정 조치다. 가장 흔한 것은 행위의 집행정지(suspensión)다. 민사에서도 같은 말을 쓴다(가압류·가처분 쪽). cautelar는 「예방적인, 잠정적인」이다.

쉬운 예 Pedimos una medida cautelar.
우리는 가구제를 신청했다.

실무 예 ¿Solicita usted la suspensión del acto como medida cautelar? — usted
가구제로 처분의 집행정지를 신청하십니까?

원문 Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. — LJCA, art. 130.1 · 공식
충돌하는 모든 이익을 구체적으로 따져 본 뒤, 행위의 집행이나 규범의 적용으로 소가 그 정당한 목적을 잃을 수 있을 때에만 가구제를 할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Previa valoración circunstanciada	previa + 명사: ~을 거친 뒤 — previa는 명사에 성 일치	구체적으로 따져 본 뒤
de todos los intereses en conflicto,	de + 명사 — en conflicto: 충돌하는	충돌하는 모든 이익을

la medida cautelar podrá acordarse	주어 + poder + 동사원형 + se	가구제를 할 수 있다
únicamente cuando la ejecución del acto	únicamente cuando: ~할 때에만	행위의 집행이
o la aplicación de la disposición	주어 ②	또는 규범의 적용이
pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.	접속법 과거 pudieran + hacer perder(잃게 하다)	소가 정당한 목적을 잃게 할 수 있을

hacer perder algo a alguien은 「누구에게 ~을 잃게 하다」다. 여기서 잃는 쪽은 al recurso(소)다.

문형

acordar + 명사

(법원이) ~을 결정하다, 명하다

1. 법원·기관의 결정에는 acordar를 쓴다: acordar la suspensión.
2. 일상 뜻은 「합의하다」와 「기억하다(acordarse de)」.
3. 명사 el acuerdo는 「합의」와 「(기관의) 결정」 둘 다다.

El tribunal acordó la suspensión del acto.
법원은 그 행위의 집행정지를 명했다.

La Sala acordó oír a las partes.
재판부는 당사자의 의견을 듣기로 했다.

문법 S4 · podrá acordarse — poder + 동사원형 + se

~~la medida cautelar se podrá acordarse~~ (비문)

la medida cautelar podrá acordarse

se는 한 번만 쓴다. 동사원형 끝에 붙이거나(podrá acordarse) 활용한 동사 앞에 둔다(se podrá acordar). 둘 다 쓰면 틀린다.

한국이라면? ≠ 집행정지의 요건 · 행정소송법 제23조

스페인은 소의 목적을 잃을 수 있을 때로 정한다. 한국은 「회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때」(제23조 ②)이고, 소 제기만으로는 처분에 「영향을 주지 아니한다」(제23조 ①).

15. la **sanción administrativa**, pl. las sanciones administrativas [san'θjon administra'tiba]
중남미 [san'sjon administra'tiba] 표기법 산시온 아드미니스트라티바 **행정 제재(과징금·과태료 등)** ★★

여성

행정청이 위반에 대해 부과하는 제재다. 제재권(potestad sancionadora)은 법률이 명시적으로 인정해야 행사할 수 있다(LRJSP 25.1). sanción에는 국왕의 「법률 재가」라는 뜻도 있다(CE 91 sancionará — 가짜 친구 코너).

쉬운 예 La empresa recibió una sanción administrativa.
그 회사는 행정 제재를 받았다.

실무 예 ¿Qué norma con rango de ley prevé esta sanción? — usted
어느 법률이 이 제재를 정합니까?

원문

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. — LRJSP, art. 25.1 · 공식
행정의 제재권은 법률급 규범이 명시적으로 인정한 때에, 그 행사를 위해 정한 절차를 적용하여, 이 법률과 행정절차법이 정하는 바에 따라, 지방자치단체이면 Ley 7/1985(4. 2.) 11편이 정하는 바에 맞추어 행사한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas	주어 — sancionadora: 제재하는	행정의 제재권은
se ejercerá	수동 se + 미래	행사된다
cuando haya sido expresamente reconocida	cuando + 접속법 완료 수동	명시적으로 인정된 때에
por una norma con rango de Ley,	por + 행위자	법률급 규범에 의해
con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio	con + 명사	그 행사를 위해 정한 절차를 적용하여
y de acuerdo con lo establecido en esta Ley	de acuerdo con lo establecido: 정한 바에 따라	그리고 이 법률이 정한 바에 따라
y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común	en + 법률 이름 ②	그리고 공통행정절차법
de las Administraciones Públicas y,	법률 이름의 끝	(행정의)
cuando se trate de Entidades Locales,	cuando se trate de: ~인 경우 — 무인칭 se	지방자치단체이면
de conformidad con lo dispuesto en el Título XI	de conformidad con: ~에 맞추어	11편이 정한 바에 맞추어
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.	법률 번호·날짜	Ley 7/1985(4. 2.)의

se trate de는 무인칭 se다. 주어 없이 「~이 문제가 되는 경우」, 곧 「~인 경우」로 읽는다.

문형

imponer una sanción a alguien

누구에게 제재를 부과하다

1. 제재·형벌에는 imponer를 쓴다: imponer una multa.
2. imponer는 poner처럼 활용한다: impuso, impuesto.
3. 받는 쪽은 a: se le impuso una sanción(그에게 제재가 부과되었다).

Se le impuso una sanción de tres mil euros.
그에게 3천 유로의 제재가 부과되었다.

La Administración impuso una multa a la empresa.
행정청은 그 회사에 과징금을 부과했다.

16. la **potestad**, pl. las potestades [potes'tad] 표기법 포테스타드 **(공법상) 권한, 권능** ★★★

여성

공권력이 가진 권한을 말한다. potestad reglamentaria(시행령 제정권), potestad sancionadora(제재권), potestad jurisdiccional(재판권, CE 117.3). 사인의 권리 derecho와 구별한다. 가족법의 patria potestad(친권, 9장)도 같은 낱말이다.

쉬운 예 El Gobierno tiene potestad reglamentaria.
정부는 시행령 제정권이 있다.

실무 예 ¿De dónde deriva la potestad del Ayuntamiento para sancionar? — usted
시청의 제재 권한은 어디서 나옵니까?

원문 Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. — CE, art. 106.1 · 공식
법원은 시행령 제정권과 행정 활동의 적법성, 그리고 행정 활동이 그것을 정당화하는 목적에 따르는지를 통제한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los Tribunales controlan	주어 + controlar 현재	법원은 통제한다
la potestad reglamentaria	목적어 ①	시행령 제정권을
y la legalidad de la actuación administrativa,	목적어 ②	그리고 행정 활동의 적법성을
así como el sometimiento de ésta	así como + 목적어 ③ — ésta = la actuación	아울러 그 활동이 따르는지를
a los fines que la justifican.	a + 명사 + 관계절 — la = la actuación	그것을 정당화하는 목적에

ésta와 la가 둘 다 앞의 la actuación administrativa를 가리킨다. 그래서 「그 활동」으로 옮겼다.

문형

ejercer una potestad

권한을 행사하다

1. 권한·권리 행사에는 ejercer를 쓴다. 명사는 el ejercicio.
2. -cer 동사라 1인칭은 ejerzo, 접속법은 ejerza.
3. en el ejercicio de sus funciones는 「직무를 행하면서」.

El Ayuntamiento ejerció su potestad sancionadora.
시청은 제재권을 행사했다.

Actuó en el ejercicio de sus funciones.
그는 직무를 행하면서 행동했다.

한국이라면? = 명령·규칙에 대한 법원의 통제 · 헌법 제107조

법원이 행정 입법을 통제한다는 점이 같다. 한국은 「명령 · 규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」(제107조 ②).

17. el **reglamento**, pl. los reglamentos [regla'mento] 표기법 레글라멘토 **시행령·규칙(행정 입법)** ★★★

남성

행정이 만드는 일반 규범이다. 법률은 이를 disposición (administrativa) de carácter general이라 부른다. 정부의 시행령은 Real Decreto 꼴로 나온다. EU 법에서 reglamento는 회원국에 바로 적용되는 「규정」(Regulation)이라 뜻이 다르다.

쉬운 예 El reglamento desarrolla la ley.
시행령은 법률을 구체화한다.

실무 예 ¿Impugna usted el reglamento o sólo el acto de aplicación? — usted
시행령 자체를 다투십니까, 그 적용 행위만 다투십니까?

원문 Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. — LPAC, art. 112.3 · 공식
일반적 성격의 행정 규범에 대해서는 행정 절차 안에서 불복할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Contra las disposiciones administrativas	contra + 명사 — 문장 앞에 둔 대상	행정 규범에 대해서는
de carácter general	de + 명사 — 일반적 성격의	일반적 성격의
no cabrá recurso en vía administrativa.	no + caber 미래 + 명사	행정 절차 안에서 불복할 수 없다

시행령은 행정 내부 불복 없이 곧바로 행정소송으로 다툰다(LJCA 25.1). BOE에 실린 TS 제3부 판결 다수가 Real Decreto를 무효로 한 것이다.

문형

contra + 명사 + (no) cabe recurso

~에 대해 불복할 수 있다(없다)

1. 불복 대상은 contra 뒤에, 문장 맨 앞에 둔다.
2. cabe recurso(불복이 허용된다)는 12장 cosa juzgada의 no cabe recurso alguno와 같은 꼴.
3. 미래 cabrá도 조문에서 같은 뜻으로 쓴다.

Contra esta resolución cabe recurso de alzada.
이 결정에 대해서는 상급청 불복을 할 수 있다.

Contra el reglamento cabe recurso contencioso-administrativo.
그 시행령에 대해서는 행정소송을 낼 수 있다.

---

18. el **expediente**, pl. los expedientes [ekspe'djente] 표기법 엑스페디엔테 **기록(행정 사건 기록)** ★★★

남성

행정 결정의 근거가 된 문서와 조치를 순서대로 모은 것이다(LPAC 70.1). 행정소송에서 법원은 이 기록을 받아 본다. 일상어로는 「서류철」이고, 대학의 expediente académico는 「성적 증명」이다. expediente disciplinario는 「징계 절차」다. 발음 표기 — Wiktionary(es)는 [ekspe'djente]와 모음을 나눈 [ekspedi'ente] 둘을 싣는데, 자동 추출이 둘째를 골랐다. 음절 나눔(ex-pe-dien-te, 4음절)과 맞는 첫째를 적었다.

쉬운 예 Falta un documento en el expediente.
기록에 문서 하나가 빠졌다.

실무 예 ¿Ha recibido ya el tribunal el expediente administrativo? — usted
법원은 행정 기록을 이미 받았습니까?

원문

Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. — LPAC, art. 70.1 · 공식
행정 기록이란 행정 결정의 전제와 근거가 되는 문서와 조치를 순서대로 모은 것, 그리고 그 결정을 집행하기 위한 조치를 말한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se entiende por expediente administrativo	수동 se + entender por(~란)	행정 기록이란
el conjunto ordenado de documentos y actuaciones	주어(정의 내용) — conjunto: 모음	문서와 조치를 순서대로 모은 것
que sirven de antecedente y fundamento	관계절 — servir de: ~이 되다	전제와 근거가 되는
a la resolución administrativa,	a + 명사	행정 결정의
así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.	así como + 명사 — encaminado a: ~을 위한	그리고 그것을 집행하기 위한 조치를 말한다

diligencia는 민사소송에서는 「(사무관의) 처리·조치」, 형사에서는 「수사 조치」다. 여기서는 행정 결정을 집행하는 조치다.

문형

se entiende por A + B

A란 B를 말한다(정의)

1. 정의 조문의 꼴이다. 정의할 말이 por 뒤에, 뜻이 그다음에 온다.

2. 동사는 B의 수에 맞춘다: se entienden por interesados las personas ….

3. 같은 뜻: A es …, A significa …, a efectos de esta ley, se considera A ….

Se entiende por plazo el tiempo fijado por la ley.

기간이란 법률이 정한 시간을 말한다.

A efectos de esta ley, se entiende por interesado quien promueve el procedimiento.

이 법률에서 이해관계인이란 절차를 낸 사람을 말한다.

문법 S4 · Se entiende por — 정의 조문의 수동 se

~~Se entienden por expediente administrativo el conjunto~~ (비문)

Se entiende por expediente administrativo el conjunto

동사는 뒤에 오는 주어, 곧 정의하는 내용(el conjunto, 단수)에 맞춘다. 정의할 말은 por 뒤에 둔다. 「~란 …을 말한다」를 스페인어 조문은 Se entiende por A B 꼴로 쓴다.

---

19. la **responsabilidad patrimonial**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [responsabili'dad patrimo'njal]

표기법 레스폰사빌리다드 파트리모니알 **국가배상 책임(행정의 손해배상 책임)** ★★★

여성

직역하면 「재산적 책임」이다. 헌법 106조 2항이 근거이고 LRJSP 32조가 구체화한다. LRJSP 32.1은 공공서비스의 「정상적·비정상적 운영」(funcionamiento normal o anormal)으로 생긴 손해를 모두 배상 대상으로 적고, 과실을 요건으로 적지 않는다. 사법부 운영으로 생긴 손해의 배상은 LOPJ가 따로 정한다(LRJSP 32조).

쉬운 예 Reclamó por responsabilidad patrimonial.

그는 국가배상을 청구했다.

실무 예 ¿El daño es consecuencia del funcionamiento del servicio público? — usted

그 손해는 공공서비스 운영의 결과입니까?

원문

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. — CE, art. 106.2 · 공식

사인은 법률이 정하는 바에 따라, 자기 재산이나 권리에 입은 모든 침해에 대해 배상받을 권리가 있다. 다만 불가항력인 경우는 빼고, 그 침해가 공공서비스 운영의 결과여야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los particulares,	주어 — particular: 사인(私人)	사인은
en los términos establecidos por la ley,	삽입구 — 법률이 정하는 바에 따라	법률이 정하는 바에 따라
tendrán derecho a ser indemnizados	tener derecho a + ser + 과거분사 (남성 복수)	배상받을 권리가 있다
por toda lesión que sufran	por + 명사 + 관계절 접속법 sufran	입은 모든 침해에 대해
en cualquiera de sus bienes y derechos,	en + cualquiera de: ~ 가운데 어느 것에든	자기 재산이나 권리 어디에든
salvo en los casos de fuerza mayor,	salvo: 예외 절	불가항력인 경우는 빼고
siempre que la lesión sea consecuencia	siempre que + 접속법 — 조건	침해가 결과이기만 하면
del funcionamiento de los servicios públicos.	de + 명사	공공서비스 운영의

lesión은 형법에서는 「상해」 지만 여기서는 재산·권리에 대한 「침해·손해」 다(7장 lesión).

문형

tener derecho a ser + 과거분사

~받을 권리가 있다

1. tener derecho a + 동사원형: ~할 권리가 있다.
2. 받는 쪽이면 ser + 과거분사: ser indemnizado(배상받다), ser oído(진술 기회를 받다).
3. 과거분사는 주어에 맞춘다: los particulares … ser indemnizados.

El interesado tiene derecho a ser oído.
이해관계인은 진술할 기회를 받을 권리가 있다.

Las víctimas tienen derecho a ser indemnizadas.
피해자들은 배상받을 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 국가배상의 요건 · 국가배상법 제2조

스페인은 정상적 운영으로 생긴 손해도 든다. 한국은 공무원이 「직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나」 로 과실과 위법을 요건으로 한다(제2조 ①).

---

20. el **funcionario**, pl. los funcionarios [funθjo'narjo] 중남미 [funsjo'narjo] 표기법 푼시오나리오 **공무원**

★★

남성

정식 임용된 직업 공무원이다. 여성은 la funcionaria. 행정의 계약직 직원(personal laboral)과는 신분이 다르다. 공무원 채용은 능력·자격 원칙을 따른다(CE 103.3). 일상어로 「관료적인 사람」 이라는 비꼬는 뜻도 있다.

쉬운 예 Mi hermana es funcionaria.
내 여동생은 공무원이다.

실무 예 ¿El funcionario actuó dentro de sus competencias? — usted
그 공무원은 자기 권한 안에서 행동했습니까?

원문

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. — CE, art. 103.3 · 공식
법률로 공무원의 신분, 능력·자격 원칙에 따른 공직 취임, 단결권 행사의 특례, 겸직 금지 제도, 직무 수행의 공정을 위한 보장을 정한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos,	주어 + regular 미래 + 목적어 ①	법률로 공무원의 신분을 정한다
el acceso a la función pública	목적어 ② — función pública: 공직	공직 취임
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad,	de acuerdo con + 명사	능력·자격 원칙에 따른
las peculiaridades del ejercicio	목적어 ③	행사의 특례
de su derecho a sindicación,	de + 명사 — sindicación: 노조 가입	단결권
el sistema de incompatibilidades	목적어 ④	겸직 금지 제도
y las garantías para la imparcialidad	목적어 ⑤	그리고 공정을 위한 보장을

en el ejercicio de sus funciones.	en el ejercicio de: ~을 행할 때	직무 수행의

estatuto는 여기서 「(공무원의) 신분·지위」 다. 12장 Estatuto de Autonomía(자치법), 16장 estatutos(정관)와 뜻이 다르다.

문형

de acuerdo con los principios de + 명사

~의 원칙에 따라

1. de acuerdo con은 「~에 따라」 다. conforme a와 같다.
2. 원칙 이름은 de + 관사 없는 명사: principios de mérito y capacidad.
3. 12장·13장 CE 103.1·81 등에도 같은 꼴이 나온다.

El acceso se hará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
채용은 능력·자격 원칙에 따라 한다.

Actuó de acuerdo con la ley.
그는 법률에 따라 행동했다.

한국이라면? — 같은 이의신청, 다른 문지기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 28. 시행 중인 행정기본법·행정절차법·행정소송법·행정심판법·국가배상법이다.

	스페인	한국	차이
≠	recurso de alzada (LPAC 121.1)	행정심판 (행정심판법 제6조)	처분청의 위계상 상급 기관이 판단 / 행정심판위원회가 심리·재결.
≠	un mes (LPAC 122.1)	심판청구 기간 (행정심판법 제27조 ①)	명시적 행위면 한 달 / 「처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내」.
=	reposición ante el mismo órgano (LPAC 123.1)	이의신청 (행정기본법 제36조 ①)	처분청에 다시 묻는다. 내지 않고 소송으로 갈 수도 있다.
≠	un mes (LPAC 124.1)	이의신청 기간 (행정기본법 제36조 ①)	한 달 / 「처분을 받은 날부터 30일 이내」.
≠	hasta que sea resuelto … reposición (LPAC 123.2)	이의신청과 소송 (행정기본법 제36조 ③)	이의신청을 냈으면 결정·간주 기각까지 소송 불가 / 「그 이의신청과 관계없이」 행정심판·행정소송 가능.
≠	dos meses (LJCA 46.1)	제소기간 (행정소송법 제20조 ①)	송달 다음 날부터 두 달 / 안 날부터 90일.
≠	ponen fin a la vía administrativa (LPAC 114, LJCA 25.1)	행정심판 임의주의 (행정소송법 제18조 ①)	행정 절차를 끝낸 행위만 소송 대상(그 전이면 alzada부터) / 「이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다」.
=	nulos de pleno derecho (LPAC 47.1)	무효인 처분 (행정기본법 제15조)	처음부터 효력이 없다. 스페인은 무효 사유를 열거한다.
=	anulables (LPAC 48.1)	취소할 수 있는 처분 (행정기본법 제15조)	그 밖의 위법은 취소 사유 / 취소되기 전까지 유효로 통용.
≠	medida cautelar (LJCA 130.1)	집행정지 (행정소송법 제23조 ②)	소가 목적을 잃을 수 있을 때, 이익을 따져 / 회복하기 어려운 손해를 예방할 긴급한 필요.
≠	funcionamiento normal o anormal (LRJSP 32.1)	국가배상 (국가배상법 제2조 ①)	정상 운영으로 생긴 손해도 / 공무원의 고의·과실과 법령 위반.

가짜 친구 · recurso de alzada·reposición·sanción — 「상소」 도 「처벌」 도 아니다

recurso를 「상소」로 옮기면 행정법에서 틀린다. LPAC 112.1은 행정 내부의 불복을 recursos de alzada y potestativo de reposición이라 부른다. alzada는 처분청의 위계상 상급 기관에, reposición은 처분청 자신에게 낸다. 둘 다 법원이 아니라 행정청이 판단한다. 법원에 처음 내는 행정소송도 이름은 recurso contencioso-administrativo다.

그래서 recurso는 「불복」으로 옮기고 종류를 붙인다. 상급청 불복(alzada), 이의신청(reposición), 행정소송(contencioso-administrativo), 상고(casación). reposición은 민사소송에서 같은 재판부에 내는 불복의 이름이기도 하다(LEC 451).

contencioso는 「다툼이 있는」이다. contencioso-administrativo는 「행정에 대한 다툼」, 곧 행정소송이다. 「행정 쟁송」이라 옮기면 한국에서는 행정심판까지 포함하는 말로 읽힌다.

sanción은 행정법에서 「제재」다. 그런데 CE 91에서 국왕이 법률을 sancionará하는 것은 「재가하다」, 곧 승인하는 것이다. 영어 sanction도 「제재」와 「승인」 두 뜻을 가진다. 문맥이 국왕과 법률이면 재가로 읽는다.

> Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. 원문

> El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. 원문

> El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 원문

요령 alzada는 상급청 불복, reposición은 같은 기관에 내는 이의신청, contencioso-administrativo는 법원의 행정소송. 셋 다 recurso지만 「상소」는 casación·apelación뿐이다. 국왕이 법률을 sancionar하면 재가다.

문법 S4 — 수동 se와 무인칭 se: 누가 하는지 말하지 않는 조문

se는 여러 일을 한다. 이 장에서 보는 것은 둘이다. 수동 se는 주어가 행위를 받는 쪽일 때 붙고, 동사는 주어의 수에 맞춘다(se notificarán las resoluciones). 무인칭 se는 주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하고, 동사는 늘 3인칭 단수다(cuando se trate de …).

- 꼴은 「se + 3인칭 동사」다. 행정 조문은 누가 송달하고 누가 판단하는지보다 무엇이 송달되고 판단되는지에 관심이 있어 이 꼴을 많이 쓴다. LPAC 39.1 Los actos … se presumirán válidos(행위는 유효한 것으로 추정된다)에서 추정하는 사람은 나오지 않는다.
- 수동 se는 동사를 주어에 맞춘다. LPAC 4.1 Se consideran interesados …의 주어는 뒤에 늘어놓은 사람들(Quienes lo promuevan … · Los que … · Aquellos cuyos …)이고, 그 복수에 consideran을 맞췄다. interesados는 주어를 「이해관계인으로」 보는 보어다(considerar A B: A를 B로 보다). 주어가 단수면 단수다: el recurso se iniciará(소가 시작된다, LJCA 45.1). 주어가 동사 뒤에 오는 일이 많아 동사를 먼저 보고 뒤에서 주어를 찾는다.
- 무인칭 se는 주어가 없다. LRJSP 25.1 cuando se trate de Entidades Locales(지방자치단체인 경우)가 그 예다. 뒤에 복수 명사가 와도 de에 딸린 말이라 동사는 단수로 고정된다. 정의 조문 LPAC 70.1 Se entiende por expediente administrativo el conjunto …(행정 기록이란 …을 말한다)는 이와 다르다. 뒤의 el conjunto가 주어인 수동 se라서, 정의하는 내용이 복수면 se entienden이 된다.

- 동사원형에는 se를 끝에 붙인다. podrá acordarse(할 수 있다, LJCA 130.1), sin haberse notificado(송달되지 않은 채, LPAC 24.1). 활용한 동사에서는 앞에 따로 쓴다: se podrá acordar. 같은 문장에 두 번 쓰지 않는다.
- ser + 과거분사 수동도 함께 쓰인다. LPAC 121.1 podrán ser recurridos en alzada는 행위자를 쓸 수 있는 꼴이고(por + 행위자), se 수동은 보통 행위자를 쓰지 않는다. 조문은 둘을 섞는다. LPAC 123.1은 한 문장 안에 ser recurridos와 ser impugnados를 둔다.

표로 보기

문장	se의 종류	동사
se presumirán válidos (LPAC 39.1)	수동 se	주어 los actos에 맞춘 복수
Se consideran interesados (LPAC 4.1)	수동 se	주어(quienes … 등)가 뒤에, 복수 — interesados는 보어
se iniciará por un escrito (LJCA 45.1)	수동 se	주어 el recurso에 맞춘 단수
Se entiende por expediente (LPAC 70.1)	수동 se	주어 el conjunto에 맞춘 단수 — 정의
cuando se trate de (LRJSP 25.1)	무인칭 se	단수 고정 — 「~인 경우」
podrá acordarse (LJCA 130.1)	수동 se, 동사원형 끝	poder가 주어에 맞춤
sin haberse notificado (LPAC 24.1)	수동 se, 동사원형 끝	haber 원형에 붙음
No se podrá interponer recurso (LPAC 123.2)	수동 se	주어 recurso(관사 없음), 단수

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Las resoluciones (주어 · 여성 복수) se notificarán (수동 se + 미래 3인칭 복수) a los interesados (받는 사람 · a + 명사)
결정은 이해관계인에게 송달된다.

Se entiende (se + 3인칭 단수 · 뒤에 que절(무인칭으로도, que절을 주어로 하는 수동으로도 분석한다)) que el recurso (que절의 주어) ha sido desestimado (완료 수동 · ser 과거분사)
그 불복은 기각된 것으로 본다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Se notificará las resoluciones a los interesados.~~	Se notificarán las resoluciones a los interesados.	수동 se는 동사를 주어(las resoluciones, 복수)에 맞춘다.
~~El procedimiento inició de oficio.~~	El procedimiento se inició de oficio.	iniciar는 「~을 시작하다」. 절차가 「시작되었다」면 se가 있어야 한다.
~~La medida se podrá acordarse.~~	La medida podrá acordarse. / La medida se podrá acordar.	se는 한 번만. 동사원형 끝에 붙이거나 활용 동사 앞에 둔다.
~~Se entienden por expediente el conjunto de documentos.~~	Se entiende por expediente el conjunto de documentos.	정의 문장도 수동 se라 동사를 주어 el conjunto(단수)에 맞춘다. 정의하는 내용이 복수면 se entienden por … las personas …다.

말해 보기 — 행정 제재를 다투는 방법을 상의할 때

스페인 변호사와 제재 처분 불복을 의논하는 장면. 처음 만난 사이라 usted로 말한다. usted

A La sanción se notificó hace dos semanas. ¿Qué podemos hacer?
제재가 2주 전에 송달됐습니다. 무엇을 할 수 있을까요?

B Primero hay que ver si el acto pone fin a la vía administrativa.
먼저 그 처분이 행정 절차를 끝내는 것인지 봐야 합니다.

A La resolución dice que cabe recurso de alzada ante el Ministerio.
결정문에는 부처에 상급청 불복을 할 수 있다고 적혀 있습니다.

B Entonces tenemos un mes desde la notificación. No se trata todavía de un recurso judicial.
그렇다면 송달부터 한 달이 있습니다. 아직 법원에 내는 불복은 아닙니다.

A ¿Y si el Ministerio no contesta en tres meses?
부처가 석 달 동안 답하지 않으면요?

B Se podrá entender desestimado, y entonces iremos a la jurisdicción contencioso-administrativa.
기각된 것으로 볼 수 있고, 그때 행정소송으로 갑니다.

설명해 보기 — 한국의 행정소송을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국 행정 불복 절차를 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다. usted

En Corea no es obligatorio agotar la vía administrativa antes de acudir a los tribunales.
한국에서는 법원에 가기 전에 행정 절차를 다 거칠 필요가 없습니다.
행정소송법 제18조 ①

La demanda de anulación debe presentarse en noventa días desde que se conoce el acto.
취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 안에 내야 합니다.
행정소송법 제20조 ①

Los recursos administrativos los resuelve una comisión, no el superior jerárquico.
행정심판은 상급 기관이 아니라 위원회가 재결합니다.
행정심판법 제6조

Desde dos mil veintitrés existe además una solicitud de reconsideración ante el mismo órgano, en treinta días.
2023년부터는 같은 행정청에 30일 안에 내는 이의신청도 있습니다.
행정기본법 제36조 ① — 부칙 <제17979호> 제1조 단서(공포 후 2년)로 2023. 3. 24. 시행

La presentación de la demanda no suspende por sí sola la ejecución del acto.
소를 냈다는 것만으로 처분의 집행이 정지되지는 않습니다.
행정소송법 제23조 ①

El Estado responde de los daños causados por funcionarios con dolo o culpa.
국가는 공무원이 고의나 과실로 낸 손해를 배상합니다.
국가배상법 제2조 ①

따라 말하기 — 행정 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. se가 어디 붙는지 들으면서 읽는다.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
행정청은 어떻게 시작된 절차이든 모든 절차에서 명시적 결정을 내리고 송달할 의무가 있다. (LPAC 21조 1항)

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

법질서를 위반한 행정 행위는 취소할 수 있다. 권한 남용도 그렇다. (LPAC 48조 1항)

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
불복은 다투는 행위를 내린 기관이나 그것을 결정할 권한이 있는 기관에 낼 수 있다. (LPAC 121조 2항)

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
이의신청에 대한 결정을 내리고 송달할 최장 기간은 한 달이다. (LPAC 124조 2항)

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
이의신청에 대한 결정에는 다시 이의신청을 낼 수 없다. (LPAC 124조 3항)

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
법원은 시행령 제정권과 행정 활동의 적법성, 행정이 목적에 따르는지를 통제한다. (CE 106조 1항)

Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
국가 행정기관은 법률에 따라 만들어지고 운영되며 조정된다. (CE 103조 2항)

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
주장하는 손해는 언제나 현실적이고, 금전으로 평가할 수 있으며, 사람이나 집단별로 특정되어야 한다. (LRJSP 32조 2항)

Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.
이해관계인은 소송의 어느 단계에서든 판결의 실효성을 보장하는 조치를 신청할 수 있다. (LJCA 129조 1항)

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
이 판결을 당사자에게 송달하고 법령집에 싣는다. (TS 제3부 판결 주문 끝)

확인 문제 8

1. recurso de alzada는 누구에게 내는가?

- 처분을 한 같은 기관
- **처분청의 위계상 상급 기관**
- 대법원 제3부
- 헌법재판소

« podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó » (LPAC 121.1). 같은 기관에 내는 것은 reposición이다.

2. recurso de reposición을 내지 않고 바로 행정소송을 낼 수 있는가?

- 없다 — 반드시 먼저 낸다
- **있다 — reposición은 선택이다**
- 자치주 행위만 있다
- 민사 사건만 있다

123.1의 potestativamente(선택적으로)와 « o ser impugnados directamente ».

3. « Se consideran interesados »의 동사가 복수인 이유는?

무인칭 se라서

수동 se라서 뒤의 복수 주어(quienes … 등)에 맞췄다

주어가 Administración이라서

명령문이라서

수동 se는 동사를 주어의 수에 맞춘다. 주어는 4.1이 늘어놓은 사람들(Quienes lo promuevan …)이고 interesados는 그들을 설명하는 보어다. 무인칭 se였다면 단수 고정이다.

4. LJCA 46.1이 정한 행정소송 제기 기간(명시적 행위)은?

한 달

두 달

90일

여섯 달

« será de dos meses contados desde el día siguiente … » 여섯 달은 명시적 행위가 없을 때다. 90일은 한국 행정소송법 제20조 ①.

5. LPAC 24.1에 따르면 신청으로 시작된 절차에서 기간 안에 결정이 송달되지 않으면 원칙은?

기각으로 본다

인용으로 본다

절차가 끝난다

다시 신청해야 한다

« legitima al interesado … para entenderla estimada por silencio administrativo », 다만 법률 등이 달리 정하면 그렇지 않다(excepto …).

6. « la medida cautelar se podrá acordarse »의 잘못은?

se를 두 번 썼다

podrá가 복수여야 한다

acordar 대신 acordarse가 맞다

medida가 남성이다

se는 동사원형 끝(podrá acordarse)이나 활용 동사 앞(se podrá acordar) 중 한 곳에만.

7. LRJSP 32.1의 국가배상 책임과 한국 국가배상법 제2조의 차이는?

스페인은 정상적 운영으로 생긴 손해도 배상한다

한국은 과실이 없어도 배상한다

스페인은 불가항력도 배상한다

차이가 없다

« funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos », 불가항력은 뺀다. 한국은 공무원의 고의·과실과 법령 위반을 요건으로 한다.

8. CE 91 « El Rey sancionará … las leyes »의 sancionar는?

제재하다

재가하다

폐지하다

해석하다

국왕이 법률을 sancionar하는 것은 승인, 곧 재가다. 행정법의 sanción(제재)과 같은 낱말이다.

2부 법의 언어 · 제14장

지식재산

La propiedad intelectual e industrial

스페인 법률에서 propiedad intelectual은 저작권 계열의 권리(저작인접권 등 포함)를 가리킨다. 특허·실용신안·상표·디자인은 propiedad industrial(산업재산)로 따로 부르고, 헌법 149조 1항 9호도 둘을 「propiedad intelectual e industrial」로 나란히 적는다. 법률도 넷으로 나뉜다. 저작권은 1996년 통합 법전(TRLPI), 특허는 2015년 특허법(LP), 상표는 2001년 상표법(LM), 디자인은 2003년 디자인법(Ley 20/2003)이 정한다. 특허와 상표를 등록하는 곳은 스페인 특허상표청(OEPM)이고, 유럽연합 상표·디자인은 EU 기관인 EUIPO가 맡는다. 조문은 권리를 가진 사람을 el titular, 침해한 사람을 el infractor라고 부르고, 「규정한 것」을 lo dispuesto로 줄인다. 형용사·분사를 명사로 쓰는 이 방식이 이 장의 문법이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores. TRLPI, art. 13
   법률·명령의 규정과 그 안(案), 법원의 재판, 공공기관의 행위·합의·심의·의견, 그리고 이 모든 글의 공식 번역은 저작권의 대상이 아니다.
2. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma. LM, art. 34.1
   상표 등록은 그 권리자에게 상표에 대한 배타적 권리를 준다.

▼ 처음 보는 문법 용어 24 이 장의 설명에 나오는 말

음절 모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다

강세 낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다

강세 부호 모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

여성 명사 관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)

원형 사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

어간 동사에서 어미 앞의 앞부분. condenar의 conden-. 규칙 동사에서는 그대로지만 불규칙 동사에서는 바뀐다(tener → tengo, tuve). 그 뒤에 인칭·때를 알리는 어미가 붙는다

활용 동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다

인칭 말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다

전치사 명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)

관계사	앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끄는 낱말: que, el que, lo que, quien
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
무인칭 se	주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다
명사화	형용사·과거분사·절을 명사처럼 쓰는 것. lo + 과거분사(lo dispuesto: 규정한 것), 관사 + 형용사(el titular: 권리자)
인칭 a	직접목적어가 정해진 사람이면 그 앞에 두는 a: condena al acusado
간접 의문	문장 안에 든 의문. si(~인지)·qué·cuándo 로 이끈다: decidir si su obra ha de ser divulgada
행위자 명사	동사에서 「~하는 사람」을 만든 명사. -dor··tor··nte··tario: el infractor, el solicitante, el licenciatario
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
소유사	「나의·당신의」를 뜻하는 말. 명사 앞 mi·su, 명사 없이 el mío·el suyo: en mi país, ¿y en el suyo?

표제어 19

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **propiedad intelectual**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [propje'dad intelek'twal]

   표기법 프로피에다드 인텔렉투알 **저작권 계열 권리(스페인 국내법, 저작인접권 포함); 지식재산(EU 문서·넓은 뜻)** ★★★

   여성

   스페인 국내법에서는 저작권 계열의 권리를 가리키고 산업재산은 들지 않는다. 저작자의 권리(TRLPI 제1권)뿐 아니라 실연자 등의 저작인접권과 데이터베이스의 독자적(sui generis) 보호도 이 이름에 든다(제2권 표제 De los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección «sui generis» de las bases de datos). 이 책은 줄여서 「저작권」이라 부른다. TRLPI 1조가 문학·예술·학술 저작물의 propiedad intelectual이 저작자에게 속한다고 쓴다. EU 지침 제목을 옮긴 자리(derechos de propiedad intelectual)에서는 산업재산까지 덮는 넓은 뜻이다. 앞뒤에 propiedad industrial이 짝으로 나오는지 먼저 본다.

   쉬운 예 La propiedad intelectual protege las novelas y las canciones.
   저작권은 소설과 노래를 보호한다.

   실무 예 Cuando dice usted propiedad intelectual, ¿se refiere solo a los derechos de autor? — usted propiedad intelectual이라고 하실 때, 저작권만 말씀하시는 겁니까?

원문

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. — TRLPI, art. 1 · 공식

문학·예술·학술 저작물의 저작권은 그것을 창작했다는 사실만으로 저작자에게 속한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La propiedad intelectual	주어 — 여성 단수	저작권은
de una obra literaria, artística o científica	de + 명사 — 형용사 셋이 obra(여성)에 맞춤	문학·예술·학술 저작물의
corresponde al autor	corresponder a: ~에게 속하다	저작자에게 속한다
por el solo hecho de su creación.	por + 명사구 — su는 저작물의	창작했다는 사실만으로

su creación의 su는 obra를 가리킨다. 「저작물의 창작」이다.

문형

por el solo hecho de + 명사 / 동사원형

~했다는 사실만으로

1. hecho는 「사실」이다. el solo hecho de는 「그 사실 하나만으로」.
2. de 뒤에는 명사(su creación)나 동사원형(haber creado)이 온다.
3. 다른 요건이 없다는 뜻을 강조한다. 등록이나 신고가 필요 없다고 말할 때 쓴다.

El autor tiene derechos por el solo hecho de crear la obra.
저작자는 저작물을 창작했다는 사실만으로 권리를 가진다.

No es culpable por el solo hecho de estar allí.
그 자리에 있었다는 사실만으로 유죄인 것은 아니다.

한국이라면? ≠ 지식재산 · 지식재산 기본법 제3조

한국어 「지식재산」은 넓은 말이다. 지식재산 기본법 제3조 제1호는 「사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시」까지 묶는다. 스페인 국내법의 propiedad intelectual은 그중 저작권(저작인접권 등 포함)에 해당한다.

---

2. la **propiedad industrial**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [propje'dad indus'trjal]

표기법 프로피에다드 인두스트리알 **산업재산(특허·실용신안·상표·디자인)** ★★★

여성

특허법 1조와 상표법 1조가 자기 법이 주는 권리를 títulos·derechos de propiedad industrial이라고 부른다. 스페인은 특허와 실용신안(modelo de utilidad)을 한 법률(LP)이 다룬다.

쉬운 예

Las patentes y las marcas son propiedad industrial.
특허와 상표는 산업재산이다.

실무 예

¿Quién registra los derechos de propiedad industrial en España? — usted
스페인에서는 누가 산업재산권을 등록합니까?

원문

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial: Patentes de invención. Modelos de utilidad. Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios. — LP, art. 1 · 공식

산업상 발명을 보호하기 위하여 이 법률의 규정에 따라 다음 산업재산권을 부여한다. 발명특허. 실용신안. 의약품·식물보호제의 보충보호증명.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Para la protección de las invenciones industriales	para + 명사 — 목적	산업상 발명을 보호하기 위하여

se concederán,	conceder 미래 3인칭 복수 + 수동 se	부여된다
de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley,	삽입구 — lo dispuesto: 규정한 것	이 법률의 규정에 따라
los siguientes títulos de Propiedad Industrial:	se concederán의 주어(동사 뒤)	다음 산업재산권이
Patentes de invención. Modelos de utilidad.	목록 ①② — 관사 없음	발명특허. 실용신안.
Certificados complementarios de protección de medicamentos	목록 ③	의약품의 보충보호증명
y de productos fitosanitarios.	de + 명사 — 앞의 protección de에 이어짐	과 식물보호제의

BOE 원문은 세 권리 앞에 a) b) c)를 단다. 여기서는 문언만 옮겼다. títulos는 「증서」가 아니라 법이 주는 「권리(자격)」다.

문형

de acuerdo con lo dispuesto en + 법령

~의 규정에 따라

1. de acuerdo con은 「~에 따라」. 뒤에 lo dispuesto(규정한 것)를 둔다.
2. 어느 법령인지는 en + 법령으로 붙인다: en la presente Ley(이 법률), en el artículo 14(14조).
3. 같은 뜻으로 conforme a lo dispuesto en …도 쓴다.

Se pagará la tasa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
수수료는 법률의 규정에 따라 낸다.

El plazo se contará de acuerdo con lo dispuesto en el contrato.
기간은 계약의 정함에 따라 센다.

문법 S7 · lo dispuesto — lo + 과거분사는 남성 단수로

~~de acuerdo con lo dispuesta en la presente Ley~~ (비문)

de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley

lo는 성이 없는 관사다. 뒤의 과거분사는 늘 남성 단수 꼴(-o)을 쓴다. 바로 뒤의 Ley가 여성이어도 바뀌지 않는다. lo dispuesto는 「규정한 것」, 곧 「규정」이다.

한국이라면? ≠ 특허·실용신안 · 법원조직법 제28조의4

LP 한 법률이 특허·실용신안·보충보호증명을 함께 둔다. 한국은 법률이 따로다. 법원조직법 제28조의4 제1호도 특허법 사건과 실용신안법 사건을 따로 든다.

---

3. el **derecho de autor**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [de'retʃo de aw'tor] 표기법 데레초 데 아우토르 **저작권**

★★★

남성

TRLPI는 자기 대상을 보통 propiedad intelectual이라 부르고, derecho de autor는 컴퓨터 프로그램(95조)이나 데이터베이스(133조) 조문에서 쓴다.

쉬운 예 Este libro está protegido por el derecho de autor.
이 책은 저작권으로 보호된다.

실무 예 ¿El derecho de autor protege también los programas de ordenador? — usted
저작권은 컴퓨터 프로그램도 보호합니까?

원문

> El derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirá por los preceptos del presente Título y, en lo que no esté específicamente previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley. — TRLPI, art. 95 · 공식

컴퓨터 프로그램에 대한 저작권은 이 편의 규정에 따르고, 이 편이 따로 정하지 않은 사항은 이 법률에서 적용되는 규정에 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El derecho de autor	주어 — 남성 단수	저작권은
sobre los programas de ordenador	sobre: ~에 대한	컴퓨터 프로그램에 대한
se regirá por los preceptos del presente Título	regirse por 미래	이 편의 규정에 따른다
y, en lo que no esté específicamente previsto en el mismo,	en lo que + 접속법 — el mismo는 Título	그리고 이 편이 따로 정하지 않은 사항은
por las disposiciones	앞의 se regirá por를 다시 받는다	규정에 따른다
que resulten aplicables de la presente Ley.	관계절 + 접속법 resulten	이 법률에서 적용되는

ordenador는 스페인에서 「컴퓨터」 다. 중남미에서는 보통 computadora라고 한다.

문형

regirse por + 규범

~에 따르다, ~의 규율을 받다

1. regir는 「다스리다」. 주어 자신이 규율을 받으면 regirse por + 규범.
2. 현재형에서 e가 i로 바뀐다: se rige, se rigen. 미래는 se regirá.
3. 계약서에서 흔하다: El contrato se rige por la ley española(이 계약은 스페인법에 따른다).

El contrato se rige por la ley española.
이 계약은 스페인법에 따른다.

La licencia se regirá por lo pactado entre las partes.
실시허락은 당사자가 약정한 바에 따른다.

문법 S7 · en lo que — 「~인 것(사항)에서」

en lo que no esté específicamente previsto en el mismo

lo que는 「~인 것」이다. 앞에 전치사를 붙여 en lo que(~인 사항에서)로 쓴다. 정해지지 않은 사항을 가리키니 동사는 접속법(esté)이다. el mismo는 앞의 el presente Título를 다시 가리킨다.

한국이라면? = 컴퓨터프로그램저작물 · 저작권법 제4조

프로그램을 저작권 법률 안에서 보호하는 구조는 같다. 한국 저작권법 제4조 ① 제9호는 「컴퓨터프로그램저작물」을 저작물의 예로 든다. TRLPI도 10조 1항 i)에서 los programas de ordenador를 든다.

---

4. la **obra**, pl. las obras ['obra] 표기법 오브라 **저작물; 작품, 공사** ★★★

여성

TRLPI 10조 1항은 저작물을 「creaciones originales literarias, artísticas o científicas」(독창적인 문학·예술·학술 창작물)로 묶고 매체를 가리지 않는다. 일상어로는 작품, 건설 현장에서는 공사(las obras)다.

쉬운 예 Esta obra es de un pintor famoso.
이 작품은 유명한 화가의 것이다.

실무 예 ¿Considera usted que este título es original y forma parte de la obra? — usted
이 제목이 독창적이어서 저작물의 일부라고 보십니까?

원문

El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella. — TRLPI, art. 10.2 · 공식
저작물의 제목은 독창적이면 그 저작물의 일부로 보호된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El título de una obra,	주어 — 남성 단수	저작물의 제목은
cuando sea original,	cuando + 접속법(조건)	독창적이면
quedará protegido	quedar 미래 + 과거분사(남성 단수)	보호된다
como parte de ella.	como: ~로서 — ella는 la obra	그 저작물의 일부로

문형

quedar + 과거분사

(그 결과) ~된 상태가 되다

1. quedar는 「남다, ~하게 되다」. 과거분사와 함께 결과 상태를 말한다.
2. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다: el título queda protegido, la obra queda protegida.
3. ser + 과거분사(수동)보다 「그렇게 된 뒤의 상태」에 무게가 있다.

La obra quedó protegida desde su creación.
그 저작물은 창작한 때부터 보호받게 되었다.

El contrato queda resuelto.
계약은 해제된다.

문법 S6 · cuando sea original — 조건의 cuando + 접속법

~~El título de una obra, cuando es original, quedará protegido~~ (부자연)

El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido

cuando 뒤에 직설법을 쓰면 「독창적일 때는(늘 그렇듯)」으로 사실을 말한다. 앞으로 하나하나 따질 조건이면 접속법(sea)을 쓴다. 주절이 미래(quedará)일 때 흔한 짝이다.

한국이라면? + 제목의 보호 · 저작권법 제2조

저작물의 제목을 보호한다는 조는 스페인에만 있다. 한국 저작권법은 저작물을 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」(제2조 제1호)로 정의할 뿐 제목을 따로 다루지 않는다.

---

5. el **autor**, pl. los autores [awˈtoɾ] 표기법 아우토르 **저작자, 작자** ★★★

남성

여성은 la autora. 형법에서는 「정범」(autor del delito, 10장)이다. TRLPI 5조 1항은 저작자를 자연인(persona natural)으로 정하고, 법인은 법률이 명시한 경우에만 보호를 받는다(5조 2항).

쉬운 예 La autora presentó su nuevo libro.
그 작가는 새 책을 내놓았다.

실무 예 ¿Quién es el autor de este programa, la empresa o el empleado? — usted
이 프로그램의 저작자는 누구입니까, 회사입니까 직원입니까?

원문

Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella. — TRLPI, art. 5 · 공식
문학·예술·학술 저작물을 창작한 자연인을 저작자로 본다. 다만 이 법률이 명시한 경우에는 법인도 이 법률이 저작자에게 주는 보호를 받을 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se considera autor	무인칭 se + considerar + 명사(보어)	저작자로 본다

a la persona natural que crea	인칭 a + 사람 + 관계절	창작하는 자연인을
alguna obra literaria, artística o científica.	crea의 목적어	문학·예술·학술 저작물을
No obstante, de la protección	No obstante: 다만 — de는 beneficiarse de	다만 보호를
que esta Ley concede al autor	관계절 — conceder a: ~에게 주다	이 법률이 저작자에게 주는
se podrán beneficiar personas jurídicas	beneficiarse de + 주어(동사 뒤)	법인도 받을 수 있다
en los casos expresamente previstos en ella.	en + 명사 — ella는 esta Ley	이 법률이 명시한 경우에

beneficiarse de(~의 혜택을 받다)의 de la protección이 문장 앞으로 나갔다. 순서를 되돌리면 personas jurídicas se podrán beneficiar de la protección ...이다.

문형

se considera + 명사 + a + 사람

누구를 ~로 본다

1. 조문이 정의할 때 쓰는 꼴이다. se는 무인칭: 「(법은) ~로 본다」.
2. 사람이면 a를 붙이고, 사물이면 붙이지 않는다: se considera nueva la invención ...
3. 복수면 se consideran: se consideran autores a quienes ...

Se considera inventor a quien realiza la invención.
발명을 한 사람을 발명자로 본다.

Se considera titular a la persona inscrita en el registro.
등록부에 기재된 사람을 권리자로 본다.

문법 B4 · considerar a + 사람 — 사람 목적어 앞의 a

~~Se considera autor la persona natural que crea alguna obra~~ (부자연)

Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra

사람이 목적어면 앞에 a를 붙인다(인칭 a). 「se considera + 무엇 + a + 사람」은 「누구를 무엇으로 본다」다. a가 없으면 la persona가 주어처럼 읽힌다.

한국이라면? = 저작자 · 저작권법 제2조

창작한 사람이 저작자라는 점은 같다(「저작물을 창작한 자를 말한다」, 제2조 제2호). TRLPI는 자연인이라고 못 박고 법인 보호를 예외로 둔다. 한국 제2조 제2호에는 자연인이라는 말이 없다.

---

6. el **derecho moral**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [deˈretʃo moˈral] 표기법 데레초 모랄 **저작인격권** ★★

남성

TRLPI 14조 앞의 절 제목이 「Derecho moral」이고 14조가 그 내용을 일곱 가지로 든다. TRLPI는 저작자의 이 권리들을 단수 el derecho moral로 묶어 부른다. 일상어 moral은 「도덕의」다.

쉬운 예 El derecho moral protege el nombre del autor.
저작인격권은 저작자의 이름을 보호한다.

실무 예 ¿Puede el autor renunciar a su derecho moral en el contrato? — usted
저작자가 계약으로 저작인격권을 포기할 수 있습니까?

원문

> Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. — TRLPI, art. 14 (1.º a 3.º) · 공식

저작자에게는 포기할 수도 양도할 수도 없는 다음 권리가 속한다. 저작물을 공표할지, 어떤 방식으로 할지 결정하는 것. 그 공표를 실명으로 할지, 이명·표지로 할지, 무명으로 할지 정하는 것. 자신이 그 저작물의 저작자임을 인정하라고 요구하는 것. (14조는 이어서 넷째부터 일곱째까지 동일성 유지·수정·철회·접근을 든다)

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Corresponden al autor	corresponder a + 사람 — 주어는 뒤에(복수)	저작자에게 속한다
los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:	주어 — y가 i 앞에서 e로	포기·양도할 수 없는 다음 권리가
Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.	목록 ① — si: ~인지	저작물을 공표할지, 어떤 방식으로 할지 결정하는 것
Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre,	목록 ② — hacerse: 이루어지다	그 공표를 실명으로 할지
bajo seudónimo o signo, o anónimamente.	bajo: ~ 아래, ~로	이명·표지로 할지, 무명으로 할지 정하는 것
Exigir el reconocimiento	목록 ③ — exigir: 요구하다	인정을 요구하는 것
de su condición de autor de la obra.	condición: 지위·자격	그 저작물의 저작자라는 지위에 대한

inalienables 앞의 e는 y(그리고)다. i로 시작하는 낱말 앞에서 y는 e가 된다(1장).

문형

decidir si + 직설법

~할지 결정하다

1. si는 여기서 「만약」 이 아니라 「~인지」 다. 간접 의문을 이끈다.
2. decidir·determinar·preguntar 뒤에 si + 직설법을 둔다.
3. 어떤 방식인지는 en qué forma, 언제인지는 cuándo로 잇는다.

El autor decide si publica la obra.
저작자는 저작물을 공표할지 결정한다.

No sabemos si el demandado usó la marca.
피고가 그 상표를 썼는지 우리는 모른다.

한국이라면? = 저작인격권의 일신전속성 · 저작권법 제14조

irrenunciables e inalienables(포기·양도할 수 없음)와 「저작인격권은 저작자 일신에 전속한다」 (제14조 ①)가 대응한다. 공표 여부 결정권은 한국 제11조 ①에도 있다.

---

7. los **derechos de explotación**, 늘 복수 [de'retʃos de eksplota'θjon]

중남미 [de'retʃos de eksplota'sjon] 표기법 데레초스 데 엑스플로타시온 **저작재산권(이용 권리)** ★★★

남성

TRLPI 17조가 넷으로 든다: reproducción(복제)·distribución(배포)·comunicación pública(공중전달)·transformación(변형). 일상어 explotación은 「착취」 로도 쓰이지만 여기서는 「이용·실시」 다. 존속기간은 저작자 생존 중과 사후 70년(26조).

쉬운 예 El autor vendió los derechos de explotación de su novela.
저작자는 소설의 저작재산권을 팔았다.

실무 예 ¿Ha cedido usted los derechos de explotación a la editorial? — usted
출판사에 저작재산권을 양도하셨습니까?

원문

> Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución,

comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley. — TRLPI, art. 17 · 공식

저작자는 어떤 형태로든 저작물의 저작재산권을 배타적으로 행사하고, 특히 복제·배포·공중전달·변형의 권리를 가진다. 이 행위들은 이 법률이 정한 경우를 빼고는 저작자의 허락 없이 할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo	corresponder a + 사람 — 주어 el ejercicio는 뒤에	저작자에게 배타적 행사가 속한다
de los derechos de explotación de su obra	de + 명사	저작물의 저작재산권의
en cualquier forma y, en especial,	en + 명사 — en especial: 특히	어떤 형태로든, 그리고 특히
los derechos de reproducción, distribución,	주어 ② — 권리 넷	복제·배포
comunicación pública y transformación,	권리 넷의 나머지	공중전달·변형의 권리가
que no podrán ser realizadas sin su autorización,	관계절 — ser + 과거분사(수동)	허락 없이는 할 수 없다
salvo en los casos previstos en la presente Ley.	salvo: ~을 빼고(예외)	이 법률이 정한 경우를 빼고는

realizadas가 여성 복수다. 문법상 남성 복수 derechos를 받는다면 realizados여야 한다. 원문 그대로 둔다 — 복제·배포 같은 행위(여성 명사들)를 받는 것으로 읽는다.

문형

sin + 명사 (sin su autorización)

~ 없이

1. sin 뒤에는 관사 없는 명사나 소유사 + 명사가 온다: sin autorización, sin su consentimiento.
2. 동사원형도 온다: sin pagar(내지 않고).
3. 부정문에서는 강하게 금지한다: no podrá … sin …(~ 없이는 할 수 없다).

Nadie puede copiar la obra sin autorización del autor.

누구도 저작자의 허락 없이 저작물을 복제할 수 없다.

Usó la marca sin el consentimiento del titular.

그는 권리자의 동의 없이 상표를 썼다.

문법 S8 · salvo en los casos previstos — 예외는 문장 끝에

que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley

salvo는 「~을 빼고」 다. 문장 끝의 salvo 구절이 앞의 금지 전체를 제한한다. 이 구절을 떼고 옮기면 허락 없는 이용이 언제나 금지된다는 뜻이 되어 저작권 제한 규정(31조 이하)과 어긋난다.

한국이라면? = 저작재산권 · 저작권법 제10조

저작자가 인격적 권리와 재산적 권리를 함께 가진다는 구조가 같다. 한국은 「제16조부터 제22조까지에 따른 권리」를 저작재산권이라 부른다(제10조 ①). TRLPI 2조도 derechos de carácter personal y patrimonial로 둘을 나눈다.

---

8. la **patente**, pl. las patentes [paˈtente] 표기법 파텐테 **특허(권)** ★★★

여성

동사는 patentar(특허를 받다), 형용사 patentable(특허받을 수 있는). 형용사 patente는 「명백한」이라서 hacer patente는 「분명히 하다」다. 특허권자는 el titular de la patente.

쉬운 예 La empresa tiene muchas patentes.

그 회사는 특허가 많다.

실무 예 ¿Desde cuándo se cuentan los veinte años de la patente? — usted
특허의 20년은 언제부터 셉니까?

원문 La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. — LP, art. 58 · 공식
특허는 출원일부터 세어 연장할 수 없는 20년 동안 존속하고, 특허를 부여했다는 사실이 공고된 날부터 효력이 생긴다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La patente tiene una duración	주어 + tener + 명사	특허는 존속기간을 가진다
de veinte años improrrogables,	de + 기간 — improrrogable: 연장할 수 없는	연장할 수 없는 20년의
contados a partir de la fecha	과거분사(años에 맞춤) + a partir de	~일부터 세어
de presentación de la solicitud	de + 명사 — presentación: 제출	출원의 제출
y produce sus efectos desde el día	주어(la patente) + producir efectos: 효력이 생기다	그리고 ~날부터 효력이 생긴다
en que se publica la mención	관계절 en que(그날에) + 수동 se	공고가 실리는
de que ha sido concedida.	de que + 완료 수동	부여되었다는

문형

a partir de + 명사

~부터

1. 기간의 시작점을 말한다: a partir de la fecha de presentación(출원일부터).
2. desde와 비슷하다. 조문에서는 contados a partir de(~부터 세어)로 흔히 쓴다.
3. contados는 기간(años)에 성·수를 맞춘다: veinte años contados, diez días contados.

El plazo se cuenta a partir de la notificación.
기간은 송달부터 센다.

A partir de hoy, la marca está registrada.
오늘부터 그 상표는 등록되어 있다.

한국이라면? = 특허권의 존속기간 · 특허법 제88조
출원일 기준 20년은 같다. 한국은 「설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지」(제88조 ①)라고 효력 시작을 등록에 묶는다. LP는 부여 공고일부터 효력이 생긴다고 쓴다.

---

9. la **invención**, pl. las invenciones [imben'θjon] 중남미 [imben'sjon] 표기법 인벤시온 **발명** ★★★

여성

발명자는 el inventor, 동사는 inventar. LP 4조 1항이 특허 요건 셋(novedad·actividad inventiva·aplicación industrial)을 든다. 4조 4항은 발견·과학 이론·수학적 방법·컴퓨터 프로그램 등을 그 자체로는 발명으로 보지 않는다고 쓴다. 일상어 invención은 「지어낸 이야기」 이기도 하다.

쉬운 예 La rueda fue una gran invención.
바퀴는 위대한 발명이었다.

실무 예 ¿Esta invención tiene aplicación industrial? — usted
이 발명은 산업상 이용할 수 있습니까?

원문 Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. — LP, art. 4.1 · 공식
모든 기술 분야에서, 새롭고 진보성이 있으며 산업상 이용할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son patentables,	ser + 형용사 — 주어는 뒤에	특허를 받을 수 있다
en todos los campos de la tecnología,	en + 명사 — 삽입구	모든 기술 분야에서
las invenciones que sean nuevas,	주어 + 관계절(접속법) ①	새로운 발명은
impliquen actividad inventiva	관계절 ② — implicar 접속법	진보성이 있고
y sean susceptibles de aplicación industrial.	관계절 ③ — susceptible de	산업상 이용할 수 있는

문형
ser susceptible de + 명사
~할 수 있다, ~의 대상이 될 수 있다

1. susceptible de는 「~을 받을 수 있는」. 뒤에 명사나 동사원형.
2. 주어에 수를 맞춘다: la invención es susceptible, las invenciones son susceptibles.
3. 조문에 흔한 짝: susceptible de recurso(불복할 수 있는), susceptible de amparo.

Esta resolución es susceptible de recurso.
이 재판에는 불복할 수 있다.

El método no es susceptible de aplicación industrial.
그 방법은 산업상 이용할 수 없다.

문법 S3 · que sean nuevas — 요건을 가리키는 관계절은 접속법

~~las invenciones que son nuevas, implican actividad inventiva~~ (부자연)

las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva

요건을 갖춘 발명이라면 어떤 것이든을 가리키므로 접속법(sean·impliquen)이다. implicar는 e 앞에서 c가 qu로 바뀐다(impliquen). 직설법이면 이미 정해진 발명들을 말하는 문장이 된다.

한국이라면? + 발명의 정의 · 특허법 제2조

발명을 정의하는 조는 한국에만 있다: 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」(제2조 제1호). LP 4조는 특허 요건과 발명으로 보지 않는 것만 든다.

---

10. la **novedad**, pl. las novedades [nobe'dad] 표기법 노베다드 **신규성** ★★★

여성

조문은 형용사로 쓴다: una invención es nueva(발명이 새롭다). 기준은 el estado de la técnica(기술 수준, 선행기술)다. 일상어 novedad는 「새 소식·신제품」이다.

쉬운 예 Este producto es una novedad en el mercado.
이 제품은 시장에 새로 나온 것이다.

실무 예 ¿Ese artículo de 2019 destruye la novedad de la invención? — usted
그 2019년 논문이 이 발명의 신규성을 깨뜨립니까?

원문 Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la

fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. — LP, art. 6.1 y 6.2 · 공식

발명이 기술 수준에 들어 있지 않으면 새로운 것으로 본다. 기술 수준은 특허 출원일 전에 스페인이나 외국에서 서면·구두 설명, 실시, 그 밖의 어떤 방법으로든 공중이 접근할 수 있게 된 모든 것으로 이루어진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se considera que una invención es nueva	무인칭 se + considerar que	발명은 새로운 것으로 본다
cuando no está comprendida en el estado de la técnica.	cuando + 직설법(정의) — estar + 과거분사	기술 수준에 들어 있지 않으면
El estado de la técnica está constituido	estar + 과거분사 — ~로 이루어져 있다	기술 수준은 이루어진다
por todo lo que antes de la fecha de presentación	por todo lo que: ~인 모든 것으로	출원일 전에 ~된 모든 것으로
de la solicitud de patente	de + 명사	특허 출원의
se ha hecho accesible al público	hacerse 현재완료 + 형용사	공중이 접근할 수 있게 된
en España o en el extranjero	en + 장소 둘	스페인이나 외국에서
por una descripción escrita u oral,	por + 방법 ① — o가 u로	서면이나 구두의 설명으로
por una utilización o por cualquier otro medio.	방법 ②③	실시나 그 밖의 어떤 방법으로든

문형

hacerse accesible al público

공중이 접근할 수 있게 되다

1. hacerse + 형용사는 「~하게 되다」: hacerse público(공개되다).
2. 완료형 se ha hecho accesible: 「접근할 수 있게 되었다」. hecho는 hacer의 불규칙 과거분사.
3. al público는 a + el público: 「공중에게」.

El folleto se hizo accesible al público en 2020.

그 안내서는 2020년에 공중이 볼 수 있게 되었다.

La tesis se ha hecho accesible en internet.

그 학위논문은 인터넷에서 볼 수 있게 되었다.

문법 S1 · es nueva / está comprendida — ser와 estar

una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica

새롭다는 성질은 ser(es nueva)로, 어디에 들어 있다는 상태·위치는 estar(está comprendida)로 말한다. 과거분사 comprendida는 invención(여성)에 맞춘다.

한국이라면? = 신규성 · 특허법 제29조

국내외 공지를 기준으로 하는 점이 같다(「특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명」, 제29조 ① 제1호). LP는 기술 수준이라는 한 개념으로 묶고, 한국은 공지·공연 실시·간행물 게재를 호로 나눈다.

11. la **actividad inventiva**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [aktibi'dad imben'tiba] 표기법 악티비다드 인벤티바

진보성 ★★★

여성

LP 8조 1항의 기준은 un experto en la materia(그 분야 전문가)에게 기술 수준에서 「명백하게」(de una manera evidente) 나오는가다. 8조 2항은 6조 3항의 선출원 서류를 진보성 판단에서 빼라고 쓴다.

쉬운 예 La solución es sencilla, pero tiene actividad inventiva.
해결책은 간단하지만 진보성이 있다.

실무 예 En su opinión, ¿un experto habría llegado a esta solución sin esfuerzo? — usted
그 분야 전문가라면 이 해결책에 쉽게 이르렀을 거라고 보십니까?

원문

> Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. — LP, art. 8.1 · 공식
> 발명이 그 분야 전문가에게 기술 수준에서 명백하게 도출되지 않으면, 그 발명은 진보성이 있는 것으로 본다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se considera que una invención	무인칭 se + considerar que	발명은 ~로 본다
implica una actividad inventiva	implicar: 포함하다, 갖추다	진보성이 있는 것으로
si aquélla no resulta del estado de la técnica	si + 직설법(조건) — aquélla는 invención	그 발명이 기술 수준에서 나오지 않으면
de una manera evidente	de una manera + 형용사: ~한 방식으로	명백하게
para un experto en la materia.	para: ~에게(판단 기준)	그 분야 전문가에게

문형

resultar de + 명사

~에서 나오다, ~의 결과이다

1. resultar de는 「~에서 생기다, 도출되다」.
2. resultar + 형용사는 「~하게 되다, ~로 드러나다」: resultó evidente(명백해졌다).
3. 명사는 el resultado(결과).

El daño resulta de la infracción.
손해는 침해에서 생긴다.

La solución resultaba evidente para cualquier técnico.
그 해결책은 어떤 기술자에게나 명백했다.

한국이라면? = 진보성 · 특허법 제29조

판단 주체가 대응한다: un experto en la materia와 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람」(제29조 ②). 기준은 de una manera evidente와 「쉽게 발명할 수 있으면」이다.

---

12. la **marca**, pl. las marcas ['marka] 표기법 마르카 **상표** ★★★

여성

등록상표는 marca registrada, EU 상표는 marca de la Unión Europea. 일상어로는 「브랜드」, 운동 경기에서는 「기록」이다. 상표 등록은 출원일부터 10년이고 10년씩 갱신된다(LM 31조).

쉬운 예 Esta marca de zapatos es muy conocida.
이 구두 브랜드는 아주 잘 알려져 있다.

실무 예 ¿Puede un sonido registrarse como marca en España? — usted
스페인에서는 소리도 상표로 등록할 수 있습니까?

원문

> Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del

producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. — LM, art. 4 · 공식

모든 표지가 상표가 될 수 있다. 특히 사람 이름을 포함한 낱말, 도형, 글자, 숫자, 색채, 상품이나 그 포장의 형상, 소리가 그렇다. 다만 그 표지가 어느 기업의 상품·서비스를 다른 기업의 것과 구별하고, 관청과 일반 공중이 권리자에게 주어진 보호의 대상을 분명하고 정확하게 알 수 있도록 상표등록부에 나타낼 수 있어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Podrán constituir marcas todos los signos,	poder 미래 + 동사원형 — 주어는 뒤에	모든 표지가 상표가 될 수 있다
especialmente las palabras,	예시 시작 — especialmente: 특히	특히 낱말
incluidos los nombres de personas,	incluidos: ~을 포함하여(과거분사)	사람 이름을 포함한
los dibujos, las letras, las cifras, los colores,	예시 나열	도형, 글자, 숫자, 색채
la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos,	예시 나열 끝	상품이나 포장의 형상, 소리
a condición de que tales signos sean apropiados para:	a condición de que + 접속법	다만 그 표지가 ~에 알맞아야 한다
distinguir los productos o los servicios de una empresa	조건 ① — distinguir A de B	한 기업의 상품·서비스를
de los de otras empresas y	de + los(=los productos) de …	다른 기업의 것과 구별하는 것, 그리고
ser representados en el Registro de Marcas	조건 ② — ser + 과거분사(수동)	상표등록부에 나타내어질 수 있는 것
de manera tal que permita a las autoridades competentes	de manera tal que + 접속법(목적)	관청이
y al público en general	a + 사람 ②	그리고 일반 공중이
determinar el objeto claro y preciso	permitir a alguien + 동사원형	분명하고 정확한 대상을 알 수 있도록
de la protección otorgada a su titular.	otorgada: 주어진(과거분사, protección에 맞춤)	권리자에게 주어진 보호의

BOE 원문은 두 조건 앞에 a) b)를 단다. ser representados가 남성 복수인 것은 signos를 받아서다.

문형

distinguir A de B

A를 B와 구별하다

1. 구별 대상을 de로 붙인다: distinguir los productos de los de otras empresas.
2. los de otras empresas의 los는 앞의 los productos를 다시 가리킨다(「다른 기업의 것들」).
3. 형용사 distintivo(식별력 있는), 명사 el carácter distintivo(식별력).

El consumidor distingue esta marca de las demás.
소비자는 이 상표를 다른 것들과 구별한다.

Hay que distinguir el autor del titular.
저작자와 권리자를 구별해야 한다.

문법 S6 · a condición de que + 접속법 — ~라는 조건으로

~~a condición de que tales signos son apropiados~~ (비문)

a condición de que tales signos sean apropiados

a condición de que(~라는 조건으로)는 조건을 거는 말이라 뒤에 언제나 접속법이 온다. siempre que(~하는 한)·con tal de que(~하기만 하면)도 같다.

한국이라면? = 상표의 정의 · 상표법 제2조

식별 기능이 중심인 점이 같다: distinguir los productos와 「자기의 상품」과 「타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장」(제2조 ① 제1호). 표지의 종류는 한국이 냄새·홀로그램·동작까지 적는다(제2호).

---

13. el **signo distintivo**, pl. los signos distintivos ['signo distin'tibo] 표기법 시그노 디스틴티보

식별 표지(상표·상호) ★★

남성

LM 1조는 signos distintivos의 보호로 상표(marcas)와 상호(nombres comerciales) 두 권리를 준다. 상호도 상표등록부에 등록한다. 식별력은 el carácter distintivo(LM 5조 1항 b)).

쉬운 예 El logotipo es un signo distintivo de la empresa.
로고는 그 회사의 식별 표지다.

실무 예 ¿El nombre de su tienda está registrado como signo distintivo? — usted
가게 이름을 식별 표지로 등록해 두셨습니까?

원문

Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial: Las marcas. Los nombres comerciales. — LM, art. 1.1 · 공식
식별 표지를 보호하기 위하여 이 법률에 따라 다음 산업재산권을 부여한다. 상표. 상호.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Para la protección de los signos distintivos	para + 명사 — 목적	식별 표지를 보호하기 위하여
se concederán, de acuerdo con la presente Ley,	수동 se + 미래, 삽입구	이 법률에 따라 부여된다
los siguientes derechos de propiedad industrial:	se concederán의 주어	다음 산업재산권이
Las marcas. Los nombres comerciales.	목록 — 관사가 있다(LP 1조와 다름)	상표. 상호.

nombre comercial은 「상업상 이름」, 곧 상호다. 회사 등기상 이름은 denominación social로 따로 부른다(LM 34조 3항 d)).

문형

para la protección de + 명사

~을 보호하기 위하여

1. para + 명사는 목적을 말한다: para la protección de ...(~의 보호를 위하여).
2. 동사원형으로 바꾸면 para proteger ....
3. 법률 첫 조가 흔히 이렇게 시작한다(LP 1조·LM 1조).

Para la protección de la obra, el autor no necesita registrarla.
저작물을 보호받으려고 저작자가 등록할 필요는 없다.

La ley se aprobó para la protección de los consumidores.
그 법률은 소비자 보호를 위해 제정되었다.

한국이라면? + 상호의 등록 · 상표법 제2조

상표와 상호를 한 법률이 등록 권리로 주는 것은 스페인에만 있다. 한국 상표법 제2조 ①이 정의하는 표장은 상표·단체표장·증명표장·업무표장 등이고 상호는 없다.

---

14. el **riesgo de confusión**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['rjesgo de komfu'sjon]

표기법 리에스고 데 콘푸시온 **혼동 가능성** ★★★

남성

LM 6조 1항 b)는 표지와 상품이 함께 같거나 비슷해 공중에게 혼동 가능성이 있을 때 등록을 막고, 연상 가능성(riesgo de asociación)도 혼동 가능성에 넣는다. riesgo는 「위험」이지만 여기서는 「~할 가능성」이다.

쉬운 예 Los dos logotipos son tan parecidos que hay riesgo de confusión.
두 로고가 너무 비슷해서 혼동 가능성이 있다.

실무 예 ¿Existe, a su juicio, riesgo de confusión entre ambas marcas? — usted
두 상표 사이에 혼동 가능성이 있다고 보십니까?

원문

No podrán registrarse como marcas los signos: Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. — LM, art. 6.1 · 공식
다음 표지는 상표로 등록할 수 없다. 같은 상품·서비스를 지정한 선행 상표와 같은 표지. 선행 상표와 같거나 비슷하고 지정 상품·서비스도 같거나 비슷하여 공중에게 혼동 가능성이 있는 표지. 혼동 가능성에는 선행 상표와의 연상 가능성이 포함된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
No podrán registrarse como marcas los signos:	수동 se + poder 미래 — 주어 los signos는 뒤에	다음 표지는 상표로 등록할 수 없다
Que sean idénticos a una marca anterior	a) — que + 접속법	선행 상표와 같고
que designe productos o servicios idénticos.	관계절 + 접속법 designe	같은 상품·서비스를 지정한
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior	b) — por + 동사원형(이유)	선행 상표와 같거나 비슷하고
y por ser idénticos o similares	이유 ② — 주어는 뒤의 productos o servicios	그리고 ~이 같거나 비슷하여
los productos o servicios que designan,	por ser의 주어	그 표지가 지정하는 상품·서비스가

exista un riesgo de confusión en el público;	que(b 첫머리) … exista: 접속법	공중에게 혼동 가능성이 있는 표지
el riesgo de confusión incluye	새 절 — incluir: 포함하다	혼동 가능성은 포함한다
el riesgo de asociación con la marca anterior.	incluye의 목적어	선행 상표와의 연상 가능성을

a)와 b)가 모두 Que로 시작한다. 머리의 los signos에 이어 「~한 표지」라는 관계절이다. BOE 원문의 a) b) 표지는 뺐다.

문형

existir un riesgo de + 명사

~할 가능성이 있다

1. existir는 hay와 비슷하다: existe un riesgo = hay un riesgo.
2. riesgo de 뒤에 명사나 동사원형: riesgo de confusión, riesgo de perder.
3. 조건 절에서는 접속법: cuando exista un riesgo …

Existe un riesgo de confusión en el público.
공중에게 혼동 가능성이 있다.

No existe riesgo de asociación entre las marcas.
두 상표 사이에 연상 가능성은 없다.

문법 S7 · por ser — por + 동사원형은 이유

~~por son idénticos o semejantes a una marca anterior~~ (비문)

por ser idénticos o semejantes a una marca anterior

por 뒤에 동사를 둘 때는 동사원형을 쓴다. por ser는 「~이기 때문에」다. 활용형을 쓰려면 porque son …으로 바꾼다.

한국이라면? ≠ 선등록상표와의 유사 · 상표법 제34조

제34조 ① 제7호는 「동일 · 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 · 유사한 상품에 사용하는 상표」로 쓰고 혼동이라는 말을 넣지 않는다. 혼동은 제11호 「타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나」에 나온다.

---

15. el **diseño industrial**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [di'seɲo indus'trjal] 표기법 디세뇨 인두스트리알

디자인(산업디자인) ★★

남성

법률 제목은 Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial이지만 본문은 그냥 diseño라고 쓴다. 등록 요건은 신규성과 carácter singular(독자적 성격, 5조)이고, 등록은 5년씩 갱신해 최장 25년이다(43조). ñ는 [ɲ]로 소리 난다.

쉬운 예 El diseño de esta silla es muy original.
이 의자의 디자인은 아주 독창적이다.

실무 예 ¿Ha registrado usted el diseño de la botella? — usted
그 병의 디자인을 등록하셨습니까?

원문

A los efectos de esta ley se entenderá por: Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. — Ley 20/2003, art. 1.2 a) · 공식
이 법률에서 디자인이란 제품의 전부나 일부의 외관으로서, 특히 그 제품 자체나 장식의 선·윤곽·색채·형상·질감·재료의 특징에서 나오는 것을 말한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
A los efectos de esta ley se entenderá por:	정의 조항 머리 — 무인칭 se	이 법률에서 ~란 다음을 말한다

Diseño: la apariencia	정의 낱말 + 뜻	디자인: 외관
de la totalidad o de una parte de un producto,	de + 명사 둘	제품의 전부나 일부의
que se derive de las características de,	관계절 + 접속법 — derivarse de: ~에서 나오다	~의 특징에서 나오는
en particular, las líneas, contornos, colores,	삽입 en particular(특히) + 나열	특히 선·윤곽·색채
forma, textura o materiales	나열 계속	형상·질감·재료
del producto en sí o de su ornamentación.	en sí: 그 자체	제품 자체나 그 장식의

문형

a los efectos de + 명사

~의 적용에서, ~에서 말하는

1. efecto는 「효과」 지만 a los efectos de는 「~의 목적상, ~에서」 다.
2. 정의 조항 머리에 둔다: a los efectos de esta ley(이 법률에서).
3. a estos efectos는 「이 목적으로, 이 점에서」 .

A los efectos de este contrato, «producto» significa cualquier artículo.
이 계약에서 「제품」 이란 모든 물품을 말한다.

A estos efectos, el titular deberá presentar una solicitud.
이를 위해 권리자는 신청서를 내야 한다.

한국이라면? ≠ 디자인의 정의 · 디자인보호법 제2조

한국은 미감을 요건으로 적는다: 「시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것」(제2조 제1호). Ley 20/2003은 외관(apariencia)과 그 특징만 적고 미감을 요구하지 않는다.

---

16. la **licencia**, pl. las licencias [li'θenθja] 중남미 [li'sensja] 표기법 리센시아

실시허락·사용허락(라이선스); 면허 ★★★

여성

실시권을 주는 사람은 el licenciante, 받는 사람은 el licenciatario. 독점 licencia exclusiva와 비독점 licencia no exclusiva로 나누고, 실시허락은 비독점으로 추정한다(LP 83조 5항). 일상어로는 「면허·허가」 다.

쉬운 예 La empresa compró una licencia del programa.
회사는 그 프로그램의 라이선스를 샀다.

실무 예 ¿La licencia que firmaron es exclusiva o no exclusiva? — usted
서명하신 실시허락은 독점입니까, 비독점입니까?

원문

Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. — LP, art. 83.1 · 공식
특허 출원과 특허 모두, 그 전부나 배타적 권리를 이루는 권능 가운데 일부에 관하여, 국내 전역이나 그 일부를 대상으로 실시허락할 수 있다. 실시허락은 독점일 수도 비독점일 수도 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tanto la solicitud de patente como la patente	tanto A como B — 주어	특허 출원도 특허도

pueden ser objeto de licencias	poder + ser objeto de: ~의 대상이 될 수 있다	실시허락의 대상이 될 수 있다
en su totalidad o en alguna de las facultades	en + 명사 둘	그 전부나 권능 가운데 일부에 관하여
que integran el derecho de exclusiva,	관계절 — integrar: 이루다	배타적 권리를 이루는
para todo el territorio nacional	para + 지역	국내 전역을 위하여
o para una parte del mismo.	el mismo는 territorio	또는 그 일부를 위하여
Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.	새 문장 — 형용사는 licencias(여성 복수)에 맞춤	실시허락은 독점이거나 비독점일 수 있다

derecho de exclusiva는 「배타적 권리」다. exclusiva가 여기서는 명사(독점권)로 쓰였다.

문형

tanto A como B

A도 B도

1. 둘을 똑같이 묶는다: tanto la solicitud como la patente(출원도 특허도).
2. 동사는 복수: tanto A como B pueden …
3. y보다 「둘 다」에 힘이 실린다.

Tanto el autor como el editor firmaron el contrato.
저작자도 출판사도 계약서에 서명했다.

La licencia cubre tanto España como Portugal.
그 실시허락은 스페인과 포르투갈을 모두 덮는다.

한국이라면? ≠ 전용실시권 · 특허법 제100조

스페인은 독점·비독점을 모두 licencia라 부르고 계약으로 범위를 정한다. 한국은 독점적인 것을 「타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다」(제100조 ①)로 따로 두고, 전용실시권자가 「그 설정행위로 정한 범위에서」 독점한다(②).

17. la **infracción**, pl. las infracciones [imfrak'θjon] 중남미 [imfrak'sjon] 표기법 인프락시온 **침해; 위반**

★★★

여성

침해자는 el infractor, 동사는 infringir(침해하다). LM은 같은 것을 violación(41조)으로도 부른다. 행정법·교통법규에서는 「위반」이다(infracción de tráfico).

쉬운 예

Copiar el libro entero es una infracción.
책 전체를 베끼는 것은 침해다.

실무 예

¿Qué pide usted exactamente: el cese de la infracción o la indemnización? — usted
정확히 무엇을 청구하십니까, 침해 중지입니까 손해배상입니까?

원문

El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor. — TRLPI, art. 138.1 · 공식
이 법률이 인정하는 권리의 권리자는, 자기가 가지는 다른 소권과 별도로, 침해자의 위법한 행위를 멈추라고 청구하고 그로 인한 재산적·정신적 손해의 배상을 139조·140조가 정하는 바에 따라 청구할 수 있다. 법원 재판이나 중재 판정의 전부나 일부를 침해자 비용으로 언론에 싣거나 알리라고 청구할 수도 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

El titular de los derechos reconocidos en esta ley,	주어 — reconocidos는 derechos에 맞춤	이 법률이 인정하는 권리의 권리자는
sin perjuicio de otras acciones que le correspondan,	sin perjuicio de: ~와 별도로 — 접속법	자기가 가지는 다른 소권과 별도로
podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor	poder 미래 + instar: 청구하다	침해자의 위법 행위를 멈추라고 청구할 수 있고
y exigir la indemnización	poder에 이어진 동사원형 ②	배상을 청구할 수 있다
de los daños materiales y morales causados,	de + 명사 — causados는 daños에 맞춤	생긴 재산적·정신적 손해의
en los términos previstos en los artículos 139 y 140.	en los términos previstos: 정한 바에 따라	139조·140조가 정한 바에 따라
También podrá instar la publicación o difusión,	새 문장 — también: ~도	공표나 보도도 청구할 수 있다
total o parcial, de la resolución judicial o arbitral	형용사 삽입 + de + 명사	법원 재판이나 중재 판정의 전부나 일부의
en medios de comunicación a costa del infractor.	en + 명사 + a costa de	침해자 비용으로 언론에

daños morales는 「도덕적 손해」가 아니라 정신적 손해(위자료의 대상)다.

문형

a costa de + 사람

~의 비용으로

1. costa는 「비용」이다. a costa del infractor는 「침해자 비용으로」.
2. 소송비용은 복수 las costas(15장).
3. 비유로 「~을 희생하여」도 된다: a costa de su salud(건강을 해쳐 가며).

La sentencia se publicará a costa del demandado.
판결은 피고 비용으로 공표된다.

Los productos se destruirán a costa del infractor.
그 상품들은 침해자 비용으로 폐기된다.

문법 S7 · el titular·el infractor — -dor·-tor는 「~하는 사람」

el cese de la actividad ilícita del infractor

infringir(침해하다)에서 el infractor(침해자)가 나온다. -tor·-dor는 행위자를 만든다: licenciar → el licenciante처럼 -nte도 쓴다. el titular는 동사에서 온 말이 아니라 「명의자」를 뜻하는 형용사가 명사가 된 것이다.

한국이라면? = 침해의 정지 청구 · 저작권법 제123조

멈추라는 청구(instar el cese)와 「침해의 정지를 청구할 수 있으며」(제123조 ①)가 대응한다. 판결 공표 청구는 TRLPI 138조 1항에 있다. 한국 저작권법 제123조에는 없다.

---

18. la **Oficina Española de Patentes y Marcas**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ofiˈθina espaˈɲola de paˈtentes i ˈmarkas] 중남미 [ofiˈsina espaˈɲola de paˈtentes i ˈmarkas]

표기법 오피시나 에스파뇰라 데 파텐테스 이 마르카스 **스페인 특허상표청(OEPM)** ★★

여성

약칭 OEPM. 특허·실용신안(LP 2조 1항)과 상표·상호(LM 1조 3항)의 등록을 맡는다. OEPM이 행정 절차를 끝낸 처분에 대한 불복은 도(道) 법원(Audiencia Provincial)이 맡는다(LOPJ 82조 2항 3호). 법원 『외국 법원 번역 안내』는 Audiencia Provincial을 「지방법원」으로 옮긴다.

쉬운 예 La Oficina Española de Patentes y Marcas concede las patentes.
스페인 특허상표청이 특허를 부여한다.

실무 예

¿Presentó usted la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante la EUIPO? — usted

출원을 스페인 특허상표청에 하셨습니까, EUIPO에 하셨습니까?

원문

El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea. — LP, art. 2.1 · 공식

이 법률이 인정하는 권리의 등록은 스페인 전역에서 하나이고, 그 부여는 스페인 특허상표청이 한다. 다만 스페인이 당사국인 국제조약이나 유럽연합법이 달리 정한 것은 그에 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El registro de los títulos reconocidos en esta Ley	주어 — reconocidos는 títulos에 맞춤	이 법률이 인정하는 권리의 등록은
tiene carácter único en todo el territorio español	tener carácter + 형용사: ~한 성격을 가진다	스페인 전역에서 하나다
y su concesión corresponde	corresponder a: ~의 몫이다	그리고 그 부여는 ~의 몫이다
a la Oficina Española de Patentes y Marcas,	a + 기관	스페인 특허상표청의
salvo lo previsto en los tratados internacionales	salvo lo previsto: 정한 것을 빼고	다만 국제조약이 정한 것은 예외다
en los que España es parte	관계절 en los que — ser parte: 당사국이다	스페인이 당사국인
o en el derecho de la Unión Europea.	en + 명사 ②	또는 유럽연합법이

문형

presentar una solicitud ante + 기관

~에 출원(신청)하다

1. presentar는 「내다, 제출하다」. 기관 앞에는 ante(~에, ~ 앞에)를 쓴다.
2. 출원인은 el solicitante, 출원일은 la fecha de presentación.
3. 법원에 소를 내는 것도 같다: presentar una demanda ante el tribunal.

Presentamos la solicitud ante la oficina en marzo.

우리는 3월에 그 관청에 출원했다.

El solicitante puede presentar la solicitud en línea.

출원인은 온라인으로 출원할 수 있다.

문법 B4 · corresponde a — 「~의 몫이다」에는 a가 빠지지 않는다

~~su concesión corresponde la Oficina Española de Patentes y Marcas~~ (비문)

su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas

corresponder는 받는 쪽을 a로 붙인다(6장 LEC 217조). a를 빼면 la Oficina가 주어처럼 보여 「부여가 특허상표청에 해당한다」는 뜻 없는 문장이 된다.

한국이라면? ≠ 지식재산처 · 정부조직법 제28조

한국은 등록 관청이 심판까지 맡는다: 「지식재산에 관한 사무와 이에 대한 심사 · 심판사무를 관장하기 위하여 국무총리 소속으로 지식재산처를 둔다」(제28조 ①). 스페인은 OEPM 처분 불복이 바로 법원(LOPJ 82조 2항 3호)으로 간다.

19. el **dominio público**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [do'minjo 'publiko] 표기법 도미니오 푸블리코

공유(公有) — 저작재산권이 소멸한 상태 ★★

남성

저작재산권이 소멸하면 저작물은 dominio público로 넘어가 누구나 쓸 수 있다. 그래도 저작자 표시와 동일성은 지켜야 한다(TRLPI 41조 2항). 헌법 132조 2항에서는 bienes de dominio público estatal(국가 공물)로 해안·해변·영해를 든다 — 저작권과 다른 뜻이다.

쉬운 예 Las obras de Cervantes están en el dominio público.
세르반테스의 작품은 공유 상태다.

실무 예 ¿Esta partitura ya ha pasado al dominio público? — usted
이 악보는 이미 공유로 넘어갔습니까?

원문

> La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público. Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14. — TRLPI, art. 41 · 공식
> 저작재산권이 소멸하면 그 저작물은 공유로 넘어간다. 공유 저작물은 누구나 이용할 수 있다. 다만 14조 3호·4호가 정하는 바에 따라 저작자 표시와 저작물의 동일성을 존중해야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La extinción de los derechos de explotación de las obras	주어 — extinción: 소멸	저작물의 저작재산권 소멸은
determinará su paso al dominio público.	determinar: 가져오다 — su는 las obras	그 저작물이 공유로 넘어가게 한다
Las obras de dominio público	새 문장의 주어	공유 저작물은
podrán ser utilizadas por cualquiera,	poder + ser + 과거분사(수동) — por: 행위자	누구나 이용할 수 있다
siempre que se respete la autoría	siempre que + 접속법(조건)	저작자 표시를 존중하는 한
y la integridad de la obra,	주어 ②	그리고 저작물의 동일성을
en los términos previstos	정한 바에 따라	정한 바에 따라
en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14.	14조 3호·4호 — say 칸에서 tercero·cuarto	14조 3호와 4호가

autoría는 「저작자임」, integridad는 「온전함」(동일성)이다. 14조 3호·4호가 성명표시권·동일성유지권에 해당한다.

문형

pasar al dominio público

공유로 넘어가다

1. pasar a는 「~로 넘어가다, ~이 되다」. a + el = al.
2. 명사는 el paso al dominio público(공유로 넘어감).
3. 「공유 상태다」는 estar en el dominio público, 「공유 저작물」은 obra de dominio público.

La novela pasó al dominio público en 2010.
그 소설은 2010년에 공유로 넘어갔다.

Esta fotografía no está en el dominio público.
이 사진은 공유 상태가 아니다.

문법 S3 · siempre que se respete — 조건의 siempre que + 접속법

~~siempre que se respeta la autoría y la integridad de la obra~~ (비문)

siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra

조건(~하는 한)의 siempre que 뒤에는 접속법이다(6장 1255조). respetar → respete. 주어가 둘(la autoría y la integridad)인데 동사가 단수인 것은 원문 그대로다 — 동사 뒤에 온 주어의 첫째에 맞춘 것으로 읽는다.

한국이라면? = 사후 저작인격권 보호 · 저작권법 제14조

권리가 끝난 뒤에도 저작자 표시·동일성을 지키게 하는 점이 같다. 한국은 「저작자가 생존하였더라면 그 저작인격권의 침해가 될 행위를 하여서는 아니 된다」(제14조 ②)고 쓰고 사회통념상 명예훼손이 아닌 경우를 뺀다.

한국이라면? — 같은 70년, 다른 혼동

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했다.
판례·학설과 실무 관행은 넣지 않았다.

	스페인	한국	차이
≠	propiedad intelectual (TRLPI 1)	지식재산 (지식재산 기본법 제3조 제1호)	저작권 계열(인접권 포함)만 / 「영업이나 물건의 표시」 등 산업재산까지.
=	derechos irrenunciables e inalienables (TRLPI 14)	저작인격권의 일신전속성 (제14조 ①)	포기·양도 불가 / 「저작자 일신에 전속한다」.
=	setenta años después de su muerte (TRLPI 26)	보호기간 (저작권법 제39조 ①)	생존 중과 사후 70년 / 「사망한 후 70년간 존속한다」.
=	resoluciones de los órganos jurisdiccionales (TRLPI 13)	보호받지 못하는 저작물 (저작권법 제7조 제3호)	법원 재판은 둘 다 저작물이 아니다 / 「법원의 판결 · 결정 · 명령」.
+	el título de una obra (TRLPI 10.2)	—	독창적인 제목을 저작물의 일부로 보호하는 조는 스페인에만 있다.
=	veinte años (LP 58)	특허권의 존속기간 (특허법 제88조 ①)	출원일부터 20년 / 「특허출원일 후 20년이 되는 날까지」. 효력 시작은 부여 공고 / 설정등록.
=	un experto en la materia (LP 8.1)	통상의 지식을 가진 사람 (특허법 제29조 ②)	명백하게 도출 / 「쉽게 발명할 수 있으면」.
+	invención (LP 4)	발명의 정의 (특허법 제2조 제1호)	발명을 정의하는 조는 한국에만 있다: 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」.
≠	riesgo de confusión (LM 6.1 b))	선등록상표와 유사 (상표법 제34조 ① 제7호)	혼동 가능성을 요건으로 적는다 / 동일·유사 상표·상품만 적고 혼동이라는 말은 없다.
≠	diez años desde la presentación (LM 31)	상표권의 존속기간 (상표법 제83조 ①)	출원일부터 10년 / 「설정등록이 있는 날부터 10년」. 10년씩 갱신은 같다.
≠	apariencia (Ley 20/2003, 1.2 a)) · 25 años (43)	디자인 (디자인보호법 제2조 제1호 · 제91조 ①)	외관과 그 특징 / 「미감(美感)을 일으키게 하는 것」. 존속은 5년씩 최장 25년 / 출원일 후 20년.
≠	recursos contra la OEPM (LOPJ 82.2.3.º)	특허법원 (법원조직법 제28조의4 제1호)	등록 관청 처분 불복은 도 법원 민사 쪽 / 「특허법원은 다음의 사건을 심판한다」 — 특허·디자인·상표 사건의 제1심.

가짜 친구 · propiedad intelectual·patente·marca·titular — 낯익은데 다른 말

propiedad intelectual은 영어 intellectual property를 닮아 「지식재산」으로 읽기 쉽다. 스페
인 국내법에서는 저작권 계열(저작인접권·데이터베이스 보호 포함)이다. 헌법 149조 1항 9호는 «

Legislación sobre propiedad intelectual e industrial »로 저작권과 산업재산을 나란히 적고, 특허법·상표법은 자기 권리를 propiedad industrial이라 부른다. 둘이 짝으로 나오지 않고 혼자 나오면 먼저 저작권으로 읽는다.

patente는 명사로는 특허지만 형용사로는 「명백한」 이다. Wiktionary(es)도 형용사 뜻 「Claro, evidente」를 첫째로 싣는다. hacer patente는 「분명히 하다」라서, 법률 문장에서 patente가 명사 앞뒤가 아니라 서술어 자리에 있으면 특허 이야기가 아닐 수 있다.

marca는 상표다. 일상어로는 「브랜드」이고, 운동 경기에서는 「기록」(batir una marca, 기록을 깨다)이다. 상표법은 marca와 함께 상호(nombre comercial)를 signos distintivos로 묶는다.

titular는 영어 title을 떠올리게 하지만 조문에서는 권리자, 곧 「명의자」다. el titular de la patente(특허권자), el titular de la marca(상표권자). 상표법 34조 1항은 등록이 « a su titular » 배타적 권리를 준다고 쓴다.

> Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 원문

> La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. 원문

> El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma. 원문

요령 propiedad intelectual은 혼자 나오면 저작권(인접권 포함). patente가 형용사면 「명백한」. marca는 법률에서 상표. titular는 권리자.

문법 S7 — 명사화: lo dispuesto·el titular·quien

스페인어 법률문은 형용사·분사·절을 명사처럼 쓴다. 관사 lo + 과거분사는 「~한 것」(lo dispuesto), 관사 + 형용사·분사는 「~한 사람」(el perjudicado), quien은 「~하는 사람」이다. 조문이 짧아지는 대신 무엇을 가리키는지 독자가 되짚어야 한다.

- lo는 성이 없는 관사다. 뒤에 과거분사나 형용사를 두면 「~한 것」이 된다. lo dispuesto(규정한 것), lo previsto(정한 것), lo pactado(약정한 것, 6장). 과거분사는 언제나 남성 단수 꼴이다. de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley(LP 1조)는 「이 법률의 규정에 따라」다.
- lo que는 「~인 것」이다. 뒤에 절이 온다. TRLPI 95조 en lo que no esté específicamente previsto는 「따로 정하지 않은 사항에서」, LP 6조 2항 todo lo que … se ha hecho accesible al público는 「공중이 접근할 수 있게 된 모든 것」이다.
- el·la + 형용사·분사는 사람을 가리킨다. el titular(권리자), el perjudicado(손해를 입은 사람, 6장 1124조), el interesado(이해관계인). 동사에서 -dor··tor··nte로 행위자를 만들기도 한다: infringir → el infractor, licenciar → el licenciante·el licenciatario.
- quien은 「~하는 사람」이다. 앞에 받는 명사가 없어도 된다. TRLPI 138조 2항은 침해를 거든 사람을 quien induzca a sabiendas la conducta infractora(알면서 침해 행위를 부추긴 사람)로 적는다. 같은 자리에 el que도 쓴다(7장 1902조 El que por acción u omisión …). 법전에서는 quien이 사람에만 쓰여 더 분명하다.
- 명사화된 말은 앞뒤를 되짚어 읽는다. 무엇을 「규정한 것」인지는 en 뒤의 법령이, 누가 「권리자」인지는 de 뒤의 권리가 말해 준다. el titular de los derechos reconocidos en esta ley(TRLPI 138조 1항)처럼 de 뒤가 길어지면 거기서 끊어 읽는다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
lo dispuesto	lo + disponer의 과거분사	규정한 것(LP 1조)

lo previsto	lo + prever의 과거분사	정한 것(LP 2조 1항 salvo lo previsto)
lo que	lo + 관계사 que	~인 것(TRLPI 95조, LP 6조 2항)
el titular	형용사 titular(명의의) → 명사	권리자(LM 34조 1항)
el infractor	infringir → -tor	침해자(TRLPI 138조)
el licenciatario	licencia → -tario	실시권자(LP 83조)
quien	관계대명사(사람)	~하는 사람(TRLPI 138조 2항)
el solicitante	solicitar → -nte	출원인(LP 10조 4항)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Lo pactado en la licencia obliga al licenciatario

lo + 과거분사 · 「약정한 것」 | en + 명사 · 어디서 약정했는지 | obligar 직설법 3인칭 단수 | a + el · -tario 사람 명사

실시허락에서 약정한 것은 실시권자를 구속한다.

Quien use la marca sin permiso responde ante el titular

quien + 접속법 · 「쓰는 사람이면 누구든」 | sin + 관사 없는 명사 | responder 직설법 · quien절이 주어 | ante · 형용사에서 온 사람 명사

허락 없이 상표를 쓰는 사람은 권리자에게 책임을 진다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~de acuerdo con lo dispuesta en la ley~~	de acuerdo con lo dispuesto en la ley	lo 뒤의 과거분사는 남성 단수. 뒤의 la ley에 맞추지 않는다.
~~Los que use la marca sin permiso responde.~~	Quien use la marca sin permiso responde.	los que는 복수라 동사도 복수(usen·responden)여야 한다. 단수로 말하려면 quien이나 el que.
~~el titular del derechos~~	el titular de los derechos	del은 de + el(남성 단수)뿐이다. 복수 los 앞에서는 줄이지 않는다.
~~Lo que ha previsto la ley se aplicará.~~	Lo previsto en la ley se aplicará.	비문은 아니지만 조문 문체에서는 lo + 과거분사 + en 법령으로 줄여 쓴다.

말해 보기 — 학회에서 상표 사례를 검토할 때

지식재산 학회의 사례 토론에서 처음 만난 스페인 법관과 상표 사건을 짚는 문장. usted로 말한다.

usted

A ¿El demandante tiene una marca española o una marca de la Unión Europea?
원고의 상표는 스페인 상표입니까, 유럽연합 상표입니까?

B Una marca de la Unión; por eso, en segunda instancia, el asunto irá a Alicante.
유럽연합 상표입니다. 그래서 2심은 알리칸테로 갑니다.

A Entiendo. ¿Y en qué se basa el riesgo de confusión?
알겠습니다. 혼동 가능성은 무엇에 근거합니까?

B Los signos son casi idénticos y los productos son similares.
표지가 거의 같고 상품도 비슷합니다.

A ¿El demandado alega que la marca no se ha usado durante cinco años?
피고는 그 상표가 5년 동안 쓰이지 않았다고 주장합니까?

B Sí, y pide que el titular pruebe el uso efectivo.
네, 그리고 권리자가 실제 사용을 증명하라고 요구합니다.

설명해 보기 — 한국의 지식재산 제도를 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

usted

En Corea, la ley de patentes define la invención; la ley española no lo hace.
한국 특허법은 발명을 정의합니다. 스페인 법률은 정의하지 않습니다.
특허법 제2조 제1호 · LP 4조

La marca coreana dura diez años desde el registro, no desde la solicitud.
한국 상표권은 출원일이 아니라 설정등록일부터 10년입니다.
상표법 제83조 ① · LM 31조

Nuestra ley de diseños exige que el diseño produzca una impresión estética.
한국 디자인보호법은 디자인이 미감을 일으킬 것을 요구합니다.
디자인보호법 제2조 제1호

Desde octubre de 2025, el registro lo gestiona el Ministerio de Propiedad Intelectual.
2025년 10월부터 등록은 지식재산처가 맡습니다.
정부조직법 제28조 — 영문 공식 이름 Ministry of Intellectual Property(kipo.go.kr). 스페인어는 이 책의 번역

Las impugnaciones contra sus decisiones van en primera instancia al Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual.
그 결정에 대한 불복은 1심으로 특허법원에 갑니다.
법원조직법 제28조의4 제1호 — 특허법원의 영문 공식 이름은 Intellectual Property High Court(eng.scourt.go.kr). 스페인어 공식명은 기관 사이트에 없고, WIPO 자료의 표기를 따랐다(20장)

Igual que en España, las sentencias y las leyes no están protegidas por el derecho de autor.
스페인과 마찬가지로 판결과 법률은 저작권으로 보호되지 않습니다.
저작권법 제7조 · TRLPI 13조

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. ñ(diseño)와 강세 부호가 있는 음절(invención, confusión)을 세게 읽는다.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.
문학·예술·학술 저작물의 저작권은 창작했다는 사실만으로 저작자에게 속한다. (TRLPI 1조)

El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.
저작물의 제목은 독창적이면 그 저작물의 일부로 보호된다. (TRLPI 10조 2항)

Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.
문학·예술·학술 저작물을 창작한 자연인을 저작자로 본다. (TRLPI 5조 1항)

Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
저작재산권은 저작자 생존 중과 사망 또는 사망 선고 뒤 70년 동안 존속한다. (TRLPI 26조)

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
발명이 기술 수준에 들어 있지 않으면 새로운 것으로 본다. (LP 6조 1항)

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
특허는 출원일부터 세어 연장할 수 없는 20년 동안 존속한다. (LP 58조 앞부분)

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.
실시허락은 독점일 수도 비독점일 수도 있다. (LP 83조 1항)

El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.

상표 등록은 권리자에게 상표에 대한 배타적 권리를 준다. (LM 34조 1항)

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
상표 등록은 출원일부터 10년 동안 주어지고 10년씩 거듭 갱신할 수 있다. (LM 31조)

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.
새롭고 독자적 성격이 있는 디자인은 등록할 수 있다. (Ley 20/2003 5조)

확인 문제 8

1. 스페인 국내법(TRLPI)에서 propiedad intelectual이 가리키는 것은?

- 특허·상표를 포함한 지식재산 전체
- **저작권**
- 산업재산
- 영업비밀

TRLPI 1조는 문학·예술·학술 저작물의 propiedad intelectual이 저작자에게 속한다고 쓴다(제2권의 저작인접권 등도 같은 이름에 든다). 특허·상표는 propiedad industrial이다(LP 1조·LM 1조).

2. « de acuerdo con lo ___ en la presente Ley »의 빈칸은?

- dispuesta
- **dispuesto**
- dispuestos
- disponer

lo 뒤의 과거분사는 늘 남성 단수다. 뒤의 Ley(여성)에 맞추지 않는다.

3. LP 58조에 따른 특허의 존속기간은?

- 등록일부터 20년
- **출원일부터 20년(연장 불가)**
- 출원일부터 10년, 갱신 가능
- 공고일부터 25년

« veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ». 효력은 부여 공고일부터 생긴다.

4. LP 8조 1항의 진보성 판단 주체는?

- un juez
- **un experto en la materia**
- el público en general
- la Oficina

« de una manera evidente para un experto en la materia ». 한국 특허법 제29조 ②의 「통상의 지식을 가진 사람」에 대응한다.

5. LM 6조 1항 b)의 riesgo de confusión에 포함된다고 조문이 적은 것은?

- **riesgo de asociación**
- riesgo de dilución
- mala fe
- notoriedad

« el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ».

6. 스페인 상표 등록의 10년은 언제부터 세는가(LM 31조)?

- 등록일
- **출원일**
- 사용 개시일
- 공고일

« por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ». 한국은 설정등록일부터 10년이다(상표법 제83조 ①).

7. TRLPI 138조의 el infractor는?

- 권리자
- **침해자**
- 실시권자
- 중재인

infringir(침해하다)에서 온 -tor 행위자 명사다. 권리자는 el titular, 실시권자는 el licenciatario.

8. OEPM이 행정 절차를 끝낸 산업재산 처분에 대한 불복은 스페인에서 어디로 가는가(LOPJ 82조 2항)?

- Tribunal Supremo
- **Audiencia Provincial**
- Tribunal Constitucional
- EUIPO

82조 2항 3호: « conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas ».

2부 법의 언어 · 제15장

민사소송과 판결문 읽기

El proceso civil y la lectura de la sentencia

스페인 민사소송은 소장(demanda)과 답변서(contestación)로 시작해 준비 기일(audiencia previa), 변론(juicio), 판결(sentencia)로 간다. 판결문은 법률이 순서를 정한다. 머리(encabezamiento), 사실의 경과(antecedentes de hecho), 이유(fundamentos de derecho)를 차례로 쓰고, 결론인 주문(fallo)은 맨 끝에 온다. 주문을 앞에 쓰는 한국 판결서와 반대다. 이 장은 대법원의 2026년 판결 세 건(민사 1, 형사 2)에서 그 순서와 관용구를 실제로 확인하고, 거기 쓰

인 말을 읽는다. 상소 제도는 두 번에 걸쳐 바뀌었다. 2023년 7월 29일부터 절차 위반과 실체 위반을 한 상고(recurso de casación)로 다투게 되었고, 2024년 3월 20일에는 절차 위반 상고(recurso extraordinario por infracción procesal)를 정하던 조문이 비워지고 간이 절차(juicio verbal)의 소가 상한이 6,000유로에서 15,000유로로 올랐다. 그런데 2023년 7월 29일 전에 내려진 재판에 대한 상고에는 옛 제도가 적용되어 2026년 판결에도 나온다. 문법은 둘이다. 판결의 사실 서술에 쓰는 과거 시제 둘, 그리고 조문과 판결의 예외 표지(salvo·sin perjuicio de·a no ser que)다.

1. 판결문 한 편의 순서 — 대법원 2026년 판결 세 건

- LOPJ 248조 4항과 LEC 209조가 순서를 정한다. 머리 → 사실의 경과 → 이유 → 주문. 아래 표는 대법원(Tribunal Supremo)이 2026년 10월에 선고한 판결 세 건(민사부 STS 4139/2026, 형사부 STS 4191/2026·4219/2026)에서 그 순서가 실제로 어떻게 보이는지 적은 것이다. 세 건 모두 같은 순서다.
- 주문 앞의 동사가 눈에 띈다. 대법원은 세 건 모두 «ha decidido»(판결한다, 직역하면 「결정했다」)라는 3인칭 문장으로 주문을 연다. 1인칭 복수 «Fallamos»(우리는 판결한다)는 세 건 어디에도 없다. 『FALLO』는 제목으로만, 글자 사이를 띄운 대문자 「F A L L O」로 쓴다.
- 옛 관용구는 하급심 판결에 아직 보인다. STS 4191/2026의 사실의 경과는 원심인 마드리드 도 법원 판결의 주문을 옮겨 적는데, 그 끝이 «Así por esta nuestra sentencia … lo pronunciamos, mandamos y firmamos»(이 판결로 우리가 선고하고 명하고 서명한다)다. 표본이 한 건이라 하급심에서 얼마나 쓰는지는 말할 수 없다.
- 없어진 상소가 2026년 판결에 나온다. STS 4139/2026은 2017년에 소가 제기된 사건이고, 판결 표지의 절차 이름이 「CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL」이다. 주문 3항이 «No haber lugar a examinar el recurso extraordinario por infracción procesal»(절차 위반 상고는 판단할 필요가 없다)다. 절차 위반과 실체 위반을 한 상고로 합친 새 477조는 2023년 7월 29일부터 시행되었고(RDL 5/2023), 옛 절차 위반 상고를 정하던 LEC 468~476조는 2024년 3월 20일에 명문으로 비워졌다(RDL 6/2023). 새 상고 규정은 그 시행 뒤에 내려진 재판에 대한 상고에 적용되고, 그 전에 내려진 재판에 대한 상고와 절차 위반 상고는 재판이 언제 송달되었든 옛 법에 따른다(RDL 5/2023 경과 규정 disposición transitoria décima 4항). 이 사건의 원심 판결은 2020년에 내려졌다.
- 당사자 이름은 판결문 공개본에서 가명으로 바뀌어 있다. 이 책은 당사자·사건을 특정할 수 있는 문장을 옮기지 않고 관용구 문장만 싣는다.

순서	판결문에 보이는 꼴	뜻
0 표지	Roj: STS 4139/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4139 · Id Cendoj …	CENDOJ가 붙이는 식별 정보(판결 자체가 아니다)
1 법원	T R I B U N A L S U P R E M O / Sala de lo Civil / Sentencia núm. 1.626/2026	법원·재판부·판결 번호
2 날짜	En Madrid, a 19 de octubre de 2026.	선고한 곳과 날짜
3 머리	Esta Sala ha visto el recurso de casación …	무엇을 심리했는지, 당사자·대리인(encabezamiento)
4 사실의 경과	ANTECEDENTES DE HECHO / PRIMERO. … SEGUNDO. …	소송이 거쳐 온 길 — 서수로 번호
5 이유	FUNDAMENTOS DE DERECHO / PRIMERO. … QUINTO. Costas y depósito.	법적 판단 — 마지막에 비용
6 주문	F A L L O / Por todo lo expuesto, en nombre del Rey … esta sala ha decidido: 1.º- … 2.º- …	결론 — 번호를 붙인 판단과 비용
7 맺음	Notifíquese esta resolución a las partes … / Así se acuerda y firma.	송달 명령과 서명 문구

서수 제목 뒤 구두점은 재판부마다 다르다. 민사부는 「PRIMERO.」 뒤에 소제목을 달고, 형사부는 「PRIMERO.-」로 쓴다. 판결 번호의 천 단위 점(1.626/2026)은 민사부 표제에만 있다.

> Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139 — 맺음 · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS

4139/2026 PDF 면 9 (Roj STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139)
이 재판을 당사자에게 송달하고 판례집에 싣는다.

Así se acuerda y firma. STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139 — 맺음 · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4139/2026 PDF 면 9 (Roj STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139). STS 4191/2026 PDF 면 19 · STS 4219/2026 PDF 면 13 도 같은 문장
이와 같이 결정하고 서명한다.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. STS 4191/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4191 — 사실의 경과 SEGUNDO 가 옮긴 원심(도 법원) 판결의 맺음 · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4191/2026 PDF 면 4 (Roj STS 4191/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4191). 원문은 « … y firmamos». 로 인용 부호가 닫힌다
이 판결로 — 그 등본은 재판부 기록철에 붙인다 — 우리가 선고하고 명하고 서명한다.

No haber lugar a examinar el recurso extraordinario por infracción procesal. STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139 — 주문 3.º · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4139/2026 PDF 면 9 (Roj STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139). 원문 앞머리 「3.º-」는 뺐다
절차 위반 상고는 판단할 필요가 없다.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante. STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139 — 사실의 경과 SEGUNDO 1 · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4139/2026 PDF 면 3 (Roj STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139). 원문 앞머리 「1.」은 뺐다
1심 판결에 대하여 원고가 항소했다.

La parte demandada se opuso al recurso y solicitó su desestimación, con imposición de las costas de la segunda instancia a la parte apelante. STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139 — 사실의 경과 SEGUNDO 2 · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4139/2026 PDF 면 3 (Roj STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139). 원문 앞머리 「2.」는 뺐다
피고는 항소를 다투며 항소 기각과 함께 2심 비용을 항소인에게 부담시켜 달라고 했다.

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: STS 4191/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4191 — 사실의 경과 SEGUNDO · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4191/2026 PDF 면 3 (Roj STS 4191/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4191). STS 4219/2026 PDF 면 2 도 같은 문장. 원문 앞머리 「SEGUNDO.-」는 뺐다
원심 도 법원은 다음과 같이 판결했다.

Se limitó a impugnar el pronunciamiento desestimatorio de la nulidad de la cláusula que referenciaba el interés remuneratorio a índices IRPH. STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139 — 사실의 경과 SEGUNDO 1 · 공식 · 확인: AI 대조 2026-10-28 STS 4139/2026 PDF 면 3 (Roj STS 4139/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4139). 주어는 앞 문장의 la parte demandante
(원고는) 이자율을 IRPH 지표에 연동한 약관 조항을 무효로 하지 않은 판단만을 다투었다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. LOPJ, art. 248.4
   판결은 머리 다음에, 번호를 붙여 나눈 단락으로 사실의 경과, (해당하면) 인정 사실, 이유를 쓰고, 마지막으로 주문을 쓴다.
2. Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido: STS 4139/2026 (Sala de lo Civil, 2026. 10. 19.) · ECLI:ES:TS:2026:4139 — 주문 도입
   이상 설명한 모든 이유로, 국왕의 이름으로 그리고 헌법이 부여한 권한에 의하여, 본 재판부는 다음과 같이 판결한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar··er··ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
전치사	명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)
과거분사 독립 구문	과거분사 + 명사로 「~하고 나서」를 나타낸다. 과거분사가 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: oído el Consejo, oídas las partes
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
무인칭 se	주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다
불완료과거	과거에 이어지던 상태나 되풀이를 말하는 꼴(pretérito imperfecto): condenaba, cumplía, era
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
미래완료 접속법	hubiere + 과거분사. 법전에서 아직 정해지지 않은 지난 일을 가리킨다: se hubiere cometido
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
관계 형용사	「그 사람의」를 뜻하며 뒤 명사에 성·수를 맞추는 cuyo·cuya: a cuya orden
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **la demanda**, pl. las demandas [de'manda] 표기법 데만다 **소장; 소(訴)** ★★★

여성

소송을 시작하는 서면이다. 원고는 el demandante 또는 el actor, 피고는 el demandado. 일상어로는 「수요·요구」다(oferta y demanda 수요와 공급). 형사 고소는 demanda가 아니라 querella·denuncia다(11장).

쉬운 예

El abogado presentó la demanda ayer.

변호사가 어제 소장을 냈다.

실무 예

¿Cuándo se presentó la demanda y ante qué tribunal? — usted

소장은 언제, 어느 법원에 냈습니까?

원문

> El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida. — LEC, art. 399.1 · 공식
>
> 소송은 소장으로 시작한다. 소장에는 155조에 따라 원고와 피고를 특정하는 사항과 소환받을 주소나 거소를 적고, 사실과 법적 근거를 번호를 붙여 나누어 쓰며, 청구하는 것을 분명하고 정확하게 적는다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | El juicio principiará por demanda, | 주어 + principiar 미래(시작하다) — 조문의 미래는 규정 | 소송은 소장으로 시작한다 |
> | en la que, consignados de conformidad con lo que | 관계절 en la que + 과거분사 독립 구문 시작 | 그 소장에는 ~에 따라 적은 뒤 |
> | se establece en el artículo 155 | lo que se establece: 정하는 것 | 155조가 정하는 바에 |
> | los datos y circunstancias de identificación | consignados의 대상 | 특정하는 사항을 |
> | del actor y del demandado | actor: 원고, demandado: 피고 | 원고와 피고를 |
> | y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, | 관계절 — emplazar: 소환하다 | 그리고 소환받을 주소나 거소를 |
> | se expondrán numerados y separados | 수동 se 미래 + 과거분사 둘 | 번호를 붙여 나누어 적는다 |
> | los hechos y los fundamentos de derecho, | expondrán의 주어 | 사실과 법적 근거를 |
> | y se fijará con claridad y precisión lo que se pida. | 수동 se + 관계절 lo que + 접속법 pida | 그리고 청구하는 것을 분명하고 정확하게 적는다 |
>
> principiar는 empezar·comenzar의 예스러운 말이다. 법전에 남아 있다.

문형

presentar una demanda contra + 사람

~를 상대로 소를 제기하다

1. 「소를 제기하다」는 presentar(내다)나 interponer(제기하다) una demanda.
2. 상대방은 contra로, 법원은 ante로: presentó la demanda contra el banco ante el tribunal.

3. 동사 demandar는 「~를 상대로 소송하다」: demandar a alguien.

Presentó una demanda contra su antiguo socio.
그는 예전 동업자를 상대로 소를 제기했다.

Lo demandaron por incumplimiento del contrato.
그는 계약 불이행으로 소송을 당했다.

문법 S4 · se expondrán · se fijará — 「적는다」는 수동 se 미래

~~se expondrá numerados y separados los hechos~~ (비문)

se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho

수동 se 구문의 동사는 뒤의 명사에 수를 맞춘다. los hechos y los fundamentos(복수)라 expondrán, lo que se pida(단수)라 fijará다. numerados y separados도 hechos에 맞춘 남성 복수다.

한국이라면? = 소장의 기재사항 · 민사소송법 제249조

당사자·사실·청구를 적는 점은 같다(「소장에는 당사자와 법정대리인, 청구의 취지와 원인을 적어야 한다」, 제249조 ①). 사실과 법적 근거를 번호 붙여 나눠 쓰라는 형식은 LEC에만 있다.

---

2. la **contestación**, pl. las contestaciones [kontesta'θjon] 중남미 [kontesta'sjon] 표기법 콘테스타시온

답변서; 답변 ★★★

여성

피고가 소장에 답하는 서면이다. 정식 이름은 contestación a la demanda, 동사는 contestar a la demanda. 답변 기간은 통상 절차(juicio ordinario)에서 20일(LEC 404조 1항), 간이 절차(juicio verbal)에서 10일이다(LEC 438조 1항). 일상어로는 그냥 「대답」이다.

쉬운 예 El demandado presentó la contestación a tiempo.
피고는 답변서를 기한 안에 냈다.

실무 예 ¿Qué hechos admite el demandado en la contestación? — usted
피고는 답변서에서 어떤 사실을 인정합니까?

원문

En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales. — LEC, art. 405.2 · 공식

답변서에서는 원고가 주장한 사실을 부인하거나 인정해야 한다. 법원은 피고의 침묵이나 회피하는 답을 그에게 불리한 사실의 묵시적 인정으로 볼 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En la contestación a la demanda	en + 명사 — contestación a: ~에 대한 답변	답변서에서는
habrán de negarse o admitirse	haber de + 동사원형 + se(수동) 둘	부인되거나 인정되어야 한다
los hechos aducidos por el actor.	주어 — aducir: 주장하다, 과거분사 aducidos	원고가 주장한 사실이
El tribunal podrá considerar	poder 미래 + 동사원형	법원은 볼 수 있다
el silencio o las respuestas evasivas del demandado	considerar의 목적어	피고의 침묵이나 회피하는 답을
como admisión tácita de los hechos	considerar A como B: A를 B로 보다	사실의 묵시적 인정으로
que le sean perjudiciales.	관계절 + 접속법 sean — le = 피고에게	그에게 불리한

문형

haber de + 동사원형 + se

~되어야 한다

1. haber de + 동사원형은 「~해야 한다」(6장). 주어에 맞춰 활용한다: habrán de.
2. 동사원형에 se를 붙이면 수동: negarse o admitirse(부인되거나 인정되어야).
3. 주어 los hechos(복수)라 habrán이다.

Han de admitirse o negarse todos los hechos.
모든 사실을 인정하거나 부인해야 한다.

La prueba ha de proponerse en la audiencia previa.
증거는 준비 기일에 신청해야 한다.

한국이라면? ≠ 답변서 제출 기간 · 민사소송법 제256조

스페인 답변 기간은 통상 절차 20일(LEC 404조 1항), 간이 절차 10일(438조 1항)이다. 한국은 원고의 청구를 다투는 피고가 「소장의 부본을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」(제256조 ①, 공시송달로 받은 경우는 예외).

---

3. **la prueba**, pl. las pruebas ['prweba] 표기법 프루에바 **증거; 증명** ★★★

여성

증명하는 활동과 증거 방법을 함께 가리킨다. 동사 probar(증명하다)는 o가 ue로 바뀐다(prueba). 증명책임(la carga de la prueba)은 6장 표제어다. 일상어로는 「시험·시도」다(una prueba de nivel 수준 시험).

쉬운 예

No hay pruebas de eso.
그것에 대한 증거가 없다.

실무 예

¿Qué pruebas propone usted para acreditar el pago? — usted
변제를 증명하려고 어떤 증거를 신청하십니까?

원문

La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso. — LEC, art. 281.1 · 공식
증명의 대상은 그 소송에서 얻으려는 사법적 보호와 관련된 사실이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La prueba tendrá como objeto	주어 + tener como objeto: ~을 대상으로 하다	증명의 대상은
los hechos que guarden relación	목적어 + 관계절 + 접속법 guarden	관련된 사실이다
con la tutela judicial	guardar relación con: ~와 관련되다	사법적 보호와
que se pretenda obtener en el proceso.	관계절 + 접속법 pretenda — se는 무인칭	그 소송에서 얻으려는

문형

proponer / practicar la prueba

증거를 신청하다 / 증거를 조사하다

1. 증거 신청은 proponer la prueba, 법원의 채택은 admitir la prueba.
2. 증거조사는 practicar la prueba(증거를 「실행하다」).
3. 「증명하다」는 probar 또는 acreditar: acreditar el pago(변제를 증명하다).

El tribunal admitió la prueba propuesta.
법원은 신청된 증거를 채택했다.

La prueba se practicó en el juicio.
증거조사는 변론에서 했다.

4. **la providencia**, pl. las providencias [probi'denθja] 중남미 [probi'densja] 표기법 프로비덴시아

(절차 지휘의) 재판 ★★★

여성

판사가 절차를 진행하려고 내리는 간단한 재판이다. 원칙적으로 이유를 적지 않지만, 법률이 정하거나 재판하는 사람이 적절하다고 보면 간단한 이유를 붙일 수 있다(LOPJ 248조 2항). 한국 「명령」으로 옮기면 틀린다 — 한국 명령은 재판하는 사람(재판장 등)으로 가르고, providencia는 내용으로 가른다. 일상어로는 「섭리」(la Providencia divina)다.

쉬운 예

El tribunal dictó una providencia.

법원은 절차 지휘 재판을 했다.

실무 예

¿Esta decisión se tomó por providencia o por auto? — usted

이 결정은 providencia로 했습니까, auto로 했습니까?

원문

La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del juez, jueza o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas cuando así lo disponga la ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente. — LOPJ, art. 248.2 · 공식

providencia의 문안은 명하는 내용과 그것을 내리는 판사나 법원을 적는 데 그치고, 내린 날짜 말고는 이유나 덧붙임을 적지 않는다. 다만 법률이 정하거나 그것을 내릴 사람이 적절하다고 보면 간단히 이유를 붙일 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La fórmula de las providencias	주어	providencia의 문안은
se limitará a la determinación de lo mandado	limitarse a + 명사 — lo mandado: 명한 것	명하는 내용을 적는 데 그친다
y del juez, jueza o Tribunal que las disponga,	de + 명사 ② + 관계절 접속법	그리고 그것을 내리는 판사나 법원을
sin más fundamento ni adiciones	sin más … ni …: ~도 ~도 없이	이유나 덧붙임 없이
que la fecha en que se acuerden.	más … que: ~ 말고는	내린 날짜 말고는
No obstante, podrán ser sucintamente motivadas	예외 표지 + ser + 과거분사	다만 간단히 이유를 붙일 수 있다
cuando así lo disponga la ley	cuando + 접속법	법률이 그렇게 정하거나
o quien haya de dictarlas lo estime conveniente.	quien: ~하는 사람 + 접속법	내릴 사람이 적절하다고 볼 때

문형

limitarse a + 명사 / 동사원형

~에 그치다

1. limitarse a는 「~만 하다, ~에 그치다」다. 재귀대명사 se를 쓴다.
2. 뒤에 명사(la determinación)나 동사원형(impugnar)이 온다.
3. 판결 사실의 경과에도 자주 나온다: Se limitó a impugnar …(~만 다투었다).

El recurso se limita a repetir los argumentos.

그 불복은 주장을 되풀이하는 데 그친다.

Me limitaré a dos cuestiones.

두 가지 쟁점만 말씀드리겠습니다.

문법 S8 · no obstante — 앞 문장의 원칙에 붙는 예외

~~La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado ...~~(뒤 문장 없이) (부자연)

... sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas ...

no obstante(그렇지만)로 시작하는 다음 문장이 앞 원칙을 제한한다. 첫 문장만 옮기면 「providencia에는 이유를 붙일 수 없다」로 읽힌다. 예외 표지가 문장 경계를 넘을 때가 있다.

---

5. el **decreto**, pl. los decretos [deˈkɾeto] 표기법 데크레토 **(법원 사무관의) 결정** ★★★

남성

스페인 민사소송에서는 판사가 아니라 법원 사무관(LAJ, 5장)이 내리는 결정이다. 소장 수리(심사 해 절차를 개시하도록 받아들이는 결정)가 대표적이다. 정부의 법규 명령 Real Decreto와 이름이 같다. 칠레에서는 같은 낱말이 판사의 절차 진행 재판을 가리킨다(19장).

쉬운 예 El decreto admite la demanda.
그 결정은 소장을 수리한다.

실무 예 ¿Contra el decreto cabe algún recurso? — usted
그 결정에 불복할 수 있습니까?

원문

> Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. — LEC, art. 206.2.2.ª · 공식
>
> 소장을 수리할 때, 사무관이 전속 권한을 가진 절차를 끝낼 때, 그리고 어떤 절차에서든 정한 것에 이유를 붙일 필요가 있거나 적절할 때에는 decreto를 내린다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Se dictará decreto	수동 se 미래 + 관사 없는 명사	decreto를 내린다
cuando se admita a trámite la demanda,	cuando + 접속법 ① — admitir a trámite	소장을 수리할 때
cuando se ponga término al procedimiento	cuando + 접속법 ② — poner término a: 끝내다	절차를 끝낼 때
del que el Secretario tuviera atribuida	관계절 + 접속법 과거 — 옛 이름 Secretario	사무관이 가진
competencia exclusiva	tuviera atribuida의 목적어	전속 권한을
y, en cualquier clase de procedimiento,	삽입구	그리고 어떤 절차에서든
cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.	cuando + 미래 접속법 fuere	정한 것에 이유를 붙일 필요가 있거나 적절할 때

2024년 판인데도 이 항은 옛 이름 el Secretario를 그대로 쓴다. LO 7/2015의 간주 규정에 따라 Letrado de la Administración de Justicia로 읽는다(5장).

문형

admitir a trámite + 명사

~을 수리하다(심사해 절차에 올리다)

1. admitir a trámite는 「심리 절차에 받아들이다」, 곧 수리다. 소장을 내는 것(presentar la demanda)과 구별한다.
2. 반대는 inadmitir(받아들이지 않다)이고, 이것은 판사가 auto로 한다(LEC 206조 1항).
3. 수동 se로 많이 쓴다: se admite a trámite la demanda.

El Letrado admitió a trámite la demanda.
사무관이 소장을 수리했다.

La demanda no se admitió a trámite.
그 소장은 수리되지 않았다.

한국이라면? ≠ 소장 심사 · 민사소송법 제254조
스페인은 사무관이 소장을 심사해 decreto로 수리한다(LEC 404조 1항, 관할·보정되지 않은 흠이 문제면 재판부가 정한다). 한국은 「재판장은 상당한 기간을 정하고, 그 기간 이내에 흠을 보정하도록 명하여야 한다」(제254조 ①)고 재판장이 심사한다.

---

6. el **encabezamiento**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [enkabeθa'mjento] 중남미 [enkabesa'mjento]

표기법 엥카베사미엔토 **(판결의) 머리** ★★

남성

판결 맨 앞에서 당사자·대리인·소송물을 적는 부분이다. 동사 encabezar(앞머리에 두다)에서 왔다.
대법원 판결의 머리는 「Esta Sala ha visto …」(본 재판부는 … 을 심리했다)로 시작한다.

쉬운 예 El encabezamiento indica el nombre del tribunal.
머리에는 법원 이름이 나온다.

실무 예 ¿En el encabezamiento aparecen también los procuradores? — usted
머리에 소송대리인도 나옵니까?

원문 En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados, las abogadas, los procuradores y las procuradoras y el objeto del juicio. — LEC, art. 209.1.ª · 공식
머리에는 당사자 이름과, 필요하면 그들이 어떤 자격과 대리로 행동하는지, 그리고 변호사와 소송대리인의 이름과 소송물을 적어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En el encabezamiento	en + 명사	머리에는
deberán expresarse los nombres de las partes	deber 미래 + 동사원형 + se(수동)	당사자 이름을 적어야 한다
y, cuando sea necesario,	삽입구 cuando + 접속법	그리고 필요하면
la legitimación y representación	expresarse의 주어 ②	자격과 대리를
en virtud de las cuales actúen,	관계절 en virtud de las cuales + 접속법	그들이 그에 따라 행동하는
así como los nombres de los abogados, las abogadas,	así como: ~와 함께	그리고 변호사의 이름을
los procuradores y las procuradoras	남녀 두 꼴 — 2025년 개정 문언	소송대리인의
y el objeto del juicio.	주어 ④ — objeto del juicio: 소송물	그리고 소송물을

문형
en virtud de + 명사
~에 따라, ~에 의하여

1. en virtud de는 「~의 힘으로, ~에 따라」다. 법률문에서 자주 쓴다.
2. 관계절로 쓰면 en virtud de la cual(그에 따라): la representación en virtud de la cual actúa.
3. 같은 자리에 conforme a·según도 쓴다.

Actúa en virtud de un poder notarial.
그는 공증된 위임장에 따라 행동한다.

Se condenó al demandado en virtud del contrato.
피고는 계약에 따라 패소 판결을 받았다.

한국이라면? ≠ 판결서의 기재 순서 · 민사소송법 제208조
스페인 판결은 머리 → 사실의 경과 → 이유 → 주문 순서다. 한국 판결서는 「2. 주문 3. 청구의 취지 및 상소의 취지 4. 이유」(제208조 ①) 순서로, 주문이 이유보다 앞에 온다.

---

7. los **antecedentes de hecho**, 늘 복수 [anteθe'dentes de 'etʃo] 중남미 [antese'dentes de 'etʃo]

표기법 안테세덴테스 데 에초 **사실의 경과(판결의 사실 부분)** ★★★

남성

청구, 그 근거 사실, 신청·조사한 증거, 소송이 거쳐 온 길을 번호 붙여 적는 판결의 둘째 부분이다. 늘 복수로 쓴다. 대법원 판결에서는 「PRIMERO. Tramitación en primera instancia.」처럼 서수와 소제목으로 단락을 나눈다. 이 부분의 동사는 과거형이 많다(이 장 문법 S2).

쉬운 예 Lea primero los antecedentes de hecho.
먼저 사실의 경과를 읽으십시오.

실무 예 ¿En los antecedentes de hecho se recoge el fallo de primera instancia? — usted
사실의 경과에 1심 주문도 나옵니까?

원문

En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. — LEC, art. 209.2.ª · 공식
사실의 경과에는 될 수 있는 대로 분명하고 간결하게, 번호를 붙여 나눈 단락으로, 당사자나 이해관계인의 청구, 그 근거가 되는 사실 가운데 제때 주장되었고 판단할 쟁점과 관련된 것, 신청하고 조사한 증거, 그리고 해당하면 인정 사실을 적는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los antecedentes de hecho se consignarán,	en + 명사 + 수동 se 미래(적는다)	사실의 경과에는 적는다
con la claridad y la concisión posibles	con + 명사 — posibles: 가능한 한의	될 수 있는 대로 분명하고 간결하게
y en párrafos separados y numerados,	en + 명사	번호를 붙여 나눈 단락으로
las pretensiones de las partes o interesados,	주어 ① — pretensión: 청구	당사자나 이해관계인의 청구
los hechos en que las funden,	주어 ② — fundar en: ~에 근거하다, 접속법	그 근거가 되는 사실
que hubieren sido alegados oportunamente	관계절 + 미래완료 접속법(읽기만)	제때 주장되었고
y tengan relación con las cuestiones	관계절 ② + 접속법	쟁점과 관련된
que hayan de resolverse,	haber de + 동사원형 + se	판단할
las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado	주어 ③ + 접속법 과거완료	신청하고 조사한 증거
y los hechos probados, en su caso.	주어 ④ — en su caso: 해당하면	그리고 해당하면 인정 사실을

hubieren sido alegados는 미래완료 접속법이다(3장·6장의 미래 접속법과 같은 계열). 지금 글이라면 hayan sido alegados가 같은 자리에 온다.

문형

en su caso

해당하면, 그런 경우에는

1. en su caso는 「그런 경우가 있으면」이다. 조문 끝에 붙어 선택적인 항목을 표시한다.
2. LOPJ 248조 4항 hechos probados, en su caso도 같다.
3. en ese caso(그 경우에는)와 섞지 않는다.

Se pagarán, en su caso, los intereses.
해당하면 이자도 지급한다.

El tribunal fijará, en su caso, la indemnización.
법원은 해당하면 배상액을 정한다.

문법 S2 · 판결의 사실 서술 — 한 번 일어난 일은 단순과거

~~La sentencia de primera instancia era recurrida en apelación por la parte demandante.~~ (부자연)

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante.
항소한 일은 한 번 일어나 끝난 사건이라 단순과거(fue recurrida)로 쓴다. STS 4139/2026의 사실의 경과 문장 그대로다. 불완료과거(era)는 그때 계속되던 상태를 말할 때 쓴다.

---

8. los **fundamentos de derecho**, 늘 복수 [funda'mentos de de'retʃo] 표기법 푼다멘토스 데 데레초

이유(판결의 법적 판단 부분) ★★★

남성

쟁점을 정하고 판단 이유와 적용 법규를 적는 판결의 셋째 부분이다. 헌법재판소 판결은 같은 자리를 fundamentos jurídicos(약어 FJ)라고 부른다(12장). 소장에도 같은 이름의 부분(법적 근거)이 있다(LEC 399조 1항).

쉬운 예 La sentencia tiene cinco fundamentos de derecho.
그 판결은 이유가 다섯 개다.

실무 예 ¿En qué fundamento de derecho se trata la cuestión de las costas? — usted
비용 문제는 이유의 몇째 항목에서 다룹니까?

원문

En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. — LEC, art. 209.3.ª · 공식

이유에는 번호를 붙여 나눈 단락으로, 당사자가 정한 사실상·법률상 쟁점과 다툼 있는 문제가 제기하는 쟁점을 적고, 내릴 주문의 이유와 법적 근거를 대며, 그 사건에 적용할 법규를 구체적으로 밝힌다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los fundamentos de derecho se expresarán,	수동 se 미래	이유에는 적는다
en párrafos separados y numerados,	en + 명사	번호를 붙여 나눈 단락으로
los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes	주어 ① + 과거분사	당사자가 정한 사실상·법률상 쟁점과
y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas,	los que = los puntos + 접속법	다툼 있는 문제가 제기하는 쟁점을
dando las razones y fundamentos legales del fallo	현재분사 — 함께 하는 일	주문의 이유와 법적 근거를 대며
que haya de dictarse,	haber de + 동사원형 + se, 접속법	내릴

con expresión concreta de las normas jurídicas	con + 명사	법규를 구체적으로 밝혀
aplicables al caso.	형용사 — aplicable a: ~에 적용되는	그 사건에 적용할

문형

dar las razones de + 명사

~의 이유를 대다

1. dar razones는 「이유를 대다」. 판결 문맥에서 motivar(이유를 붙이다)와 같다.
2. 현재분사 dando는 앞 동작과 함께 하는 일이다: se expresarán ..., dando las razones.
3. 명사 la motivación은 「이유 기재」, sentencia motivada는 「이유를 붙인 판결」.

El juez dio las razones de su decisión.
판사는 결정의 이유를 댔다.

Toda sentencia debe estar motivada.
모든 판결에는 이유가 있어야 한다.

---

9. el **fallo**, pl. los fallos ['faʝo] 표기법 파요 **주문(主文)** ★★★

남성

판결의 결론 부분이다. 판결 자체를 가리키기도 한다. 동사 fallar(판결하다)에서 왔지만, 대법원 2026년 판결 세 건은 동사 «Fallamos»를 쓰지 않고 «ha decidido»로 주문을 연다(이 장 첫 절). 일상어 fallo는 「잘못·고장」이다(un fallo del sistema).

쉬운 예 El fallo está al final de la sentencia.
주문은 판결 끝에 있다.

실무 예 ¿Qué dice exactamente el fallo sobre las costas? — usted
주문은 비용에 관해 정확히 뭐라고 합니까?

원문

El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta ley. — LEC, art. 209.4.ª · 공식

주문은 216조 이하에 맞추어, 당사자의 청구에 대응하는 판단을 번호를 붙여 담고 — 청구의 전부나 일부를 인용하는지 기각하는지가 이유에서 드러나더라도 그렇다 — 비용에 관한 판단도 담는다. 해당하면 지급을 명하는 금액도 정하며, 219조가 정한 것을 해치지 않는 범위에서 금액 결정을 판결의 집행으로 미룰 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El fallo, que se acomodará a lo previsto	주어 + 삽입 관계절 — acomodarse a: ~에 맞추다	주문은 정한 바에 맞추어
en los artículos 216 y siguientes,	y siguientes: ~ 이하	216조 이하에
contendrá, numerados, los pronunciamientos	contener 미래 + 과거분사 삽입	판단을 번호를 붙여 담는다
correspondientes a las pretensiones de las partes,	correspondiente a: ~에 대응하는	당사자의 청구에 대응하는
aunque la estimación o desestimación	aunque + 주어	인용이나 기각이

de todas o algunas de dichas pretensiones	de + 명사	청구의 전부나 일부의
pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos,	접속법 과거 — 양보	이유에서 드러나더라도
así como el pronunciamiento sobre las costas.	así como: ~도	그리고 비용에 관한 판단도
También determinará, en su caso,	determinar 미래 + en su caso	해당하면 정한다
la cantidad objeto de la condena,	목적어 — objeto de: ~의 대상인	지급을 명하는 금액을
sin que pueda reservarse su determinación	sin que + 접속법	그 결정을 미룰 수 없이
para la ejecución de la sentencia,	para + 명사	판결의 집행으로
sin perjuicio de lo dispuesto	유보 표지 sin perjuicio de	정한 것을 해치지 않는 범위에서
en el artículo 219 de esta ley.	en + 조문	이 법 219조가

이 조는 이유 부분을 fundamentos jurídicos라고도 부른다. 같은 조 3항의 fundamentos de derecho와 같은 것이다.

문형

pronunciarse sobre + 명사

~에 대하여 판단하다

1. 명사 el pronunciamiento는 주문의 「판단 하나」다. 번호를 붙여 늘어놓는다.
2. 동사 pronunciarse sobre는 「~에 대하여 판단을 내리다」.
3. sobre las costas(비용에 관하여)는 주문 끝에 거의 늘 온다.

El tribunal se pronunció sobre las costas.
법원은 비용에 관하여 판단했다.

El fallo contiene tres pronunciamientos.
주문에는 판단이 셋 있다.

문법 S8 · aunque + 접속법 — ~하더라도

~~aunque la estimación … puede deducirse de los fundamentos jurídicos~~ (부자연)

aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos

aunque 뒤 접속법(pudiera)은 「설령 ~하더라도」라는 양보다. 직설법(puede)이면 「~하기는 하지만」으로 사실을 인정하는 말이 된다. 조문은 이유에서 결론이 보여도 주문을 따로 쓰라고 요구한다.

10. el **recurso de apelación**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [re'kurso de apela'θjon]

중남미 [re'kurso de apela'sjon] 표기법 레쿠르소 데 아펠라시온 **항소(종국 auto에 대해서는 항고에 가깝다)** ★★★

남성

옛 이름 **원심 법원에 제출** — 「**El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne …**」 (~2024-03-19)

1심 판결과 종국적인 auto에 대한 불복이다. 기간은 송달을 기준으로 20일이다(LEC 458조 1항). 계산은 일반 규정대로 송달 다음 날부터 하고, 일 단위 기간이라 불가동일(días inhábiles)은 빼고 센다(LEC 133조 1항·2항). 소가 3,000유로 이하의 juicio verbal 판결에는 항소할 수 없다(LEC 455조 1항). 동사 apelar는 일상어로 「호소하다」(apelar a la razón)다.

쉬운 예 El demandante interpuso recurso de apelación.
원고가 항소를 제기했다.

실무 예 ¿El recurso de apelación se presenta ante la Audiencia Provincial? — usted
항소는 도 법원에 냅니까?

원문

El recurso de apelación se interpondrá, cumpliendo en su caso con lo dispuesto en el artículo 276, ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de veinte días desde la notificación de la resolución impugnada, debiendo acompañarse copia de dicha resolución. — LEC, art. 458.1 · 공식

항소는, 해당하면 276조를 지키면서, 그 항소를 맡을 관할 법원에 불복 대상 재판의 송달부터 20일 안에 제기하며, 그 재판의 사본을 붙여야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El recurso de apelación se interpondrá,	주어 + 수동 se 미래	항소는 제기한다
cumpliendo en su caso con lo dispuesto	현재분사 — cumplir con: 지키다	해당하면 정한 바를 지키면서
en el artículo 276,	en + 조문	276조에
ante el tribunal que sea competente	ante + 명사 + 관계절 접속법	관할 법원에
para conocer del mismo,	conocer de: ~을 맡다 — del mismo = del recurso	그 항소를 맡을
en el plazo de veinte días	en el plazo de: ~ 기간 안에	20일 안에
desde la notificación de la resolución impugnada,	desde: ~부터	불복 대상 재판의 송달부터
debiendo acompañarse copia de dicha resolución.	현재분사 deber + 동사원형 + se	그 재판의 사본을 붙여야 한다

2024년 3월 20일 전 판은 원심 법원(ante el tribunal que haya dictado la resolución)에 내게 했다. 옛 판결의 항소 경과를 읽을 때 차이가 난다.

문형

interponer recurso contra + 재판

~에 불복하다(불복을 제기하다)

1. 불복은 interponer(제기하다) un recurso. 대상은 contra로: contra la sentencia.
2. 어느 법원에 내는지는 ante: ante la Audiencia Provincial.
3. 조문은 관사 없이도 쓴다: interpuso recurso de apelación.

Interpuso recurso contra la sentencia.
그는 판결에 불복했다.

El plazo para recurrir es de veinte días.
불복 기간은 20일이다.

한국이라면? ≠ 항소 기간과 제출 법원 · 민사소송법 제396조

스페인은 송달부터 20일 안에 항소심 법원에 낸다. 한국은 「항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 하여야 한다」(제396조 ①). 제출 법원(제397조)은 이번에 대조하지 않았다.

---

11. el **recurso de casación**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [re'kurso de kasa'θjon]

중남미 [re'kurso de kasa'sjon] 표기법 레쿠르소 데 카사시온 **상고(법령 위반을 이유로 한 대법원 불복)** ★★★

남성

옛 이름 **recurso extraordinario por infracción procesal**(절차 위반) + **recurso de casación**(실체 위반)을 따로 냈다. 468조 본칙은 절차 위반 상고를 TSJ에 맡겼지만 경과 규정(LEC DF 16, 2011-10-31 판 1항 1.ª)에 따라 대법원 민사부가 맡았고, 자치주 민법 상고가 TSJ로 가는 사건에서는 TSJ가 469조 사유도 함께 판단했다 (~2024-03-19)

대법원(또는 자치주 최고법원)에 법령 위반을 이유로 내는 불복이다. 원칙적으로 「interés casacional」(이 장 다음 항목)이 있어야 한다. 다만 헌법소원(amparo) 대상 기본권을 민사적으로 보호하는 판결에는 interés casacional이 없어도 상고할 수 있다(LEC 477조 2항 둘째 문장).

프랑스어 cassation처럼 「파기」를 뜻하는 casar(원심 판결을 깨뜨리다)에서 왔다. 주문의 «Casar la sentencia recurrida»는 「원심 판결을 파기한다」다. 옛 이원 체제는 두 단계로 끝났다(2023-07-29 477조 개정, 2024-03-20 468~476조 삭제).

쉬운 예

El banco interpuso recurso de casación.

은행이 상고했다.

실무 예

¿Cabe recurso de casación contra esta sentencia de la Audiencia? — usted

도 법원의 이 판결에 상고할 수 있습니까?

원문

> El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional. No obstante, podrá interponerse en todo caso recurso de casación contra sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, aun cuando no concurra interés casacional. — LEC, art. 477.2 · 공식
>
> 상고는 절차 규범이나 실체 규범의 위반을 이유로 해야 하고, interés casacional이 있어야 한다. 다만 헌법소원의 대상이 될 수 있는 기본권을 민사적으로 보호하려고 내린 판결에는 interés casacional이 없어도 언제나 상고할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | El recurso de casación habrá de fundarse | haber de + 동사원형(재귀) | 상고는 근거해야 한다 |
> | en infracción de norma procesal o sustantiva, | en + 명사 — 관사 없음 | 절차 규범이나 실체 규범의 위반에 |
> | siempre que concurra interés casacional. | siempre que + 접속법(조건) | interés casacional이 있어야 |
> | No obstante, podrá interponerse en todo caso | 예외 표지 + 수동 se | 다만 언제나 제기할 수 있다 |
> | recurso de casación contra sentencias dictadas | interponerse의 주어 + contra | 판결에 대한 상고를 |
> | para la tutela judicial civil de derechos fundamentales | para + 명사 | 기본권을 민사적으로 보호하려고 내린 |
> | susceptibles de recurso de amparo, | susceptible de: ~이 될 수 있는 | 헌법소원의 대상이 될 수 있는 |
> | aun cuando no concurra interés casacional. | aun cuando + 접속법(양보) | interés casacional이 없더라도 |
>
> 「infracción de norma procesal o sustantiva」 문언은 2023년 7월 29일 판(BOE-A-2023-15135)부터다. 절차 위반 상고(468~476조)가 비워진 것은 2024년 3월 20일이다.

문형

fundarse en + 명사

~에 근거하다, ~을 이유로 하다

1. fundar는 「세우다」, fundarse en은 「~에 근거하다」다.
2. 상소 이유를 말할 때: el recurso se funda en la infracción de ….
3. 명사 el fundamento(근거)와 같은 뿌리다. fundamentos de derecho도 여기서 왔다.

El recurso se funda en la infracción del artículo 1.124.

그 상고는 1124조 위반을 이유로 한다.

La demanda se fundaba en un contrato verbal.

그 소는 구두 계약에 근거하고 있었다.

문법 S8 · siempre que + 접속법 — ~이어야만(조건)

~~siempre que concurre interés casacional~~ (비문)

siempre que concurra interés casacional

siempre que가 조건이면 접속법이다(6장). 둘째 문장의 aun cuando no concurra(~이 없더라도)는 양보이고 역시 접속법이다. 앞 조건과 뒤 예외를 함께 읽어야 상고 요건 전체가 보인다.

한국이라면? ≠ 상고이유 · 민사소송법 제423조

스페인은 법령 위반에 원칙적으로 interés casacional이 더해져야 한다(기본권 보호 판결은 예외, LEC 477조 2항). 한국은 일반적 상고이유로 「상고는 판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다」(제423조). 심리불속행은 대조하지 않았다.

12. el **interés casacional**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [inteˈres kasaθjoˈnal]

중남미 [inteˈres kasasjoˈnal] 표기법 인테레스 카사시오날 **상고의 이익(판례 통일의 필요)** ★★★

남성

상고를 받아들일 문지기 요건이다. 원심이 대법원 판례에 어긋나거나, 도 법원끼리 판례가 갈리거나, 대법원 판례가 없는 규범을 적용한 경우다(LEC 477조 3항). 당사자의 「이익」 이 아니라 법의 통일에 관한 이익이다. 번역하지 않고 원어로 두는 편이 낫다.

쉬운 예 Sin interés casacional no hay casación.

interés casacional이 없으면 상고도 없다.

실무 예 ¿Dónde ve usted el interés casacional en este caso? — usted

이 사건의 interés casacional은 어디에 있다고 보십니까?

원문

> Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la resolución recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. — LEC, art. 477.3 · 공식
>
> 불복 대상 재판이 대법원 판례에 어긋나거나, 도 법원들의 판례가 서로 엇갈리는 쟁점을 판단했거나, 대법원 판례가 없는 규범을 적용했으면 그 상고에 interés casacional이 있는 것으로 본다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se considerará que un recurso	무인칭 se + que절	상고에 ~이 있는 것으로 본다
presenta interés casacional	presentar: 갖추다, 보이다	interés casacional이
cuando la resolución recurrida	cuando + 주어	불복 대상 재판이
se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo	경우 ① — 접속법 se oponga	대법원 판례에 어긋나거나
o resuelva puntos y cuestiones	경우 ② — 접속법 resuelva	쟁점을 판단했거나
sobre los que exista jurisprudencia contradictoria	관계절 + 접속법	판례가 엇갈리는
de las Audiencias Provinciales	de + 명사	도 법원들의
o aplique normas sobre las que	경우 ③ — 접속법 aplique	규범을 적용했으면
no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.	접속법 과거 existiese	대법원 판례가 없는

문형

oponerse a + 명사

~에 어긋나다, ~에 반대하다

1. oponerse a는 「~에 맞서다, 어긋나다」 다. poner처럼 불규칙: se opone, se opuso.
2. 판결 문맥: la sentencia se opone a la doctrina del Tribunal Supremo.
3. 당사자가 상소에 「반대하다」 도 같은 동사다: se opuso al recurso(STS 4139/2026).

La sentencia se opone a la doctrina del Tribunal Supremo.
그 판결은 대법원 판례에 어긋난다.

La parte recurrida se opuso al recurso.
피상고인은 상고를 다투었다.

---

13. las **costas**, 늘 복수 ['kostas] 표기법 코스타스 **소송비용** ★★★

여성

늘 복수로 쓴다. 변호사 보수 등 소송에 든 비용으로, 주문 끝에서 누가 부담하는지 정한다(condena en costas 비용 부담 판결). 단수 la costa는 「해안」 이다. 비슷한 los costes(비용 일반)와 구별한다.

쉬운 예 El tribunal impuso las costas al demandado.
법원은 소송비용을 피고에게 부담시켰다.

실무 예 ¿Quién paga las costas si la demanda se estima en parte? – usted
청구가 일부 인용되면 소송비용은 누가 냅니까?

원문

En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. – LEC, art. 394.1 · 공식
확인·이행 소송에서 1심 소송비용은 청구가 전부 배척된 당사자에게 부담시킨다. 다만 법원이 그 사건에 사실상 또는 법률상 심각한 의문이 있었다고 인정하고 그 이유를 밝힌 때에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los procesos declarativos,	en + 명사 — 판결 절차(집행과 구별)	확인·이행 소송에서
las costas de la primera instancia	주어 — 늘 복수	1심 소송비용은
se impondrán a la parte	수동 se 미래 + a + 사람	당사자에게 부담시킨다
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones,	관계절 + 접속법 완료 — ver + 과거분사: ~된 것을 보다	청구가 전부 배척된
salvo que el tribunal aprecie,	salvo que + 접속법	다만 법원이 인정하고
y así lo razone,	삽입 — razonar: 이유를 대다	그 이유를 밝힌 때에는
que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.	que절 + 불완료과거(과거의 상태)	그 사건에 사실상·법률상 심각한 의문이 있었다고

문형

imponer las costas a + 사람

~에게 소송비용을 부담시키다

1. imponer(부과하다)는 poner처럼 불규칙: impuso, impuesto.
2. 부담하는 사람은 a로: imponer las costas a la parte demandada.
3. 주문 문구는 동사원형으로 쓴다: Imponer las costas … / No imponer las costas ….

Se imponen las costas a la parte recurrente.
상고인에게 비용을 부담시킨다.

No se hace expresa imposición de costas.
비용에 관하여 따로 부담을 명하지 않는다.

문법 S2 · presentaba — 과거의 상태는 불완료과거

~~salvo que el tribunal aprecie … que el caso presentó serias dudas~~ (부자연)

salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho

사건에 의문이 「있었다」는 것은 한 시점의 일이 아니라 그 동안 계속된 상태라 불완료과거(presentaba)로 쓴다. presentó로 쓰면 그 상태를 끝난 한 덩어리로 보는 말이 되어, 법원이 그동안 계속된 사정으로 판단한다는 조문의 결과 달라진다.

한국이라면? ≠ 소송비용 부담 · 민사소송법 제98조

패소자 부담이 원칙인 점은 같다. 스페인은 법원이 이유를 대어 「serias dudas」(심각한 의문) 예외를 둘 수 있고 변호사 보수 상한(소가의 3분의 1, 394조 3항)을 둔다. 한국은 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」(제98조).

14. el **testigo**, pl. los testigos [tes'tigo] 표기법 테스티고 **증인** ★★★

남성

여성 증인은 la testigo(꼴이 같다). 증언은 la declaración testifical·el testimonio. el testimonio는 「(재판의) 등본」도 뜻한다 — 옛 맺음 문구 «de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala»(그 등본은 기록철에 붙인다)가 그 뜻이다. 2024년 개정 LEC의 procedimiento testigo는 「대표 절차」다.

쉬운 예 La testigo vio el accidente.
그 증인은 사고를 보았다.

실무 예 ¿Cuántos testigos va a proponer usted? — usted
증인을 몇 명 신청하실 겁니까?

원문 Las partes podrán solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio. — LEC, art. 360 · 공식
당사자는 소송물과 관련하여 다툼 있는 사실을 아는 사람을 증인으로 신문해 달라고 신청할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las partes podrán solicitar	주어 + poder 미래 + 동사원형	당사자는 신청할 수 있다
que declaren como testigos las personas	que + 접속법 declaren — 주어 las personas는 뒤에	사람을 증인으로 신문해 달라고
que tengan noticia de hechos controvertidos	관계절 + 접속법 — tener noticia de: ~을 알다	다툼 있는 사실을 아는
relativos a lo que sea objeto del juicio.	relativo a: ~에 관한 + 접속법 sea	소송물에 관한

문형

solicitar que + 접속법

~해 달라고 신청하다

1. solicitar(신청하다) 뒤의 que절은 바라는 내용이라 접속법이다: que declaren.
2. 명사로 쓰면 solicitar + 명사: solicitar la prueba testifical.
3. 같은 꼴로 pedir que + 접속법.

Solicito que declare el testigo.
그 증인을 신문해 주시기를 신청합니다.

La parte pidió que se oyera a dos testigos.
당사자는 증인 둘을 신문해 달라고 했다.

한국이라면? ≠ 증인 신문 · 민사소송법 제303조
LEC 360조는 당사자가 증인을 신청하는 쪽에서 쓴다. 한국은 「법원은 특별한 규정이 없으면 누구든지 증인으로 신문할 수 있다」(제303조)고 법원 쪽에서 쓴다.

---

15. el **perito**, pl. los peritos [pe'rito] 표기법 페리토 **감정인** ★★★

남성

전문 지식으로 의견서(el dictamen pericial)를 내는 사람이다. 여성은 la perita. 스페인에서는 당사자가 감정 의견서를 직접 내는 것이 기본이고, 법원이 감정인을 지정하는 것은 법률이 정한 경우다(LEC 335조 1항). 형용사 perito는 「노련한」이다.

쉬운 예 El perito presentó su dictamen.
감정인이 의견서를 냈다.

실무 예 ¿El perito fue designado por el tribunal o lo propuso la parte? — usted
감정인은 법원이 지정했습니까, 당사자가 신청했습니까?

원문

> Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. — LEC, art. 335.1 · 공식
> 사건에서 중요한 사실이나 사정을 평가하거나 그에 관해 확신을 얻는 데 과학·예술·기술·실무 지식이 필요하면, 당사자는 그 지식을 가진 감정인의 의견서를 소송에 낼 수 있고, 이 법이 정한 경우에는 법원이 지정한 감정인이 의견서를 내도록 신청할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cuando sean necesarios conocimientos científicos,	cuando + 접속법 — 주어가 동사 뒤	과학 지식이 필요하면
artísticos, técnicos o prácticos	conocimientos를 꾸미는 형용사들	예술·기술·실무
para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto	para + 동사원형	사건에서 중요한 사실이나 사정을 평가하는 데
o adquirir certeza sobre ellos,	para + 동사원형 ②	또는 그에 관해 확신을 얻는 데
las partes podrán aportar al proceso	주절 — aportar a	당사자는 소송에 낼 수 있다
el dictamen de peritos	aportar의 목적어	감정인의 의견서를
que posean los conocimientos correspondientes	관계절 + 접속법	그 지식을 가진
o solicitar, en los casos previstos en esta ley,	podrán + 동사원형 ② + 삽입구	또는 이 법이 정한 경우에 신청할 수 있다
que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.	solicitar que + 접속법 수동	법원이 지정한 감정인이 의견서를 내도록

문형

aportar + 명사 + al proceso

~을 소송에 내다

1. aportar는 「가져오다, 내놓다」. 서증·의견서를 낼 때 쓴다.
2. 어디에 내는지는 a: al proceso, a los autos.

3. 명사 la aportación(제출).
La parte aportó un dictamen pericial.
그 당사자는 감정 의견서를 냈다.

Se aportaron tres documentos al proceso.
소송에 서류 세 건이 제출되었다.

한국이라면? ≠ 감정 · 민사소송법 제333조
스페인은 당사자가 낸 감정 의견서가 기본이다(LEC 335조 1항). 한국 민사소송법은 법원이 하는 감정을 증인 신문 규정에 묶어 「감정에는 제2절의 규정을 준용한다」(제333조)고 쓴다.

---

16. la **audiencia previa**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [aw'djenθja 'prebja] 중남미 [aw'djensja 'prebja]

표기법 아우디엔시아 프레비아 **준비 기일** ★★★

여성

juicio ordinario에서 답변 뒤 변론(juicio) 전에 여는 기일이다. 화해 시도, 소송요건 검토, 쟁점 정리, 증거 신청을 한다(LEC 414조 1항). 법원 사무관(LAJ)이 소환한다. audiencia는 여기서 「기일·심문」이고, 5장의 법원 이름 Audiencia와 같은 낱말이다.

쉬운 예 La audiencia previa es el martes.
준비 기일은 화요일이다.

실무 예 ¿En la audiencia previa las partes intentaron llegar a un acuerdo? — usted
준비 기일에 당사자들이 합의를 시도했습니까?

원문

La audiencia tendrá por objeto intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. — LEC, art. 414.1 · 공식
준비 기일은 당사자가 소송을 끝낼 합의나 화해에 이르도록 시도하고, 소송의 진행과 본안 판결에 의한 종결을 막을 수 있는 소송상 문제를 검토하며, 소송물과 당사자 사이에 다툼이 있는 사실상·법률상 쟁점을 정확히 정하고, 해당하면 증거를 신청하고 채택하는 것을 목적으로 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La audiencia tendrá por objeto	주어 + tener por objeto	준비 기일은 ~을 목적으로 한다
intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo	목적 ① — intentar que + 접속법	당사자가 합의에 이르도록 시도하는 것
o transacción que ponga fin al proceso,	관계절 + 접속법 — poner fin a: 끝내다	또는 소송을 끝낼 화해에
examinar las cuestiones procesales	목적 ②	소송상 문제를 검토하는 것
que pudieran obstar a la prosecución de éste	관계절 + 접속법 과거 — obstar a: 막다	소송의 진행을 막을 수 있는
y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto,	a + 명사 ② — mediante: ~에 의한	그리고 본안 판결에 의한 종결을
fijar con precisión dicho objeto y los extremos,	목적 ③ — los extremos: 쟁점, 사항	소송물과 쟁점을 정확히 정하는 것
de hecho o de derecho,	삽입구	사실상·법률상의
sobre los que exista controversia entre las partes	관계절 + 접속법	당사자 사이에 다툼이 있는

y, en su caso, proponer y admitir la prueba.	목적 ④ — en su caso: 해당하면	그리고 해당하면 증거를 신청하고 채택하는 것

éste는 앞의 el proceso를 다시 가리킨다. 지금 정서법이라면 강세 부호 없이 este로 쓴다.

문형

tener por objeto + 동사원형

~하는 것을 목적으로 하다

1. tener por objeto는 「~을 목적으로 하다」. 뒤에 동사원형을 늘어놓는다.
2. 같은 뜻으로 tener como objeto(LEC 281조), tener como finalidad.
3. 동사원형마다 목적어가 따로 붙는다: intentar …, examinar …, fijar ….

La reunión tiene por objeto fijar el calendario.
그 회의는 일정을 정하는 것이 목적이다.

El recurso tiene por objeto anular la sentencia.
그 불복은 판결을 취소하는 것이 목적이다.

한국이라면? = 변론준비기일 · 민사소송법 제282조

변론 전에 쟁점과 증거를 정리하는 기일이라는 점이 같다(「주장 및 증거를 정리하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 변론준비기일을 열어」, 제282조 ①). LEC는 화해 시도와 소송요건 검토까지 목적으로 적는다.

---

17. el **juicio verbal**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['xwiθjo ber'bal] 중남미 ['xwisjo ber'bal]

표기법 후이시오 베르발 **간이 절차(소액·특정 사건의 소송 절차)** ★★★

남성 옛 이름 **소가 상한 seis mil euros(6,000유로)** (~2024-03-19)

소가가 15,000유로 이하이거나 법률이 정한 사건(임료 체납 명도 등)을 맡는 간략한 절차다. verbal은 「말로 하는」 이지만 지금은 서면 답변도 한다. 금액 기준은 시점에 따라 다르다 — 2024년 3월 20일 전 판결의 juicio verbal은 6,000유로 이하 사건이다.

쉬운 예 Es un juicio verbal por una deuda pequeña.
작은 빚 때문에 열린 간이 절차다.

실무 예 ¿Por qué se tramita este asunto como juicio verbal? — usted
이 사건은 왜 간이 절차로 진행합니까?

원문

Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de quince mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior. — LEC, art. 250.2 · 공식
소가가 15,000유로를 넘지 않고 앞 조 1항이 정한 사항에 해당하지 않는 소도 간이 절차로 판단한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se decidirán también en el juicio verbal	수동 se 미래 + en + 절차	간이 절차로도 판단한다
las demandas	decidirán의 주어	소를
cuya cuantía no exceda de quince mil euros	cuya + 명사 + 접속법	소가가 15,000유로를 넘지 않고
y no se refieran a ninguna de las materias	접속법 ② — referirse a: ~에 관하다	사항 어느 것에도 해당하지 않는
previstas en el apartado 1 del artículo anterior.	과거분사 — 앞 조(249조) 1항	앞 조 1항이 정한

문형

cuya + 명사 + no exceda de + 금액

그 ~이 … 을 넘지 않는

1. cuyo/cuya는 「그(것)의」다. 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: cuya cuantía.
2. exceder de는 「~을 넘다」. 정해지지 않은 사건을 가리키므로 접속법 exceda.
3. 반대는 que exceda de(넘는): las demandas cuya cuantía exceda de quince mil euros(249조 2항).

Es una demanda cuya cuantía no excede de mil euros.
소가가 천 유로를 넘지 않는 소다.

Busco un contrato cuyo plazo sea más corto.
기간이 더 짧은 계약을 찾고 있다.

---

18. el **juicio ordinario**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['xwiθjo ordi'narjo] 중남미 ['xwisjo ordi'narjo]

표기법 후이시오 오르디나리오 **통상 절차** ★★★

남성

소가가 15,000유로를 넘거나 소가를 계산할 수 없는 사건, 그리고 법률이 정한 사건(인격권, 회사 결의 다툼, 지식재산 등)을 맡는 기본 절차다. 소장 → 답변서 → 준비 기일 → 변론 → 판결 순서로 간다. ordinario는 일상어로 「평범한·저속한」 이기도 하다.

쉬운 예 Este asunto va por juicio ordinario.
이 사건은 통상 절차로 간다.

실무 예 ¿Cuánto tarda normalmente un juicio ordinario en primera instancia? — usted
통상 절차는 1심에서 보통 얼마나 걸립니까?

원문

> Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de quince mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. — LEC, art. 249.2 · 공식
> 소가가 15,000유로를 넘는 소와, 경제적 이익을 대략으로도 계산할 수 없는 소도 통상 절차로 판단한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Se decidirán también en el juicio ordinario	수동 se 미래	통상 절차로도 판단한다
las demandas cuya cuantía exceda de quince mil euros	주어 ① + cuya + 접속법	소가가 15,000유로를 넘는 소와
y aquéllas cuyo interés económico	주어 ② — aquéllas = las demandas	경제적 이익을
resulte imposible de calcular,	접속법 resulte + imposible de	계산할 수 없는 소를
ni siquiera de modo relativo.	ni siquiera: ~조차	대략으로도

문형

resultar imposible de + 동사원형

~할 수 없는 것으로 드러나다

1. resultar + 형용사는 「(결과적으로) ~하다」. ser보다 결과를 드러낸다.
2. imposible de + 동사원형: imposible de calcular(계산할 수 없는).
3. ni siquiera는 「~조차 않다」: ni siquiera de modo relativo(대략으로도).

El daño resulta imposible de calcular.
손해는 계산할 수 없다.

No se puede calcular, ni siquiera de forma aproximada.
대략으로조차 계산할 수 없다.

문법 B2 · cuya cuantía · cuyo interés — cuyo는 뒤 명사에 맞춘다

~~aquéllas cuya interés económico~~ (비문)

aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular

관계 형용사 cuyo는 앞의 명사(aquéllas — 소)가 아니라 뒤의 명사(interés, 남성)에 성·수를 맞춘다. 같은 조의 cuya cuantía는 cuantía(여성)에 맞춘 꼴이다.

---

19. **estimar** [esti'mar] 표기법 에스티마르 **(청구·불복을) 인용하다** ★★★

법원이 청구나 불복을 받아들이는 것이다. 일부 인용은 estimar en parte·estimar parcialmente, 명사는 la estimación. 일상어로는 「존중하다·추산하다」 다(Le estimo mucho 그분을 존경합니다). 주문은 동사원형으로 쓴다: «1.º- Estimar el recurso de casación ...».

쉬운 예 El juez estimó la demanda.
판사는 청구를 인용했다.

실무 예 ¿El tribunal estimó el recurso en todo o solo en parte? — usted
법원은 불복을 전부 인용했습니까, 일부만 인용했습니까?

원문 Si el recurso de casación fuere estimado total o parcialmente, no se impondrán las costas a ninguna de las partes. — LEC, art. 398.3 · 공식
상고가 전부 또는 일부 인용되면 어느 당사자에게도 소송비용을 부담시키지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si el recurso de casación fuere estimado	si + 미래 접속법 수동(읽기만)	상고가 인용되면
total o parcialmente,	부사 둘 — -mente는 마지막에만	전부 또는 일부
no se impondrán las costas	수동 se 미래 부정	소송비용을 부담시키지 않는다
a ninguna de las partes.	a + ninguna de: 어느 ~에게도	어느 당사자에게도

total o parcialmente는 totalmente o parcialmente의 줄임이다. 부사 둘을 이을 때 -mente는 마지막 것에만 붙인다.

문형

estimar en parte + 명사

~을 일부 인용하다

1. 전부 인용은 estimar(íntegramente), 일부 인용은 estimar en parte 또는 parcialmente.
2. 판결의 주문은 동사원형 또는 1인칭으로 쓴다: Estimar ... / ESTIMO PARCIALMENTE la demanda(1심).
3. 수동: el recurso fue estimado(불복이 인용되었다).

El tribunal estimó en parte la demanda.
법원은 청구를 일부 인용했다.

El recurso fue estimado íntegramente.
불복은 전부 인용되었다.

문법 S6 · si ... fuere estimado — 조문의 조건과 미래 접속법

~~Si el recurso de casación sea estimado~~ (비문)

Si el recurso de casación fuere estimado total o parcialmente

조건의 si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다(6장). 조문의 fuere는 미래 접속법으로 읽기만 하면 된다. 지금 글이라면 Si el recurso es estimado다.

20. **desestimar** [desesti'mar] 표기법 데세스티마르 **(청구·불복을) 기각하다** ★★★

estimar의 반대다. 명사는 la desestimación, 형용사는 desestimatorio(기각하는). 형사부 주문은 같은 결론을 «No haber lugar al recurso de casación»(상고를 받아들일 이유가 없다)로도 쓴다(STS 4219/2026).

쉬운 예
El tribunal desestimó el recurso.
법원은 불복을 기각했다.

실무 예
¿Por qué desestimó la Audiencia la apelación? — usted
도 법원은 왜 항소를 기각했습니까?

원문
La desestimación total del recurso de casación llevará aparejada la imposición de costas a la parte recurrente, salvo que la Sala aprecie circunstancias especiales que justifiquen otro pronunciamiento. — LEC, art. 398.2 · 공식
상고를 전부 기각하면 상고인에게 소송비용을 부담시킨다. 다만 재판부가 다른 판단을 할 만한 특별한 사정을 인정하면 그렇지 않다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La desestimación total del recurso de casación	주어 — 동사 desestimar의 명사	상고의 전부 기각은
llevará aparejada la imposición de costas	llevar aparejado + 명사(여성에 맞춤)	소송비용 부담을 수반한다
a la parte recurrente,	a + 사람 — recurrente: 불복한	상고인에게
salvo que la Sala aprecie circunstancias especiales	salvo que + 접속법	다만 재판부가 특별한 사정을 인정하면
que justifiquen otro pronunciamiento.	관계절 + 접속법 — justificar의 c가 qu로	다른 판단을 할 만한

문형
llevar aparejado + 명사
~을 당연히 수반하다

1. aparejado는 「딸린, 갖춘」. llevar aparejado는 「~이 당연히 따라온다」.
2. aparejado는 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: llevará aparejada la imposición(여성).
3. 같은 뜻으로 conllevar·implicar.

El incumplimiento lleva aparejada una sanción.
불이행에는 제재가 따른다.

La desestimación conlleva la condena en costas.
기각에는 비용 부담이 따른다.

한국이라면? — 같은 소장, 다른 순서

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 스페인 쪽은 BOE 통합본, 한국 쪽은 민사소송법 현행본(2028. 3. 1. 시행예정 개정 제외)이다.

	스페인	한국	차이
≠	encabezamiento … fallo (LOPJ 248.4 · LEC 209)	판결서의 기재사항 (민사소송법 제208조 ①)	머리 → 사실의 경과 → 이유 → 주문(맨 끝) / 「2. 주문 3. 청구의 취지 및 상소의 취지 4. 이유」 — 주문이 이유보다 앞.

=	demanda (LEC 399.1)	소장 (제249조 ①)	「소장에는 당사자와 법정대리인, 청구의 취지와 원인을 적어야 한다」. 사실과 법적 근거를 번호 붙여 나누라는 형식은 LEC에만 있다.
≠	decreto admitiendo la demanda (LEC 404.1)	재판장의 소장심사 (제254조 ①)	법원 사무관이 심사해 decreto로 수리 / 「재판장은 상당한 기간을 정하고, 그 기간 이내에 흠을 보정하도록 명하여야 한다」.
≠	veinte días para contestar en juicio ordinario (LEC 404.1)	답변서 제출 기간 (제256조 ①)	통상 절차 20일(간이 절차는 10일, 438.1) / 다투는 피고는 「소장의 부본을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」(공시송달 예외).
=	audiencia previa (LEC 414.1)	변론준비기일 (제282조 ①)	변론 전 쟁점·증거 정리 기일이라는 점이 같다. LEC는 화해 시도·소송요건 검토도 목적으로 적는다.
≠	veinte días tras el juicio (LEC 434.1)	선고기일 (제207조 ①)	변론 종결 후 20일 안에 판결 / 「변론이 종결된 날부터 2주 이내에 선고하여야 하며」, 사정이 있어도 4주까지.
≠	costas al vencido, salvo serias dudas (LEC 394.1)	소송비용부담의 원칙 (제98조)	패소자 부담 + 이유를 댄 serias dudas(심각한 의문) 예외 / 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」.
≠	veinte días desde la notificación (LEC 458.1)	항소기간 (제396조 ①)	송달부터 20일, 항소심 법원에 제출 / 「항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 하여야 한다」.
+	no apelable hasta 3.000 euros (LEC 455.1)	항소의 대상 (제390조 ①)	소가 3,000유로 이하 juicio verbal 판결은 항소 불가 / 「항소(抗訴)는 제1심 법원이 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다」 — 금액 제한이 없다.
≠	interés casacional (LEC 477.2)	상고이유 (제423조)	법령 위반 + interés casacional(기본권 보호 판결은 예외) / 일반적 상고이유는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」.
=	valoración de la prueba (LEC 477.5)	사실심의 전권 (제432조)	상고심에서 사실 확정을 다투지 못한다 / 「원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다」. LEC는 명백한 사실 오인만 예외로 둔다.

가짜 친구 · sentencia·auto·providencia·decreto·fallo — 재판 이름은 한국어 한 낱말에 맞지 않는다

스페인 재판은 셋이다. LEC 206조 1항이 판사·법원의 재판을 providencias, autos, sentencias로 부른다. sentencia는 판결이다. auto는 이유를 붙이는 결정이고 소장 각하·증거 채택 여부도 auto로 한다. providencia는 원칙적으로 이유 없이(필요하면 간단한 이유를 붙여) 절차를 지휘하는 재판이다. 한국 「명령」은 재판하는 사람(재판장 등)으로 가르니 providencia와 짝이 맞지 않는다.

decreto는 판사가 아니라 법원 사무관(Letrado de la Administración de Justicia)의 결정이다. LEC 206조 2항은 사무관의 재판을 diligencias와 decretos로 부른다. 같은 decreto가 정부 법규명령(Real Decreto)의 이름이기도 하고, 칠레에서는 판사의 절차 진행 재판이다(19장).

복수 los autos는 「결정들」만이 아니라 「소송기록」이다. LEC 206조 2항 1.ª의 dar a los autos el curso que la ley establezca는 「기록을 법률이 정한 대로 진행시키다」다. «devolución de los autos»(기록 반환)도 같다.

fallo는 판결의 주문이고 판결 전체를 가리키기도 한다. 일상어로는 「잘못·고장」이다. 그런데 주문을 여는 1인칭 동사 Fallamos는 대법원 2026년 판결 세 건에 나오지 않는다. 대법원은 «esta sala ha decidido»라고 쓴다.

> Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y tribunales. 원문

> Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y decretos. 원문

> Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca. 원문

> Los autos serán siempre motivados y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo. 원문

요령 sentencia는 판결, auto는 이유 있는 결정, providencia는 절차 지휘, decreto는 사무관의 결정, 복수 autos는 기록, fallo는 주문.

문법 S2 — 과거 둘: 판결의 사실 서술

이 코너는 지난 일을 서술하는 두 과거 시제를 비교한다(현재완료는 다섯째 문단). 단순과거(pretérito)는 한 번 일어나 끝난 일을, 불완료과거(imperfecto)는 그때 계속되던 상태나 배경을 말한다. 판결의 사실의 경과(antecedentes de hecho)는 소송이 거쳐 온 사건을 단순과거로 늘어놓고, 그때의 사정은 불완료과거로 깐다.

- 꼴부터 본다. 단순과거 -ar 동사는 -é, -aste, -ó, -amos, -asteis, -aron(dictar → dictó, dictaron), -er··ir 동사는 -í, -iste, -ió, -imos, -isteis, -ieron(interponer → interpuso는 불규칙). 불완료과거 -ar 동사는 -aba(referenciaba), -er··ir 동사는 -ía(tenía, existía)다. ser는 era, ir는 iba로 불규칙이다.
- 대법원 판결의 사실의 경과는 단순과거의 연속이다. STS 4139/2026은 «La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante»(1심 판결에 원고가 항소했다)에 이어 «La parte demandada se opuso al recurso y solicitó su desestimación»(피고는 항소를 다투고 기각을 구했다)라고 쓴다. 형사부 판결도 «La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento»(원심은 다음과 같이 판결했다)다. 하나씩 끝난 절차 행위다.
- 불완료과거는 배경이다. 같은 판결의 «Se limitó a impugnar el pronunciamiento … de la cláusula que referenciaba el interés remuneratorio a índices IRPH»에서 se limitó(다투는 데 그쳤다)는 한 번의 행위, referenciaba(연동하고 있었다)는 그 조항이 계속 가지던 내용이다. 둘을 바꾸면 사건의 시간 관계가 어긋난다.
- 단순과거 수동은 ser의 단순과거 + 과거분사다(fue recurrida). 조문의 수동 se와 달리 행위자를 por로 붙일 수 있다: por la parte demandante.
- 판결은 현재완료(ha + 과거분사)도 쓴다. 주문 앞 «esta sala ha decidido»(판결한다)와 머리의 «Esta Sala ha visto»(심리했다)가 그렇다. 지금 막 끝나 현재에 이어지는 행위로 말하는 꼴이다. 사실의 경과 안 사건 서술에는 단순과거를 쓴다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
fue recurrida	ser 단순과거 + recurrir의 과거분사(여성)	불복이 제기되었다 — 끝난 행위(STS 4139/2026)
se opuso	oponerse 단순과거 3인칭 단수(불규칙)	다투었다(STS 4139/2026)
solicitó	solicitar 단순과거 3인칭 단수	구했다(STS 4139/2026)
dictó	dictar 단순과거 3인칭 단수	(판결을) 했다(STS 4191/2026)
se limitó	limitarse 단순과거 3인칭 단수	~에 그쳤다(STS 4139/2026)
referenciaba	referenciar 불완료과거 3인칭 단수	연동하고 있었다 — 배경(STS 4139/2026)
presentaba	presentar 불완료과거 3인칭 단수	(의문이) 있었다 — 상태(LEC 394조 1항)
ha decidido	haber 현재 + decidir의 과거분사	판결한다 — 주문 도입(현재완료)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

El demandante	presentó	la demanda	cuando el contrato	todavía estaba vigente
주어	단순과거 · 한 번의 행위	목적어	때를 나타내는 절	불완료과거 · 그때의 상태

원고는 계약이 아직 유효하던 때에 소를 제기했다.

La Audiencia	desestimó	la apelación	porque el recurso	no cumplía los requisitos
주어 · 도 법원	단순과거 · 판단	목적어	이유	불완료과거 · 배경 사정

도 법원은 항소가 요건을 갖추지 못했다는 이유로 항소를 기각했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~La parte demandada se oponía al recurso y solicitaba su desestimación.~~	La parte demandada se opuso al recurso y solicitó su desestimación.	판결의 사실의 경과는 한 번 한 절차 행위를 단순과거로 쌓는다(STS 4139/2026 원문). 불완료과거로 쓰면 반복이나 배경(「그 무렵 다투고 있었다」)으로 읽히기 쉽다. 이야기체에서는 한 번의 사건을 불완료로 적는 용법도 있지만, 판결 문장을 따라 쓸 때는 단순과거를 고른다.
~~La cláusula referenció el interés a índices IRPH.~~	La cláusula referenciaba el interés a índices IRPH.	조항이 계속 가지던 내용(상태)은 불완료과거.
~~La Audiencia dictaba el siguiente pronunciamiento:~~	La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:	판결을 한 것은 한 번 끝난 행위라 단순과거(STS 4191/2026).
~~La sentencia era recurrida por la parte demandante.~~	La sentencia fue recurrida por la parte demandante.	끝난 행위의 수동은 ser의 단순과거 fue + 과거분사.

문법 S8 — 예외 표지: salvo · sin perjuicio de · a no ser que

조문과 판결은 원칙을 쓴 바로 뒤에 예외를 붙인다. 예외를 여는 말은 몇 개로 정해져 있다. salvo(~을 빼고), salvo que(~하는 경우가 아니면), a no ser que(~하지 않는 한), sin perjuicio de(~을 해치지 않고), siempre que(~이어야만), con excepción de(~은 빼고), no obstante(그렇지만). 뒤에 동사가 오면 대개 접속법이다. 조문을 옮길 때 이 부분을 지우면 뜻이 뒤집힌다.

- salvo는 전치사처럼 명사 앞에 쓴다. LEC 477조 5항 «salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable»(명백하고 바로 확인되는 사실 오인을 빼고)이 그 예다. 뒤에 절이 오면 salvo que + 접속법이다. LEC 394조 1항 «salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone»(법원이 인정하고 이유를 대지 않으면).
- a no ser que는 salvo que와 뜻이 같고 역시 접속법을 부른다. LEC 394조 2항은 일부 인용이면 비용을 각자 부담하되 «a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad»(한쪽이 무모하게 소송했다는 이유로 그쪽에 부담시킬 사유가 있지 않으면)라고 쓴다. hubiere는 미래 접속법이다.
- sin perjuicio de는 「~은 그대로 두고」다. 원칙과 함께 다른 규정도 적용된다는 뜻이라 엄밀히는 예외라기보다 유보다. LEC 209조 4.ª 끝 «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219»가 그렇다. 동사가 오면 sin perjuicio de que + 접속법.
- siempre que는 조건(~이어야만)이고 con excepción de는 범위에서 빼는 말이다. LEC 477조 2항 «siempre que concurra interés casacional», LEC 455조 1항 «con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros».
- 판결문도 같은 표지를 쓴다. STS 4139/2026의 사실의 경과는 대법원이 당사자에게 «la falta de acuerdo de las partes, salvo que concurrieran circunstancias que lo justificaran, podría entenderse como un abuso del proceso»(정당화할 사정이 없는 한, 당사자가 합의하지 않으면 소송 남용으로 볼 수 있다)라고 알렸다고 적는다. 과거 문맥이라 접속법 과거(concurrieran)다.

표로 보기

표지	뒤에 오는 꼴	자리·예
salvo	명사	~을 빼고 — salvo error de hecho(LEC 477조 5항)
salvo que	접속법	~하는 경우가 아니면 — salvo que el tribunal aprecie(LEC 394조 1항)
a no ser que	접속법	~하지 않는 한 — a no ser que hubiere méritos(LEC 394조 2항)
sin perjuicio de	명사 / que + 접속법	~을 해치지 않고 — sin perjuicio de lo dispuesto(LEC 209조 4.ª)
siempre que	접속법	~이어야만 — siempre que concurra(LEC 477조 2항)
con excepción de	명사	~은 빼고 — con excepción de las sentencias(LEC 455조 1항)
no obstante	문장 머리	그렇지만 — 다음 문장에서 예외(LEC 477조 2항, LOPJ 248조 2항)
aun cuando	접속법	~하더라도 — aun cuando no concurra(LEC 477조 2항)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Las costas (주어 · 늘 복수) se imponen (수동 se · 원칙) al vencido (a + el · 진 쪽에게) salvo que (예외 표지) el caso presente (접속법 현재) serias dudas (목적어)

소송비용은 진 쪽이 부담한다. 다만 사건에 심각한 의문이 있으면 그렇지 않다.

La sentencia (주어) es firme (ser · 확정) sin perjuicio de que (유보 표지) se pueda pedir (접속법 현재 · 수동 se) aclaración (관사 없는 명사)

판결은 확정되었다. 다만 경정을 신청할 수 있는 것은 그대로다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~salvo que el tribunal aprecia serias dudas~~	salvo que el tribunal aprecie serias dudas	salvo que 뒤에는 접속법(aprecie).
~~sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 219~~	sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219	sin perjuicio는 늘 de와 쓴다.
~~a no ser que hay méritos para imponerlas~~	a no ser que haya méritos para imponerlas	a no ser que 뒤에는 접속법. 조문의 hubiere 자리에 지금은 접속법 현재 haya를 쓴다.
~~El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva.(뒤 조건을 지움)~~	El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional.	조건을 지우면 법령 위반만으로 상고할 수 있는 것처럼 읽힌다. 문장 전체를 옮긴다.

말해 보기 — 스페인 판결을 함께 읽을 때

판결 연구회에서 스페인 대법원 판결을 놓고 구조를 짚는 대화. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다. usted

A ¿Dónde está el fallo? No lo veo al principio.
주문은 어디 있습니까? 처음에 안 보이는데요.

B Está al final, después de los fundamentos de derecho.
끝에 있습니다. 이유 다음에요.

A Entonces primero se cuentan los antecedentes de hecho.
그러면 사실의 경과를 먼저 적는군요.

B Exacto. Ahí se explica qué decidió cada instancia.
맞습니다. 거기서 각 심급이 어떻게 판단했는지 설명합니다.

A ¿Y quién pagó las costas al final?
결국 소송비용은 누가 냈습니까?

B Las de la apelación, los demandantes; las de la casación, nadie.
항소심 비용은 원고들이, 상고심 비용은 아무도 내지 않았습니다.

설명해 보기 — 한국의 민사소송을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

usted

En Corea, la parte dispositiva de la sentencia va antes de los fundamentos.
한국에서는 판결의 주문이 이유보다 앞에 옵니다.
민사소송법 제208조 ①

El demandado tiene treinta días para contestar a la demanda.
피고는 답변서를 내는 데 30일이 있습니다.
민사소송법 제256조 ①

Es el juez presidente quien examina la demanda, no un letrado.
소장은 사무관이 아니라 재판장이 심사합니다.
민사소송법 제254조 ①

La sentencia debe dictarse en dos semanas desde el final de la vista.
판결은 변론 종결부터 2주 안에 선고해야 합니다.
민사소송법 제207조 ①

Para apelar hay dos semanas desde la notificación de la sentencia.
항소는 판결서 송달부터 2주 안에 해야 합니다.
민사소송법 제396조 ①

Y no exigimos interés casacional: basta una infracción de ley que influya en el fallo.
그리고 interés casacional은 요구하지 않습니다. 판결에 영향을 미친 법령 위반이면 됩니다.
민사소송법 제423조

따라 말하기 — 조문과 판결 열 문장

조문과 판결 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 강세 부호가 있는 음절(casación, notificación)을 세게 읽는다.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido.
이상 설명한 모든 이유로, 국왕의 이름으로 그리고 헌법이 부여한 권한에 의하여, 본 재판부는 다음과 같이 판결한다. (STS 4139/2026 주문 도입 — 끝의 쌍점은 마침표로)

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
이 재판을 당사자에게 송달하고 판례집에 싣는다. (STS 4139/2026)

Así se acuerda y firma.
이와 같이 결정하고 서명한다. (STS 2026 세 건)

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante.
1심 판결에 대하여 원고가 항소했다. (STS 4139/2026)

La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso.
증명의 대상은 그 소송에서 얻으려는 사법적 보호와 관련된 사실이다. (LEC 281조 1항)

La sentencia se dictará dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio.
판결은 변론 종결 뒤 20일 안에 선고한다. (LEC 434조 1항)

Las partes podrán solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio.
당사자는 다툼 있는 사실을 아는 사람을 증인으로 신문해 달라고 신청할 수 있다. (LEC 360조)

Si el recurso de casación fuere estimado total o parcialmente, no se impondrán las costas a ninguna de las partes.
상고가 전부 또는 일부 인용되면 어느 당사자에게도 소송비용을 부담시키지 않는다. (LEC 398조 3항)

Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y tribunales.
판사와 법원이 내리는 providencia·auto·sentencia가 재판이다. (LEC 206조 1항)

El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional.
상고는 절차 규범이나 실체 규범의 위반을 이유로 해야 하고, interés casacional이 있어야 한다. (LEC 477조 2항)

확인 문제 8

1. 스페인 판결에서 주문(fallo)은 어디에 오는가?

- 맨 앞, 머리 다음
- 사실의 경과와 이유 사이
- **맨 끝, 이유 다음**
- 판결마다 다르다

LOPJ 248조 4항 « … los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. » 한국 판결서는 주문을 이유보다 앞에 적는다(민사소송법 제208조 ①).

2. 대법원 2026년 판결 세 건이 주문을 여는 문구는?

- Fallamos
- Vistos
- **Por todo lo expuesto, en nombre del Rey … esta sala ha decidido**
- Así por esta nuestra sentencia

세 건 모두 « Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala(Sala) ha decidido »다. Fallamos는 0건, Así por esta nuestra sentencia는 원심 판결을 옮긴 대목에만 있다.

3. « La parte demandada se ___ al recurso. »(사실의 경과 — 피고가 항소를 다투었다)

- opone
- oponía
- **opuso**
- opondrá

한 번 한 절차 행위는 단순과거 opuso다. STS 4139/2026 사실의 경과 문장 그대로다.

4. 2024년 3월 20일부터 LEC 468~476조가 비게 된 상소는?

recurso de apelación

recurso de casación

recurso extraordinario por infracción procesal

recurso de reposición

RDL 6/2023 art. 103.92가 그 장을 지웠다(두 상고를 합친 새 477조는 이미 2023년 7월 29일 부터 시행). 그 전에 내려진 재판에 대한 상고에는 옛 법이 적용되어(RDL 5/2023 경과 규정 décima 4항) 아직 판결에 나온다(STS 4139/2026 주문 3.º).

5. 2024년 3월 20일 뒤 juicio verbal의 소가 상한은?

3,000유로

6,000유로

15,000유로

상한 없음

LEC 250조 2항 « no exceda de quince mil euros ». 그 전 판은 seis mil euros(6,000유로) 였다. 3,000유로는 항소할 수 없는 소액 판결의 기준(455조 1항)이다.

6. 스페인에서 소장 수리(admisión a trámite) 결정을 내리는 사람과 그 이름은?

판사 — providencia

판사 — auto

법원 사무관 — decreto

검사 — dictamen

LEC 206조 2항 2.ª « Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda … », 404조 1항은 법원 사무관이 소장을 심사해 decreto로 수리한다고 쓴다(관할 등이 문제면 재판부에 넘긴다).

7. « salvo que el tribunal ___ serias dudas »의 빈칸은?

aprecia

aprecie

apreció

apreciaba

salvo que 뒤에는 접속법이 온다(LEC 394조 1항).

8. LEC 477조 2항에 따른 상고의 원칙적 요건은?

판결에 영향을 미친 법령 위반이면 충분하다

법령 위반 + interés casacional

사실 오인이면 충분하다

소가 15,000유로 초과

« … infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional. » 다만 같은 항 둘째 문장은 기본권의 민사적 보호 판결에는 interés casacional 없이도 상고할 수 있게 한다. 한국 민사소송법 제423조는 판결에 영향을 미친 법령 위반을 일반적 상고이유로 든다.

2부 법의 언어 · 제16장

상법·회사

El derecho mercantil y las sociedades

스페인 상법은 한 법전에 모여 있지 않다. 1885년 상법전(Código de Comercio)이 상인과 상행위의 뼈대로 아직 시행 중이고, 회사는 2010년 자본회사법 통합본(LSC), 도산은 2020년 도산법 통합본(TRLC), 어음은 1985년 어음·수표법(Ley Cambiaria y del Cheque)이 맡는다. 어음법 1조와 94조는 지금도 금액을 「pesetas o moneda extranjera」로 적는다. 유로 전 문언이 통합본에 그대로 남은 것이다. 한국과 가장 크게 다른 것은 도산이다. 한국은 회생과 파산을 두 절차로 나누고, 스페인은 concurso 하나 안에서 convenio(채권자 협약)나 liquidación(청산)으로 갈린다. 회사 조문은 「~이면」 「~할 때에는」으로 시작하는 조건문이 많다. 이 장의 문법은 그것이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos en esta ley. LSC, art. 209
   회사의 업무 집행과 대표는 이 법이 정한 바에 따라 이사(administradores)의 권한이다.
2. La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor. TRLC, art. 2.1
   채무자가 지급불능이면 도산 개시를 선고한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 17 이 장의 설명에 나오는 말

일치	관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
hallarse	형식을 갖춘 글에서 estar 대신 쓰는 동사(~한 상태에 있다): mientras se hallen en activo
직접목적	동사가 직접 받는 대상(objeto directo) — 「~을」. 대명사로는 lo·la·los·las: la reservó(그것을 남겨 두었다)
간접목적	받는 사람(objeto indirecto) — 「~에게」. 대명사로는 le·les: les serán atribuidos(그들에게 귀속된다)
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
조건법	「(그렇다면) ~할 것이다」를 말하는 꼴(condicional). -ría로 끝난다: correspondería, habría hecho

접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
관계 형용사	「그 사람의」를 뜻하며 뒤 명사에 성·수를 맞추는 cuyo·cuya: a cuya orden
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **sociedad anónima**, pl. las sociedades anónimas [soθje'dad a'nonima]

   중남미 [sosje'dad a'nonima] 표기법 소시에다드 아노니마 **주식회사** ★★★

   여성

   약자는 S.A.(회사 이름 뒤에 붙인다). 자본은 주식(las acciones)으로 나뉘고, 주주는 el accionista. LSC 1조는 자본회사(sociedades de capital)를 유한회사·주식회사·주식합자회사 셋으로 정한다. anónima는 「이름 없는」, 곧 구성원의 이름이 회사 이름에 드러나지 않는다는 뜻이다.

   쉬운 예 Es una sociedad anónima con muchos accionistas.
   주주가 많은 주식회사다.

   실무 예 ¿La demandada es una sociedad anónima o limitada? — usted
   피고는 주식회사입니까, 유한회사입니까?

   원문

   > En la sociedad anónima, el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. — LSC, art. 1.3 · 공식
   > 주식회사에서 자본은 주식으로 나뉘고 모든 구성원의 출자로 이루어지며, 구성원은 회사 채무에 개인적으로 책임지지 않는다.

   구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En la sociedad anónima, el capital,	en + 명사 + 주어	주식회사에서 자본은
que estará dividido en acciones,	삽입 관계절 — estar + 과거분사	주식으로 나뉘고
se integrará por las aportaciones de todos los socios,	integrarse por(~로 이루어지다) 미래	모든 구성원의 출자로 이루어지며
quienes no responderán personalmente	쉼표 뒤 quienes = socios	그 구성원은 개인적으로 책임지지 않는다
de las deudas sociales.	responder de + 명사 — sociales: 회사의	회사 채무에

socio는 회사 종류와 상관없이 「구성원」이다. 주식회사의 socio를 한국어로는 주주로 옮긴다.

문형

responder de + 명사

~에 책임을 지다

1. 책임질 대상은 de로 받는다: responder de las deudas.
2. 누구에게 지는지는 frente a: responder frente a los acreedores(LSC 236조).
3. personalmente(개인적으로)·solidariamente(연대하여)를 덧붙인다.

Los socios no responden de las deudas de la sociedad.
구성원은 회사 채무에 책임지지 않는다.

El administrador responde frente a los acreedores.
이사는 채권자에게 책임을 진다.

문법 B4 · 쉼표 뒤 quienes — 앞 사람을 덧붙여 설명한다

de todos los socios, quienes no responderán personalmente

쉼표 뒤에서 사람을 받을 때는 que도 quienes도 쓸 수 있다(de todos los socios, que no responderán …도 맞다). 이 조문은 quienes를 골랐다. quienes는 복수 socios에 맞춘 꼴이다. 쉼표가 있으니 「구성원 모두가 그렇다」는 덧붙임이고, 구성원을 가려내는 말이 아니다.

한국이라면? = 주주의 유한책임 · 상법 제331조

구성원이 회사 채무에 개인 책임을 지지 않는다는 점이 같다. 한국은 「주주의 책임은 그가 가진 주식의 인수가액을 한도로 한다」(제331조)고 한도를 적는다.

---

2. la **sociedad de responsabilidad limitada**, pl. las sociedades de responsabilidad limitada

[soθje'dad de responsabili'dad limi'tada] 중남미 [sosje'dad de responsabili'dad limi'tada]

표기법 소시에다드 데 레스폰사빌리다드 리미타다 **유한회사** ★★★

여성

약자는 S.L. 또는 S.R.L., 줄여서 sociedad limitada라고도 한다. 자본은 지분(las participaciones sociales)으로 나뉜다. LSC 4조 1항은 최저 자본을 1유로로 정한다(un euro).

쉬운 예 Mi hermano tiene una sociedad limitada.
내 형은 유한회사를 갖고 있다.

실무 예 ¿Cuántos socios tiene la sociedad limitada? — usted
그 유한회사의 사원은 몇 명입니까?

원문

En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. — LSC, art. 1.2 · 공식
유한회사에서 자본은 지분으로 나뉘고 모든 사원의 출자로 이루어지며, 사원은 회사 채무에 개인적으로 책임지지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital,	en + 명사 + 주어	유한회사에서 자본은
que estará dividido en participaciones sociales,	삽입 관계절	지분으로 나뉘고
se integrará por las aportaciones de todos los socios,	integrarse por 미래	모든 사원의 출자로 이루어지며

quienes no responderán personalmente	quienes = socios	사원은 개인적으로 책임지지 않는다
de las deudas sociales.	responder de + 명사	회사 채무에

문형

estar dividido en + 명사

~으로 나뉘어 있다

1. dividido는 주어의 성·수에 맞춘다: el capital está dividido, la herencia está dividida.
2. 몇 부분인지는 en + 수: dividido en tres partes.
3. 동사는 dividir(나누다), 명사는 la división.

El capital está dividido en participaciones.
자본은 지분으로 나뉘어 있다.

La finca quedó dividida en dos partes.
그 토지는 두 부분으로 나뉘었다.

한국이라면? = 유한회사 사원의 책임 · 상법 제553조

한국도 「사원의 책임은 본법에 다른 규정이 있는 경우 외에는 그 출자금액을 한도로 한다」(제553조). 한국 상법은 주식회사의 구성원을 주주, 유한회사의 구성원을 사원으로 나눠 부르고, LSC는 둘 다 socio라 부른다.

---

3. el **socio**, pl. los socios ['soθjo] 중남미 ['sosjo] 표기법 소시오 **(회사의) 구성원 — 주주·사원** ★★★

남성

여성은 la socia. 일상어로는 「동업자, 회원」이다. 회사를 세운 구성원은 los socios fundadores(LSC 21조). 주식회사 문맥에서는 el accionista(주주)도 쓴다.

쉬운 예 Somos tres socios.
우리는 동업자 셋이다.

실무 예 ¿Votó usted a favor como socio en la junta? — usted
사원으로서 총회에서 찬성하셨습니까?

원문

Cada participación social y cada acción confieren a su titular legítimo la condición de socio y le atribuyen los derechos reconocidos en esta ley y en los estatutos. — LSC, art. 91 · 공식
지분과 주식은 하나하나가 그 정당한 보유자에게 구성원의 지위를 주고, 이 법과 정관이 인정하는 권리를 그에게 귀속시킨다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cada participación social y cada acción	주어 둘 — cada + 단수 명사	지분과 주식은 하나하나
confieren a su titular legítimo	conferir + a + 받는 사람	정당한 보유자에게 준다
la condición de socio	직접목적	구성원의 지위를
y le atribuyen los derechos	le = titular, 직접목적 los derechos	그리고 그에게 권리를 귀속시킨다
reconocidos en esta ley y en los estatutos.	과거분사 — derechos에 맞춤	이 법과 정관이 인정하는

문형

la condición de + 명사

~의 지위(자격)

1. condición은 「조건」 말고 「지위, 자격」도 뜻한다: la condición de socio.
2. 「~의 자격이 필요 없다」: no se requerirá la condición de socio(LSC 212조 2항).
3. en su condición de는 「~의 자격으로」.

Perdió la condición de socio al vender sus participaciones.
그는 지분을 팔면서 사원 지위를 잃었다.

Intervino en su condición de administrador.
그는 이사 자격으로 참가했다.

문법 S5 · le atribuyen — 받는 사람 le(9장 복습)

~~y lo atribuyen los derechos~~ (비문)

y le atribuyen los derechos

권리를 받는 사람(su titular)은 간접목적이라 le로 받는다. 직접목적은 los derechos다. 주어가 둘(participación·acción)이라 동사는 복수 confieren·atribuyen이다.

한국이라면? ≠ 구성원을 부르는 말 · 상법 제553조

LSC는 회사 종류와 상관없이 구성원을 socio라 부른다. 한국 상법은 유한회사의 구성원을 「사원」(제553조), 주식회사의 구성원을 주주(제331조)라 부른다. 한국 상법의 사원은 회사의 피용자가 아니다.

---

4. el **capital social**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kapi'tal so'θjal] 중남미 [kapi'tal so'sjal]

표기법 카피탈 소시알 **(회사의) 자본금** ★★★

남성

el capital(자본)은 남성이다. la capital은 「수도」라서 성이 뜻을 가른다. 주식회사의 최저 자본은 6만 유로(4조 3항), 유한회사는 1유로다(4조 1항, 2022년 개정). 유한회사 자본이 3천 유로에 이르기 전에는 법정준비금 적립과 사원 연대책임 규칙이 붙는다(4조 2항).

쉬운 예 El capital social está totalmente desembolsado.
자본금은 전액 납입되었다.

실무 예 ¿Cuál es el capital social de la empresa? — usted
그 회사의 자본금은 얼마입니까?

원문

El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda. — LSC, art. 4.3 · 공식
주식회사의 자본금은 6만 유로보다 적을 수 없고, 반드시 그 통화로 표시한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El capital social de la sociedad anónima	주어	주식회사의 자본금은
no podrá ser inferior a sesenta mil euros	poder 미래 + ser + inferior a	6만 유로보다 적을 수 없고
y se expresará precisamente en esa moneda.	수동 se + 미래	반드시 그 통화로 표시한다

문형

expresarse en + 통화

(금액을) ~으로 표시하다

1. expresar는 「표현하다, 표시하다」. 금액이 주어면 se를 붙인다: se expresará en euros.
2. precisamente는 「정확히, 반드시」.
3. 통화 이름 앞에는 관사를 쓰지 않는다: en euros, en dólares.

El precio se expresa en euros.
가격은 유로로 표시한다.

La deuda estaba expresada en dólares.
그 채무는 달러로 표시되어 있었다.

문법 B4 · inferior a — 비교 형용사 뒤에는 a

~~no podrá ser inferior que sesenta mil euros~~ (비문)

no podrá ser inferior a sesenta mil euros

inferior(더 낮은)·superior(더 높은)는 라틴어 비교급에서 온 말이라 뒤에 que가 아니라 a를 쓴다. menor que·mayor que와 다르다. TRLC 317조 La espera no podrá ser superior a diez años도 같다.

한국이라면? ≠ 최저 자본 · 상법 제329조

LSC는 회사 자본금의 최저액을 정한다. 한국 상법 제329조는 「액면주식 1주의 금액은 100원 이상으로 하여야 한다」고 주식 한 주의 금액만 정하고, 무액면주식도 허용한다(같은 조 ①).

---

5. la **participación**, pl. las participaciones [partiθipa'θjon] 중남미 [partisipa'sjon]

표기법 파르티시파시온 **(유한회사의) 지분; 참가** ★★

여성

일상어로는 「참가, 참여」다. 회사법에서 las participaciones sociales는 유한회사 자본의 몫(지분)이고, 주식회사의 몫은 las acciones(주식)다. 동사 participar en은 「~에 참가하다, 몫을 나누다」(LSC 93조 participar en el reparto de las ganancias).

쉬운 예 Tengo el diez por ciento de las participaciones.
나는 지분의 10퍼센트를 갖고 있다.

실무 예 ¿Cuántas participaciones transmitió usted a su hermano? — usted
동생에게 지분을 몇 개 양도하셨습니까?

원문

Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones en la sociedad anónima son partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social. — LSC, art. 90 · 공식
유한회사의 지분과 주식회사의 주식은 자본금의 비례적 몫으로서, 쪼갤 수 없고 한 사람이 여러 개를 함께 가질 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las participaciones sociales	주어 ① — 여성 복수	지분은
en la sociedad de responsabilidad limitada	en + 회사 종류	유한회사의
y las acciones en la sociedad anónima	주어 ②	그리고 주식회사의 주식은
son partes alícuotas, indivisibles y acumulables	ser + 명사 + 형용사 셋	비례적이고, 쪼갤 수 없으며, 함께 가질 수 있는 몫이다
del capital social.	de + el + 명사	자본금의

alícuota는 「전체에 대해 비례하는」이다. 몫마다 크기가 같다는 뜻은 아니다. acumulables는 몫을 합쳐 하나로 만든다는 뜻이 아니라 한 사람이 여러 몫을 함께 보유할 수 있다는 뜻이다.

문형

ser titular de + 명사

~을 보유하다(~의 권리자다)

1. el titular는 「보유자, 권리자」다. 성은 사람에 맞춘다: la titular.
2. 무엇의 보유자인지는 de: titular de las participaciones.
3. 명사 la titularidad는 「보유, 귀속」.

Es titular de la mitad de las participaciones.
그는 지분의 절반을 보유한다.

La titular de la cuenta es la sociedad.
그 계좌의 명의자는 회사다.

한국이라면? ≠ 액면주식의 균일 · 상법 제329조
한국은 「액면주식의 금액은 균일하여야 한다」(제329조 ②). LSC 90조는 몫이 비례적(alícuotas)이라고만 한다. 같은 액면은 주식의 같은 series 안에서만 요구되고(94조 2항), 유한회사는 액면이 다른 지분도 만들 수 있다(DGRN 2006. 12. 13. 결정, BOE 2007. 1. 19.).

---

6. la **junta general**, pl. las juntas generales ['xunta xene'ral] 표기법 훈타 헤네랄 **(사원·주주) 총회** ★★★

여성

주식회사면 주주총회, 유한회사면 사원총회다. 정기총회는 la junta general ordinaria, 임시총회는 extraordinaria. 총회의 결의는 los acuerdos sociales이고, 그 취소를 구하는 것은 impugnar los acuerdos(LSC 93조 c).

쉬운 예
La junta general se celebra en junio.
총회는 6월에 열린다.

실무 예
¿Quién convocó la junta general y con qué antelación? — usted
총회는 누가, 며칠 전에 소집했습니까?

원문
Los socios, reunidos en junta general, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la junta. — LSC, art. 159.1 · 공식
구성원은 총회에 모여, 총회의 권한에 속하는 사항을 법률이나 정관이 정한 다수결로 정한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los socios, reunidos en junta general,	주어 + 과거분사 삽입	구성원은 총회에 모여
decidirán por la mayoría	decidir 미래 + por + 명사	다수결로 정한다
legal o estatutariamente establecida,	부사 둘 — 앞 부사는 -mente를 떼고 씀	법률이나 정관이 정한
en los asuntos propios	en + 명사 — propio de: ~에 속하는	~에 속하는 사항에서
de la competencia de la junta.	de + 명사	총회의 권한에

legal o estatutariamente는 legalmente o estatutariamente를 줄인 꼴이다. -mente 부사 둘을 이으면 앞 것의 -mente를 뗀다.

문형
convocar la junta
총회를 소집하다

1. convocar는 「소집하다」. 명사는 la convocatoria(소집 통지).
2. -car 동사라 e 앞에서 c가 qu로: que convoque.
3. LSC 166조: La junta general será convocada por los administradores.

Los administradores convocaron la junta.
이사들이 총회를 소집했다.

La junta se convocó con un mes de antelación.
총회는 한 달 전에 소집되었다.

문법 S7 · reunidos en junta general — 과거분사로 상황을 덧붙인다

Los socios, reunidos en junta general, decidirán

reunidos는 socios(남성 복수)에 맞춘 과거분사다. 쉼표 사이에 넣어 「총회에 모여서」라는 상황을 덧붙인다. 「모인 구성원만」이라는 뜻이 아니다. 159조 2항은 반대한 사람과 참석하지 않은 사람도 결의에 따른다고 쓴다.

한국이라면? = 총회의 권한 · 상법 제361조

총회가 정해진 사항만 결의한다는 점이 같다. 한국은 「주주총회는 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다」(제361조). LSC는 그 사항을 160조에 늘어놓는다.

---

7. el **administrador**, pl. los administradores [administraˈdoɾ] 표기법 아드미니스트라도르 **(회사의) 이사**

★★★

남성

여성은 la administradora. 한 사람이 맡으면 administrador único, 여럿이면 solidarios(각자)나 mancomunados(공동)로 일하고, 이사회(consejo de administración)를 고를 수도 있다(210조 1항). 주식회사에서 공동 경영을 세 명 이상에게 맡기면 이사회로 구성한다(210조 2항). 정관에 달리 없으면 구성원이 아니어도 된다(212조 2항).

쉬운 예

Ella es la administradora única.

그녀가 단독 이사다.

실무 예

¿Desde cuándo es usted administrador de la sociedad? — usted

언제부터 그 회사 이사이십니까?

원문

Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. — LSC, art. 236.1 · 공식

이사는 법률이나 정관에 반하는 작위·부작위, 또는 직무에 따르는 의무를 어기며 한 행위로 끼친 손해에 대하여, 고의나 과실이 개입된 경우에 한하여 회사·구성원·회사 채권자에게 책임을 진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los administradores responderán	주어 + responder 미래	이사는 책임을 진다
frente a la sociedad, frente a los socios	frente a + 상대 ①②	회사와 구성원에게
y frente a los acreedores sociales,	frente a + 상대 ③	그리고 회사 채권자에게
del daño que causen	responder de + 명사 + 관계절 접속법	그들이 끼친 손해에 대하여
por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos	por + 원인 ① — o가 u로	법률이나 정관에 반하는 작위·부작위로
o por los realizados incumpliendo los deberes	por + 원인 ② — 현재분사 incumpliendo	또는 의무를 어기며 한 행위로
inherentes al desempeño del cargo,	inherente a: ~에 따르는	직무 수행에 따르는
siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.	조건 + 접속법 완료	고의나 과실이 개입된 경우에 한하여

administrador는 도산 문맥에서 administrador concursal(도산관리인)로도 쓴다. 회사 이사와 섞지 않는다.

문형

frente a + 명사

~에 대하여, ~에게

1. frente a는 「~ 앞에서; ~에 대해」. 책임·대항의 상대를 가리킨다.
2. 같은 말을 되풀이해 상대를 나열한다: frente a la sociedad, frente a los socios.
3. 비슷한 말: ante(~ 앞에서), respecto de(~에 관하여).

El contrato no es oponible frente a terceros.
그 계약은 제3자에게 대항할 수 없다.

Responde frente a los acreedores de la sociedad.
그는 회사 채권자에게 책임을 진다.

문법 S6 · siempre y cuando + 접속법 — 「~인 경우에 한하여」

~~siempre y cuando ha intervenido dolo o culpa~~ (비문)

siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa

siempre y cuando는 책임이 생기는 조건을 단다. 조건이라 접속법이 온다(haya intervenido: haber 접속법 + 과거분사). 6장 1255조 siempre que와 같은 쓰임이다.

한국이라면? = 이사의 회사에 대한 책임 · 상법 제399조

법령·정관 위반이나 임무 해태에 고의·과실이 있으면 책임진다는 점이 같다(「고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나」, 제399조 ①). 236조 1항 둘째 문장은 행위가 법률·정관에 반하면 과책을 추정하되, 반증을 허용한다(salvo prueba en contrario).

---

8. el **consejo de administración**, pl. los consejos de administración

[konˈsexo de administraˈθjon] 중남미 [konˈsexo de administraˈsjon] 표기법 콘세호 데 아드미니스트라시온 **이사회**

★★

남성

구성원은 el consejero, 업무를 맡긴 이사는 el consejero delegado. 주식회사에서 둘을 넘는 이사에게 공동 경영을 맡기면 이사회를 둔다(210조 2항). 이사회는 적어도 분기마다 한 번 모인다(245조 3항).

쉬운 예 El consejo se reúne cada trimestre.
이사회는 분기마다 모인다.

실무 예 ¿El consejo de administración aprobó la operación por unanimidad? — usted
이사회는 그 거래를 만장일치로 승인했습니까?

원문

> El consejo de administración estará formado por un mínimo de tres miembros. Los estatutos fijarán el número de miembros del consejo de administración o bien el máximo y el mínimo, correspondiendo en este caso a la junta de socios la determinación del número concreto de sus componentes. — LSC, art. 242.1 · 공식
> 이사회는 적어도 세 명으로 이루어진다. 정관은 이사회의 인원 또는 최대·최소 인원을 정하고, 최대·최소를 정한 경우 구체적인 인원은 사원총회가 정한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El consejo de administración estará formado	주어 + estar 미래 + 과거분사	이사회는 이루어진다
por un mínimo de tres miembros.	por + 명사 — un mínimo de: 적어도	적어도 세 명으로
Los estatutos fijarán el número de miembros	주어 + fijar 미래 + 목적어	정관은 인원을 정한다
del consejo de administración o bien el máximo y el mínimo,	o bien: 또는	이사회의 — 또는 최대와 최소를
correspondiendo en este caso a la junta de socios	현재분사 — corresponder a: ~의 몫이다	이 경우에는 사원총회의 몫으로

la determinación del número concreto de sus componentes.	correspondiendo의 주어	구성원의 구체적인 수를 정하는 것이

문형

estar formado por + 명사

~으로 이루어지다

1. formado는 주어에 맞춘다: el consejo está formado, la junta está formada.
2. 비슷한 말: componerse de, constar de.
3. 구성원 하나하나는 el miembro(남녀 같은 꼴).

El tribunal está formado por tres magistrados.
그 재판부는 법관 세 명으로 이루어진다.

La comisión está formada por cinco miembros.
그 위원회는 다섯 명으로 이루어진다.

한국이라면? = 이사의 수 · 상법 제383조

세 명 이상이라는 점이 같다(「이사는 3명 이상이어야 한다」, 제383조 ①). 한국은 「자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다」는 단서를 둔다. LSC는 이사회를 두지 않는 길을 210조에 따로 둔다.

9. los **estatutos**, 늘 복수 [esta'tutos] 표기법 에스타투토스 **(회사의) 정관** ★★★

남성

보통 복수 los estatutos sociales로 쓴다. 단수 el estatuto는 「규정·지위법」으로, el Estatuto de Autonomía(자치헌장)나 노동자 지위법(Estatuto de los Trabajadores)에 쓴다. 정관을 바꾸는 것은 la modificación estatutaria, 형용사는 estatutario.

쉬운 예

Los estatutos fijan el domicilio de la sociedad.
정관은 회사의 주소를 정한다.

실무 예

¿Qué dicen los estatutos sobre la transmisión de participaciones? — usted
지분 양도에 관해 정관은 뭐라고 정합니까?

원문

En la sociedad de responsabilidad limitada los estatutos sociales podrán establecer distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la junta de socios la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria. — LSC, art. 210.3 · 공식
유한회사의 정관은 경영 조직 방식을 여러 가지로 정해 두고, 정관을 바꾸지 않고도 그 가운데 하나를 골라 쓸 권한을 사원총회에 줄 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En la sociedad de responsabilidad limitada	en + 회사 종류	유한회사에서
los estatutos sociales podrán establecer	주어 + poder 미래 + 동사원형	정관은 정할 수 있다
distintos modos de organizar la administración	목적어 — de + 동사원형	경영을 조직하는 여러 방식을
atribuyendo a la junta de socios la facultad	현재분사 + a + 받는 쪽 + 목적어	사원총회에 권한을 주면서
de optar alternativamente por cualquiera de ellos	optar por(~을 고르다) — ellos = modos	그 가운데 하나를 골라 쓸
sin necesidad de modificación estatutaria.	sin necesidad de + 명사	정관 변경 없이

문형

sin necesidad de + 명사 / 동사원형

~할 필요 없이

1. necesidad 앞에 관사를 붙이지 않는다: sin necesidad de modificación.
2. 동사원형도 온다: sin necesidad de convocar la junta.
3. LEC 등에도 sin necesidad de protesto(거절증서 없이) 같은 꼴이 자주 나온다.

Puede actuar sin necesidad de autorización.
허가 없이 행동할 수 있다.

Se aprobó sin necesidad de votar.
표결할 필요 없이 승인되었다.

한국이라면? = 정관 작성 · 상법 제288조

회사의 기본 규칙을 정관에 둔다는 점이 같다. 한국은 「주식회사를 설립함에는 발기인이 정관을 작성하여야 한다」(제288조)고 쓰고 적을 사항을 제289조 ①에 늘어놓는다. LSC는 23조에 둔다.

---

10. el **Registro Mercantil**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [re'xistro merkan'til] 표기법 레히스트로 메르칸틸

상업등기소; 상업등기 ★★★

남성

등기소와 등기부를 함께 가리킨다. 도(道)의 중심 도시마다 있고, 마드리드에는 정보 제공용 중앙상업등기소(Registro Mercantil Central)가 따로 있다(CCom 17조). 등기관은 el registrador mercantil. 부동산 등기(Registro de la Propiedad)와 다르다(8장).

쉬운 예 La sociedad está inscrita en el Registro Mercantil.
그 회사는 상업등기가 되어 있다.

실무 예 ¿Consta ese nombramiento en el Registro Mercantil? — usted
그 선임이 상업등기에 올라 있습니까?

원문

La constitución de las sociedades de capital exigirá escritura pública, que deberá inscribirse en el Registro Mercantil. — LSC, art. 20 · 공식
자본회사를 설립하려면 공정증서가 있어야 하고, 그 공정증서는 상업등기소에 등기해야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La constitución de las sociedades de capital	주어 — constitución: 설립	자본회사의 설립은
exigirá escritura pública,	exigir 미래 + 관사 없는 명사	공정증서를 요구한다
que deberá inscribirse en el Registro Mercantil.	관계절 — deber + 동사원형 + se	그것은 상업등기소에 등기해야 한다

문형

inscribir(se) en el Registro

등기하다(등기되다)

1. inscribir는 「기재하다, 등기하다」. 과거분사는 불규칙: inscrito.
2. 문서·회사가 주어면 inscribirse: deberá inscribirse.
3. 명사는 la inscripción(등기). 「등기를 신청하다」는 solicitar la inscripción.

La escritura se inscribió en el Registro Mercantil.
그 공정증서는 상업등기소에 등기되었다.

El cese del administrador no está inscrito.
이사 퇴임이 등기되어 있지 않다.

한국이라면? = 설립등기 · 상법 제172조

등기로 회사가 성립한다는 점이 같다. 한국은 「회사는 본점소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다」(제172조), LSC 33조는 등기로 법인격을 얻는다고 쓴다. LSC 20조는 등기 전에 공정증서를 요구한다.

---

11. el **empresario**, pl. los empresarios [empɾeˈsaɾjo] 표기법 엠프레사리오 **기업가; 사업자(상인)** ★★

남성

여성은 la empresaria. 일상어로는 「사장, 기업가」. 상법에서는 영업을 하는 주체(개인 사업자 el empresario individual 포함)를 가리키고, 1885년 법전 1조의 comerciante와 겹쳐 쓴다. 회사 자체는 la empresa·la sociedad.

쉬운 예

Es un empresario joven.

그는 젊은 기업가다.

실무 예

¿Actuaba el demandado como empresario individual? — usted

피고는 개인 사업자로 활동했습니까?

원문

> Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. — CCom, art. 25.1 · 공식
>
> 모든 사업자는 영업에 맞는, 모든 거래를 시간 순서로 따라갈 수 있고 대차대조표와 재산목록을 정기적으로 만들 수 있는 질서 있는 회계를 해야 한다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Todo empresario deberá llevar	todo + 단수 명사 + deber 미래	모든 사업자는 해야 한다
una contabilidad ordenada,	목적어 + 과거분사	질서 있는 회계를
adecuada a la actividad de su empresa	adecuado a: ~에 맞는	영업에 맞는
que permita un seguimiento cronológico	관계절 + 접속법	시간 순서로 따라갈 수 있게 하는
de todas sus operaciones,	de + 명사	모든 거래를
así como la elaboración periódica de balances e inventarios.	así como(그리고 또) + 명사 — y가 i 앞에서 e	대차대조표와 재산목록의 정기 작성도

문형

llevar la contabilidad (los libros)

회계(장부)를 하다

1. llevar는 「가져가다」 말고 「(장부·사업을) 꾸려 가다」도 뜻한다.
2. llevar la contabilidad, llevar los libros, llevar un registro.
3. 누가 맡는지: la contabilidad será llevada por … (25조 2항, 수동).

La sociedad no llevaba contabilidad.

그 회사는 회계를 하지 않았다.

Un asesor lleva los libros de la empresa.

세무사가 회사 장부를 맡고 있다.

한국이라면? = 상업장부 작성 의무 · 상법 제29조

영업자에게 회계 의무를 지운다는 점이 같다. 한국은 「상인은 영업상의 재산 및 손익의 상황을 명백히 하기 위하여 회계장부 및 대차대조표를 작성하여야 한다」(제29조 ①). 25조 1항 둘째 문장은 재산목록·연차계정 장부와 일기장을 반드시 두게 한다.

12. el **comerciante**, pl. los comerciantes [komer'θjante] 중남미 [komer'sjante] 표기법 코메르시안테 **상인**

★★

남성

남녀 같은 꼴(el/la comerciante). 일상어로는 「장사꾼, 가게 주인」. 1885년 상법전 1조가 쓰는 말이고, 지금 법령은 empresario를 더 자주 쓴다. 상행위는 los actos de comercio(CCom 2조).

쉬운 예

Mi padre era comerciante.
아버지는 장사를 하셨다.

실무 예

¿Se dedicaba usted habitualmente al comercio? — usted
평소에 장사를 업으로 하셨습니까?

원문

Son comerciantes para los efectos de este Código: Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente. Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código. — CCom, art. 1 · 공식
이 법전에서 상인은 다음과 같다. 상업을 할 법적 능력이 있으면서 상업을 업으로 하는 사람. 이 법전에 따라 설립되는 상사회사나 공업회사.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son comerciantes para los efectos de este Código:	ser + 보어 — para los efectos de: ~에서는	이 법전에서 상인은 다음과 같다
Los que, teniendo capacidad legal	los que(~한 사람들) + 현재분사	법적 능력이 있으면서
para ejercer el comercio,	para + 동사원형	상업을 할
se dedican a él habitualmente.	dedicarse a + él(= comercio)	그것을 업으로 하는 사람
Las compañías mercantiles o industriales	목록 ② — compañía: 회사(옛말)	상사회사나 공업회사로서
que se constituyeren con arreglo a este Código.	관계절 + 미래 접속법 — con arreglo a: ~에 따라	이 법전에 따라 설립되는

BOE 원문은 목록 앞에 1.º 2.º를 단다. 여기서는 번호를 빼고 문언만 옮겼다.

문형

dedicarse a + 명사 / 동사원형

~을 업으로 하다, ~에 종사하다

1. dedicarse a는 「~에 몸을 바치다」에서 「~을 직업으로 하다」.
2. a + 대명사: se dedican a él(그것을 업으로 한다 — él = comercio).
3. -car 동사라 접속법은 dedique.

Se dedica a la venta de coches.
그는 자동차 판매업을 한다.

¿A qué se dedica usted?
무슨 일을 하십니까?

문법 S6 · se constituyeren — 1885년 법전의 미래 접속법

Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código.

constituyeren은 constituir의 미래 접속법이다(constituyeron에서 -ron을 떼고 -ren). 「앞으로 설립될 수 있는 회사」를 가리킨다. 지금 글이라면 que se constituyan(접속법 현재)이다. 읽기만 하면 된다.

한국이라면? ≠ 상인의 정의 · 상법 제4조

한국은 「자기명의로 상행위를 하는 자를 상인이라 한다」(제4조)고 상행위에서 출발한다. CCom 1조는 상업을 업으로(habitualmente) 하는 사람과 법전에 따라 설립된 회사를 든다.

13. el **concurso de acreedores**, pl. los concursos de acreedores [kon'kurso de akree'dores]

표기법 콩쿠르소 데 아크레에도레스 **도산 절차** ★★★

남성

TRLC는 대개 el concurso 한 낱말로 쓴다. 도산 상태가 된 채무자는 el concursado, 「도산 개시를 선고하다」는 declarar el concurso. 채무자가 신청하면 voluntario, 채권자가 신청하면 necesario다. 일상어 concurso는 「경연·공모」라 섞이기 쉽다(가짜 친구).

쉬운 예 La empresa ha entrado en concurso de acreedores.
그 회사는 도산 절차에 들어갔다.

실무 예 ¿Solicitó la propia deudora el concurso, o fue un acreedor? — usted
도산 신청은 채무자 회사가 직접 했습니까, 채권자가 했습니까?

원문

> La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica. — TRLC, art. 1.1 · 공식
> 도산 개시 선고는 자연인이든 법인이든 어떤 채무자에게나 할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La declaración de concurso | 주어 — declaración: 선고 | 도산 개시 선고는 |
> | procederá respecto de cualquier deudor, | proceder 미래(~할 수 있다, 해당하다) + respecto de | 어떤 채무자에게나 할 수 있다 |
> | sea persona natural o jurídica. | sea A o B: A이든 B이든 | 자연인이든 법인이든 |

문형

sea A o B

A이든 B이든

1. ser의 접속법 sea를 두 번째 것 앞에서 생략하고 o로 잇는다.
2. 「A든 아니든」은 sea o no A: sean o no comerciantes(CCom 2조).
3. 같은 뜻: tanto si es A como si es B.

Cualquier acreedor, sea público o privado, puede reclamar.
공적이든 사적이든 어떤 채권자도 청구할 수 있다.

Se aplica a todos, sean o no socios.
사원이든 아니든 모두에게 적용된다.

한국이라면? ≠ 도산 절차의 구조 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제1조
한국 법은 「채무자 또는 그 사업의 효율적인 회생을 도모하거나, 회생이 어려운 채무자의 재산을 공정하게 환가 · 배당하는 것」을 목적으로 두고 회생과 파산을 다른 절차로 둔다. TRLC는 concurso 하나 안에서 convenio나 liquidación으로 간다.

14. la **insolvencia**, pl. las insolvencias [insol'benθja] 중남미 [insol'bensja] 표기법 인솔벤시아 **지급불능** ★★★

여성

형용사는 insolvente(지급불능의). TRLC 2조는 도산 개시의 전제로 지급불능을 들고, 이미 지급할 수 없는 actual(현재)과 석 달 안에 지급할 수 없게 될 inminente(임박)로 나눈다. 채무자는 현재 지급불능을 알았거나 알았어야 할 날부터 두 달 안에 도산을 신청해야 한다(5조 1항).

쉬운 예 La empresa está en situación de insolvencia.
그 회사는 지급불능 상태다.

실무 예 ¿Desde cuándo conocía el administrador la insolvencia de la sociedad? — usted
이사는 언제부터 회사의 지급불능을 알고 있었습니까?

원문

> La insolvencia podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia actual el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.
>
> — TRLC, art. 2.3 · 공식

지급불능은 현재의 것일 수도 임박한 것일 수도 있다. 이행기가 된 채무를 정상적으로 이행할 수 없는 채무자는 현재 지급불능 상태다. 앞으로 석 달 안에 채무를 정상적으로, 제때 이행할 수 없으리라고 예상하는 채무자는 임박한 지급불능 상태다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La insolvencia podrá ser actual o inminente.	주어 + poder 미래 + ser + 형용사 둘	지급불능은 현재의 것이거나 임박한 것일 수 있다
Se encuentra en estado de insolvencia actual	encontrarse en estado de — 주어는 뒤에	현재 지급불능 상태다
el deudor que no puede cumplir regularmente	주어 + 관계절(직설법 — 이미 있는 상태)	정상적으로 이행할 수 없는 채무자는
sus obligaciones exigibles.	목적어 — exigible: 청구할 수 있는(이행기가 된)	이행기가 된 채무를
Se encuentra en estado de insolvencia inminente	같은 꼴 반복	임박한 지급불능 상태다
el deudor que prevea	관계절 + 접속법 prevea	~라고 예상하는 채무자는
que dentro de los tres meses siguientes	que + 시간 — dentro de: ~ 안에	앞으로 석 달 안에
no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.	직설법 미래 — 부사 둘(앞 것의 -mente 생략)	채무를 정상적으로, 제때 이행할 수 없으리라고

문형

encontrarse en estado de + 명사

~ 상태에 있다

1. encontrarse는 「(어떤 상태에) 있다」로 estar보다 격식 있게 쓴다. o가 ue로: se encuentra.
2. en estado de + 관사 없는 명사: en estado de insolvencia, en estado de necesidad.
3. 같은 뜻: hallarse en, estar en situación de.

La sociedad se encuentra en estado de insolvencia.
그 회사는 지급불능 상태에 있다.

El menor se encontraba en situación de desamparo.
그 미성년자는 보호받지 못하는 상태에 있었다.

문법 S6 · el deudor que prevea que … no podrá — 예상의 내용은 미래

~~el deudor que prevea que dentro de los tres meses siguientes no pueda cumplir~~ (부자연)

el deudor que prevea que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir

prevea는 prever(예상하다)의 접속법이다. 어떤 채무자인지 미리 정해지지 않은 관계절이라서다. 예상하는 내용(no podrá cumplir)은 앞으로 일어날 일이라 직설법 미래로 쓴다.

한국이라면? = 파산원인 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제305조

현재 지급불능은 한국의 파산원인과 맞는다(「채무자가 지급을 할 수 없는 때에는」, 제305조 ①). 임박한 지급불능은 한국에서 회생 신청 사유 가운데 파산 원인이 생길 염려가 있는 경우(제34조 ① 2호) 쪽에 가깝다.

15. la **administración concursal**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [administra'θjon konkur'sal]

중남미 [administra'sjon konkur'sal] 표기법 아드미니스트라시온 콩쿠르살 **도산관리인(기관)** ★★

여성

기관 이름이고, 맡은 사람은 el administrador concursal이다. 법원이 도산 개시 결정(auto de declaración de concurso)에서 선임한다(TRLC 28조). 채무자가 신청한 도산이면 채무자가 재산을 관리하되 관리인의 개입을 받고, 채권자가 신청한 도산이면 관리인이 대신한다(106조).

쉬운 예 La administración concursal presentó su informe.
도산관리인이 보고서를 냈다.

실무 예 ¿Ha autorizado esta venta la administración concursal? — usted
이 매각을 도산관리인이 허가했습니까?

원문

> En caso de concurso necesario, el concursado tendrá suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa. La administración concursal sustituirá al deudor en el ejercicio de esas facultades. — TRLC, art. 106.2 · 공식
> 채권자 신청 도산이면, 도산 채무자는 도산재산에 대한 관리·처분 권한의 행사가 정지된다. 그 권한은 도산관리인이 채무자를 대신해 행사한다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
En caso de concurso necesario,	en caso de + 명사(조건)	채권자 신청 도산이면
el concursado tendrá suspendido el ejercicio	tener + 과거분사 + 목적어(상태)	도산 채무자는 행사가 정지된다
de las facultades de administración y disposición	de + 명사	관리와 처분 권한의
sobre la masa activa.	sobre + 명사 — masa activa: 도산재산	도산재산에 대한
La administración concursal sustituirá al deudor	주어 + sustituir 미래 + a + 사람	도산관리인이 채무자를 대신한다
en el ejercicio de esas facultades.	en + 명사	그 권한의 행사에서
>
> tendrá suspendido는 「정지된 상태로 가진다」, 곧 「정지된다」 다. tener + 과거분사는 결과 상태를 말한다.

문형

en caso de + 명사

~의 경우에는

1. en caso de 뒤에 관사 없는 명사를 두는 일이 많다: en caso de concurso.
2. 절이 오면 en caso de que + 접속법: en caso de que no pague.
3. 같은 뜻: en el supuesto de, si(+ 직설법).

En caso de duda, decidirá el juez.
의심스러우면 판사가 정한다.

En caso de que no pague, iremos a juicio.
지급하지 않으면 소송으로 갈 것이다.

한국이라면? ≠ 관리인 선임 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제74조

한국 회생은 원칙적으로 「개인이 아닌 채무자의 대표자를 관리인으로 선임하여야 한다」(제74조 ②). TRLC는 채권자 신청 도산이면 도산관리인이 채무자를 대신하고, 법원이 이를 바꿀 수 있다(106조 3항).

16. el **convenio**, pl. los convenios [kom'benjo] 표기법 콘베니오 **(도산의) 채권자 협약(convenio); 협정, 합의**

★★★

남성

동사 convenir(합의하다)의 명사다. 도산에서는 채무자와 채권자가 감면(quita)·유예(espera)를 정하는 합의 계획이다. 옛 화의에 해당하고, 지금 한국의 회생계획에 가깝다. 같은 낱말이 9장의 convenio regulador(이혼 협의서)와 조약·협정(Convenio de La Haya 등)에도 쓰인다. 문맥으로 고른다.

쉬운 예 Los acreedores aprobaron el convenio.
채권자들이 협약을 가결했다.

실무 예 ¿La propuesta de convenio incluye una quita? — usted
협약안에 채무 감면이 들어 있습니까?

원문

> La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita, de espera o de quita y espera. La espera no podrá ser superior a diez años. — TRLC, art. 317.1 · 공식
> 협약안에는 채무 감면, 유예, 또는 감면과 유예의 제안이 들어 있어야 한다. 유예는 10년을 넘을 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La propuesta de convenio deberá contener	주어 + deber 미래 + 동사원형	협약안에는 들어 있어야 한다
proposiciones de quita, de espera	목적어 — de + 관사 없는 명사	감면이나 유예의 제안이
o de quita y espera.	o + de + 명사 둘	또는 감면과 유예의
La espera no podrá ser superior a diez años.	poder 미래 + ser + superior a	유예는 10년을 넘을 수 없다

문형

la quita y la espera

(채무의) 감면과 유예

1. quita는 quitar(덜다)에서, 채무를 깎아 주는 것이다.
2. espera는 esperar(기다리다)에서, 변제 기한을 늦추는 것이다.
3. 둘을 함께 쓰면 quita y espera: 깎고 늦추는 것.

El convenio prevé una quita del treinta por ciento.
그 협약은 30퍼센트 감면을 정한다.

Los acreedores aceptaron una espera de cinco años.
채권자들은 5년 유예를 받아들였다.

문법 B4 · superior a — 「~을 넘는」

~~La espera no podrá ser superior de diez años.~~ (비문)

La espera no podrá ser superior a diez años.

superior·inferior 뒤에는 a를 쓴다(이 장 capital social 상자). más de diez años(10년 넘게)와 뜻은 같지만 꼴이 다르다.

한국이라면? = 유예의 상한 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제195조

유예의 상한이 10년이라는 점이 같다. 한국은 회생계획으로 기한을 유예할 때 담보가 없으면 「10년을 넘지 못한다」(제195조)고 쓰고, 담보가 있으면 담보물의 존속기간을 상한으로 둔다.

---

17. la **liquidación**, pl. las liquidaciones [likida'θjon] 중남미 [likida'sjon] 표기법 리키다시온 **청산** ★★★

여성

동사 liquidar(청산하다; 정산하다). 도산에서는 재산을 팔아 채권자에게 나누는 단계(la fase de liquidación)다. 회사 해산 뒤의 청산(LSC)과 9장의 부부재산 청산(liquidación del régimen económico)에도 쓴다. 일상어로는 「재고 정리 세일」이다.

쉬운 예 La tienda está en liquidación.
그 가게는 정리 세일 중이다.

실무 예 ¿Cuándo se abrió la fase de liquidación? — usted
청산 단계는 언제 열렸습니까?

원문 El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento y el juez, dentro de los diez días siguientes a la solicitud, dictará auto abriendo la fase de liquidación. — TRLC, art. 406.1 · 공식
채무자는 언제든지 청산을 신청할 수 있고, 판사는 신청 뒤 열흘 안에 청산 단계를 여는 결정을 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El deudor podrá pedir la liquidación	주어 + poder 미래 + 동사원형	채무자는 청산을 신청할 수 있다
en cualquier momento	en + cualquier + 명사	언제든지
y el juez,	주어 — 삽입구가 동사와 떼어 놓는다	그리고 판사는
dentro de los diez días siguientes a la solicitud,	삽입 — siguientes a: ~ 뒤의	신청 뒤 열흘 안에
dictará auto abriendo la fase de liquidación.	dictar 미래 + 관사 없는 auto + 현재분사	청산 단계를 여는 결정을 한다

문형
dictar auto (sentencia)
결정(판결)을 하다

1. 재판을 「내리다」는 dictar다. 관사를 빼고 쓰는 일이 많다: dictará auto.
2. auto는 결정, sentencia는 판결, providencia는 명령(15장).
3. dictar auto abriendo …: 현재분사로 결정의 내용을 붙인다.

El juez dictó sentencia ayer.
판사는 어제 판결을 선고했다.

Se dictó auto declarando el concurso.
도산 개시 결정이 내려졌다.

한국이라면? ≠ 파산재단의 관리·처분 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제384조
한국에서 재산을 환가해 나누는 것은 파산이라는 별도 절차이고 「파산재단을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 속한다」(제384조). TRLC의 liquidación은 같은 concurso 안의 한 단계다.

---

18. la **letra de cambio**, pl. las letras de cambio ['letra de 'kambjo] 표기법 레트라 데 캄비오 **환어음** ★★

여성

letra는 「글자」이고 cambio는 「교환」이다. 발행인은 el librador, 지급인은 el librado, 인수인은 el aceptante, 어음을 가진 사람은 el tenedor. 어음상의 소권은 la acción cambiaria. 스페인 어음법은 제네바 어음통일법 계열이라 한국 어음법과 짜임이 비슷하다(조문 대조는 한국이라면? 표).

쉬운 예 Firmó una letra de cambio.
그는 환어음에 서명했다.

실무 예 ¿Aceptó el librado la letra de cambio? — usted
지급인이 그 환어음을 인수했습니까?

원문 Las acciones cambiarias contra el aceptante prescriben a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento. — Ley 19/1985, art. 88 · 공식

인수인에 대한 어음상의 소권은 만기일부터 3년이 지나면 시효로 소멸한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las acciones cambiarias	주어 — cambiario: 어음의	어음상의 소권은
contra el aceptante	contra + 사람	인수인에 대한
prescriben a los tres años,	prescribir a los + 기간(6장)	3년이 지나면 시효로 소멸한다
contados desde la fecha del vencimiento.	과거분사 contados(años에 맞춤) + desde	만기일부터 세어

문형

contado desde + 날짜

~부터 세어

1. contar(세다)의 과거분사를 기간 명사에 맞춘다: tres años contados desde …
2. 같은 뜻: a contar desde, a partir de.
3. TRLC 28조: en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente.

El plazo es de dos meses contados desde la notificación.
기간은 송달부터 두 달이다.

Tiene un año a partir de la fecha del protesto.
거절증서 날부터 1년이다.

한국이라면? = 인수인에 대한 시효 · 어음법 제70조

3년, 만기부터라는 점이 같다(「인수인에 대한 환어음상의 청구권은 만기일부터 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다」, 제70조 ①). 배서인·발행인에 대한 1년, 재상환 6개월도 같은 짜임이다.

---

19. el **pagaré**, pl. los pagarés [paga're] 표기법 파가레 **약속어음** ★★

남성

동사 pagar(지급하다)의 1인칭 미래 pagaré(「나는 지급하겠다」)가 그대로 명사가 되었다. 발행인은 el firmante(94조). 96조는 배서·지급·시효 등 환어음 규정을 약속어음에 준용한다.

쉬운 예 Pagó con un pagaré a noventa días.
그는 90일 만기 약속어음으로 지급했다.

실무 예 ¿El pagaré lleva la firma del administrador? — usted
그 약속어음에 이사의 서명이 있습니까?

원문

El pagaré deberá contener: Primero.–La denominación de pagaré inserta en el texto mismo del título y expresada en el idioma empleado para la redacción de dicho título. Segundo.–La promesa pura y simple de pagar una cantidad determinada en pesetas o moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial. Tercero.–La indicación del vencimiento. Cuarto.–El lugar en que el pago haya de efectuarse. Quinto.–El nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago o a cuya orden se haya de efectuar. Sexto.–La fecha y el lugar en que se firme el pagaré. Séptimo.–La firma del que emite el título, denominado firmante. — Ley 19/1985, art. 94 · 공식
약속어음에는 다음을 적어야 한다. 첫째, 증권 본문 안에 그 증권을 쓴 언어로 적은 「약속어음」이라는 이름. 둘째, 페세타나 공식 시세가 있는 태환 외화로 정한 금액을 조건 없이 지급하겠다는 약속. 셋째, 만기. 넷째, 지급지. 다섯째, 지급받을 사람 또는 그가 지시할 사람의 이름. 여섯째, 발행일과 발행지. 일곱째, 발행인(firmante)의 서명.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

El pagaré deberá contener:	주어 + deber 미래 + 동사원형	약속어음에는 다음을 적어야 한다
Primero.–La denominación de pagaré	첫째 — 서수 낱말 + 줄표	첫째, 약속어음이라는 이름
inserta en el texto mismo del título	과거분사 inserta(insertar의 불규칙 꼴)	증권 본문 안에 넣은
y expresada en el idioma empleado	과거분사 둘째	쓰인 언어로 적은
para la redacción de dicho título.	para + 명사 — dicho: 그(앞서 말한)	그 증권을 작성하는 데
Segundo.–La promesa pura y simple	둘째	둘째, 조건 없는 약속
de pagar una cantidad determinada	de + 동사원형	정해진 금액을 지급하겠다는
en pesetas o moneda extranjera convertible	en + 통화	페세타나 태환 외화로
admitida a cotización oficial.	과거분사 — moneda에 맞춤	공식 시세가 있는
Tercero.–La indicación del vencimiento.	셋째	셋째, 만기
Cuarto.–El lugar en que el pago haya de efectuarse.	넷째 — haber de + 동사원형(접속법)	넷째, 지급할 곳
Quinto.–El nombre de la persona	다섯째	다섯째, 사람의 이름
a quien haya de hacerse el pago	a quien(그에게) + 접속법	지급받을
o a cuya orden se haya de efectuar.	a cuya orden: 그의 지시로	또는 그가 지시할
Sexto.–La fecha y el lugar en que se firme el pagaré.	여섯째 — en que + 접속법	여섯째, 발행일과 발행지
Séptimo.–La firma del que emite el título,	일곱째 — el que: ~하는 사람	일곱째, 증권을 발행하는 사람의 서명
denominado firmante.	과거분사 — firmante: 서명인	발행인이라 부르는

BOE 통합본은 이 조의 항을 Primero.–, Segundo.– 처럼 서수 낱말과 줄표로 연다. 다른 법전의 1.º와 같은 구실이지만 글자라서 인용에 그대로 남는다.

문형

a cuya orden

그의 지시에 따라(지시식)

1. cuyo는 「그 사람의」를 뜻하는 관계 형용사다. 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: cuya orden(orden이 여성).
2. a la orden de alguien은 「누구의 지시대로」, 곧 지시식 증권이다.
3. cuyo는 일상 회화에서 드물고 조문·판결에 자주 나온다.

Es la persona a cuya orden se emitió el pagaré.
그 사람이 약속어음 지시인이다.

El testigo, cuyo nombre consta en el acta, no compareció.
조서에 이름이 적힌 증인은 출석하지 않았다.

한국이라면? = 약속어음의 요건 · 어음법 제75조

적을 사항 일곱이 같은 순서다. 한국은 「조건 없이 일정한 금액을 지급할 것을 약속하는 뜻」(제75조 2호)을 쓴다. 94조 둘째는 지금도 pesetas라고 적는다(유로 전 문언).

20. la **compraventa mercantil**, pl. las compraventas mercantiles [kompra'benta merkan'til]

표기법 콤프라벤타 메르칸틸 **상사매매** ★★

여성

compraventa는 compra(사는 것)와 venta(파는 것)를 붙인 말로 매매 계약 전체다. 민법의 매매(CC 1445 이하)와 구별해 상법전 325조가 정한 매매를 mercantil이라 부른다. 매도인은 el vendedor, 매수인은 el comprador.

쉬운 예

Es una compraventa entre dos empresas.

두 회사 사이의 매매다.

실무 예

¿Compró usted la mercancía para revenderla? — usted

그 물건을 되팔려고 사셨습니까?

원문

Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. — CCom, art. 325 · 공식

동산을 산 그대로든 다른 모양으로든 되팔려고 사들이고, 되팔아 이익을 얻으려는 뜻이 있는 매매는 상사매매다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Será mercantil la compraventa	ser 미래 + 형용사 + 주어(뒤에)	그 매매는 상사매매다
de cosas muebles para revenderlas,	de + 명사 + para + 동사원형 + las	동산을 되팔려고 하는
bien en la misma forma que se compraron,	bien … o bien(~든 ~든) ①	산 그대로든
o bien en otra diferente,	o bien ② — otra = forma	다른 모양으로든
con ánimo de lucrarse en la reventa.	con ánimo de + 동사원형	되팔아 이익을 얻으려는 뜻으로

문형

con ánimo de + 동사원형

~하려는 뜻으로

1. ánimo는 「마음, 의도」다. con ánimo de lucro(영리 목적으로)는 형법에도 자주 나온다.
2. 동사원형이 오면: con ánimo de lucrarse(이익을 얻으려고).
3. 같은 뜻: con la intención de, con el fin de.

Actuó con ánimo de lucro.

그는 영리 목적으로 행동했다.

Compró las acciones con ánimo de revenderlas.

그는 되팔 생각으로 주식을 샀다.

문법 S5 · para revenderlas — las는 cosas muebles

~~para revenderlos~~ (비문)

para revenderlas

되파는 대상은 앞의 cosas muebles(여성 복수)라 las다. 동사원형 끝에 붙인다. muebles가 남성처럼 보여도 성은 cosas가 정한다.

한국이라면? ≠ 상행위인 매매 · 상법 제46조

한국은 영업으로 하는 「동산, 부동산, 유가증권 기타의 재산의 매매」를 상행위로 든다(제46조 1호). CCom 325조는 동산을 되팔려고 사는 매매만 상사매매로 정한다.

한국이라면? — 비슷한 회사법, 다른 도산 구조

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 28. 시행 중인 상법·채무자회생법·어음법이다.

	스페인	한국	차이
=	no responderán personalmente (LSC 1.3)	주주의 책임 (상법 제331조)	회사 채무에 개인 책임 없음 / 「주식의 인수가액을 한도로 한다」.
=	sociedad de responsabilidad limitada (LSC 1.2)	사원의 책임 (상법 제553조)	같은 문언 구조 / 「출자금액을 한도로 한다」.
≠	sesenta mil euros · un euro (LSC 4)	자본금의 구성 (상법 제329조)	회사 종류별 최저 자본 / 「액면주식 1주의 금액은 100원 이상」, 무액면주식 허용.
=	inscripción (LSC 33)	회사의 성립 (상법 제172조)	등기로 법인격 / 「설립등기를 함으로써 성립한다」.
=	mínimo de tres miembros (LSC 242)	이사의 수 (상법 제383조 ①)	이사회 3명 이상 / 「이사는 3명 이상」, 자본금 10억 원 미만이면 1~2명.
=	dolo o culpa (LSC 236.1)	회사에 대한 책임 (상법 제399조 ①)	법령·정관 위반과 의무 위반, 고의·과실 / 「연대하여 손해를 배상할 책임」.
≠	frente a los acreedores sociales (LSC 236.1)	제3자에 대한 책임 (상법 제401조 ①)	채권자에게도 고의·과실로 / 제3자에게는 「고의 또는 중대한 과실로」.
≠	concurso (TRLC 1·2)	목적 (채무자회생법 제1조)	도산 절차 하나에서 채권자 협약·청산으로 / 회생과 파산을 나눈다.
≠	administración concursal (TRLC 106)	관리인의 선임 (채무자회생법 제74조 ②)	채권자 신청이면 관리인이 대신 / 원칙적으로 「채무자의 대표자를 관리인으로 선임」.
=	insolvencia actual (TRLC 2.3)	보통파산원인 (채무자회생법 제305조 ①)	이행기 채무를 정상적으로 이행할 수 없음 / 「지급을 할 수 없는 때」.
=	tres años contra el aceptante (Ley 19/1985, 88)	시효기간 (어음법 제70조)	3년·1년·6개월의 짜임이 같다.
≠	cosas muebles para revenderlas (CCom 325)	기본적 상행위 (상법 제46조 1호)	되팔려는 동산 매매 / 「동산, 부동산, 유가증권 기타의 재산의 매매」를 영업으로.

가짜 친구 · concurso·convenio·sociedad·participación — 일상어와 다른 회사법 뜻

concurso는 일상어로 「경연·공모」다. TRLC 1조의 la declaración de concurso는 도산 개시 선고다. 6장 1262조의 el concurso de la oferta y de la aceptación은 다시 다르다. 청약과 승낙이 「만나는 것」이다.

convenio는 「합의, 협정」이다. TRLC 317조의 convenio는 채권자와 맺는 채권자 협약, 9장 90조의 convenio regulador는 이혼 협의서다. 앞에 붙은 말(propuesta de convenio, convenio regulador)로 가른다.

sociedad는 「사회」이자 「회사」다. LSC의 sociedad de capital은 자본회사이고, 9장 1344조의 sociedad de gananciales는 회사가 아니라 부부의 공동재산제다.

participación은 일상어로 「참가」다. LSC 90조의 participaciones sociales는 유한회사의 지분이다. 같은 법 93조 a)의 participar en el reparto de las ganancias는 「이익 배당에 참가하다」, 곧 몫을 나누어 받는 것이다.

> El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. 원문

> Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella. 원문

> El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación. 원문

요령 concurso는 회사가 망한 이야기면 도산. convenio는 앞말로 채권자 협약·협의서·협정을 가른다. sociedad de는 뒤를 보고, participación은 유한회사면 지분.

문법 S6 — 조건과 가정: si·cuando·조건법

조건은 「~이면」을 단다. 현실로 있을 수 있는 조건은 si + 직설법 현재, 사실과 다르거나 가능성이 낮은 가정은 si + 접속법 과거 + 조건법이다. cuando·siempre que·siempre y cuando·mientras·en caso de que가 앞으로 일어날 일을 조건으로 달면 접속법이 온다. 조건법(-ría)은 「그렇다면 ~할 것」이다.

- 꼴부터 본다. 6장의 CC 1104조 2단 Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. exprese는 expresar의 접속법, correspondería는 corresponder의 조건법이다. 「채무가 주의를 정하지 않으면, 선량한 가장이라면 했을 주의를 요구한다」.
- cuando가 앞으로 있을 경우를 조건으로 달면 접속법이다. LSC 210조 2항 cuando la administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada. confíe는 confiar의 접속법, actuarán은 직설법 미래다. 조건절은 접속법, 결과절은 미래라는 짝이 조문에 자주 보인다.
- 조건을 좁히는 말도 접속법을 부른다. LSC 236조 1항 siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa(고의나 과실이 개입된 경우에 한하여), 4조 2항 Mientras el capital … no alcance la cifra de tres mil euros(3천 유로에 이르지 않는 동안).
- si는 다르다. si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다. 있을 수 있는 일이면 직설법(si la sociedad no paga), 가정이면 접속법 과거(si la sociedad tuviera más capital, podría pagar). 그런데 LSC 23조 Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará …처럼 조문은 가정이 아닌 경우 나누기에도 si + 접속법 과거를 쓴다. 법률 문체로 읽는다.
- 동사원형으로 조건을 다는 꼴도 있다. LSC 99조 3항 De no existir beneficios distribuibles는 「배당할 이익이 없으면」이다. de + 동사원형이 si절을 대신한다.
- 1885년 상법전에는 미래 접속법이 남아 있다. CCom 1조 que se constituyeren(설립될), 2조 a falta de ambas reglas … 읽기만 하면 된다. 지금 글이라면 접속법 현재다.

표로 보기

꼴	만들기	조문
cuando … exprese	cuando + 접속법 현재(앞으로의 경우)	CC 1104조 2단
correspondería	corresponder + -ía 조건법	CC 1104조 2단
cuando … se confíe	confiar 접속법 현재 + 결과절 미래 actuarán	LSC 210조 2항
siempre y cuando haya	haber 접속법 + 과거분사	LSC 236조 1항
Mientras … no alcance	alcanzar → alcance(z가 c로)	LSC 4조 2항
Si … fuera	si + ser 접속법 과거(법률 문체)	LSC 23조
De no existir	de + 동사원형 = si no existen	LSC 99조 3항
se constituyeren	constituyeron → -ren(미래 접속법, 읽기만)	CCom 1조

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Si	la sociedad no paga	el acreedor	puede pedir	el concurso
조건 · 현실로 있을 수 있는 일	직설법 현재	주어	poder 직설법 현재 + 동사원형	목적어

회사가 지급하지 않으면 채권자는 도산을 신청할 수 있다.

Si	tuviera	más capital	podría pagar	sus deudas
가정 · 사실과 다름	tener 접속법 과거	목적어	poder 조건법 + 동사원형	목적어

회사에 자본이 더 있다면 빚을 갚을 수 있을 텐데.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Si la sociedad no pague, el acreedor puede pedir el concurso.~~	Si la sociedad no paga, el acreedor puede pedir el concurso.	si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다. 현실 조건이면 직설법 현재.
~~Si la sociedad tendría más capital, podría pagar.~~	Si la sociedad tuviera más capital, podría pagar.	조건법(tendría)은 결과절에 쓴다. si 절에는 접속법 과거.
~~Cuando la junta decide, se inscribirá el acuerdo.~~	Cuando la junta decida, se inscribirá el acuerdo.	cuando가 앞으로 있을 일을 가리키면 접속법(decida)이다.
~~siempre y cuando hay culpa~~	siempre y cuando haya culpa	siempre y cuando는 조건이라 접속법(haya)이다.

말해 보기 — 회사 도산 사건을 함께 검토할 때

법관 교류에서 회사 도산과 이사 책임을 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 usted로 말한다.

usted

A ¿Quién solicitó el concurso, la sociedad o un acreedor?
도산은 누가 신청했습니까? 회사입니까, 채권자입니까?

B Un acreedor. Por eso es un concurso necesario.
채권자입니다. 그래서 채권자 신청 도산입니다.

A Entonces la administración concursal sustituye a los administradores.
그렇다면 도산관리인이 이사들을 대신하겠군요.

B Así es. Además, se discute si el administrador debió pedir el concurso antes.
그렇습니다. 게다가 이사가 더 일찍 도산을 신청했어야 하는지도 다툽니다.

A Si ya conocía la insolvencia desde hacía meses, tendrá que responder.
그때 이미 몇 달 전부터 지급불능을 알고 있었다면 책임을 져야 할 겁니다.

B Siempre y cuando se pruebe la culpa, claro.
물론 과실이 증명된다면요.

설명해 보기 — 한국의 회사·도산법을 스페인어로

스페인 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

usted

En Corea hay dos procedimientos distintos: la rehabilitación y la quiebra.
한국에는 회생과 파산이라는 두 절차가 따로 있습니다.
채무자회생법 제1조

En la rehabilitación, normalmente el representante de la empresa sigue siendo el administrador.
회생에서는 보통 회사 대표자가 그대로 관리인이 됩니다.
채무자회생법 제74조 ②

Los administradores responden frente a terceros solo si actúan con dolo o culpa grave.

이사는 고의나 중대한 과실이 있을 때에만 제3자에게 책임을 집니다.

상법 제401조 ①

La ley no fija aquí un capital mínimo de la sociedad, sino el valor nominal mínimo de cada acción.
이 조문은 회사 자본금의 최저액이 아니라 액면주식 한 주의 최저 금액을 정합니다.

상법 제329조 ③ — 「100원 이상」. 한국 상법 전체에 최저 자본금이 없다는 말은 이 장에서 확인하지 않았다

Una sociedad se constituye cuando se inscribe en el registro del domicilio social.
회사는 본점 소재지에서 등기할 때 성립합니다.

상법 제172조

Si el plan de rehabilitación aplaza las deudas sin garantía, el plazo no puede superar diez años.
회생계획이 담보 없는 채무를 유예하면 그 기간은 10년을 넘을 수 없습니다.

채무자회생법 제195조

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 조건절 (cuando·si)과 결과절 사이의 쉼표에서 한 박자 쉰다.

Las sociedades de capital, cualquiera que sea su objeto, tendrán carácter mercantil.
자본회사는 목적이 무엇이든 상사회사다. (LSC 2조)

La constitución de las sociedades de capital exigirá escritura pública, que deberá inscribirse en el Registro Mercantil.
자본회사 설립에는 공정증서가 필요하고, 그것은 상업등기소에 등기해야 한다. (LSC 20조)

Con la inscripción la sociedad adquirirá la personalidad jurídica que corresponda al tipo social elegido.
등기로 회사는 고른 회사 종류에 맞는 법인격을 얻는다. (LSC 33조)

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general.
반대한 사람과 참석하지 않은 사람을 포함해 모든 구성원은 총회 결의에 따른다. (LSC 159조 2항)

La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad.
총회는 이사가, 경우에 따라 청산인이 소집한다. (LSC 166조)

Los administradores de la sociedad de capital podrán ser personas físicas o jurídicas.
자본회사의 이사는 자연인일 수도 법인일 수도 있다. (LSC 212조 1항)

La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor.
채무자가 지급불능이면 도산 개시를 선고한다. (TRLC 2조 1항)

El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.
채무자는 현재 지급불능을 알았거나 알았어야 할 날부터 두 달 안에 도산 개시를 신청해야 한다. (TRLC 5조 1항)

Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.
동산을 되팔려고 사들여 이익을 얻으려는 매매는 상사매매다. (CCom 325조)

Las acciones cambiarias contra el aceptante prescriben a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento.
인수인에 대한 어음상의 소권은 만기일부터 3년이면 시효로 소멸한다. (어음법 88조)

확인 문제 8

1. LSC 236조 1항 « siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa »의 haya는?

haber 직설법 현재

haber 접속법 현재

haber 조건법

haber 미래 접속법

조건을 다는 siempre y cuando 뒤에는 접속법이 온다. 직설법이면 ha다.

2. « Si la sociedad ___ más capital, podría pagar sus deudas. »의 빈칸은?

tiene

tenga

tuviera

tendría

사실과 다른 가정은 si + 접속법 과거 + 조건법(podría)이다.

3. TRLC의 concurso와 한국 도산법의 차이로 맞는 것은?

둘 다 회생과 파산을 나눈다

TRLC는 한 절차 안에서 채권자 협약(convenio)나 청산(liquidación)으로 가고, 한국은 회생과 파산을 나눈다

TRLC는 법인에만 적용된다

한국은 개인 도산을 두지 않는다

TRLC 1조 1항은 « cualquier deudor, sea persona natural o jurídica »에게 하나의 concurso를 둔다. 한국 채무자회생법 제1조는 회생과 환가·배당을 목적으로 나눠 적는다.

4. « no podrá ser inferior ___ sesenta mil euros »의 빈칸은?

que

de

a

en

inferior·superior 뒤에는 a를 쓴다(LSC 4조 3항, TRLC 317조).

5. TRLC 106조 2항에 따르면 채권자가 신청한 도산(concurso necesario)에서 재산 관리·처분은 누가 하는가?

채무자가 그대로

채무자가 하되 관리인의 개입을 받는다

도산관리인이 채무자를 대신한다

채권자총회

« La administración concursal sustituirá al deudor en el ejercicio de esas facultades. » 채무자 신청이면 개입(intervención)이다(1항).

6. CCom 325조 « para revenderlas »의 las가 가리키는 것은?

- la compraventa
- **las cosas muebles**
- las formas
- las ganancias

되파는 대상은 cosas muebles(여성 복수)다.

7. 어음법(Ley 19/1985) 88조의 인수인에 대한 어음상 소권의 시효는?

- 6개월
- 1년
- **3년**
- 5년

« prescriben a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento ». 한국 어음법 제70조 ①도 만기일부터 3년이다.

8. LSC 90조의 participaciones sociales는?

- 회의 참가
- **유한회사의 지분**
- 이익 배당
- 주식회사의 주식

« Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones en la sociedad anónima son partes alícuotas … del capital social. » 주식회사의 몫은 accionesだ.

3부 원전과 말하기 · 제17장

원전 강독 I — 산초의 재판

Los juicios de Sancho Panza

『돈키호테』 2부(1615)에서 산초 판사는 공작이 장난으로 맡긴 바라타리아 섬의 총독이 되어 재판을 한다. 이 장은 그 재판 셋을 1615년 초판 활자 그대로 읽는다. 45장의 재단사와 두건, 지팡이 속 금화, 그리고 51장의 다리와 교수대다. 앞의 둘은 사실을 밝히는 재판이고, 셋째는 법문 자체가 막히는 재판이다. 법문은 오늘의 법전처럼 미래 접속법(pasare·jurare)으로 쓰였고, 사람들은 서로를 vos와 vuestra merced로 부른다. 원문 아래에 현대 철자와 번역을 붙였다. 초판과 1899년 판을 나란히 놓으면 편자가 말없이 지운 구절도 보인다.

1. 1615년 활자 읽는 법

- 이 장의 원문은 1615년 마드리드의 후안 데 라 쿠에스타(Juan de la Cuesta) 인쇄소가 찍은 2부 초판에서 옮겼다. 스페인 국립도서관(BNE) 소장본을 찍은 스캔의 인터넷 아카이브 사본이다. 1615년 인쇄물이라 저작권 문제가 없다. 둘째 판본은 1899년 피츠모리스켈리(Fitzmaurice-Kelly)와 옴스비(Ormsby)가 낸 판이다.
- 원문 칸에서 바꾼 것은 긴 s(ſ)를 s로 쓴 것 하나다. 나머지는 활자 그대로 두었다. 처음에는 낯설지만 규칙이 몇 개뿐이다. 아래 표를 한 번 보고 원문과 현대 철자 줄을 나란히 읽으면 된다.
- 가장 많이 나오는 것은 약어 부호다. 활자공은 줄을 맞추려고 글자를 빼고 위에 물결표를 얹었다. q̃는 que, 모음 위 물결표는 뒤에 n이나 m이 빠졌다는 표시다(buẽ hõbre = buen hombre). 1615년에는 물음표 ¿를 문장 앞에 찍지 않았다.

- u와 v는 소리가 아니라 자리로 갈랐다. 낱말 첫머리는 v(vna = una), 낱말 안은 u(auia = había, Gouernador = Gobernador)다. x는 오늘의 j 소리다(dixo = dijo). ss는 오늘 s 하나로 쓴다(passar = pasar).
- 현대 철자 줄은 철자만 바꾸고 어형은 그대로 두었다. agora(지금, 오늘 ahora)·desta(de esta)·asolverle처럼 옛 낱말 꼴은 남아 있다. v.m.은 vuestra merced로 풀었다. 1899년 판은 vuesa merced로 풀었다(6절).

1615 활자	오늘 철자	이 장의 예
q̃	que	q̃ el sastre pierda → que el sastre pierda
ẽ õ ã ũ	en·on·an·un(또는 m)	buẽ varõ → buen varón · mũdo → mundo
v- / -u-	u / v·b	vna → una · auia → había · buelto → vuelto
x	j	dixo → dijo · dexen → dejen · baxe → baje
ss	s	passar → pasar · tomasse → tomase
ç	z	pedaço → pedazo · cabeça → cabeza
v.m. · V.S.	vuestra merced · vuestra señoría	hagale v.m. → hágale vuestra merced
â ô ê	a·o·e(강세 표시)	â otra → a otra · jurô → juró

강세 부호는 활자에 찍힌 모양대로 옮겼다. 같은 장 안에서도 ´와 ^가 섞여 나온다(llegó·llegô).

2. 첫째 사건 — 재단사와 두건 다섯 개 (45장)

- 재판정에 두 사람이 들어온다. 한 사람은 농부 차림이고, 다른 사람은 손에 가위를 들고 있어 재단사다. 농부가 천 한 조각을 맡기며 두건 하나가 나오겠느냐고 물었다. 재단사가 나온다고 하자 농부는 천을 떼먹으려는 줄 알고 둘은 나오겠느냐, 셋은 나오겠느냐 하고 늘려 다섯까지 주문했다.
- 재단사는 다섯 개를 만들어 왔다. 손을 펴자 다섯 손가락 끝에 두건이 하나씩 씌워져 있다. 재단사는 품삯을 달라 하고, 농부는 품삯은커녕 천을 돌려 달라고 한다.
- 산초는 잠깐 생각하고 판결한다. 판결문의 꼴이 눈에 띈다. 「doy por sentencia que …」(…라고 판결한다) 뒤에 접속법 pierda·se lleven·haya가 이어진다. 결정을 내리는 말 뒤에는 접속법이 온다. 오늘의 판결 주문도 같은 문법이다.
- 법으로 보면 주문 내용이 계속 바뀐 도급이다. 산초는 따지지 않고 두 사람 모두에게서 거두어 셋째에게 준다. 「juicio de buen varón」(선량한 사람의 판단)이라는 말 그대로다.

> E aqui las cinco caperuzas, q̃ este buẽ hõbre me pide, y en Dios y en mi cõciẽcia, q̃ no me ha q̃dado nada del paño, y yo darê la obra a vista de veedores del oficio. Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 170r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n353 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 344(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n365 쪽 그림)
> *He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia, que no me ha quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de veedores del oficio.*
> 여기 이 사람이 주문한 두건 다섯 개가 있습니다. 하느님과 제 양심을 걸고, 천은 하나도 남기지 않았습니다. 동업 검사관들에게 이 물건을 보여도 좋습니다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
E aqui las cinco caperuzas,	E aqui = he aquí(여기 ~이 있다)	여기 두건 다섯 개가 있습니다
q̃ este buẽ hõbre me pide,	관계절 — q̃ = que, buẽ hõbre = buen hombre	이 사람이 내게 주문한
q̃ no me ha q̃dado nada del paño,	맹세의 내용 que + 직설법 현재완료	천은 하나도 남지 않았다
y yo darê la obra a vista de veedores del oficio.	dar 미래 1인칭, a vista de: ~가 보는 앞에서	동업 검사관 앞에 물건을 내놓겠다

3. 둘째 사건 — 지팡이 속 금화 (45장)

- 노인 둘이 들어온다. 한 노인이 다른 노인에게 금화 10에스쿠도를 빌려주었는데 돌려받지 못했다고 한다. 증인은 없다. 원고는 피고에게 선서를 시켜 달라고, 피고가 갚았다고 맹세하면 빚을 면제하겠다고 한다. 증거가 없을 때 한쪽의 선서로 다툼을 끝내는 방식이다.
- 피고는 선서하기 직전 갈대 지팡이(cañaheja)를 원고에게 잠깐 맡긴다. 그리고 재판관의 지팡이(vara) 십자가에 손을 얹고 「돈은 그의 손에 돌려주었다」 고 맹세한 뒤 지팡이를 도로 받아 나간다. 원고는 선서를 받아들이고 물러선다.
- 산초는 이마에 손가락을 대고 생각하다가 피고를 다시 불러 지팡이를 원고에게 건넨다. 「andad cõ Dios q̃ ya vais pagado」 (가시오, 이제 돈은 받았소). 지팡이를 쪼개자 금화 10에스쿠도가 나온다. 맹세는 글자로는 참이었다. 돈이 든 지팡이를 원고가 들고 있는 동안 맹세했기 때문이다.
- 사람들은 산초를 「nuevo Salomón」 (새 솔로몬)이라 불렀다. 화자는 거기서 이렇게 덧붙인다. 다스리는 사람은 어리석어도 하느님이 재판에서 이끌어 주시는 때가 있다.
- 이 사건의 말투는 vuestra merced 코너(6절)의 재료다. 원고는 산초를 v.m.(나리)로 부르고 동사를 3인칭으로 쓴다. 산초는 노인들을 vos로 부르고 동사를 2인칭 복수로 쓴다(dezys, dadme, andad).

> tomole Sãcho, y dãdesele al otro viejo, le dixo, andad cõ Dios q̃ ya vais pagado. Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 170v(IA segundaparteq uijote1615 PDF 면 n354 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 345(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n366 쪽 그림)
> *Tomóle Sancho, y dándosele al otro viejo, le dijo: Andad con Dios, que ya vais pagado.*
> 산초는 지팡이를 받아 다른 노인에게 건네며 말했다. 「가시오. 이제 돈은 받았소.」

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
tomole Sãcho,	tomar 단순과거 + le(지팡이) — 대명사를 동사 뒤에 붙임	산초는 그것을 받아
y dãdesele al otro viejo,	dar 현재분사 + se(=le) + le — 「그것을 그에게」	다른 노인에게 건네며
le dixo, andad cõ Dios	andad: ir의 vos 명령(2인칭 복수)	말했다. 가시오
q̃ ya vais pagado.	vais: ir 2인칭 복수, pagado: 지급받은	이제 돈은 받았소

> de donde se podia colegir, que los que gouiernan, aunque sean vnos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juyzios Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 171r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 171r(IA segundaparteq uijote1615 PDF 면 n355 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 346(OCR — FK1899 는 「a los que gobiernan」 으로 a 를 보탰다)
> *de donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios*
> 여기서 알 수 있듯, 다스리는 사람은 어리석더라도 때로 하느님이 그 재판을 이끌어 주신다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
de donde se podia colegir,	colegir: 추론하다, se는 무인칭	여기서 추론할 수 있다
que los que gouiernan,	los que + 동사: ~하는 사람들	다스리는 사람들은
aunque sean vnos tontos,	aunque + 접속법 — 양보	어리석은 자들이라 해도
tal vez los encamina Dios en sus juyzios	tal vez: 때로, los는 앞의 los que를 다시 받음	때로 하느님이 그들을 재판에서 이끄신다

4. 셋째 사건 — 다리와 교수대 (51장)

- 배를 곯으며 재판정에 앉은 산초에게 낯선 사람이 와서 어려운 문제를 낸다. 강 하나가 한 영지를 둘로 가르고, 그 강에 다리가 놓여 있다. 다리 끝에는 교수대와 재판소가 있고, 재판관 넷이 다리 주인이 정한 법을 집행한다(아래 첫 인용).

- 어느 날 한 사람이 이렇게 맹세한다. 「저기 저 교수대에서 죽으러 갑니다. 다른 볼일은 없습니다.」 재판관들은 막혔다. 그를 그냥 보내면 거짓 맹세를 한 셈이니 죽여야 한다. 그를 매달면 참을 맹세한 셈이니 보내야 한다.
- 산초는 처음에 이렇게 답한다. 참을 맹세한 부분은 건너게 하고, 거짓을 말한 부분은 매달라. 심부름꾼이 반박한다. 사람을 둘로 나누면 어차피 죽는다. 그러자 산초는 두 번째 답을 내놓는다(둘째 인용). 그리고 이것이 자기 생각이 아니라 주인에게 받은 가르침이라고 덧붙인다(셋째 인용). 집사는 「리쿠르고스도 이보다 나은 판결은 못 내렸을 것」이라고 감탄한다.
- 문법 — 법조문의 미래 접속법. pasare·jurare·dijere는 모두 미래 접속법(-re)이다. 「누구든 ~하는 자는」, 「만일 ~하면」처럼 아직 일어나지 않은 경우를 가정할 때 쓴다. RAE·ASALE 문법 용어집은 이 시제가 「거의 완전히 다른 시제로 바뀌었고」(ha sido prácticamente reemplazado), 오늘날에는 「예스러운 특징으로 법률 문서와 행정 문서에 남아 있다」(se mantiene hoy, como rasgo arcaizante, en los textos jurídicos y en los administrativos)고 적는다. 특히 조건절(si …)에 자주 온다. 용어집이 든 예문부터가 「Si jurare que se arrepiente de sus actos…」다. 현행 민법 1101조도 그 예다: 「Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.」 형법 4조 4항에는 완료형 hubiere apreciado가 있다. 용어집은 이 완료형이 일반 언어에서는 이미 쓰이지 않고 법률·행정 문서에서만 확인된다고 적는다. 법률 문서 밖이라면 그 자리에 접속법 현재·접속법 과거·직설법 현재 가운데 하나가 온다(El que quisiere → El que quiera).
- 문법 — 명령의 세 모양. 같은 문장 안에서 ha de jurar(~해야 한다), déjenle(3인칭 복수 명령, 「건너게 하라」), muera(접속법 현재로 내리는 명령, 「죽게 하라」)가 나란히 쓰인다. jurar verdad / decir mentira는 「참을 맹세하다」와 「거짓을 말하다」의 짝이다. 법이 거짓 쪽은 「맹세」라고 하지 않는 점이 눈에 띈다.
- 문법 — en un fil. DLE는 fiel²(저울 바늘)의 어원을 「지금은 쓰지 않는 fil 'fiel de la balanza'」로 적는다. 뜻풀이에 따르면 fiel은 저울의 바늘로, 양쪽 무게가 똑같을 때 곧게 선다. 「en fiel」은 「저울이 어느 쪽으로도 기울지 않고」라는 뜻이다. 산초의 「en un fil」은 그 옛 꼴이다. 바로 뒤에 오는 me decantase는 「기울다, 한쪽 편을 들다」이다(DLE decantar² 4. prnl. 「Inclinarse, tomar partido, decidirse」). 다만 어원은 저울이 아니라 canto(모서리)다.

> Si alguno passare por esta puente de vna parte â otra, ha de jurar primero adõde, y â q̃ va, y si jurare verdad, dexenle passar, y si dixere mentira, muera por ello ahorcado en la horca q̃ alli se muestra, sin remissiõ alguna. Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n401 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 392(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n413 쪽 그림)
>
> *Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero adónde y a qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna.*
>
> 누구든 이 다리를 이쪽에서 저쪽으로 건너려는 자는 먼저 어디로 무엇 하러 가는지 맹세해야 한다. 참을 맹세하면 건너게 하고, 거짓을 말하면 저기 보이는 교수대에 목매달아 죽이되, 어떤 사면도 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si alguno passare por esta puente	si + 미래 접속법 passare(pasaron → pasa- + -re)	누구든 이 다리를 건너면
de vna parte â otra,	de … a …: ~에서 ~로	이쪽에서 저쪽으로
ha de jurar primero adõde, y â q̃ va,	haber de + 동사원형(의무) + 간접 의문	먼저 어디로 무엇 하러 가는지 맹세해야 한다
y si jurare verdad, dexenle passar,	미래 접속법 jurare + 3인칭 복수 명령 dejen + le	참을 맹세하면 건너게 하라
y si dixere mentira,	dijere: decir 미래 접속법	거짓을 말하면
muera por ello ahorcado	morir 접속법 현재 — 3인칭 명령	그 때문에 목매달려 죽게 하라
en la horca q̃ alli se muestra,	관계절, se는 수동	저기 보이는 교수대에서
sin remissiõ alguna.	sin + 명사 + alguna(뒤에 오면 「전혀」)	어떤 사면도 없이

> […] que pues estan en vn fil las razones de condenarle, ô assoluerle, que le dexen passar libremente, pues siempre es alabado mas el hazer bien, que mal […] Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194v–195r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194v–195r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n402·n403 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 393(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n414 쪽 그림)
> *[…] que pues están en un fil las razones de condenarle o asolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal […]*
> …그를 벌할 이유와 풀어 줄 이유가 저울 위에서 꼭 맞서 있으니 그냥 건너게 하시오. 나쁜 일보다 좋은 일을 하는 편이 언제나 더 칭찬받는 법이오.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[…] que pues estan en vn fil	pues: ~이니까, en un fil: 저울이 기울지 않고	꼭 맞서 있으니
las razones de condenarle, ô assoluerle,	estan의 주어 — 동사원형 + le	벌할 이유와 풀어 줄 이유가
que le dexen passar libremente,	전하는 명령 que + 접속법 dejen	그냥 건너게 하라고
pues siempre es alabado mas el hazer bien, que mal […]	ser + 과거분사(수동), el + 동사원형 = 명사	좋은 일을 하는 것이 늘 더 칭찬받으니

> […] que quando la justicia estuuiesse en duda, me decantasse, y acogiesse a la misericordia […] Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 195r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 195r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n403 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 394(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n415 쪽 그림)
> *[…] que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia […]*
> …정의가 의심스러울 때는 자비 쪽으로 기울어 그리로 몸을 맡기라는 것이었소.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[…] que quando la justicia	전하는 가르침 que + quando(= cuando)	정의가 ~할 때는
estuuiesse en duda,	estar 접속법 과거 -se	의심스러운
me decantasse, y acogiesse	decantarse·acogerse 접속법 과거 — 전하는 명령	기울어 몸을 맡기라
a la misericordia […]	acogerse a: ~에 의지하다	자비에

5. 오늘의 법으로 다시 읽기

- 45장의 두 사건에서 산초의 재치는 사실을 밝히는 데 있었다. 지팡이 속 금화가 그렇다. 이 사건에서는 사실에 다툼이 없다. 그 사람이 무엇이라고 맹세했는지 모두가 안다. 막힌 쪽은 법이다. 같은 법이 같은 사실에 두 결론을 낸다.
- 산초의 답에는 오늘의 법으로 나누어 볼 것이 두 가지 섞여 있다.
- 첫째는 해석이다. 스페인 형법은 첫머리에, 형벌 법률을 거기에 명시적으로 포함된 경우가 아닌 사건에 적용하지 않는다고 적었다(CP 4.1, 아래 첫 인용). 유추 적용을 막는 조문이다. 한국 대법원도 「죄형법정주의의 원칙상 형벌법규는 문언에 따라 엄격하게 해석·적용하여야 하고 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하여서는 아니 된다」고 적는다(대법원 2025. 3. 27. 선고 2024도20290 판결). 다만 두 원칙은 법문이 닿는 범위를 정할 뿐이고, 같은 법문이 두 결론을 내는 산초의 역설을 직접 풀어 주지는 않는다. 이 맹세를 「거짓」에 넣을 수 있는지 법문만으로 가려지지 않을 때 이 원칙에 기대어 산초와 같은 결론에 이를 수 있는지는 이 책의 해석이 아니라 독자에게 남기는 물음이다.
- 둘째는 자비다. 산초가 기댄 것은 해석이 아니라 「정의가 의심스러우면 자비로」라는 가르침이다. 오늘의 스페인 형법에는 이와 닮은 경우를 다루는 조문이 따로 있다. 같은 CP 4조 3항은, 법을 엄격히 적용하면 벌해서는 안 될 행위가 벌받게 되거나 형이 지나치게 무거워지는 경우를 정한다. 이때 판사나 법원은 판결은 곧바로 집행하면서(sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia) 정부에 그 규정의 폐지·개정이나 사면(indulto)에 관한 의견을 낸다. 판사가 스스로 사면하지

는 못한다. 다만 4조 4항은 사면 신청이 있을 때 집행을 멈추는 길을 따로 둔다. 형 집행으로 부당한 지연 없는 재판을 받을 권리가 침해될 수 있다고 이유를 붙여 판단했으면 사면 결정이 날 때까지 집행을 정지하고, 집행하면 사면의 목적이 헛되이 될 수 있을 때는 정지할 수 있다. 사면권은 국왕에게 있다(CE 62 i), 「Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley」). 판사는 「오직 법의 지배에만 따른다」(CE 117.1, 「sometidos únicamente al imperio de la ley」). 한국도 사면은 대통령의 권한이다(헌법 79조 1항). 작품 속 산초는 총독으로서 재판한 그 자리에서 풀어 주라는 결론까지 내린다. 그 시대 영지 총독에게 법으로 사면권이 있었는지는 이 장에서 따지지 않았다.

- 산초가 인용한 가르침도 그 자체로 읽어 볼 만하다. 42장에서 돈키호테가 준 충고 가운데 산초의 말과 글자 그대로 같은 문장은 없다. 가장 가까운 것은 아래 마지막 두 인용, 「Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente」(형평이 자리할 수 있고 자리해야 할 때는 죄인에게 법의 엄격함을 모두 지우지 마라)와 「Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia」(혹시 정의의 지팡이를 굽히게 되거든 뇌물의 무게가 아니라 자비의 무게로 굽혀라)다. 두 문장 모두 미래 접속법(pudiere·debiere·doblares)으로 시작한다. 산초는 이 두 조건부 가르침을 「의심스러우면 자비로」라는 한 줄로 줄였다. 초판(fol. 160v)도 철자만 다를 뿐(deuiere·delinquente·dadiua) 같은 문장이다.

> Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. CP, art. 4.1 · 공식
> 형벌 법률은 거기에 명시적으로 포함된 경우가 아닌 사건에 적용하지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las leyes penales	주어 — 여성 복수	형벌 법률은
no se aplicarán	수동 se + aplicar 미래 3인칭 복수	적용되지 않는다
a casos distintos de los comprendidos	distinto de: ~와 다른, los comprendidos: 포함된 것들	포함된 경우와 다른 사건에
expresamente en ellas.	ellas = las leyes penales	그 법률에 명시적으로

> Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo. CP, art. 4.3 · 공식
> (판사나 법원은) 마찬가지로, 법률 규정을 엄격히 적용한 결과 그 판단으로는 벌해서는 안 될 작위·부작위가 벌받게 되거나, 범죄가 낳은 해악과 피고인의 개인 사정을 고려할 때 형이 현저히 지나친 경우에는, 판결은 곧바로 집행하되 정부에 그 규정의 폐지·개정이나 사면의 부여에 관하여 적절한 의견을 낸다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Del mismo modo acudirá al Gobierno	주어(판사·법원)는 3항 앞 2항에서 이어진다 — acudir 미래	마찬가지로 정부에 의견을 낸다
exponiendo lo conveniente	현재분사 — 적절한 것을 진술하며	적절한 의견을 진술하여
sobre la derogación o modificación del precepto	sobre: ~에 관하여	그 규정의 폐지·개정
o la concesión de indulto,	indulto: (개별) 사면	또는 사면의 부여에 관해
sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia,	예외 표지 sin perjuicio de — 집행은 그대로	판결은 곧바로 집행하되
cuando de la rigurosa aplicación	cuando + 접속법(resulte)	엄격히 적용한 결과

de las disposiciones de la Ley resulte penada	resultar + 과거분사 — ~하게 되다	법률 규정의 — 벌받게 될 때
una acción u omisión que,	resulte의 주어 — o가 u로	작위나 부작위가
a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo,	debiera: deber 접속법 과거, serlo = ser penada	판사의 판단으로는 벌받아서는 안 될
o cuando la pena sea notablemente excesiva,	cuando + 접속법 sea	또는 형이 현저히 지나칠 때
atendidos el mal causado por la infracción	과거분사 절대 구문 — ~을 고려하여	범죄가 낳은 해악과
y las circunstancias personales del reo.	reo: 피고인(옛 말투)	피고인의 개인 사정을 고려할 때

> Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. CE, art. 62 i) · 공식
> (국왕의 권한) 법률에 따라 사면권을 행사하는 것. 그 법률은 일반 사면을 허용할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ejercer el derecho de gracia	62조 「Corresponde al Rey:」 아래 i)호 — 동사원형으로 시작	사면권을 행사하는 것
con arreglo a la ley,	con arreglo a: ~에 따라	법률에 따라
que no podrá autorizar indultos generales.	que = la ley, poder 미래	그 법률은 일반 사면을 허용할 수 없다

> La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. CE, art. 117.1 · 공식
> 사법권은 국민에게서 나오며, 사법부를 이루는 판사와 법관이 국왕의 이름으로 행사한다. 판사와 법관은 독립적이고, 신분이 보장되며, 책임을 지고, 오직 법의 지배에만 따른다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La justicia emana del pueblo	주어 + emanar de: ~에서 나오다	사법권은 국민에게서 나오고
y se administra en nombre del Rey	수동 se — en nombre de: ~의 이름으로	국왕의 이름으로 행사된다
por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial,	por + 행위자	사법부를 이루는 판사와 법관이
independientes, inamovibles, responsables	형용사 셋 — Jueces y Magistrados에 일치	독립적이고, 신분이 보장되며, 책임을 지고
y sometidos únicamente al imperio de la ley.	과거분사 — someterse a	오직 법의 지배에만 따른다

> Quando pudiere y deuiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delinquente, que no es mejor la fama del juez riguroso, que la del compassiuo. Don Quijote II, cap. 42 (1615, fol. 160v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28
> P1615 fol. 160v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n334 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 325(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n346 쪽 그림)
> *Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.*

> 형평이 자리할 수 있고 자리해야 할 때는 죄인에게 법의 엄격함을 모두 지우지 마라. 엄격한 판사라는 평판이 자비로운 판사라는 평판보다 나을 것이 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quando pudiere y deuiere	미래 접속법 둘(poder·deber)	~할 수 있고 ~해야 할 때는
tener lugar la equidad,	tener lugar: 자리하다, 주어는 la equidad	형평이 자리할
no cargues todo el rigor de la ley al delinquente,	tú 부정 명령 = no + 접속법 현재(cargar → cargues)	죄인에게 법의 엄격함을 모두 지우지 마라
que no es mejor la fama del juez riguroso,	que: 이유(~이니까)	엄격한 판사의 평판이 낫지 않으니
que la del compassiuo.	mejor … que …: ~보다 나은, la = la fama	자비로운 판사의 평판보다

> Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dadiua, sino con el de la misericordia. Don Quijote II, cap. 42 (1615, fol. 160v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 160v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n334 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 325(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n346 쪽 그림)
> *Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.*
> 혹시 정의의 지팡이를 굽히게 되거든 뇌물의 무게가 아니라 자비의 무게로 굽혀라.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si acaso doblares la vara de la justicia,	미래 접속법 2인칭 단수 doblares(-res)	혹시 정의의 지팡이를 굽히게 되거든
no sea con el peso de la dadiua,	ser 접속법 현재 — 부정 명령	뇌물의 무게로가 아니라
sino con el de la misericordia.	no … sino …, el = el peso	자비의 무게로 하라

6. vuestra merced — 「나리」에서 usted까지

- 45장 재판정에서 사람들은 산초를 v.m.이라고 부른다. vuestra merced(당신의 은혜)의 약어다. 상대를 직접 「너」라고 하지 않고 그 사람의 「은혜」를 주어로 삼는 높임말이라, 동사는 3인칭이 된다. 재단사의 말이 맞느냐는 물음에 답한 농부의 「hagale v.m. q̃ muestre las cinco caperuzas」(나리께서 그 사람더러 두건 다섯 개를 보이라고 하십시오), 피고 노인의 「baxe v.m. essa vara」(나리, 그 지팡이를 내리십시오)가 그렇다. hágale·baje는 3인칭 명령이다.
- 초판은 거의 언제나 v.m.로 줄여 찍었다. 51장 심부름꾼의 말에는 한 번 풀어 쓴 꼴이 나온다. 「Pidese â vuessa merced, señor Gouernador」(총독 나리께 여쭙니다). 같은 문장 뒤쪽에서는 다시 v.m.이다. 1899년 판은 v.m.을 vuesa merced로 풀었다. 그 시대 사람들이 실제로 어떻게 소리 냈는지는 약어만으로 알 수 없다. 이 책의 현대 철자 줄은 오늘 알아보기 쉬운 vuestra merced로 풀었다.
- 더 높은 사람에게는 V.S., 곧 vuestra señoría(각하)를 쓴다. 집사는 산초에게 「A V.S.」라고 답한다. 1899년 판은 이것을 usía로 적었다. 스페인 법정의 옛 호칭 Usía·Vuecencia가 이 계열이다.
- vuestra merced가 줄고 줄어 오늘의 usted가 되었다는 것은 통설이다. 문법은 그대로 남았다. 오늘도 usted에게는 3인칭 동사를 쓴다(¿Qué dice usted?). 이 책의 practice 줄과 말하기 대화가 usted인 까닭이다.
- 산초는 노인들을 vos로 부른다. 「Que dezys vos a esto」(그대는 이에 뭐라 하오), 「dadme」(내게 주시오), 「andad cõ Dios」(가시오). 상대 하나에게 2인칭 복수 동사를 쓴다. 이 vos는 스페인에서는 tú와 usted 사이에서 밀려났고, 아르헨티나 등 중남미 일부에 꼴을 바꾸어 남았다(19장).

1615 원문	누가 누구에게	동사
hagale v.m. q̃ muestre	농부 → 총독	3인칭 명령 hágale
baxe v.m. essa vara	피고 노인 → 총독	3인칭 명령 baje
Pidese â vuessa merced	심부름꾼 → 총독	무인칭 pídese

A V.S.	집사 → 총독	vuestra señoría(1899년 판 usía)
Que dezys vos	총독 → 노인	2인칭 복수 decís
andad cõ Dios	총독 → 노인	vos 명령 andad

돈키호테는 42장에서 산초를 tú로 부른다(no cargues, doblares). 주인과 하인 사이다.

7. 판본 칼럼 — 원문을 판본으로 읽는 법

- 고전을 인용할 때는 「어느 판에서」를 함께 적는다. 1899년 판은 철자를 오늘에 가깝게 고쳐 읽기 쉽고, 각주에 다른 판의 차이를 적었다. 그런데 초판과 맞대어 보면 각주 없이 달라진 곳이 있다. 이 장의 원문을 초판에서 옮긴 까닭이다.
- 첫째. 45장 원고의 진술에서 1899년 판은 「querria que v.m. le tomasse juramento」(나리께서 저 사람에게 선서를 시켜 주셨으면 합니다)를 뺐다. 그 쪽 각주(a·b)에는 아무 표시도 없다. 바로 앞뒤가 「no me los ha buelto」·「me los ha buelto」로 같은 말이어서 눈이 한 줄을 건너뛰었을 수 있으나 추정이다. 빠진 구절은 사건의 고리다. 원고가 선서를 청했기 때문에 피고의 맹세로 다툼이 끝난 것이다.
- 둘째. 51장의 다리 법을 설명하는 대목에서 초판은 「los Iuezes lo dexauã passar」(재판관들은 그를 건너게 했다, 단수 lo)이고, 1899년 판은 「los jueces los dejaban pasar」(그들을, 복수 los)다. 이 쪽 각주(a·b·c)에도 표시가 없다. 앞 문장의 주어가 passauan muchos(많은 사람이 건넜다)라서 복수가 문법에 맞아 보인다. 편자가 고쳤는지 활자가 바뀌었는지는 이 두 판만으로 가리지 못한다.
- 셋째. 45장에는 각주 없이 다른 곳이 셋 더 있다. 초판 「vna tijeras」(가위)를 1899년 판은 「unas tijeras」로, 「en esto paño」(이 천에)를 「en este paño」로 적었다. 두 곳은 1899년 판 쪽이 오늘 문법의 일치에 맞는다. 반대로 산초의 「para gouernar todo vn Reyno」(왕국 하나를 다스리기에)는 1899년 판에서 「para gobernador todo un reino」가 되어 동사 자리에 명사가 들어갔다. 고친 판에도 새 잘못이 들어갈 수 있다.
- 읽는 법. 고친 판은 읽기에 쓰고, 문장을 옮겨 적을 때는 초판을 펴서 대조한다. 법전을 BOE의 공식 원문으로 대조하는 것과 같은 일이다.

초판 1615	1899년 판	차이
porq̃ no me los ha buelto, querria que v.m. le tomasse juramẽto, y si jurare [...]	porque no me los ha vuelto; y si jurare [...]	구절 하나가 표시 없이 빠짐(45장)
los Iuezes lo dexauã passar	los jueces los dejaban pasar	lo → los, 표시 없음(51장)
vna tijeras	unas tijeras	관사 수 일치, 표시 없음(45장)
en esto paño	en este paño	지시사 성 일치, 표시 없음(45장)
para gouernar todo vn Reyno	para gobernador todo un reino	동사 → 명사, 표시 없음(45장)
hagale v.m.	hágale vuesa merced	약어를 풂
A V.S.	Á usía	약어를 풂

> yo no tẽgo testigos, ni del prestado, ni de la buelta, porq̃ no me los ha buelto, querria que v.m. le tomasse juramẽto, y si jurare que me los ha buelto, yo se los perdono para aqui, y para delante de Dios. Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 170r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n353 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 344(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n365 쪽 그림 — 구절 없음, 각주 a·b 에 표시 없음)
>
> *Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto; querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios.*
>
> 저는 빌려준 것에도 돌려받은 것에도 증인이 없습니다. 돌려받지 못했으니까요. 나리께서 저 사람에게 선서를 시켜 주셨으면 합니다. 돌려주었다고 맹세하면 이 세상에서도 하느님 앞에서도

그 빚을 면제하겠습니다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
yo no tẽgo testigos,	tẽgo = tengo	저는 증인이 없습니다
ni del prestado, ni de la buelta,	ni … ni …, del prestado: 빌려준 것의	빌려준 것에도 돌려받은 것에도
porq̃ no me los ha buelto,	los = 금화, buelto = vuelto	돌려받지 못했으니까
querria que v.m. le tomasse juramẽto,	조건법 querría + que + 접속법 과거 — 1899년 판에 없는 구절	나리께서 선서를 시켜 주셨으면 합니다
y si jurare que me los ha buelto,	si + 미래 접속법 jurare	돌려주었다고 맹세하면
yo se los perdono para aqui, y para delante de Dios.	se = le(그에게), perdonar: 면제하다	이 세상에서도 하느님 앞에서도 면제하겠습니다

Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto; y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios. Don Quijote II, cap. 45 (ed. Fitzmaurice-Kelly 1899, t. II p. 344) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 FK1899 t. II p. 344(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n365 쪽 그림) / 첫째 판본 P1615 fol. 170r(PDF 면 n353 쪽 그림)

(1899년 판) 저는 빌려준 것에도 돌려받은 것에도 증인이 없습니다. 돌려받지 못했으니까요. 돌려주었다고 맹세하면 이 세상에서도 하느님 앞에서도 그 빚을 면제하겠습니다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yo no tengo testigos	현대 철자	저는 증인이 없습니다
ni del prestado ni de la vuelta,	ni … ni …	빌려준 것에도 돌려받은 것에도
porque no me los ha vuelto;	여기서 querría … juramento 가 빠졌다	돌려받지 못했으니까
y si jurare que me los ha vuelto,	si + 미래 접속법	돌려주었다고 맹세하면
yo se los perdono para aquí y para delante de Dios.	se = le	면제하겠습니다

Sabida esta ley, y la rigurosa condicion della, passauan muchos, y luego en lo q̃ jurauan, se echaua de ver, que dezian verdad, y los Iuezes lo dexauã passar libremẽte. Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n401 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 392(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n413 쪽 그림 — 「los jueces los dejaban」, 각주 a·b·c 에 표시 없음)

Sabida esta ley y la rigurosa condición della, pasaban muchos, y luego en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad, y los jueces lo dejaban pasar libremente.

이 법과 그 엄한 조건이 알려진 뒤에도 많은 사람이 건넜다. 맹세한 내용을 보면 참을 말한다는 것이 곧 드러났고, 재판관들은 그를 그냥 건너게 했다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sabida esta ley, y la rigurosa condicion della,	과거분사 절대 구문 — ~이 알려지자, della = de ella	이 법과 그 엄한 조건이 알려지자
passauan muchos,	pasar 불완료 과거 3인칭 복수	많은 사람이 건넜고
y luego en lo q̃ jurauan, se echaua de ver,	echar de ver: 알아차리다, se 무인칭	맹세한 것에서 곧 드러났다

que dezian verdad,	decir 불완료 과거	참을 말한다는 것이
y los Iuezes lo dexauã passar libremẽte.	lo(단수) — 1899년 판은 los(복수)	재판관들은 그를 그냥 건너게 했다

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Si alguno passare por esta puente de vna parte â otra, ha de jurar primero adõde, y â q̃ va, y si jurare verdad, dexenle passar, y si dixere mentira, muera por ello ahorcado en la horca q̃ alli se muestra, sin remissiõ alguna. Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194r)
   Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero adónde y a qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna.
   누구든 이 다리를 이쪽에서 저쪽으로 건너려는 자는 먼저 어디로 무엇 하러 가는지 맹세해야 한다. 참을 맹세하면 건너게 하고, 거짓을 말하면 저기 보이는 교수대에 목매달아 죽이되, 어떤 사면도 없다.
2. Pareceme q̃ en este pleyto no ha de auer largas dilaciones, sino juzgar luego a juyzio de buẽ varõ, y assi yo doy por sentẽcia, q̃ el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleuẽ a los presos ã la carcel, y no aya mas. Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170r)
   Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón; y así yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel, y no haya más.
   이 소송은 오래 끌 일이 없어 보이니 선량한 사람의 판단으로 바로 가리겠다. 그래서 나는 이렇게 판결한다. 재단사는 품삯을 잃고, 농부는 천을 잃고, 두건은 감옥의 죄수들에게 보내라. 그것으로 끝이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 28 이 장의 설명에 나오는 말

강세 낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다

강세 부호 모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

정관사 이미 정해진 것 앞에 붙는 관사 el·la·los·las. 영어 the에 가깝다

지시사 「이·그·저」에 해당하는 말 este·ese·aquel. 명사의 성·수에 맞춘다: esta acta

일치 관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다

원형 사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

활용 동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다

인칭 말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다

단순과거 과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron

절대 구문 문장 머리의 과거분사 + 명사로 「~한 뒤」를 말하는 꼴: Hecho el señalamiento, Formado el rollo

ser 「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado

estar 「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido

수동 se 주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)

무인칭 se 주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다

간접 의문 문장 안에 든 의문. si(~인지)·qué·cuándo 로 이끈다: decidir si su obra ha de ser divulgada

현재완료 haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)

조건법	「(그렇다면) ~할 것이다」를 말하는 꼴(condicional). -ría로 끝난다: correspondería, habría hecho
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
기원 접속법	바람·축원을 말하는 접속법. que로 시작하기도 한다: que Dios sea bendito
약어 부호	1615년 활자가 글자를 줄이려고 얹은 물결표. q̃ = que, ẽ·õ·ã = 뒤에 n이나 m이 빠졌다(buẽ = buen)
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese

표제어 18

원전 인용은 1615년 초판(BNE 소장본 스캔의 인터넷 아카이브 사본)의 쪽 그림에서 옮기고 1899년 Fitzmaurice-Kelly 판과 대조했다. 원문 칸은 긴 s(ſ)만 s로 바꾸고 활자 그대로 두었다. 오늘의 법 인용(형법 4조·헌법 62조·117조)은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로 BOE 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. ### vuestra merced ['bwestra merˈθed] 중남미 ['bwestra merˈsed] 표기법 부에스트라 메르세드

나리, 당신(옛 존칭) — usted의 옛 꼴 ★★★

「당신의 은혜」라는 뜻의 높임말. 초판은 거의 v.m.로 줄여 찍었고, 51장에 한 번 vuessa merced로 풀어 썼다. 상대를 부르지만 동사는 3인칭이다. 오늘의 usted도 그렇다.

쉬운 예 Vuestra merced tiene razón.
나리 말씀이 맞습니다(옛 말투).

실무 예 ¿Podría usted repetir la última pregunta? — usted
마지막 질문을 다시 해 주시겠습니까?

원문

> Pidese â vuessa merced, señor Gouernador, que harân los Iuezes del tal hombre, que aun hasta agora estân dudosos, y suspensos [...] — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n402 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 392(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n413 쪽 그림 — 「Pídese á vuesa merced」)
>
> *Pídese a vuesa merced, señor gobernador, qué harán los jueces del tal hombre, que aun hasta agora están dudosos y suspensos [...]*
> 총독 나리께 여쭙니다. 재판관들이 그 사람을 어떻게 해야 하겠습니까. 그들은 지금까지도 망설이며 결정을 미루고 있습니다…

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Pidese â vuessa merced,	pedir + se(무인칭) — 「청한다」, â = a	나리께 여쭙니다
señor Gouernador,	호칭 — Gouernador = Gobernador	총독 나리
que harân los Iuezes del tal hombre,	의문사 qué(1615년에는 강세 없음) + hacer 미래	재판관들이 그 사람을 어찌해야 할지
que aun hasta agora estân dudosos, y suspensos [...]	관계절, agora = ahora	지금까지도 망설이며 미루고 있는

문형

usted + 3인칭 동사

당신(존칭)이 ~하다

1. usted는 상대를 높여 부르지만 동사는 3인칭 단수를 쓴다: usted tiene, usted dice.
2. 부탁·명령은 접속법 3인칭으로 한다: baje usted la voz(목소리를 낮추십시오).
3. 여러 사람이면 ustedes + 3인칭 복수: ustedes tienen.

¿Qué opina usted de esta sentencia?
이 판결을 어떻게 보십니까?

Siéntense ustedes, por favor.
여러분, 앉으십시오.

문법 S5 · vuestra merced + 3인칭 동사

~~Vuestra merced tienes razón.~~ (비문)

pero hágale vuestra merced que muestre las cinco caperuzas
상대를 부르지만 주어는 「당신의 은혜」라서 동사는 3인칭이다(hágale, baje, tiene). 2인칭 tienes를 붙이면 틀린다. 오늘의 usted도 같다: hágale usted.

2. el **gobernador**, pl. los gobernadores [goberna'dor] 표기법 고베르나도르 **총독, (섬·지방의) 통치자** ★★

남성

산초의 직함이다. 1615년 활자는 Gouernador(u = v 소리, 오늘 철자 b). 바라타리아의 총독은 다스리고 재판도 했다. 오늘은 Gobernador del Banco de España(스페인은행 총재)처럼 기관장 직함에 남았다.

쉬운 예 El gobernador escucha a las dos partes.
총독은 양쪽 당사자의 말을 듣는다.

실무 예 Señor gobernador, ¿me permite exponer mi caso? — usted
총독 나리, 제 사정을 말씀드려도 되겠습니까?

원문

Si dixo el Gouernador, o sino yo soy el mayor porro del mũdo, y aora se vera, si tẽgo yo caletre para gouernar todo vn Reyno. — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 170v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n354 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 345(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n366 쪽 그림 — 「para gobernador todo un reino」, 초판 gouernar 와 다르고 각주 없음)
Sí, dijo el gobernador, o si no yo soy el mayor porro del mundo, y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino.
「그렇소」 하고 총독이 말했다. 「그렇지 않다면 내가 세상에서 제일가는 멍청이요. 내게 왕국 하나를 다스릴 머리가 있는지 이제 보게 될 것이오.」

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si dixo el Gouernador,	Si = sí(그렇다, 1615년에는 강세 없음), dixo = dijo	그렇소, 하고 총독이 말했다

o sino yo soy el mayor porro del mũdo,	sino = si no(그렇지 않으면), mũdo = mundo	그렇지 않다면 나는 세상에서 제일 멍청이요
y aora se vera,	aora = ahora, se verá: 무인칭 미래	이제 드러날 것이오
si tẽgo yo caletre para gouernar todo vn Reyno.	si: ~인지, caletre: 머리·분별	내게 왕국을 다스릴 머리가 있는지

문형

se verá si + 직설법

~인지 곧 드러날 것이다

1. se verá는 ver(보다)의 미래에 무인칭 se를 붙인 꼴: 「보게 될 것이다」.
2. si는 여기서 「~인지」(간접 의문)다. 조건의 si가 아니므로 미래·과거 직설법도 온다.
3. 법정에서는 「심리에서 가려질 것이다」 정도로 쓴다.

En el juicio se verá si el testigo dice la verdad.
증인이 참말을 하는지는 공판에서 드러날 것이다.

Pronto se verá si la demanda prospera.
청구가 받아들여질지는 곧 드러날 것이다.

---

3. la **ínsula**, pl. las ínsulas [ˈinsula] 표기법 인술라 **섬(기사 소설의 말)** ★★

여성

일상어로 섬은 la isla다. ínsula는 기사 소설의 말투로, 돈키호테가 산초에게 약속한 것이 「섬」이었다. 공작이 준 바라타리아는 실제로는 「천 가구쯤 되는 마을」(vn lugar de hasta mil vezinos)이다. 발음 표기는 엮은이가 적었다(es.wiktionary에 ínsula 표제가 없다 — 2026-10-28 조회).

쉬운 예 Sancho gobierna una ínsula.
산초는 섬 하나를 다스린다.

실무 예 ¿Era de verdad una ínsula o solo un pueblo? — usted
정말 섬이었습니까, 아니면 그냥 마을이었습니까?

원문

[...] dieronle a entender que se llamaua la insula Barataria, o ya porque el lugar se llamaua Baratario, o ya por el barato con que se le auia dado el Gouierno — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 169r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 169r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n351 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 342(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n363 쪽 그림)
[...] diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno
...사람들은 그곳이 바라타리아 섬이라고 일러 주었다. 마을 이름이 바라타리오여서였든, 통치를 헐값(barato)에 넘겨받아서였든.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[...] dieronle a entender	dar 단순과거 3인칭 복수 + le(그에게) 뒤붙임	그에게 일러 주었다
que se llamaua la insula Barataria,	llamarse 불완료 과거 — u = v	그곳이 바라타리아 섬이라고
o ya porque el lugar se llamaua Baratario,	o ya ... o ya ...: ~이든 ~이든	마을 이름이 바라타리오여서이든
o ya por el barato	barato: 헐값, 거저 — 섬 이름에 건 말장난	헐값으로

con que se le auia dado el Gouierno	con que(그것으로) + 과거완료 수동 se	통치가 그에게 주어진 것 때문이든

문형

dar a entender que + 직설법

~라고 넌지시 알리다, 믿게 하다

1. dar(주다) + a entender(이해하도록): 「알아듣게 하다」.
2. 누구에게 알렸는지는 le·les로: le dieron a entender(그에게 일러 주었다).
3. 1615년 글은 대명사를 동사 뒤에 붙였다: dieronle = le dieron.

El testigo dio a entender que conocía al acusado.
증인은 피고인을 안다는 뜻을 내비쳤다.

Me dieron a entender que el plazo había vencido.
기간이 지났다는 말을 들었다.

문법 B1 · u와 v — llamaua는 llamaba

se llamaba la ínsula Barataria … se le había dado el gobierno

1615년 활자는 낱말 안에서 v 소리도 u로 찍었다(llamaua, auia, Gouierno). b와 v는 소리가 같으니 llamaua는 오늘 철자로 llamaba다. 불완료 과거 -aba의 b가 이렇게 숨어 있다.

---

4. el **pleito**, pl. los pleitos ['plejto] 표기법 플레이토 **소송, 다툼** ★★★

남성

1615년 활자는 pleyto. 오늘도 법률어다. 사법조직법(LOPJ) 245조 1항은 판결(sentencia)을 「el pleito o causa를 확정적으로 결정하는 것」이라고 정의한다(6장 가짜 친구 코너). 일상어로도 「다툼, 말썽」이다.

쉬운 예 El pleito duró tres años.
그 소송은 3년을 끌었다.

실무 예 ¿Desde cuándo dura este pleito? — usted
이 소송은 언제부터 이어지고 있습니까?

원문

Pareceme q̃ en este pleyto no ha de auer largas dilaciones, sino juzgar luego a juyzio de buẽ varõ, y assi yo doy por sentẽcia, q̃ el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleuẽ a los presos d̃ la carcel, y no aya mas. — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 170r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n353 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 344(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n365 쪽 그림)

Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón; y así yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel, y no haya más.

이 소송은 오래 끌 일이 없어 보이니 선량한 사람의 판단으로 바로 가리겠다. 그래서 나는 이렇게 판결한다. 재단사는 품삯을 잃고, 농부는 천을 잃고, 두건은 감옥의 죄수들에게 보내라. 그것으로 끝이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pareceme q̃ en este pleyto	parecer + me(뒤붙임) — 「내게는 ~로 보인다」	이 소송은 ~로 보인다
no ha de auer largas dilaciones,	haber de + haber(있다) — auer = haber	오래 끌 일이 없어야 하고
sino juzgar luego a juyzio de buẽ varõ,	sino: ~가 아니라, luego: 곧바로(옛 뜻)	선량한 사람의 판단으로 바로 가린다
y assi yo doy por sentẽcia,	dar por sentencia: 판결로 내리다	그래서 나는 판결한다
q̃ el sastre pierda las hechuras,	perder 접속법 현재 — 판결의 내용	재단사는 품삯을 잃고

y el labrador el paño,	pierda 생략	농부는 천을 잃고
y las caperuzas se lleuẽ a los presos ð la carcel,	수동 se + llevar 접속법 3인칭 복수 — lleuẽ = lleven	두건은 감옥의 죄수들에게 보내고
y no aya mas.	haber 접속법 — aya = haya	더는 없다

문형

a juicio de + 사람

~의 판단으로

1. juicio는 「판단」이다(재판·공판이라는 뜻도 있다). a juicio de 뒤에 판단하는 사람을 둔다.
2. 오늘의 조문에도 그대로 쓴다: a juicio del Juez o Tribunal(형법 4조 3항).
3. 「제 생각에는」은 a mi juicio.

A mi juicio, la demanda debe desestimarse.
제 판단으로는 청구를 기각해야 합니다.

A juicio del tribunal, la pena es excesiva.
법원의 판단으로는 형이 지나치다.

문법 S3 · doy por sentencia que + 접속법

~~yo doy por sentencia que el sastre pierde las hechuras~~ (부자연)

yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras

판결·명령을 내리는 말 뒤 que절은 접속법이다(pierda, se lleven, haya). 직설법 pierde로 쓰면 「잃는다는 사실」을 알리는 말이 된다. 오늘 판결 주문의 동사도 같은 이유로 접속법이 많다.

---

5. el **juramento**, pl. los juramentos [xura'mento] 표기법 후라멘토 **선서, 맹세** ★★★

남성

tomar juramento(선서를 받다·시키다), prestar juramento(선서하다). 지팡이 사건의 원고는 증인이 없자 피고에게 선서를 시켜 달라고 하고, 맹세하면 빚을 면제하겠다고 한다. 이 구절이 1899년 판에는 표시 없이 빠졌다(판본 칼럼).

쉬운 예 El testigo presta juramento antes de declarar.
증인은 진술하기 전에 선서한다.

실무 예 ¿Prefiere usted prestar juramento o promesa? — usted
선서와 약속 가운데 어느 쪽으로 하시겠습니까?

원문

yo no tẽgo testigos, ni del prestado, ni de la buelta, porq̃ no me los ha buelto, querria que v.m. le tomasse juramẽto, y si jurare que me los ha buelto, yo se los perdono para aqui, y para delante de Dios. — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 170r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n353 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 344(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n365 쪽 그림 — querría … juramento 없음, 각주 표시 없음)

Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto; querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios.

저는 빌려준 것에도 돌려받은 것에도 증인이 없습니다. 돌려받지 못했으니까요. 나리께서 저 사람에게 선서를 시켜 주셨으면 합니다. 돌려주었다고 맹세하면 이 세상에서도 하느님 앞에서도 그 빚을 면제하겠습니다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
yo no tẽgo testigos,	tẽgo = tengo	저는 증인이 없습니다
ni del prestado, ni de la buelta,	ni … ni …	빌려준 것에도 돌려받은 것에도
porq̃ no me los ha buelto,	buelto = vuelto(volver 과거분사)	돌려받지 못했으니까

querria que v.m. le tomasse juramẽto,	조건법 + que + 접속법 과거	나리께서 선서를 시켜 주셨으면 합니다
y si jurare que me los ha buelto,	si + 미래 접속법	돌려주었다고 맹세하면
yo se los perdono para aqui, y para delante de Dios.	se = le(그에게) — le los가 se los로	이승에서도 하느님 앞에서도 면제합니다

문형

tomar juramento a + 사람

~에게 선서를 시키다

1. 선서를 받는 쪽(판사)이 주어다: el juez le tomó juramento.
2. 선서하는 쪽이 주어면 prestar juramento: el perito prestó juramento.
3. 사람은 a로 받거나 대명사 le로 바꾼다.

El juez tomó juramento al perito.
판사는 감정인에게 선서를 시켰다.

Antes de declarar, se le tomará juramento.
진술하기 전에 선서를 시킨다.

문법 S3 · querría que + 접속법 과거 — 공손한 청

~~querría que usted le toma juramento~~ (비문)

querría que vuestra merced le tomase juramento
querría(querer 조건법)는 바람을 부드럽게 한다. 그 뒤 que절은 접속법 과거다: tomase(1615년 tomasse). -ra 꼴 tomara도 같은 뜻이다. 직설법 toma는 쓰지 않는다.

---

6. ## jurar [xu'rar] 표기법 후라르 **맹세하다, 선서하다** ★★★

jurar verdad(참을 맹세하다)·jurar en falso(거짓 맹세하다). 다리 법은 참 쪽만 jurar로, 거짓 쪽은 decir mentira로 적었다.

쉬운 예 Juro decir la verdad.
참말을 하겠다고 맹세합니다.

실무 예 ¿Jura usted que no conocía al demandado? — usted
피고를 몰랐다고 맹세하십니까?

원문

Si alguno passare por esta puente de vna parte â otra, ha de jurar primero adõde, y â q̃ va, y si jurare verdad, dexenle passar, y si dixere mentira, muera por ello ahorcado en la horca q̃ alli se muestra, sin remissiõ alguna. — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n401 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 392(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n413 쪽 그림)

Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero adónde y a qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna.

누구든 이 다리를 이쪽에서 저쪽으로 건너려는 자는 먼저 어디로 무엇 하러 가는지 맹세해야 한다. 참을 맹세하면 건너게 하고, 거짓을 말하면 저기 보이는 교수대에 목매달아 죽이되, 어떤 사면도 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si alguno passare por esta puente	si + 미래 접속법 passare	누구든 이 다리를 건너면
de vna parte â otra,	de … a …	이쪽에서 저쪽으로
ha de jurar primero adõde, y â q̃ va,	haber de + jurar — 간접 의문 adónde·a qué	먼저 어디로 무엇 하러 가는지 맹세해야 한다

y si jurare verdad, dexenle passar,	jurare + dejen(3인칭 복수 명령) + le	참을 맹세하면 건너게 하라
y si dixere mentira,	dixere = dijere	거짓을 말하면
muera por ello ahorcado	morir 접속법 현재 — 명령	목매달려 죽게 하라
en la horca q̃ alli se muestra,	수동 se	저기 보이는 교수대에서
sin remissiõ alguna.	remisión: 사면·감면	어떤 사면도 없이

문형

jurar que + 직설법

~라고 맹세하다

1. 맹세하는 내용을 que 뒤에 직설법으로 둔다: juró que había pagado.
2. 동사원형으로도 쓴다: juro decir la verdad(참말을 하겠다고 맹세한다).
3. 부정 맹세는 que 뒤에 no: juró que no lo conocía.

El acusado juró que no conocía a la víctima.
피고인은 피해자를 몰랐다고 맹세했다.

Juró que había devuelto el dinero.
그는 돈을 돌려주었다고 맹세했다.

문법 S3 · 법문의 미래 접속법 — si jurare

~~Si alguien pase por este puente, debe jurar.~~ (비문)

Si alguno pasare por esta puente … y si jurare verdad, déjenle pasar

pasare·jurare·dijere는 미래 접속법이다. 단순과거 3인칭 복수(pasaron·juraron·dijeron)에서 -ron을 떼고 -re를 붙인다. 오늘 말로는 si alguien pasa(직설법 현재). si 뒤에 접속법 현재 pase는 쓰지 않는다.

---

7. la **verdad**, pl. las verdades [ber'dad] 표기법 베르다드 **참, 진실** ★★★

여성

decir la verdad(참말을 하다)는 관사를 쓰고, 옛 법정어 jurar verdad(참을 맹세하다)는 관사 없이 쓴다. 산초는 법의 두 결론을 verdad와 mentira로 갈라 다시 말한다.

쉬운 예 El testigo dice la verdad.
증인은 참말을 한다.

실무 예 ¿Está usted seguro de que esa es la verdad? — usted
그것이 사실이라고 확신하십니까?

원문 [...] el tal hõbre jura, que va a morir en la horca, y si muere en ella, jurô verdad, y por la ley puesta merece ser libre, y que passe la puente; y sino le ahorcan jurô mentira, y por la misma ley merece q̃ le ahorquen. — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n402 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 393(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n414 쪽 그림)

[...] el tal hombre jura que va a morir en la horca, y si muere en ella, juró verdad, y por la ley puesta merece ser libre y que pase la puente; y si no le ahorcan, juró mentira, y por la misma ley merece que le ahorquen.

…그 사람은 교수대에서 죽으러 간다고 맹세한다. 거기서 죽으면 참을 맹세한 것이니 정해진 법대로 풀려나 다리를 건너야 마땅하고, 매달지 않으면 거짓을 맹세한 것이니 같은 법대로 매달려야 마땅하다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[...] el tal hõbre jura, que va a morir en la horca,	el tal: 그 (앞서 말한), jurar que + 직설법	그 사람은 교수대에서 죽으러 간다고 맹세한다

y si muere en ella, jurô verdad,	si + 직설법 현재 → 단순과거	거기서 죽으면 참을 맹세한 것이다
y por la ley puesta merece ser libre,	ley puesta: 정해진 법, merecer + 동사원형	정해진 법대로 풀려나야 마땅하고
y que passe la puente;	merece que + 접속법 pase	다리를 건너야 마땅하다
y sino le ahorcan jurô mentira,	sino = si no(1615년 한 낱말)	매달지 않으면 거짓을 맹세한 것이니
y por la misma ley merece q̃ le ahorquen.	ahorcar 접속법 — c가 qu로	같은 법대로 매달려야 마땅하다

문형

decir la verdad

참말을 하다

1. decir la verdad에는 정관사 la를 쓴다. 옛 법정어 jurar verdad는 관사가 없다.
2. 선서 문구: Juro decir la verdad(참말을 하겠다고 맹세합니다).
3. 반대는 mentir(거짓말하다) 또는 decir una mentira.

Todos los testigos deben decir la verdad.
모든 증인은 참말을 해야 한다.

No sabemos si el acusado dijo la verdad.
피고인이 참말을 했는지 우리는 모른다.

8. la **mentira**, pl. las mentiras [men'tira] 표기법 멘티라 **거짓, 거짓말** ★★

여성

동사는 mentir(거짓말하다, 단순과거 mintió). 법정의 거짓 진술은 오늘 falso testimonio(위증)라고 한다.

쉬운 예 Eso es una mentira.
그건 거짓말이다.

실무 예 ¿Sostiene usted que el testigo dijo una mentira? — usted
증인이 거짓말을 했다고 주장하시는 겁니까?

원문

[...] este passagero que dezis, ô yo soy vn porro, ô el tiene la misma razõ para morir, que para viuir, y passar la puẽte: porque si la verdad le salua, la mentira le condena igualmẽte — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n402 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 393(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n414 쪽 그림)

[...] este pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente, porque si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente
...말씀하신 그 나그네는, 내가 멍청이가 아니라면, 죽을 이유와 살아서 다리를 건널 이유를 똑같이 가지고 있소. 참이 그를 살리면 거짓이 똑같이 그를 벌하니까.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[...] este passagero que dezis,	dezis = decís(vos 동사), passagero = pasajero	말씀하신 이 나그네는
ô yo soy vn porro, ô el tiene la misma razõ	o ... o ..., el = él	내가 멍청이거나, 아니면 그는 같은 이유를 가진다
para morir, que para viuir, y passar la puẽte:	la misma ... que ...: ~와 같은	죽을 이유와 살아서 다리를 건널 이유를

porque si la verdad le salua,	salua = salva	참이 그를 살리면
la mentira le condena igualmẽte	condenar: 벌하다·유죄로 하다	거짓이 똑같이 그를 벌하니까

문형

o … o …

~이거나 ~이거나(둘 중 하나)

1. 둘 중 하나만 참일 때 o를 두 번 쓴다: o yo soy un porro, o él tiene razón.
2. o 뒤에 o·ho로 시작하는 낱말이 오면 u로 쓴다(6장).
3. 산초는 「내가 멍청이가 아니라면」을 이렇게 둘러 말한다.

O el contrato es válido, o no lo es.
계약은 유효하거나 유효하지 않거나 둘 중 하나다.

O paga usted, o le demandan.
돈을 내시든지, 아니면 소송을 당하십니다.

---

9. la **horca**, pl. las horcas ['orka] 표기법 오르카 **교수대** ★★

여성

h는 소리가 나지 않는다. 동사 ahorcar(목매달다)가 여기서 나왔다. 다리 법은 교수대를 「저기 보이는」(q̃ alli se muestra) 것으로 적어, 법과 형벌을 한자리에 세워 두었다.

쉬운 예

Al final del puente había una horca.
다리 끝에 교수대가 있었다.

실무 예

¿Dónde estaba la horca, según la ley del puente? — usted
다리 법에 따르면 교수대는 어디 있었습니까?

원문

Sucedio pues, q̃ tomando juramẽto a vn hõbre, jurô, y dixo, q̃ para el juramẽto q̃ hazia, que yua â morir en aquella horca q̃ alli estaua, y no a otra cosa. — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n401 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 392(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n413 쪽 그림)

Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa.
그런데 한 사람에게 선서를 받았더니, 그는 자기 맹세로 말하자면 저기 있는 교수대에서 죽으러 가는 것이고 다른 볼일은 없다고 맹세하며 말했다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sucedio pues,	suceder 단순과거 — 「그런데 ~한 일이 있었다」	그런데 일이 생겼다
q̃ tomando juramẽto a vn hõbre,	현재분사 — ~하는데	한 사람에게 선서를 받았더니
jurô, y dixo,	jurar·decir 단순과거	그가 맹세하며 말했다
q̃ para el juramẽto q̃ hazia,	hazia = hacía(불완료 과거)	자기가 하는 맹세로 말하자면
que yua â morir en aquella horca q̃ alli estaua,	que 반복(옛 말투) + ir a 불완료 과거	저기 있는 교수대에서 죽으러 간다고
y no a otra cosa.	a otra cosa: 다른 볼일로	다른 볼일은 없다고

문형

ir a + 동사원형

~하러 가다, ~할 것이다

1. ir를 주어에 맞춰 활용하고 a 뒤에 동사원형: voy a morir, iba a morir.
2. 남의 말을 옮기면 시제가 밀린다: 「va a morir」 → dijo que iba a morir.
3. 1615년 활자 yua는 iba다(y = i, u = b 소리).

El tribunal va a dictar sentencia mañana.
법원은 내일 판결을 선고할 것이다.

Dijo que iba a recurrir la sentencia.
그는 판결에 불복하겠다고 말했다.

---

10. **ahorcar** [aorˈkar] 표기법 아오르카르 **목매달다, 교수형에 처하다** ★★

horca(교수대)에서 나온 동사다. h는 소리가 나지 않아 a-or-car로 읽는다. 산초의 첫 답은 「참을 맹세한 부분은 건너게 하고, 거짓을 말한 부분은 매달라」였다.

쉬운 예 Antiguamente se ahorcaba a los condenados.
예전에는 사형수를 목매달았다.

실무 예 ¿Qué pasaría si los jueces no lo ahorcaran? — usted
재판관들이 그를 매달지 않으면 어떻게 되겠습니까?

원문

Digo yo pues agora, replicô Sancho, que deste hombre, aquella parte que jurô verdad la dexen passar, y la que dixo mentira la ahorquen; y desta manera se cumplirâ al pie de la letra la condicion del passage. — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n402 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 393(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n414 쪽 그림)

Digo yo, pues, agora, replicó Sancho, que deste hombre aquella parte que juró verdad la dejen pasar, y la que dijo mentira la ahorquen; y desta manera se cumplirá al pie de la letra la condición del pasaje.

「그렇다면 내 말은 이렇소」 하고 산초가 되받았다. 「이 사람 가운데 참을 맹세한 부분은 건너게 하고, 거짓을 말한 부분은 매다시오. 그러면 통행 조건이 글자 그대로 지켜질 것이오.」

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Digo yo pues agora, replicô Sancho,	agora = ahora, replicar 단순과거	그렇다면 내 말은 이렇소, 하고 산초가 되받았다
que deste hombre, aquella parte que jurô verdad	deste = de este	이 사람 가운데 참을 맹세한 부분은
la dexen passar,	la = aquella parte, dejar 접속법 3인칭 복수 — 명령	건너게 하고
y la que dixo mentira la ahorquen;	la que: ~한 부분, ahorcar 접속법	거짓을 말한 부분은 매다시오
y desta manera se cumplirâ	수동 se + cumplir 미래	그러면 지켜질 것이오
al pie de la letra la condicion del passage.	passage = pasaje(통행)	통행 조건이 글자 그대로

문형

al pie de la letra

글자 그대로

1. 「글자의 발치에」라는 말에서 「한 자도 어긋나지 않게」라는 뜻이 되었다.
2. cumplir·aplicar·interpretar 뒤에 붙여 쓴다.
3. 산초의 첫 답은 법을 글자 그대로 지키려다 사람을 둘로 나누는 데 이른다.

Hay que cumplir el contrato al pie de la letra.
계약은 글자 그대로 이행해야 한다.

No interprete usted la norma al pie de la letra.
그 규정을 글자 그대로만 해석하지 마십시오.

문법 B1 · ahorcar → ahorquen: e 앞에서 c는 qu

~~y la que dijo mentira la ahorcen~~ (표기 오류)

y la que dijo mentira la ahorquen

-car 동사의 접속법은 c를 qu로 바꾼다(ahorque, ahorquen). ce로 쓰면 소리가 [θe]로 바뀌기 때문이다. 같은 이유로 sacar → saque, aplicar → aplique.

---

11. el **puente**, pl. los puentes ['pwente] 표기법 푸엔테 **다리** ★★

남성

오늘은 남성(el puente)이다. 1615년 글은 여성으로 썼다 — esta puente, la puente. 이 장의 원문에 나오는 다리는 모두 여성이다. 낱말의 성이 시대에 따라 바뀐 예다.

쉬운 예 El puente cruza el río.
다리가 강을 가로지른다.

실무 예 ¿Quién es el dueño del puente? — usted
그 다리의 주인은 누구입니까?

원문

[...] q̃ sobre este rio estaua vna puẽte, y al cabo della vna horca, y vna como casa de Audiencia, en la qual de ordinario auia quatro Iuezes, q̃ juzgauã la ley q̃ puso el dueño del rio, de la puẽte, y del señorio [...] — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 194r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 194r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n401 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 392(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n413 쪽 그림)

[...] que sobre este río estaba una puente, y al cabo della una horca y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío [...]

...이 강에 다리가 하나 있고, 다리 끝에는 교수대와 재판소 같은 집이 있었습니다. 거기에는 늘 재판관 넷이 있어서, 강과 다리와 영지의 주인이 정한 법을 집행했습니다...

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[...] q̃ sobre este rio estaua vna puẽte,	estar 불완료 과거 — vna puẽte(여성)	이 강에 다리가 하나 있었고
y al cabo della vna horca,	della = de ella(그 다리)	그 끝에 교수대와
y vna como casa de Audiencia,	una como: ~ 같은 것 하나	재판소 같은 집이 있었다
en la qual de ordinario auia quatro Iuezes,	la qual = la cual, de ordinario: 늘	거기에는 늘 재판관 넷이 있어
q̃ juzgauã la ley q̃ puso el dueño del rio,	juzgar la ley: 법을 집행하다	강의 주인이 정한 법을 집행했다
de la puẽte, y del señorio [...]	el dueño del río, de la puente y del señorío	다리와 영지의

문형

al cabo de + 명사

~의 끝에; (시간) ~ 뒤에

1. cabo는 「끝」이다. 자리에도 시간에도 쓴다.
2. al cabo della = al cabo de ella(그 다리의 끝에).
3. 시간: al cabo de tres años(3년 뒤에).

Al cabo del puente hay una casa.
다리 끝에 집이 한 채 있다.

Al cabo de tres años, se dictó sentencia.
3년 뒤에 판결이 선고되었다.

문법 B2 · la puente(1615) → el puente(오늘)

~~La puente es muy antigua.~~ (비문)

El puente es muy antiguo.

오늘 puente는 남성이라 관사도 형용사도 남성(el, antiguo)이다. 1615년 원문의 vna puẽte·la puente는 그 시대의 여성 쓰임이다. 원문을 따라 쓰면 틀린다.

---

12. la **misericordia**, pl. las misericordias [miseri'kordja] 표기법 미세리코르디아 **자비** ★★

여성

산초는 둘째 답의 근거로 「정의가 의심스러우면 자비 쪽으로」라는 주인의 가르침을 댄다. 42장의 충고와 글자까지 같은 문장은 없다(4절).

쉬운 예 El juez mostró misericordia.
판사는 자비를 보였다.

실무 예 ¿Pide usted justicia o misericordia? — usted
정의를 구하십니까, 자비를 구하십니까?

원문

[...] que quando la justicia estuuiesse en duda, me decantasse, y acogiesse a la misericordia [...] — Don Quijote II, cap. 51 (1615, fol. 195r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28

P1615 fol. 195r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n403 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 394(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n415 쪽 그림)

[...] que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia [...]

...정의가 의심스러울 때는 자비 쪽으로 기울어 그리로 몸을 맡기라는 것이었소.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[...] que quando la justicia	quando = cuando	정의가 ~할 때는
estuuiesse en duda,	estar 접속법 과거(-se)	의심스러운
me decantasse, y acogiesse	decantarse·acogerse 접속법 과거	기울어 몸을 맡기라
a la misericordia [...]	acogerse a: ~에 기대다	자비에

문형

estar en duda

의심스럽다, 확정되지 않다

1. estar + en duda: 무엇이 확실하지 않은 상태다.
2. en caso de duda(의심스러운 경우에는)는 조문에도 자주 나온다.
3. 사람이 망설이면 dudar(의심하다)를 쓴다.

La autenticidad del documento está en duda.
그 문서의 진정성은 의심스럽다.

En caso de duda, se resolverá a favor del trabajador.
의심스러운 경우에는 근로자에게 유리하게 정한다.

문법 S3 · 전하는 명령 — que + 접속법 과거

me dio un precepto: que me decantase y acogiese a la misericordia

충고·명령을 옮겨 말할 때 que 뒤는 접속법이다. 과거 맥락이라 접속법 과거 -se(decantase, acogiese, estuviese)를 쓴다. -ra 꼴(decantara)도 같다.

---

13. la **justicia**, pl. las justicias [xus'tiθja] 중남미 [xus'tisja] 표기법 후스티시아 **정의, 사법** ★★★

여성

「정의」와 「사법(재판)」 둘 다다. 헌법 117조 1항 「La justicia emana del pueblo」의 justicia는 사법이다. la vara de la justicia(정의의 지팡이)는 재판권을 나타내는 지팡이로, 산초도 이것을 들고 재판한다.

쉬운 예 Todos queremos justicia.
우리는 모두 정의를 바란다.

실무 예 ¿Confía usted en la justicia de su país? — usted
귀국의 사법을 신뢰하십니까?

원문

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dadiua, sino con el de la misericordia. — Don Quijote II, cap. 42 (1615, fol. 160v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28

P1615 fol. 160v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n334 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 325(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n346 쪽 그림)

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.
혹시 정의의 지팡이를 굽히게 되거든 뇌물의 무게가 아니라 자비의 무게로 굽혀라.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si acaso doblares la vara de la justicia,	si acaso: 혹시, doblar 미래 접속법 2인칭 단수	혹시 정의의 지팡이를 굽히게 되거든
no sea con el peso de la dadiua,	ser 접속법 현재(부정 명령), dadiua = dádiva	뇌물의 무게로가 아니라
sino con el de la misericordia.	el = el peso	자비의 무게로 하라

문형

no ... sino ...

~이 아니라 ~

1. 앞을 부정하고 뒤로 바로잡는다: no con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.
2. sino는 한 낱말이다. 「그렇지 않으면」의 si no와 다르다.
3. 뒤에 동사절이 오면 sino que: no lo niega, sino que lo justifica.

No es una cuestión de hecho, sino de derecho.
사실 문제가 아니라 법률 문제다.

No pido indulgencia, sino justicia.
관용이 아니라 정의를 구합니다.

문법 S3 · si acaso doblares — tú의 미래 접속법

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva

doblares는 tú에게 쓰는 미래 접속법이다(-res). 돈키호테는 산초를 tú로 부른다. 뒤의 no sea는 접속법 현재로 내리는 부정 명령이다. 오늘 말이면 si alguna vez doblas ..., que no sea ...

---

14. la **equidad**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [eki'dad] 표기법 에키다드 **형평** ★★

여성

오늘의 민법 3조 2항도 형평을 적는다. 「La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.」(형평은 법규를 적용할 때 고려해야 하지만, 법원의 재판은 법률이 명시적으로 허용할 때만 형평에만 기댈 수 있다.)

쉬운 예 La equidad corrige el rigor de la ley.
형평은 법의 엄격함을 누그러뜨린다.

실무 예

¿Puede el tribunal resolver solo por equidad? — usted

법원이 형평만으로 재판할 수 있습니까?

원문

> Quando pudiere y deuiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delinquente, que no es mejor la fama del juez riguroso, que la del compassiuo. — Don Quijote II, cap. 42 (1615, fol. 160v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 160v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n334 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 325(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n346 쪽 그림)
>
> *Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.*
>
> 형평이 자리할 수 있고 자리해야 할 때는 죄인에게 법의 엄격함을 모두 지우지 마라. 엄격한 판사라는 평판이 자비로운 판사라는 평판보다 나을 것이 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quando pudiere y deuiere	poder·deber 미래 접속법	~할 수 있고 해야 할 때는
tener lugar la equidad,	tener lugar의 주어 la equidad(뒤에 옴)	형평이 자리할
no cargues todo el rigor de la ley al delinquente,	no + 접속법 현재 — 부정 명령	죄인에게 법의 엄격함을 모두 지우지 마라
que no es mejor la fama del juez riguroso,	que: ~이니까	엄격한 판사의 평판이 낫지 않으니
que la del compassiuo.	mejor … que …, compassiuo = compasivo	자비로운 판사의 평판보다

원문

> La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. CC, art. 3.2 · 공식
>
> 형평은 법규를 적용할 때 고려해야 한다. 다만 법원의 재판은 법률이 명시적으로 허용할 때에만 형평에만 기댈 수 있다.

문형

tener lugar

일어나다, 자리를 얻다

1. lugar(자리)를 「가지다」 — 행사·심리가 「열리다」에 쓴다.
2. 주어는 일어나는 일이다: la vista tendrá lugar el lunes.
3. 42장은 「형평이 자리할 수 있을 때」로 썼다.

La vista tendrá lugar el lunes.

변론은 월요일에 열린다.

La reunión tuvo lugar en Madrid.

회의는 마드리드에서 열렸다.

문법 S3 · no + 접속법 현재 — tú에게 하는 부정 명령

~~no carga todo el rigor de la ley al delincuente~~ (비문)

no cargues todo el rigor de la ley al delincuente

tú에게 하는 긍정 명령은 carga, 부정 명령은 no + 접속법 현재 cargues다. -gar 동사는 e 앞에서 g를 gu로 쓴다(cargue, cargues).

15. el **sastre**, pl. los sastres ['sastre] 표기법 사스트레 **재단사** ★

남성

첫째 사건의 원고다. 그는 자기가 「sastre examinado」, 곧 시험을 거친 재단사라고 밝히고, 만든 물건을 동업 검사관들(veedores del oficio) 앞에 내놓겠다고 한다.

쉬운 예 El sastre hizo cinco caperuzas.
재단사는 두건 다섯 개를 만들었다.

실무 예 ¿Cuánto le pidió el sastre por el trabajo? — usted
재단사가 품삯으로 얼마를 청구했습니까?

원문 [...] q̃ yo cõ perdon de los presentes soy sastre examinado, q̃ Dios sea bẽdito [...] — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 169v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 169v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n352 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 343(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n364 쪽 그림)

[...] que yo, con perdón de los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea bendito [...]
...저는, 여기 계신 분들께 송구하지만, 시험을 거친 재단사입니다. 하느님께 찬미를...

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
[...] q̃ yo cõ perdon de los presentes	cõ = con	저는 여기 계신 분들께 송구하지만
soy sastre examinado,	ser + 직업명(관사 없음), examinado: 시험을 거친	시험을 거친 재단사입니다
q̃ Dios sea bẽdito [...]	기원 접속법 que + sea	하느님께 찬미를

문형

con perdón de + 사람

~에게 실례지만

1. 낮춰 보일 만한 말을 꺼낼 때 앞에 둔다.
2. 재단사는 당시 평판이 나빴다. 그래서 「여러분께 송구하지만 저는 재단사입니다」라고 한다.
3. 오늘도 con perdón(실례지만)만 따로 쓴다.

Con perdón de la sala, debo corregir al testigo.
재판부께 송구하지만 증인의 말을 바로잡아야겠습니다.

Con perdón, eso no es exacto.
실례지만 그건 정확하지 않습니다.

16. la **caperuza**, pl. las caperuzas [kapeˈruθa] 중남미 [kapeˈrusa] 표기법 카페루사 **두건, 고깔모자** ★

여성

끝이 뾰족한 두건이다(Caperucita Roja = 빨간 두건 소녀). 재단사가 만든 다섯 개는 손가락 끝에 씌우는 크기였다. 초판은 「en esto paño」, 1899년 판은 「en este paño」다.

쉬운 예 El labrador quería una caperuza.
농부는 두건 하나를 원했다.

실무 예 ¿Cuántas caperuzas encargó usted al sastre? — usted
재단사에게 두건을 몇 개 주문하셨습니까?

원문 Señor auria en esto paño harto para hazerme vna caperuza? — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 169v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 169v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n352 쪽 그림 — 「esto」) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 343(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n364 쪽 그림 — 「¿habría en este paño」)

Señor, ¿habría en esto paño harto para hacerme una caperuza?
나리, 이 천이면 내 두건 하나 만들기에 넉넉하겠소?

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Señor auria	auria = habría(haber 조건법)	나리, 있겠소
en esto paño harto	harto: 넉넉한 — 1899년 판은 este paño	이 천에 넉넉한 것이
para hazerme vna caperuza?	hazer = hacer + me(나에게)	내 두건 하나 만들기에

문형

haber harto / bastante + 명사 + para

~하기에 넉넉한 ~이 있다

1. harto는 옛 말투로 「넉넉한」이다. 오늘은 bastante나 suficiente를 쓴다.
2. 무엇에 넉넉한지는 para + 동사원형으로 잇는다.
3. 조건법 habría로 물으면 공손해진다.

¿Habría tiempo suficiente para presentar la prueba?
증거를 낼 시간이 넉넉하겠습니까?

No hay bastantes pruebas para condenar.
유죄로 하기에 충분한 증거가 없다.

문법 S6 · 조건법으로 묻기 — ¿habría …?

Señor, ¿habría en este paño harto para hacerme una caperuza?
habría는 haber(있다)의 조건법이다. 「있겠습니까?」처럼 조심스럽게 묻는다. ¿hay …?보다 공손하다. 1615년 활자는 auria(= habría)이고, 물음표 ¿를 앞에 찍지 않았다.

---

17. el **labrador**, pl. los labradores [labɾa'dor] 표기법 라브라도르 **농부(땅을 가는 사람)** ★

남성

labrar(땅을 갈다)에서 왔다. 오늘 일상어로는 agricultor를 더 많이 쓴다. 첫째 사건의 피고다.

쉬운 예 El labrador trajo un pedazo de paño.
농부는 천 한 조각을 가져왔다.

실무 예 ¿Qué pide el labrador en este pleito? — usted
이 소송에서 농부는 무엇을 구합니까?

원문

A este instãte entraron en el juzgado dos hõbres, el vno vestido de labrador, y el otro de sastre, porque traîa vna tijeras en la mano […] — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 169v) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 169v(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n352 쪽 그림 — 「vna tijeras」) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 343(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n364 쪽 그림 — 「unas tijeras」)
A este instante entraron en el juzgado dos hombres, el uno vestido de labrador y el otro de sastre, porque traía una tijeras en la mano […]
그때 재판정에 두 사람이 들어왔다. 하나는 농부 차림이었고, 다른 하나는 손에 가위를 들고 있어 재단사 차림이었다…

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
A este instãte entraron en el juzgado dos hõbres,	juzgado: 재판정(여기서는 장소)	그때 재판정에 두 사람이 들어왔다
el vno vestido de labrador,	el uno … — vestido de: ~ 차림	하나는 농부 차림
y el otro de sastre,	vestido 생략	다른 하나는 재단사 차림
porque traîa vna tijeras en la mano […]	traer 불완료 과거 — 1899년 판은 unas tijeras	손에 가위를 들고 있었으므로

문형

el uno … el otro …

하나는 ~, 다른 하나는 ~

1. 둘을 나눠 가리킬 때 el uno … el otro를 쓴다(여성은 la una … la otra).
2. vestido de + 명사: ~ 차림을 한.
3. 같은 동사는 뒤에서 되풀이하지 않는다: el otro (vestido) de sastre.

Había dos testigos: el uno vio el accidente, el otro no.
증인이 둘 있었다. 하나는 사고를 봤고, 다른 하나는 못 봤다.

Entró un hombre vestido de abogado.
변호사 차림의 남자가 들어왔다.

---

18. el **báculo**, pl. los báculos ['bakulo] 표기법 바쿨로 **지팡이** ★

남성

둘째 사건의 피고는 갈대 지팡이(cañaheja)를 báculo로 짚고 왔다. 금화가 그 속에 들어 있었다. 재판관이 드는 지팡이는 vara로 다른 말이다(18장).

쉬운 예 El viejo lleva un báculo.
노인은 지팡이를 짚고 있다.

실무 예 ¿Por qué le dio el báculo al otro antes de jurar? — usted
왜 맹세하기 전에 지팡이를 상대에게 건넸습니까?

원문

Que dezys vos a esto buen viejo del baculo? dixo Sancho. — Don Quijote II, cap. 45 (1615, fol. 170r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 P1615 fol. 170r(IA segundapartequijote1615 PDF 면 n353 쪽 그림) / 둘째 판본 FK1899 t. II p. 344(IA elingeniosodon02cerv PDF 면 n365 쪽 그림)

¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo?, dijo Sancho.
「지팡이 든 노인장, 이 말에 그대는 뭐라 하오?」 하고 산초가 말했다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Que dezys vos a esto	dezys = decís(vos 동사), 앞에 ¿ 없음	그대는 이에 뭐라 하오
buen viejo del baculo?	호칭 — del báculo: 지팡이를 든	지팡이 든 노인장
dixo Sancho.	dixo = dijo	하고 산초가 말했다

문형

¿Qué dice(s) a esto?

이에 대해 뭐라고 하십니까 — 상대 진술에 대한 답을 구함

1. a esto: 「이것에 대해」. 앞서 나온 진술을 가리킨다.
2. 재판장이 상대방에게 답할 기회를 줄 때 쓴다.
3. usted에게는 dice, tú에게는 dices.

¿Qué dice usted a esto, señor letrado?
이에 대해 변호인께서는 뭐라고 하시겠습니까?

¿Qué alega la parte demandada a esto?
피고 측은 이에 대해 무엇을 주장합니까?

문법 vos · vos + 2인칭 복수 동사 — ¿Qué decís vos?

¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo?

vos는 상대 하나를 부르지만 동사는 2인칭 복수 꼴이다(decís, dadme, andad). 1615년 활자는 dezys. 오늘 스페인이라면 ¿Qué dices tú? 또는 ¿Qué dice usted?

한국이라면? — 사면과 판사

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 51장 「오늘의 법으로 다시 읽기」가 든 조문만 비교했다. 판례는 넣지 않았다(해석 원칙의 한국 쪽은 본문의 대법원 판결).

	스페인	한국	차이
=	ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley (CE 62 i)	사면 (헌법 제79조 ①)	국왕 / 대통령이, 「법률이 정하는 바에 의하여」 사면한다.
≠	que no podrá autorizar indultos generales (CE 62 i)	일반사면 (헌법 제79조 ②)	법률이 일반 사면을 허용할 수 없다 / 「일반사면을 명하려면 국회의 동의를 얻어야 한다」.
≠	sometidos únicamente al imperio de la ley (CE 117.1)	법관의 독립 (헌법 제103조)	오직 법의 지배에만 / 「헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라」 — 양심은 한국 조문에만 있다.

문법 종합 — 400년 전 법정의 말

1615년 재판정의 스페인어는 오늘의 법전과 문법이 이어져 있다. 미래 접속법(-re), 접속법으로 내리는 명령, vos와 vuestra merced, 그리고 철자만 다른 낱말을 알아보면 원문을 읽을 수 있다.

- 미래 접속법. 다리 법의 pasare·jurare·dijere, 42장의 pudiere·debiere·doblares가 모두 이것이다. 3인칭 복수 단순과거에서 -ron을 떼고 -re(tú는 -res)를 붙인다. 6장의 민법 1124조 cumpliere, 형법 4조 4항의 hubiere apreciado가 같은 꼴이다. 오늘 말로 옮길 때는 직설법 현재(si alguien pasa)나 접속법 현재(cuando pueda)를 쓴다.
- 접속법으로 내리는 명령. 판결과 법은 3인칭에게 명령한다. 「que el sastre pierda」, 「déjenle pasar」, 「muera por ello」, 「la ahorquen」. 남의 명령을 옮겨 말하면 접속법 과거가 된다(que me decantase).
- 부르는 말과 동사. vuestra merced(v.m.)에는 3인칭(hágale, baje), vos에는 2인칭 복수(decís, dadme, andad), tú에는 2인칭 단수(no cargues, doblares)를 쓴다. 오늘의 usted가 3인칭을 쓰는 까닭이 여기 있다.
- 철자만 다른 낱말. 활자의 u/v(auia → había), x(dixo → dijo), ss(passar → pasar), ç(cabeça → cabeza), 약어 부호(q̃ → que)를 바꾸면 대부분 오늘의 낱말이다. 낱말 자체가 바뀐 것은 agora(ahora), desta(de esta), la puente(el puente) 정도다.
- haber de + 동사원형. 「ha de jurar primero」(먼저 맹세해야 한다), 「no ha de haber largas dilaciones」(오래 끌어서는 안 된다). 의무·예정을 말한다. 6장 1262조 「que han de constituir el contrato」와 같은 문형이다.

표로 보기

1615 꼴	오늘 꼴 · 만들기	뜻 · 자리
passare	pasare — pasaron → pasa- + -re	건너면(다리 법, 미래 접속법)
jurare	jurare — juraron → jura- + -re	맹세하면(다리 법·45장)
dixere	dijere — dijeron → dije- + -re, x → j	말하면(다리 법)
dexenle	déjenle — dejar 접속법 3인칭 복수 + le	그를 ~하게 하라(명령)
ahorquen	ahorquen — ahorcar 접속법, c → qu	매달라(명령)
tomasse	tomase — tomaron → toma- + -se, ss → s	~해 주셨으면(접속법 과거)
estuuiesse	estuviese — estuvieron → estuvie- + -se	~할 때는(전하는 가르침)
dezys	decís — decir의 vos(2인칭 복수)	그대는 말하오

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Si alguno (조건 · 누구든) pasare (미래 접속법 3인칭 단수) por esta puente (옛 여성 la puente) ha de jurar (haber de + 동사원형 · 의무) primero (부사 · 먼저) adónde va (간접 의문 · ir 직설법)
누구든 이 다리를 건너면 먼저 어디로 가는지 맹세해야 한다.

Querría (querer 조건법 · 공손한 바람) que (접속사) vuestra merced (존칭 · 3인칭으로 받음) le (간접 목적 · 그에게) tomase juramento (접속법 과거 3인칭 단수)
나리께서 그에게 선서를 시켜 주셨으면 합니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Si alguien pase por el puente, debe jurar.~~	Si alguien pasa por el puente, debe jurar.	si 뒤에 접속법 현재는 쓰지 않는다. 법문의 pasare 자리에 오늘은 직설법 현재.
~~y la que dijo mentira la ahorcen~~	y la que dijo mentira la ahorquen	-car 동사의 접속법은 e 앞에서 c를 qu로 쓴다.
~~Vuestra merced tienes razón.~~	Vuestra merced tiene razón.	vuestra merced·usted는 상대를 부르지만 동사는 3인칭.
~~Querría que usted le toma juramento.~~	Querría que usted le tomara juramento.	조건법 querría 뒤 que절은 접속법 과거 (tomara·tomase).

확인 문제 8

1. 다리 법 « Si alguno passare por esta puente [...] y si jurare verdad »의 passare·jurare는?

- 단순과거
- **미래 접속법**
- 조건법
- 명령법

3인칭 복수 단순과거(pasaron·juraron)에서 -ron을 떼고 -re를 붙인 미래 접속법이다. 6장 민법 1124조 cumpliere와 같은 꼴이다.

2. 1615년 활자 « q̃ el sastre pierda »의 q̃는?

- qui
- **que**
- quien
- quando

글자를 줄이려고 물결표를 얹은 약어 부호다. q̃ = que.

3. 재단사 사건에서 산초의 판결은?

- 농부가 품삯을 낸다
- 재단사가 천을 돌려준다
- **재단사는 품삯을, 농부는 천을 잃고 두건은 죄수들에게**
- 두건 다섯 개를 농부에게 준다

« q̃ el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleuẽ a los presos d̃ la carcel ».

4. « hágale vuestra merced que muestre las cinco caperuzas »의 hágale가 3인칭인 까닭은?

재단사를 가리켜서

vuestra merced는 상대를 부르지만 3인칭으로 받아서

옛 철자라서

미래 접속법이라서

vuestra merced(당신의 은혜)가 주어라 동사는 3인칭이다. 오늘의 usted도 같다.

5. 1899년 판이 표시 없이 뺀 45장의 구절은?

andad con Dios

querría que vuestra merced le tomase juramento

nuevo Salomón

no haya más

초판 fol. 170r의 « querria que v.m. le tomasse juramẽto »가 1899년 판 p. 344에 없고, 그 쪽 각주에도 표시가 없다.

6. 오늘의 스페인어에서 « la puente »를 고치면?

la puenta

el puente

lo puente

그대로 둔다

puente는 오늘 남성이다. 1615년 원문의 여성 쓰임은 그 시대 것이다.

7. 형법 4조 3항에 따르면, 엄격히 적용하면 형이 현저히 지나친 경우 판사는?

무죄를 선고한다

형을 마음대로 줄인다

판결은 집행하되 정부에 사면 등에 관한 의견을 낸다

사건을 헌법재판소로 보낸다

« acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre … la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia ». 사면 신청이 있을 때 집행을 정지하는 경우는 4조 4항이 따로 정한다.

8. « ¿Qué decís vos a esto? »의 decís는?

tú 현재

vos(2인칭 복수 꼴) 현재

usted 현재

decir 미래

산초는 노인을 vos로 부르고 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다. 1615년 활자는 dezys.

원전 강독 II — 무대와 헌법

El teatro y la Constitución

스페인 사람들은 재판과 법을 무대에서도 보았다. 로페 데 베가의 『푸엔테오베후나』에서 판사는 마을 사람들을 고문하며 「누가 기사단장을 죽였느냐」 고 묻고, 마을은 한 목소리로 「푸엔테오베후나가」 라고 답한다. 칼데론의 『살라메아 촌장』에서는 농부 출신 촌장이 군 대위를 재판하고 왕 앞에서 「정의는 몸이 하나」 라고 버틴다. 1812년 카디스 헌법은 고문을 금지하고 법률이 미리 정한 법원에서만 재판받는다고 적었다. 알폰소 10세의 『7부 법전』은 정의의 세 계명을 카스티야어로 옮겼다. 네 원전을 판본 두 개씩 맞대어 읽는다.

1. 『푸엔테오베후나』 — 「누가 죽였느냐」 (3막)

- 코르도바 근처 마을 푸엔테오베후나의 주민들이 칼라트라바 기사단장(comendador) 페르난 고메스를 죽인 15세기 사건을 로페 데 베가가 극으로 썼다(실제 사건이라는 것은 통설). 1919년 칼페판 서문은 1619년 그의 희곡집 제12권(Parte XII)을 저본으로 삼았다고 밝힌다. 이 장은 1919년 칼페판(Américo Castro 교열)을 기본으로, 1857년 『스페인 작가 총서(BAE)』 41권(Hartzenbusch 편)과 맞대어 읽는다. 1619년 초판은 열어 보지 못했다.
- 3막에서 마을 사람들은 먼저 연습을 한다. 시장 에스테반이 판사(pesquisidor) 역을 맡고 멍고가 고문받는 역을 맡아, 누가 물어도 「푸엔테오베후나가 했다」 고만 답하기로 맞춘다(표제어 comendador·pesquisidor).
- 그리고 진짜 판사가 온다. 무대 밖에서 고문하는 소리가 들리고 로렌시아와 프론도소가 듣는다. 노인 에스테반도, 어린아이도, 파스쿠알라도 「Fuente Ovejuna, señor」 라고만 답한다(아래 첫째·둘째 인용). 판사의 질문은 vos 명령(Decid)이고, 위협은 접속법(que os ahorque)이다.
- 판사는 왕에게 보고한다. 「한 장의 증거도 적지 못했다」 (una hoja no se ha escrito que sea en comprobación). 왕은 증거가 없으니 용서할 수밖에 없다고 판정한다(셋째 인용). 자백을 고문으로 얻으려던 절차가 증거 없는 사면으로 끝난다. 이 장 3절의 1812년 헌법 303조 「No se usará nunca del tormento」 와 짝을 이룬다.

> Ya os dejo. / Decid, ¿quién mató a Fernando? / Fuente Ovejuna lo hizo. Fuente Ovejuna, acto III (ed. Calpe 1919, p. 132) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 FO-C1919 p. 132(IA fuenteovejunaco00vega PDF 면 n135 쪽 그림) / 둘째 판본 BAE41 p. 648(IA comediasescogid00rossgoog PDF 면 n637 쪽 그림 — 「á Fernando」)
>
> *Ya os dejo. / Decid, ¿quién mató a Fernando? / Fuente Ovejuna lo hizo.*
>
> (판사) 「이제 놓아주마. 말하라, 누가 페르난도를 죽였느냐?」 (에스테반) 「푸엔테오베후나가 했습니다.」

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ya os dejo.	os: vos(그대)에게 — dejar 현재 1인칭	이제 놓아주마
Decid, ¿quién mató a Fernando?	decir의 vos 명령 + 단순과거 mató, a + 사람 목적어	말하라, 누가 페르난도를 죽였느냐
Fuente Ovejuna lo hizo.	hacer 단순과거 — lo는 「그 일」	푸엔테오베후나가 그 일을 했다

> Ese muchacho / aprieta. Perro, yo sé / que lo sabes. Di quién fué. / ¿Callas? Aprieta, borracho / Fuente Ovejuna, señor. Fuente Ovejuna, acto III (ed. Calpe 1919, p. 132) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 FO-C1919 p. 132(IA fuenteovejunaco00vega PDF 면 n135 쪽 그림) / 둘째 판본 BAE41 p. 648(IA comediasescogid00rossgoog PDF 면 n637 쪽 그림 — 「Fuente Ovejuna, Señor」)
>
> *Ese muchacho / aprieta. Perro, yo sé / que lo sabes. Di quién fue. / ¿Callas? Aprieta, borracho / Fuente Ovejuna, señor.*
>
> (판사) 「저 아이를 조여라. 이놈, 네가 아는 걸 나는 안다. 누구였는지 말해. 입 다무느냐? 더 조여, 이 술주정뱅이야.」 (아이) 「푸엔테오베후나입니다, 나리.」

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ese muchacho / aprieta.	apretar의 tú 명령(고문 집행자에게) — 목적어가 앞에	저 아이를 조여라

Perro, yo sé / que lo sabes.	saber 1인칭 sé / 2인칭 sabes	이놈, 네가 아는 걸 안다
Di quién fué.	decir의 tú 명령 di + 간접 의문	누구였는지 말해
¿Callas? Aprieta, borracho	callar 2인칭 현재	입 다무느냐? 더 조여
Fuente Ovejuna, señor.	아이의 대답	푸엔테오베후나입니다, 나리

> Pues no puede averiguarse / el suceso por escrito, / aunque fué grave el delito, / por fuerza ha de perdonarse. Fuente Ovejuna, acto III (ed. Calpe 1919, pp. 146–147) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 FO-C1919 pp. 146–147(IA fuenteovejunaco00vega PDF 면 n149·n150 쪽 그림) / 둘째 판본 BAE41 p. 650(IA comediasescogid00rossgoog PDF 면 n639 쪽 그림)
> *Pues no puede averiguarse / el suceso por escrito, / aunque fue grave el delito, / por fuerza ha de perdonarse.*
> (왕) 일어난 일을 글로 밝혀낼 수 없으니, 죄는 무거웠으나 용서할 수밖에 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pues no puede averiguarse	pues: ~이니, averiguarse: 밝혀지다(수동 se)	밝혀질 수 없으니
el suceso por escrito,	주어 el suceso, por escrito: 글로(조서로)	그 일이 글로
aunque fué grave el delito,	aunque + 직설법 — 사실인 양보	죄가 무거웠지만
por fuerza ha de perdonarse.	por fuerza: 어쩔 수 없이, haber de + 동사원형 + se	용서할 수밖에 없다

2. 『살라메아 촌장』 — 촌장이 대위를 재판하다 (1막·3막)

- 칼데론 데 라 바르카의 극이다. 17세기 중엽 「El garrote más bien dado」(가장 제대로 집행한 교살형)이라는 제목의 낱권 인쇄본으로 먼저 돌았다. 이 장은 1876년 마드리드판을 기본으로, 1650~1660년 무렵 낱권 인쇄본(suelta — Hispanic Society 소장본의 인터넷 아카이브 사본 cald-garrote-sn-1650, https://archive.org/details/cald-garrote-sn-1650)과 맞대어 읽는다.
- 부유한 농부 페드로 크레스포의 집에 군대가 묵는다. 1막에서 지휘관 돈 로페가 「신분상 이런 짐을 견뎌야 한다」고 하자 크레스포는 재산과 목숨은 왕에게 바쳐도 명예는 영혼의 것이라고 답한다(첫째 인용). 이 장에서 가장 유명한 대사다.
- 대위가 크레스포의 딸을 납치해 욕보인다. 크레스포는 그날 마을 촌장(alcalde)으로 뽑혀 재판권의 상징인 지팡이(vara)를 쥔다. 그는 먼저 지팡이를 내려놓고 아버지로서 대위에게 결혼을 청하고, 거절당하자 다시 지팡이를 들고 대위를 체포한다. 돈 로페가 「군인은 다른 재판권 소관」이라고 막아서자 크레스포는 「proceso란 사건을 밝히려고 모아 둔 종이 뭉치」라고 맞선다(표제어 proceso).
- 왕이 도착한다. 왕은 절차는 잘 갖추었다고 인정하면서도 집행은 다른 법원의 일이라고 한다(둘째 인용). 크레스포는 이미 집행했다고 답하고, 문이 열리자 의자에 앉은 채 교살형(garrote)에 처해진 대위가 보인다. 크레스포는 「폐하의 정의는 몸이 하나」라고 버틴다(셋째 인용). 왕은 그를 종신 촌장으로 삼는다.
- 끝 대사는 판본마다 갈린다. 크레스포가 「작은 것을 그르친들 무슨 상관인가, ___을 맞혔다면」이라고 하는데, 그 빈칸이 1876년 판은 lo más(큰 것), 낱권 인쇄본은 lo demás(나머지)다. 왕의 맞장구는 1876년 판이 lo principal(요긴한 것), 낱권 인쇄본이 다시 lo demás다. 같은 대사가 세 갈래로 전한다(판본 칼럼).

> Con mi hacienda; / Pero con mi fama no. / Al Rey la hacienda y la vida / Se ha de dar; pero el honor / Es patrimonio del alma, / Y el alma sólo es de Dios.
> El Alcalde de Zalamea, jornada I (ed. Madrid 1876, p. 47) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 47(IA AGuichot05012 PDF 면 n46 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n6 쪽 그림 — 「Al Rey la hazienda, y la vida / se ha de dar pero el honor」, 끝 행 「y el alma」 일부 흐림)
> *Con mi hacienda; / pero con mi fama no. / Al Rey la hacienda y la vida / se ha de dar; pero el honor / es patrimonio del alma, / y el alma solo es de Dios.*
> (크레스포) 재산으로는 견디겠소. 그러나 명예로는 아니오. 왕께는 재산과 목숨을 바쳐야 하오. 그러나 명예는 영혼의 재산이고, 영혼은 오직 하느님의 것이오.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Con mi hacienda; / Pero con mi fama no.	앞 대사 「이 짐을 견뎌야 한다」에 대한 답 — sufrir 생략	재산으로는 그렇소, 명예로는 아니오
Al Rey la hacienda y la vida / Se ha de dar;	haber de + dar + 수동 se — 목적어가 앞에	왕께는 재산과 목숨을 바쳐야 하오
pero el honor / Es patrimonio del alma,	ser + 관사 없는 명사	그러나 명예는 영혼의 재산이오
Y el alma sólo es de Dios.	el alma: 강세 a 여성 명사에 el, ser de: ~의 것	영혼은 오직 하느님의 것이오

> Bien está / Sentenciado; pero vos / No teneis autoridad / De ejecutar la sentencia / Que toca á otro tribunal. El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, p. 132) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 132(IA AGuichot05012 PDF 면 n133 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n17 쪽 그림 — 「Bien està sustanciado; pero vos no teneis autoridad de executar la sentencia, que toca a otro Tribunal」)
> *Bien está / sentenciado; pero vos / no tenéis autoridad / de ejecutar la sentencia / que toca a otro tribunal.*
> (왕) 판결은 잘 내렸소. 그러나 그대에게는 다른 법원이 맡을 판결을 집행할 권한이 없소.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bien está / Sentenciado;	estar + 과거분사 — 결과 상태. 낱권 인쇄본은 sustanciado(심리)	판결은 잘 되었소
pero vos / No teneis autoridad	vos + 2인칭 복수 tenéis	그러나 그대에게는 권한이 없소
De ejecutar la sentencia	autoridad de + 동사원형	판결을 집행할
Que toca á otro tribunal.	tocar a: ~의 소관이다	다른 법원 소관인

> Toda la justicia vuestra / Es sólo un cuerpo no más: / Si este tiene muchas manos, / Decid, ¿qué más se me da / Matar con aquesta un hombre, / Que estotra había de matar? El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, pp. 133–134) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 pp. 133–134(IA AGuichot05012 PDF 면 n134·n135 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n18 쪽 그림 — 「Toda la justicia vuestra / es solo vn cuerpo no mas」)
> *Toda la justicia vuestra / es solo un cuerpo no más: / si este tiene muchas manos, / decid, ¿qué más se me da / matar con aquesta un hombre / que estotra había de matar?*
> (크레스포) 폐하의 정의는 몸이 하나일 뿐입니다. 그 몸에 손이 여럿이라면, 말씀해 보십시오, 저 손이 죽였어야 할 사람을 이 손으로 죽인들 무엇이 다릅니까?

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Toda la justicia vuestra / Es sólo un cuerpo no más:	소유사가 명사 뒤(justicia vuestra) — vos의 소유사	폐하의 정의는 몸이 하나일 뿐
Si este tiene muchas manos,	si + 직설법 현재	그 몸에 손이 여럿이라면
Decid, ¿qué más se me da	vos 명령 decid, ¿qué más da?: 무엇이 다른가	말씀해 보십시오, 무엇이 다릅니까
Matar con aquesta un hombre,	aquesta = esta(옛 지시사), mano 생략	이 손으로 사람을 죽이는 것이
Que estotra había de matar?	estotra = esta otra, haber de 불완료 과거	저 손이 죽였어야 할

3. 1812 카디스 헌법 — 국민·주권·재판

- 남쪽 항구 도시 카디스에 모인 의회(Cortes)가 만든 헌법이다. 1812년 판 표제가 「Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812」(1812년 3월 19일 카디스에서 공포)라고 적는다.
- 이 장은 카디스 왕립인쇄소가 1812년에 찍은 본(CI1812)을 기본으로, 하원(Congreso de los Diputados)이 소장한 원본 필사 정본의 스캔과 맞대었다. 필사본은 대문자를 많이 쓴다(Nacion Española, Españoles, Tribunales). 낱말은 같다.
- 국민(Nación)이 첫 조에 온다. 1조는 국민을 「두 반구의 모든 스페인 사람」으로 정의하고, 3조는 주권이 국민에게 있다고 한다. 「두 반구」는 아메리카 식민지를 함께 가리킨다. 오늘의 헌법 1조 2항 「La soberanía nacional reside en el pueblo español」과 견주어 보면 주어가 Nación에서 pueblo로 바뀌었다(12장).
- 재판에 관한 조문이 오늘 읽어도 낯설지 않다. 국왕도 의회도 재판할 수 없고(243조), 법률이 미리 정한 법원에서만 재판받으며(247조), 일반 민사·형사 사건에서는 모든 신분에 재판적(fuero)을 하나만 둔다(248조). 다만 바로 다음 조가 성직자의 재판적(249조)과 군인의 특별 재판적(250조)을 남겨 두었다. 고문은 어떤 경우에도 쓰지 않는다(303조 — 표제어 tormento).
- 문법으로는 법전의 미래형을 본다. podrán, habrá, se usará는 「~할 것이다」가 아니라 「~할 수 있다/있어야 한다/해서는 안 된다」는 규정이다. 철자는 오늘과 조금 다르다: exercer(ejercer), qualquier(cualquier), ámbos(ambos), á(a).

> Ni las Córtes ni el Rey podrán exercer en ningun caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos.
> Constitución de 1812, art. 243 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 p. 82(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n87 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n66 쪽 그림)
> *Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos.*
> 의회도 국왕도 어떤 경우에든 재판 기능을 행사하거나, 계속 중인 사건을 가져가거나, 끝난 재판을 다시 열게 할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ni las Córtes ni el Rey	ni … ni …: ~도 ~도 아니다	의회도 국왕도
podrán exercer en ningun caso	poder 미래 = 금지 규정, exercer = ejercer	어떤 경우에든 행사할 수 없다
las funciones judiciales,	exercer의 목적어	재판 기능을
avocar causas pendientes	avocar: 상급 기관이 사건을 가져가다	계속 중인 사건을 가져가거나
ni mandar abrir los juicios fenecidos.	mandar + 동사원형, fenecido: 끝난	끝난 재판을 다시 열게 할 수 없다

> Ningun español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comision, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley. Constitución de 1812, art. 247 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 p. 83(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n88 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n67 쪽 그림 — 「Ningun Español … civiles, ni criminales」)
> *Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.*
> 어떤 스페인 사람도 민사·형사 사건에서 특별 위원회에 의해 재판받지 않으며, 법률이 미리 정한 관할 법원에 의해서만 재판받는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ningun español podrá ser juzgado	poder 미래 + ser + 과거분사(수동)	어떤 스페인 사람도 재판받을 수 없다
en causas civiles ni criminales	ni: 부정문 안의 「~도」	민사 사건에서도 형사 사건에서도
por ninguna comision,	por + 행위자 — comisión: 특별 위원회	어떤 위원회에 의해서도

sino por el tribunal competente,	sino: ~이 아니라	관할 법원에 의해서만
determinado con anterioridad por la ley.	과거분사 — con anterioridad: 미리	법률이 미리 정한

4. 『7부 법전』 — 정의의 세 계명 (제3부 제1편 제3법)

- 알폰소 10세(현왕, el Sabio)가 편찬한 법전이다. 일곱 부(Partida)로 나뉘어 이 이름이 붙었다. 이 장이 읽는 제3부 제1편은 「정의에 관하여」(De la justicia)이고, 이어지는 편들이 소송 당사자(demandador·demandado)를 다룬다.
- 1555년 살라망카에서 그레고리오 로페스가 주석을 달아 낸 판이 1555년 9월 7일 왕령으로 공인 본문이 되었다. 스페인 관보청(BOE)이 이 판을 사진 복제본으로 다시 냈다. 1807년에는 왕립역사학회가 옛 필사본들을 대조한 학술판을 냈다. 두 판은 같은 법을 조금씩 다르게 적는다.
- 제3법은 정의의 계명이 셋이라고 한다. 정직하게 살 것, 남에게 해를 끼치지 말 것, 각자에게 그의 것을 줄 것. 로마 법학자 울피아누스의 「honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere」를 카스티야어로 옮긴 것이다. 1555년 판 여백의 라틴어 주석은 그 라틴어 문구를 그대로 적는다(「Iuris præcepta sunt, honeste viuere, alterum non lædere, ius suum vnicuiq; tribuere」, t. II, fol. 3r).
- 중세 카스티야어가 그대로 보인다. e(그리고 — 1807년 판은 et), non(no), nin(ni), faga(haga — 라틴어 f가 오늘은 h), ome·home(hombre), biua(viva). 계명 셋은 모두 que + 접속법이다(que … biua, que non faga, que de). 명령을 전하는 접속법은 17장에서 본 것과 같다.

> E los mandamientos de la Iusticia, e del derecho son tres. El primero es, que ome biua honestamente, quanto en si. El segundo, que non faga mal, nin daño a otro. El tercero, que de su derecho a cada vno. Siete Partidas, III, 1, 3 (ed. Gregorio López, Salamanca 1555, t. II, fol. 3r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 SP1555(BOE 복제본 PUB-LH-2011-60 제2권) 「Titulo I」 3쪽(IA siete-partidas-de-afonso-x-el-sabio Tomo II PDF 면 n5 쪽 그림, ſ→s) / 둘째 판본 SP1807 t. II p. 351(IA lassietepartidas02castuoft PDF 면 n360 쪽 그림)
> *Y los mandamientos de la justicia y del derecho son tres. El primero es que el hombre viva honestamente, en cuanto a sí. El segundo, que no haga mal ni daño a otro. El tercero, que dé su derecho a cada uno.*
> 정의와 법의 계명은 셋이다. 첫째, 사람은 스스로 정직하게 살 것. 둘째, 남에게 악이나 해를 끼치지 말 것. 셋째, 각자에게 그의 몫(권리)을 줄 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
E los mandamientos de la Iusticia, e del derecho son tres.	e = y, Iusticia = justicia	정의와 법의 계명은 셋이다
El primero es, que ome biua honestamente,	ome = hombre, biua = viva(접속법)	첫째, 사람은 정직하게 살 것
quanto en si.	quanto en sí: 자기 자신에 관하여	자기 자신에 관해
El segundo, que non faga mal, nin daño a otro.	non = no, faga = haga(접속법), nin = ni	둘째, 남에게 악이나 해를 끼치지 말 것
El tercero, que de su derecho a cada vno.	de = dé(dar 접속법), vno = uno	셋째, 각자에게 그의 몫을 줄 것

> Et los mandamientos de la justicia et del derecho son tres; el primero es que home viva honestamente quanto en sí; el segundo que non faga mal nin daño á otri: el tercero que dé su derecho á cada uno Siete Partidas, III, 1, 3 (ed. Real Academia de la Historia, 1807, t. II p. 351) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 SP1807 t. II p. 351(IA lassietepartidas02castuoft PDF 면 n360 쪽 그림) / 첫째 판본 SP1555(PDF 면 n5 쪽 그림)
> (1807년 판) 정의와 법의 계명은 셋이다. 첫째, 사람은 스스로 정직하게 살 것. 둘째, 남에게 악이나 해를 끼치지 말 것. 셋째, 각자에게 그의 몫을 줄 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Et los mandamientos de la justicia et del derecho son tres;	et = y(1555년 판은 e)	정의와 법의 계명은 셋이다
el primero es que home viva honestamente quanto en sí;	home(1555년 판 ome), viva(1555년 판 biua)	첫째, 사람은 정직하게 살 것
el segundo que non faga mal nin daño á otri:	otri(1555년 판 otro)	둘째, 남에게 해를 끼치지 말 것
el tercero que dé su derecho á cada uno	dé — 1555년 판은 강세 없이 de	셋째, 각자에게 그의 몫을 줄 것

5. 판본 칼럼 — 같은 대사, 다른 판

- 『푸엔테오베후나』 심문 장면에서 로렌시아의 「Tu nombre, padre, eternizo」(아버지, 그 이름을 영원히 남기겠어요) 다음에 한 행이 비어 있다. 1919년 칼페판은 점선을 긋고 각주에 「Falta un verso para la redondilla, pero no para el sentido」(4행 연에 한 행이 모자라지만 뜻에는 모자람이 없다)라고 적었다. 1857년 BAE판도 점선과 「Falta un verso」를 둔다. 반면 판본 표시가 없는 전자 텍스트(위키문헌)는 그 자리에 「[a todos vas animando]」를 꺾쇠로 넣어 두었다. 편자가 지어 넣은 행이다. 이 책이 위키문헌을 단독 출처로 쓰지 않는 까닭이다.
- 같은 극의 연습 장면에서 1919년 판은 「Ahora, pues; yo quiero ser / agora el pesquisidor」로 적고 각주에 「El original, agora」(원본은 agora)라고 밝혔다. 1857년 판은 「Pues yo quiero ser / Agora el pesquisidor」다. 첫 낱말부터 다르다.
- 『살라메아 촌장』에서 왕의 판정은 1876년 판이 「Bien está / Sentenciado」(판결은 잘 내렸다), 낱권 인쇄본이 「Bien està sustanciado」(심리는 잘 갖추었다)다. 법률어로는 뜻이 다르다. sustanciar는 사건을 심리해 판결할 수 있게 갖추는 것이고, sentenciar는 판결하는 것이다. 1876년 판은 바로 앞 쪽에 「무엇인가 빠졌다 — 이 극의 다른 많은 대목도 그렇거나 본문이 상했다」는 각주를 달았다.
- 같은 극의 「hidalgo」 대목도 다르다. 1876년 판은 「Señor, como los hidalgos / Viven tan bien por acá」(이곳에서는 귀족들이 워낙 잘 살아서), 낱권 인쇄본은 「Como tampocos hidalgos / viuen, señor por acà」다. tampocos는 tan pocos(그토록 적은)를 붙여 찍은 것으로 읽힌다(이 책의 판독). 그러면 「이곳에는 귀족이 워낙 적게 살아서」가 된다. 둘 다 「그래서 사형 집행인이 목 베는 법(귀족의 처형 방식)을 배우지 못했다」로 이어진다. 뜻이 반대인 것이 아니라 결론은 같고 이유가 다르다.
- 끝 대사 세 갈래. 2절 끝에서 본 것처럼 크레스포와 왕의 마지막 맞장구가 lo más, lo demás, lo principal로 갈린다. 아래 표가 쪽 그림으로 확인한 문언이다.

판본	크레스포	왕
1876 마드리드판 p. 134	Y ¿qué importa errar lo ménos, / Quien ha acertado lo más?	Que errar lo ménos no importa, / Si acertó lo principal.
낱권 인쇄본 1650? (끝 면)	y que importa errar lo menos, / quien acertò lo demas?	que no importa errar lo menos, / quien acerto lo demas.

1812 헌법은 인쇄본과 필사 정본의 낱말이 같고 대문자·쉼표만 다르다(247조 필사본 「Ningun Español … civiles, ni criminales」). 『7부 법전』은 1555년 판 「a otro」가 1807년 판에서 「á otri」다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La soberanía reside esencialmente en la Nacion, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Constitución de 1812, art. 3
   La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
   주권은 본질적으로 국민(Nación)에게 있다. 그러므로 기본법을 정할 권리는 오로지 국민에게 속한다.
2. ¿Quién mató al comendador? / Fuente Ovejuna lo hizo. Fuente Ovejuna, acto III (ed. Calpe 1919, pp. 125–126)

「누가 기사단장을 죽였느냐?」 「푸엔테오베후나가 했습니다.」

▼ **처음 보는 문법 용어 25** 이 장의 설명에 나오는 말

강세 낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다

강세 부호 모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)

여성 명사 관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)

정관사 이미 정해진 것 앞에 붙는 관사 el·la·los·las. 영어 the에 가깝다

부정관사 처음 꺼내는 것, 정해지지 않은 것 앞에 붙는 관사 un·una·unos·unas. 영어 a·an에 가깝다

지시사 「이·그·저」에 해당하는 말 este·ese·aquel. 명사의 성·수에 맞춘다: esta acta

원형 사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir

인칭 말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다

조동사 다른 동사와 함께 쓰여 때·태를 만드는 동사. 완료의 haber, 수동의 ser

전치사 명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)

재귀 대명사 주어 자신이나 서로를 가리키는 se: respetarse(스스로·서로 존중하다)

단순과거 과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron

ser 「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado

estar 「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido

수동 se 주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)

무인칭 se 주어 없이 「사람들이 ~한다」를 말하는 se. 동사는 늘 3인칭 단수: cuando se trate de …(~인 경우). se entiende que …(~로 본다)도 흔히 이렇게 분석한다

간접 의문 문장 안에 든 의문. si(~인지)·qué·cuándo 로 이끈다: decidir si su obra ha de ser divulgada

현재완료 haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)

접속법 사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya

직설법 사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce

현재분사 -ando·-iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección

과거분사 -ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito

vos 17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다

양보 「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra

소유사 「나의·당신의」를 뜻하는 말. 명사 앞 mi·su, 명사 없이 el mío·el suyo: en mi país, ¿y en el suyo?

표제어 18

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은

「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. el **comendador**, pl. los comendadores [komenda'doɾ] 표기법 코멘다도르

(기사단의) 기사단장, 영지 관리자 ★★

남성

칼라트라바 같은 기사단이 맡긴 영지(encomienda)를 다스리던 기사다. 『푸엔테오베후나』의 페르난 고메스가 그렇다. 판본에 따라 comendador(1919)·Comendador(1857)로 대소문자가 다르다.

쉬운 예 El comendador gobierna la villa.
기사단장이 그 마을을 다스린다.

실무 예 ¿Quién nombraba al comendador en aquella época? — usted
그 시대에는 누가 기사단장을 임명했습니까?

원문

¿Quién mató al comendador? / Fuente Ovejuna lo hizo. — Fuente Ovejuna, acto III (ed. Calpe 1919, pp. 125–126) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 FO-C1919 pp. 125–126(IA fuenteovejunaco00vega PDF 면 n128·n129 쪽 그림) / 둘째 판본 BAE41 p. 647(IA comediasescogid00rossgoog PDF 면 n636 쪽 그림)
「누가 기사단장을 죽였느냐?」 「푸엔테오베후나가 했습니다.」

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
¿Quién mató	의문사 quién + matar 단순과거 3인칭	누가 죽였느냐
al comendador?	a + el = al(사람 목적어)	기사단장을
/ Fuente Ovejuna lo hizo.	대답 — 마을 이름이 주어, lo = 그 일	푸엔테오베후나가 했다

문형

¿Quién + 단순과거 …?

누가 ~했는가

1. quién은 의문사라 강세 부호를 쓴다. 주어를 묻는다.
2. 끝난 일은 단순과거: mató(matar), hizo(hacer).
3. 사람을 목적어로 받으면 a를 붙인다: ¿quién mató a Fernando?

¿Quién firmó el contrato?
누가 그 계약서에 서명했습니까?

¿Quién presentó la denuncia?
누가 고발장을 냈습니까?

2. el **pesquisidor**, pl. los pesquisidores [peskisi'doɾ] 표기법 페스키시도르 **(왕이 보낸) 조사관, 수사 판사** ★★

남성

pesquisa(조사)를 맡아 지방에 파견된 판사다. 『푸엔테오베후나』에서 마을 사람들은 먼저 그 역을 정해 놓고 고문 심문을 연습한다. 오늘의 수사는 11장(instrucción)에서 본다.

쉬운 예 El pesquisidor llegó al pueblo.
조사관이 마을에 도착했다.

실무 예 ¿Qué poderes tenía el pesquisidor? — usted
조사관에게는 어떤 권한이 있었습니까?

원문

Ahora, pues; yo quiero ser / agora el pesquisidor, / para ensayarnos mejor / en lo que habemos de hacer. — Fuente Ovejuna, acto III (ed. Calpe 1919, p. 125) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조

2026-10-28 FO-C1919 p. 125(IA fuenteovejunaco00vega PDF 면 n128 쪽 그림 — 각주 「El original, agora」) / 둘째 판본 BAE41 p. 647(IA comediasescogid00rossgoog PDF 면 n636 쪽 그림 — 「Pues yo quiero ser / Agora el pesquisidor」)

Ahora, pues; yo quiero ser / ahora el pesquisidor, / para ensayarnos mejor / en lo que hemos de hacer.

(에스테반) 자, 이제 내가 조사관이 되겠소. 우리가 해야 할 일을 더 잘 연습하려고.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ahora, pues; yo quiero ser	querer + 동사원형 — 1919년 판이 고친 낱말 Ahora(원본 agora)	자, 이제 내가 ~이 되겠다
/ agora el pesquisidor,	agora = ahora(옛 꼴)	조사관이
/ para ensayarnos mejor	para + 동사원형 + nos(재귀)	더 잘 연습하려고
/ en lo que habemos de hacer.	lo que: ~하는 것, habemos = hemos	우리가 해야 할 일을

문형

ensayar(se) en + 명사

~을 연습하다, 미리 해 보다

1. ensayar는 「시험하다·연습하다」. ensayarse en은 「~에 대비해 스스로 연습하다」.
2. 명사는 el ensayo(연습·시론).
3. 증인 진술을 「미리 맞춘다」는 부정적 뜻으로도 쓴다.

Los testigos habían ensayado sus declaraciones.
증인들은 진술을 미리 맞춰 두었다.

Ensayamos la vista antes del juicio.
우리는 공판 전에 변론을 연습했다.

문법 B3 · habemos de hacer — 옛 haber 1인칭 복수

~~en lo que habemos de hacer~~ (부자연)

en lo que hemos de hacer

haber의 1인칭 복수는 오늘 hemos다. habemos는 옛 꼴이다. 오늘 표준어에서 조동사 자리에는 hemos를 쓴다. habemos가 오늘 어떤 쓰임으로 남아 있는지는 이 책이 사전 원문으로 확인하지 못했다. haber de + 동사원형은 「~해야 한다」.

---

3. el **tormento**, pl. los tormentos [tor'mento] 표기법 토르멘토 **고문(옛 법률어), 괴로움** ★★★

남성

옛 형사절차에서 자백을 받으려고 가하던 고문이다. 『푸엔테오베후나』의 심문이 그것이다. 1812년 헌법 303조가 금지했다. 오늘은 tortura라고 하며, 현행 헌법 15조는 「tortura」를 금지한다(12장).

쉬운 예 El tormento estaba prohibido.
고문은 금지되어 있었다.

실무 예 ¿Se usaba el tormento para obtener confesiones? — usted
자백을 받으려고 고문을 썼습니까?

원문 No se usará nunca del tormento ni de los apremios. — Constitución de 1812, art. 303 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 p. 99(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n104 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n79 쪽 그림)

고문과 강제 수단은 결코 쓰지 않는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
No se usará nunca	무인칭 se + usar 미래(금지 규정) + nunca	결코 쓰지 않는다

del tormento	usar de: ~을 쓰다, de + el = del	고문을
ni de los apremios.	ni: ~도, apremio: 강제 수단	강제 수단도

문형

no … nunca

결코 ~하지 않다

1. nunca가 동사 뒤에 오면 앞에 no를 둔다: no se usará nunca.
2. nunca가 동사 앞에 오면 no 없이: nunca se usará.
3. ni … ni …로 대상을 이어 붙인다: ni del tormento ni de los apremios.

El tribunal no admitirá nunca esa prueba.
법원은 그 증거를 결코 받아들이지 않을 것이다.

Nunca se debe obtener una confesión por la fuerza.
자백을 강제로 얻어서는 결코 안 된다.

문법 S4 · no se usará — 법전의 수동 se + 미래

~~No se usarán nunca del tormento.~~ (비문)

No se usará nunca del tormento ni de los apremios.

usar de(~을 쓰다)처럼 전치사 de로 목적어를 받으면 se는 무인칭이라 동사는 단수(usará)다. 법전의 미래는 「쓰지 않을 것이다」가 아니라 「써서는 안 된다」는 규정이다.

---

4. el **villano**, pl. los villanos [biˈjano] 표기법 비야노 **(옛) 평민, 마을 사람 — 오늘은 「악당」** ★★

남성

villa(마을)에 사는 사람, 곧 귀족이 아닌 평민이다. 판사는 마을 사람들을 「villanos」라고 부르며 위협한다. 오늘의 일상어로는 「악당, 비열한 사람」이다. 원전을 읽을 때 오늘 뜻으로 옮기면 틀린다.

쉬운 예 En la comedia, los villanos defienden su honra.
그 극에서 평민들은 자기 명예를 지킨다.

실무 예 ¿En ese texto, villano significa campesino o malvado? — usted
그 글에서 villano는 농민이라는 뜻입니까, 악당이라는 뜻입니까?

원문

¡Por vida del rey, villanos, / que os ahorque con mis manos! / ¿Quién mató al comendador? — Fuente Ovejuna, acto III (ed. Calpe 1919, p. 132) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 FO-C1919 p. 132(IA fuenteovejunaco00vega PDF 면 n135 쪽 그림) / 둘째 판본 BAE41 p. 648(IA comediasescogid00rossgoog PDF 면 n637 쪽 그림 — 「Rey」·「Comendador」 대문자)
(판사) 왕의 목숨을 걸고 말하노니, 이 상것들아, 내 손으로 너희를 목매달 것이다! 누가 기사단장을 죽였느냐?

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
¡Por vida del rey, villanos,	맹세 + 호칭(villanos)	왕의 목숨을 걸고, 이 상것들아
/ que os ahorque con mis manos!	que + 접속법 ahorque — 위협, os: 너희를	내 손으로 너희를 목매달겠다
/ ¿Quién mató al comendador?	의문사 + 단순과거	누가 기사단장을 죽였느냐

문형

por vida de + 사람

~의 목숨을 걸고(맹세)

1. 옛 맹세의 말이다. 오늘은 거의 쓰지 않는다.
2. 같은 계열: ¡vive Dios!(하느님께 맹세코) — 『살라메아 촌장』에 자주 나온다.

3. 오늘 말로 다짐하면 te lo juro(맹세한다).

¡Por vida mía, que digo la verdad!
내 목숨을 걸고 말하는데, 나는 참말을 한다!

Te lo juro: no estaba allí.
맹세해. 나는 거기 없었어(친한 사이의 tú 표현 — 격식 있게는 Se lo juro).

문법 S3 · ¡Por vida de …, que + 접속법! — 맹세하는 위협

¡Por vida del rey, villanos, que os ahorque con mis manos!

por vida de …(~의 목숨을 걸고)로 맹세하고 que + 접속법(ahorque)으로 「반드시 ~하겠다」를 말한다. 접속법이 바람·저주·맹세에도 쓰인다. os는 vos에 맞는 목적 대명사(너희를).

5. el **alcalde**, pl. los alcaldes [al'kalde] 표기법 알칼데 **촌장(옛 재판권을 가진 마을 판사) — 오늘은 시장** ★★★

남성

아랍어 al-qāḍī(재판관)에서 온 말이다(통설). 17세기의 alcalde는 마을의 첫 재판관이었다. 크레스포가 대위를 재판할 수 있었던 까닭이다. 오늘은 시장(市長)이고 재판권이 없다. 여성은 la alcaldesa.

쉬운 예 El alcalde de Zalamea es un labrador.
살라메아의 촌장은 농부다.

실무 예 ¿Podía el alcalde juzgar a un capitán? — usted
촌장이 대위를 재판할 수 있었습니까?

원문 Vos, por alcalde perpétuo / De aquesta villa os quedad. — El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, p. 134) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 134(IA AGuichot05012 PDF 면 n135 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n18 쪽 그림 — 「Vos por Alcalde perpetuo / de aquesta villa os quedad」)

Vos, por alcalde perpetuo / de aquesta villa os quedad.
(왕) 그대는 이 마을의 종신 촌장으로 남으시오.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vos, por alcalde perpétuo	vos(그대) + por: ~로서	그대는 종신 촌장으로
/ De aquesta villa	aquesta = esta(옛 지시사)	이 마을의
os quedad.	quedar의 vos 명령 + 재귀 os	남으시오

문형

quedar por / como + 직함

~로 남다, ~의 자리에 있게 되다

1. quedar(se)는 「남다」. por·como 뒤에 직함을 둔다.
2. perpetuo는 「종신의, 영구한」 — 1876년 판은 perpétuo로 강세를 찍었다.
3. 오늘은 nombrar a alguien alcalde(누구를 시장으로 임명하다)를 더 쓴다.

Quedó como juez sustituto durante un año.
그는 1년 동안 대리 판사로 남았다.

El rey lo nombró alcalde perpetuo.
왕은 그를 종신 촌장으로 임명했다.

문법 vos · os quedad — vos 명령과 대명사

~~Vos, por alcalde perpetuo, quedados.~~ (비문)

Vos, por alcalde perpetuo de aquesta villa os quedad.

vos 명령은 동사원형의 -r를 -d로 바꾼다(quedar → quedad). 재귀 대명사 os를 붙이면 오늘은 d를 떼고 quedaos라고 쓴다. 옛 운문은 os를 앞에 두었다.

6. la **vara**, pl. las varas ['bara] 표기법 바라 **지팡이(재판권의 표지)** ★★

여성

촌장·판사가 들던 지팡이로, 재판권을 나타냈다(la vara de la justicia). 크레스포는 아버지로서 말하려고 지팡이를 내려놓았다가 다시 들고 재판한다. 17장에서 산초도 이 지팡이를 든다.

쉬운 예 El alcalde lleva la vara.
촌장은 지팡이를 든다.

실무 예 ¿Qué significaba dejar la vara en ese momento? — usted
그때 지팡이를 내려놓은 것은 무슨 뜻이었습니까?

원문

La vara á esta parte dejo, / Y como un hombre no más, / Deciros mis penas quiero. — El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, p. 110) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 110(IA AGuichot05012 PDF 면 n111 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n14 쪽 그림 — 「la vara a esta parte dexo」)

La vara a esta parte dejo, / y como un hombre no más, / deciros mis penas quiero.

(크레스포) 지팡이는 여기 내려놓겠소. 그저 한 사람으로서 내 괴로움을 말하고 싶소.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La vara á esta parte dejo,	목적어가 앞 — dejar 1인칭 현재	지팡이는 여기 내려놓소
/ Y como un hombre no más,	como: ~로서, no más: ~일 뿐	그저 한 사람으로서
/ Deciros mis penas quiero.	decir + os(그대에게) — querer가 끝에	내 괴로움을 말하고 싶소

문형

a esta parte

이쪽에, 여기에

1. parte는 「쪽, 편」. a esta parte는 「이쪽으로」.
2. dejar algo a un lado(무엇을 옆에 두다)가 오늘 더 흔하다.
3. 비유로 「잠시 접어 두다」에도 쓴다.

Dejemos a un lado esa cuestión.
그 문제는 잠시 접어 둡시다.

Dejó la toga a un lado y habló como amigo.
그는 법복을 벗어 두고 친구로서 말했다.

문법 S5 · deciros — 동사원형 + 대명사

~~os decir mis penas quiero~~ (비문)

deciros mis penas quiero

동사원형에 목적 대명사를 붙일 때는 뒤에 붙여 한 낱말로 쓴다(decir + os = deciros). querer와 함께면 앞에 둘 수도 있다: os quiero decir. 운문이라 목적어 mis penas가 앞으로 나왔다.

---

7. el **garrote**, pl. los garrotes [ga'rote] 표기법 가로테 **교살형(가로테로 목을 죄는 처형), 몽둥이** ★★

남성

앉힌 채 목을 죄어 처형하는 방식과 그 도구다. 『살라메아 촌장』의 낱권 인쇄본 제목이 「El garrote más bien dado」(가장 제대로 집행한 교살형)다. dar garrote는 「교살형에 처하다」. 교수대에 매다는 horca(17장)와는 다른 처형이다. 일상어로는 「몽둥이」다.

쉬운 예

El capitán murió en el garrote.
대위는 교살형으로 죽었다.

실무 예

¿Por qué el título antiguo de la obra habla del garrote? — usted
왜 그 극의 옛 제목에 garrote가 들어 있습니까?

원문

Abren una puerta, y aparece dado garrote en una silla el Capitan. — El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, p. 133) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 133(IA AGuichot05012 PDF 면 n134 쪽 그림, 지문 괄호는 뗐다) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n18 쪽 그림 — 「aparece dado garrote en vna silla el Capitan」)

Abren una puerta, y aparece dado garrote en una silla el capitán.

(지문) 문이 열리고, 의자에 앉은 채 교살형에 처해진 대위가 보인다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Abren una puerta,	무인칭 3인칭 복수 — 「(누가) 문을 연다」	문이 열리고

y aparece dado garrote	aparecer + 과거분사 dado — dar garrote	교살형에 처해진 채 보인다
en una silla el Capitan.	주어가 끝에 — 1876년 판은 Capitan(강세 없음)	의자 위의 대위가

문형

aparecer + 과거분사

~된 채로 나타나다(보이다)

1. aparecer(나타나다) 뒤에 과거분사로 상태를 붙인다.
2. dado garrote: 「교살형이 가해진」 — 주어(el capitán)는 문장 끝에.
3. 무대 지시(acotación)는 3인칭 현재로 쓴다: abren, aparece.

El documento apareció firmado por ambas partes.
그 문서는 양 당사자가 서명한 채로 나왔다.

El acusado aparece citado en el auto.
피고인은 그 결정에 소환된 사람으로 나온다.

---

8. la **honra**, pl. las honras ['onra] 표기법 온라 **명예(남이 인정하는 체면)** ★★★

여성

『살라메아 촌장』의 핵심어다. honor와 거의 같은 뜻으로 쓰인다. 크레스포는 귀족 증서(ejecutoria)를 돈으로 사자는 아들에게 명예는 돈으로 살 수 없다고 답한다. 오늘 법률어로는 「명예훼손 — delitos contra el honor」처럼 honor를 쓴다.

쉬운 예

La honra no se compra.
명예는 사는 것이 아니다.

실무 예

¿Cómo protege su ordenamiento la honra de las personas? — usted
귀국 법은 사람의 명예를 어떻게 보호합니까?

원문

Y eso es dinero, y no es honra; / Que honra no la compra nadie. — El Alcalde de Zalamea, jornada I (ed. Madrid 1876, p. 28) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 28(IA AGuichot05012 PDF 면 n27 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n3 쪽 그림 — 「y esto es dinero, y no es honra」)

Y eso es dinero, y no es honra; / que honra no la compra nadie.
(크레스포) 그건 돈이지 명예가 아니다. 명예는 아무도 돈으로 사지 못한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Y eso es dinero,	eso: 그것(앞의 귀족 증서) — 낱권 인쇄본은 esto	그건 돈이다
y no es honra;	관사 없는 명사 — 성질을 말한다	명예가 아니다
/ Que honra no la compra nadie.	목적어 앞세움 + la, 주어 nadie가 끝에	명예는 아무도 사지 못한다

문형

no … nadie

아무도 ~하지 않다

1. nadie가 동사 뒤에 오면 동사 앞에 no를 둔다: no la compra nadie.
2. 동사 앞에 오면 no 없이: nadie la compra.
3. 사물에는 nada(아무것도).

No vio nadie el accidente.
아무도 그 사고를 보지 못했다.

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
누구도 같은 행위로 두 번 재판받지 않는다.

문법 S5 · honra no la compra nadie — 목적어를 앞에 두고 대명사로 다시 받기

Que honra no la compra nadie.

목적어(honra)를 강조하려고 문장 앞에 내면 동사 앞에 대명사(la)로 다시 받는다. 주어 nadie는 동사 뒤에 왔다. 오늘 말로 하면 Nadie compra la honra. 앞의 que는 「~이니까」.

---

9. el **hidalgo**, pl. los hidalgos [i'dalgo] 표기법 이달고 **하급 귀족(이달고)** ★★

남성

hijo de algo(「무엇인가의 아들」, 재산 있는 집안의 자식)에서 왔다는 설명이 널리 퍼져 있다(통설). 크레스포의 대답은 귀족이면 교살형이 아니라 목을 베어야 했다는 전제 위에서 그 특권을 비꼰다. 돈키호테의 직함 「ingenioso hidalgo」도 이 말이다.

쉬운 예 Don Quijote era un hidalgo pobre.
돈키호테는 가난한 이달고였다.

실무 예 ¿Tenían los hidalgos un fuero especial? — usted
이달고에게는 특별 재판적이 있었습니까?

원문

Señor, como los hidalgos / Viven tan bien por acá, / El verdugo que tenemos, / No ha aprendido á degollar. — El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, p. 134) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 134(IA AGuichot05012 PDF 면 n135 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n18 쪽 그림 — 「Como tampocos hidalgos / viuen, señor por acà」 — tampocos는 tan pocos로 읽힌다, 결론은 같고 이유가 다르다(잘 살아서 ↔ 적어서) — 판본 칼럼)

Señor, como los hidalgos / viven tan bien por acá, / el verdugo que tenemos / no ha aprendido a degollar.

(크레스포) 폐하, 이곳에서는 귀족들이 워낙 잘 사는지라 우리 사형 집행인은 목 베는 법을 배우지 못했습니다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Señor, como los hidalgos	호칭 + como(이유)	폐하, 귀족들이
/ Viven tan bien por acá,	tan bien: 그토록 잘, por acá: 이쪽에서	이곳에서 워낙 잘 살아서
/ El verdugo que tenemos,	주어 + 관계절	우리 사형 집행인은
/ No ha aprendido á degollar.	현재완료 + aprender a	목 베는 법을 배우지 못했다

문형

como + 직설법(이유), …

~이므로

1. 문장 앞의 como는 이유를 말한다: como los hidalgos viven tan bien …
2. 이유가 뒤에 오면 porque를 쓴다.
3. como 뒤 동사는 직설법이다.

Como no compareció, se le declaró en rebeldía.
그가 출석하지 않았으므로 궐석으로 처리되었다.

Como el plazo ha vencido, el recurso no se admite.
기간이 지났으므로 불복은 받아들여지지 않는다.

---

10. el **capitán**, pl. los capitanes [kapi'tan] 표기법 카피탄 **대위, 중대장** ★

남성

『살라메아 촌장』에서 크레스포의 딸을 욕보이는 장교다. 군인은 군 재판권(fuero militar)에 속한다고 돈 로페가 맞서는 것이 3막 갈등의 축이다. 1876년 판은 Capitan(강세 없음), 오늘 철자는 capitán.

쉬운 예 El capitán se aloja en la casa de Crespo.
대위는 크레스포의 집에 묵는다.

실무 예 ¿Qué tribunal debía juzgar al capitán? — usted
어느 법원이 대위를 재판해야 했습니까?

원문 Si no creeis / Que es esto, señor, verdad, / Volved los ojos, y vedlo. / Aqueste es el Capitan. — El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, p. 133) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 133(IA AGuichot05012 PDF 면 n134 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n18 쪽 그림 — 「bolued los ojos, y vedlo, / aqueste es el Capitan」)

Si no creéis / que es esto, señor, verdad, / volved los ojos y vedlo. / Aqueste es el capitán.
(크레스포) 이것이 사실임을 믿지 않으신다면, 폐하, 눈을 돌려 보십시오. 이것이 그 대위입니다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si no creeis	vos 2인칭 복수 creéis(1876년 판 강세 없음)	믿지 않으신다면
/ Que es esto, señor, verdad,	es verdad 사이에 esto·señor가 끼었다	이것이 사실임을, 폐하
/ Volved los ojos, y vedlo.	vos 명령 둘 + lo	눈을 돌려 보십시오
/ Aqueste es el Capitan.	aqueste = este	이것이 그 대위입니다

문형

si no creéis que …

~임을 믿지 않으신다면

1. creer que + 직설법(믿는다), no creer que + 접속법(믿지 않는다)이 원칙이다.
2. 이 대사는 운문이라 no creéis que es esto … verdad로 직설법을 썼다.
3. 법정에서 「보시면 아십니다」는 véalo usted mismo.

No creo que el testigo mienta.
증인이 거짓말한다고는 생각하지 않는다.

Si no me cree, véalo usted mismo.
제 말을 믿지 않으시면 직접 보십시오.

---

11. la **soberanía**, pl. las soberanías [sobera'nia] 표기법 소베라니아 **주권** ★★★

여성

1812년 헌법 3조가 주권을 국민(Nación)에게 두었다. 왕의 주권을 국민 주권으로 바꾼 조문이다.
오늘의 헌법 1조 2항은 「La soberanía nacional reside en el pueblo español」이다(12장).

쉬운 예 La soberanía reside en el pueblo.
주권은 국민에게 있다.

실무 예 ¿En quién reside la soberanía según su Constitución? — usted
귀국 헌법에 따르면 주권은 누구에게 있습니까?

원문 La soberanía reside esencialmente en la Nacion, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. — Constitución de 1812, art. 3 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 p. 3(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n8 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n4 쪽 그림)

La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
주권은 본질적으로 국민에게 있다. 그러므로 기본법을 정할 권리는 오로지 국민에게 속한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

La soberanía reside esencialmente en la Nacion,	주어 + residir en, Nacion(1812년 철자, 강세 없음)	주권은 본질적으로 국민에게 있다
y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente	por lo mismo: 그러므로, esta = la Nación	그러므로 오로지 국민에게 속한다
el derecho de establecer sus leyes fundamentales.	pertenecer의 주어가 뒤에	기본법을 정할 권리는

문형

residir en + 명사

~에 있다(권한·주권이)

1. residir는 「거주하다」. 권한이 어디에 있는지 말할 때 en과 쓴다.
2. 헌법 문장의 단골이다: la potestad … reside en las Cortes.
3. pertenecer a(~에 속하다)와 짝으로 쓴다.

La potestad de juzgar reside en los tribunales.
재판하는 권한은 법원에 있다.

El poder constituyente reside en el pueblo.
헌법 제정 권력은 국민에게 있다.

---

12. la **Nación**, pl. las naciones [na'θjon] 중남미 [na'sjon] 표기법 나시온 **국민(국가 공동체), 나라** ★★★

여성

1812년 헌법의 주어다. 1조가 「두 반구의 모든 스페인 사람의 모임」으로 정의한다. 한국어 「국민」에 가깝다. 1812년 인쇄본은 1조에서 nacion을 소문자로 찍고 2조부터 Nacion으로 썼다. 필사본은 Nacion Española다.

쉬운 예 La Nación es libre e independiente.
국민은 자유롭고 독립적이다.

실무 예 ¿Qué diferencia hay entre Nación y pueblo en estas constituciones? — usted
이 헌법들에서 Nación과 pueblo는 어떻게 다릅니까?

원문

La nacion española es la reunion de todos los españoles de ambos hemisferios. — Constitución de 1812, art. 1 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 p. 2(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n7 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n3 쪽 그림 — 「La Nacion Española es la reunion de todos los Españoles de ambos Hemisferios」)

La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
스페인 국민은 두 반구의 모든 스페인 사람의 모임이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La nacion española	주어 — 형용사가 명사 뒤	스페인 국민은
es la reunion	ser + 정관사 — 정의	모임이다
de todos los españoles	todos los + 복수	모든 스페인 사람의
de ambos hemisferios.	ambos: 두 ~ 모두 — 아메리카 포함	두 반구의

문형

A es la reunión de B

A는 B의 모임이다

1. reunión은 「모임·회의」다. 정의 조문에서 집합을 말할 때 쓴다.
2. 27조도 같은 꼴: Las Cortes son la reunión de todos los diputados.
3. todos los + 복수 명사: ~ 모두.

El jurado es la reunión de nueve ciudadanos.
배심은 시민 아홉 명의 모임이다.

La junta general es la reunión de los socios.
주주총회는 사원(주주)들의 모임이다.

문법 S1 · ser — 정의하는 문장

La nación española es la reunión de todos los españoles.

무엇이 무엇인지 정의할 때는 ser를 쓴다. estar는 상태·위치라 정의에 쓰지 않는다. 이 문장은 특정한 모임 하나를 가리켜 정관사가 붙었다(es la reunión). 정의문에 정관사가 늘 붙지는 않는다: LSC 1조 「Son sociedades de capital …」(16장)는 관사 없이 정의한다.

---

13. las **Cortes**, 늘 복수 ['kortes] 표기법 코르테스 **(스페인) 의회** ★★★

여성

늘 복수다. 중세 왕국의 신분 대표 회의에서 이어진 이름이다. 1812년 인쇄본은 Córtes로 강세를 찍었다. 오늘 헌법의 의회는 Cortes Generales이다(12장 표제어). 발음 표기는 es.wiktionary corte의 값에 복수 -s를 붙여 엮은이가 적었다.

쉬운 예 Las Cortes aprobaron la Constitución en Cádiz.
의회는 카디스에서 헌법을 승인했다.

실무 예 ¿Cuántos diputados tenían las Cortes de Cádiz? — usted
카디스 의회에는 의원이 몇 명 있었습니까?

원문

Ni las Córtes ni el Rey podrán exercer en ningun caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos. — Constitución de 1812, art. 243 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 p. 82(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n87 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n66 쪽 그림)

Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos.

의회도 국왕도 어떤 경우에든 재판 기능을 행사하거나, 계속 중인 사건을 가져가거나, 끝난 재판을 다시 열게 할 수 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ni las Córtes ni el Rey	ni … ni … — Córtes(1812년 강세)	의회도 국왕도
podrán exercer en ningun caso	poder 미래(금지), exercer = ejercer	어떤 경우에든 행사할 수 없다
las funciones judiciales,	목적어	재판 기능을
avocar causas pendientes	avocar: 사건을 끌어가다	계속 중인 사건을 가져가거나
ni mandar abrir los juicios fenecidos.	mandar + 동사원형	끝난 재판을 다시 열게 할 수 없다

문형

ni A ni B + 동사

A도 B도 ~하지 않는다

1. ni를 두 번 문장 앞에 두면 동사 앞의 no가 필요 없다.
2. 주어가 둘이라 동사는 복수(podrán)다.
3. 동사 뒤로 보내면 no를 붙인다: no podrán ni las Cortes ni el Rey.

Ni el demandante ni el demandado comparecieron.
원고도 피고도 출석하지 않았다.

Ni el Gobierno ni el Parlamento pueden dictar sentencias.
정부도 의회도 판결을 선고할 수 없다.

문법 B3 · podrán exercer — 법전의 미래는 규정

~~Ni las Cortes ni el Rey podrán exercer...~~ (표기 오류)

Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales.

1812년 활자의 x는 오늘 j다(exercer → ejercer). no podrán은 「~할 수 없을 것이다」가 아니라 「~할 수 없다」는 금지 규정이다. ni … ni …가 앞에 오면 no 없이 부정이 된다.

---

14. el **ciudadano**, pl. los ciudadanos [θjuda'dano] 중남미 [sjuda'dano] 표기법 시우다다노

시민(정치적 권리를 가진 사람) ★★

남성

1812년 헌법은 「스페인 사람」(español) 가운데 정치적 권리를 가진 「시민」(ciudadano)을 따로 정했다. 18조는 양친 쪽 모두 스페인 영토 출신이고 그곳에 거주하는 사람을 시민으로 본다. 여성은 la ciudadana.

쉬운 예 Todos los ciudadanos pueden votar.
모든 시민은 투표할 수 있다.

실무 예 ¿Quiénes eran ciudadanos según la Constitución de 1812? — usted
1812년 헌법에 따르면 누가 시민이었습니까?

원문

Son ciudadanos aquellos españoles que por ámbas líneas traen su orígen de los dominios españoles de ámbos hemisferios, y están avecindados en qualquier pueblo de los mismos dominios. — Constitución de 1812, art. 18 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 p. 8(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n13 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n7 쪽 그림 — 「Son Ciudadanos aquellos Españoles … ambas lineas … Hemisferios … Pueblo」)

Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

부계와 모계 모두 두 반구의 스페인 영토에서 태어난 혈통이고, 그 영토의 어느 마을에든 주소를 둔 스페인 사람이 시민이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Son ciudadanos aquellos españoles	ser + 술어 명사 + 주어	~한 스페인 사람이 시민이다
que por ámbas líneas traen su orígen	por ambas líneas: 부계·모계 모두, traer su origen de: ~ 출신이다	양쪽 혈통이 ~에서 온
de los dominios españoles de ámbos hemisferios,	dominios: 영토	두 반구의 스페인 영토에서
y están avecindados	estar + 과거분사	그리고 주소를 둔
en qualquier pueblo de los mismos dominios.	qualquier = cualquier	그 영토의 어느 마을에든

문형

Son + 명사 + aquellos que …

~인 사람들이 ~이다(정의 조문)

1. 정의하는 말을 먼저 두고(Son ciudadanos), 누구인지 뒤에 둔다.
2. aquellos que: ~하는 사람들. 오늘 조문은 los que나 quienes를 더 쓴다.
3. 오늘의 민법 17조도 「Son españoles de origen …」로 시작한다(9장 범위).

Son electores aquellos que figuran en el censo.
선거인 명부에 오른 사람이 선거인이다.

Son nulos los actos contrarios a la ley.
법률에 반하는 행위는 무효다.

문법 S1 · están avecindados — estar + 과거분사(상태)

~~y son avecindados en cualquier pueblo~~ (부자연)

y están avecindados en cualquier pueblo

주소를 둔 「상태」라 estar + 과거분사다. ser + 과거분사는 수동 「~되다」 행위를 말한다. 과거분사는 주어에 맞춰 남성 복수(avecindados).

---

15. el **diputado**, pl. los diputados [dipu'tado] 표기법 디푸타도 **의원, 대의원** ★★

남성

국민을 대표해 의회에 나가는 사람이다. 오늘 스페인 하원은 Congreso de los Diputados다.
1812년 헌법 27조는 의회를 의원들의 모임으로 정의한다. 여성은 la diputada.

쉬운 예 El diputado representa a la Nación.
의원은 국민을 대표한다.

실무 예 ¿Cómo se elegían los diputados en 1812? — usted
1812년에는 의원을 어떻게 뽑았습니까?

원문

Las Córtes son la reunion de todos los diputados que representan la Nacion, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. — Constitución de 1812, art. 27 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 CI1812 pp. 11–12(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n16·n17 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n10 쪽 그림 — 「los Diputados, que representan la Nacion」)

Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.

의회는 국민을 대표하는 모든 의원의 모임이다. 의원은 뒤에 정하는 방식에 따라 시민이 뽑는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las Córtes son la reunion de todos los diputados	ser + 정관사 — 정의	의회는 모든 의원의 모임이다
que representan la Nacion,	관계절 — representar 현재	국민을 대표하는
nombrados por los ciudadanos	과거분사 + por 행위자	시민이 뽑은
en la forma que se dirá.	무인칭 se + decir 미래	뒤에서 정하는 방식으로

문형

en la forma que se dirá

뒤에서 정하는 방식으로

1. 법전이 다른 조문으로 넘길 때 쓰는 말이다.
2. se dirá: 무인칭 se + decir 미래 — 「말할 것이다」.
3. 오늘 조문은 en los términos que establezca la ley(법률이 정하는 바에 따라)를 더 쓴다.

El plazo se computará en la forma que se dirá.
기간은 뒤에서 정하는 방식으로 계산한다.

Se elegirán en los términos que establezca la ley.
법률이 정하는 바에 따라 선출한다.

---

16. el **fuero**, pl. los fueros ['fwero] 표기법 푸에로 **재판적(특별 재판권), 특권, 지방 법** ★★★

남성

「누가 어느 법원에서 재판받는가」를 정하는 특권이다. 성직자·군인·귀족은 저마다 fuero가 있었다. 1812년 헌법 248조가 일반 민사·형사 사건의 재판적을 하나로 했으나, 249조는 성직자의, 250조는 군인의 재판적을 그대로 두었다. 오늘도 국회의원 등의 「aforamiento」(특별 재판적)와 지방 민법 「derecho foral」에 남았다(9장).

쉬운 예 El fuero militar protegía al capitán.
군 재판적이 대위를 보호했다.

실무 예 ¿Existe todavía el aforamiento en España? — usted
스페인에는 아직 특별 재판적이 있습니까?

원문

En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá mas que un solo fuero para toda clase de personas. — Constitución de 1812, art. 248 · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28
CI1812 p. 83(IA constitucionpolt00spai_0 PDF 면 n88 쪽 그림) / 둘째 판본 CD-MS(ce1812.pdf PDF 면 n67 쪽 그림)
En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas.
일반 민사·형사 사건에서는 모든 신분의 사람에게 재판적을 하나만 둔다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En los negocios comunes, civiles y criminales,	negocios: 사건(옛 뜻)	일반 민사·형사 사건에서는
no habrá mas que un solo fuero	haber 미래(규정) + no … más que	재판적은 하나뿐이다
para toda clase de personas.	toda clase de: 모든 종류의	모든 신분의 사람에게

문형

no … más que + 명사

~밖에 없다, 오직 ~뿐

1. no를 동사 앞에, más que를 뒤에 둔다.
2. 「~보다 많지 않다」는 no … más de + 수: no más de tres testigos.
3. 같은 뜻으로 solo(~뿐)를 쓸 수 있다: habrá un solo fuero.

No queda más que una instancia.
남은 심급은 하나뿐이다.

La ley no admite más que un recurso.
법률은 불복 하나만 허용한다.

문법 S8 · no habrá más que — 「~밖에 없다」

~~no habrá más de un solo fuero~~ (부자연)

no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas

no … más que는 「~밖에 없다(오직 ~뿐)」이다. no … más de + 수는 「~보다 많지 않다(최대 ~)」로 뜻이 다르다. 1812년 활자는 mas에 강세가 없다.

---

17. el **mandamiento**, pl. los mandamientos [manda'mjento] 표기법 만다미엔토

계명, 명령 — 오늘 법률어로는 「영장·명령서」 ★★

남성

mandar(명하다)에서 왔다. 『7부 법전』의 「정의의 세 계명」이 그것이다. 오늘 소송법에서는 법원이 내리는 서면 명령을 가리키기도 한다.

쉬운 예 La justicia tiene tres mandamientos.
정의에는 계명이 셋 있다.

실무 예 ¿Ha recibido usted el mandamiento del tribunal? — usted
법원의 명령서를 받으셨습니까?

원문 E los mandamientos de la Iusticia, e del derecho son tres. El primero es, que ome biua honestamente, quanto en si. El segundo, que non faga mal, nin daño a otro. El tercero, que de su derecho a cada vno. — Siete Partidas, III, 1, 3 (ed. Gregorio López, Salamanca 1555, t. II, fol. 3r) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 SP1555(BOE 복제본 PUB-LH-2011-60 제2권) 「Titulo I」 3쪽 (IA siete-partidas-de-afonso-x-el-sabio Tomo II PDF 면 n5 쪽 그림, ſ→s) / 둘째 판본 SP1807 t. II p. 351(IA lassietepartidas02castuoft PDF 면 n360 쪽 그림 — 「Et … home viva … á otri」)

Y los mandamientos de la justicia y del derecho son tres. El primero es que el hombre viva honestamente, en cuanto a sí. El segundo, que no haga mal ni daño a otro. El tercero, que dé su derecho a cada uno.

정의와 법의 계명은 셋이다. 첫째, 사람은 스스로 정직하게 살 것. 둘째, 남에게 악이나 해를 끼치지 말 것. 셋째, 각자에게 그의 몫을 줄 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
E los mandamientos de la Iusticia, e del derecho son tres.	e = y, Iusticia = justicia	정의와 법의 계명은 셋이다
El primero es, que ome biua honestamente,	ome = hombre, biua = viva(접속법)	첫째, 사람은 정직하게 살 것
quanto en si.	quanto = cuanto	자기 자신에 관해
El segundo, que non faga mal, nin daño a otro.	non = no, faga = haga, nin = ni	둘째, 남에게 해를 끼치지 말 것
El tercero, que de su derecho a cada vno.	de = dé, vno = uno	셋째, 각자에게 그의 몫을 줄 것

문형

dar a cada uno lo suyo

각자에게 그의 것을 주다(정의의 정식)

1. 울피아누스의 suum cuique tribuere를 스페인어로 옮긴 말이다.
2. 『7부 법전』은 su derecho(그의 권리)로, 오늘 말은 lo suyo(그의 것)로 쓴다.
3. cada uno: 각자. 여성은 cada una.

La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo.
정의는 각자에게 그의 것을 주는 데 있다.

El tribunal debe dar a cada parte lo que le corresponde.
법원은 각 당사자에게 그 몫을 주어야 한다.

문법 S3 · que + 접속법 — 계명을 적는 꼴

El primero es que el hombre viva honestamente.
「~할 것」이라는 계명·규칙의 내용은 que + 접속법이다: viva(vivir), haga(hacer), dé(dar). 1555년 판의 biua·faga·de가 그 옛 꼴이다. dé는 전치사 de와 구별하려고 강세를 찍는다.

---

18. el **proceso**, pl. los procesos [proˈθeso] 중남미 [proˈseso] 표기법 프로세소 **소송, 절차, (옛) 소송 기록**

★★★

남성

오늘은 「소송·절차」(proceso penal 형사절차)다. 크레스포는 그것을 「종이 뭉치」(pliegos de papel)라고 정의한다. 17세기의 proceso는 조서를 철한 기록 그 자체이기도 했다. 낱권 인쇄본은 processo로 찍었다.

쉬운 예 El proceso duró dos años.
그 소송은 2년이 걸렸다.

실무 예

¿En qué fase del proceso estamos? — usted

지금 절차의 어느 단계입니까?

원문

¿Qué es proceso? / Unos pliegos de papel / Que voy juntando, en razon / De hacer la averiguacion / De la causa. — El Alcalde de Zalamea, jornada III (ed. Madrid 1876, p. 128) · 공식 대체 · 옛 판본 — 판본 대조: AI 대조 2026-10-28 AZ-1876 p. 128(IA AGuichot05012 PDF 면 n129 쪽 그림) / 둘째 판본 AZ-1650 suelta(IA cald-garrote-sn-1650 PDF 면 n17 쪽 그림 — 「q̃ es processo? … Vnos pliegos de papel / que voy juntando, en razon」)

¿Qué es proceso? / Unos pliegos de papel / que voy juntando, en razón / de hacer la averiguación / de la causa.

(돈 로페) 「proceso가 무엇이오?」 (크레스포) 「사건을 밝히려고 내가 모아 가는 종이 몇 장이오.」

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
¿Qué es proceso?	관사 없는 명사 — 낱말의 뜻을 묻는다	proceso가 무엇이오
/ Unos pliegos de papel	부정관사 복수 unos: 몇몇	종이 몇 장이오
/ Que voy juntando, en razon	ir + 현재분사, razon(1876년 강세 없음)	내가 모아 가는
/ De hacer la averiguacion / De la causa.	averiguación: 진상 조사, causa: 사건	사건을 밝히려고

문형

en razón de + 명사·동사원형

~ 때문에, ~을 위하여

1. razón은 「이유」. en razón de는 「~을 이유로」.
2. 오늘 조문에서는 「~에 따라」의 뜻으로도 쓴다: en razón de la materia(사물관할에 따라).
3. 크레스포는 「~하려고」의 뜻으로 썼다.

La competencia se determina en razón de la materia.

관할은 사건의 종류에 따라 정해진다.

Fue sancionado en razón de su cargo.

그는 직무를 이유로 징계받았다.

문법 B3 · voy juntando — ir + 현재분사(점점 ~해 가다)

~~que voy a juntando~~ (비문)

Unos pliegos de papel que voy juntando

ir + 현재분사(-ando·-iendo)는 「조금씩 ~해 가다」다. ir a + 동사원형(~할 것이다)과 섞으면 안 된다. 크레스포의 서류가 지금도 쌓이는 중이라는 뜻이다.

한국이라면? — 1812년 헌법과 대한민국 헌법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 1812년 헌법(이 장 3절 인용 조)과 현행 대한민국 헌법의 조문 문언만 비교했다.

	스페인	한국	차이
=	La soberanía reside esencialmente en la Nacion (art. 3)	주권 (헌법 제1조 ②)	국민(Nación) / 「대한민국의 주권은 국민에게 있고」. 1812는 기본법을 정할 권리가 오로지 국민에게 있다고 덧붙인다.
=	pertenece exclusivamente á los tribunales (art. 242)	사법권 (헌법 제101조 ①)	법률을 적용하는 권한은 오로지 법원에 / 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.

≠	tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley (art. 247)	재판받을 권리 (헌법 제27조 ①)	위원회가 아니라 법률이 미리(con anterioridad) 정한 법원 / 「헌법과 법률이 정한 법관에 의하여」 — 미리 정한다는 말은 1812 문언에만 있다.
=	No se usará nunca del tormento (art. 303)	고문 금지 (헌법 제12조 ②)	고문을 결코 쓰지 않는다 / 「모든 국민은 고문을 받지 아니하며」.
≠	un solo fuero para toda clase de personas (art. 248)	특수계급 부인 (헌법 제11조 ②)	일반 사건의 재판적만 하나로, 성직자·군인의 재판적은 남김 (249·250조) / 「사회적 특수계급의 제도는 인정되지 아니하며」 — 신분 제도 자체를 부인.

문법 종합 — 무대와 법전의 옛 스페인어

17~19세기 극과 1812년 헌법, 1555년 법전은 오늘의 스페인어와 같은 문법 위에 옛 꼴 몇 가지를 얹고 있다. vos 명령(-d), haber de, 법전의 미래, 그리고 중세 철자를 알아보면 된다.

- vos 명령. 극의 인물들은 상대 하나에게도 vos를 쓰고, 명령은 동사원형의 -r를 -d로 바꾼다: decid(decir), volved(volver), quedad(quedar), dalde(= dadle, 연습 장면). 대명사는 뒤에 붙인다(vedlo). 오늘 스페인에서 이 -d 꼴은 vosotros(너희) 명령으로 남았다.
- haber de + 동사원형. 「se ha de dar」(바쳐야 한다), 「ha de perdonarse」(용서해야 한다), 「habemos de hacer」(해야 한다). 의무·필연을 말한다. habemos는 오늘 hemos다.
- 법전의 미래. 1812년 헌법의 podrán·habrá·se usará·se dirá는 앞날을 점치는 말이 아니라 규정이다. 「no podrán」은 금지, 「habrá」는 「둔다」, 「se usará」는 「쓴다」다. 현행 법전도 같은 미래를 쓴다(6장 1301조 caducará).
- 옛 지시사와 낱말. aqueste·aquesta(este·esta), estotra(esta otra), agora(ahora), negocios(사건). 1812년 철자 x(exercer)·q(qualquier)·á(a)는 철자만 다르다.
- 중세 카스티야어. 『7부 법전』의 e·et(y), non(no), nin(ni), faga(haga), ome·home(hombre), otri(otro). 라틴어 f가 오늘 h가 되었다(facere → fazer → hacer). 계명은 que + 접속법으로 적는다.

표로 보기

옛 꼴	오늘 꼴	뜻 · 자리
decid	decid(vos) → di(tú)·diga(usted)	말하라(『푸엔테오베후나』 판사)
volved · vedlo	volved, ved + lo	눈을 돌려 보시오(크레스포)
os quedad	quedaos(vosotros)	남으시오(왕)
habemos de	hemos de	~해야 한다(연습 장면)
podrán exercer	podrán ejercer — x → j	행사할 수 없다(243조, 금지)
qualquier	cualquier	어느 ~이든(18조)
faga · nin · non	haga · ni · no	끼치지 말 것(7부 법전)
aquesta · estotra	esta · esta otra	이 손 · 저 손(크레스포)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Decid (decir · vos 명령) ¿quién (의문사 · 주어) mató (matar 단순과거 3인칭) a Fernando? (a + 사람 목적어)

말하라, 누가 페르난도를 죽였느냐?

Ningún español (부정 주어) podrá (poder 미래 · 규정) ser juzgado (ser + 과거분사 · 수동) por ninguna comisión (por + 행위자 · 이중 부정)

어떤 스페인 사람도 특별 위원회의 재판을 받지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~Vos, quedad os aquí.~~	Quedaos aquí.	오늘 vosotros 명령에 os를 붙이면 -d를 뗀다 (quedad + os = quedaos).
~~Ni las Cortes ni el Rey no podrán juzgar.~~	Ni las Cortes ni el Rey podrán juzgar.	ni … ni …가 동사 앞에 오면 no를 다시 쓰지 않는다.
~~No habrá más de un solo fuero.~~	No habrá más que un solo fuero.	「~밖에 없다」는 no … más que. más de는 수의 상한이다.
~~El segundo, que no hace mal a otro.~~	El segundo, que no haga mal a otro.	계명·규칙의 내용을 que로 적으면 접속법(haga).

확인 문제 8

1. 『푸엔테오베후나』에서 「¿Quién mató al comendador?」에 마을 사람들이 한 대답은?

- Mengo lo hizo
- **Fuente Ovejuna lo hizo**
- No lo sé
- El rey lo hizo

누구도 개인 이름을 대지 않고 마을 이름만 댄다. 왕은 증거가 없어 용서할 수밖에 없다고 판정한다.

2. 판사의 « Decid, ¿quién mató a Fernando? »의 Decid는?

- decir의 tú 명령
- **decir의 vos 명령**
- decir 미래
- decir 단순과거

vos 명령은 동사원형의 -r를 -d로 바꾼다(decir → decid). tú 명령은 di다.

3. 『살라메아 촌장』의 « el honor / Es patrimonio del alma, / Y el alma sólo es de Dios »를 말한 사람은?

- 왕
- 대위
- **페드로 크레스포**
- 돈 로페

1막에서 크레스포가 돈 로페에게 재산과 목숨은 왕에게 바쳐도 명예는 영혼의 것이라고 답한다.

4. 왕의 판정에서 1876년 판 « Bien está / Sentenciado »에 해당하는 말을 낱권 인쇄본은 무엇으로 찍었는가?

condenado

sustanciado

ejecutado

perdonado

낱권 인쇄본은 « Bien està sustanciado »다. sustanciar는 심리를 갖추는 것, sentenciar는 판결하는 것이라 뜻이 다르다.

5. 1812년 헌법 303조 « No se usará nunca del tormento »가 금지한 것은?

사형

고문

재산 몰수

배심

tormento는 자백을 받으려던 고문이다. 몰수 금지는 바로 다음 304조다.

6. 1812년 헌법 247조에 따르면 스페인 사람은 어느 법원에서 재판받는가?

국왕이 정한 위원회

의회

법률이 미리 정한 관할 법원

주교 법원

« sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley ».

7. 『7부 법전』 « que non faga mal, nin daño a otro »를 오늘 말로 옮기면?

que no haga mal ni daño a otro

que no hace mal ni daño a otro

que no hará mal ni daño a otro

que no hizo mal ni daño a otro

non → no, faga → haga(f가 h로), nin → ni. 계명은 que + 접속법이다.

8. « la reunion de todos los españoles de ambos hemisferios »(1812년 헌법 1조)의 「두 반구」가 가리키는 것은?

유럽과 아프리카

스페인 본토와 아메리카 등 해외 영토

북부와 남부 스페인

왕과 국민

1812년 헌법은 아메리카·아시아의 해외 영토 주민까지 국민에 넣었다. 18조의 시민 정의도 「de ámbos hemisferios」다.

중남미 — 같은 말, 다른 제도

Hispanoamérica: las mismas palabras, otras instituciones

스페인어를 쓰는 나라는 스무 곳이 넘고, 법률 낱말도 함께 쓴다. 그런데 같은 낱말이 다른 제도를 가리킨다. 이 장은 칠레를 본보기로 삼는다. 칠레 의회도서관(BCN)이 법령을 조 단위로, 날짜별 판까지 공개하기 때문이다. 칠레에서 decreto는 판사의 재판이고, 검사는 수사를 지휘하며, imputado는 지금 쓰는 말이다. 스페인에서는 셋 다 다르다. 판결도 다르게 생겼다. 「VISTOS」로 열고 「Por estas consideraciones」로 주문을 내고 「Regístrese y devuélvase」로 닫는다. 문법은 예외 표지다. 칠레 조문은 원칙 뒤에 salvo·sin perjuicio de·a menos que를 자주 붙인다. 말하기에서는 중남미의 ustedes와 vos를 다룬다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Código Civil de Chile, art. 2314
   남에게 손해를 입힌 불법행위나 준불법행위를 저지른 사람은 배상할 의무가 있다. 그 불법행위나 준불법행위에 대하여 법률이 과하는 형벌과는 별도다.
2. Salvo los casos mencionados en el artículo 385, si la Corte acogiere el recurso anulará total o parcialmente la sentencia y el juicio oral, determinará el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral. Código Procesal Penal de Chile, art. 386
   385조가 정한 경우를 빼고, 법원이 무효 상소를 받아들이면 판결과 공판의 전부나 일부를 무효로 하고, 절차가 어느 단계로 돌아가는지 정하고, 기록을 제척되지 않은 해당 법원에 보내 그 법원이 새 공판을 열게 한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 29** 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 'ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
남성 명사	관사 el·un과 남성 꼴 형용사를 받는 명사. 사물에도 성이 있다: el contrato, el día
여성 명사	관사 la·una와 여성 꼴 형용사를 받는 명사: la ley, la persona. 강세 a로 시작하는 여성 명사 바로 앞의 단수 정관사는 대개 el이다(el acta). 사이에 말이 끼면 la다(la mejor agua)
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
활용	동사가 인칭·수·때·법에 따라 꼴을 바꾸는 일. 어미뿐 아니라 어간도 바뀔 수 있다(ser → soy, fui). 사전형 하나에서 마흔 개 넘는 꼴이 나온다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
전치사	명사·대명사·원형 앞에 붙어 그 말이 문장에서 맡는 자리를 알리는 낱말. 한국어의 조사와 하는 일이 비슷하지만 앞에 온다: a la persona(그 사람에게)
관계사	앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끄는 낱말: que, el que, lo que, quien
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 꼴. 사물이나 앞 내용 전체를 가리킨다: lo, lo que, eso
접속법 현재완료	haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)

중성 관사	성이 없는 관사 lo. 뒤의 과거분사·형용사를 「~한 것」으로 만든다. 뒤 말은 늘 남성 단수 꼴: lo previsto
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
조건법	「(그렇다면) ~할 것이다」를 말하는 꼴(condicional). -ría로 끝난다: correspondería, habría hecho
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
미래 접속법	-re··ren으로 끝나는 접속법(futuro de subjuntivo). 지금은 거의 쓰지 않고 법률·행정 문서에 남았다: cumpliere, incurrieren
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce
현재분사	-ando··iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado··ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
예외 표지	원칙 뒤에 예외·조건·유보를 여는 말: salvo, salvo que, a no ser que, sin perjuicio de, siempre que, con excepción de, no obstante
양보	「~하더라도」. aunque·aun cuando 뒤에 접속법이 오면 가정의 양보다: aunque … pudiera deducirse, aun cuando no concurra
seseo	ce·ci·z의 θ 소리를 s로 내는 발음. 중남미와 스페인 일부 지역(1장 3절)
명령형	부탁·지시하는 동사 꼴(imperativo). usted에게는 접속법 현재 꼴을 쓰고 대명사를 끝에 붙인다: permítame, perdone

표제어 18

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **Corte Suprema**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['korte su'prema] 표기법 코르테 수프레마 **(칠레) 대법원**

★★★

여성

스페인 대법원은 Tribunal Supremo, 칠레 대법원은 Corte Suprema다. 칠레 법원조직법(Código Orgánico de Tribunales, COT) 93조는 대법원 구성원 가운데 원장 아닌 사람을 ministros라고 부른다. 정부의 「장관」과 같은 낱말이다. 칠레 판결문의 Ministra Sra. …는 대법관이다.

쉬운 예

En Chile, los jueces de la Corte Suprema se llaman ministros.

칠레에서는 대법원 판사를 ministro라고 부른다.

실무 예

¿Cuántos ministros integran actualmente la Corte Suprema? — usted

지금 대법원은 대법관 몇 명으로 이루어져 있습니까?

원문

La Corte Suprema se compondrá de veintiún miembros, uno de los cuales será su Presidente. — COT (Chile), art. 93 · 공식

대법원은 21명으로 구성하고, 그 가운데 1명이 원장이 된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Corte Suprema	주어 — 여성 단수	대법원은

se compondrá de veintiún miembros,	componerse de 미래 3인칭 단수 — 조문의 미래는 규정	21명으로 구성한다
uno de los cuales	관계사 los cuales — 앞의 miembros	그 가운데 하나가
será su Presidente.	ser 미래	원장이 된다

veintiún은 veintiuno가 남성 명사 앞에서 줄어든 꼴이다(veintiún miembros). 여성 명사 앞이면 veintiuna.

문형

integrar + 명사

~을 이루다, ~의 구성원이다

1. integrar는 「(구성원으로서) ~을 이루다」 다. 구성원이 주어, 기관이 목적어다: tres jueces integran la sala.
2. 반대 방향은 componerse de(~로 구성되다): la sala se compone de tres jueces.
3. 명사는 la integración(구성), 형용사 integrante(구성원인).

Tres jueces integran la sala.
판사 세 명이 재판부를 이룬다.

La sala se compone de cinco ministros.
그 재판부는 대법관 다섯 명으로 구성된다.

---

2. la **Corte de Apelaciones**, pl. las Cortes de Apelaciones ['korte de apela'θjones]

중남미 ['korte de apela'sjones] 표기법 코르테 데 아펠라시오네스 **(칠레) 항소법원** ★★★

여성

COT 54조가 전국에 17곳을 둔다. 복수로 쓸 때는 앞의 Corte만 바꾼다(las Cortes de Apelaciones). 2심을 맡고, 헌법 20조의 보호청구(recurso de protección)도 1심으로 받는다(COT 63조 2호 b).

쉬운 예 Hay diecisiete Cortes de Apelaciones en Chile.
칠레에는 항소법원이 17곳 있다.

실무 예 ¿Ante qué Corte de Apelaciones se presentó el recurso? — usted
그 상소는 어느 항소법원에 냈습니까?

원문

Habrá en la República diecisiete Cortes de Apelaciones, las que tendrán su asiento en las siguientes comunas: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. — COT (Chile), art. 54 · 공식
공화국에 항소법원 17곳을 두고, 그 소재지는 다음 코무나(기초 자치단체)로 한다. 아리카, 이키케, 안토파가스타, 코피아포, 라세레나, 발파라이소, 산티아고, 산미겔, 랑카과, 탈카, 치얀, 콘셉시온, 테무코, 발디비아, 푸에르토몬트, 코이아이케, 푼타아레나스.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Habrá en la República	haber 미래 3인칭 단수(비인칭)	공화국에 둔다
diecisiete Cortes de Apelaciones,	habrá 의 목적어 — 복수지만 동사는 단수	항소법원 17곳을
las que tendrán su asiento	관계사 las que — 앞의 Cortes	그 법원들은 소재지를 둔다
en las siguientes comunas:	en + 장소 — comuna: 칠레의 기초 자치단체	다음 코무나에

문형

tener su asiento en + 장소

(기관이) ~에 자리 잡다, 소재지를 두다

1. asiento는 일상어로 「자리, 좌석」이다. 기관에 쓰면 「소재지」다.
2. 주어가 복수면 tienen su asiento 또는 tienen sus asientos.
3. 같은 뜻으로 tener su sede en도 쓴다.

La Corte Suprema tiene su asiento en Santiago.
대법원은 산티아고에 있다.

El tribunal tiene su sede en Valparaíso.
그 법원은 발파라이소에 있다.

문법 B3 · habrá — 「있다」의 미래, 뒤 명사가 복수여도 단수

~~Habrán en la República diecisiete Cortes de Apelaciones~~ (비문)

Habrá en la República diecisiete Cortes de Apelaciones

「~이 있다」의 hay는 haber의 비인칭 꼴이다. 미래는 habrá, 과거는 hubo·había. 뒤에 오는 명사는 주어가 아니라서 복수여도 동사는 단수로 둔다. 조문은 규정을 미래로 적는다.

---

3. el **juzgado de letras**, pl. los juzgados de letras [xuθ'gado de 'letras] 중남미 [xus'gado de 'letras]

표기법 후스가도 데 레트라스 **(칠레) 1심 법원(일반 사건)** ★★

남성

COT 27조가 코무나마다 적어도 하나를 둔다. letras를 「글자」로 옮기면 뜻이 통하지 않는다. COT 5조는 juzgados de letras를 대법원·항소법원과 함께 일반 법원(tribunales ordinarios)에 넣는다. 스페인에서는 2025년 개편으로 1심 Juzgado가 1심법원(Tribunal de Instancia)의 부(Sección)가 되었다. 칠레의 juzgado는 지금도 현행 이름이다.

쉬운 예 En cada comuna hay por lo menos un juzgado de letras.
코무나마다 1심 법원이 적어도 하나 있다.

실무 예 ¿Qué juzgado de letras conoció de la causa en primera instancia? — usted
1심은 어느 법원이 맡았습니까?

원문 Los juzgados de letras estarán conformados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional; sin embargo, actuarán y resolverán unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. — COT (Chile), art. 27 · 공식
1심 법원은 같은 관할 구역에 관할을 가진 판사 한 명 이상으로 구성한다. 그러나 맡은 사건은 판사 한 사람이 처리하고 판단한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los juzgados de letras estarán conformados	estar + 과거분사 미래 — 상태(구성되어 있다)	1심 법원은 구성된다
por uno o más jueces	por + 행위자 — 누구로 구성되는지	판사 한 명 이상으로
con competencia en un mismo territorio jurisdiccional;	con + 명사 — 판사를 꾸민다	같은 관할 구역에 관할을 가진
sin embargo, actuarán y resolverán unipersonalmente	예외 표지 + 미래 둘 — unipersonalmente: 한 사람이	그러나 한 사람이 처리하고 판단한다
los asuntos sometidos a su conocimiento.	목적어 — sometidos: 맡겨진(과거분사)	맡은 사건을

문형

conocer de + 사건

(법원이) ~을 맡아 심리하다

1. 법원이 주어일 때 conocer는 「알다」가 아니라 「심리하다」다. 사건은 de로 붙인다.

2. 1인칭 현재가 불규칙하다: conozco. 3인칭은 conoce, 단순과거 conoció.
3. a su conocimiento(그 법원의 심리에)는 「맡은 사건」이다: los asuntos sometidos a su conocimiento.

El juzgado de letras conoció de la demanda.
1심 법원이 그 소를 맡아 심리했다.

La Corte conoce de los recursos de apelación.
항소법원은 항소를 심리한다.

4. el **juez de garantía**, pl. los jueces de garantía ['xweθ de garan'tia] 중남미 ['xwes de garan'tia]

표기법 후에스 데 가란티아 **(칠레) 보장판사 — 수사 단계의 영장·권리 담당** ★★★

남성

수사 단계에서 검사가 청하는 법관 허가를 맡는다(CPP 70조). 공판은 다른 법원인 형사 공판법원이 연다(COT 18조). garantía는 「보증」이 아니라 피의자 권리의 「보장」이다. COT 14조 a)는 이 판사의 첫째 일을 Asegurar los derechos del imputado(피의자의 권리를 보장하는 것)로 적는다. 여성 판사는 la jueza de garantía.

쉬운 예 El juez de garantía controla la investigación.
보장판사는 수사를 통제한다.

실무 예 ¿El juez de garantía autorizó esa diligencia antes de realizarla? — usted
그 수사 처분을 하기 전에 보장판사가 허가했습니까?

원문

El juez de garantía llamado por la ley a conocer las gestiones a que de lugar el respectivo procedimiento se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales previas que solicitare el ministerio público para realizar actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de derechos asegurados por la Constitución.
— Código Procesal Penal de Chile, art. 70 · 공식
그 절차에서 생기는 사무를 맡도록 법률이 정한 보장판사는, 헌법이 보장하는 권리의 행사를 빼앗거나 제한하거나 방해하는 처분을 하려고 검찰이 청하는 사전 법관 허가에 관하여 판단한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El juez de garantía llamado por la ley	주어 + 과거분사(llamado: 부름 받은)	법률이 정한 보장판사는
a conocer las gestiones	llamado a + 동사원형	사무를 맡도록
a que de lugar el respectivo procedimiento	관계절 — dar lugar a: ~을 낳다(접속법 dé)	그 절차에서 생기는
se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales previas	본동사 — pronunciarse sobre 미래	사전 법관 허가에 관하여 판단한다
que solicitare el ministerio público	관계절 + 미래 접속법 — 주어가 동사 뒤	검찰이 청하는
para realizar actuaciones	para + 동사원형 — 목적	처분을 하려고
que privaren, restringieren o perturbaren	관계절 + 미래 접속법 3인칭 복수 셋	빼앗거나 제한하거나 방해하는
el ejercicio de derechos asegurados por la Constitución.	목적어 — asegurados: 보장된	헌법이 보장하는 권리의 행사를

문형

pronunciarse sobre + 명사

~에 관하여 판단을 내리다

1. pronunciar는 「발음하다」지만 pronunciarse sobre는 「~에 관하여 판단(의견)을 밝히다」다.
2. 법원이 주어면 「판단하다, 결정하다」로 옮긴다: el tribunal se pronunciará sobre la solicitud.

3. 명사 el pronunciamiento de la sentencia는 「판결의 선고」다.

El juez se pronunció sobre la solicitud del fiscal.
판사는 검사의 신청에 관하여 판단했다.

La Corte no se pronunció sobre ese punto.
법원은 그 점에 관하여 판단하지 않았다.

문법 S3 · solicitare · privaren — 2000년 법전의 미래 접속법

...que solicitare el ministerio público para realizar actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren...

solicitare는 solicitar의 미래 접속법 3인칭 단수, privaren·restringieren·perturbaren은 3인칭 복수다. 단순과거 3인칭 복수(solicitaron)에서 -ron을 떼고 -re·-ren을 붙였다. 6장 민법 1124조 cumpliere와 같은 꼴을 2000년 칠레 형사소송법도 쓴다.

한국이라면? = 강제처분의 법관 허가 · 형사소송법 제201조

수사 중 강제처분을 법관이 미리 허가하는 구조는 같다. 한국은 「검사의 청구로 관할 지방법원 판사의 구속영장을 받아」(제201조 ①)라고 쓴다. 이 일만 맡는 판사 자리는 칠레에만 있다.

---

5. el **tribunal de juicio oral en lo penal**, pl. los tribunales de juicio oral en lo penal

[tribu'nal de 'xwiθjo o'ral en lo pe'nal] 중남미 [tribu'nal de 'xwisjo o'ral en lo pe'nal]

표기법 트리부날 데 후이시오 오랄 엔 로 페날 **(칠레) 형사 공판법원 — 판사 3명이 공판을 연다** ★★

남성

보장판사가 수사 단계를 맡고, 공판(juicio oral)은 이 법원이 판사 3명으로 연다(COT 17조). en lo penal은 「형사에 관하여」다. 스페인 법원 이름에도 같은 꼴이 있다. 2025년 개편 뒤의 Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia(1심법원 형사부, LECrim 14조 3호)다. 이 법원의 재판에는 항소가 없다(CPP 364조 Serán inapelables).

쉬운 예 El juicio oral se celebró ante tres jueces.
공판은 판사 세 명 앞에서 열렸다.

실무 예 ¿Cuántos jueces integran cada sala del tribunal oral? — usted
공판법원의 재판부마다 판사가 몇 명입니까?

원문

Los tribunales de juicio oral en lo penal funcionarán en una o más salas integradas por tres de sus miembros. — COT (Chile), art. 17 · 공식
형사 공판법원은 구성원 3명으로 이루어진 재판부 하나 이상으로 운영한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los tribunales de juicio oral en lo penal	주어 — 남성 복수	형사 공판법원은
funcionarán en una o más salas	funcionar 미래 + en	재판부 하나 이상으로 운영한다
integradas por tres de sus miembros.	과거분사(여성 복수, salas 에 맞춤) + por	구성원 3명으로 이루어진

문형

funcionar en + 명사

(기관이) ~로 운영되다, ~에서 일하다

1. funcionar는 기계에 쓰면 「작동하다」, 기관에 쓰면 「운영되다」다.
2. 어떤 단위로 나뉘어 일하는지는 en으로: funcionar en salas(재판부로 나뉘어).
3. 명사는 el funcionamiento(운영).

La Corte funciona en tres salas.
대법원은 재판부 셋으로 운영된다.

El tribunal funcionó con normalidad.
법원은 정상적으로 운영되었다.

문법 S7 · en lo penal — lo + 형용사는 「~한 분야」

~~tribunal de juicio oral en el penal~~ (비문)

tribunal de juicio oral en lo penal

lo는 남성·여성이 아닌 중성 관사다. 형용사 앞에 두면 「~한 것, ~한 분야」라는 명사가 된다: lo penal(형사), lo civil(민사), lo contencioso-administrativo(행정소송). el을 쓰면 뒤에 명사가 있어야 한다.

---

6. el **Ministerio Público**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [minis'terjo 'publiko] 표기법 미니스테리오 푸블리코

(칠레) 검찰 — 수사를 지휘한다 ★★★

남성

칠레 검찰은 수사를 지휘한다. 헌법 83조는 en forma exclusiva(전속적으로)라는 말까지 쓰고, 같은 조에서 재판 권한은 갖지 못한다고 정한다(En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales). 스페인 검찰은 이름이 Ministerio Fiscal이고 수사(instrucción)는 1심법원 수사부가 맡는다(LECrim 14조 2호). 검사 한 사람은 두 나라 모두 el fiscal이다. 헌법 83조는 같은 문장을 los que determinen·acrediten(접속법 현재)으로, 형사소송법 3조는 determinaren·acreditaren(미래 접속법)으로 쓴다.

쉬운 예 En Chile, el fiscal dirige la investigación.
칠레에서는 검사가 수사를 지휘한다.

실무 예 En su sistema, ¿quién dirige la investigación: el fiscal o el juez? — usted
그쪽 제도에서는 누가 수사를 지휘합니까? 검사입니까, 판사입니까?

원문

El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley. — Código Procesal Penal de Chile, art. 3 · 공식
검찰은 범죄를 이루는 사실, 처벌받을 가담을 정하는 사실, 피의자의 무죄를 밝히는 사실의 수사를 헌법과 법률이 정한 방식으로 전속적으로 지휘한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El ministerio público dirigirá	주어 + dirigir 미래	검찰은 지휘한다
en forma exclusiva	부사구 — 전속적으로	전속적으로
la investigación de los hechos constitutivos de delito,	목적어 ① — constitutivos de: ~을 이루는	범죄를 이루는 사실의 수사를
los que determinaren la participación punible	los que(= los hechos) + 미래 접속법	처벌받을 가담을 정하는 사실
y los que acreditaren la inocencia del imputado,	los que + 미래 접속법 — imputado: 칠레 현행어(피의자·피고인)	피의자의 무죄를 밝히는 사실
en la forma prevista por la Constitución y la ley.	en la forma + 과거분사	헌법과 법률이 정한 방식으로

칠레 형사소송법은 수사 대상자를 imputado로 부른다. 스페인은 2015년에 이 말을 investigado·encausado로 바꿨다. 칠레 문장의 imputado는 옛 이름이 아니다.

문형

dirigir + 명사

~을 지휘하다, 이끌다

1. dirigir는 「이끌다, 지휘하다」다. 편지에 쓰면 「보내다」(dirigir una carta a …).
2. g가 o·a 앞에서 j로 바뀐다: dirijo, dirija. 소리 [x]를 지키려는 것이다.

3. 명사는 la dirección(지휘), 지휘하는 사람은 el director.
La fiscal dirige la investigación del caso.
그 검사가 이 사건 수사를 지휘한다.

La policía actúa bajo la dirección del fiscal.
경찰은 검사의 지휘를 받아 움직인다.

한국이라면? ≠ 수사의 주체 · 형사소송법 제195조

칠레는 검찰이 수사를 지휘한다. 한국은 2026. 10. 2.부터 「검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다」(제195조 ①).

---

7. el **defensor penal público**, pl. los defensores penales públicos [defen'sor pe'nal 'publiko]

표기법 데펜소르 페날 푸블리코 **(칠레) 국선 형사변호인** ★★

남성

국가 기관인 Defensoría Penal Pública(형사 국선변호청)에 속한 변호인이다. 여성은 la defensora penal pública. 칠레 헌법 19조 3호는 « Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley »라고 쓴다. 여기에도 미래 접속법 nombrare가 있다.

쉬운 예 Si no tiene abogado, le asignan un defensor penal público.
변호사가 없으면 국선 형사변호인이 배정된다.

실무 예 ¿Desea usted que le asignen un defensor penal público? — usted
국선 형사변호인을 배정해 드릴까요?

원문

En el caso de renuncia del defensor o en cualquier situación de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá designar de oficio un defensor penal público que la asuma, a menos que el imputado se procurare antes un defensor de su confianza. –
Código Procesal Penal de Chile, art. 106 · 공식
변호인이 사임하거나 사실상 변호를 버린 경우에는 법원이 직권으로 국선 형사변호인을 지정해 변호를 맡게 하여야 한다. 다만 피의자가 그 전에 스스로 믿는 변호인을 구한 때에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En el caso de renuncia del defensor	en el caso de + 명사 — 조건	변호인이 사임한 경우
o en cualquier situación de abandono de hecho de la defensa,	o + 둘째 조건 — de hecho: 사실상	또는 사실상 변호를 버린 어떤 경우에도
el tribunal deberá designar de oficio	주어 + deber 미래 + 동사원형	법원은 직권으로 지정하여야 한다
un defensor penal público que la asuma,	목적어 + 관계절(접속법) — la = la defensa	변호를 맡을 국선 형사변호인을
a menos que el imputado se procurare antes	예외 표지 + 미래 접속법	피의자가 그 전에 스스로 구하지 않는 한
un defensor de su confianza.	procurarse 의 목적어	믿는 변호인을

문형

designar de oficio + 명사

~을 직권으로 지정하다

1. designar는 「지명하다, 지정하다」. 명사는 la designación.
2. de oficio는 「직권으로」, 곧 당사자 신청 없이 법원이 스스로.
3. 반대는 a petición de parte(당사자 신청으로).

El tribunal designó de oficio a una defensora.
법원은 직권으로 여성 변호인 한 명을 지정했다.

La medida se adoptó a petición de parte.
그 조치는 당사자 신청으로 취해졌다.

문법 S8 · a menos que + 접속법 — ~하지 않는 한

~~a menos que el imputado se procura antes un defensor~~ (비문)

a menos que el imputado se procurare antes un defensor de su confianza

a menos que는 「~하지 않는 한」이다. 뒤 동사는 언제나 접속법이다. 이 조문은 미래 접속법 procurare를 썼다. 지금 글이라면 접속법 현재 se procure가 온다. procurarse는 「스스로 구하다」.

한국이라면? = 국선변호인 · 형사소송법 제33조

변호인이 없으면 국가가 붙인다는 점은 같다. 한국은 「법원은 직권으로 변호인을 선정하여야 한다」(제33조 ①)고 쓰고 그 경우를 여섯 호로 적는다. 칠레는 국가 기관의 변호인을 지정한다.

---

8. el **querellante**, pl. los querellantes [kere'ʝante] 표기법 케레얀테

(형사) querella를 낸 사람 — 소추에 참여하는 고소인 ★★

남성

querella(고소 — 당사자 참가형)를 낸 사람이다. 여성도 la querellante. 칠레 형사소송법 111조 제목이 Querellante다. 피해자·법정대리인·상속인이 원칙이고, 테러 범죄나 기본권을 침해한 공무원 범죄 같은 일부 범죄는 그 지방에 사는 사람 누구나 낼 수 있다. 스페인은 피해자가 아니어도 모든 스페인 시민이 querella를 낼 수 있다(LECrim 270조 « hayan sido o no ofendidos por el delito », 시민 소추 acción popular).

쉬운 예 La víctima presentó una querella.
피해자가 querella를 냈다.

실무 예 ¿Actúa usted como querellante en esta causa? — usted
이 사건에서 querellante로 참여하십니까?

원문

La querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. — Código Procesal Penal de Chile, art. 111 · 공식
querella는 피해자, 그 법정대리인, 유언상속인이 낼 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La querella	주어 — 여성 단수	querella는
podrá ser interpuesta	poder 미래 + ser + 과거분사(여성)	제기될 수 있다
por la víctima, su representante legal	por + 행위자 ①②	피해자, 그 법정대리인
o su heredero testamentario.	o + 행위자 ③ — testamentario: 유언에 의한	또는 유언상속인이

문형

interponer + 서면(querella·recurso·demanda)

~을 제기하다, 내다

1. 서면을 법원에 「내다」는 interponer를 쓴다. presentar(제출하다)도 쓴다.
2. poner처럼 활용한다: interpongo, interpuso, interpuesto.
3. 누구를 상대로는 contra: interponer una querella contra alguien.

La víctima interpuso una querella contra el conductor.
피해자는 운전자를 상대로 querella를 냈다.

El recurso fue interpuesto fuera de plazo.
그 상소는 기간이 지나 제기되었다.

문법 S4 · podrá ser interpuesta — ser + 과거분사 수동, 과거분사가 주어에 맞춘다

~~La querella podrá ser interpuesto por la víctima~~ (비문)

La querella podrá ser interpuesta por la víctima

ser + 과거분사 수동에서 과거분사는 주어의 성·수를 따른다. querella가 여성 단수라 interpuesta다. interponer(제기하다)의 과거분사는 불규칙한 interpuesto다(poner → puesto). 행위자는 por로 붙인다.

한국이라면? ≠ 고소권자 · 형사소송법 제223조

피해자가 낸다는 원칙은 같다(「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」, 제223조). 칠레 querella는 일부 범죄에서 피해자 아닌 주민에게도 열려 있다.

---

9. el **recurso de protección**, pl. los recursos de protección [re'kurso de protek'θjon]

중남미 [re'kurso de protek'sjon] 표기법 레쿠르소 데 프로텍시온

(칠레) 보호청구 — 헌법상 권리 침해를 항소법원에 바로 다툰다 ★★★

남성

칠레 헌법 20조가 정한 구제 수단이다. 자의적이거나 위법한 행위로 헌법 19조의 권리를 침해받은 사람이 항소법원에 낸다. 하는 일은 스페인의 recurso de amparo(헌법재판소, CE 53조 2항)와 겹친다. 그런데 칠레에서 recurso de amparo는 체포·구금 등 신체의 자유와 개인 안전을 위법하게 침해·위협받은 사람의 구제(헌법 21조)다. 이 장 가짜 친구 코너를 본다.

쉬운 예 Presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.
그는 항소법원에 보호청구를 냈다.

실무 예 ¿Contra qué acto concreto se dirige su recurso de protección? — usted
보호청구는 구체적으로 어떤 행위를 다투는 것입니까?

원문

> El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°,12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. — Constitución Política de Chile, art. 20 · 공식
>
> 자의적이거나 위법한 작위·부작위로 19조가 정한 권리와 보장(1호, 2호, 3호 5단, 4호, 5호, 6호, 9호 끝 단, 11호, 12호, 13호, 15호, 16호의 노동의 자유와 직업 선택·계약의 자유 및 그 4단, 19호, 21호~25호)의 정당한 행사를 빼앗기거나 방해받거나 위협받는 사람은 스스로 또는 누구든 그를 대신하여 관할 항소법원에 청구할 수 있다. 항소법원은 법의 지배를 회복하고 피해자를 제대로 보호하는 데 필요하다고 보는 조치를 곧바로 취한다. 그가 관청이나 관할 법원에서 주장할 수 있는 다른 권리에는 영향이 없다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales	주어 el que(~하는 사람) + 원인 por causa de	자의적이거나 위법한 작위·부작위로
sufra privación, perturbación o amenaza	관계절 동사 — 접속법 sufra(정해지지 않은 사람)	박탈·방해·위협을 받는 사람은
en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías	en + 명사 — 무엇에서	권리와 보장의 정당한 행사에서

podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre,	본동사 poder 미래 + ocurrir	스스로 또는 대신하여 청구할 수 있다
a la Corte de Apelaciones respectiva,	ocurrir a + 법원	관할 항소법원에
la que adoptará de inmediato las providencias	관계사 la que(= la Corte) + 미래	그 법원은 곧바로 조치를 취한다
que juzgue necesarias	관계절 + 접속법 juzgue	필요하다고 보는
sin perjuicio de los demás derechos	예외 표지 — 단서	다른 권리에는 영향이 없다
que pueda hacer valer	hacer valer: 주장하다(접속법 pueda)	주장할 수 있는

이 조문의 providencias는 6장에서 본 「절차 진행 재판」이 아니라 법원이 취하는 「조치」다.

문형

ocurrir a + 법원

(법원에) 청구하다, 호소하다

1. 일상어 ocurrir는 「일어나다」다. 칠레 헌법은 ocurrir a + 법원을 「법원에 청구하다」로 쓴다(20조·21조).
2. 더 흔한 말은 acudir a + 법원(~에 가다, 호소하다)이다.
3. por sí o por cualquiera a su nombre는 「스스로 또는 누구든 그를 대신하여」.

Puede acudir a la Corte de Apelaciones.
항소법원에 청구할 수 있습니다.

La hermana de la víctima ocurrió a la Corte en nombre de esta.
피해자의 누나가 피해자를 대신해 법원에 청구했다.

문법 S8 · sin perjuicio de — ~과는 별도로(단서)

...asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer...

sin perjuicio de는 「~을 해치지 않고, ~과는 별도로」다. 보호청구를 내도 다른 권리 주장은 그대로 남는다는 단서다. 긴 조문 끝에 붙는 일이 많아 인용할 때 잘리기 쉽다. 자르면 뜻이 바뀐다.

한국이라면? ≠ 기본권 구제의 경로 · 헌법재판소법 제68조

칠레는 항소법원에 바로 낸다. 한국 헌법소원은 「다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다」(제68조 ① 단서).

10. el **recurso de nulidad**, pl. los recursos de nulidad [re'kurso de nuli'dad] 표기법 레쿠르소 데 눌리다드

(칠레 형사) 무효 상소 — 공판과 판결을 무효로 하라는 불복 ★★★

남성

칠레 형사 공판법원의 재판에는 항소가 없다(CPP 364조). 그 판결을 다투는 길이 이 상소다. 받아들여지면 원칙적으로 판결과 공판을 무효로 하고 새 공판을 연다(386조, 이 장 첫머리). 다만 공판 형식이나 인정 사실이 아니라 죄가 아닌 것을 죄로 보았거나 형을 과하지 말아야 할 때 과했거나 법정형보다 무거운 형을 과한 잘못이면, 판결만 무효로 하고 새 공판 없이 대체 판결을 할 수 있다(385조). 373조가 드는 사유는 둘이다. 헌법·조약이 보장하는 권리의 실질적 침해와, 판결 주문에 실질적 영향을 미친 법 적용의 잘못이다. nulidad는 6장에서 본 민법의 무효·취소와 같은 낱말이지만 여기서는 상소의 이름이다.

쉬운 예 La defensa interpuso un recurso de nulidad.
변호인 측은 무효 상소를 냈다.

실무 예 ¿Por qué causal interpusieron ustedes el recurso de nulidad? — ustedes
여러분은 어떤 사유로 무효 상소를 내셨습니까?

원문

> El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda, por las causales expresamente señaladas en la ley. — Código Procesal Penal de Chile, art. 372 · 공식
>
> 무효 상소는 법률이 명시한 사유가 있을 때, 경우에 따라 공판의 전부나 일부를 종국판결과 함께, 또는 종국판결만 무효로 하기 위해 허용된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El recurso de nulidad se concede	주어 + 수동 se(허용된다)	무효 상소는 허용된다
para invalidar el juicio oral total o parcialmente	para + 동사원형 — 목적	공판의 전부나 일부를 무효로 하기 위해
junto con la sentencia definitiva,	junto con: ~과 함께	종국판결과 함께
o sólo esta última, según corresponda,	esta última = la sentencia, según + 접속법	또는 경우에 따라 판결만
por las causales expresamente señaladas en la ley.	por + 사유 — causal: 법정 사유	법률이 명시한 사유로

문형

según corresponda

경우에 따라, 해당하는 대로

1. corresponder(해당하다)의 접속법 현재 3인칭 단수 corresponda다. 어느 쪽이 해당할지 아직 정해지지 않아 접속법을 쓴다.
2. 문장 가운데 쉼표 사이에 끼워 쓴다.
3. 같은 뜻으로 en su caso(해당하면)도 쓴다.

El tribunal fijará la pena o la multa, según corresponda.
법원은 경우에 따라 형이나 벌금을 정한다.

Se notificará al fiscal o al defensor, según corresponda.
해당하는 대로 검사나 변호인에게 통지한다.

한국이라면? ≠ 형사 상고이유 · 형사소송법 제383조

한국 상고는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있는 때」(제383조 1호) 등을 이유로 판결을 다툰다. 칠레 무효 상소는 원칙적으로 공판까지 무효로 돌려 새 공판을 연다(386조). 385조의 법 적용 잘못이면 판결만 무효로 하고 대체 판결을 한다.

---

11. la **casación en el fondo**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kasa'θjon en el 'fondo]

중남미 [kasa'sjon en el 'fondo] 표기법 카사시온 엔 엘 폰도 **(칠레 민사) 실체 상고 — 법령 위반을 대법원에 다툰다**

★★★

여성

en el fondo는 「실체에 관하여」다. 절차 위반을 다투는 casación en la forma(형식 상고)와 짝이다(민사소송법 808조는 둘이 함께 들어온 경우를 정한다). 스페인은 2024년부터 절차 위반과 실체 위반을 casación 하나로 다룬다(LEC 477조 2항 « infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional »). 칠레는 지금도 둘로 나눈다.

쉬운 예

> La Corte Suprema conoce de la casación en el fondo.
> 실체 상고는 대법원이 심리한다.

실무 예

> Según su recurso, ¿qué norma infringió la sentencia de la Corte de Apelaciones? — usted
> 상고 이유에 따르면 항소법원 판결이 어떤 규범을 위반했습니까?

원문

> El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones o por

un tribunal arbitral de segunda instancia constituído por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. — Código de Procedimiento Civil de Chile, art. 767 · 공식

실체 상고는 항소법원이나, 중재인이 그 항소법원 관할 사건을 맡은 경우의 법률가 중재인 2심 중재판정부가 내린 판결로서, 항소할 수 없는 종국판결과, 소송을 끝내거나 계속을 불가능하게 하는 항소할 수 없는 중간판결에 대하여 할 수 있다. 다만 그 판결이 법률을 위반하였고 그 위반이 판결의 주문에 실질적으로 영향을 미쳤어야 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El recurso de casación en el fondo tiene lugar	주어 + tener lugar(허용된다)	실체 상고는 할 수 있다
contra sentencias definitivas inapelables	contra + 대상 ①	항소할 수 없는 종국판결에 대하여
y contra sentencias interlocutorias inapelables	contra + 대상 ② — 중간판결	그리고 항소할 수 없는 중간판결에 대하여
cuando ponen término al juicio	cuando + 직설법 — poner término a: 끝내다	소송을 끝내거나
o hacen imposible su continuación,	hacer + 형용사 + 명사	계속을 불가능하게 할 때
dictadas por Cortes de Apelaciones	과거분사(여성 복수, sentencias 에 맞춤)	항소법원이 내린
siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley	예외 표지 siempre que + 접속법 현재완료	법률을 위반하여 선고된 경우에 한하여
y esta infracción haya influido substancialmente	둘째 조건 — 접속법 현재완료	그리고 그 위반이 실질적으로 영향을 미친
en lo dispositivo de la sentencia.	lo + 형용사 — lo dispositivo: 주문 부분	판결의 주문에

문형

tener lugar

(제도가) 허용되다, (일이) 일어나다

1. tener lugar는 낱말 그대로는 「자리를 가지다」다. 행사·사건이면 「열리다, 일어나다」다.
2. 상소에 쓰면 「~에 대하여 할 수 있다」: el recurso tiene lugar contra …
3. 같은 뜻으로 proceder(허용되다)도 쓴다: procede el recurso.

La audiencia tendrá lugar el lunes.
변론기일은 월요일에 열린다.

Este recurso no tiene lugar contra los decretos.
이 상소는 진행 재판(decreto)에 대해서는 할 수 없다.

문법 S8 · siempre que + 접속법 — 요건을 붙이는 「~하는 경우에 한하여」

~~siempre que se han pronunciado con infracción de ley~~ (비문)

siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente

siempre que가 조건이면 뒤 동사는 접속법이다(6장 1255조와 같다). 여기서는 접속법 현재완료 hayan pronunciado·haya influido다. 앞 문장 전체가 이 조건을 갖춰야 성립한다.

한국이라면? = 상고이유 · 민사소송법 제423조

법령 위반이 결과에 영향을 미쳐야 한다는 요건이 같다. 한국은 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만」(제423조) 상고할 수 있다.

---

12. **Vistos** ['bistos] 표기법 비스토스 **(칠레 판결 첫머리) 기록을 살펴보고** ★★★

칠레 판결은 첫머리에 「VISTOS:」나 「VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:」를 둔다. 조사 때 받은 칠레 대법원 판결 5건이 모두 이렇게 열었다(「Vistos y teniendo únicamente presente:」, 단수 「VISTO Y TENIENDO PRESENTE:」도 있었다). visto는 ver(보다)의 과거분사다. 정부 명령도 같은 틀로 시작한다. 아래 원문은 2005년 헌법 정본을 확정한 대통령령의 머리다. 스페인 헌법재판소 판결 358건 주문부에서는 1건에만 나왔다(조사 기록).

쉬운 예 La sentencia comienza con la palabra «Vistos».
그 판결은 Vistos라는 말로 시작한다.

실무 예 ¿Por qué las sentencias chilenas empiezan con «Vistos»? — usted
칠레 판결은 왜 Vistos로 시작합니까?

원문

> Visto: En uso de las facultades que me confiere el artículo 2° de la Ley N° 20.050, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 32 N°8 de la Constitución Política de 1980, Decreto: Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República: — Decreto 100 (2005), encabezamiento · 공식
>
> 검토하고 — 법률 제20.050호 제2조가 나에게 준 권한을 행사하며, 1980년 헌법 제32조 제8호의 규정을 고려하여 — 다음과 같이 명한다. 공화국 헌법의 정리·조정·체계화한 다음 본문을 확정한다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Visto:	과거분사 홀로 — 명령·판결의 머리	검토하고
En uso de las facultades que me confiere	en uso de: ~을 행사하여, me: 나에게(대통령)	나에게 준 권한을 행사하여
y teniendo presente lo dispuesto	현재분사 + lo dispuesto(정한 것)	그리고 ~의 규정을 고려하여
Decreto:	decretar 직설법 현재 1인칭 — 「나는 명한다」	명한다
Fíjase el siguiente texto refundido,	fija + se — 직설법 현재 se fija 의 se 를 동사 끝에 붙인 옛 법령 문체(수동 se)	다음 정리 본문을 확정한다

> Decreto는 여기서 명사(명령)가 아니라 동사 decretar의 1인칭이다. Fíjase는 동사 앞에 se를 붙이지 않고 끝에 붙인 법령 문체다.

문형

visto + 명사 / teniendo presente + 명사

~을 살펴보고 / ~을 고려하여

1. 과거분사로 시작하는 구는 「~을 마치고」다. 과거분사는 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: vistos los autos, vista la solicitud.
2. teniendo presente는 tener presente(염두에 두다)의 현재분사 꼴로 「~을 고려하여」다.
3. 판결 첫머리 「VISTOS:」는 목적어 없이 홀로 쓴다. 무엇을 보았는지는 뒤에 이어진다.

Vistos los antecedentes, se resuelve lo siguiente.
기록을 살펴보고 다음과 같이 판단한다.

Vista la solicitud del fiscal, se fija una audiencia.
검사의 신청을 살펴보고 기일을 정한다.

한국이라면? + 판결 머리의 관용구

칠레 판결은 VISTOS로 열고 Regístrese로 닫는다. 한국 판결서에는 이에 해당하는 관용구를 정한 조문이 없다.

13. el **considerando**, pl. los considerandos [konside'rando] 표기법 콘시데란도 **(판결의) 이유 단락** ★★★

남성

동사 considerar(고려하다)의 현재분사가 명사가 되었다. 조사 때 받은 칠레 대법원 판결은 이유를 「Primero: Que …」·「SEXTO: Que …」·「1° Que …」처럼 서수와 Que로 여는 단락으로 썼다(5건). 그 단락 하나가 un considerando다. 한 건은 이유 앞에 「Y CONSIDERANDO:」를 두었다. 주문 앞의 「Por estas consideraciones」(이러한 이유로 — 5건 모두)도 같은 낱말 가족이다.

쉬운 예 La sentencia tiene diez considerandos.
그 판결의 이유는 열 단락이다.

실무 예 ¿En qué considerando analiza la Corte la prueba? — usted
법원은 몇째 이유 단락에서 증거를 검토합니까?

원문

> Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: 1°. La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio; 2°. La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos; 3°. Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado; 4°. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; 5°. La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y 6°. La decisión del asunto controvertido. — Código de Procedimiento Civil de Chile, art. 170 · 공식
>
> 1심이나 단심의 종국판결, 그리고 다른 법원의 판결 주문을 바꾸거나 취소하는 2심 판결에는 다음을 적는다. 1. 당사자의 정확한 표시와 주소·직업 2. 원고가 낸 청구나 소권과 그 근거의 간단한 기재 3. 피고가 주장한 항변이나 방어의 같은 기재 4. 판결의 근거가 되는 사실상·법률상 이유 5. 판결이 따르는 법률, 법률이 없으면 형평의 원칙의 기재 6. 다툼이 된 사안의 결정.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las sentencias definitivas de primera o de única instancia	주어 ① — 여성 복수	1심이나 단심의 종국판결
y las de segunda que modifiquen o revoquen	las de(= las sentencias de) + 관계절 접속법	그리고 바꾸거나 취소하는 2심 판결은
contendrán:	contener 미래(불규칙 contendr-)	다음을 담는다
Las consideraciones de hecho o de derecho	4호 — 이유의 내용	사실상·법률상 이유
que sirven de fundamento a la sentencia;	관계절 — servir de	판결의 근거가 되는
La decisión del asunto controvertido.	6호 — 주문	다툼이 된 사안의 결정

문형

servir de + 명사

~의 구실을 하다, ~이 되다

1. servir de 뒤에 관사 없는 명사를 둔다: servir de fundamento(근거가 되다).
2. e가 i로 바뀌는 동사다: sirvo, sirve, sirven.
3. servir para + 동사원형은 「~하는 데 쓰이다」로 뜻이 다르다.

Este documento sirve de prueba.
이 문서가 증거가 된다.

Esos hechos sirven de fundamento a la decisión.
그 사실들이 결정의 근거가 된다.

문법 S7 · considerando — 현재분사가 명사로

~~la considerando quinto~~ (비문)

el considerando quinto

현재분사(considerando)가 명사가 되면 남성이다: el considerando, los considerandos. 서수는 뒤에 둔다(el considerando quinto). 같은 뜻의 여성 명사는 la consideración이다.

한국이라면? = 판결서의 이유와 주문 · 민사소송법 제208조

판결서에 이유와 결론을 적게 하는 점은 같다. 한국 제208조 ①은 「주문」(2호)을 「이유」(4호)보다 앞 호에 적는다. 칠레 170조는 결정(6호)을 맨 끝에 둔다.

---

14. ## se resuelve [se re'swelbe] 표기법 세 레수엘베 (주문) 다음과 같이 판단한다 — 칠레 판결의 se 구문 ★★★

칠레 판결 주문은 se + 3인칭 동사로 쓴다. 조사 표본에서 「se rechaza el recurso」·「se revoca la sentencia apelada」·「se confirma la resolución apelada」가 모두 「Por estas consideraciones …」 뒤에 나왔다. 법원이 주어로 나서지 않는다. 스페인 대법원은 「esta Sala ha decidido」(이 재판부는 결정했다)로 주어를 드러낸다(조사 기록, 15장). resolver는 o가 ue로 바뀐다: resuelve.

쉬운 예

Por estas consideraciones, se resuelve rechazar la demanda.
이러한 이유로 소를 기각하기로 판단한다.

실무 예

¿Qué se resolvió finalmente en la sentencia de primera instancia? — usted
1심 판결은 결국 어떻게 판단했습니까?

원문

Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. — Código de Procedimiento Civil de Chile, art. 158 · 공식
종국판결이란 소송의 대상이 된 문제나 사안을 판단하여 그 심급을 끝내는 판결이다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Es sentencia definitiva	ser + 관사 없는 명사 — 정의	종국판결이란
la que pone fin a la instancia,	la que(= la sentencia) + poner fin a	심급을 끝내는 것이다
resolviendo la cuestión o asunto	현재분사 — 어떻게 끝내는지	문제나 사안을 판단하여
que ha sido objeto del juicio.	관계절 — 현재완료	소송의 대상이 된

문형

poner fin a + 명사

~을 끝내다

1. poner fin a는 「~에 끝을 놓다」, 곧 끝내다. a + el은 al: poner fin al juicio.
2. 같은 뜻으로 poner término a(767조)도 쓴다.
3. poner은 불규칙이다: pone, puso, puesto.

La sentencia puso fin al juicio.
그 판결로 소송이 끝났다.

El acuerdo pone fin a la disputa.
그 합의가 분쟁을 끝낸다.

문법 S4 · se rechazan los recursos — 수동 se, 동사는 뒤 명사에 맞춘다

~~se rechaza los recursos de casación~~ (비문)

se rechazan los recursos de casación

수동 se 구문에서 뒤 명사가 문법상 주어다. 명사가 복수면 동사도 복수다(se rechazan, se acogen). 사람이 아니라 사물이 뒤에 오는 경우다.

15. **regístrese** [re'xistrese] 표기법 레히스트레세 **(맺음 관용구) 등록하라** ★★

registrar(등록하다)의 접속법 현재 3인칭 단수 registre에 se를 붙인 꼴로, 「등록할 것」이라는 지시다. 조사 때 받은 칠레 대법원 판결 5건이 모두 「Regístrese y devuélvase」(등록하고, 기록을 돌려보낼 것)로 닫았다. 한 건은 「Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase, con sus agregados.」였다. 대통령령도 같은 꼴로 맺는다. 아래 원문은 민법전 정본을 확정한 2000년 명령의 맺음말이다. 스페인 대법원 판결은 「Notifíquese …」, 「Así se acuerda y firma.」로 맺는다(15장).

쉬운 예

Regístrese y devuélvase.

등록하고 기록을 돌려보낼 것.

실무 예

¿La sentencia termina con «Regístrese y devuélvase»? — usted

그 판결은 「Regístrese y devuélvase」로 끝납니까?

원문

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. — DFL 1 (2000), fórmula de promulgación · 공식

기재하고, 등록 심사(toma de razón)를 받고, 등록하고, 통지하고, 공포할 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Anótese, tómese razón,	명령형 + se 둘 — tomar razón: 등록 심사를 받다	기재하고, 등록 심사를 받고
regístrese, comuníquese	명령형 + se 둘	등록하고, 통지하고
y publíquese.	마지막 지시 — publicar 의 c 가 qu 로	공포할 것

문형

동사 명령형 3인칭 + se

~할 것(공문·판결의 지시)

1. 접속법 현재 3인칭 단수에 se를 붙인다: registrar → registre → regístrese.
2. 누가 하는지 말하지 않는 지시다. 「~할 것」으로 옮긴다.
3. 여러 개를 쉼표로 늘어놓고 마지막만 y로 잇는다.

Notifíquese a las partes.

당사자에게 통지할 것.

Archívese el expediente.

기록을 보존할 것.

문법 B1 · regístrese — se가 붙으면 강세 부호가 생긴다

~~Registrese y devuelvase.~~ (표기 오류)

Regístrese y devuélvase.

registre는 끝에서 둘째 음절(gis)에 강세가 있어 부호가 필요 없다. 끝에 se를 붙이면 강세 음절이 끝에서 셋째가 되어 부호를 단다(regístrese). notifique → notifíquese, devuelva → devuélvase도 같다(1장 강세 규칙).

16. el **cuasidelito**, pl. los cuasidelitos [kwaside'lito] 표기법 쿠아시델리토

(칠레 민법) 준불법행위 — 해칠 뜻 없는 과실 불법행위 ★★★

남성

칠레 민법은 남에게 손해를 입힌 불법한 행위를 둘로 부른다. 해칠 뜻이 있으면 delito, 과실이면 cuasidelito다(2284조). delito는 형법의 「범죄」와 같은 낱말이라, 민법 문맥을 놓치면 틀리게 읽는다. 2314조는 둘 다 배상 책임을 지우고 형벌은 별도라고 적는다(이 장 첫머리). 스페인 민법 1902조는 이런 이름 없이 « interviniendo culpa o negligencia »만 적는다(7장).

쉬운 예 Un accidente de tránsito puede ser un cuasidelito.
교통사고는 준불법행위일 수 있다.

실무 예 ¿Hubo intención de dañar, o estamos ante un cuasidelito? — usted
해칠 뜻이 있었습니까, 아니면 준불법행위입니까?

원문 Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. — Código Civil de Chile, art. 2284 · 공식
그 행위에 과실이 있으나 해칠 뜻 없이 저질러졌으면 준불법행위가 된다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si el hecho es culpable,	si + 직설법 현재 — culpable: 과실 있는	그 행위에 과실이 있으나
pero cometido sin intención de dañar,	pero + 과거분사(cometer) + sin	해칠 뜻 없이 저질러졌으면
constituye un cuasidelito.	주절 constituir 현재 — y 가 i 로 바뀌는 동사(constituye)	준불법행위가 된다

culpable은 일상어로 「유죄인, 탓이 있는」이다. 이 조문에서는 「과실이 있는」이다(6장 culpa).

문형

sin intención de + 동사원형

~할 뜻 없이

1. sin은 「~ 없이」. 뒤에 명사나 동사원형이 온다.
2. intención de + 동사원형은 「~할 뜻」: con intención de dañar(해칠 뜻으로).
3. 법률 낱말로는 la intención이 형법의 dolo(고의)와 가깝다(10장).

Lo hizo sin intención de causar daño.
그는 해를 끼칠 뜻 없이 그렇게 했다.

Actuó con intención de engañar.
그는 속일 뜻으로 행동했다.

문법 S6 · si + 직설법 현재 — 정의형 조건

~~Si el hecho sea culpable, constituye un cuasidelito.~~ (비문)

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito.

조건의 si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다. 직설법 현재(es)를 쓰고 주절도 현재(constituye)로 받는다. 조건이 성립하면 결과도 성립한다는 정의다. 바로 앞 문장 Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito.와 짝을 이룬다.

한국이라면? = 불법행위 · 민법 제750조

고의와 과실을 한 조에 묶어 배상 책임을 지운다(「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는」, 제750조). 칠레는 두 경우에 이름을 따로 붙이고 배상은 2314조가 함께 정한다.

---

17. **acoger** [ako'xer] 표기법 아코헤르 **(청구·상소를) 받아들이다, 인용하다** ★★★

일상어로는 「맞아들이다, 보살피다」다(acoger a un niño). 판결에서는 청구·상소를 받아들인다는 뜻이고, 반대는 rechazar(기각하다)다. g가 o·a 앞에서 j가 된다: acojo, acoja. 칠레 형사소송법

386조는 미래 접속법 acogiere를 쓴다(이 장 첫머리). 스페인 판결에서 같은 자리에 쓰는 estimar·desestimar는 15장에서 본다.

쉬운 예 La Corte acogió el recurso.
법원은 그 상소를 받아들였다.

실무 예 Si la Corte acoge el recurso, ¿se celebra un nuevo juicio? — usted
법원이 상소를 받아들이면 공판을 새로 엽니까?

원문 Si se acoge el recurso de forma, se tendrá como no interpuesto el de fondo. — Código de Procedimiento Civil de Chile, art. 808 · 공식
형식 상고를 받아들이면 실체 상고는 내지 않은 것으로 본다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si se acoge el recurso de forma,	si + 수동 se 직설법 현재	형식 상고를 받아들이면
se tendrá como no interpuesto	수동 se + tener como 미래 + 과거분사	내지 않은 것으로 본다
el de fondo.	el de(= el recurso de) — 주어가 뒤에	실체 상고는

문형

tener como + 형용사·과거분사

~로 보다(간주하다)

1. tener como, tener por는 「~로 여기다」 다. 법률에서는 「~로 본다」(간주).
2. 수동 se와 함께 쓰면 주어가 뒤로 간다: se tendrá como no interpuesto el recurso.
3. 형용사는 뒤 명사에 성·수를 맞춘다: se tendrá como no presentada la demanda.

Se tendrá como no presentada la demanda.
그 소는 제기하지 않은 것으로 본다.

El tribunal tuvo por acreditado el hecho.
법원은 그 사실이 증명된 것으로 보았다.

---

18. **rechazar** [retʃa'θar] 중남미 [retʃa'sar] 표기법 레차사르 **기각하다, 물리치다** ★★★

일상어로는 「거절하다」 다. 조사 때 받은 칠레 대법원 판결 두 건이 주문을 「se rechaza el recurso」로 냈다(실체 상고 둘). 명사는 el rechazo. z가 e 앞에서 c가 된다: rechace.

쉬운 예 El tribunal rechazó la demanda.
법원은 그 소를 기각했다.

실무 예 ¿Por qué rechazó la Corte el recurso de casación? — usted
법원은 왜 그 상고를 기각했습니까?

원문 La misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos establecidos en el inciso precedente, podrá rechazarlo de inmediato si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento. — Código de Procedimiento Civil de Chile, art. 782 · 공식
같은 재판부는 앞 항의 요건이 갖추어졌더라도, 구성원 전원의 의견으로 근거가 명백히 없다고 보면 그 상고를 곧바로 기각할 수 있다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La misma sala,	주어	같은 재판부는
aun cuando se reúnan los requisitos	예외 표지 aun cuando + 접속법 — 수동 se	요건이 갖추어졌더라도
establecidos en el inciso precedente,	과거분사(남성 복수, requisitos에 맞춤)	앞 항이 정한

podrá rechazarlo de inmediato	poder 미래 + 동사원형 + lo(그것을)	그 상고를 곧바로 기각할 수 있다
si, en opinión unánime de sus integrantes,	si + 삽입구	구성원 전원의 의견으로
adolece de manifiesta falta de fundamento.	si 의 동사 — adolecer de	근거가 명백히 없다면

rechazarlo처럼 목적 대명사(lo)는 동사원형 끝에 붙인다. 활용한 동사 앞이면 떨어진다: lo rechaza.

문형

adolecer de + 명사

(결함이) 있다, ~을 앓다

1. adolecer de는 「~이라는 결함이 있다」 다. 주어는 서면·재판·행위다.
2. 1인칭 현재가 불규칙하다: adolezco. 3인칭은 adolece.
3. 흔한 짝: adolecer de nulidad(무효 사유가 있다), adolecer de falta de fundamento(근거가 없다).

El escrito adolece de varios errores.
그 서면에는 잘못이 여럿 있다.

La sentencia adolece de falta de fundamento.
그 판결은 이유가 없다.

문법 S8 · aun cuando + 접속법 — ~하더라도

~~aún cuando se reúnan los requisitos~~ (표기 오류)

aun cuando se reúnan los requisitos

aun cuando는 「~하더라도」 (양보)다. 아직 정해지지 않은 사실을 가정하므로 접속법(reúnan)이 온다. 「심지어」 뜻의 aun은 부호 없이, 「아직」 뜻의 aún은 부호를 달아 쓴다.

한국이라면? — 칠레·스페인·한국 세 칸

es 칸은 칠레 조문의 말, kr 칸은 한국 조문이다. note 끝에 스페인 조문을 붙였다(BOE 통합본으로 대조한 것만). 「=」 「≠」 「+」는 칠레와 한국을 견준 판정이다. 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다.

	스페인	한국	차이
≠	el ministerio público dirigirá … la investigación (CPP 3)	「사법경찰관은 수사를 책임진다」 (형사소송법 제195조 ①)	칠레는 검찰이 수사 지휘 / 한국은 2026. 10. 2.부터 검사가 공소제기·유지, 사법경찰관이 수사. 스페인: 수사(instrucción)는 1심법원 수사부(LECrim 14조 2호).
=	autorizaciones judiciales previas (CPP 70)	「관할 지방법원 판사의 구속영장」 (형사소송법 제201조 ①)	강제처분은 법관이 미리 허가한다. 칠레는 이 일을 보장판사가 따로 맡는다. 스페인은 수사 자체가 법원 수사부의 일이다(LECrim 14조 2호).
≠	la querella podrá ser interpuesta por la víctima (CPP 111)	「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」 (형사소송법 제223조)	피해자가 원칙인 점은 같고, 칠레는 일부 범죄에서 주민 누구나. 스페인은 모든 스페인 시민이 피해자가 아니어도(LECrim 270조, acción popular).
=	designar de oficio un defensor penal público (CPP 106)	「법원은 직권으로 변호인을 선정하여야 한다」 (형사소송법 제33조 ①)	변호인이 없으면 법원이 직권으로 붙인다. 칠레는 국가 기관(Defensoría Penal Pública)의 변호인 / 한국은 경우를 여섯 호로 적는다.
≠	recurso de protección — a la Corte de Apelaciones (CPR 20)	「그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다」 (헌법재판소법 제68조 ①)	칠레는 항소법원에 바로 / 한국 헌법소원은 다른 구제절차를 거친 뒤 헌법재판소에. 스페인: 일반 법원을 거쳐 헌법재판소의 recurso de amparo(CE 53조 2항).

=	infracción de ley que haya influido substancialmente (CPC 767)	「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」 (민사소송법 제423조)	위반이 결과에 영향을 미쳐야 한다는 요건이 같다. 스페인 LEC 477조 2항은 여기에 interés casacional을 더 요구한다.
≠	recurso de nulidad — nuevo juicio oral (CPP 372·386)	「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있는 때」 (형사소송법 제383조)	칠레 형사 공판판결에는 항소가 없고(CPP 364) 무효 상소로 원칙적으로 공판까지 무효로 돌린다(385조의 법 적용 잘못은 판결만 무효로 하고 대체 판결) / 한국은 항소·상고로 판결을 다툰다.
=	delito · cuasidelito (CC 2284·2314)	「고의 또는 과실로 인한 위법행위」 (민법 제750조)	고의·과실 모두 배상 책임. 칠레는 두 경우에 이름을 따로 붙인다. 스페인 CC 1902조는 culpa o negligencia만 적는다.
=	consideraciones … decisión del asunto controvertido (CPC 170)	「주문」 · 「이유」 (민사소송법 제208조 ①)	이유와 결론을 적게 한다. 칠레는 결정을 6호 맨 끝에 / 한국은 주문(2호)을 이유(4호) 앞 호에. 스페인 LOPJ 248조 3항은 fallo를 por último(마지막에) 둔다.
=	firma electrónica avanzada del juez; fecha en letras (CPC 169)	「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」 (민사소송법 제208조 ①)	법관의 서명은 같다. 칠레는 날짜와 장소를 글자로(en letras) 적게 한다 — 판결 첫머리 「Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.」 가 그 꼴이다.

가짜 친구 · decreto·amparo·imputado·fiscal — 같은 낱말, 다른 나라

decreto. 칠레 민사소송법 158조는 재판을 넷으로 나눈다. sentencias definitivas(종국판결), sentencias interlocutorias(중간판결), autos, decretos다. 칠레의 decreto(providencia·proveído라고도 한다)는 판사가 절차 진행만 정하는 재판이다. 스페인에서 decreto는 판사가 아니라 법원 사무관(LAJ)의 재판이다(LEC 206조 2항). 같은 낱말이 다른 사람이 내린 재판을 가리킨다.

sentencia. 칠레는 중간 쟁점을 정하는 재판도 sentencia(sentencia interlocutoria)라고 부른다. 스페인 LOPJ 245조는 원칙적으로 사건을 끝내는 재판을 sentencia라 하고, 중간 쟁점은 auto로 정한다. 다만 소송법이 그 형식을 요구하면 다른 재판도 sentencia나 auto가 된다(같은 조 1항 b·c, 6장 가짜 친구 코너). 칠레 문서의 sentencia를 곧바로 「판결」로 옮기면 결정까지 판결이 된다.

imputado. 스페인은 2015년에 imputado를 investigado·encausado로 바꿨다(LO 13/2015). 칠레에서는 imputado가 지금 쓰는 말이다. 헌법 83조와 형사소송법 곳곳이 이 말을 쓴다. 칠레 문장의 imputado를 옛 이름으로 고치지 않는다.

amparo와 fiscal. 칠레의 recurso de amparo는 법을 어기고 체포·구금된 사람, 그 밖에 신체의 자유와 개인 안전을 위법하게 박탈·방해·위협받는 사람이 법원에 구제를 청하는 것이다(헌법 21조, 인신보호). 스페인의 recurso de amparo는 기본권 침해를 헌법재판소에 다투는 것이다(CE 53조 2항). 칠레에서 그 일에 가까운 것은 recurso de protección(헌법 20조)이다. fiscal은 두 나라 모두 검사지만, 칠레 검사는 수사를 지휘하고 재판 권한은 갖지 못한다(헌법 83조).

영어 판결 속의 스페인어. 미국 연방대법원 United States v. Sandoval, 167 U.S. 278 (1897)은 옛 스페인 식민지의 토지 불하를 다룬 사건이다. 판결은 alcalde(촌장), ayuntamiento(시의회), Recopilación(스페인 법령 편찬서)을 영어 문장 속에 원어로 쓰고, « juridical possession »처럼 스페인어 posesión jurídica를 그대로 옮긴 말도 쓴다. 판결요지 첫 문장은 « Under the laws of the Indies lands not actually allotted to settlers remained the property of the king »이다(govinfo 공식 U.S. Reports 판 278면).

> Las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. 원문

> Se llama decreto, providencia o proveído el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene sólo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso. 원문

> Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y decretos. 원문

> Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 원문

> En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. 원문

요령 칠레 문서에서 decreto는 판사의 진행 재판, amparo는 인신보호, imputado는 현행어다. 스페인 문서로 넘어가면 셋 다 다르게 읽는다.

문법 S8 — 예외 표지: salvo · sin perjuicio de · a menos que

조문은 원칙을 말한 뒤 예외나 단서를 붙이는 일이 많다. 그 부분을 여는 말이 예외 표지다. 표지 하나를 놓치면 원칙만 남아 뜻이 거꾸로 읽힌다.

- salvo는 「~을 빼고」다. 명사 앞에 바로 온다. 형사소송법 386조 Salvo los casos mencionados en el artículo 385는 「385조가 정한 경우를 빼고」다. 동사가 오면 salvo que + 접속법이다(salvo que haya vencido el plazo).
- sin perjuicio de는 「~을 해치지 않고, ~과는 별도로」다. 원칙을 깨는 말이 아니라, 다른 규정도 함께 적용된다는 표지다. 민법 2314조는 배상 책임을 정한 뒤 sin perjuicio de la pena(형벌과는 별도로)를 붙인다. 헌법 20조의 보호청구도 같은 꼬리로 끝난다.
- a menos que·a no ser que는 「~하지 않는 한」이고, 조건의 siempre que는 「~하는 경우에 한하여」다. 셋 다 접속법을 부른다. 형사소송법 106조 a menos que el imputado se procurare, 민사소송법 767조 siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley가 그 꼴이다.
- sin embargo·no obstante·con todo는 문장 머리에서 「그러나, 그렇다 해도」다. 뒤에 접속법을 부르지 않는다. 형사소송법 372조는 상소 기간 15일을 정한 다음 문장을 No obstante로 열어 공판이 길었던 경우 기간을 늘린다. 같은 법 106조는 Con todo로 다음 단서를 연다.
- aun cuando는 「~하더라도」다. 아직 정해지지 않은 사실을 가정하면 접속법이 온다(782조 aun cuando se reúnan los requisitos). 이 책의 대조 도구는 salvo·sin perjuicio de·a menos que·siempre que 같은 표지가 인용에서 빠지면 경고한다. 조문을 「…」로 줄이지 않는 이유가 여기 있다.

표로 보기

표지	꼴	뜻·조문
salvo	+ 명사 / salvo que + 접속법	~을 빼고(CPP 386)
sin perjuicio de	+ 명사·동사원형	~과는 별도로(CC 2314 · CPR 20)
a menos que	+ 접속법	~하지 않는 한(CPP 106)
siempre que	+ 접속법(조건)	~하는 경우에 한하여(CPC 767)
aun cuando	+ 접속법(가정) / 직설법(사실)	~하더라도(CPC 782)
sin embargo	쌍반점·마침표 뒤, 쉼표로 끊는다	그러나(COT 27)
no obstante	문장 머리	그렇지만(CPP 372)

con todo	문장 머리	그렇다 해도(CPP 106)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La Corte	acoge el recurso	salvo que	haya vencido	el plazo
주어 · 여성 단수	원칙 · 직설법 현재	예외 표지 · ~하는 경우를 빼고	haber 접속법 + 과거분사	haya vencido 의 주어

기간이 지나지 않았다면 법원은 상소를 받아들인다.

El juez	puede ordenar	la medida	sin perjuicio de	los derechos del imputado
주어	poder + 동사원형	목적어	단서 표지 · ~과는 별도로	명사 · 칠레 현행어 imputado

판사는 그 조치를 명할 수 있고, 피의자의 권리는 그대로 남는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~a menos que el imputado tiene abogado~~	a menos que el imputado tenga abogado	a menos que 뒤에는 언제나 접속법(tener → tengo → tenga).
~~salvo que el plazo ha vencido~~	salvo que el plazo haya vencido	salvo que가 예외 조건을 열면 접속법. 완료는 haya + 과거분사.
~~sin perjuicio a los derechos del afectado~~	sin perjuicio de los derechos del afectado	전치사는 de로 굳어 있다. a를 쓰지 않는다.
~~aún cuando se reúnan los requisitos~~	aun cuando se reúnan los requisitos	「~하더라도」의 aun은 부호 없이 쓴다. aún은 「아직」.

말해 보기 — 칠레 법원을 찾아가서

칠레의 보장판사 두 사람과 만나 제도를 묻는 자리다. 상대가 둘이라 ustedes로 말한다. 중남미에서 ustedes는 격식 있는 자리에서도 친한 자리에서도 쓴다. ustedes

A Muchas gracias por recibirnos. ¿Ustedes trabajan en el juzgado de garantía?
맞아 주셔서 고맙습니다. 두 분은 보장판사로 일하십니까?

B Sí. Aquí autorizamos las diligencias que nos pide la fiscalía.
네. 여기서 검찰이 청하는 수사 처분을 허가합니다.

A Entonces el fiscal dirige la investigación, y ustedes controlan sus actuaciones.
그러면 검사가 수사를 지휘하고, 두 분이 그 처분을 통제하는 셈이군요.

B Exacto. Después, el juicio oral se celebra ante otro tribunal, con tres jueces.
그렇습니다. 그다음 공판은 다른 법원이 판사 세 명으로 엽니다.

A ¿Y contra la sentencia del tribunal oral se puede apelar?
공판법원 판결에는 항소할 수 있습니까?

B No. Lo que procede es el recurso de nulidad.
아니요. 할 수 있는 것은 무효 상소입니다.

설명해 보기 — 한국의 형사절차를 칠레 동료에게

칠레 동료에게 한국 제도를 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다. 한 사람에게 말하므로 usted. usted

En Corea, desde octubre de 2026, la policía judicial es responsable de la investigación.
한국에서는 2026년 10월부터 사법경찰관이 수사를 책임집니다.
형사소송법 제195조 ①

El fiscal se encarga de presentar la acusación y de sostenerla en el juicio.

검사는 공소를 제기하고 공판에서 유지하는 일을 맡습니다.

형사소송법 제195조 ①

La orden de detención la expide un juez del tribunal de distrito, a solicitud del fiscal.

구속영장은 검사의 청구로 지방법원 판사가 발부합니다.

형사소송법 제201조 ①

En ciertos casos, si el acusado no tiene abogado, el tribunal le nombra uno de oficio.

일정한 경우 피고인에게 변호인이 없으면 법원이 직권으로 선정합니다.

형사소송법 제33조 ①

En materia civil, la casación solo procede por una infracción de la Constitución o de la ley que haya influido en la sentencia.

민사 상고는 판결에 영향을 미친 헌법이나 법률 위반이 있을 때만 할 수 있습니다.

민사소송법 제423조

Desde marzo de 2026, en casos tasados, también se puede impugnar una sentencia firme ante el Tribunal Constitucional.

2026년 3월부터는 정해진 경우에 한하여 확정된 재판도 헌법재판소에서 다툴 수 있습니다.

헌법재판소법 제68조 ③

따라 말하기 — 칠레 조문 열 문장

칠레 조문을 그대로 따라 말한다. 합성음은 카스티야 발음이다. 중남미 발음으로 바꿔 보려면
θ(ce·ci·z)를 s로 낸다(seseo). 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다.

La Corte Suprema se compondrá de veintiún miembros, uno de los cuales será su Presidente.

대법원은 21명으로 구성하고, 그 가운데 1명이 원장이 된다. (COT 93조)

Los tribunales de juicio oral en lo penal funcionarán en una o más salas integradas por tres de sus miembros.

형사 공판법원은 구성원 3명으로 이루어진 재판부로 운영한다. (COT 17조)

La querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario.

querella는 피해자, 그 법정대리인, 유언상속인이 낼 수 있다. (CPP 111조)

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito.

과실이 있으나 해칠 뜻 없이 저질렀으면 준불법행위가 된다. (민법 2284조)

Si se acoge el recurso de forma, se tendrá como no interpuesto el de fondo.

형식 상고를 받아들이면 실체 상고는 내지 않은 것으로 본다. (CPC 808조)

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.

기재하고, 등록 심사를 받고, 등록하고, 통지하고, 공포할 것. (2000년 민법전 확정 명령)

En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

어떤 경우에도 재판 권한을 행사할 수 없다. (헌법 83조, 검찰)

Las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos.

재판은 종국판결, 중간판결, auto, decreto로 부른다. (CPC 158조)

Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

종국판결이란 소송의 대상을 판단하여 그 심급을 끝내는 판결이다. (CPC 158조)

El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda, por las causales expresamente señaladas en la ley.

무효 상소는 법정 사유가 있을 때 공판과 종국판결, 또는 판결만을 무효로 하기 위해 허용된다. (CPP 372조)

확인 문제 8

1. 칠레 민사소송법 158조의 decreto와 스페인 LEC 206조 2항의 decreto는 각각 누가 내리는 재판인가?

둘 다 판사

칠레는 판사 / 스페인은 법원 사무관(LAJ)

칠레는 법원 사무관 / 스페인은 판사

둘 다 검사

칠레 decreto는 판사가 절차 진행만 정하는 재판이다(« tiene sólo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso »). 스페인은 « Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y decretos. »

2. 칠레 형사소송법 3조에 따르면 수사를 지휘하는 것은?

보장판사

형사 공판법원

검찰(ministerio público)

경찰

« El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación … » 스페인은 법원 수사부가, 한국은 2026. 10. 2.부터 사법경찰관이 수사를 맡는다.

3. 칠레 민법 2284조에서 해칠 뜻 없이 과실로 저지른 불법행위를 부르는 이름은?

delito

cuasidelito

cuasicontrato

falta

« Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. » 해칠 뜻이 있으면 delito, 적법한 행위에서 생기면 cuasicontrato다.

4. « a menos que el imputado se procurare antes un defensor »의 a menos que 뒤에 오는 동사 꼴은?

직설법 현재

조건법

접속법(여기서는 미래 접속법)

명령법

a menos que는 언제나 접속법을 부른다. procurare는 미래 접속법이고, 지금 글이라면 procure다.

5. 칠레에서 recurso de amparo는 무엇을 위한 구제인가?

헌법재판소에 기본권 침해를 다툼

체포·구금 등 신체의 자유 침해에 대한 구제(인신보호)

행정처분 취소

형사 판결에 대한 상소

칠레 헌법 21조가 법을 어긴 체포·구금의 구제를 정하고, 마지막 항에서 신체의 자유·개인 안전에 대한 다른 위법한 박탈·방해·위협에도 같은 구제를 준다. 스페인의 recurso de amparo는 헌법재판소의 기본권 구제(CE 53조 2항)이고, 칠레에서 그에 가까운 것은 recurso de protección(헌법 20조)이다.

6. 칠레 판결의 첫머리와 맺음말로 맞는 짝은?

En nombre del Rey … Así se acuerda y firma

VISTOS … Regístrese y devuélvase

Fallamos … Notifíquese

Resultando … Doy fe

조사 때 받은 칠레 대법원 판결 5건이 모두 Vistos로 열고 Regístrese y devuélvase로 닫았다. 첫째 보기는 스페인 대법원의 꼴이다.

7. « ___ el imputado tenga abogado, el tribunal le designará uno »의 빈칸에 들어가 「피의자에게 변호인이 없으면」 이 되는 말은?

Sin embargo

A menos que

Sin perjuicio de que

Con todo

a menos que + 접속법(tenga)이 「~하지 않는 한」 이다. sin embargo·con todo는 문장 머리의 「그러나」 라 접속법을 부르지 않는다.

8. 중남미에서 친한 친구 여럿에게 「너희는 아니?」 라고 물을 때 맞는 것은?

¿Vosotros sabéis?

¿Ustedes saben?

¿Vos sabés?

¿Usted sabe?

중남미에서는 vosotros를 쓰지 않고 친한 사이에도 ustedes + 3인칭 복수 동사를 쓴다. vos는 상대가 한 사람일 때다.

3부 원전과 말하기 · 제20장

한국 제도 설명·학회 회화

Explicar Corea — conversación en congresos

학회나 법관 교류에서 스페인어 화자에게 한국 법원과 제도를 설명하는 장이다. 먼저 이름이 문제다. 대법원·헌법재판소·특허법원·사법연수원 누리집에서 이 책이 찾은 외국어 화면은 영어뿐이고, 스페인어 공식 이름은 이번 조사(2026. 10. 28. 각 누리집 첫 화면과 영문 화면)에서 찾지 못했다.

특허법원·지식재산처의 스페인어 이름은 WIPO 자료의 표기를 따랐고, 나머지는 영문 공식 이름을 옮긴 이 책의 번역이다. 처음 말할 때 영어 이름을 함께 대는 편이 안전하다. 다음은 차이다. 한국 국민참여재판의 평결은 법원을 기속하지 않고, 스페인 배심의 평결은 판결의 사실 인정이 된다. 재판에 대한 헌법소원은 스페인에서 1979년부터 있었고 한국에서는 2026. 3. 12.부터 생겼다. 말하기는 네 장면으로 연습한다. 질문하기, 되묻기, 정정하기, 한국 제도 설명하기. 모두 usted로 말한다. 질문을 부드럽게 하는 조건법 podría와 접속법 과거 quisiera, 그리고 si 조건문이 이 장의 문법이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. CE, art. 125
   시민은 법률이 정하는 방식과 형사 절차에 관하여 시민 소추를 하고 배심 제도를 통해 사법에 참여할 수 있으며, 관습·전통 법정에도 참여할 수 있다.
2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. LOTC, art. 44.2
   헌법소원(amparo)을 낼 기간은 재판 절차에서 나온 재판을 송달받은 때부터 30일이다.

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

음절	모음 하나를 가운데 두고 한 번에 내는 소리 덩어리. sentencia는 sen·ten·cia 세 음절이다
이중모음	두 모음이 한 음절로 붙은 것. 스페인어에서는 강세 없는 i·u가 다른 모음과 붙을 때 생긴다: cia, ue, ie
강세	낱말에서 가장 힘주어 내는 음절. IPA에서는 그 음절 앞에 ˈ를 찍는다
강세 부호	모음 위의 ´(tilde). 일반 강세 규칙에 따라 강세 음절을 알린다: acción, régimen. 갈라지는 모음(día)을 표시하고, 같은 꼴 낱말을 구별하려고 한 음절 낱말에도 찍는다(él·el, sé·se, dé·de)
일치	관사·형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾸는 것: las normas jurídicas. haber와 만드는 완료형의 과거분사는 바뀌지 않는다
원형	사전에 실린 동사 꼴(infinitivo). -ar·-er·-ir 셋 중 하나로 끝난다: condenar, deber, cumplir
어간	동사에서 어미 앞의 앞부분. condenar의 conden-. 규칙 동사에서는 그대로지만 불규칙 동사에서는 바뀐다(tener → tengo, tuve). 그 뒤에 인칭·때를 알리는 어미가 붙는다
인칭	말하는 사람(1인칭)·듣는 사람(2인칭)·그 밖의 사람(3인칭)의 구별. 존댓말 usted는 3인칭 꼴을 쓴다
관계사	앞의 명사(선행사)를 꾸미는 절을 이끄는 낱말: que, el que, lo que, quien
접속법 과거완료	haber의 접속법 과거 + 과거분사. 실제로 일어나지 않은 일을 가정한다: hubiera hecho
접속법 현재완료	haya + 과거분사. 이미 끝난 일을 조건·요건으로 걸 때: haya sido condenado
단순과거	과거의 일·과정·상태를 끝난 것으로 말하는 꼴(pretérito perfecto simple): hizo, aceptó, cumplieron
ser	「~이다」 가운데 정체·분류·성질을 말하는 동사. es, son, será. 과거분사와 쓰면 행위를 받는 수동: será nombrado
estar	「~이다·있다」 가운데 상태와 있는 곳을 말하는 동사. está, están, estará. 과거분사와 쓰면 결과 상태: está sometido
수동 se	주어가 행위를 받는 쪽일 때 동사에 붙이는 se: se perfeccionan(성립한다), deben cumplirse(이행되어야 한다)
간접 의문	문장 안에 든 의문. si(~인지)·qué·cuándo 로 이끈다: decidir si su obra ha de ser divulgada
현재완료	haber 현재 + 과거분사. 지금과 이어진 과거를 말한다: ha condenado, han cumplido. 이때 과거분사는 성·수가 바뀌지 않는다(han cumplido las obligaciones)
조건법	「(그렇다면) ~할 것이다」 를 말하는 꼴(condicional). -ría로 끝난다: correspondería, habría hecho
접속법	사실로 단정하지 않는 내용을 말하는 동사 꼴(subjuntivo). 조건·양보·정해지지 않은 대상 뒤에 온다: sean, exija, haya
직설법	사실을 그대로 말하는 동사 꼴(indicativo). son, exige, conoce

현재분사	-ando·-iendo로 끝나는 꼴(gerundio). 앞 동작과 함께 일어나는 일을 붙인다: ostentando la dirección
과거분사	-ado·-ido로 끝나는 꼴(participio). 완료·수동에 쓴다. 수동·형용사로 쓰면 명사의 성·수를 맞추지만(anulados), haber와 만드는 완료형에서는 바뀌지 않는다(ha pactado). 불규칙: hecho, resuelto, prescrito
vos	17세기에 상대 한 사람을 대등하게 또는 낮춰 부르던 2인칭. 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다: decís, dadme, andad. 오늘 스페인에서는 tú나 usted로 바뀌었다
접속법 과거	직설법 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -ra 또는 -se를 붙인 꼴(pretérito imperfecto de subjuntivo): fuera·fuese, hubiera·hubiese
명령형	부탁·지시하는 동사 꼴(imperativo). usted에게는 접속법 현재 꼴을 쓰고 대명사를 끝에 붙인다: permítame, perdone
소유사	「나의·당신의」를 뜻하는 말. 명사 앞 mi·su, 명사 없이 el mío·el suyo: en mi país, ¿y en el suyo?
재귀 수동	주어가 「~되는」 쪽일 때 동사에 se를 붙이는 꼴: se renovarán(바뀐다). 꼴이 같아도 producirse(이루어지다)처럼 se가 붙어 다니는 대명동사도 있어, se만 보고 수동으로 판정하지 않는다

표제어 19

법령 인용은 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로, BOE(스페인 관보청) 통합본 오픈데이터와 글자 대조했다. 통합본은 참고용 텍스트다(texto consolidado de carácter meramente informativo). 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 사람이 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. el **Tribunal Supremo de Corea**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [tribu'nal su'premo de ko'rea]

   표기법 트리부날 수프레모 데 코레아 **대법원(한국)** ★★★

   남성

   영문 공식 이름은 The Supreme Court of Korea(eng.scourt.go.kr). 스페인어 공식 이름은 찾지 못했다 — 스페인 최고법원의 이름(Tribunal Supremo, CE 123조)을 빌린 이 책의 번역이다. de Corea를 붙여 스페인 대법원과 구별한다. 대법원장은 el Presidente del Tribunal Supremo, 대법관은 el magistrado del Tribunal Supremo(법원 『외국 법원 번역 안내』 스페인 편 98쪽의 「대법관(Magistrado/a del Tribunal Supremo)」).

   쉬운 예 El Tribunal Supremo de Corea es el tribunal más alto del país.
   한국 대법원은 그 나라의 최고법원이다.

   실무 예 En Corea, el presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el presidente de la República con el consentimiento de la Asamblea Nacional. — usted
   한국에서 대법원장은 국회의 동의를 받아 대통령이 임명합니다.

   원문

   > El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. — CE, art. 123 · 공식
   >
   > 스페인 전역에 재판권을 가진 대법원은 모든 재판 부문에서 최고 법원이다. 다만 헌법상 기본권 보장에 관한 규정은 예외다. 대법원장은 사법부총평의회의 제청으로 법률이 정하는 방식에 따라 국왕이 임명한다.

   구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Tribunal Supremo,	주어	대법원은
con jurisdicción en toda España,	삽입구 — con + 명사	스페인 전역에 재판권을 가진
es el órgano jurisdiccional superior	ser + 명사(정체)	최고 법원이다

en todos los órdenes,	orden jurisdiccional: 재판 부문 (민사·형사·행정·노동)	모든 재판 부문에서
salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.	salvo + lo dispuesto(예외)	헌법상 보장에 관한 규정은 예외로 하고
El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey,	ser 미래 + 과거분사(수동) + por	대법원장은 국왕이 임명한다
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,	a propuesta de: ~의 제청으로	사법부총평의회의 제청으로
en la forma que determine la ley.	관계절 + 접속법 determine	법률이 정하는 방식에 따라

Consejo General del Poder Judicial을 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「사법부총평의회」로 옮긴다.

문형

ser nombrado por + 임명권자

~가 임명한다(~에 의해 임명되다)

1. ser + 과거분사는 수동이다. 과거분사는 주어에 성·수를 맞춘다: el presidente es nombrado, la presidenta es nombrada.
2. 임명권자는 por로 붙인다: por el presidente de la República.
3. 조건은 con + 명사: con el consentimiento de la Asamblea Nacional(국회의 동의를 받아).

Los magistrados son nombrados por el Rey.
법관은 국왕이 임명한다.

La presidenta fue nombrada el año pasado.
그 원장은 작년에 임명되었다.

문법 S8 · salvo lo dispuesto en — 최고 법원에도 예외가 붙는다

es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales

salvo lo dispuesto en materia de …는 「…에 관한 규정은 예외로 하고」다. 이 구절이 헌법재판소(기본권 보장)를 대법원 위계 밖에 둔다. 떼고 옮기면 대법원이 헌법재판소보다 위라는 뜻이 된다.

한국이라면? ≠ 대법원장 임명 · 법원조직법 제41조

한국은 「대법원장은 국회의 동의를 받아 대통령이 임명한다」(제41조 ①). 스페인은 사법부총평의회(CGPJ)의 제청으로 국왕이 임명한다(CE 123조 2항). 의회 동의 절차가 스페인 쪽 조문에는 없다.

---

2. el **Tribunal Constitucional de Corea**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[tɾibu'nal konstituθjo'nal de ko'ɾea] 중남미 [tɾibu'nal konstitusjo'nal de ko'ɾea]

표기법 트리부날 콘스티투시오날 데 코레아 **헌법재판소(한국)** ★★★

남성

영문 공식 이름은 Constitutional Court of Korea(english.ccourt.go.kr). 스페인어는 이 책의 번역이다. 재판관은 magistrado(LOTC가 TC 구성원을 Magistrados라 부른다), 헌법재판소장은 el Presidente del Tribunal Constitucional.

쉬운 예 El Tribunal Constitucional de Corea tiene nueve magistrados.
한국 헌법재판소에는 재판관이 아홉 명 있다.

실무 예 En Corea, el mandato de los magistrados constitucionales es de seis años y puede renovarse. — usted
한국에서 헌법재판관의 임기는 6년이고 연임할 수 있습니다.

원문

> Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. — CE, art. 159.3 · 공식

헌법재판소 구성원은 9년 임기로 지명되고, 3년마다 3분의 1씩 바뀐다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los miembros del Tribunal Constitucional	주어 — 남성 복수	헌법재판소 구성원은
serán designados por un período de nueve años	ser 미래 + 과거분사(수동)	9년 임기로 지명된다
y se renovarán por terceras partes cada tres.	재귀 수동 + por terceras partes(3분의 1씩)	그리고 3년마다 3분의 1씩 바뀐다

문형

por un período de + 기간

~ 기간 동안(임기)

1. 임기는 por un período de nueve años(9년 기간으로).
2. mandato는 「임기」: el mandato es de seis años(임기는 6년이다).
3. 연임은 renovar el mandato 또는 ser reelegido.

Los consejeros son nombrados por un período de cinco años.
평의회 위원은 5년 임기로 임명된다.

El mandato del presidente es de seis años.
소장의 임기는 6년이다.

문법 S4 · se renovarán — 사람이 주어인 재귀 수동

se renovarán por terceras partes cada tres

renovarse는 「갱신되다, 바뀌다」다. 주어 los miembros는 바꾸는 쪽이 아니라 바뀌는 쪽이라 se를 붙였다. cada tres는 cada tres años에서 años를 앞 문맥에 기대 줄인 것이다.

한국이라면? ≠ 재판관 임기 · 헌법 제112조

한국은 「임기는 6년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다」(제112조 ①). 스페인은 9년이고 3년마다 3분의 1씩 바뀐다. 연임 문언은 CE 159조에 없다.

---

3. el **Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[tribu'nal supe'rjor de la propje'dad intelek'twal] 표기법 트리부날 수페리오르 데 라 프로피에다드 인텔렉투알

특허법원(한국) ★★★

남성

영문 공식 이름은 Intellectual Property High Court, 줄여 IP High Court(eng.scourt.go.kr — 1998. 3. 1. 설치). 스페인어 공식명은 기관 사이트에 없고, WIPO 자료의 표기(Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual)를 따랐다. 한국어 이름을 그대로 옮기면 Tribunal de Patentes다. 스페인의 Tribunal Superior de Justicia(자치주 최고법원)와 헷갈리지 않게 처음에는 영어 이름을 함께 댄다(이 장 가짜 친구).

쉬운 예 Trabajo en el Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual.
저는 특허법원에서 일합니다.

실무 예 En inglés se llama Intellectual Property High Court; en coreano, literalmente, Tribunal de Patentes. — usted
영어로는 Intellectual Property High Court라고 하고, 한국어 이름을 그대로 옮기면 특허법원입니다.

원문

> De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia, salvo las que se dicten en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas

en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. – LOPJ, art. 82.2.3.º · 공식

(도 법원은 민사에서 다음 사건을 맡는다) 1심법원 상사부가 1심으로 한 재판에 대하여 법률이 정한 불복. 다만 도산 부수 절차 중 노동 사건에서 한 재판은 빼다. 또한 스페인 특허상표청이 산업재산에 관하여 한 처분으로서 행정 절차를 끝낸 것에 대한 불복도 맡는다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De los recursos que establezca la ley	conocerán de(앞 머리)의 대상 — 관계절 + 접속법	법률이 정하는 불복 사건을
contra las resoluciones dictadas en primera instancia	contra + 명사 + 과거분사	1심으로 한 재판에 대한
por las Secciones de lo Mercantil	por: 행위자 — 상사부	상사부가
de los Tribunales de Instancia,	de + 법원	1심법원의
salvo las que se dicten	salvo + las que(그중 ~인 것) + 접속법	~에서 하는 재판은 빼고
en incidentes concursales en materia laboral.	incidente concursal: 도산 부수 절차	도산 부수 절차의 노동 사건에서
Asimismo, conocerán de los recursos	새 문장 — conocer de: 관할하다	또한 불복 사건도 맡는다
contra aquellas resoluciones	contra + 명사	처분에 대한
que agoten la vía administrativa	agotar la vía administrativa: 행정 절차를 끝내다 — 접속법	행정 절차를 끝낸
dictadas en materia de propiedad industrial	과거분사(resoluciones에 맞춤)	산업재산에 관하여 한
por la Oficina Española de Patentes y Marcas.	por: 행위자	스페인 특허상표청이

이 문단은 82조 2항 「Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:」 아래 셋째 호다. 앞 머리를 이어 읽어야 주어가 보인다. Audiencia Provincial을 이 책은 「도(道) 법원」으로, 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「지방법원」으로 옮긴다.

문형

se llama + 이름 / en inglés se llama …

~라고 부른다, 이름이 ~이다

1. llamarse는 「이름이 ~이다」: el tribunal se llama …
2. 언어를 밝힐 때는 en inglés, en coreano, en español를 앞에 둔다.
3. 「직역하면」은 literalmente, 「공식 이름은」은 su nombre oficial es …

En inglés se llama IP High Court.
영어로는 IP High Court라고 합니다.

Su nombre oficial en inglés es Family Court.
영어 공식 이름은 Family Court입니다.

문법 S8 · salvo las que — 예외가 「그중 어떤 것」을 가리킬 때

contra las resoluciones dictadas en primera instancia …, salvo las que se dicten en incidentes concursales en materia laboral

las que는 앞의 las resoluciones를 받는다. 「재판 가운데 ~에서 하는 것은 빼고」다. que 뒤 동사가 접속법(dicten)인 것은 아직 특정되지 않은 재판들을 가리켜서다.

한국이라면? ≠ 특허법원 · 법원조직법 제28조의4

한국은 전담 법원을 따로 두었다: 「특허법원은 다음의 사건을 심판한다」(제28조의4) — 특허·디자인·상표 심결 사건의 제1심 등. 스페인은 등록 관청 처분의 불복을 도 법원(Audiencia Provincial)이 민사 쪽에서 맡는다.

---

4. el **Ministerio de Propiedad Intelectual**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[minis'terjo de propje'dad intelek'twal] 표기법 미니스테리오 데 프로피에다드 인텔렉투알

지식재산처(한국, 2025. 10. 1. 특허청에서 개편) ★★

남성 | 옛 이름 특허청(Korean Intellectual Property Office, KIPO) (~2025-09-30)

영문 공식 이름은 Ministry of Intellectual Property(약칭 MOIP, kipo.go.kr/en). 스페인어 공식 명은 기관 사이트에 없고, WIPO 자료의 표기를 따랐다. 다만 정부조직법상 국무총리 소속 「처」이고 처장은 정무직이다(제28조 ②) — 장관(ministro)이 이끄는 부(部)는 아니다. 2025. 9. 30.까지 이름은 특허청(KIPO)이었다.

쉬운 예

El Ministerio de Propiedad Intelectual registra patentes y marcas.

지식재산처는 특허와 상표를 등록한다.

실무 예

Antes se llamaba Oficina Coreana de Propiedad Intelectual; desde octubre de 2025 es un ministerio. — usted

예전에는 특허청이었고, 2025년 10월부터는 지식재산처입니다.

원문

El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley. — LM, art. 1.3 · 공식

상표등록부는 국내 전역에서 하나이고, 그 관리는 스페인 특허상표청이 맡는다. 다만 산업재산 법령의 집행에 관하여 자치주가 가지는 권한은 이 법률이 정하는 바에 따라 그대로 둔다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El Registro de Marcas tendrá carácter único	주어 + tener carácter + 형용사	상표등록부는 하나다
en todo el territorio nacional	en + 지역	국내 전역에서
y su llevanza corresponderá	llevanza: 관리 — corresponder 미래	그 관리는 ~의 몫이다
a la Oficina Española de Patentes y Marcas,	a + 기관	스페인 특허상표청의
sin perjuicio de las competencias	sin perjuicio de: ~은 그대로 두고	권한은 그대로 두고
que en materia de ejecución	관계절 — 삽입된 en materia de …	집행에 관하여
de la legislación de propiedad industrial	de + 명사	산업재산 법령의
corresponden a las Comunidades Autónomas,	관계절의 동사 — 직설법	자치주가 가지는
según se desarrolla en esta Ley.	según: ~에 따라 — 수동 se	이 법률이 정하는 바에 따라

문형

antes se llamaba …; desde + 때 es …

예전 이름은 ~였고, ~부터는 ~이다

1. 예전 상태는 불완료 과거(se llamaba)로 말한다.
2. 바뀐 시점은 desde + 때: desde octubre de 2025(2025년 10월부터).
3. 현재 상태는 현재형(es, se llama).

Antes se llamaba Juzgado; ahora es una sección del tribunal.
예전에는 Juzgado였고, 지금은 법원의 부(部)입니다.

Desde marzo, el plazo es de treinta días.
3월부터 기간은 30일입니다.

한국이라면? ≠ 지식재산처 · 정부조직법 제28조
한국 등록 관청은 심판까지 맡는다: 「지식재산에 관한 사무와 이에 대한 심사 · 심판사무를 관장하기 위하여」(제28조 ①). 스페인 특허상표청은 등록부를 관리하고, 그 처분의 불복은 법원으로 간다(LOPJ 82조 2항 3호).

---

5. el **juicio con participación ciudadana**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

['xwiθjo kon partiθipa'θjon θjuda'dana] 중남미 ['xwisjo kon partisipa'sjon sjuda'dana]

표기법 후이시오 콘 파르티시파시온 시우다다나 **국민참여재판(한국)** ★★★

남성

법률 이름(국민의 형사재판 참여에 관한 법률)과 제2조 제2호 「배심원이 참여하는 형사재판」을 옮긴 이 책의 번역이다. 영문 공식 이름은 확인하지 못했다. 스페인 배심은 el Tribunal del Jurado, 배심원은 el jurado(사람과 제도를 같은 낱말로 부른다), 평결은 el veredicto.

쉬운 예 Corea tiene juicios con participación ciudadana desde 2008.
한국에는 2008년부터 국민참여재판이 있다.

실무 예 En Corea, el juicio con participación ciudadana no se celebra si el acusado no lo desea. — usted
한국에서는 피고인이 원하지 않으면 국민참여재판을 하지 않습니다.

원문

> Los jurados emitirán veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal, así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquél. También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación. — LOTJ, art. 3.1 y 3.2 · 공식
> 배심원은 재판장 법관이 심판 대상으로 정한 사실, 그리고 그 사실을 본질적으로 바꾸지 않는 범위에서 평결에 넣기로 한 다른 사실에 관하여 증명되었는지 아닌지를 밝히는 평결을 한다. 또 재판장 법관이 공소를 받아들인 범죄사실에 가담한 각 피고인이 유죄인지 무죄인지도 선언한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Los jurados emitirán veredicto	주어 + emitir 미래 — 관사 없는 veredicto	배심원은 평결을 한다
declarando probado o no probado	현재분사 declarando: ~라고 밝히면서	증명되었는지 아닌지 밝히는
el hecho justiciable	목적어 — justiciable: 재판 대상이 되는	심판 대상 사실에 대해
que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal,	관계절 + 접속법 현재완료	재판장 법관이 그렇게 정한
así como aquellos otros hechos	así como: 그리고 ~도	그리고 다른 사실들도
que decidan incluir en su veredicto	관계절 + 접속법 decidan	평결에 넣기로 한
y no impliquen variación sustancial de aquél.	접속법 impliquen — aquél은 el hecho justiciable	그리고 그 사실을 본질적으로 바꾸지 않는

También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad	새 문장 — proclamar 미래	유죄인지 무죄인지도 선언한다
de cada acusado por su participación	de + 사람 + por: 이유	각 피고인의, 가담을 이유로
en el hecho o hechos delictivos	en + 명사	범죄 사실에
respecto de los cuales	관계사 los cuales — 앞의 hechos	그 사실에 관하여
el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación.	접속법 과거완료 hubiese admitido	재판장 법관이 공소를 받아들인

Magistrado-Presidente는 배심 재판을 이끄는 재판장 법관이다. 이 책은 Magistrado를 「법관」으로 옮긴다 — 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「부장판사」로 옮긴다.

문형

declarar probado + 명사

~이 증명되었다고 선언하다

1. declarar + 형용사 + 명사: declarar probado el hecho(그 사실이 증명되었다고 하다).
2. probado는 목적어에 성·수를 맞춘다: declarar probados los hechos.
3. 판결문의 「인정 사실」은 hechos probados(15장).

El jurado declaró probados los hechos.
배심은 그 사실들이 증명되었다고 했다.

El tribunal declaró no probada la acusación.
법원은 공소 사실이 증명되지 않았다고 했다.

한국이라면? ≠ 평결의 효력 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」(제46조 ⑤). 스페인 배심은 유무죄를 스스로 선언하고(LOTJ 3조 2항), 판결은 평결 내용을 사실 인정으로 그대로 담는다(70조 1항).

---

6. el **recurso de amparo contra resoluciones judiciales**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[re'kurso de am'paro 'kontra resolu'θjones xudi'θjales]

중남미 [re'kurso de am'paro 'kontra resolu'sjones xudi'sjales]

표기법 레쿠르소 데 암파로 콘트라 레솔루시오네스 후디시알레스 **재판소원(법원의 재판에 대한 헌법소원)** ★★★

남성

한국 헌법재판소법 제68조 ③(2026. 3. 12. 시행)의 「법원의 재판에 대한 헌법소원심판」을 스페인 제도 이름에 기대 옮긴 이 책의 번역이다. 스페인에서는 법원의 작위·부작위에 대한 amparo가 LOTC 44조로 1979년부터 있다.

쉬운 예 Este recurso es nuevo en Corea.
이 소원은 한국에서는 새 제도다.

실무 예 En Corea solo cabe contra resoluciones judiciales firmes y en tres supuestos. — usted
한국에서는 확정된 재판에 대해, 세 가지 경우에만 낼 수 있습니다.

원문

Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. Que se haya denunciado formalmente en el

proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. — LOTC, art. 44.1 · 공식

헌법소원(amparo)으로 보호되는 권리·자유의 침해가 법원의 작위나 부작위에서 바로 직접 비롯되었으면, 다음 요건을 모두 갖춘 경우에 이 소원을 낼 수 있다. 그 사건에서 재판 절차상 소송법이 정한 불복 수단을 모두 거쳤을 것. 침해가 법원의 작위나 부작위에 바로 직접 돌아갈 것 — 그 절차를 낳은 사실과는 따로 보며, 헌법재판소는 그 사실에 관해서는 어떤 경우에도 판단하지 않는다. 기회가 있었다면, 침해를 안 뒤 주장할 수 있게 된 즉시 그 절차에서 정식으로 주장했을 것.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Las violaciones de los derechos y libertades	주어 — 여성 복수	권리와 자유의 침해가
susceptibles de amparo constitucional,	susceptible de: ~의 대상이 될 수 있는	헌법소원(amparo)으로 보호되는
que tuvieran su origen inmediato y directo	관계절 + 접속법 과거	바로 직접 비롯된
en un acto u omisión de un órgano judicial,	en + 명사 — o가 u로	법원의 작위나 부작위에서
podrán dar lugar a este recurso	poder 미래 + dar lugar a	이 소원의 근거가 될 수 있다
siempre que se cumplan los requisitos siguientes:	siempre que + 접속법(조건)	다음 요건을 갖추면
Que se hayan agotado todos los medios de impugnación	요건 a) — 접속법 현재완료	불복 수단을 모두 거쳤을 것
previstos por las normas procesales para el caso concreto	과거분사 + por	그 사건에서 소송법이 정한
dentro de la vía judicial.	dentro de: ~ 안에서	재판 절차 안에서
Que la violación del derecho o libertad sea imputable	요건 b) — 접속법 sea	권리·자유의 침해가 돌아갈 것
de modo inmediato y directo	de modo + 형용사: ~하게	바로 직접
a una acción u omisión del órgano judicial	imputable a: ~에 돌릴 수 있는	법원의 작위나 부작위에
con independencia de los hechos	con independencia de: ~와 별개로	사실과는 따로
que dieron lugar al proceso	관계절 — 단순과거	그 절차를 낳은
en que aquellas se produjeron,	aquellas는 las violaciones	그 침해가 일어난
acerca de los que, en ningún caso,	acerca de: ~에 관하여 — los que는 los hechos	그 사실에 관해서는 어떤 경우에도
entrará a conocer el Tribunal Constitucional.	entrar a conocer: 심리에 들어가다	헌법재판소가 판단하지 않는다
Que se haya denunciado formalmente en el proceso,	요건 c) — 접속법 현재완료	그 절차에서 정식으로 주장했을 것
si hubo oportunidad,	si + 직설법 단순과거(조건)	기회가 있었다면
la vulneración del derecho constitucional	se haya denunciado의 주어	헌법상 권리의 침해를
tan pronto como, una vez conocida,	tan pronto como: ~하자마자	알게 된 뒤 ~하자마자

hubiera lugar para ello.	haber lugar: 계기가 있다 — 접속 법 과거 주장할 계기가 생긴

BOE 원문은 세 요건 앞에 a) b) c)를 단다. 여기서는 문언만 옮겼다. 44조 2항은 기간을 송달부터 30일로 정한다(이 장 머리 can_read).

문형

dar lugar a + 명사

~을 낳다, ~의 근거가 되다

1. lugar는 「자리」, dar lugar a는 「~이 생기게 하다」.
2. 법률문에서는 「~을 청구할 근거가 된다」로 읽는다: podrán dar lugar a este recurso.
3. hubiera lugar para ello(44조 1항 c))처럼 haber lugar는 「~할 계기가 있다」.

Este error puede dar lugar a la nulidad del acto.
이 잘못은 그 행위를 무효로 만들 수 있다.

La demora dio lugar a una queja.
지연 때문에 이의가 제기되었다.

문법 S6 · siempre que se cumplan — 요건을 거는 조건

~~podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplen los requisitos siguientes~~ (비문)

podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes

조건의 siempre que 뒤에는 접속법(se cumplan)이다(6장). 이어지는 세 요건도 모두 Que + 접속법(se hayan agotado·sea·se haya denunciado)으로 쓴다. 「~일 것」으로 옮긴다.

한국이라면? ≠ 재판소원 · 헌법재판소법 제68조

한국은 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 사유(헌재 결정에 반하는 재판·적법절차 위반·기본권 침해가 명백한 경우)에 한정한다(제68조 ③). 스페인 LOTC 44조 1항은 「확정된 재판」이라는 표현 대신 그 사건의 사법 절차에서 둔 불복 수단을 모두 거칠 것(a)·직접 귀속(b)·절차 안에서의 주장(c)을 요건으로 한다.

---

7. el **juez de carrera**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['xweθ de ka'rera] 중남미 ['xwes de ka'rera]

표기법 후에스 데 카레라 **정규 법관(법관 직역에 시험·연수로 들어온 법관)** ★★

남성

la carrera judicial은 법관 「직역(職域)」 전체다(CE 122조 1항 Jueces y Magistrados de carrera). 판사 계급으로 들어가는 길은 공개 시험(oposición libre)과 법관학교(Escuela Judicial) 연수다(LOPJ 301조 3항). 한국어 「경력 법관」(법조 경력자 임용)과 뜻이 반대 방향이니 섞지 않는다. 여성은 la jueza de carrera.

쉬운 예 Ella es jueza de carrera desde hace diez años.
그녀는 10년째 정규 법관이다.

실무 예 En Corea, los jueces se eligen entre juristas con al menos cinco años de experiencia. — usted
한국에서는 판사를 법조 경력 5년 이상인 사람 가운데서 뽑습니다.

원문

El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. — LOPJ, art. 301.3 · 공식
판사 계급으로 법관 직역에 들어가는 것은 공개 시험과 법관학교의 이론·실무 선발 과정을 통과하여 이루어진다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
El ingreso en la Carrera Judicial	주어 — ingreso: 들어감	법관 직역에 들어가는 것은
por la categoría de juez	por + 계급	판사 계급으로
se producirá mediante la superación	producirse 미래 + mediante	통과를 통해 이루어진다

de oposición libre	oposición: 공개 경쟁 시험	공개 시험의
y de un curso teórico y práctico de selección	superación de의 둘째 대상	그리고 이론·실무 선발 과정의
realizado en la Escuela Judicial.	과거분사(curso에 맞춤)	법관학교에서 하는

oposición은 일상어로 「반대·야당」 이지만 공무원 채용에서는 「공개 경쟁 시험」 이다.

문형

entre + 사람(복수) + con …

~ 가운데서(뽑다)

1. 선발 대상은 entre + 복수 명사: entre juristas(법률가 가운데서).
2. 조건은 con: con al menos cinco años de experiencia(경력 5년 이상).
3. al menos는 「적어도」, más de는 「~ 넘게」.

Los magistrados se eligen entre jueces con experiencia.
법관은 경력 있는 판사 가운데서 뽑는다.

Se eligió al presidente entre los miembros del tribunal.
원장은 그 법원 구성원 가운데서 뽑혔다.

문법 S4 · se producirá mediante — 「~을 통해 이루어진다」

El ingreso en la Carrera Judicial … se producirá mediante la superación de oposición libre

producirse는 「생기다, 이루어지다」 라는 대명동사다. se는 이 동사에 붙어 다니는 대명사이고, 수동의 표지가 아니다. 주어 el ingreso가 사람이 아니라는 것만으로 se가 붙지는 않는다. mediante은 「~을 통하여」 로 por medio de와 같다.

한국이라면? ≠ 판사 임용 자격 · 법원조직법 제42조

한국은 법조 경력을 요건으로 한다: 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」 (제42조 ②). 스페인 판사 계급은 공개 시험과 연수로 들어간다.

---

8. el **Instituto de Investigación y Formación Judicial**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[insti'tuto de imbestiga'θjon i forma'θjon xudi'θjal]

중남미 [insti'tuto de imbestiga'sjon i forma'sjon xudi'sjal] 표기법 인스티투토 데 인베스티가시온 이 포르마시온 후디시알

사법연수원(한국) ★★

남성

영문 공식 이름은 Judicial Research and Training Institute(eng.scourt.go.kr). 스페인어는 그 영어를 옮긴 이 책의 번역이다. 스페인의 대응 기관은 법관학교(la Escuela Judicial)로, 사법부총평의회 소속이다(LOPJ 307조 1항).

쉬운 예

Estudié dos años en el Instituto de Investigación y Formación Judicial.
나는 사법연수원에서 2년 동안 공부했다.

실무 예

En Corea, el Instituto forma a los jueces en ejercicio y a los aprendices judiciales que aprobaron el antiguo examen. — usted
한국 사법연수원은 현직 판사의 연수와, 예전 사법시험에 합격한 사법연수생의 수습을 맡습니다.

원문

La Escuela Judicial, configurada como centro de selección y formación de jueces y magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella. — LOPJ, art. 307.1 · 공식
사법부총평의회 소속의 판사·법관 선발·연수 기관인 법관학교는 법관 직역 구성원과 그 직역에 들어오려는 사람에게 종합적이고 전문적인 높은 수준의 교육을 하는 것을 목적으로 한다.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

La Escuela Judicial,	주어	법관학교는
configurada como centro de selección y formación	과거분사 삽입 — configurar como: ~로 꾸리다	선발·연수 기관으로 꾸려진
de jueces y magistrados	de + 사람	판사와 법관의
dependiente del Consejo General del Poder Judicial,	dependiente de: ~에 속한	사법부총평의회 소속인
tendrá como objeto proporcionar	tener como objeto + 동사원형	제공하는 것을 목적으로 한다
una preparación integral, especializada y de alta calidad	목적어 + 형용사 셋	종합적이고 전문적인 높은 수준의 교육을
a los miembros de la Carrera Judicial,	a + 사람(받는 쪽)	법관 직역 구성원에게
así como a los aspirantes a ingresar en ella.	aspirante a + 동사원형 — ella는 la Carrera	그리고 그 직역에 들어오려는 사람에게도

jueces y magistrados는 스페인 법관의 두 계급이다. Magistrado를 이 책은 「법관」으로, 법원『외국 법원 번역 안내』는 「부장판사」로 옮긴다.

문형

tener como objeto + 동사원형

~하는 것을 목적으로 하다

1. tener como objeto(또는 tener por objeto) + 동사원형.
2. 주어는 기관·법률·계약: La ley tiene por objeto regular …
3. 명사로 받으면 el objeto de esta ley es …

El curso tiene como objeto formar a los nuevos jueces.
이 과정은 새 판사를 교육하는 것을 목적으로 한다.

Esta ley tiene por objeto proteger a los consumidores.
이 법률은 소비자 보호를 목적으로 한다.

한국이라면? ≠ 사법연수원 · 법원조직법 제20조

한국 사법연수원은 「판사의 연수와 사법연수생의 수습에 관한 사무를 관장하기 위하여 대법원에」 둔다(제20조). 스페인 법관학교는 사법부총평의회 소속이고 판사 선발 과정까지 맡는다.

9. el **Tribunal de Familia**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [tribu'nal de fa'milja] 표기법 트리부날 데 파밀리아

가정법원(한국) ★★

남성

영문 공식 이름은 Family Court(eng.scourt.go.kr). 스페인어는 이 책의 번역이다. 스페인에는 가정 사건만 맡는 법원이 따로 없고, 1심법원(Tribunal de Instancia) 안에 가족·아동·능력 부(Sección de Familia, Infancia y Capacidad)를 둘 수 있다(LOPJ 84조 3항, 2025 개편).

쉬운 예 El divorcio se tramita en el Tribunal de Familia.
이혼은 가정법원에서 처리한다.

실무 예 En Corea, los asuntos de familia los conoce un tribunal propio, no una sección. — usted
한국에서는 가사 사건을 부(部)가 아니라 별도 법원이 맡습니다.

원문

> Además de las anteriores, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones: De Familia, Infancia y Capacidad. De lo Mercantil. De Violencia sobre la Mujer. De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. De lo Penal. De Menores. De Vigilancia Penitenciaria. De lo Contencioso-Administrativo. De lo Social. — LOPJ, art. 84.2 a) · 공식

앞의 부 외에도 1심법원은 다음 부 가운데 하나 이상을 둘 수 있다. 가족·아동·능력 부. 상사부. 여성 대상 폭력 부. 아동·청소년 대상 폭력 부. 형사부. 소년부. 형 집행 감독부. 행정부. 노동부.

구문 분해 — 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Además de las anteriores,	además de: ~ 말고도 — las anteriores는 앞의 Secciones	앞의 부 외에도
los Tribunales de Instancia podrán estar integrados	주어 + poder + estar + 과거분사	1심법원은 ~로 이루어질 수 있다
por alguna o varias de las siguientes Secciones:	por + 명사	다음 부 가운데 하나 이상으로
De Familia, Infancia y Capacidad. De lo Mercantil.	목록 ①② — De lo + 형용사: ~ 부문	가족·아동·능력 부. 상사부.
De Violencia sobre la Mujer.	목록 ③	여성 대상 폭력 부.
De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.	목록 ④	아동·청소년 대상 폭력 부.
De lo Penal. De Menores. De Vigilancia Penitenciaria.	목록 ⑤⑥⑦	형사부. 소년부. 형 집행 감독부.
De lo Contencioso-Administrativo. De lo Social.	목록 ⑧⑨	행정부. 노동부.

BOE 원문은 아홉 부 앞에 a)~i)를 단다. 여기서는 문언만 옮겼다. 2025년 개편 전 이름(Juzgado de Familia 등)은 5장 old_name 과 부록 F를 본다.

문형

목적어를 앞에 + 대명사로 다시 받기(los conoce)

(무엇은) ~가 맡는다

1. 말하려는 대상을 문장 앞에 두면 동사 앞에 대명사로 다시 받는다: los asuntos de familia los conoce …
2. 대명사는 대상의 성·수에 맞춘다: la demanda la presentó …
3. 대화에서 화제를 먼저 꺼낼 때 흔히 쓴다.

Las patentes las registra el Ministerio.
특허는 지식재산처가 등록합니다.

Ese caso lo resolvió el Tribunal Supremo.
그 사건은 대법원이 판단했습니다.

한국이라면? ≠ 가정법원 · 법원조직법 제3조

한국은 가정법원을 법원의 한 종류로 둔다(제3조 ① 「5. 가정법원」). 스페인은 1심법원 안의 부(Sección)로 둔다.

10. la **Ley de Organización de los Tribunales**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

['lej de organiθa'θjon de los tribu'nales] 중남미 ['lej de organisa'sjon de los tribu'nales]

표기법 레이 데 오르가니사시온 데 로스 트리부날레스 **법원조직법(한국)** ★★

여성

이 책의 번역이다. 영문 법령명은 이 책이 확인하지 않았다. 「Ley Orgánica de los Tribunales」로 옮기지 않는 것은 스페인에서 ley orgánica가 기본권·자치법·선거제도 등을 정하는 가중 의결 법률의 등급 이름이기 때문이다(CE 81조 — 이 장 가까 친구). 스페인에서 같은 일을 하는 법률은 사법부조직법(LOPJ, Ley Orgánica 6/1985)이다.

쉬운 예 La Ley de Organización de los Tribunales regula los tipos de tribunales.
법원조직법은 법원의 종류를 정한다.

실무 예 Según nuestra Ley de Organización de los Tribunales, hay siete clases de tribunales. – usted

한국 법원조직법에 따르면 법원은 일곱 종류입니다.

원문

> La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. – CE, art. 122.1 · 공식
>
> 사법부 조직법(유기법)은 법원의 구성·운영·관리와, 하나의 단체를 이루는 정규 판사·법관 및 사법 행정 종사자의 법적 지위를 정한다.
>
> **구문 분해 — 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
La ley orgánica del poder judicial	주어 — 여기서는 소문자(법률 종류)	사법부 조직법(유기법)은
determinará la constitución, funcionamiento y gobierno	determinar 미래 + 목적어 셋	구성·운영·관리를 정한다
de los Juzgados y Tribunales,	de + 명사	법원의
así como el estatuto jurídico	así como: 그리고 ~도	그리고 법적 지위를
de los Jueces y Magistrados de carrera,	de carrera: 직역에 속한	정규 판사·법관의
que formarán un Cuerpo único,	관계절 — Cuerpo: 공무원 단체	하나의 단체를 이루는
y del personal al servicio de la Administración de Justicia.	estatuto jurídico de의 둘째 대상	그리고 사법 행정 종사자의

> 1978년 헌법 문언이라 Juzgados(단독법원)가 아직 나온다. 2025년 개편 뒤 1심은 Tribunal de Instancia다(5장).

문형

según + 법령 / según nuestra ley

~에 따르면

1. según + 명사: según la ley(법률에 따르면).
2. 자기 나라 법을 말할 때는 nuestra ley, nuestro Código Civil(6장 speak2).
3. según 뒤에 절도 온다: según establece el artículo 3(3조가 정하는 바에 따르면).

Según nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional tiene nueve magistrados.

우리 헌법에 따르면 헌법재판소 재판관은 아홉 명입니다.

Según la ley española, el plazo es de treinta días.

스페인 법에 따르면 기간은 30일입니다.

한국이라면? ≠ 법원의 종류 · 법원조직법 제3조

한국은 법률(법원조직법) 하나가 법원 종류를 정한다: 「법원은 다음의 7종류로 한다」(제3조 ①). 스페인은 헌법이 ley orgánica로 정하라고 하고(CE 122조 1항), LOPJ 26조가 일곱 종류를 든다.

---

11. **en mi país** [en mi pa'is] 표기법 엔 미 파이스 **우리나라에서는** ★★★

자기 나라 제도를 꺼낼 때의 머리말이다. 상대 나라는 en su país(당신 나라에서는) 또는 en España. 「우리」를 강조하면 nosotros: Nosotros, en Corea, …. país의 í에 강세 부호가 있어 a와 i를 두 음절로 나눠 읽는다.

쉬운 예 En mi país hay siete clases de tribunales.

우리나라에는 법원이 일곱 종류 있습니다.

실무 예 En mi país el veredicto del jurado no vincula al juez. ¿Y en el suyo? — usted
우리나라에서는 배심 평결이 판사를 기속하지 않습니다. 선생님 나라에서는요?

문형

en mi país … ¿Y en el suyo?

우리나라에서는 …. 선생님 나라에서는요?

1. 자기 쪽을 말한 뒤 ¿Y en el suyo?(그쪽은요?)로 넘긴다.
2. el suyo는 「당신 것」 — 여기서는 el país suyo.
3. 상대가 여럿이면 ¿Y en los suyos? 대신 ¿Y en España?처럼 나라 이름이 더 분명하다.

En mi país el plazo es de treinta días. ¿Y en el suyo?
우리나라에서는 기간이 30일입니다. 그쪽은요?

En su país, ¿quién nombra a los jueces?
선생님 나라에서는 누가 판사를 임명합니까?

문법 B1 · país — 강세 부호가 이중모음을 가른다

~~pais~~ (표기 오류)

país
ai는 보통 한 음절(이중모음)이다. í에 강세 부호를 찍으면 a·í가 두 음절로 갈리고 강세가 í에 온다: pa-ís. 부호를 빼면 철자가 틀린다(1장 강세 규칙).

12. ## si no me equivoco [si no me eki'boko] 표기법 시 노 메 에키보코 **제가 틀리지 않았다면** ★★★

알고 있는 것을 조심스럽게 확인할 때 문장 앞이나 끝에 붙인다. equivocarse(틀리다)의 1인칭 현재. 같은 자리에 si mal no recuerdo(제 기억이 맞다면)도 쓴다.

쉬운 예 Si no me equivoco, la reunión es mañana.
제가 틀리지 않았다면 회의는 내일입니다.

실무 예 Si no me equivoco, en España el plazo del amparo es de treinta días, ¿verdad? — usted
제가 틀리지 않았다면 스페인에서 헌법소원(amparo) 기간은 30일이지요?

문형

Si no me equivoco, … ¿verdad?

제가 틀리지 않았다면 …이지요?

1. 앞에 si no me equivoco를 두고 확인할 내용을 말한다.
2. 끝에 ¿verdad? 또는 ¿no es así?를 붙이면 상대에게 확인을 구한다.
3. 더 부드럽게: Si no me equivoco, creo que …

Si no me equivoco, el jurado tiene nueve miembros.
제가 틀리지 않았다면 배심원은 아홉 명이지요.

Usted es magistrado en Madrid, si no me equivoco.
제가 틀리지 않았다면 마드리드에서 법관으로 계시지요.

문법 S6 · si + 직설법 현재 — 현실 조건

~~Si no me equivoque, la reunión es mañana.~~ (비문)

Si no me equivoco, la reunión es mañana.
사실일 수 있는 조건의 si 뒤에는 직설법 현재다(equivoco). 접속법 현재(equivoque)는 si 뒤에 쓰지 않는다(6장 문법 코너). equivocar의 c는 e 앞에서 qu로 바뀐다.

13. ## permítame precisar [per'mitame preθi'sar] 중남미 [per'mitame presi'sar]

표기법 페르미타메 프레시사르 **정확히 말씀드리면, 바로잡아 말씀드리면** ★★★

상대의 말을 정정하거나 자기 말을 좁힐 때 쓴다. permitir(허락하다)의 usted 명령형 permita에 me를 붙인 꼴이다. 정정은 「틀렸다」 대신 precisar(더 정확히 하다)로 부드럽게 한다.

쉬운 예 Permítame precisar una cosa.
한 가지만 정확히 말씀드리겠습니다.

실무 예 Permítame precisar: en Corea el veredicto existe, pero no vincula al juez. — usted
정확히 말씀드리면, 한국에도 평결은 있지만 판사를 기속하지 않습니다.

문형

Permítame + 동사원형

제가 ~하겠습니다(허락을 구하는 말투)

1. usted에게는 permítame, tú에게는 permíteme.
2. 뒤에 동사원형: permítame añadir, permítame una pregunta(명사도 된다).
3. 더 짧게: Una precisión(한 가지 정정하자면).

Permítame añadir un dato.
자료 하나 덧붙이겠습니다.

Permítame corregir una fecha: fue en marzo, no en mayo.
날짜 하나 바로잡겠습니다. 5월이 아니라 3월이었습니다.

문법 B4 · permítame — 명령형 + 대명사는 붙여 쓰고 강세 부호

~~permítame precisar~~ (표기 오류)

permítame precisar

명령형 permita에 me를 붙이면 음절이 늘어 강세가 끝에서 셋째 음절이 된다. 그래서 í에 부호를 찍는다(per-mí-ta-me). 부정 명령은 대명사를 앞에 따로 둔다: no me permita.

---

14. **¿podría repetir?** [poˈdɾia repeˈtiɾ] 표기법 포드리아 레페티르 **다시 말씀해 주시겠습니까?** ★★★

못 알아들었을 때 되묻는 말이다. poder의 조건법 podría는 현재형 puede보다 공손하다. 끝에 la pregunta·el nombre·más despacio(더 천천히)를 붙여 무엇을 다시 말해 달라는지 좁힌다.

쉬운 예 Perdone, ¿podría repetir?
죄송합니다만 다시 말씀해 주시겠습니까?

실무 예 Perdone, no le he entendido bien. ¿Podría repetir la última parte más despacio? — usted
죄송합니다, 잘 못 알아들었습니다. 마지막 부분을 좀 더 천천히 다시 말씀해 주시겠습니까?

문형

¿Podría + 동사원형?

~해 주시겠습니까?

1. poder 조건법 3인칭(usted) podría + 동사원형.
2. 앞에 Perdone(실례합니다)를 붙이면 더 부드럽다.
3. 목적어를 더한다: repetir el número, hablar más despacio.

¿Podría hablar un poco más despacio?
조금 더 천천히 말씀해 주시겠습니까?

¿Podría repetir el número del artículo?
조 번호를 다시 말씀해 주시겠습니까?

문법 S6 · podría — 조건법의 공손

¿Podría repetir la pregunta?

조건법(-ría)은 「그렇다면 ~할 것이다」를 말하는 꼴이지만, 부탁에서는 직설법보다 공손하다. ¿Puede repetir?도 틀리지 않지만 학회에서는 ¿Podría …?가 무난하다. 더 공손하게는 ¿Le importaría repetir?

---

15. **quisiera añadir** [kiˈsjera aɲaˈdiɾ] 표기법 키시에라 아냐디르 **덧붙이고 싶습니다** ★★

토론에서 발언을 이어 받을 때 쓴다. querer의 접속법 과거 quisiera는 quiero보다 공손하다.
añadir의 ñ는 [ɲ].

쉬운 예 Quisiera añadir algo.
덧붙이고 싶은 것이 있습니다.

실무 예 Quisiera añadir que en Corea este recurso solo existe desde marzo de 2026. — usted
한국에서는 이 소원이 2026년 3월부터 생겼다는 점을 덧붙이고 싶습니다.

문형

Quisiera + 동사원형 / Quisiera que + 접속법 과거

~하고 싶습니다 / ~해 주셨으면 합니다

1. 자기 행동이면 동사원형: quisiera añadir, quisiera preguntar.
2. 상대에게 바라면 que + 접속법 과거: quisiera que me explicara ...
3. 같은 뜻: me gustaría + 동사원형.

Quisiera hacer una pregunta al ponente.
발표자께 질문 하나 드리고 싶습니다.

Quisiera que me explicara la diferencia.
그 차이를 설명해 주셨으면 합니다.

문법 S6 · quisiera — 접속법 과거의 공손

~~Quiero añadir algo, ahora.~~ (부자연)

Quisiera añadir algo.

quiero(직설법)는 요구처럼 들릴 수 있다. 접속법 과거 quisiera나 조건법 me gustaría로 바꾸면 부탁이 된다. 이 공손 용법은 querer·poder·deber에서 흔하다.

---

16. ## en cuanto a [en 'kwanto a] 표기법 엔 쿠안토 아 ~에 관해서는 ★★★

화제를 바꾸거나 좁힐 때 쓴다. 뒤에 명사가 온다. a + el은 al: en cuanto al jurado. 같은 뜻으로 respecto a, por lo que se refiere a.

쉬운 예 En cuanto al plazo, no hay problema.
기간에 관해서는 문제가 없습니다.

실무 예 En cuanto a su pregunta, la respuesta depende del tipo de asunto. — usted
질문하신 것에 관해서는, 답이 사건 종류에 따라 다릅니다.

문형

En cuanto a + 명사, ...

~에 관해서는, ...

1. 문장 앞에 두고 쉼표로 끊는다.
2. a + el = al: en cuanto al veredicto.
3. en cuanto 혼자 쓰면 「~하자마자」 다(en cuanto llegue). a가 있어야 「~에 관해서는」.

En cuanto al veredicto, en Corea no es vinculante.
평결에 관해서는, 한국에서는 기속력이 없습니다.

En cuanto al plazo, es de treinta días en ambos países.
기간에 관해서는 두 나라 모두 30일입니다.

---

17. ## a diferencia de [a dife'renθja de] 중남미 [a dife'rensja de] 표기법 아 디페렌시아 데 ~와 달리 ★★★

두 나라 제도를 견줄 때 가장 많이 쓰는 틀이다. 뒤에 명사가 온다: a diferencia de España, a diferencia del sistema español. 같은 점을 말할 때는 al igual que(~와 마찬가지로).

쉬운 예 A diferencia de España, Corea tiene un Tribunal de Familia.
스페인과 달리 한국에는 가정법원이 있습니다.

실무 예 A diferencia del veredicto del jurado español, el de nuestros jurados no vincula al tribunal. — usted
스페인 배심과 달리 우리 배심원의 평결은 법원을 기속하지 않습니다.

문형

A diferencia de A, B …

A와 달리 B는 …

1. 비교 대상을 a diferencia de 뒤에 두고 쉼표로 끊는다.
2. 주절의 주어가 비교의 다른 쪽이다: A diferencia de España, Corea …
3. 같다고 할 때는 al igual que: Al igual que en España, …

A diferencia de Corea, España no tiene un tribunal de patentes.
한국과 달리 스페인에는 특허 전담 법원이 없습니다.

Al igual que en España, las sentencias no tienen derechos de autor.
스페인과 마찬가지로 판결에는 저작권이 없습니다.

문법 B4 · a diferencia de + el = del

~~A diferencia de el sistema español~~ (표기 오류)

A diferencia del sistema español

de 뒤에 남성 단수 관사 el이 오면 del로 줄인다(2장). 고유명사 El Salvador처럼 관사가 이름의 일부일 때만 de El로 쓴다.

---

18. ## tengo entendido que ['tengo enten'dido ke] 표기법 텡고 엔텐디도 케 **제가 알기로는** ★★

들어서 아는 것을 말하며 상대의 확인을 구할 때 쓴다. tener + 과거분사(entendido)는 「~해 둔 상태다」. 과거분사는 바뀌지 않는다(entendido).

쉬운 예 Tengo entendido que usted es de Sevilla.
제가 알기로는 세비야 출신이시지요.

실무 예 Tengo entendido que en España el jurado decide si el acusado es culpable. ¿Es así? — usted
제가 알기로는 스페인에서는 배심이 피고인의 유무죄를 정한다고 하던데, 맞습니까?

문형

Tengo entendido que … ¿Es así?

제가 알기로는 …인데, 맞습니까?

1. tengo entendido que + 직설법 문장.
2. 확인을 구하려면 ¿Es así? ¿Me equivoco?
3. 더 조심스럽게: Según tengo entendido, …

Tengo entendido que el plazo es de treinta días. ¿Me equivoco?
제가 알기로는 기간이 30일인데, 제가 틀렸습니까?

Según tengo entendido, la nueva ley entró en vigor el mes pasado.
제가 알기로는 새 법률이 지난달 시행되었습니다.

문법 S6 · tengo entendido que + 직설법

Tengo entendido que el jurado decide …

que 뒤는 직설법이다(decide). 알고 있는 내용을 사실로 내놓기 때문이다. 확신이 없으면 끝에 ¿Es así? 또는 ¿me equivoco?를 붙인다.

---

19. ## con su permiso [kon su per'miso] 표기법 콘 수 페르미소 **실례지만, 허락해 주신다면** ★★

발언을 시작하거나 끼어들 때 쓴다. su는 usted의 소유사(당신의). tú에게는 con tu permiso. 사회자에게 발언권을 구할 때는 Con su permiso, señora presidenta …

쉬운 예 Con su permiso, me siento aquí.
실례지만 여기 앉겠습니다.

실무 예 Con su permiso, quisiera hacer una pregunta sobre el sistema español. — usted
실례지만 스페인 제도에 관해 질문 하나 드리고 싶습니다.

> 문형
>
> **Con su permiso, + 하려는 말**
>
> **허락해 주신다면 ~하겠습니다**
>
> 1. 문장 앞에 두고 쉼표로 끊는다.
> 2. 뒤에 quisiera + 동사원형을 이으면 두 겹으로 공손하다.
> 3. 대답은 Por supuesto(물론입니다)·Adelante(말씀하세요).
>
> Con su permiso, voy a leer el artículo.
> 허락해 주신다면 그 조문을 읽겠습니다.
>
> Con su permiso, señor presidente, quisiera responder.
> 의장님, 허락해 주신다면 답변드리고 싶습니다.

스페인이라면? — 한국 제도를 먼저 두고

이 장은 방향을 뒤집는다. 앞 칸(kr)에 한국 조문을, 뒤 칸(es)에 스페인이라면 어떤지를 둔다. 「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 조문 문언만 비교했고 판례·학설·운영 실태는 넣지 않았다.

	스페인	한국	차이
≠	siete clases (LOPJ 26)	법원의 종류 (법원조직법 제3조 ①)	「법원은 다음의 7종류로 한다」 — 특허·가정·행정·회생 전문법원 포함 / juez de paz부터 Tribunal Supremo까지 일곱, 전문법원은 종류로 없다.
≠	nombrado por el Rey (CE 123.2)	대법원장 임명 (법원조직법 제41조 ①)	「국회의 동의를 받아 대통령이 임명한다」 / 사법부총평의회 제청으로 국왕이 임명.
≠	12 miembros (CE 159.1)	헌법재판소 구성 (헌법 제111조 ②)	「9인의 재판관」, 대통령 임명 / 12명, 국왕 임명(하원 4·상원 4·정부 2·평의회 2 제청).
≠	nueve años (CE 159.3)	재판관 임기 (헌법 제112조 ①)	「임기는 6년으로 하며」 연임 가능 / 9년, 3년마다 3분의 1씩.
≠	amparo frente a órganos judiciales (LOTC 44.1)	재판소원 (헌법재판소법 제68조 ③)	「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 사유 한정, 2026. 3. 12. 시행 / 불복 수단 소진·직접 귀속·절차 내 주장.
≠	30 días (LOTC 44.2)	청구기간 (헌법재판소법 제69조 ①)	「그 확정일부터 30일 이내에」 / 재판 송달부터 30일. 30일은 같고 기산점이 다르다.
≠	admisión por unanimidad (LOTC 50.1)	사전심사 (헌법재판소법 제72조 ③)	「지정재판부 재판관 전원의 일치된 의견에 의한 결정으로」 각하 / Sección가 만장일치로 받아들이고, 특별한 헌법적 중요성이 요건. 과반수 찬성이 있어도 만장일치가 아니면 Sala로 넘겨 정한다(LOTC 50.2) — 한국은 각하에, 스페인은 수리에 만장일치를 묻는다.
≠	nueve jurados (LOTJ 2.1)	배심원의 수 (국민참여재판법 제13조 ①)	「9인의 배심원」 · 「7인의 배심원」, 공소사실의 주요내용을 인정하면 5인 / 9명 + 재판장 법관 1명(예비 2명).

≠	delitos enumerados (LOTJ 1.2)	피고인의 의사 (국민참여재판법 제5조 ②)	「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 하지 않는다 / 대상 범죄를 조문 목록으로 정한다(살인·수뢰·공금 횡령 등).
≠	siete votos / cinco votos (LOTJ 59.1)	평결 방식 (국민참여재판법 제46조 ②·③)	「전원의 의견이 일치하면」 평결, 아니면 판사 의견을 듣고 「다수결의 방법으로 한다」 / 불리한 사실 7표, 유리한 사실 5표.
≠	hechos probados = veredicto (LOTJ 70.1)	평결의 효력 (국민참여재판법 제46조 ⑤)	「법원을 기속하지 아니한다」 / 판결이 평결 내용을 인정 사실로 담는다.
≠	oposición libre (LOPJ 301.3)	판사 임용 (법원조직법 제42조 ②)	「5년 이상」 법조 경력자 중에서 / 공개 시험 + 법관학교 과정.

가짜 친구 · Tribunal Superior·ley orgánica·carrera·magistrado — 한국 제도를 옮길 때 걸리는 말

Tribunal Superior는 스페인에서 자치주 최고법원(Tribunal Superior de Justicia)이다. 사법부조직법 26조가 법원 종류 넷째로 든다. 특허법원을 Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual로 옮기면 스페인 청자는 자치주 법원의 한 부를 떠올릴 수 있다. 처음에는 영문 공식 이름(Intellectual Property High Court)을 함께 대고, 「un tribunal especializado」라고 풀어 준다.

ley orgánica는 「조직법」이 아니다. 헌법 81조 1항은 기본권 전개·자치법·선거제도 등을 정하는 법률을 leyes orgánicas라 부르고, 2항은 하원 재적 과반수 의결을 요구한다. 형법전도 ley orgánica다. 한국 법원조직법을 Ley Orgánica de los Tribunales로 옮기면 법률 등급을 잘못 전한다. 이 책은 Ley de Organización de los Tribunales로 옮긴다.

carrera는 「경력」이 아니라 「직역·경로」다. la carrera judicial은 법관 직역 전체, juez de carrera는 공개 시험과 법관학교를 거쳐 들어온 정규 법관이다(사법부조직법 301조 3항). 한국어 「경력 법관」(법조 경력자 임용)은 스페인어로 오히려 301조의 juristas de reconocida competencia(이름난 법률가를 법관 계급으로 들이는 길)에 가깝다.

magistrado는 스페인에서 법관의 경력 계급이다. 한국 대법관은 magistrado del Tribunal Supremo, 헌법재판관은 magistrado del Tribunal Constitucional로 부를 수 있다. 이 책은 Magistrado를 「법관」으로 옮긴다 — 법원 『외국 법원 번역 안내』는 「부장판사」로 옮긴다.

> Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 원문

> Los Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los siguientes: Jueces y juezas de paz. Tribunales de Instancia. Audiencias Provinciales. Tribunales Superiores de Justicia. Tribunal Central de Instancia. Audiencia Nacional. Tribunal Supremo. 원문

요령 특허법원은 영어 이름을 먼저. ley orgánica는 법률 등급. carrera는 직역. magistrado는 계급.

문법 S6 — 조건과 가정: si·cuando·조건법의 공손

조건문은 조건이 얼마나 현실적인지에 따라 동사 꼴이 갈린다. 있을 수 있는 조건은 si + 직설법, 사실과 다른 가정은 si + 접속법 과거 + 조건법이다. 앞으로의 때를 말하는 cuando 뒤에는 접속법이 온다. 회화에서는 조건법(podría)과 접속법 과거(quisiera)가 부탁을 공손하게 만든다.

- 있을 수 있는 조건은 si + 직설법 현재다. Si el acusado no lo desea, no hay jurado(피고인이 원하지 않으면 배심은 없다). si 바로 뒤에 접속법 현재(desee)를 쓰지 않는다. 6장에서 본 대로다.
- 사실과 다른 가정은 si + 접속법 과거, 주절은 조건법이다. Si el veredicto fuera vinculante en Corea, el juez no podría apartarse de él(한국에서 평결에 기속력이 있다면 판사는 거기서 벗어날 수 없을 것이다). fuera는 ser의 접속법 과거, podría는 poder의 조건법이다. 한국 평결은 기속력이 없으니(국민참여재판법 제46조 ⑤) 사실과 반대인 가정이다.
- cuando도 조건처럼 쓰인다. 앞으로의 때나 아직 정해지지 않은 경우면 접속법이다. LOTJ 59조 1항은 사실을 증명된 것으로 하려면 « siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado »(피고인에게 불리하면 적어도 7표)가 필요하다고 쓴다. fuesen은 ser의 접속법 과거 -se 꼴로, 법률문에서 흔하다.
- 부탁에서는 같은 동사라도 꼴을 바꾸면 공손해진다. ¿Puede repetir? → ¿Podría repetir?(조건법), Quiero preguntar → Quisiera preguntar(접속법 과거), Me gusta → Me gustaría(조건법). 학회 질의응답에서는 뒤쪽이 무난하다.
- si는 말머리 틀로도 굳어 있다. si no me equivoco(제가 틀리지 않았다면), si me permite(허락해 주신다면), si he entendido bien(제가 제대로 이해했다면 — 6장 speak). 모두 si + 직설법이다. 확인이나 반론 앞에 두면 단정이 누그러진다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
si + 현재 → 현재·미래	Si no lo desea, no hay jurado.	있을 수 있는 조건
si + 접속법 과거 → 조건법	Si fuera vinculante, no podría …	사실과 다른 가정
cuando + 접속법	cuando fuesen contrarios (LOTJ 59.1)	앞으로의 경우·조건
podría	poder 조건법(-ría)	~해 주시겠습니까(공손)
quisiera	querer 접속법 과거	~하고 싶습니다(공손)
me gustaría	gustar 조건법	~하고 싶습니다(공손)
¿le importaría + 동사원형?	importar 조건법	~해 주실 수 있을까요(아주 공손)
si no me equivoco	si + equivocarse 현재	제가 틀리지 않았다면(말머리)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Si el veredicto (si + 주어) fuera vinculante (ser 접속법 과거 · 사실과 다른 가정) el juez (주절 주어) no podría (poder 조건법) apartarse de él (동사원형 + se · él은 el veredicto)
평결에 기속력이 있다면 판사는 거기서 벗어날 수 없을 것이다.

¿Podría (poder 조건법 · 공손한 부탁) explicarnos (동사원형 + nos(우리에게)) cuándo (의문사 · 간접 의문) es obligatorio el jurado? (ser + 형용사 · 주어는 뒤에)
배심이 언제 의무적인지 설명해 주시겠습니까?

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Si el acusado no lo desee, no hay jurado.~~	Si el acusado no lo desea, no hay jurado.	si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다. 직설법 현재(desea).
~~Si el veredicto sería vinculante, el juez no podría …~~	Si el veredicto fuera vinculante, el juez no podría …	si 뒤에 조건법을 쓰지 않는다. 가정은 si + 접속법 과거, 조건법은 주절에만.
~~Cuando llegará el ponente, empezaremos.~~	Cuando llegue el ponente, empezaremos.	앞으로의 때를 말하는 cuando 뒤에는 미래형이 아니라 접속법 현재.

~~¿Puedes repetir, señor magistrado?~~	¿Podría repetir, señor magistrado?	señor magistrado에게는 usted로 말한다(podría). puedes는 tú 꼴이라 격식이 맞지 않는다.

말해 보기 — 학회에서 스페인 배심을 묻는다

국제 학회 질의응답에서 스페인 법관에게 배심 평결의 효력을 묻는 장면. 처음 만난 사이라 usted로 말한다. 되묻기와 정정은 표제어 ¿podría repetir?·permítame precisar의 practice 줄에서 연습한다. usted

A Con su permiso, quisiera hacer una pregunta sobre el jurado español.
실례지만 스페인 배심에 관해 질문 하나 드리고 싶습니다.

B Por supuesto, adelante.
물론입니다, 말씀하세요.

A Si no me equivoco, el veredicto vincula al magistrado-presidente, ¿verdad?
제가 틀리지 않았다면 평결이 재판장 법관을 기속하지요?

B Así es. La sentencia recoge como hechos probados el contenido del veredicto.
그렇습니다. 판결은 평결 내용을 인정 사실로 담습니다.

A ¿Y qué ocurre si los jurados no alcanzan la mayoría necesaria?
배심원들이 필요한 다수에 이르지 못하면 어떻게 됩니까?

B Se vuelve a votar el hecho, con las precisiones oportunas, hasta obtenerla.
필요한 손질을 해서 그 사실을 다시 표결합니다. 다수가 나올 때까지요.

설명해 보기 — 한국의 국민참여재판과 재판소원

스페인 법률가에게 한국 제도를 설명하는 문장. 이 장 「스페인이라면?」 표와 짝을 이룬다.
usted

En Corea, el juicio con participación ciudadana no se celebra si el acusado no lo desea.
한국에서는 피고인이 원하지 않으면 국민참여재판을 하지 않습니다.
국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조 ②

Según la pena prevista, participan nueve, siete o cinco jurados.
법정형에 따라 배심원 9명, 7명 또는 5명이 참여합니다.
같은 법 제13조 ①

Si no hay unanimidad, los jurados deben oír al juez antes de votar por mayoría.
만장일치가 안 되면 배심원은 다수결로 평결하기 전에 판사의 의견을 들어야 합니다.
같은 법 제46조 ③

A diferencia de España, el veredicto no vincula al tribunal.
스페인과 달리 평결은 법원을 기속하지 않습니다.
같은 법 제46조 ⑤ · LOTJ 70조 1항

Desde el 12 de marzo de 2026 se pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional las resoluciones judiciales firmes, pero solo en tres supuestos.
2026년 3월 12일부터 확정된 재판을 헌법재판소에 다툴 수 있게 되었지만, 세 가지 경우에만 그렇습니다.
헌법재판소법 제68조 ③

El plazo es de treinta días desde que la resolución es firme.
기간은 재판이 확정된 날부터 30일입니다.
헌법재판소법 제69조 ①

따라 말하기 — 회화 틀과 조문 열 문장

앞 다섯은 이 장의 회화 틀, 뒤 다섯은 스페인 조문이다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 강세 부호가 있는 음절(país, permítame, podría)을 세게 읽는다.

Con su permiso, quisiera hacer una pregunta.
실례지만 질문 하나 드리고 싶습니다.

Perdone, ¿podría repetir la última parte?
죄송합니다만 마지막 부분을 다시 말씀해 주시겠습니까?

Si no me equivoco, el plazo es de treinta días.
제가 틀리지 않았다면 기간은 30일입니다.

Permítame precisar: en mi país el veredicto no vincula al juez.
정확히 말씀드리면, 우리나라에서는 평결이 판사를 기속하지 않습니다.

A diferencia de España, Corea tiene un Tribunal de Familia.
스페인과 달리 한국에는 가정법원이 있습니다.

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá.
배심 재판부는 배심원 9명과, 재판을 주재할 도 법원 소속 법관 1명으로 이루어진다. (LOTJ 2조 1항)

Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
헌법재판소 구성원은 9년 임기로 지명되고 3년마다 3분의 1씩 바뀐다. (CE 159조 3항)

Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
헌법재판소 구성원은 임기 중 독립적이며 신분이 보장된다. (CE 159조 5항)

El ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional.
법관 직역에 들어가는 것은 재판 업무를 수행할 자질과 능력의 원칙에 기초한다. (LOPJ 301조 1항)

Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos.
배심원은 그 사실들이 증명되었다고 보는지 아닌지 표결한다. (LOTJ 59조 1항)

확인 문제 8

1. 대법원·헌법재판소·특허법원 누리집에서 이 책이 확인한 외국어 공식 이름은 어느 언어인가?

- 스페인어
- **영어**
- 영어와 스페인어
- 확인하지 못했다

이번 조사에서 세 기관 누리집에서 찾은 외국어 화면은 영어뿐이었다(The Supreme Court of Korea · Constitutional Court of Korea · Intellectual Property High Court). 기관 누리집에 스페인어 공식 이름이 없어, 이 장의 스페인어 이름은 WIPO 자료의 표기(특허법원·지식재산처)나 이 책의 번역이다.

2. 한국 법원조직법을 Ley Orgánica de los Tribunales로 옮기지 않는 이유는?

스페인어로 orgánica는 「유기농」 이라서

스페인에서 ley orgánica는 가중 의결이 필요한 법률 등급 이름이라서

한국에 법원조직법이 없어서

LOPJ가 폐지되어서

CE 81조 1항이 기본권·자치법·선거제도 등의 법률을 leyes orgánicas라 부르고, 2항이 하원 재적 과반수를 요구한다.

3. « Si no me ___, el plazo es de treinta días. »의 빈칸은?

equivoque

equivoco

equivocaría

equivocara

있을 수 있는 조건의 si 뒤에는 직설법 현재다. si 뒤에 접속법 현재·조건법은 쓰지 않는다.

4. 한국 국민참여재판의 평결은 법원을 기속하는가?

기속한다

기속하지 않는다

유죄 평결만 기속한다

만장일치면 기속한다

국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 ⑤ 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」. 스페인은 판결이 평결 내용을 인정 사실로 담는다(LOTJ 70조 1항).

5. 스페인 배심(LOTJ 59조 1항)에서 피고인에게 불리한 사실을 증명된 것으로 하려면 9명 중 몇 표가 필요한가?

5표

7표

9표(만장일치)

과반수 5표

« se requiere siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables ».

6. 한국 재판소원(헌법재판소법 제68조 ③)의 대상은?

모든 재판

확정된 재판

대법원 판결만

형사 판결만

「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 사유에 한정한다. 2026. 3. 12. 시행.

7. « ¿___ repetir la pregunta? »를 학회에서 처음 만난 상대에게 usted로 완곡하게 말하려면?

Puedes

Podría

Pueda

Podrás

처음 만난 상대에게는 usted로 말하고, poder의 조건법 podría가 부탁을 완곡하게 만든다. puedes는 tú 꼴(가까운 동료에게는 자연스럽다), pueda는 접속법, podrás는 미래.

8. 스페인어 juez de carrera의 뜻은?

법조 경력이 긴 판사

공개 시험·법관학교를 거쳐 법관 직역에 들어온 정규 법관

시간제 판사

평화 판사(juez de paz)

LOPJ 301조 3항: 판사 계급으로 들어가는 길은 « oposición libre »와 법관학교 과정이다. 한국어 「경력 법관」과 반대 방향이다.

부록 A

관사·성 표

1·2·6장 표제어 명사를 관사와 함께 모았다. 성은 각 장이 DLE의 m.(남성)·f.(여성) 표시로 확인한 것이다. 처음 보는 명사는 사전에서 이 표시부터 본다.

관사와 함께	복수	성	단서	뜻	장
el juez	los jueces	남성	끝 글자로 알 수 없다 · 여성 판사는 la juez·la jueza	판사	1
la sentencia	las sentencias	여성	-a → 여성	판결	1
la acción	las acciones	여성	-ción → 여성	소권(訴權)·청구; 작위(作爲)	1
el recurso	los recursos	남성	-o → 남성	불복 신청(상소·항고 등)	1
la hipoteca	las hipotecas	여성	-a → 여성	저당권	1
el llamamiento	los llamamientos	남성	-o → 남성	부름; 상속인 등의 지정	1
el daño	los daños	남성	-o → 남성	손해	1
el régimen	los regímenes	남성	끝 글자로 알 수 없다 · 복수에서 강세 자리 이동	제도, 체제	1
el cónyuge	los cónyuges	남성	끝 글자로 알 수 없다 · 아내를 가리키면 la cónyuge	배우자	1
el desahucio	los desahucios	남성	-o → 남성	명도(임차인 등을 내보내는 일)	1
el exhorto	los exhortos	남성	-o → 남성	촉탁서(다른 법원에 공조를 청하는 문서)	1
la prórroga	las prórrogas	여성	-a → 여성	(기간의) 연장; (계약의) 갱신	1

la cláusula	las cláusulas	여성	-a → 여성	조항(계약·약관의)	1
el auxilio	los auxilios	남성	-o → 남성	도움; 사법 공조(auxilio judicial)	1
la jurisprudencia	las jurisprudencias	여성	-a → 여성	판례(대법원이 되풀이해 세운 법리)	1
la coacción	las coacciones	여성	-ción → 여성	강요(죄); 강박	1
la ley	las leyes	여성	끝 글자로 알 수 없다	법률; 법	2
el auto	los autos	남성	-o → 남성	(법원의) 결정; (복수) 사건 기록	2
el acta	las actas	여성	강세 a로 시작하는 여성 명사 — 단수 정관사 el	조서(調書); 의사록	2
el área	las áreas	여성	강세 a로 시작하는 여성 명사 — 단수 정관사 el	구역; 분야	2
el derecho	los derechos	남성	-o → 남성	권리; 법	2
la norma	las normas	여성	-a → 여성	규범, 법규	2
el plazo	los plazos	남성	-o → 남성	기간; 기한	2
el hecho	los hechos	남성	-o → 남성	사실	2
la persona	las personas	여성	-a → 여성	사람; 인(人)(자연인·법인)	2
la parte	las partes	여성	끝 글자로 알 수 없다 · el parte는 「보고서」	(소송·계약의) 당사자; 부분	2
el juicio	los juicios	남성	-o → 남성	재판(절차), 소송; 판단	2
el documento	los documentos	남성	-o → 남성	문서	2
la causa	las causas	여성	-a → 여성	(계약의) 원인; (형사) 사건; 이유	2
el caso	los casos	남성	-o → 남성	경우; 사건	2
el día	los días	남성	-a인데 남성	날, 일(日)	2
la cosa	las cosas	여성	-a → 여성	물건; 것	2
la obligación	las obligaciones	여성	-ción → 여성	채무, 의무	6
el contrato	los contratos	남성	-o → 남성	계약	6
el consentimiento	los consentimientos	남성	-o → 남성	동의, 의사의 합치	6
el pacto	los pactos	남성	-o → 남성	약정	6
el arbitrio	los arbitrios	남성	-o → 남성	(한쪽의) 임의, 마음대로 정하는 것	6
el requisito	los requisitos	남성	-o → 남성	요건	6
el dolo	los dolos	남성	-o → 남성	(계약법) 사기; (형법) 고의	6
la anulación	las anulaciones	여성	-ción → 여성	취소(하자 있는 계약을 무효로 하는 것)	6
la resolución	las resoluciones	여성	-ción → 여성	해제(계약의); 재판(법원의)	6

la prescripción	las prescripciones	여성	-ción → 여성	시효	6

- 정관사는 el·la·los·las, 부정관사는 un·una·unos·unas다. a·de 뒤의 el은 al·del로 줄인다(DPD 「al」 1·「del」 1). la·los·las는 줄이지 않는다: de la ley, a los jueces. 고유명사 안의 El은 글로는 줄이지 않는다: de El Salvador.
- 강세 있는 a(a-·ha-)로 시작하는 여성 명사 바로 앞에서는 단수 정관사가 el이다(el acta, el área). 남성이 된 것이 아니라 여성 관사의 다른 꼴이다(DPD 「el」 2.1). 그래서 형용사와 다른 한정사는 여성 꼴이다: el acta firmada, esta área, toda el área(DPD 「el」 2.2). 사이에 형용사가 끼면 la로 돌아오고(la mejor agua), 복수는 las다(las actas).
- 부정관사는 강세 a 여성 명사 앞에서 un도 쓴다: un acta, un área(DPD 「el」 2.2). 글자 이름(la a, la hache)은 la다. 남녀 공통 꼴의 사람 명사도 여성을 가리키면 la다(la árabe). 남녀 꼴이 따로 있는 사람 명사는 전통적으로 el을 쓰지만(el ama, el aya), 최근에 여성형이 쓰이기 시작한 árbitra는 la árbitra가 자연스럽게 쓰인다(DPD 「el」 2.3b).
- 끝 글자는 단서일 뿐이다. -o는 대개 남성, -a는 대개 여성이고, 이 책의 -ción 명사는 모두 여성이다. el día(-a인데 남성)와 -e·자음으로 끝나는 명사(la ley, la parte, el juez, el régimen)는 관사와 함께 외운다.
- 복수의 기본 규칙: 강세 없는 모음 뒤에 -s, -l··r··n··d··z··j 뒤와 모음 뒤의 -y에 -es를 붙인다(DPD 「plural」 1.1·1.4·1.7). 새로 들어온 외래어에는 예외가 있다(jersey → jerséis, DPD 「plural」 1.4). 이 표의 낱말은 régimen(→ regímenes, 1.7b)을 빼면 기본 규칙을 따른다. -z는 c로 바뀌고(jueces), -ción은 복수에서 강세 부호가 빠진다(acciones). 복수 칸은 이 규칙으로 만든 꼴이다. jurisprudencia·dolo처럼 셀 수 없는 뜻으로 주로 쓰는 낱말의 복수가 조문에 늘 나오는 것은 아니다.
- 성에 따라 다른 낱말이 되는 것이 있다. la parte(당사자·부분)와 el parte(보고서·통지)(DLE 「parte」 12·16), el orden(질서)과 la orden(명령)(6장).
- 사람 명사는 가리키는 사람에 따라 관사를 바꾸기도 한다: el cónyuge·la cónyuge(DPD 「cónyuge」 1), la juez·la jueza(DPD 「juez」 1). la persona는 남자나 회사를 가리켜도 여성이다(2장).

부록 B

불규칙동사 20

3장의 불규칙 동사 13개에 조문·판결에서 만난 불규칙 동사 7개를 더했다. 꼴은 모두 RAE·ASALE 『Diccionario de la lengua española』의 활용표(2026. 10. 28. 확인)를 따랐다.

원형	뜻	현재 1인칭	단순과거 1인칭	단순과거 3인칭	접속법현재 3인칭	과거분사	이 책에서
ser	~이다; (수동의 조동사)	soy	fui	fue	sea	sido	3장 표제어
estar	(어디에·어떤 상태에) 있다	estoy	estuve	estuvo	esté	estado	3장 표제어

haber	(무엇이) 있다(무인칭 hay); (완료의 조동사)	he	hube	hubo	haya	habido	3장 표제어 · 6장 CC 1300 aunque no haya
tener	가지다	tengo	tuve	tuvo	tenga	tenido	3장 표제어 · CC 1160 no tenga
hacer	하다, 만들다	hago	hice	hizo	haga	hecho	3장 표제어 · 6장 CC 1088 · CC 1269 no hubiera hecho
poder	~할 수 있다	puedo	pude	pudo	pueda	podido	3장 표제어 · CE 24.1 pueda
decir	말하다	digo	dije	dijo	diga	dicho	3장 표제어
querer	원하다	quiero	quise	quiso	quiera	querido	3장 표제어 · 20장 quisiera añadir
saber	알다 (사실·방법)	sé	supe	supo	sepa	sabido	3장 표제어
ir	가다	voy	fui	fue	vaya	ido	3장 표제어
venir	오다	vengo	vine	vino	venga	venido	3장 표제어 · LEC 399 venir obligado a
pedir	청구하다, 요청하다	pido	pedí	pidió	pida	pedido	3장 표제어 · CC 1096 podrá pedir que
absolver	무죄를 선고하다; (민사) 청구를 기각하다	absuelvo	absolví	absolvió	absuelva	absuelto	3장 표제어

resolver	(계약을) 해제하다; (법원이) 판단하다	resuelvo	resolví	resolvió	resuelva	resuelto	5장 LOPJ 9.6 resolverán · 6장 resolución · 15장 LEC 477.3 resuelva
dar	주다	doy	di	dio	dé	dado	6장 CC 1088 dar, hacer o no hacer
interponer	(불복·소를) 제기하다	interpongo	interpuse	interpuso	interponga	interpuesto	11장 interpuso · 12장 LOTC 44.2 interponer el recurso de amparo
conocer	알다; (법원이 사건을) 맡아 재판하다	conozco	conocí	conoció	conozca	conocido	5장 LOPJ 82.1 conocerán · 13장 LJCA 1.1 conocerán de
producir	낳다, 일으키다	produzco	produje	produjo	produzca	producido	9장 CC 97 produzca
oír	듣다; (의견을) 듣다	oigo	oí	oyó	oiga	oído	5장 CE 124.4 oído el Consejo
ver	보다	veo	vi	vio	vea	visto	19장 칠레 판결 첫머리 Vistos

- 단순과거 1인칭에 강세 부호가 없는 동사가 있다: estuve, hube, tuve, hice, pude, dije, quise, supe, vine, interpuse, produje. 규칙 동사의 -é··-í와 달리 끝에서 둘째 음절에 강세가 온다. di·vi·fui는 한 음절이라 부호를 찍지 않는다.
- ser와 ir는 단순과거가 같다(fui, fue). 앞뒤 말로 가린다(3장).
- 현재 1인칭이 불규칙하면 접속법 현재가 그 어간을 따른다: tengo → tenga, hago → haga, digo → diga, conozco → conozca, produzco → produzca, oigo → oiga, interpongo → interponga(3장 3절). 현재 1인칭 어간을 따르지 않는 동사는 ser(sea)·estar(esté)·haber(haya)·saber(sepa)·ir(vaya)·dar(dé)다.
- 미래 어간이 줄어드는 동사(미래 열은 표에 싣지 않았다): tendrá, hará, podrá, dirá, querrá, sabrá, vendrá, habrá, interpondrá(3장 2절). 법전의 미래 접속법은 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -re를 붙인다(fueron → fuere, hicieron → hiciere). 부록 C를 본다.
- 과거분사가 -to··-cho로 끝나는 동사: hecho, dicho, absuelto, resuelto, interpuesto, visto. 과거분사는 형용사처럼 성·수를 맞추기도 한다(la sentencia recurrida, 2장).
- interponer는 poner와 같이 활용한다(11장·12장). 6장의 perfeccionarse는 규칙 동사라 이 표에 넣지 않았다.
- 출처: dle.rae.es/{원형}의 「Conjugación」 표, 2026. 10. 28. 수집. 표는 스페인 표준 활용을 적고, 중남미의 vos 꼴(19장)은 싣지 않았다.

부록 C

접속법 쓰임표

조문에서 접속법은 대개 다른 말 뒤에 숨어 있다. 이 책이 인용한 조문의 접속법을 쓰임별로 모았다. 「읽기만」 은 오늘 글에서는 거의 쓰지 않는 법전의 미래 접속법이다.

쓰임	표지	조문의 말	접속법 꼴	원형·시제	장·조문
조건	siempre que	siempre que no sean contrarios a las leyes	sean	ser · 접속법 현재	3·6장 · CC 1255
조건	siempre que	siempre que haya sido defendida en la deliberación	haya sido defendida	haber 접속법 현재 + sido + 과거분사(완료 수동)	12장 · LOTC 90.2
조건	siempre que	siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra	respete	respetar · 접속법 현재	14장 · TRLPI 41
조건	siempre que	siempre que se cumplan los requisitos siguientes	se cumplan	cumplir · 접속법 현재	20장 · LOTC 44.1
조건	siempre y cuando	siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa	haya intervenido	haber 접속법 현재 + 과거분사	16장 · LSC 236.1
조건	a condición de que	a condición de que tales signos sean apropiados	sean	ser · 접속법 현재	14장 · LM 4
조건	cuando(앞날의 경우)	cuando expresamente lo disponga la Ley	disponga	disponer · 접속법 현재	10장 · CP 12
조건	cuando(앞날의 경우)	Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley […] pueda ser contraria a la Constitución	considere · pueda	considerar · poder 접속법 현재	12장 · CE 163

조건	cuando(앞날의 경우)	cuando sea original	sea	ser · 접속법 현재	14장 · TRLPI 10.2
조건	cuando(사유 목록)	Cuando no existan indicios racionales	existan	existir · 접속법 현재	11장 · LECrim 637.1
조건	cuando + 법전 꼴	cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios	concurrieren	concurrir · 미래 접속법(읽기만)	10장 · CP 21.1
조건	mientras no	mientras no estuviere incomunicado	estuviere	estar · 미래 접속법(읽기만)	11장 · LECrim 384.2
조건	para el caso de que	para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe	cumpliere	cumplir · 미래 접속법(읽기만)	3·6장 · CC 1124
조건	si + 법전 꼴	Si fuere el sobreseimiento parcial	fuere	ser · 미래 접속법(읽기만)	11장 · LECrim 634.2
조건	si + 법전 꼴	Si el recurso de casación fuere estimado total o parcialmente	fuere estimado	ser 미래 접속법 + 과거분사(수동, 읽기만)	15장 · LEC 398.3
조건	si + 법전 꼴	si … no la hiciere	hiciere	hacer · 미래 접속법(읽기만)	3장 · CC 1098
요건 목록	Que …	Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar	sea · se trate	ser · tratar 접속법 현재	10장 · CP 20.5
정해지지 않은 대상 (관계절)	que	aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias	exija · corresponda	exigir · corresponder 접속법 현재	6장 · CC 1104
정해지지 않은 대상 (관계절)	que	los hijos que se encuentren bajo su guarda	se encuentren	encontrarse · 접속법 현재	7장 · CC 1903

정해지지 않은 대상 (관계절)	que	las Comunidades Autónomas que se constituyan	se constituyan	constituirse · 접속법 현재	12장 · CE 137
정해지지 않은 대상 (관계절)	que	las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva	sean · impliquen	ser · implicar 접속법 현재	14장 · LP 4.1
정해지지 않은 대상 (관계절)	que	el deudor que prevea que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir	prevea	prever · 접속법 현재	16장 · TRLC 2.3
정해지지 않은 대상 (관계절)	quien	por quien no tenga la libre disposición	tenga	tener · 접속법 현재	3장 · CC 1160
정해지지 않은 대상 (관계절)	que + 법전 꼴	las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma	se arrojaren · cayeren	arrojar · caer 미래 접속법(읽기만)	7장 · CC 1910
정해지지 않은 대상 (관계절)	que + 법전 꼴	Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código	se constituyeren	constituir · 미래 접속법(읽기만)	16장 · CCom 1
정해지지 않은 대상 (관계절)	en que + 법전 꼴	del partido en que el delito se hubiere cometido	se hubiere cometido	haber 미래 접속법 + 과거분사(읽기만)	11장 · LECrim 14.2
양보	aunque	aunque no haya lesión para los contratantes	haya	haber · 접속법 현재	6장 · CC 1300
양보	aunque	aunque se le escape o extravíe	escape · extravíe	escapar · extraviar 접속법 현재	7장 · CC 1905

양보	… o no	hayan sido o no ofendidos por el delito	hayan sido	haber 접속법 현재 + sido(완료)	11장 · LECrim 270
양보	sea cual + 법전 꼴	sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración	sea · fuere	ser 접속법 현재 · 미래 접속법	9장 · CC 85
바라는 내용(que절)	pedir que	podrá pedir que se cumpla la obligación	se cumpla	cumplir · 접속법 현재	3장 · CC 1096
방식의 부정	sin que	sin que … pueda producirse indefensión	pueda	poder · 접속법 현재	3장 · CE 24.1
일어나지 않은 일(가정)	sin + 명사	un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho	hubiera hecho	haber 접속법 과거 + 과거분사(과거완료)	6장 · CC 1269

- 접속법(subjuntivo)은 사실로 단정하지 않는 내용, 곧 조건·정해지지 않은 대상·양보·바람과 명령의 내용을 말하는 꼴이다(3장 3절, 6장 문법 S3).
- 만드는 법: 직설법 현재 1인칭에서 -o를 떼고 -ar 동사는 e 계열, -er·-ir 동사는 a 계열 어미를 붙인다(condeno → condene, cumplo → cumpla). 1인칭이 불규칙하면 그 어간을 따른다(tengo → tenga). 이것은 기본 규칙이다. ser(sea)·estar(esté)·haber(haya)·saber(sepa)·ir(vaya)·dar(dé)는 이 방법으로 만들 수 없으니 따로 외운다. 부록 B의 「접속법 현재 3인칭」 칸을 본다.
- 미래 접속법은 단순과거 3인칭 복수에서 -ron을 떼고 -re·-ren을 붙인다(cumplieron → cumpliere). RAE·ASALE 『Glosario de términos gramaticales』는 이 시제가 오늘날 예스러운 특징으로 법률·행정 문서에 남아 있다고 쓴다(6장). 오늘 글에서 무엇으로 바꾸는지는 구문에 따라 다르다. 같은 GTG는 대체형으로 접속법 현재(El que quiera…), 접속법 과거(Si … manifestara…), 직설법 현재(Si … manifiesta…) 셋을 든다. 관계절이나 para el caso de que 뒤라면 접속법 현재(cumpliere → cumpla), 조건의 si 뒤라면 직설법 현재나 접속법 과거(Si fuere → Si es·Si fuera)다. 2000년 칠레 형사소송법도 이 꼴을 쓴다(19장, CPP 70 solicitare·privaren).
- 조건의 si 뒤에는 접속법 현재를 쓰지 않는다. 직설법 현재(si el deudor no cumple)나 접속법 과거를 쓴다(6장 흔한 실수, 19장 칠레 민법 2284). 표의 si 줄은 모두 법전의 미래 접속법이다.
- cuando는 앞날의 경우를 조건으로 걸 때 접속법, 실제로 일어나는 때를 말할 때 직설법이다(10장 S6). 관계절도 가리키는 대상이 정해지지 않았으면 접속법, 이미 정해진 것이면 직설법이다(7장 CC 1903, 12장 CE 137).
- 조문 밖 용례는 표에 넣지 않았다. 『돈키호테』 산초의 재판 장면(17장, que + 접속법 판결·미래 접속법 si jurare)과 학회 회화의 공손한 접속법 과거 quisiera(20장)는 각 장에 있다.

부록 D

가짜 친구

영어·한자어로 짐작하면 틀리는 말. 자세한 설명은 각 장 코너에.

장	낱말	요령
5장	Audiencia·magistrado·procurador·fiscal·Letrado — 이름이 일러 주지 않는 것	Audiencia는 법원, magistrado는 계급, procura

6장	dolo·resolución·culpa·nulo — 같은 낱말, 다른 자리	dolo는 계약 체결이면 사기, 채무 이행·형법이면 고
7장	daño·perjuicio·lesión·responsable — 법마다 다른 손해	daño는 회복, perjuicio는 배상과 짝지어 외운다.
8장	prenda·finca·dominio·hipoteca — 담보와 부동산을 부르는 말	prenda는 조문이면 질권, 가게면 옷. finca는 등기
9장	legítima·alimentos·tutela·causante — 아는 낱말, 다른 법률 뜻	legítima는 명사면 유류분, sucesión legítima면
10장	delito·falta·pena·multa — 같은 낱말, 다른 자리	delito는 범죄 전부. falta는 2015년 전 판결과 헌
11장	instrucción·querella·denuncia·sobreseimiento — 같은 말, 다른 절차	instrucción은 법정이면 판사의 수사, 설명서면 지
12장	ley orgánica·amparo·Gobierno — 아는 말 같은데 다르다	ley orgánica는 유기법(가중 의결 법률), amparo
13장	recurso de alzada·reposición·sanción — 「상소」도 「처벌」도 아니다	alzada는 상급청 불복, reposición은 같은 기관에
14장	propiedad intelectual·patente·marca·titular — 낯익은데 다른 말	propiedad intelectual은 혼자 나오면 저작권(인
15장	sentencia·auto·providencia·decreto·fallo — 재판 이름은 한국어 한 낱말에 맞지 않는다	sentencia는 판결, auto는 이유 있는 결정, provi
16장	concurso·convenio·sociedad·participación — 일상어와 다른 회사법 뜻	concurso는 회사가 망한 이야기면 도산. conven
19장	decreto·amparo·imputado·fiscal — 같은 낱말, 다른 나라	칠레 문서에서 decreto는 판사의 진행 재판, amp
20장	Tribunal Superior·ley orgánica·carrera·magistrado — 한국 제도를 옮길 때 걸리는 말	특허법원은 영어 이름을 먼저. ley orgánica는 법·

부록 E

스페인·칠레·한국 법원 명칭 대조

같은 일을 하는 기관을 한 줄에 놓았다. 「이 책 번역」과 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 스페인 편의 번역이 다른 칸이 있어 둘 다 적었다. 한국 기관의 스페인어 공식명은 기관 사이트에 없고, WIPO 자료의 표기를 따랐다(특허법원·지식재산처). WIPO 자료에 없는 기관은 이 책의 번역이다.

하는 일	스페인(현행)	스페인 옛 이름	이책 번역	법원번역안내(제2판)	칠레	한국	장
최고법원	Tribunal Supremo (TS)	—	대법원	스페인 대법원 (103쪽)	Corte Suprema — 대법원	대법원 — Tribunal Supremo de Corea	5·19·20장
최고법원의 법관	Magistrado del Tribunal Supremo	—	대법관	대법관 (98쪽)	ministro — 대법관 (COT 93조)	대법관 — magistrado del Tribunal Supremo	5·19·20장

헌법재판	Tribunal Constitucional (TC)	—	헌법재판소	번역례표에 없음(본문 95쪽 「헌법재판소법」, 97·98쪽 「헌법재판소」 언급)	—	헌법재판소 — Tribunal Constitucional de Corea	5·20장
전국관할특별법원	Audiencia Nacional	—	전국법원	국가법원(103쪽)	—	—	5장

자치주단위법원	Tribunal Superiorde Justicia (TSJ)	—	자치주최고법원	자치주최고법원(103쪽)	—	—(한국 고등법원과 다르다)	5장
항소심(도단위)	Audiencia Provincial	—	도(道)법원	지방법원(103쪽)	Cortede Apelaciones — 항소법원	고등법원(영문 High Court) · 지방법원 항소부(appellate panel) — 법원조직법 제28조·제32조 ②	5·19장

1심법원	Tribunal de Instancia	Juzgado de Primera Instancia 등 (2025.12.31. 까지 단계적 전환)	1심법원	단독법원 (96쪽). 번역례표(103쪽)는 옛 이름만: 민사단독법원 등	juzgado de letras — 1심법원(일반사건)	지방법원·지원·시군법원(영문 District Court · Branch Court · Municipal Court) — 법원조직법 제3조	5·19장

1심민사	Sección Civil del Tribunal de Instancia	Juzgado de Primera Instancia	1심법원민사부	민사단독법원(옛이름, 103쪽)	juzgado de letras	지방법원 민사 단독·합의부		5장

수사단계의판사(역할이다르다)	Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia	Juzgado de Instrucción	1심법원수사부	수사단독법원(옛이름, 103쪽)	juez de garantía — 보장판사	5·11·19장

형사공판	Sección del Penal del Tribunal de Instancia	Juzgado de Penal	1심 법원 형사부	형사 단독 법원 (옛 이름, 103쪽)	tribunal de juicio oral en lo penal — 형사공판법원	지방법원 형사 단독·합의부	5·19장

상사	Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia	Juzgado de lo Mercantil	1	심법원상사부	상사단독법원(옛이름, 103쪽)	—	—

5장

가사	Sección de Familia, Infancia y Capacidad (LOPJ 84.2 a)	—	가족·아동·능력부	—	—	가정법원 — Tribunal de Familia	20장
지식재산전문법원	—	—	—	—	—	특허법원 — Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual (영문 IP High Court)	20장

작은지자체의판사	juezdepaz	Juzgadosdepaz(LOPJ 26조법원목록, 2025.1.23. 판에서바뀜)	치안판사	간이법원(옛Juzgadodepaz, 103쪽)	—	시·군법원 판사(영문 Municipal Court — 직업 법관이라 다르다, 법원조직법 제42조)		5장
법관계급	Magistrado/Juez	—	법관(Magistrado)/판사	부장판사/판사(98쪽)	—	대법관 · 판사(법원조직법 제41조)		1·5장

사법운영기구	Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)	—	사법총평의회	사법부총평의회 (103쪽)	—	—(대법원장이 사법행정을 총괄, 법원조직법 제9조)	5장
법관양성	Escuela Judicial	—	법관학교	—	—	사법연수원 — Instituto de Investigación y Formación Judicial	20장

검찰	Ministerio Fiscal. elfiscal	—	검찰·검사	없음	Ministerio Público. elfiscal	공소청 · 검사(2026. 10. 2.부터, 공소청법 제2조 — 영문 공식명 미확인)	5·19장
법원사무국의장	Letrado de la Administración de Justicia (LAJ)	Secretario judicial (2015. 10. 1. 전)	법원사무관(LAJ)	없음	—	사법보좌관(일부 업무만 겹친다, 법원조직법 제54조)	5장

소송대리직업	procurador	—	소송대리인(procurador)	없음	—	—	5장
국선형사변호	—	—	—	—	defensorpenalpúblico—국선형사변호인	국선변호인	19장

법원조직의 법률	Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)	—	사법부 조직법	「사법부 조직법」(유기법)」(95~96쪽)	Código Orgánico de Tribunales (COT)	법원조직법 — Ley de Organización de los Tribunales	5·19·20장
지식재산행정	—	—	—	—	—	지식재산처 — Ministerio de Propiedad Intelectual(2025. 9. 30.까지 특허청)	20장

- 번역이 다른 칸: Audiencia Nacional(이 책 「전국법원」·안내 「국가법원」), Audiencia Provincial(「도(道) 법원」·「지방법원」), Tribunal de Instancia(「1심법원」·「단독법원」), Magistrado(「법관」·「부장판사」), CGPJ(「사법총평의회」·「사법부총평의회」), juez de paz(「치안판사」·옛 Juzgado de Paz 「간이법원」).
- Magistrado를 「부장판사」로 옮기면 도 법원 판사 전원이 부장판사가 된다. Magistrado는 직위가 아니라 법관 직군의 경력 계급이기 때문이다(LOPJ 299조, 5장). 이 책은 「법관」으로 옮긴다.
- 2025년 개편(LO 1/2025)으로 1심 단독 법원 Juzgado는 2025. 12. 31.까지 세 단계에 걸쳐 1심법원(Tribunal de Instancia)의 부(Sección)가 되었다. 안내서 번역례 표는 옛 Juzgado 이름만 싣는다. 옛 이름의 근거와 시기는 부록 F와 5장을 본다.
- 현행 LOPJ 100조는 아직 「Los Juzgados de Paz conocerán …」이라고 쓴다. Juzgado de Paz라는 기관명이 폐지되었는지는 확정하지 않았다(5장).
- 칠레의 juzgado는 지금도 현행 이름이다. 칠레 대법관은 ministro로, 정부의 「장관」과 같은 낱말이다(19장).
- 안내서 번역례 표(103쪽)에는 헌법재판소·검찰·법원 사무관·소송대리인이 없고, 본문(93~103쪽)에도 검찰·법원 사무관·소송대리인의 번역은 없다. 그 칸은 「없음」으로 두었다. 안내서 스페인 편의 원어 철자에는 오기가 여럿 있어(Consejo General del Podr Judicial·Violencia sbore la Mujer(103쪽), Tribunales de Istancia(96쪽)) 원어는 BOE 원문으로 적었다.
- 수사 단계의 판사 줄은 하는 일이 다르다. 스페인 1심법원 수사부는 사건의 수사(instrucción)를 맡는다(LECrim 14조 2호). 칠레에서는 검찰(Ministerio Público)이 수사하고, 보장판사는 피의자 등의 권리를 지키고 심문기일을 주재한다(COT 14조).

- 한국 기관의 스페인어 공식명은 기관 사이트에 없고, WIPO 자료의 표기를 따랐다(특허법원 Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual · 지식재산처 Ministerio de Propiedad Intelectual — wipo.int WIPO Lex 한국 사법행정 구조·국가 연락처, 2026-10-28 확인). 대법원·헌법재판소·가정법원·사법연수원·법원조직법의 스페인어 이름은 이 책의 번역이다. 20장 밖 기관(고등법원·지방법원·공소청 등)은 한국어 이름과 영문 공식명만 적었다. 스페인의 Tribunal Superior de Justicia와 헷갈리지 않게 처음에는 영어 이름을 함께 댄다(20장). 지식재산처는 정부조직법상 「처」라 ministro가 이끄는 부(部)가 아니다(20장).
- 「—」는 대응 기관이 없거나 이 책이 그 나라 쪽 기관을 다루지 않은 칸이다.

부록 F

옛 이름 ↔ 새 이름

사전·교과서·옛 판결·현행 법률 본문에 남은 이름이 현행 제도와 다른 것. 시기는 BOE 판으로 확인한 것만 적었다.

옛 이름	지금 이름	언제까지	근거

Juzgado de Primera Instancia · Juzgado de Primera Instancia · Juzgado de Instrucción · Juzgado de Primera Instancia e Instrucción · Juzgado de Primera Instancia	Tribunal de Instancia 의 Sección Civil · de Instrucción · Único · de lo Penal · de lo M	2025-12-30	LO 1/2025(BOE-A-2025-76) disposición transitoria primera — 2025-07-01·10-01·12-31 세 단계 전환. disposición adicional prin

stanciaerca
eInstrucciónntil
.Juzgadoel
PenalBunal
.Juzgadode
loMercadeInstan
ntcia)
il
등

Juzgado de Paz(LOPJ 26조 법원 목록)	Jueces y juezas de paz (el juez de paz)	2025-01-22	LOPJ 26조 판 BOE-A-2004-21760(2005-01-28~) 「Juzgados de Paz.」 → 판 BOE-A-2025-76(2025-01-23~) 「Jueces y juezas

Secretario judicial	Letrado de la Administración de Justicia (el Letrado de la Administración de Justicia)	2015-09-30	LO 7/2015(BOE-A-2015-8167) disposición adicional primera — 법률 안의 Secretarios judiciales 를 Letrados de la Administración

CC, art. 1214	LEC, art. 217 (la carga de la prueba)	2001-01-07	BOE 통합본 CC 1214조 블록: 1889 판 「Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinci
falta	del. de leve (el del. de leve)	2015-06-30	CP 13조 3항 1996-05-24 판(BOE-A-1995-25444) 「Son faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve.」 → 2015-07-0

imputado	investigado (el investigado)	2015-10-31	LO 13/2015(BOE-A-2015-10725) 전문 V — imputado를 절차 단계에 따라 investigado·encausado로 바꾼다. LECrim 118조 2015-11·

원심법원에 제출	항소심법원에 직접 제출	2024-03-19	LEC 458조 1항 판 BOE-A-2015-8167(2015-10-01~) → 판 BOE-A-2023-25758(2024-03-20~).
— 「El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que hayadictado」	— 「...ante el tribunal que se acompetente para conocer del mismo...」		

la resolución que se impugne... 」	recurso de apelación)

recurso extraordinario por infracción procesal (절차위반) + recurso de casación(실체위반	recurso de casación 하나 — 절차·실체 위반 모두, interés casacional 필요 (2023-07-29 판 477조 2항	2024-03-19	until 은 옛 문언(468조 절차 위반 상고)이 남아 있던 마지막 날이다. 경계가 둘이다 — 477조는 2023-07-29 판(RDL 5/2023)에서 먼저 바뀌었

), RDL 5/2023) (elrecursodecasación)을 따로 냈다. 468조 본칙은 절차 위반 상고를 TSJ에 맡겼지만 경과규정(LECDF 16, 2011-10-31 판1항 1.ª)에 따

라 대법원 민사부가 맡았고, 자치주민법상 고가 TSJ로 가는 사건에서는 TSJ가 469조 사유도 함께 판단했다

소가상한seismileurros(6,000유로)	quincemileuros(15,000유로)(eljuicioverbal)	2024-03-19	LEC 250조 2항 판 BOE-A-2022-12578(2022-08-17~) 「... cuya cuantía no exceda de seis mil euros ...」	→ 판 BOE-A-2023-257

특허청(Korean Intellectual Property Office, KIPO)	지식재산처(Ministry of Intellectual Property, MOIP)(el Ministerio de Propiedad Intelectu	2025-09-30	정부조직법 제28조(MST 285135) · 법원조직법 부칙 <제21065호, 2025.10.01> 제7조 <626> 「「특허청」을 「지식재산처」로 한다」

al
)

부록 G

이메일 서식

학회와 연구 교류에서 자주 쓰는 이메일 네 가지다. 모두 usted로 쓴다. [ ] 안을 바꿔 쓴다. 스페인 실무 관행에 맞춰 인사말은 Estimado/a, 맺음말은 Un cordial saludo(조금 친근) 또는 Atentamente(격식)를 썼다.

1. 학회 문의 — 참가 등록

스페인 대학이 여는 학회에 청중으로 참가하고 싶을 때. 받는 사람은 학회 사무국 담당자다.

> Asunto: Consulta sobre la inscripción en el congreso
>
> Estimada Sra. [apellido]:
>
> Me llamo [nombre y apellido] y soy juez en Corea. He visto el programa del congreso sobre [tema] que se celebrará en [ciudad] los días [fechas] y me interesa mucho asistir.
>
> Quisiera saber si es posible inscribirse como oyente y si alguna de las sesiones contará con interpretación al inglés. Asimismo, le agradecería que me indicara el plazo de inscripción y la forma de pago.
>
> Quedo a la espera de su respuesta.
>
> Un cordial saludo,
>
> [nombre y apellido]
> [cargo y tribunal]

제목: 학회 참가 등록 문의

[성] 님께

저는 [이름]이고 한국의 판사입니다. [날짜]에 [도시]에서 열리는 [주제] 학회 프로그램을 보았고, 꼭 참석하고 싶습니다.

청중으로 등록할 수 있는지, 영어 통역이 제공되는 세션이 있는지 알고 싶습니다. 아울러 등록 마감일과 납부 방법을 알려 주시면 감사하겠습니다.

답장을 기다리겠습니다.

안녕히 계십시오.

[이름]
[직위와 소속 법원]

- Estimada Sra. [성]: — 인사말 뒤에는 쉼표가 아니라 쌍점(:)을 찍고, 본문은 줄을 바꿔 대문자로 시작한다. 쉼표는 영어 관행이라 피한다(DPD 「dos puntos」 2.9).
- 받는 사람이 남자면 Estimado Sr. [성]:, 이름을 모르면 Estimados señores: 를 쓴다.
- Quisiera saber(알고 싶습니다)는 querer의 접속법 과거로, quiero saber보다 공손하다(20장). le agradecería que me indicara는 조건법 + 접속법 과거(indicara)다(부록 B·C).

2. 자료 요청 — 논문 사본

한국에서 원문을 구할 수 없는 논문을 저자에게 직접 청할 때. 받는 사람은 교수다.

> Asunto: Solicitud de una copia de su artículo
>
> Estimado profesor [apellido]:
>
> Me dirijo a usted porque estoy preparando un trabajo sobre [tema] y he encontrado una referencia a su artículo «[título]», publicado en [revista] en [año].
>
> Lamentablemente, no he podido acceder al texto completo desde Corea. ¿Sería tan amable de enviarme una copia en PDF? La utilizaré únicamente con fines de investigación y citaré la fuente debidamente.
>
> Le agradezco de antemano su atención.
>
> Atentamente,
>
> [nombre y apellido]

제목: 논문 사본 요청

[성] 교수님께

[주제]에 관한 글을 준비하던 중 [연도]에 [학술지]에 실린 교수님의 논문 「[제목]」에 관한 서지 정보를 보고 연락드립니다.

아쉽게도 한국에서는 전문을 볼 수 없었습니다. PDF 사본을 보내 주실 수 있겠습니까? 연구 목적으로만 쓰고 출처를 정확히 밝히겠습니다.

미리 감사드립니다.

[이름] 올림

- Me dirijo a usted porque …(~해서 연락드립니다)는 처음 쓰는 편지의 흔한 첫 문장이다.
- ¿Sería tan amable de + 원형?(~해 주시겠습니까?)은 ser의 조건법으로 부탁을 부드럽게 한다(20장 ¿Podría …?과 같은 공손).
- 논문 제목은 스페인식 따옴표 « »에 넣는다. 맺음말 Atentamente는 Un cordial saludo보다 격식을 차린다.

3. 감사 — 세미나 초청 뒤

세미나에 초청받아 발표한 뒤 초청한 교수에게 고마움을 전할 때. 약속한 자료를 붙인다.

> Asunto: Agradecimiento por la invitación al seminario
>
> Estimada profesora [apellido]:

> Quisiera agradecerle de nuevo su amable invitación al seminario del pasado [día] de [mes]. Sus observaciones sobre el jurado español me resultaron muy útiles para comparar los dos sistemas.
>
> Como le comenté, le envío adjunto el resumen de mi intervención sobre el juicio con participación ciudadana en Corea. En Corea, el juicio con participación ciudadana no se celebra si el acusado no lo desea, y el veredicto no vincula al tribunal.
>
> Espero que tengamos ocasión de volver a vernos pronto, en Madrid o en Seúl.
>
> Un cordial saludo,
>
> [nombre y apellido]

제목: 세미나 초청에 감사드립니다

[성] 교수님께

지난 [월] [일] 세미나에 친절히 초청해 주신 데 다시 감사드립니다. 스페인 배심에 관한 교수님의 지적이 두 제도를 견주는 데 큰 도움이 되었습니다.

말씀드린 대로 한국 국민참여재판에 관한 제 발표 요지를 붙여 보냅니다. 한국에서는 피고인이 원하지 않으면 국민참여재판을 하지 않고, 평결은 법원을 기속하지 않습니다.

마드리드든 서울이든 곧 다시 뵐 기회가 있기를 바랍니다.

안녕히 계십시오.

[이름]

- 둘째 문단의 한국 제도 설명은 20장 「설명해 보기」의 문장을 이어 붙였다. 다른 제도를 설명할 때도 20장 문장을 그대로 가져다 쓸 수 있다.
- Espero que + 접속법(tengamos) — 바라는 내용은 접속법이다(부록 C 「바라는 내용」).
- le envío adjunto(붙여 보냅니다)의 adjunto는 여기서 형용사라 첨부물(el resumen)의 성·수에 맞춘다. 첨부물이 여럿이면 adjuntos, 여성 명사면 adjunta다. 행정 문체에서는 부사처럼 늘 adjunto로 쓰기도 한다(DPD 「adjunto」 1).

4. 일정 조정 — 회의 날짜 변경

잡혀 있던 회의에 갈 수 없게 되어 다른 날짜를 제안할 때.

> Asunto: Propuesta de cambio de fecha de la reunión
>
> Estimado Sr. [apellido]:
>
> Le escribo en relación con la reunión prevista para el [día] de [mes] a las [hora].
>
> Lamentablemente, ese día tengo una vista señalada que no puedo aplazar. ¿Sería posible trasladar la reunión al [día] o al [día] de [mes], a la misma hora? Si ninguna de estas fechas le viene bien, le ruego que me indique otra que le resulte más cómoda.

> Disculpe las molestias.
>
> Atentamente,
>
> [nombre y apellido]

제목: 회의 날짜 변경 제안

[성] 님께

[월] [일] [시]로 잡힌 회의 건으로 연락드립니다.

죄송하게도 그날 미룰 수 없는 변론기일이 잡혀 있습니다. 회의를 [월] [일]이나 [일] 같은 시각으로
옮길 수 있겠습니까? 두 날짜가 모두 맞지 않으시면 편하신 다른 날을 알려 주시기 바랍니다.

불편을 드려 죄송합니다.

[이름] 올림

- Si ninguna … le viene bien — 조건의 si 뒤에는 직설법 현재(viene)를 쓴다. le ruego que me indique는 부탁의 내용이라 접속법(indique)이고, otra que le resulte más cómoda는 아직 정해지지 않은 날이라 접속법(resulte)이다(부록 C).
- vista는 「(법정의) 변론기일·심리」 다. señalada는 「(날짜가) 지정된」 이다.
- 날짜는 20장 문장의 el 12 de marzo de 2026처럼 관사 + 숫자 + de + 달로 쓴다.

부록 H

색인

표제어 376개, 스페인어 알파벳순(ñ 는 n 다음).

표제어	뜻	장
¿podría repetir?	다시 말씀해 주시겠습니까?	20장
a	~에게, ~로; (사람 목적어 앞)	4장
a diferencia de	~와 달리	20장
el abogado	변호사	5장
absolver	무죄를 선고하다; (민사) 청구를 기각하다	3장
la accesión	첨부(부합·혼화·가공), 부합	8장
la acción	소권(訴權)·청구; 작위(作爲)	1장
la acción popular	시민 소추(권)	11장
acción u omisión	작위나 부작위	7장
acoger	(청구·상소를) 받아들이다, 인용하다	19장
el acreedor	채권자	8장
el acta	조서(調書); 의사록	2장
la actividad inventiva	진보성	14장

el acto administrativo	행정 행위(처분)	13장
la acusación particular	피해자 소추(피해자가 당사자로 참가해 하는 소추)	11장
el acusado	(공판의) 피고인	11장
la administración concursal	도산관리인(기관)	16장
la Administración Pública	행정(청), 행정 주체	13장
el administrador	(회사의) 이사	16장
la adopción	입양	9장
la agravante	가중 사유	10장
ahorcar	목매달다, 교수형에 처하다	17장
el alcalde	촌장(옛 재판권을 가진 마을 판사) — 오늘은 시장	18장
los alimentos	부양(료)	9장
el animal	동물	7장
los antecedentes de hecho	사실의 경과(판결의 사실 부분)	15장
la anulabilidad	취소할 수 있음(취소 사유)	13장
la anulación	취소(하자 있는 계약을 무효로 하는 것)	6장
el arbitrio	(한쪽의) 임의, 마음대로 정하는 것	6장
el área	구역; 분야	2장
la atenuante	감경 사유	10장
la Audiencia Nacional	전국법원	5장
la audiencia previa	준비 기일	15장
la Audiencia Provincial	도(道) 법원	5장
el auto	(법원의) 결정; (복수) 사건 기록	2장
el auto de procesamiento	기소 결정(정식 절차)	11장
el autor	저작자, 작자	14장
el autor del delito	정범	10장
el auxilio	도움; 사법 공조(auxilio judicial)	1장
el báculo	지팡이	17장
el bien inmueble	부동산	8장
el bien mueble	동산	8장
la buena fe	신의성실; 선의	6장
la caperuza	두건, 고깔모자	17장
el capital social	(회사의) 자본금	16장
el capitán	대위, 중대장	18장
la carga de la prueba	증명책임	6장
la casación en el fondo	(칠레 민사) 실체 상고 — 법령 위반을 대법원에 다툰다	19장
el caso	경우; 사건	2장

la causa	(계약의) 원인; (형사) 사건; 이유	2장
el causante	피상속인	9장
causar	(손해를) 입히다, 일으키다	7장
el ciudadano	시민(정치적 권리를 가진 사람)	18장
la cláusula	조항(계약·약관의)	1장
la coacción	강요(죄); 강박	1장
el comendador	(기사단의) 기사단장, 영지 관리자	18장
el comerciante	상인	16장
la competencia	관할(권한의 배분); 권한	5장
el cómplice	종범, 공범(방조자)	10장
la compraventa mercantil	상사매매	16장
la Comunidad Autónoma	자치주	12장
la comunidad de bienes	공유(여러 사람이 한 물건을 함께 가짐)	8장
con	~와 함께, ~으로(수단·방법)	4장
con su permiso	실례지만, 허락해 주신다면	20장
el concurso de acreedores	도산 절차	16장
condenar	유죄를 선고하다; (민사) 이행을 명하다	3장
la conformidad	(피고인의) 공소 내용 수용	11장
el Congreso de los Diputados	하원	12장
el consejo de administración	이사회	16장
el Consejo General del Poder Judicial	사법총평의회	5장
el consentimiento	동의, 의사의 합치	6장
el considerando	(판결의) 이유 단락	19장
la Constitución	헌법	12장
la contestación	답변서; 답변	15장
el contrato	계약	6장
el convenio	(도산의) 채권자 협약(convenio); 협정, 합의	16장
el cónyuge	배우자	1장
la Corona	왕위, 왕실(헌법 2편 「De la Corona」)	12장
la Corte de Apelaciones	(칠레) 항소법원	19장
la Corte Suprema	(칠레) 대법원	19장
las Cortes	(스페인) 의회	18장
las Cortes Generales	의회(하원과 상원을 합한 국회)	12장
la cosa	물건; 것	2장
la cosa juzgada	기판력(재판이 확정된 상태)	12장
las costas	소송비용	15장

cuando	~할 때, ~하면	4장
el cuasidelito	(칠레 민법) 준불법행위 — 해칠 뜻 없는 과실 불법행위	19장
la cuestión de inconstitucionalidad	위헌법률심판 제청	12장
la culpa o negligencia	과실	6장
la culpabilidad	책임(비난 가능성)	10장
cumplir	이행하다, 지키다	3장
el daño	손해	1장
el daño emergente	적극적 손해(실제로 줄어든 재산)	7장
el daño moral	정신적 손해	7장
los daños y perjuicios	손해(배상할 손해)	6장
dar, hacer o no hacer	주는 것·하는 것·하지 않는 것(급부의 세 갈래)	6장
de	~의, ~에서, ~할(명사를 꾸밀 때)	4장
deber	~해야 한다; 빚지다	3장
decir	말하다	3장
el decreto	(법원 사무관의) 결정	15장
el Defensor del Pueblo	옴부즈맨(국민 권리 보호관)	12장
el defensor penal público	(칠레) 국선 형사변호인	19장
el delito	범죄	10장
el delito grave	중범죄	10장
el delito leve	경미 범죄	10장
el delito menos grave	중간 등급 범죄	10장
la demanda	소장; 소(訴)	15장
la denuncia	신고, 고발	11장
dependiente	피용자(남 밑에서 일하는 사람)	7장
el derecho	권리; 법	2장
el derecho de autor	저작권	14장
el derecho moral	저작인격권	14장
el derecho real	물권	8장
los derechos de explotación	저작재산권(이용 권리)	14장
los derechos fundamentales	기본권	12장
el desahucio	명도(임차인 등을 내보내는 일)	1장
desestimar	(청구·불복을) 기각하다	15장
la detención	체포	11장
el deudor	채무자	8장
el día	날, 일(日)	2장
la diligencia	주의(의무)	7장

las diligencias	수사 행위(조사·처분); 절차 서류	11장
el diputado	의원, 대의원	18장
el diseño industrial	디자인(산업디자인)	14장
el divorcio	이혼	9장
el documento	문서	2장
el dolo	(계약 체결) 사기; (채무 이행·형법) 고의	6장
el dominio	소유권	8장
el dominio público	공유(公有) — 저작재산권이 소멸한 상태	14장
el que	~하는 사람(는); (전치사 뒤) 그 ~	4장
el empresario	기업가; 사업자(상인)	16장
en	~에서, ~에(장소·때·범위)	4장
en cuanto a	~에 관해서는	20장
en mi país	우리나라에서는	20장
el encabezamiento	(판결의) 머리	15장
el encausado	(기소된) 피고인	11장
la equidad	형평	17장
el escrito de interposición	소 제기서(행정소송을 시작하는 짧은 서면)	13장
la especial trascendencia constitucional	특별한 헌법적 중요성(amparo의 수리 요건)	12장
el estado de alarma	경보 상태(가장 가벼운 비상사태)	12장
el estado de necesidad	긴급피난	10장
estar	(어디에) 있다; (어떤 상태에) 있다	3장
el Estatuto de Autonomía	자치법(자치주의 기본 규범)	12장
los estatutos	(회사의) 정관	16장
estimar	(청구·불복을) 인용하다	15장
el exhorto	촉탁서(다른 법원에 공조를 청하는 문서)	1장
la eximente	책임 면제 사유(면책 사유)	10장
la exoneración	면책(책임을 벗음)	7장
el expediente	기록(행정 사건 기록)	13장
el fallo	주문(主文)	15장
la filiación	친자관계	9장
la finca	(등기 단위로서의) 부동산	8장
el fiscal	검사	5장
el fuero	재판적(특별 재판권), 특권, 지방 법	18장
la fuerza de ley	법률의 효력(계약의 구속력)	6장
el funcionario	공무원	13장
los fundamentos de derecho	이유(판결의 법적 판단 부분)	15장

los gananciales	공동재산(부부가 혼인 중 얻은 것)	9장
el garrote	교살형(가로테로 목을 죄는 처형), 몽둥이	18장
el gobernador	총독, (섬·지방의) 통치자	17장
el Gobierno	정부(총리와 장관으로 된 내각)	12장
la guarda	보호, 돌봄(아이를 맡아 돌보는 것)	7장
el habeas corpus	인신보호 절차	11장
haber	(무엇이) 있다; (완료의 조동사) ~했다	3장
hacer	하다, 만들다	3장
el hecho	사실	2장
el heredero	상속인	9장
la herencia	상속재산; 상속	9장
el hidalgo	하급 귀족(이달고)	18장
la hipoteca	저당권	1장
la honra	명예(남이 인정하는 체면)	18장
la horca	교수대	17장
la imprudencia	과실(형법)	10장
la indemnización	손해배상(금)	7장
la infracción	침해; 위반	14장
la inscripción	등기; 등록	8장
la insolvencia	지급불능	16장
el Instituto de Investigación y Formación Judicial	사법연수원(한국)	20장
la instrucción	(판사가 하는) 수사	11장
la ínsula	섬(기사 소설의 말)	17장
el interés casacional	상고의 이익(판례 통일의 필요)	15장
el interesado	이해관계인(행정 절차의 당사자)	13장
la invención	발명	14장
el investigado	피의자(수사 단계)	11장
ir	가다; (ir a + 원형) ~할 것이다	3장
el juez	판사	1장
el juez de carrera	정규 법관(법관 직역에 시험·연수로 들어온 법관)	20장
el juez de garantía	(칠레) 보장판사 — 수사 단계의 영장·권리 담당	19장
el juez de paz	치안판사	5장
el juicio	재판(절차), 소송; 판단	2장
el juicio con participación ciudadana	국민참여재판(한국)	20장
el juicio oral	공판(구두 심리)	11장

el juicio ordinario	통상 절차	15장
el juicio verbal	간이 절차(소액·특정 사건의 소송 절차)	15장
la junta general	(사원·주주) 총회	16장
el jurado	배심; 배심원	11장
el juramento	선서, 맹세	17장
jurar	맹세하다, 선서하다	17장
la jurisdicción	재판권; 관할	5장
la jurisdicción contencioso-administrativa	행정소송 재판권(행정 재판 부문)	13장
la jurisprudencia	판례(대법원이 되풀이해 세운 법리)	1장
la justicia	정의, 사법	17장
el juzgado de letras	(칠레) 1심 법원(일반 사건)	19장
el labrador	농부(땅을 가는 사람)	17장
le	그에게, 그녀에게, 당신에게	4장
el legado	유증	9장
la legítima	유류분(스페인식 — 유언으로 처분할 수 없는 몫)	9장
la legítima defensa	정당방위	10장
la lesión	상해; (행정법) 손해; (계약) 급부 불균형	7장
la letra de cambio	환어음	16장
el Letrado de la Administración de Justicia	법원 사무관(LAJ)	5장
la ley	법률; 법	2장
la Ley de Organización de los Tribunales	법원조직법(한국)	20장
la ley orgánica	유기법(가중 의결 법률)	12장
la libertad provisional	(재판 중) 석방, 보석	11장
la licencia	실시허락·사용허락(라이선스); 면허	14장
la liquidación	청산	16장
el llamamiento	부름; 상속인 등의 지정	1장
lo	그것을, 그를; (중성) 그 일	4장
lo que	~하는 것	4장
el lucro cesante	일실이익(소극적 손해 — 얻지 못한 이익)	7장
el magistrado	법관(Magistrado)	5장
el mandamiento	계명, 명령 — 오늘 법률어로는 「영장·명령서」	18장
la marca	상표	14장
el matrimonio	혼인	9장
la medida cautelar	가구제(假救濟 — 잠정 조치), 집행정지 등	13장

la mentira	거짓, 거짓말	17장
el Ministerio de Propiedad Intelectual	지식재산처(한국, 2025. 10. 1. 특허청에서 개편)	20장
el Ministerio Fiscal	검찰	5장
el Ministerio Público	(칠레) 검찰 — 수사를 지휘한다	19장
la misericordia	자비	17장
la multa	벌금; (행정) 과태료·범칙금	10장
nacer de	(채무가) ~에서 생기다	6장
la Nación	국민(국가 공동체), 나라	18장
no	아니다, ~ 않다	4장
la norma	규범, 법규	2장
el notario	공증인	9장
la notificación	송달, 통지	13장
la novedad	신규성	14장
la nulidad de pleno derecho	당연 무효	13장
la obligación	채무, 의무	6장
la obra	저작물; 작품, 공사	14장
la ocupación	선점(주인 없는 물건을 차지해 소유권을 얻는 것)	8장
la oferta y la aceptación	청약과 승낙	6장
la Oficina Española de Patentes y Marcas	스페인 특허상표청(OEPM)	14장
el orden público	공서(공공의 질서)	6장
el órgano judicial	법원(재판기관)	5장
el pacto	약정	6장
el pagaré	약속어음	16장
para	~을 위하여, ~하기 위하여, ~에게(받는 쪽), ~까지(기한)	4장
la parte	(소송·계약의) 당사자; 부분	2장
la partición	(상속재산) 분할	9장
la participación	(유한회사의) 지분; 참가	16장
el partido judicial	사법 구역(partido judicial)	5장
la patente	특허(권)	14장
la patria potestad	친권	9장
pedir	청구하다, 요청하다	3장
la pena	형벌, 형	10장
la pensión compensatoria	(이혼·별거 뒤) 이혼 보상금(pensión compensatoria)	9장
perfeccionarse	(계약이) 성립하다	6장
el perito	감정인	15장

el perjuicio	손해, 불이익	7장
permítame precisar	정확히 말씀드리면, 바로잡아 말씀드리면	20장
la persona	사람; 인(人)(자연인·법인)	2장
el pesquisidor	(왕이 보낸) 조사관, 수사 판사	18장
el plazo	기간; 기한	2장
el pleito	소송, 다툼	17장
el Pleno	전원재판부(헌법재판소·법원의 전원 회의)	12장
poder	~할 수 있다	3장
por	~으로(수단·원인), ~에 의하여(행위자), ~ 때문에	4장
el poseedor	점유자	8장
la posesión	점유	8장
la potestad	(공법상) 권한, 권능	13장
la prenda	질권(동산 담보)	8장
la prescripción	시효	6장
la prescripción del delito	범죄의 시효(공소시효)	10장
el principio de legalidad	죄형법정주의(합법성 원칙)	10장
la prisión	징역(자유형); 교도소	10장
la prisión provisional	미결 구금(구속)	11장
el procedimiento administrativo	행정 절차	13장
el procesado	(정식 절차에서 기소 결정을 받은) 피고인	11장
el proceso	소송, 절차, (옛) 소송 기록	18장
el procurador	소송대리인(procurador)	5장
la propiedad	소유권; 소유물	8장
la propiedad industrial	산업재산(특허·실용신안·상표·디자인)	14장
la propiedad intelectual	저작권 계열 권리(스페인 국내법, 저작인접권 포함); 지식재산(EU 문서·넓은 뜻)	14장
la prórroga	(기간의) 연장; (계약의) 갱신	1장
la providencia	(절차 지휘의) 재판	15장
la prueba	증거; 증명	15장
el puente	다리	17장
que	(관계사) ~하는; (접속사) ~라는 것	4장
la querella	고소(당사자 참가형 — 낸 사람이 소추 당사자가 된다)	11장
el querellante	(형사) querella를 낸 사람 — 소추에 참여하는 고소인	19장
querer	원하다; 사랑하다	3장
quien	~하는 사람; (전치사 뒤) 그 사람	4장
quisiera añadir	덧붙이고 싶습니다	20장
rechazar	기각하다, 물리치다	19장

el recurso	불복 신청(상소·항고 등)	1장
el recurso contencioso-administrativo	행정소송(법원에 내는 소)	13장
el recurso de alzada	상급청 불복(alzada — 행정 내부 불복)	13장
el recurso de amparo	헌법소원(amparo — 헌법재판소에 내는 기본권 구제 청구)	12장
el recurso de amparo contra resoluciones judiciales	재판소원(법원의 재판에 대한 헌법소원)	20장
el recurso de apelación	항소(종국 auto에 대해서는 항고에 가깝다)	15장
el recurso de casación	상고(법령 위반을 이유로 한 대법원 불복)	15장
el recurso de inconstitucionalidad	위헌 소송(법률을 직접 다투는 추상적 규범통제)	12장
el recurso de nulidad	(칠레 형사) 무효 상소 — 공판과 판결을 무효로 하라는 불복	19장
el recurso de protección	(칠레) 보호청구 — 헌법상 권리 침해를 항소법원에 바로 다툰다	19장
el recurso de reposición	이의신청(처분청에 다시 묻는 불복)	13장
la reforma constitucional	헌법 개정	12장
el régimen	제도, 체제	1장
el régimen económico matrimonial	부부재산제	9장
el registrador	등기관	8장
regístrese	(맺음 관용구) 등록하라	19장
el Registro de la Propiedad	부동산 등기소; 부동산 등기부	8장
el Registro Mercantil	상업등기소; 상업등기	16장
el reglamento	시행령·규칙(행정 입법)	13장
la reincidencia	재범(누범)	10장
la relación de causalidad	인과관계	7장
reparar	(손해를) 배상하다, 회복하다	7장
el requisito	요건	6장
la resolución	해제(계약의); 재판(법원의)	6장
la responsabilidad extracontractual	계약 외 책임(불법행위 책임)	7장
la responsabilidad patrimonial	국가배상 책임(행정의 손해배상 책임)	13장
responsable	책임이 있는; 책임자	7장
el riesgo	위험	7장
el riesgo de confusión	혼동 가능성	14장
saber	알다(사실·방법)	3장
la sala	(합의 법원의) 부, 재판부	5장
la sanción administrativa	행정 제재(과징금·과태료 등)	13장
el sastre	재단사	17장

se	(재귀) 자기를; (수동·무인칭); (le·les 대신) 그에게	4장
se resuelve	(주문) 다음과 같이 판단한다 — 칠레 판결의 se 구문	19장
la sección	(법원 안의) 부	5장
el Senado	상원	12장
la sentencia	판결	1장
la separación	(법률상) 별거	9장
ser	~이다(신분·성질); (수동의 조동사)	3장
la servidumbre	지역권(토지의 편익을 위한 부담)	8장
si no me equivoco	제가 틀리지 않았다면	20장
el signo distintivo	식별 표지(상표·상호)	14장
el silencio administrativo	행정의 침묵(기간 안에 답이 없을 때의 간주)	13장
sin	~ 없이, ~하지 않고	4장
la soberanía	주권	18장
el sobreseimiento	(판사의) 절차 종결 결정	11장
la sociedad anónima	주식회사	16장
la sociedad de responsabilidad limitada	유한회사	16장
el socio	(회사의) 구성원 — 주주·사원	16장
solidario	연대의(채무·책임)	7장
la sucesión	상속; 승계	9장
tener	가지다	3장
tengo entendido que	제가 알기로는	20장
la tentativa	미수	10장
el testamento	유언(서)	9장
el testigo	증인	15장
el tormento	고문(옛 법률어), 괴로움	18장
el Tribunal Constitucional	헌법재판소	5장
el Tribunal Constitucional de Corea	헌법재판소(한국)	20장
el Tribunal de Familia	가정법원(한국)	20장
el Tribunal de Instancia	1심법원	5장
el tribunal de juicio oral en lo penal	(칠레) 형사 공판법원 — 판사 3명이 공판을 연다	19장
el Tribunal Superior de Justicia	자치주 최고법원	5장
el Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual	특허법원(한국)	20장
el Tribunal Supremo	대법원	5장
el Tribunal Supremo de Corea	대법원(한국)	20장

la tutela	후견(미성년자의)	9장
la usucapión	취득시효	8장
el usufructo	용익권(남의 물건을 쓰고 열매를 거두는 물권)	8장
la vara	지팡이(재판권의 표지)	18장
venir	오다	3장
la verdad	참, 진실	17장
el veredicto	(배심의) 평결	11장
la víctima	피해자	7장
el villano	(옛) 평민, 마을 사람 — 오늘은 「악당」	18장
Vistos	(칠레 판결 첫머리) 기록을 살펴보고	19장
el voto particular	개별 의견(반대·별개 의견)	12장
vuestra merced	나리, 당신(옛 존칭) — usted의 옛 꼴	17장

스페인 법령 원문: BOE(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado) 통합본 오픈데이터 API에서 기준일 2026-10-28에 시행 중인 판으로 대조했다. Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es). Texto consolidado de carácter meramente informativo; última actualización: LECrim 2026-04-09; CCom 2025-12-16; CC 2026-09-07; LH 2026-01-07; CE 2026-05-20; LOTC 2026-06-12; LO 1/1982 2025-12-16; EOMF 2026-07-09; LO 6/1984 2025-12-16; LOPJ 2026-10-09; LCCh 2025-12-16; LOTJ 2025-12-18; CP 2026-04-09; TRLPI 2026-07-31; LJCA 2026-03-05; LEC 2026-10-07; LM 2025-12-18; Ley 20/2003 2025-12-18; LRCSCVM 2026-02-18; LSC 2025-12-19; LPAC 2026-09-25; LRJSP 2026-10-27; RDL 6/2015 2026-10-01; LP 2026-07-31; TRLC 2026-04-24; LO 1/2025 2026-07-09. Publicado en el BOE, sin texto consolidado: BOE-A-2024-10500 (STS, Sala Tercera, 2-4-2024; BOE núm. 127, de 25-5-2024). 법령·판결은 저작권의 대상이 아니다(TRLPI 13조).

한국 법령: 국가법령정보센터(법제처) 현행 본문.

발음 표기(IPA)는 카스티야 음소 표기다. 중남미 발음(seseo)은 θ가 든 낱말에만 따로 적었다. 출처: Wiktionary(es) 자동 생성 값, 편집자 힌트가 있는 값, 엮은이가 고친 값을 낱말마다 구별해 두었다.

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교이며, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

원문 인용(조문·판결·원전)은 모두 공식 원문 또는 두 판본의 스캔과 글자 단위로 대조했고, 독립 검증을 거쳤다. 엮은이가 지은 스페인어 문장(쉬운 예·실무 예·문형 예문·대화·따라 말하기·퀴즈·이메일 서식)은 원어민 확인을 거치지 않았다. 원문 인용과 달리 이 문장들은 학습용 예시이며 표현이 어색할 수 있다.

합성음: Piper es_ES-carlfm-x_low(처음부터 학습). 학습 녹음은 carlfm01/my-speech-datasets(퍼블릭 도메인).

기계 합성이라 억양이 실제 발화와 다를 수 있다.

이 판에는 「세종의 글자로」 실험 표기를 싣지 않았다. 훈민정음의 옛 글자를 빌려 스페인어 소리를 적는 실험 표기는 판을 올리며 고쳐 나가는 것이라, 내려받는 파일에는 외래어 표기법 표기만 남겼다. 실험 표기는 화면본(https://bowonkwon.github.io/Legal-Language-Handbooks/en-nombre-del-rey/)과 세종 표기판에서 볼 수 있고, 글자마다의 근거는 〈세종의 글자로 보는 외래어 표기〉(https://bowonkwon.github.io/Legal-Language-Handbooks/sejong/eoneo/es.html)에 있다.